



كلية الحقوق



جامعة أسيوط

دروس في قانون العقوبات القسم الخاص

لطلاب الفرقة الثالثة

دكتور
وليد محمد حجاج

2026

تتويكه هام ...

كُلُّ أَوْ جُلُّ مَا وَرَدَ بَيْنَ طَيِّبَاتِ هَذَا الْمُؤَلَّفِ
مُسْتَوْحٍ بِشَكْلِ رَئِيسِي مِنَ الْمَرَاجِعِ الْعَامَّةِ
الْمُتَعَلِّقَةِ بِشَرْحِ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ، وَكَذَلِكَ مِنْ
مَرَاجِعٍ مُتَخَصِّصَةٍ فِي مَوْضُوعَاتٍ شَتَّى.

وَإِذْ أُنْسِبُ الْفَضْلَ لِأَهْلِهِ فَلَا يَسْعَنِي إِلَّا أَنْ
أَهْدِي إِلَى أَسَاتِذَتِي الْأَجْلَاءِ - مُؤَلِّفِي هَذِهِ
الْكِتَابِ - مِنَ الشُّكْرِ جَزِيلَهُ، وَمِنْ الْاعْتِرَافِ
بِالْفَضْلِ جَمِيلَهُ.

د. وليد حجاج

مقدمة

أولاً- التعريف بقانون العقوبات

” من بين التعريفات التي صيغت لقانون العقوبات أنه « مجموعة القواعد القانونية التي تسنها الدولة وتُحدّد فيها الأفعال أو الامتناعات التي تعد جرائم وكذلك العقوبات المقررة لهذه الجرائم». ومن ثم فإن «قانون العقوبات» يتضمن القواعد الجنائية الموضوعية والخاصة بتنظيم المسؤولية الجنائية وتحديد الجرائم وعقوباتها.

” وهو بذلك لا يتضمن القواعد الشكلية أو الإجرائية التي تحكم الدعوى الجنائية وإجراءات مباشرتها منذ وقوع الجريمة.

ثانياً- أقسام قانون العقوبات

أ- قانون العقوبات العام

” قانون العقوبات العام يتناول الجرائم التي تهدد المصالح الأساسية المتسمة بطابع الثبات والاستمرار في المجتمع.

ويقسم قانون العقوبات العام إلى قسمين :

1- القسم العام: وهو يضم المبادئ العامة التي تخضع لها كافة الجرائم والعقوبات على اختلافها، إلا ما ورد بشأنه نص خاص مخالف.

2- القسم الخاص: وهو يحدد الأفعال أو الامتناعات التي تعد جرائم ويبين عناصرها ويضع العقوبات لها.

ب- قوانين العقوبات المكملة

” أما قوانين العقوبات المكملة فهي تتناول الجرائم التي تُهدد نوعاً من المصالح الأساسية الأقل ثباتاً والأكثر تغيراً في المجتمع.

” وتلك القوانين تخضع لذات المبادئ العامة التي تحكم قانون العقوبات (لا تستقل قاعدياً).

” ومن **أمثلة** قوانين العقوبات المكملة: قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1952 والقوانين المعدلة له - قانون المتشردين والمشتبه فيهم رقم 98 لسنة 1945 والقوانين المعدلة له - قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.

ج- قوانين العقوبات الخاصة

” قوانين العقوبات الخاصة لا تخضع للمبادئ العامة التي يخضع لها قانون العقوبات العام (وهذا ما يشكل استقلالا قاعديا). إلا أنه إذا لم ينظم قانون العقوبات الخاص مسألة ما، فإن أحكام قانون العقوبات هي التي يُرجع إليها فيها.

” وهي تتضمن مجموعة من القواعد الموضوعية لحماية بعض المصالح الأساسية والتي تبرر وضع قواعد جزائية خاصة بها.

” ومن **أمثلة** قوانين العقوبات الخاصة: قانون الأحكام العسكرية - قانون العقوبات الضريبي - قانون العقوبات الجمركي.

ثالثا- القسم الخاص من قانون العقوبات

أ- تعريفه

” - يعرف هذا القسم بأنه ذلك القسم من قانون العقوبات الذي يُحدد - على سبيل الحصر - الأفعال المعاقب عليها ، مُبيِّنا نوع العقوبة ومقدارها ومقدارها.

ب- خصائص القسم الخاص

1- القسم الخاص أسبق في الوجود من القسم العام. حيث ظهرت أنماط الجرائم أولا ثم استخلص منها القواعد والمبادئ العامة التي تحكم كافة الجرائم.

2- نصوص القسم الخاص تعتبر انعكاسا لما يسود المجتمع من ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية وأخلاقية وثقافية.

3- القسم الخاص - بنصوصه التفصيلية للجرائم والعقوبات - يعتبر التطبيق العملي لمبدأ الشرعية الجنائية الذي يقضي بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص

ج- أهمية دراسة القسم الخاص

” دراسة القسم الخاص لازمة لفهم مبادئ القسم العام ووضعها موضع التنفيذ.

” ويتبدى ذلك جليا في كون دور الفقيه الجنائي في إيضاح المبادئ العامة لقانون العقوبات لا يكتمل دون الالتجاء إلى أمثلة من القسم الخاص لهذا القانون.

” كما تتضح أهميته في تمكين الدارس من استخلاص أركان كل جريمة من نصوصها.

” وهي أيضا تجعله على إطلاع بأهم الجرائم التي تعد الأكثر وقوعا في حياته العملية.

د- تصنيف الجرائم في القسم الخاص

” تعددت معايير التصنيف، إلا أن المعيار الذي لاقى قبولا لدى أكثر التشريعات الحديثة هو معيار المصلحة أو الحق الذي وقع الاعتداء عليه بارتكاب الجريمة والذي يستهدف الشارع حمايته بالجزاء الجنائي.

” فالجرائم التي تقع اعتداء على حق واحد أو حقوق تجمعها رابطة مشتركة تعتبر فئة واحدة وتخضع لأحكام مشتركة.

” ويجب عدم الخلط بين المصلحة أو الحق الذي وقع عليه الاعتداء وبين موضوع الجريمة :

” فالمصلحة أو الحق هي قيمة قدر الشارع جدارتها بالحماية الجنائية.

” ففي جريمة السرقة: الحق المعتدى عليه هو الحق في الملكية، أما موضوع أو محل الجريمة هو المال المنقول.

” وفي جريمة القتل: الحق المعتدى عليه هو الحق في الحياة، أما محل الجريمة فهو الإنسان الحي.

” ويمكن تصنيف الجرائم في قانون العقوبات المصري إلى صنفين: جرائم مضرّة بالمصلحة العامة وجرائم مضرّة بمصالح الأفراد.

هـ- التمييز بين الجرائم المضرّة بالمصلحة العامة والجرائم المضرّة بالأفراد

” التمييز بين هذين النوعين يعتمد في الأساس على معرفة صاحب الحق المعتدى عليه :

” **فإذا كان صاحب الحق المعتدى عليه شخص أو أشخاص معينين بالذات** فالجريمة مضرّة بالأفراد.

” أما إذا لم يكن هناك صاحبا محددا للحق المعتدى عليه وإنما كان المجتمع في مجموعه فالجريمة مضرّة بالمصلحة العامة.

” وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أن الجرائم المضرة بمصالح الأفراد الخاصة تضر في الوقت ذاته بالمصلحة العامة للدولة. فجريمة القتل تعتدي على حق الإنسان في الحياة وحق المجتمع في الأمن العام وفقدانه أحد أعضائه.

” وفي داخل هاتين المجموعتين من الجرائم تتعدد أنواع المصلحة المعتبرة عليها :

” ففي الجرائم المضرة بالمصلحة العامة يمكن التمييز بين :

جرائم الاعتداء على أمن الدولة من جهة الخارج - جرائم الاعتداء على أمن الدولة من جهة الداخل - جرائم الإخلال بالثقة العامة - جرائم الإخلال بواجبات الوظيفة.

” وفي الجرائم المضرة بالأفراد يمكن التمييز بين:

جرائم الاعتداء على الأشخاص - جرائم الاعتداء على الأموال... إلخ.

رابعاً- نصوص قانونية يجب تذكرها

” **مادة 9:** الجرائم ثلاثة أنواع: الأول: الجنايات، الثاني: الجنح، الثالث: المخالفات.

” **مادة 10:** الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية: الإعدام، السجن المؤبد، السجن المشدد، السجن.

” **مادة 11:** الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية: الحبس، الغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على مائة جنية.

” **مادة 12:** المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنية.

” **مادة 17:** يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المُناسبة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة بتبديل العقوبة على الوجه الآتي :

▪ عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

▪ عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.

▪ عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.

▪ عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.

” **مادة 25:** كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية :

أولاً- القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة مُتَعَهِّد أو مُلتَزم أيا كانت أهمية الخدمة.

ثانياً- التحلي برتبة أو نيشان.

ثالثاً- الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.

رابعاً- إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويُعيَّن قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه، عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة. ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها في جميع ما يتعلق بقوامته.

ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة. وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغى من ذاته. وتُرد أموال المحكوم عليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويُقدّم له القيم حساباً عن إدارته. خامساً- بقاءه من يوم الحكم عليه نهائياً عضواً في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديریات أو المجالس البلدية أو أي لجنة عمومية.

سادساً- صلاحيته أبداً لأن يكون عضواً في إحدى الهيئات المبيّنة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً في العقود إذا حكم عليه نهائياً بالسجن المشدد.

” **مادة 32:** إذا كَوّن الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.

وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.

” **مادة 46:** يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانونا على خلاف ذلك :

- بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.
- بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.
- بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.
- بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

خامسا- خطة الدراسة

” الجرائم الواردة في قانون العقوبات عديدة ومتشعبة، ولن نتصدى لدراسة جميع الجرائم، بل سنتناول بالدراسة أكثر الجرائم أهمية ووقوعا في الحياة.

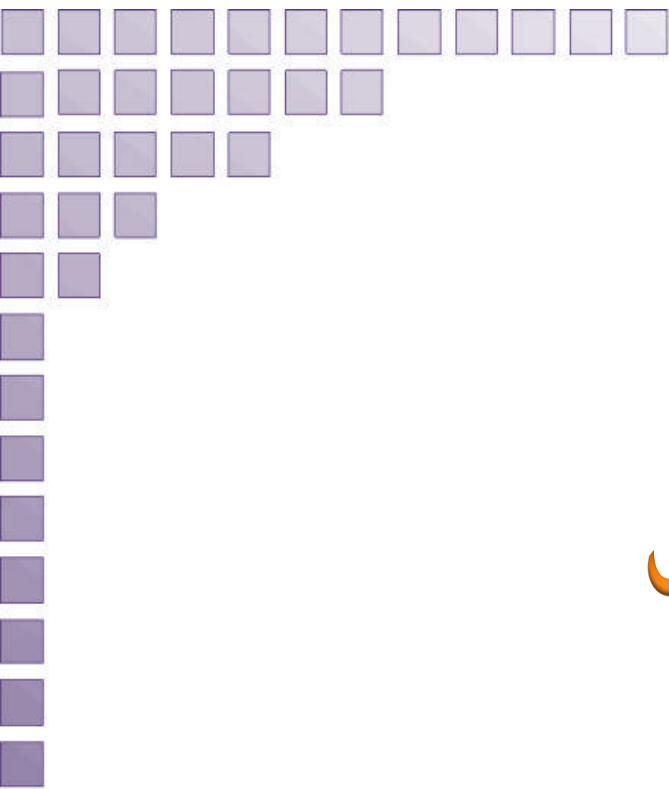
” وسوف نحاول جهدنا أن نهتم بجوانب كل جريمة قَدْر ما يخدم القارئ.

” وسوف يحوي هذا الكتاب بين دفتيه قسمين :

القسم الأول – جرائم الاعتداء على المصلحة العامة.

القسم الثاني – جرائم الاعتداء على آحاد الناس. سواء ما تعلق منها بالاعتداء على النفس،

أم بالاعتداء على الأموال.



القسم الأول

جرائم الاعتداء على المصلحة العمومية



القسم الأول - جرائم الاعتداء على المصلحة العمومية

” ستقتصر دراستنا في هذا القسم على أكثر الجرائم شيوعا في العمل وأكثرها أهمية وهي :

الباب الأول - جريمة الرشوة والجرائم الملحقة بها.

الباب الثاني - جريمة اختلاس المال العام.

الباب الثالث - جريمة التزوير في المحررات.

الباب الرابع - جريمة حيازة الأسلحة والذخائر، وهي واردة في قانون الأسلحة والذخائر وليس في قانون العقوبات.

الباب الأول - جريمة الرشوة

” نبدأ بالتعرف على النصوص القانونية التي تحكم هذه الجريمة ثم ننتقل بعد ذلك لشرح أحكامها:

النصوص القانونية

” **مادة 103:** كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ، وعدا أو عطية، لأداء عمل من أعمال وظيفته يُعد مرتشياً، ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أُعطى أو وُعد به.

” **مادة 103 مكرراً:** يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه.

” **مادة 104:** كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون.

” **مادة 104 مكرراً:** كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها في المواد الثلاثة السابقة حسب الأحوال حتى ولو كان بقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة.

” **مادة 107:** يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية.

” **مادة 107 مكرراً:** يُعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يُعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.

” **مادة 108:** إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويُعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.

” **مادة 108 مكرراً:** كل شخص عيّن لأخذ العطية أو الفائدة أو عِلِمَ به ووافق عليه المرتشي أو أخذ أو قَبِل شيئاً من ذلك مع علمه بسببه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لما أُعطي أو وعد به وذلك إذا لم يكن قد توسّط في الرشوة.

” **مادة 110:** يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقاً للمواد السابقة.

” **مادة 111:** يُعدّ في حكم الموظفين في تطبيق نصوص هذا الفصل:

- 1- المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.
- 2- أعضاء المجالس النيابية، العامة أو المحلية، سواء أكانوا منتخبين أو معينين.
- 3- المحكمون والخبراء ووكلاء الديانة والمُصفّون والحُراس القضائيون.
- 4- أُلغيت.
- 5- كل شخص مُكَلّف بخدمة عامة.
- 6- أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

” ومن خلال هذه النصوص يمكننا تناول جريمة الرشوة في ثلاثة فصول:

- **الفصل الأول - أركان جريمة الرشوة**
- **الفصل الثاني - عقوبة جريمة الرشوة**
- **الفصل الثالث - الجرائم الملحقة بالرشوة**

الفصل الأول - أركان الرشوة

” تقوم جريمة الرشوة على ثلاثة أركان:

الأول - صفة المرتشي: موظف عام.

الثاني - الركن المادي.

الثالث - الركن المعنوي.

” وسوف نتناول هذه الأركان متعاقبة بعد مقدمة مختصرة للتعريف بجريمة الرشوة:

تمهيد

” تعريف الرشوة: الرشوة هي اتجار الموظف العام في أعمال وظيفته، وذلك بطلبه أو قبوله أو أخذه فائدة ما أو وعد بها، نظير قيامه بعمل من أعمال وظيفته، أو الامتناع عن أدائه أو نظير إخلاله بواجبات وظيفته.

” وهذا التعريف يفترض وجود شخصين :

الأول - الموظف المرتشي.

الثاني - صاحب المصلحة الراشي.

” والحق المحمي بتجريم الرشوة هو نزاهة الوظيفة العامة وحيدتها والاحترام الواجب لها وهو حق أساسي لكل مجتمع منظم.

” وعلة التجريم تكمن في أسباب عدة:

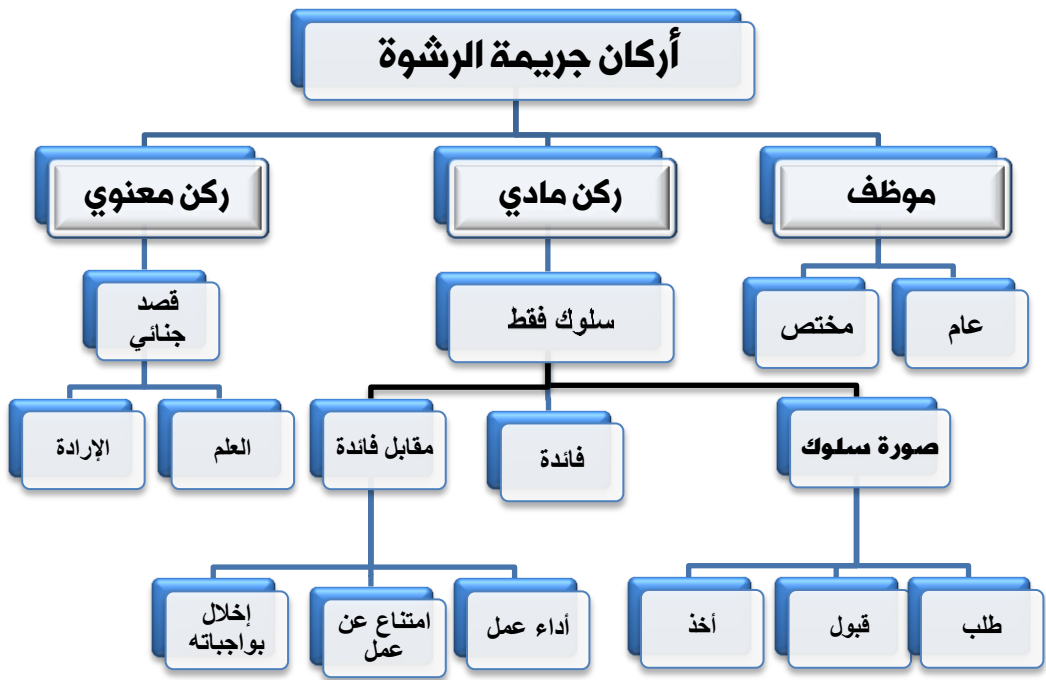
” فالرشوة عبارة عن اتجار بالوظيفة العامة يهبط بها إلى مستوى السلع ويجردها من سموها.

” وتهدر الرشوة أحكام القوانين التي تنص على مجانية الخدمات.

” كما تعد الرشوة تفرقة ظالمة بين المواطنين، فمن يستطيع تقديم الرشوة للموظف تُقضى مصالحه بيسر وسهولة، ومن لا يرغب أو لا يملك القدرة لتقديم الرشوة توضع في طريق مصلحته العراقيل.

” كما أن الرشوة تعني إثراء الموظف العام دون سبب مشروع على حساب أفراد يحتاجون للخدمات.

” والرشوة في النهاية تُشوِّه العلاقة التي تربط بين الدولة ومواطنيها، حيث أن شيوعها يُفقدتهم الثقة في نزاهة أجهزة الدولة وموضوعيتها.



المبحث الأول- الركن الأول: صفة المرتشي كموظف عام مختص

” تطلب المشرع لوقوع جريمة الرشوة أن يكون الجاني :

1- موظفاً عاماً أو من في حكمه.

2- مختصاً حقيقة بالعمل أو الامتناع المطلوب منه أو مُعتقداً خطأ بأنه مختص أو زاعماً الاختصاص به أو اختصاص غير مباشر.

” ويقتضي منا ذلك أن نُحدّد المقصود بالموظف العام، ثم بيان مدلول الاختصاص بالعمل أو بالامتناع.

المطلب الأول - مدلول الموظف العام ومن في حكمه

” لما كانت الرشوة إحدى جرائم الاعتداء على الوظيفة العامة، فلا يمكن أن تقع إلا ممن يملك سلطاتها، أي من موظف عام أو ممن في حكمه.

” ولكن هل نكتفي بالمدلول الإداري لتحديد من يُعد موظفاً عاماً تقع منه جريمة الرشوة ؟ الإجابة بالنفي، فقانون العقوبات لديه مفهومه الخاص للموظف العام والذي يختلف عن المفهوم الإداري.

الفرع الأول - سبب الاختلاف بين المدلول الإداري والمدلول الجنائي للموظف العام

” يرجع سبب الاختلاف بين المدلول الإداري والمدلول الجنائي للموظف العام إلى الهدف الذي يَتَغَيَّاه كل من القانون الإداري والقانون الجنائي من تحديد فكرة الموظف العام :

” فالقانون الإداري: هدفه تنظيم العلاقة الوظيفية بين الموظف والدولة، وذلك بتحديد واجبات والتزامات وحقوق كل من الطرفين.

” أما قانون العقوبات فهدفه هو حماية نزاهة الوظيفة العامة، أي حماية ثقة الجمهور في عدالة الدولة وحيادها، وهو ما يتطلب منه أن يتوسع في مفهوم الموظف العام بحيث تنطلي هذه الصفة على كل من يمكن أن يعتبر في نظر المواطنين موظفاً عاماً يُمثّل الدولة.

الفرع الثاني - بيان الاختلاف

أ- المدلول الإداري للموظف العام:

” نقترح في هذا الصدد بالتعريف الذي قدمته المحكمة الإدارية العليا بقولها أن الموظف العام: « هو الشخص الذي يعين بصفة مستقرة غير عارضة للمساهمة في عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الحكومة المركزية أو السلطات الإدارية المركزية بالطريق المباشر»¹. ”

ينبغي إذن لكي تنطبق على شخص ما صفة الموظف العام أن يتوافر ثلاثة شروط :

- 1- صدور أداة قانونية يُلحَق بمقتضاها الشخص بالخدمة.
- 2- أن يقوم هذا الشخص بعمل دائم.
- 3- أن يُساهم الشخص بعمله في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق الاستغلال المباشر، سواء أكان المرفق من المرافق الإدارية أم من المرافق الاقتصادية.

” وإذا توافرت هذه الشروط فلا يؤثر بعد ذلك :

- طبيعة العمل التي يؤديها الموظف (يدوي - فني).
- درجة الموظف العام.
- أن يكون الموظف وطني أو أجنبي إذا كانت القوانين الوطنية تسمح للأجنبي بتولي الوظائف العامة.
- أن يكون الموظف يخضع لقانون العاملين المدنيين بالدولة أو يخضع لقانون خاص كأعضاء هيئة التدريس بالجامعات أو ضباط الشرطة...
- أن يكون العمل دائم أم مؤقت.
- أن يكون العمل تحت الاختبار.

¹ 1957/4/6، مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا، س2، ص 833.

- أن يكون العمل بأجر أو بدون أجر.

- أن يكون العمل طوعية أو جبرا.

ب- المدلول الجنائي للموظف العام :

” القانون الجنائي لم يأت بمدلول جديد تماماً، وإنما أبرز مفهوماً أستوعب المدلول الإداري وزاد عليه فئات جديدة لكي يحقق الهدف المرجو من حماية نزاهة الوظيفة العامة والثقة التي يوليها الجمهور في الدولة وأجهزتها التنفيذية.

” وعلى ذلك نصت المادة 111 من قانون العقوبات على طوائف من الأشخاص واعتبرتهم في حكم الموظفين العموميين، وهم كالتالي :

1- المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها :

” وكلمة «مُستخدِم» كانت تُطلق على صِغار الموظفين، ولفظ «موظف» كان مقصوراً على كبارهم. غير أن هذه التفرقة قد زالت الآن لصدور قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 1978/47 الذي أطلق على الجميع وصف «عاملين مدنيين».

” ويُقصد بالمصالح التابعة للحكومة: المصالح التي تخضع للحكومة المركزية.

” ويُقصد بالمصالح الموضوعة تحت رقابة الحكومة: الهيئات العامة ذات الشخصية المعنوية المستقلة التي تخضع للوصاية أو الرقابة الإدارية للدولة، أي أنها هيئات لامركزية، وهي نوعان:

▪ هيئات لا مركزية إقليمياً (لها شخصية معنوية مستقلة وميزانية مستقلة)
كما هو الحال بالنسبة إلى المحافظات والمدن والقرى.

▪ هيئات لا مركزية مصلحة أو مرفقية مثل المؤسسات العامة.

2 - أعضاء المجالس النيابية، العامة أو المحلية، سواء أكانوا منتخبين أو معينين.

3 - المُحكّمون والخبراء ووكلاء الديانة والمُصفّون والحراس القضائيون.

” وتجمع هذه الفئات كونها تمارس جميعها أعمالاً متصلة بالعمل القضائي، كما هو حال المُحكّمون، أو للتمهيد للعمل القضائي كالخبراء ووكلاء الديانة، أو لتنفيذ أحكامه كالمُصفّون والحراس القضائيون.

4- المُكلّفون بخدمة عامة

” ويقصد بهذه الفئة كل من تُكلفه الدولة أو أي شخص معنوي عام بالقيام لحسابها بعمل عارض من الأعمال العامة.

” كالمترجم الذي تعهد إليه المحكمة بالترجمة في دعوى مطروحة أمامها.

” ويستوى بعد ذلك أن تكون الخدمة مأجورة أو مجانية.

” أو أن يكون التكليف إجبارياً كالتجنيد، أو اختياريًا يتوقف على موافقة المكلف.

” كما يستوي أن يكون المُكَلَّف موظفاً كُلف بأداء خدمة خارج نطاق وظيفته، أو أن يكون غير موظف.

5- أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الهيئات العامة بنصيب في رأس المال بأية صفة كانت.

” ويلاحظ أن المساهمة هنا يجب أن تكون في رأس المال أما إذا كانت مساهمتها في الإدارة فلا يعد موظفوها موظفين عموميين في أحكام جريمة الرشوة.

ج- الفئات المستثناة والتي تعد في حكم الموظف العام

” اعتبر المشرع المصري في حكم الموظف العام فئتين في الأصل يعدان من آحاد الناس وهما :

1- الطبيب الحر أو الجراح أو القابلة

” حيث تعتبر المادة 222 من قانون العقوبات الطبيب الحر مرتكباً لجريمة الرشوة إذا توافرت الشروط الآتية :

- أن يصدر الطبيب أو الجراح أو القابلة شهادة أو بياناً مخالفاً للحقيقة.
- أن يتعلق هذا البيان أو الشهادة بإحدى وقائع أربع وهي: الحمل والوفاة والمرض والعاهة.
- أن يتقاضى الطبيب أو الجراح أو القابلة عطية أو وعداً بها مقابل إصدار هذه الشهادة أو هذا البيان.

2- الشهود الزور

” اعتبرت المادة 198 ع في حكم الموظف العام الخاضعين لجريمة الرشوة الشهود، غير أنها فرقت بين نوعين من الشهود:

” إذا كان الشاهد شخصا من آحاد الناس فيمكن إسناد جريمة الرشوة إليه إذا توافرت الشروط الآتية:

- أن تكون الشهادة في دعوى مدنية أو جنائية.
- أن يتقاضى الشاهد عطية أو وعدا بها.
- أن يؤدي الشاهد شهادته بالفعل أمام المحكمة.
- أن تكون شهادته مخالفة للحقيقة.

” إذا كان الشاهد طبيبا فيمكن إسناد جريمة الرشوة إليه إذا توافرت الشروط الآتية :

- أن يتقاضى الطبيب أو الجراح أو القابلة عطية أو وعدا بها.
- أن يكون ذلك مقابل أدائه شهادة مخالفة للحقيقة.
- أن تكون الشهادة متعلقة بإحدى وقائع أربع: الحمل والوفاة والمرض والعاهة.

” ولا يشترط - حسب الرأى السائد - أن يؤدي الطبيب الشهادة بالفعل، بل تقوم في حقه جريمة الرشوة بمجرد الاتفاق على ذلك.

المطلب الثاني - الاختصاص بالعمل

الفرع الأول - تعريف الاختصاص

” الاختصاص هو مجموع ما حُوِّل الموظف من صلاحيات تمنحه سلطة القيام بأعمال معينة في نطاق هذه الصلاحيات.

” ويُعد الموظف مختصاً في حالتيه :

1- إذا ألزمه القانون بالقيام بعمل ما «سلطة مقيدة».

2- إذا خوله سلطة تقديرية في القيام بالعمل أو الامتناع عنه.

” ويُعد الموظف غير مختص في حالتيه :

1- إذا حظر القانون عليه القيام بالعمل.

2- إذا حُصر الاختصاص بالعمل في موظف أو موظفين آخرين.

” ومصدر الاختصاص هو :

1- القانون بصورتين :

صورة مباشرة ← نص قانوني صريح يقرر الاختصاص للموظف.

صورة غير مباشرة ← اللوائح الصادرة بناءً على تفويض صريح أو ضمني من القانون للسلطات الإدارية.

2- ما يصدره الرؤساء من قرارات كتابية أو شفوية.

3- العرف الإداري الداخلي.

” وقد توسع الشارع في تحديد مدلول الاختصاص بـصور عدة :

1- فلم يشترط أن يكون الموظف مختصاً بكل العمل ، فيكفي أن يكون مختصاً ولو بجزء من العمل.

2- كما اكتفى بمجرد وجود علاقة ولو غير مباشرة بين الاختصاصات المعتادة والعمل المطلوب.

3- وأضاف أيضاً للاختصاص الحقيقي حالتي زعم الاختصاص وتوهم الاختصاص.

” وتنبغي الإشارة إلى أنه إذا حُدّد اختصاص الموظف بإجراء تنظيمي، كقرار وزاري مثلاً، فإن ذلك لا يُهدر سلطة رئيس الإدارة في التعديل في تفاصيل تطبيقه، طالما لا توجد قاعدة تحظر عليه ذلك، فإذا استعمل هذه السلطة، فكلّف موظفاً بعمل خاص بإدارة أخرى، فقد صار مختصاً بهذا العمل، وليس له أن يحتج لنفي اختصاصه بالإجراء التنظيمي العام.

الفرع الثاني - الاختصاص الجزئي

” لا يلزم أن يكون الموظف المرتشي مُختصاً وحده بمباشرة العمل المتعلق بالرشوة في جميع أدواره، فلو اشترط المشرع - للعقاب على الرشوة - أن يختص الموظف بجميع مراحل العمل لأفلت الكثير من المرتشين من العقاب ، إذ نادراً ما تُحصر جميع إجراءات إتمام العمل في يد موظف واحد مراعاة لحسن سير العمل وسرعته.

” ويكفي لتوافر عنصر الاختصاص بالعمل أن يكون للموظف نصيباً فيه ولو برأي استشاري (أي حتى لو كان نصيبه ليس لاتخاذ قرار)، أو أن يكون دوره فيه خاضعاً لاعتماد سلطة أعلى أو قابلاً للمراجعة أو الرقابة أو الطعن.

” وما يجري على الموظفين العموميين بشأن الاختصاص بالعمل يجري على باقي الفئات الواردة في المادة 111 ع.

” **مثال:** فيعد مرتكباً للرشوة عضو مجلس الشعب الذي يتقاضى رشوة كي يبدي رأيه في المجلس في أمر يهم الراشي، أو الخبير الذي يقبل فائدة من أحد الخصوم كي يعجل بأداء المهمة التي طلبتها المحكمة.

الفرع الثالث - الاختصاص غير المباشر

” ولا يتوافر الاختصاص بالعمل - في جريمة الرشوة - بالاختصاص الفعلي للموظف فقط، بل يتوافر أيضاً إذا كان عمل الموظف له صلة أو علاقة غير مباشرة بالعمل الوظيفي المطلوب.

” بل يكفي أن يكون عمل الموظف من الأعمال التي تُسهّل له تنفيذ العمل الوظيفي المطلوب في الرشوة.

” و يختلف بذلك الاختصاص غير المباشر عن الاختصاص الجزئي، فالمختص جزئياً يكون له مكنة أداء العمل ولكنه لا يملك وحده الإنفراد به.

” والمختص اختصاصاً غير مباشر لا يملك أية سلطة فعلية بشأن ذلك العمل، ولكنه يستطيع تنفيذ العمل لارتباطه بأعمال وظيفته ارتباطاً وثيقاً.

” **أمثلة:** يرتكب جريمة الرشوة الساعي الذي يتقاضى فائدة من شخص كي يختم له بعض الأوراق، وذلك لأن عمله يسهل له الاستحواذ على الختم.

▪ أو كضابط شرطة يأخذ رشوة مقابل عدم تبليغه عن جريمة وقعت خارج دائرة اختصاصه.

▪ كما يعد مرتشياً الموظف الذي يأخذ مبلغاً من النقود من شخص مقابل أن يفشي له بالمعلومات التي تصل إلى علمه عَرَضاً بسبب وظيفته.

▪ ويعد رشوة أيضاً عدم تبليغ طاهٍ في ملجأ تابع لمجلس المديرية عن الأغذية الرديئة، رغم أنه ليس عضواً في اللجنة المختصة بتسلم الأغذية.

” وهذا التوسع في مدلول الاختصاص يبدو محلاً للنظر من ناحيتين:

1- القانون تطلب في العمل الوظيفي المطلوب في جريمة الرشوة أن يكون من «أعمال وظيفته»، وكذلك في نطاق الأعمال الخاصة تطلب أن يكون العمل «من الأعمال المُكَلَّف بها المستخدم».

2- كما أن قيام الموظف بعمل لا يدخل في اختصاصه مباشرة نظير مقابل يُشكل جريمة رشوة، ولكن ليس بسبب أنه مختص اختصاصاً غير مباشر، بل لأن ذلك يعتبر إخلالاً بواجب ضرورة مراعاته لقواعد الاختصاص النوعي والمكاني والشخصي، فالطاهي في الملجأ مثلاً سيُخل في المثال السابق بواجب الأمانة في أداء عمله.

الفرع الرابع - زعم الاختصاص

” في هذا الفرض لا يُتاجر الموظف بعمل وظيفي، ولكنه يتاجر بالوظيفة ذاتها ويخون الثقة التي يضعها الناس في أجهزة الدولة.

” وزعم الاختصاص هو ادعاء الموظف بأن العمل الوظيفي المراد أدائه أو الامتناع عنه يدخل في اختصاصه.

” والزعم بالاختصاص يُعد أخطر من توهم الاختصاص، فكما يعد ذلك الزعم استغلالاً للوظيفة، فإنه يُشكّل أيضاً غش وخداع للمواطنين.

” ويجب لكي يتوافر الزعم بالاختصاص :

1- يجب أن يتخذ الموظف موقفاً إيجابياً - صريحاً كان أم ضمنياً - ليصدر هذا الزعم منه.

” فوقوف الموظف موقفاً سلبياً لا يمكن أن يتحقق به الزعم بالاختصاص.

” ويكفي لذلك القول المجرد، فلا يلزم لتوافر الزعم بالاختصاص أن يدعم الموظف هذا الادعاء بمظاهر خارجية أو وسائل احتيالية.

” ومن ثم قد يكون الزعم صريحاً، ويتحقق ذلك بالقول الصريح.

” وقد يكون الزعم بالاختصاص ضمنياً، باتخاذ الموظف موقفاً إيجابياً لا تدع ظروف الحال مجالاً للشك في دلالته على صدور الزعم من جانبه، وذلك كإبداء استعداد له للقيام بالعمل المطلوب الذي لا يدخل في اختصاصه أصلاً.

” ويعد كذلك زعماً للاختصاص افتعال الواقعة المنشئة له، كالشرطي الذي يدعى ارتكاب احد المارة لجريمة ليطلب منه مقابل سكوته عن تلك الجريمة المزعومة.

” فإذا صدر الزعم من الموظف، فلا يهم تصديق صاحب الحاجة لكذب الموظف من عدمه.

2- ويجب أيضاً أن يكون الاختصاص المزعوم داخلاً في النشاط الوظيفي لجهة الإدارة التي

ينتمي إليها الموظف، فإذا كان مُنبَتّ الصلة تماماً بالوظيفة التي يشغلها الجاني فلا تقع الجريمة.

” **مثال:** فلا يشكل زعماً بالاختصاص ادعاء رئيس الكناسين بالمحافظة أنه ملاحظ البلدية للإشراف على الاشتراطات الصحية والرخص الخاصة بالمحلات العامة.

الفرع الخامس - الاعتقاد الخاطئ في الاختصاص

” يتفق الاعتقاد الخاطئ في الاختصاص مع الزعم بالاختصاص في ← عدم اختصاص الموظف حقيقة وفعلاً بالعمل المطلوب في الرشوة.

” وهذا الاعتقاد الخاطئ يعني وقوع الموظف في غلط يتعلق بافتراضات العمل الوظيفي، مما يؤدي إلى توهمه أو اعتقاده بدخول العمل المطلوب أدائه أو الامتناع عنه في نطاق اختصاصه.

” وهو أمر ذهني يبطنه الموظف ولا يعبر عنه لصاحب الحاجة بمظهر خارجي إيجابي.

” **ولا أهمية** لموقف صاحب الحاجة فيما اعتقد الموظف، أي أن هذا الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص يجعل الموظف مختصاً في حكم جريمة الرشوة، حتى لو كان صاحب الحاجة يعلم الحقيقة وأعطى الموظف الرشوة.

” كما لا عبرة بأسباب الاعتقاد الخاطئ (أسباب معقولة - أسباب غير معقولة - بلا أسباب أصلاً)، وسواء وقع فيه الموظف من تلقاء نفسه أو بناء على عوامل خارجية كسلوك صاحب الحاجة.

” الاختصاص بالعمل الوظيفي عنصر في الجريمة لا تقوم الجريمة بدونه ”

” عنصر الاختصاص يعد عنصراً في الجريمة ويتعين على المحكمة أن تتثبت من توافره وتثبته في حكمها.

” والمرجع في تحديد الاختصاص هو الجهة الإدارية التابع لها الموظف وليس الموظف نفسه.

” وينتفي الاختصاص، ومن ثم الجريمة، إذا انعدمت الصلة تماماً بين وظيفة المرتشي والعمل المطلوب.

” وينتفي الاختصاص - أيضاً - إذا لم يكن للموظف أن يباشر هذا العمل بمقتضى نظام تعيينه.

” كما ينتفي الاختصاص بالعمل - إدارياً - إذا لم يكن للموظف أن يقوم بالعمل في الجهة التي يباشر فيها لعدم اختصاصه مكانياً (مثل شرطي تابع لشرطة الجيزة يضبط شيئاً في القاهرة).

” كذلك ينتفي الاختصاص بانتفاء الصفة الرسمية عن العمل بشرط أن يكون هذا العمل خارج نطاق الوظيفة ولا تحظر اللوائح والقوانين ممارسته بهذا الشكل.

” فلا تقع الرشوة إذا كان الموظف غير مختص ويعلم ذلك ولم يزعم اختصاصه، ولكن صاحب الحاجة توهم اختصاصه فقدم له فائدة فأخذها الموظف.

المبحث الثاني - الركن المادي

” يتكون الركن المادي لجريمة الرشوة - باعتبارها من جرائم الخطر - من سلوك إجرامي فقط، فلا يتطلب المشرع لقيامها وقوع نتيجة إجرامية مادية، ومن ثم لا يتطلب علاقة سببية. وتحليل هذا السلوك نجد أنه يتكون من ثلاثة عناصر هي :

- صور السلوك الإجرامي الصادر عن الموظف (طلب - قبول - أخذ).
- فائدة يتقاضاها الموظف.
- مقابل أخذ الفائدة (أداء عمل - امتناع عن أداء عمل - الإخلال بواجبات الوظيفة).

الطلب الأول - صور السلوك الإجرامي

الفرع الأول - الطلب

أولاً- تعريف الطلب

” الطلب هو: تعبير عن إرادة منفردة من جانب الموظف متجه إلى صاحب الحاجة بغرض الحصول على فائدة نظير أداء العمل الوظيفي. ولكي تتوافر هذه الصورة يجب أن تتوافر فيها شروط، فإذا ما توافرت هذه الشروط فلا يؤثر في الطلب انتفاء بعض العوامل الأخرى:

ثانياً- الشروط المتطلبية في الطلب

- 1- يجب أن يصدر الطلب من الموظف العام بشكل يضمن وصوله لعلم صاحب المصلحة.
- 2- يجب أن يُعبرَ الطلب عن إرادة جدية للموظف العام، فلا يُعتد بالطلب الصادر من إرادة هائلة أو صورية.
- 3- يجب أن يصل طلب الموظف لعلم صاحب الحاجة، فإذا لم يصل لعلمه (السحب الموظف لطلبه مثلاً) يعد ذلك شروعاً في جريمة الرشوة.

” والطلب هو الصورة الوحيدة من الصور الثلاث للركن المادي التي يتصور فيها توافر الشروع.

ثالثاً- ما لا يؤثر في توافر الطلب

- 1- لا يؤثر في تحقق الطلب الصورة التي ينفذ بها، صريحة كانت أم ضمنية.
- 2- ولا يؤثر أيضاً عدم تنفيذ الموظف للعمل المطلوب.
- 3- كما لا يؤثر استلام الموظف للفائدة المطلوبة أو عدم استلامه لها.
- 4- ولا يؤثر كذلك رفض صاحب الحاجة أو قبوله لطلب الموظف، فبمجرد اتصال الطلب بعلم صاحب الحاجة تقع به جريمة الرشوة كاملة.

الفرع الثاني - القبول

أولاً- تعريف القبول

” القبول هو: رضا الموظف العام أو مَنْ في حكمه بأن يتلقى، في المستقبل، مقابل ما يقوم به أو يتمتع عنه من عمل. فالمرتشي في هذه الصورة لا يحوز العطية بمجرد القبول.

ثانياً- شروط القبول

- 1 - يجب أن يصدر القبول من الموظف لعرض صاحب الحاجة بنشاط إيجابي، فمجرد السكوت لا يعني القبول، فالقاعدة المتعارف عليها أنه لا ينسب لساكت قول، ولا يعتد لمعرفة المقصود من السكوت إلا بالظروف التي تُلَابسه. فالسكوت المَلَبَس ربما يعني الرفض مثلما يعني القبول، ويستبين ذلك تبعاً لظروف كل واقعة. ولمحكمة الموضوع سلطة تقديرية للبت في هذا الموضوع.
 - 2- يجب أن يعبر القبول عن إرادة جدية للموظف العام أو من في حكمه، أما القبول الهازل أو الصوري فلا عبرة به ولا تقع به جريمة الرشوة.
 - 3- ويجب أن يصدر القبول رداً على عرض جدي لصاحب الحاجة.
- ” فيجب أن يكون عرض صاحب الحاجة جدي ولو في ظاهره، فيكفي في الحالة الأخيرة أن يتوهم الموظف جدية العرض.

” فعلى سبيل المثال: إذا وعد صاحب الحاجة الموظف بأن يُعطيه كل ما يملك نظير أداء عمل ما، ففي هذا دلالة الهزل الذي لا يقوم به العرض ولا يقع عليه قبول.

ثالثاً- ما لا يؤثر في توافر القبول

” إذا ما توافرت الشروط السابقة في القبول فلا يؤثر بعد ذلك في توافره :

- 1- عدم تسلم الموظف الفائدة التي وُعد بها، وبمعنى آخر، عدم تنفيذ صاحب الحاجة لوعده الذي قَبَّله الموظف العام.
- 2- عدم تنفيذ الموظف العام للعمل الوظيفي المطلوب.
- 3- ولا يؤثر أيضاً في توافر القبول أن يُعلّق المرتشي قبوله على شرط، فلا يشترط أن يكون نهائياً.
- 4- بل لا يشترط أن يأخذ القبول شكلاً معيناً، فقد يكون صريحاً بقول أو كتابة أو إيماء، وقد يكون ضمناً كأن يبدأ الموظف في أداء العمل المطلوب، غير أن إثبات القبول في هذه الحالة الأخيرة أمر عسير، لاسيما إن كان أداء الموظف يعد تنفيذاً لواجبه الوظيفي المفروض عليه القيام به.

رابعاً- هل يتصور الشروع في القبول ؟

- ” فريق من الفقهاء فرّق بين فرضين :
- إذا كان القبول شفافاً فلا يتصور الشروع في هذه الحالة.
 - أما إذا صدر القبول بطريقة أخرى فيمكن أن يتصور الشروع، كما لو صدر بخطاب بريدي وقبل أن يصل لصاحب الحاجة استرده الموظف ورمّقه.
- ” وفريق آخر يرى - بحق - أن القبول موقف نفسي يتم في لحظة واحدة ولا يمكن تجزئته، ومن ثم فلا يتصور الشروع في صورة القبول.

خامساً- تحريض مأموري الضبط الصوري للموظفين على الرشوة

- ” في صورة القبول يدق الأمر إذا كان عارض الرشوة أحد مأموري الضبط القضائي.
- ” ويتحقق هذا الفرض إذا علم رجال الشرطة - مثلاً - أن أحد الموظفين يقبل من أصحاب الحاجات رشوة مقابل الاتجار بأعمال وظيفته، ولكي يتحققوا من الأمر، عرض أحدهم - متخفياً في صورة صاحب حاجة - على الموظف رشوة فقبلها، فهل تقوم جريمة الرشوة في حق الموظف ؟
- ” ووجه الدقة هنا يتبين في أمرين هما :

- 1- رجال الشرطة مهمتهم الكشف عن جريمة وقعت وليس التحريض على ارتكابها لكي يكتشفوها.
- 2- كما أنهم بذلك يلجأون لوسائل الغش والاحتيال للكشف عن الجرائم، وهو ما يجب أن يترفعوا عنه باعتبارهم يمثلون نموذجاً للمواطن الشريف ويجسدون مقاومي الجريمة.

” ولكن، من جهة أخرى، لرجال الشرطة الاستعانة بوسائل الاستقصاء المشروعة كالتخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم ما دامت إرادة الجاني حرة غير معدومة. وإلا لشقَّ عليهم عملهم وأصبح اكتشاف الجرائم في عداد المستحيل.

” خلاصة ما سبق أن لمأموري الضبط الاستعانة بوسائل غير مشروعة في الأساس، ويكون ضبط مأمور الضبط للمتهم صحيحاً طالما أن تحريضه للموظف لم يعدم إرادته في قبول الرشوة أو رفضها.

الفرع الثالث - الأخذ

أولاً- تعريف الأخذ

” يعنى الأخذ: استحواذ الموظف على الفائدة سواء باستلامها مادياً أو بدخولها في حوزته بأي طريق كان، وهو أيضاً التناول الفوري للفائدة أو العطية.

ثانياً- شروط الأخذ

1- يجب أن يكون الأخذ أو الانتفاع مصحوباً بعلم الموظف أن ذلك مقابل لأداء عمل أو للامتناع عن عمل أو للإخلال بواجبات الوظيفة.

2- يجب أن يكون الأخذ مصحوباً أيضاً بارادة الأخذ.

ثالثاً- ما لا يؤثر في توافر الأخذ

” إذا توافرت في الأخذ الشروط السابقة فلا عبرة بطريقة التسليم.

” ويستوي أيضاً أن يكون الموظف تسلم العطية بنفسه أو بواسطة غيره.

” ويمكن إثبات الأخذ بكافة طرق الإثبات باعتباره واقعة مادية.

المطلب الثاني - الفائدة أو العطية أو الوعد الذي يحصل عليه الموظف

الفرع الأول - تعريف الفائدة وطبيعتها

أولا - تعريف الفائدة

” يقصد بالفائدة - وفقا للمادة 107 ع - « كل ما يحصل عليه المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو عَلمَ به ووافق عليه، أيا كان أسمه أو نوعه، وسواء كانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية ».

ثانيا - طبيعة الفائدة

- ” يستوي في الفائدة التي يتقاضاها الموظف أن تكون فائدة مادية أو غير مادية.
- ” والفائدة المادية: هي المال أو ما يُقوَّمُ بالمال، كالنقود، المجوهرات، أجهزة كهربائية، أو حتى شيك بدون رصيد.
- ” أما الفائدة غير المادية: يقصد بها كل إشباع معنوي لحاجة ما لدى الموظف.
- ” ولا عبرة باسم الفائدة (رشوة - إكرامية - حلاوة...)
- ” ولا عبرة أيضا بالشكل الذي تقوم به، فقد تتمثل في بيع عقار للموظف بثمان بخس، أو شراء جهاز من الموظف بثمان مرتفع.
- ” وكذلك لا عبرة بمدى مشروعية الفائدة، فقد تكون الفائدة مشروعة أو غير مشروعة، فتقع الرشوة لو تقاضى الموظف قطعة من حشيش مقابل لتنفيذ ما يطلب منه.

الفرع الثاني - اشتراط التناسب الموضوعي بين الفائدة والعمل المطلوب

- ” يشترط بعض الفقه ضرورة توافر قدر من التناسب الموضوعي بين الفائدة وبين العمل الذي قدمت من أجله، بحجة أنه يجب أن يعطى للموظف ما يدفعه ويبرر له القيام بما يُطلب منه.
- ” وبناء عليه فإن عطايا المجاملة والهدايا العرضية زهيدة القيمة التي تُقدَّم إلى الموظف على سبيل الحفاوة لا تُعد من قبيل الفائدة. وكذلك العطايا الشرفية والتقديرية كرمز للمشاعر تجاه الموظف.

” والبعض الآخر لا يشترط هذا التناسب لعدة أسباب :

1- ليس في قانون العقوبات ما يوجب هذا التناسب.

- 2- الرشوة ليست عقداً بين الراشي والمرتشى لكي نراعي التناسب بين السلعة والثمن.
- 3- خطورة الرشوة ليست في مقدار المدفوع، ولكن في مساسها بسمعة الإدارة العامة وثقة المواطنين فيها.

الفرع الثالث - انتفاء صفة الفائدة

” العطية أو الفائدة تتجرد من صفة المقابل للعمل الوظيفي لو كان للموظف حق في تلقيها بشرطين:

- 1- أن يكون هناك سبباً في تلقيها غير الرشوة (قرابة - صداقة - إيجار - دين - عادة إكرام الضيف).
 - 2- ألا يكون هناك علاقة بين الفائدة وأداء العمل.
- ” وإسقاط الأجل في الدين يعد فائدة تتحقق بها الرشوة.
- ” ويرجع تقدير أمر وجود الفائدة من انتفائه إلى محكمة الموضوع تبعاً لما تستخلصه من ظروف وملابسات كل واقعة.

المطلب الثالث - الغرض من الرشوة أو مقابل الفائدة [غايّة النشاط الإجرامي]

الفرع الأول - المقصود بالغرض من الرشوة

- ” الغاية في جريمة الرشوة هي الإخلال بواجبات الوظيفة أو أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل يدخل فعلاً أو زعماً أو توهماً أو بشكل غير مباشر في اختصاص الموظف العام.
- ” ومجرد قيام هذا الارتباط بين الفائدة والمقابل يكفي لقيام الركن المادي.
- ” ولا يؤثر بعد ذلك:

- 1- تنفيذ الموظف لمقابل الفائدة أو عدم تنفيذه.
- 2- بل إن الجريمة تقع حتى لو كانت نية الموظف منذ البداية تتجه لعدم القيام بالعمل.
- 3- ولا يؤثر أيضاً إن كان عدم القيام بالعمل راجعاً لإرادة الموظف أو لظروف خارجة عن إرادته.
- 4- كما لا يؤثر في قيام الركن المادي أن يكون العمل المطلوب متفق مع مقتضيات الوظيفة أو مخالفاً لها.

الفرع الثاني - صور المقابل (صور العمل المطلوب)

” وتتمثل هذه الصور في ثلاث: أ- أداء عمل، ب- الامتناع عن أداء عمل، ج- الإخلال بواجبات الوظيفة.

أولاً- أداء العمل

” قد يكون تقاضى الموظف للفائدة هي أداء عمل من أعمال وظيفته.

” ولكن يلزم في العمل المطلوب أن يكون محددًا، أو على الأقل يكون قابلاً للتحديد من حيث نوعه.

” ولا يحول دون هذا التحديد أن يترك للموظف تحديد الكيفية التي يتم بها العمل ليُحقق مصلحة صاحب الحاجة.

” وقابلية العمل للتحديد تعنى تعيين مجال من النشاط الوظيفي ليتحرك الموظف في نطاقه على نحو يحقق لصاحب الحاجة مصلحته.

” لذا لا تقوم الرشوة إذا قبل الموظف هدية قدمت إليه لمجرد إرضائه ونيل الحظوة لديه أو لتجنب سخطه.

” ولا أهمية بعد ذلك للآتى:

1- ويستوي أن يكون العمل المطلوب أدائه أن يتفق ومقتضيات الوظيفة أو يخالفها (ولكن في حالة أدائه لعمل مخالف لمقتضيات الوظيفة تتوافر أيضاً صورة الإخلال بواجبات الوظيفة).

2- إذا كان العمل المطلوب عملاً واحداً أو أعمال متعددة.

3- ولا أهمية أيضاً لطبيعة العمل المطلوب (قانوني - تصرف مادي).

4- كذلك لا أهمية لصورة العمل المطلوب (كتابية - شفوية - فعل تنفيذي).

5- كما أنه لا أهمية لكون العمل الذي يصدر من الموظف غير نهائي (قابل للطعن أو المراجعة أو الإلغاء).

- أمثلة لأداء عمل يتفق ومقتضيات الوظيفة: يعد مرتشياً :

▪ كاتب الحسابات الذي يأخذ رشوة لتحرير استمارة المبلغ المستحق لمقاول عن أعمال بناء أتمها لجهة الإدارة.

▪ كاتب جلسة الذي يتقاضى فائدة لإعلان المتهم.

▪ رئيس عمال النظافة الذي يأخذ مبلغا من المال للموافقة على منح أحد الكناسين أجازة مستحقة له.

▪ مهندس مراقب لمباني الأوقاف الذي يتقاضى رشوة لتحرير عقد إيجار جديد لساكنة عقب وفاة والدها (المستأجر الأصلي) رغم أن هذا من حقها.

▪ تدخل العمدة في المنازعات الحاصلة بشأن الأملاك نظير فائدة يحصل عليها من المتنازعين.

- أمثلة لأداء عمل يخالف مقتضيات الوظيفة: يعد مرتشيا :

▪ مدير المدرسة الذي يقبل تلميذا لم يبلغ بعد سن القبول نظير مقابل.

▪ عامل بمعامل الصحة يحصل على فائدة من تاجر ليخرج تحليل عينة اللبن - التي تحفظ عليها مفتش التموين - كما يرغب صاحب الحاجة.

ثانيا- الامتناع عن أداء عمل

” يقصد بالامتناع عن العمل: أي سلوك سلبي يحققه إجماع أو تقاعس الموظف عن أداء عمل يوجب القانون عليه أدائه.

” ولا يلزم لتحقيق الامتناع الإجماع التام بل يكفي مجرد التأخير عن أداء العمل أو التقاعس فيه.

” ويستوى بعدد تحقق معنى الامتناع ما يأتي:

- 1- ولا أهمية لطبيعة العمل الممتنع عنه (قانوني - تنفيذي).
- 2- ولا أهمية أيضا لصورته (كتابي - شفوي - عمل تنفيذي).
- 3- ولا أهمية كذلك لكون الامتناع حق (متفق ومقتضيات الوظيفة)، أو غير حق (مخالف لمقتضيات الوظيفة)، إلا أنه في الحالة الأولى تتوافر أيضا صورة الإخلال بواجبات الوظيفة.
- 4- ولا أهمية إن كان المطلوب الامتناع عن أدائه عملا واحدا أم عدة أعمال.

” أمثلة امتناع عن عمل يتفق ومقتضيات الوظيفة (عمل حق) :

- امتناع شرطي مرور عن تحرير مخالفة وقعت بالفعل.
- امتناع طبيب بمستشفى عن إثبات إصابات المجني عليه في تقريره.
- امتناع ضابط شرطة عن إبلاغ رئاسته بالمعلومات التي توافرت عن مجرم طلبه الإنتربول.
- تغاضي ضابط بمصلحة السجون عن مخالفات المساجين (كأتجارهم بالدخان).
- مدرس ابتدائي زعم أنه المشرف على مدارس محو الأمية أمتنع عن تحرير محضر للعمال المتخلفين عن قسم محو الأمية.

▪ امتناع ساعي البريد (أو تأخيرها) في تسليم رسالة.

” **أمثلة** امتناع عن عمل مخالف لمقتضيات الوظيفة (عمل غير حق) :

▪ امتناع ضابط شرطة عن تحرير محضر لا موجب لتحريره.

▪ الموظف الذي يتلقى الشكاوى ويوزعها على الأقسام المختصة فيستبقى أحدها ويعود للتاجر المشكو في حقه لطلب الرشوة.

” **ومثال** التأخير :

▪ تأخر مدير الشؤون القانونية بدائرة حكومية في الطعن في حكم التعويض الصادر لأحد المواطنين بغرض تفويت مواعيد الطعن وثبوت التعويض لهذا الشخص.

ثالثا- الإخلال بواجبات الوظيفة

” تستهدف واجبات الوظيفة ضبط سلوك شاغلي الوظائف العامة وبيان أوضاع مباشرتها والكيفية المثلى لأداء أعمالها.

” والفكرة العامة التي تجمع هذه الواجبات: أن يمارس الموظف نشاطه لصالح المرفق الذي ينتمي إليه.

” غير أنه من المتعذر صياغة تعريف عام أو إجراء حصر شامل لجميع الواجبات الوظيفية.

” ومرجع صعوبة الحصر هو سرعة تغير الحياة الإدارية، واختلاف مدى ومضمون الواجبات باختلاف الزمان والمكان وطبيعة العمل.

” ولكن يمكن رد هذه الواجبات إلى نوعين:

1- واجبات خاصة: وهي واجبات تتصل اتصالا مباشرا بأداء أعمال الوظيفة، ومن أمثلتها :

▪ تأدية الموظف لعمله بدقة وأمانة.

▪ تخصيص وقت العمل الرسمي لأداء أعمال الوظيفة.

▪ عدم إفشاء أسرار العمل.

▪ طاعة الرؤساء.

2- واجبات عامة: وهي واجبات يلتزم بها الموظف خارج نطاق العمل، ومن أمثلتها :

▪ واجب السلوك الحسن.

▪ المحافظة على كرامة الوظيفة.

” ويستوى بعد ذلك:

- 1- ويستوي لقيام جريمة الرشوة أن يكون الإخلال متعلق بواجب عام أو بواجب خاص.
- 2- كما يستوي أن يُكوّن الإخلال جريمة جنائية أو مجرد مخالفة تأديبية.
- 3- كذلك يستوي أن يكون الإخلال بعمل يدخل في حدود السلطة المقيدة أو التقديرية للموظف العام.

” كما يندرج تحت مفهوم الإخلال - بمفهومه العام لا في جريمة الرشوة - كل عمل يتعارض مع قواعد الاختصاص النوعي والمكاني والشخصي.

” ويندرج تحته أيضاً أداء عمل غير حق أو الامتناع عن عمل حق.

المبحث الثالث - الركن المعنوي لجريمة الرشوة

” الرشوة جريمة عمدية تتطلب توافر القصد الجنائي.

المطلب الأول - عناصر القصد الجنائي

” يتحقق القصد بتوافر عنصرين:

- 1- علم الموظف بكافة العناصر الواقعية للنموذج القانوني للجريمة.
- 2- اتجاه إرادته إلى تحقيق السلوك المُمَثِّل في طلب أو قبول أو أخذ الفائدة.

الفرع الأول - العلم

” يجب أن يعلم الموظف بصفته كموظف عام أو بمن في حكمه وليس بتفاصيل النصوص القانونية التي تحكم الوظيفة العامة أو بالنصوص القانونية المجرمة لتعديه حدود القانون.

” فلا ينفي القصد عدم علم المرتشي أن وظيفته تدخل في الوظائف التي تنطبق عليها أحكام الرشوة.

” فيكفي احاطة الشخص علماً بالوقائع التي تضيف عليه صفة الموظف العام، كصدور قرار تعيينه في وظيفة عامة.

” ومن ثم ينتفي القصد الجنائي بانتفاء علم الشخص بصدور قرار تعيينه، أو بسحب قرار فصله، أو بإلغاء قرار إحالته للتقاعد بصدور قرار مد خدمته، أو اعتقاده أنه فُصِّل بناءً على كتاب غير حقيقي.

” وعلم الجاني بصفته الوظيفية مفترض، ونفى ذلك العلم يقع إثباته على الموظف.

” ويجب أن يعلم الجاني (ولو توهمًا) بأنه مختص بالعمل.

” ومن ثم ينتفي القصد لديه لو اعتقد أنه غير مختص.

” ويجب أن يعلم الجاني أنه يطلب أو يقبل أو يأخذ فائدة غير مستحقة مقابل أداء عمل أو امتناع عن أداء عمل أو للإخلال بواجبات الوظيفة.

” فينتفي القصد إذا اعتقد الموظف أن ما يحصل عليه هو سداد لدين مستحق أو هدية بريئة.

الفرع الثاني - الإرادة

- ” يجب اتجاه إرادة الموظف إلى طلب أو قبول أو أخذ عطية أو وعد لأداء عمل من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة.
- ” فينتفي القصد إذا دس صاحب الحاجة مال في جيب الموظف أو أسقطه في درج مكتبه.
- ” ويجب أن تكون إرادة الموظف في القبول أو الطلب أو الأخذ إرادة جدية.
- ” فينتفي القصد أيضا إذا كان قبول الموظف سوريا للإيقاع بالراشي.
- ” وإذا توافرت هذه الإرادة فلا أهمية بعد ذلك لتنفيذ الموظف لمقابل الرشوة أو عدم تنفيذه.

المطلب الثاني - طبيعة القصد الجنائي

- ” اختلف الفقهاء حول طبيعة القصد الجنائي لجريمة الرشوة، فمنهم من يكتفي بالقصد العام ومنهم من يتطلب توافر قصدا خاصا :
- ” رأى 1: يرى أنصاره أن الركن المعنوي لجريمة الرشوة يتطلب قصدا خاصا يتمثل في توافر «نية الاتجار بأعمال الوظيفة».
- ” حجتهم الوحيدة هي نص المادة 104 مكررا ع التي تقضي بالعقاب على الرشوة «حتى ولو كان بقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة». وهم يرون أن حرص المشرع على إيراد نص صريح يُعلّق على القصد لا يمكن أن يكون مفهوما إلا مع التسليم بأن الرشوة في تقدير المشرع من جرائم القصد الخاص التي يلزم القيام بها توافر نية الاتجار بالوظيفة. فلو كان المُنْتَظَر لقيام الجريمة هو القصد العام ما اضطر المشرع إلى ذكر كلمة القصد وإلا كان ذلك تزيّداً منه لا طائل من ورائه. كما أن المشرع يؤكد على أن الأصل هو ضرورة توافر النية، ولذلك نص المشرع على العكس.
- ” رأى 2: يرى أنصاره أن القصد في الرشوة هو القصد الجنائي العام الذي يتوفر بالعلم والإرادة ولو لم تكن للموظف نية الاتجار بالوظيفة. ودافعوا عن رأيهم بالحجج الآتية :
- 1- المشرع في المادة 104 مكررا استوى لديه وجود نية تنفيذ العمل المطلوب أو عدم وجودها لدى الموظف لكي تقع الرشوة، وهذا يعني أنه لا يشترطها قيام الركن المعنوي.

2- كما أن نية الاتجار بالوظيفة أو استغلالها هي علة التجريم وليست مقصداً خاصاً، لذلك فهي لا تدخل في التكوين القانوني للجريمة.

3- يضاف إلى ذلك أن نية الاتجار بالوظيفة أو استغلالها تدخل في عنصر العلم الذي يقوم به وبالإرادة القصد الجنائي العام، لأن تحقق القصد بهذا الشكل لدى الموظف يستوجب علمه بأن الفائدة التي تلقاها أو وعد بها إنما هي نظير الاتجار بالوظيفة أو استغلالها. وبمعنى آخر فإن نية الاتجار بالوظيفة مفترضة بمجرد علم الموظف بالغرض من الرشوة.

4- الأصل أن الركن المعنوي ينصب على الركن المادي، ونية الاتجار بالوظيفة لا تعد من ماديات الجريمة.

” وبهذا الرأي الأخير أخذت محكمة النقض.

المطلب الثالث - معاصرة القصد الجنائي للنشاط والثبات القصد

الفرع الأول - معاصرة القصد الجنائي للركن المادي

” جريمة الرشوة من الجرائم الوقتية، ولذلك يتوافر القصد لدى مرتكبها لحظة مقارفته السلوك الإجرامي، وإذا توافر بعدها فهو قصد لاحق لا عبرة به ولا تتحقق به الرشوة.

” ولكن يثور التساؤل في الحالة التي ينتفي فيها علم الموظف بالغرض الحقيقي من المقابل فاعتقد أنه مُقدم لغرض برئ مُبرّر، ثم علم بعد ذلك أنه مقابل العمل الوظيفي فيبقيها ولا يردها لصاحب الحاجة. فهل يعد القصد معاصر أم لاحق لمقارفة السلوك ؟

” للإجابة على هذا التساؤل برز الآراء الآتية :

- **رأى 1** ← يرى أنصاره أن الرشوة لا تقوم لعدم معاصرة القصد لحظة إتيان النشاط الإجرامي، فلا بد أن يعلم وقت الطلب أو القبول أو الأخذ بأن ما طلبه أو قبله أو أخذه كان مقابلاً لأداء عمل، ولا يغني عن توافر العلم في هذا الوقت توافره في لحظة لاحقة، حتى لو قام الموظف بعد ذلك بالعمل المطلوب. كما أن الموظف ليس مُكلفاً برد الهدية أو العطية إلى مُقدمها.

- **رأى 2** ← يرى تابعوه أن جريمة الرشوة تقع لحظة علم الجاني بالغرض الحقيقي للفائدة، حيث يُعتبر ذلك قبولاً جديداً يتحقق به الركن المادي للرشوة.

- **رأى 3** ← يرى أنه في الفرض المتقدم تقوم جريمة الرشوة بإحدى صورتين: الأخذ أو القبول، وذلك على التفصيل الآتي:

▪ حالة الأخذ:

- الواجب الوظيفي يفرض على الموظف عند علمه بالغرض الحقيقي من الهدية أن يردها أو يُبلِّغ السلطات أو أن يتخذ أي سلوك آخر يُفصح عن رغبته في عدم الاحتفاظ بالعطية.
- فإذا لم يفعل كان في سلوكه إخلالاً من وجهتين :
- * إخلاله بالتزامه - كسائر الموظفين - بالحفاظ على كرامة الوظيفة والتزام الأمانة.
- * ويعد ذلك تعبيراً عن قبوله الاحتفاظ بالعطية نظير الإخلال بواجباته.

▪ حالة القبول:

- استمرار الموظف على قبوله للوعد رغم علمه بالغرض الحقيقي (أي عدم تعبيره عن رفضه للعرض بعد علمه بالغرض الحقيقي) يفصح عن اتجاه إرادته لقبول الوعد بصفته مقابل للعمل الوظيفي مما يعنى أننا إزاء قبول جديد.

الفرع الثاني - إثبات القصد الجنائي

- ” يمكن إثبات القصد في جريمة الرشوة بكافة طرق الإثبات، ويستمدد القاضي من ملابسات الدعوى وقرائن الأحوال ، ولا رقابة عليه من محكمة النقض طالما كان استنتاجه سائغاً مع المنطق السليم.
- ” ولا يلزم أن يفصح عنه المرتشي أو الراشي صراحة بالقول أو الكتابة بأنه يريد شراء ذمة الموظف أو أنه يريد الاتجار بالوظيفة.

الفصل الثاني - عقوبات الرشوة وحالات التشديد والإعفاء

المبحث الأول - عقوبات الرشوة

” قرر المشرع للرشوة عقوبة أصلية، وعقوبتين تكميليتين، وعقوبات تبعية:

المطلب الأول - العقوبة الأصلية

” قرر المشرع لمرتكب جريمة الرشوة - إذا كان مقابل الفائدة هو أداء عمل - عقوبة السجن المؤبد.

” ويستوي في ذلك كون الموظف مختصا بالفعل بالعمل الوظيفي أو يزعم أو يتوهم الاختصاص.

” ويستوي أيضا أن يعتزم الموظف تنفيذ العمل المطلوب، أو انتوى عدم تنفيذه.

” وهي عقوبة تستغرق حياة المحكوم عليه فهي عقوبة ذات حد واحد (فليس لها حد أدنى وحد أقصى)، ومن ثم فلا سبيل للقاضي في أعمال سلطته التقديرية إلا في نطاق الحدود المرسومة بالمادة 17 ع التي تجيز النزول بالعقوبة إلى السجن المشدد أو السجن في حديهما الأدنى وهو 3 سنوات.

المطلب الثاني - العقوبات التكميلية

” وهذه العقوبات تتمثل في الغرامة والمصادرة.

الفرع الأول - الغرامة

” لا تقل الغرامة في جريمة الرشوة عن ألف جنيه ولا تزيد عما أعطى أو وعد به.

” ويتبين من ذلك أن قيمة الغرامة ثابتة في الحد الأدنى ونسبية في الحد الأقصى.

” الهدف من ذلك:

الأدنى ← للردع لو كانت قيمة الفائدة أقل من الحد الأدنى أو كانت الفائدة معنوية.

الأقصى ← زيادة الغرامة لتزايد الخطورة عندما تزيد قيمة الفائدة التي يتقاضاها الموظف.

- ” وإذا تعدد المرتشون دفعوا الغرامة متضامنين إن لم يكن لكل منهم نصيب محدد.
- ” فإذا تعددوا واختلفت أنصبتهم فتتحدد الغرامة تبعا لنصيب كل منهم.
- ” وإذا استعملت المحكمة المادة 17 ع لتخفيف العقوبة الأصلية فلا تأثير لذلك في إنقاص مبلغ الغرامة.

الفرع الثاني - المصادرة

- ” تقضي المادة 110 ع بأنه يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط.
- ” فتقع المصادرة على ما تسلمه الموظف من فائدة مادية قابلة للحكم بمصادرتها.
- ” فيجب للحكم بالمصادرة أن تكون الفائدة المقدمة فائدة مادية.
- ” ومن ثم فلا محل للمصادرة إن كانت الفائدة معنوية أو كانت مادية ولكنها هلكت أو استهلكت.
- ” ولا عبرة بكيفية التسليم (حقيقي أو رمزي - للموظف أو لغيره).
- ” ولا تخل المصادرة بحقوق الغير حسن النية، فعلى سبيل المثال يكون لصاحب المال المسروق الذي قدمه السارق كرشوة الحق في استرداد ماله، ولا تقع عليه المصادرة.
- ” والمصادرة في جريمة الرشوة وجوبية ولو كانت الأشياء المضبوطة مما يباح حيازته، وهو ما يعد استثناء من القاعدة العامة، حيث أن القاعدة تقضي بأن مصادرة الأشياء المباحة تكون جوازية ومصادرة الأشياء المحظورة (كالمخدرات) تكون وجوبية.

المطلب الثالث: العقوبات التكميلية

- ” نص المشرع على هذه العقوبات في المادة 25 ع، ونُحيل لمعرفتها إلى نص المادة الوارد بالمقدمة.

المبحث الثاني- حالات تشديد العقاب وحالات الإعفاء منه

المطلب الأول- حالات تشديد العقاب

” قرر المشرع تشديد العقاب على جريمة الرشوة في حالتين :

الفرع الأول – إذا كان مقابل الفائدة هو الامتناع عن أداء العمل أو الإخلال بواجباته

” ترجع علة التشديد إلى أن المشرع قدّر أن الموظف الذي يقبل أو يأخذ أو يطلب وعدا للامتناع عن أداء العمل أو للإخلال بواجبات الوظيفة يكون أمعن إجراما ممن يقوم بهذا الفعل كمقابل للقيام بعمل تفرض عليه وظيفته القيام به.

” والعقوبة في هذه الحالة هي السجن المؤبد وغرامة بين 2000 جنيه وضعف ما أخذ أو وعد به. أي أن التشديد قاصر على عقوبة الغرامة دون السجن.

الفرع الثاني – إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب جريمة عقوبتها أشد من عقوبة الرشوة

” وفي هذه الحالة فإن الراشي والمرتشي والوسيط يعاقب بعقوبة هذا الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة.

” إلا أن العقوبة الأشد من عقوبة الرشوة هي عقوبة الإعدام، ومن ثم يجب أن يكون الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة الإعدام، مثل جرائم الخيانة العظمى.

” ولا يشترط لتشديد العقاب أن يتم تنفيذ الجريمة ذات العقوبة الأشد.

” وهذا ما يعد خروجاً على القواعد العامة في تعدد الجرائم التي تستوجب وقوع الجريمة ذات العقوبة الأشد بالفعل لكي توقع عقوبتها على الفاعل.

المطلب الثاني- حالات الإعفاء من العقاب

” نصت المادة 107 مكررا ع على سببين لامتناع عقاب كل من الراشي والوسيط عن جريمة الرشوة، ولكنها لم تقرر نفس الميزة للموظف المرتشي.

” وعقوبة الراشي والوسيط - حسب ما هو مقرر بمقتضى المادة 107 مكررا وكذلك المادة 41 ع - هي نفس عقوبة المرتشي.

” وعلة الإعفاء من هذا العقاب هي حث هذين الشخصين على معاونة السلطات على إثبات جريمة لا مصلحة لأي من أطرافها في كشف النقاب عنها.

الفرع الأول - إخبار السلطات بالجريمة

” الإخبار يعني الإبلاغ عن الجريمة قبل علم السلطات بها.

” ويشترط في الإخبار لكي يؤتى أثره المعفى :

- 1- ألا تكون السلطات قد اكتشفت الجريمة قبل الإخبار، فيكون للتبليغ عنها فضل كشفها.
 - 2- أن يكون الإخبار صادقا، أي لا يقصد منه المخبر تضليل السلطات.
 - 3- ويشترط فيه أيضا أن يكون شاملا لكافة تفاصيل الجريمة ومرتكبيها، إلا أن المخبر يستفيد من الإعفاء إن لم يذكر معلومة كان يجهلها إذ لا إلزام إلا بمستطاع.
- ” ولا يشترط لكي يؤتى الإخبار أثره في الإعفاء أن يؤدي إلى ضبط الجناة.
- ” إلا أنه إذا كان الغرض من جريمة الرشوة هو ارتكاب جريمة معاقب عليها بعقوبة أشد من تلك المقررة لجريمة الرشوة، فإنه يشترط لإعفاء الراشي أو الوسيط من العقاب :

- 1- أن يبادر بإخبار الحكومة بالاتفاق الجنائي وبمن اشتركوا فيه قبل وقوع الجريمة موضوع الاتفاق وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن أولئك الجناة.
- 2- أن يؤدي الإخبار إلى ضبط الجناة إذا أخبر الجاني الحكومة قبل وقوع الجريمة موضوع الاتفاق ولكن بعد البحث والتفتيش.

الفرع الثاني - الاعتراف بالجريمة

” يشترط في الاعتراف ما يلي :

- 1- أن يكون بعد اكتشاف السلطات للجريمة، فتكون فائدة الاعتراف تسهيل وضع يد السلطات على أدلة الجريمة.
- 2- ويشترط في الاعتراف ما يشترط في الإخبار من الصدق والشمول.
- 3- أن يتم الاعتراف أمام محكمة الموضوع.

- ويستوي أن يكون الجاني اعترف بجرمه أمام سلطات التحقيق أم أنكره، فإذا اعترف أمامها وأنكر أمام المحكمة فلا يستفيد من الإعفاء، وإذا أنكر أمام سلطات التحقيق واعترف أمام المحكمة يستفيد من الإعفاء.

4- ويجب أن يكون الاعتراف قبل إقفال باب المرافعة.

- ولا يشترط أن يأتي اعتراف الراشي أو الوسيط بشكل تلقائي، فيستفيد المعتترف ولو كان اعترافه كان نتيجة تضيق الخناق عليه من قبل سلطات التحقيق.

نطاق الإعفاء:

- يلاحظ أن الإعفاء مقرر لمصلحة الراشي والوسيط دون الموظف المرتشى.

- كما أن أثره قاصر على العقوبة السالبة للحرية والغرامة ولا يمتد إلى المصادرة، إذ أن استرداد حيازة مقابل الرشوة يخالف النظام العام.

مبادئ محكمة النقض

رأى المشرع اعتبار العاملين بالشركات المؤممة، في حكم الموظفين أو المستخدمين العامين في تطبيق الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات - ومن بينها الرشوة - حين أضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 إلى المادة 111 من قانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت على أنه يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق الجرائم المشار إليها، مستخدمو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بنصيب ما بأية صفة كانت. وإذ كان ما تقدم، وكانت العلاقة القانونية التي ربطت بين الطاعن وشركة أوتوبيس شرق الدلتا فيما أورده الحكم من شروطها، هي علاقة عمل لتوافر خصيصتي التبعية والأجر اللتين تميزان عقد العمل، فإنه يكون في حكم الموظفين العامين في مجال جريمة الرشوة، يستوي في هذا الخصوص أن يكون عقد العمل محدد المدة أو غير محدد.

[الطعن رقم 429 - لسنة 40 ق - تاريخ الجلسة 19 - 04 - 1970 - مكتب فني 21]

المقصود بالاختصاص بالعمل في مجال الرشوة أن يكون لدى الموظف سلطة مباشرة العمل الذي وقع الارتشاء مقابل تحقيقه أو الامتناع عنه وتحدد القوانين واللوائح أعمال الموظف العام التي تدخل في اختصاصه وقد تتحدد هذه الأعمال بمقتضى أوامر الرؤساء أو تعليماتهم الشفوية المكتوبة، وكان توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي عرضت عليه الرشوة من أجله، هو من الأمور التي يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير مُعَبِّ عليها ما دام تقديرها سائفاً مستنداً إلى أصل صحيح ثابت في الأوراق.

[الطعن رقم 4346 - لسنة 57 ق - تاريخ الجلسة 03 - 02 - 1988 - مكتب فني 39]

يدخل في أعمال الوظيفة كل عمل يرد عليه تكليف صحيح صادر من الرؤساء، كما يكفي في صحة التكليف أن يصدر بأوامر شفوية - فإذا كان الحكم قد دلل تدليلاً سائفاً على أن عمل الساعي « المبلغ » يقتضى التردد على المكان الذي تحفظ به ملفات المولدين للمعاونة في تصفيفها وأنه يقوم بنقل الملفات بناء على طلب موظفي مأمورية الضرائب - وهم من رؤسائه - فإن التحدي بانعدام أحد أركان جريمة الرشوة يكون على غير أساس.

[الطعن رقم 795 - لسنة 28 ق - تاريخ الجلسة 20 - 01 - 1959 - مكتب فني 10]

من المقرر أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أدائها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفي أن يكون له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ الغرض منها، وأن يكون من طلب منه الرشوة قد أتجر معه على هذا الأساس، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه (وهو رئيس مجلس مدينة..... ورئيس اللجنة الفرعية للمحاجر بها وهي المختصة بالترخيص باستغلال المحاجر وتحرير محاضر لمن يخالف لائحة استغلالها من المرخص لهم) طلب مبلغ الرشوة مقابل قيامه بتسهيل أعماله

في استغلال محجر الرمل وعدم تحرير مخالفات له سواء بإصدار أمره للعاملين تحت سيطرته بعدم تحريرها أو بالتفاضي عنها ودان الطاعن على هذا الاعتبار فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً ويكون منعاه في هذا الشأن لا أساس له.

[الطعن رقم 21148 - لسنة 64 ق - تاريخ الجلسة 22 - 04 - 1997 - مكتب فني 48]

ولما كان الثابت في حق الطاعن أنه عرض مبلغاً من المال على ساع بالتلفزيون - وهو موظف عام - لسرقة أحد الأفلام الموجودة في أستوديو مصر، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن من عمل الساعي نقل الأفلام بين مكتبة التلفزيون وبين الأستوديو وهو قدر من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة أيأ كانت الجهة المالكة للفيلم، ودان الطاعن على هذا الاعتبار، فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً.

[الطعن رقم 477 - لسنة 38 ق - تاريخ الجلسة 01 - 04 - 1968 - مكتب فني 19]

اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب أدائه أياً كان نصيبه فيه، وسواء كان حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه ركناً في جريمة الارتشاء المنصوص عليها في المادتين 103، 103 مكرر من قانون العقوبات.

[الطعن رقم 5802 - لسنة 52 ق - تاريخ الجلسة 16 - 03 - 1983 - مكتب فني 34]

من المقرر بحسب المستفاد من نص المادتين 103، 103 مكرراً من قانون العقوبات أن جريمة الرشوة تتحقق في جانب الموظف ومن في حكمه متى قبل أو طلب أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال الوظيفة ولو كان حقاً. كما تتحقق أيضاً في شأنه ولو خرج العمل عن دائرة الوظيفة بشرط أن يعتقد الموظف خطأ أنه من أعمال الوظيفة أو يزعم ذلك كذباً بصرف النظر عن اعتقاد الراشي فيما زعم الموظف أو اعتقد.

[الطعن رقم 879 - لسنة 37 ق - تاريخ الجلسة 12 - 06 - 1967 - مكتب فني 18]

إذا كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه وعد المتهم الأول، السائق بوزارة السد العالي وهو موظف عام، بمنحه مبلغاً من المال لنقل كمية من القصب بالسيارة الحكومية المخصص لقيادتها واستظهر الحكم أن عمل المتهم الأول هو قيادة تلك السيارة، وهو قدر من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة، وكانت أمانة الوظيفة تفرض على سائق السيارة الحكومية ألا يستعملها إلا في الغرض المخصصة له قضاء مصالح الجهة التابع لها، وأن ينأى عن السعي لاستغلالها لمصلحته الشخصية، فإن ما وقع من هذا السائق يعد إخلالاً بواجبات وظيفته في حكم المادة 104 من قانون العقوبات.

[الطعن رقم 3038 - لسنة 55 ق - تاريخ الجلسة 09 - 01 - 1986 - مكتب فني 37]

إن القانون لا يتطلب لاعتبار العمل المتعلق بالرشوة داخلياً في اختصاص وظيفة المرتشي أن يكون هو وحده المختص بالقيام به. بل يكفي أن يكون له نصيب من الاختصاص به. وإذن فإذا كان الحكم قد أدان الطاعن بالرشوة لأنه بصفته موظفاً عمومياً اكونستابلاً من رجال الضبط القضائي قد أخذ مبلغاً من

النقود من متهم فى واقعة يباشر ضبطها وتحرير محضرها على سبيل الرشوة لىؤدى عملاً من أعمال وظيفته هو تنفيذ الأمر الخاص بإخلاء سبيله ولتسليمه السيارة المضبوطة وتوجيه إجراءات الضبط فى الدعوى إلى غاية مرسومة - هذا الحكم لا يكون قد أخطأ فى شيء.

[الطعن رقم 1253 - لسنة 22 ق - تاريخ الجلسة 02 - 02 - 1953 - مكتب فني 4]

ليس من الضروري (فى جريمة الرشوة) أن يتخذ نصيب الموظف من الاختصاص صورة اتخاذ القرار، وإنما يكفى أن يكون دوره مجرد المشاركة فى تحضير هذا القرار، ولو كان فى صورة إبداء رأى استشاري يحتمل أن يؤثر على من بيده اتخاذ القرار.

[الطعن رقم 20350 - لسنة 64 ق - تاريخ الجلسة 20 - 10 - 1996 - مكتب فني 47]

لما كان من المقرر أن جريمة الرشوة تتحقق فى جانب الموظف ولو خرج العمل عن دائرة وظيفته بشرط أن يعتقد خطأ أنه من أعمال وظيفته أو يزعم ذلك كذباً، وبصرف النظر عن اعتقاد المجني عليه فيما اعتقد الموظف أو زعم إذ هو حينئذ يجمع بين إثمين هما الاحتيال والارتشاء، ويتوافر الزعم بالاختصاص ولو لم يفصح عنه الموظف أو يصرح به، إذ يكفى مجرد إبداء الموظف استعداد للقيام بالعمل الذى لا يدخل فى نطاق اختصاصه لأن ذلك السلوك منه يفيد ضمناً زعمه بذلك الاختصاص، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلاً سائفاً على صدور الزعم بالاختصاص من جانب الطاعن بما أثبتته فى حقه من أنه ادعى للشاهد المبلغ أن بوسعه تخفيض الرسوم المستجدة المقررة على عقار والده لقاء مبلغ الرشوة وتناهى إلى مؤاخذته بجريمة الرشوة على أساس الزعم بالاختصاص، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن قصور الحكم فى التدليل على السياق الذى أورده فى أسباب طعنه يكون غير مقترن بالصواب.

[الطعن رقم 14625 - لسنة 59 ق - تاريخ الجلسة 18 - 01 - 1990 - مكتب فني 41]

لما كان الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاع الطاعن فى شأن انحسار اختصاصه عن العمل الذى قبل بطلب وأخذ الرشوة من أجله والتفت عنه كلية ولم يبين فى مدوناته البتة اختصاص الطاعن أو حتى وظيفته سوى ما جاء بعجزه بعد أن انتهى من تسببه من قناعته بوصف التهمة التى أحيل به (الحكم) الطاعن للمحاكمة والذي جاء فيه أنه « أمين بضائع سكك حديد محطة.....» لما كان ذلك، وكان اختصاص الموظف بالعمل الذى دفع الجعل مقابلاً لأدائه سواء كان حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه، ركناً فى جريمة الرشوة التى تنسب إليه، فيتعين على الحكم إثباته بما ينحسم به أمره وخاصة عند المنازعة فيه. الأمر الذى يجعل الحكم قاصراً فى البيان.

[الطعن رقم 3855 - لسنة 56 ق - تاريخ الجلسة 23 - 12 - 1986 - مكتب فني 37]

من المقرر أنه لا يؤثر فى قيام جريمة عرض الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها وألا يكون المرتشي جاداً فى قبوله الرشوة متى كان عرضها جدياً فى ظاهره وكان الغرض منها العبث بمقتضيات الوظيفة لمصلحة الراشي.

[الطعن رقم 1906 - لسنة 52 ق - تاريخ الجلسة 28 - 12 - 1982 - مكتب فني 33]

لما كان البين مما أورده الحكم تحصيلاً لواقعة الدعوى أن الطاعن الأول طلب لنفسه من المبلغ خمسة آلاف جنيه مقابل اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن شكواه على أساس اعتقاد خاطيء منه باختصاص بهذا العمل ومن ثم فإن جريمة الرشوة تكون قد وقعت تامة في حقه ولو لم يتم تسليم مبلغ الرشوة المطلوب لأن التسليم في هذه الحالة لا يعدو تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه.

[الطعن رقم 124 - لسنة 61 ق - تاريخ الجلسة 04 - 10 - 1992 - مكتب فني 43]

من المقرر أن الجهة الإدارية هي المرجع في تحديد اختصاص المتهم بالعمل الذي تقاضى الرشوة للقيام به أو الامتناع عنه.

[الطعن رقم 4072 - لسنة 57 ق - تاريخ الجلسة 17 - 02 - 1988 - مكتب فني 39]

إذا كان الحكم المطعون فيه قد تردد في وصف الطاعن، طوراً بأنه ميكانيكي، وطوراً آخر بأنه رئيس الميكانيكيين وملاحظ « الجراج »، قال تارة بأنه مختص بالعمل الذي طلب إليه أدائه مقابل مبلغ الرشوة، وتارة أخرى بأنه زعم بالاختصاص، وأخذ في إثبات اختصاصه بإقراره، وأطرح شهادة رئيسه، مع أن المرجع في تحديد الاختصاص هو الجهة الإدارية المختصة دون المتهم، مما يدل على اضطراب فكرة الحكم واختلالها في مسألة الاختصاص وعدم استقرارها على النحو الذي يجعلها في حكم الوقائع المسلمة، والأحكام إنما تبنى على الجزم، واليقين، وكان خليقاً بالمحكمة أن تتحرى حقيقة اختصاص الطاعن بسؤال الجهة الإدارية التي يتبعها دون التعويل في ذلك على إقراره، لأن توزيع الاختصاص لا يثبت بالإقرار، بل بتكليف الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف في أقل الأقدار، وأن تبين ما إذا كان عمله توزيع السيارات على السائقين، وهو العمل الذي دفع الجعل مقابل له، أو أن الجعل دفع مقابل تعهد الطاعن خارج نطاق عمله الرسمي - بإصلاح السيارة إذا تعطلت وحينئذ لا يعد ما وقع ارتشاء وإن جاز محاسبته عليه بالطريق التأديبي، ثم تثبت بعد ذلك بالأدلة المعتبرة ما إذا كان الطاعن قد قبل الجعل مقابل الاختصاص في نطاقه المرسوم، سواء كان حقيقياً أو مزعوماً، وكيف يستقيم له الزعم خصوصاً إذا كان المجني عليهما يعملان مع الطاعن في « جراج » واحد ويعلمان بالضرورة طبيعة عمله وحدود اختصاصه بحسب المنطق الطبيعي للأمور.

إن اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب إليه أدائه أي كان نصيبه فيه، وسواء كان حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه ركن في جريمة الارتشاء المنصوص عليها في المادتين 103، 103 مكرراً من قانون العقوبات. ومن ثم يتعين إثباته بما ينحسم به أمره، وخاصة عند المنازعة فيه وإلا كان الحكم معيباً بما يبطله.

[الطعن رقم 869 - لسنة 39 ق - تاريخ الجلسة 27 - 10 - 1969 - مكتب فني 20]

لما كانت المادة 103 من قانون العقوبات تنص على أن « ... » ومفاد هذا النص أنه إذا توافر اتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على أداء الموظف لعمل من أعمال وظيفته انطبقت المادة سالفة الذكر يستوي في ذلك أن

يكون العطاء سابقاً أو معاصراً لأداء هذا العمل ما دام أنه كان تنفيذا لاتفاق سابق إذ أن نية الاتجار بالوظيفة فى هذه الحالة تكون قائمة منذ بداية الأمر.

[الطعن رقم 13920 - لسنة 61 ق - تاريخ الجلسة 05 - 05 - 1993 - مكتب فني 44]

ساوت المادة 103 من قانون العقوبات فى التجريم والعقاب بين طلب الموظف العمومي الرشوة لنفسه أو لغيره وأخذ العطفية ومن ثم فلا مصلحة للمتهم من التحدي بأنه لم يطلب الرشوة لنفسه.

[الطعن رقم 1607 - لسنة 27 ق - تاريخ الجلسة 07 - 01 - 1958 - مكتب فني 9]

الأصل أنه متى كان الموظف مختصاً بالعمل فإن الجاني يؤاخذ على الرشوة بغض النظر عما إذا كان العمل أو الامتناع المطلوب من الموظف حقاً أو غير حق، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن من أن عرض مبلغ الرشوة إنما كان بقصد درء عمل ظالم قام به المخبران لضبطهما له هو وزميله فى غير الأحوال المصرح بها فى القانون.

[الطعن رقم 628 - لسنة 38 ق - تاريخ الجلسة 03 - 06 - 1968 - مكتب فني 19]

من المقرر أن جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله سواء كان العمل الذى يدفع الجعل لتنفيذه حقاً أو غير حق ولا يستطيعه الموظف أولاً يتنوى القيام به لمخالفته لأحكام القانون لأن تنفيذ الغرض من الرشوة بالفعل ليس ركناً فى الجريمة ولأن الشارع سوى فى نطاق جريمة الرشوة بما استند فى نصوصه التى استحدثها بين ارتشاء الموظف وبين احتياله باستغلال الثقة التى تفرضها الوظيفة فيه وذلك عن طريق الاتجار فيها وأن الشارع قد رأى أن الموظف لا يقل استحقاقاً للعقاب حين يتجر فى أعمال الوظيفة على أساس موهوم منه حين يتجر فيها على أساس من الواقع إذا هو يجمع بين إثمين هما الاحتيال والارتشاء، ومن ثم فلا حجة لما يثيره الطاعن عن نيته فى الارتشاء أو عن أن تأشيرته على الطلب كانت مجرد موافقة من حيث المبدأ ما دام قد طلب وأخذ الجعل ثمناً لاتجاره بوظيفته واستغلالها ولو لم يكن منتوياً القيام بهذا العمل، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أحاط بالمعاني القانونية المتقدمة فى رده على دفاع الطاعن لا يكون قد أخطأ فى شيء ويكون النعي عليه فى هذا الصدد فى غير محله.

[الطعن رقم 3006 - لسنة 62 ق - تاريخ الجلسة 23 - 01 - 1994 - مكتب فني 45]

لما كان من المقرر أن جريمة الرشوة تتحقق متى طلب المرتشي الرشوة مقابل الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته ولو ظهر أنه غير حق، وإذن فإذا كان الغرض الذى من أجله طلب الطاعنان الرشوة هو التفاوض عن تحرير محضر عن واقعة ضبط كمية الأرز المنوه عنها لدى مالكيها، وكان تحرير المحضر يدخل فى اختصاص الطاعنين بوصفهما مفتشاً أغذية بمديرية الصحة ب..... ومن عملهما التفتيش على محلات الأغذية لمراقبة تنفيذ القوانين الخاصة بها وتحرير المحاضر لمخالفاتها بصفتها من رجال الضبطية القضائية فى هذا الشأن وكان لا أثر فى قيام جريمة الرشوة ثبوت توافر جريمة مخالفة قانون الأغذية أو

عدم توافرها، ما دام أن القانون يؤخذ على جريمة الرشوة بغض النظر عما إذا كان العمل أو الامتناع عنه من جانب الموظف - حقاً أو غير حق.

[الطعن رقم 15943 - لسنة 63 ق - تاريخ الجلسة 16 - 11 - 1995 - مكتب فني 46]

إذا بين الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة عرض رشوة على موظف عمومي « جندي المرور » ليمتنع عن عمل من أعمال وظيفته وهو تحرير محضر مخالفة لسائق السيارة التي كان يركبها المتهم ولم تقبل منه وهي الجريمة التي دانه الحكم بها فإنه لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة أن تكون هذه المخالفة التي عرض مبلغ الرشوة للامتناع عن تحريرها مما يجوز الصلح فيها أو لا يجوز.

[الطعن رقم 1033 - لسنة 28 ق - تاريخ الجلسة 20 - 10 - 1958 - مكتب فني 9]

عددت المادة 104 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 صور الرشوة ومنها الإخلال بواجبات الوظيفة واعتبرته نظير الامتناع عن عمل من أعمالها، فالموظف الذي يخل بواجبات وظيفته مسؤول جنائياً حتى ولو لم توجد لديه نية الاتجار بها، لأنه يكفي مجرد نية استغلال الوظيفة للحصول على فائدة غير مشروعة من ورائها - فإذا كان الثابت أن المتهم توجه إلى مكتب الشخص الذي كلف بإجراء التحريات عن المنزل الذي يديره للدعارة السرية - ثم كشف له عن شخصيته وأفهمه بأن لديه شكاوى ضده مُحالة إليه من النيابة ويمكنه حفظها وطالبه بمبلغ عشرة جنيهاً، فإن هذا يوفر الإخلال بواجبات وظيفة المتهم ويقع تحت حكم المادة 104 السالف الإشارة إليها، سواء كان طلبه المبلغ له، أو في سبيل استرداده لقربيه نظير ما دفعه أجراً لأفعال غير مشروعة.

[الطعن رقم 1569 - لسنة 29 ق - تاريخ الجلسة 08 - 03 - 1960 - مكتب فني 11]

لما كان الشارع في المادة 104 من قانون العقوبات قد نص على «الإخلال بواجبات الوظيفة» كفرض من أغراض الرشوة وجعله بالنسبة للموظف أسوة امتناعه عن عمل من أعمال وظيفته أو المكافأة على ما وقع منه، وجاء التعبير بالإخلال بواجبات الوظيفة مطلقاً من التقييد ليتسع مدلوله لاستيعاب كل عبث يمس الأعمال التي يقوم بها الموظف وكل تصرف أو سلوك ينتسب إلى هذه الأعمال ويعد واجباً من واجبات أدائها على الوجه السوي الذي يكفل لها دائماً أن تجرى على سند قويم، فكل انحراف عن واجب من هذه الواجبات أو امتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذي عناه الشارع، فإذا تعاوى الموظف مقابلاً على هذا الإخلال كان فعله رشوة مستوجبة للعقاب، وإذن يكون طلب الرشوة على الصورة التي أقيمتها المحكمة في حق الطاعن وهو موظف عام وأحد أفراد الحملة المُكَلَّفة بضبط المخالفات التمويية - في سبيل أبداء أقوال جديدة أمام المحكمة غير ما سبق أن أبداه في شأن واقعة الضبط هو أمر تتأذى منه العدالة وتسقط عنده ذمة الموظف وهو إذا وقع منه يكون إخلالاً بواجبات وظيفته التي تفرض عليه أن يكون أميناً في تقرير ما جرى تحت حسه من وقائع وما بوشر فيها من إجراءات تتخذ أساساً لأثر معين

يرتبه القانون عليها وهذا الإخلال بالواجب يندرج بغير شك في باب الرشوة المعاقب عليها قانوناً متى تقاضى الموظف جعلاً في مقابله.

[الطعن رقم 2260 - لسنة 52 ق - تاريخ الجلسة 12 - 10 - 1982 - مكتب فني 33]

... لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى وأقوال الشاهد..... بما مؤداه أن الطاعنين مُكافئان بتحصيل غرامات أشغال الطريق وأنهما طلبا إلى الشاهد سداد مبلغ ستة آلاف جنيه قيمة الغرامات المحكوم بها عليه وسأوماه على التفاوضي عن مطالبته بهذا المبلغ مقابل رشوة قدرها ستمائة جنيه ثم أورد اختصاص الطاعنين في قوله: « وشهد..... رئيس قسم التحصيل بحي..... الإسكندرية بالتحقيقات وأمام المحكمة أن المتهمين مختصان بتحصيل غرامات إشغال الطريق الخاصة بمنطقة.....، وأضاف في تحقيقات النيابة العامة أن القسائم المضبوطة من عهدتهما وكان عليهما تحصيل قيمتها وأنه لا يجوز لهما العمل والتحصيل يوم الضبط لكونه عطلة رسمية» فإن ما أورده الحكم من ذلك يتحقق به معنى الإخلال بواجبات الوظيفة ويكون الحكم قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً ورَدَّ على دفاع الطاعنين في هذا الشأن.

[الطعن رقم 28967 - لسنة 59 ق - تاريخ الجلسة 03 - 10 - 1990 - مكتب فني 41]

إذ كان القانون التأديبي مستقلاً عن قانون العقوبات لاختلاف ذاتية كل منهما وتغاير مجال تطبيقه، فإن الفعل الواحد قد ينشأ عنه خطأ تأديبي يستوجب المسألة التأديبية وفعل جنائي مؤثم قانوناً في الوقت نفسه. والرشوة بوصفها إخلالاً بواجبات الوظيفة العامة ومخالفة لأحكام قانون العقوبات تجمع بين الخطأ التأديبي والجريمة، وحينئذ تتعاون قوى الدولة بجهازها الإداري والقضائي لمكافحة تلك الجريمة ولا يستقل أحدهما بالاختصاص دون الآخر...، وبالتالي فإن تحرر أمر هذا الخطأ يدخل في اختصاص النيابة الإدارية من حيث الرقابة والفحص والتحقيق حتى إذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية أحالت الأوراق إلى النيابة العامة التي تتولى استيفاء التحقيق والتصرف فيه - ولما كان ذلك فإن ما أثاره الطاعن من بطلان الإجراءات لأنها أنصبت على جريمة من جرائم القانون العام مما تختص النيابة العامة دون هيئة الرقابة الإدارية لا يكون له وجه.

[الطعن رقم 327 - لسنة 31 ق - تاريخ الجلسة 22 - 05 - 1961 - مكتب فني 12]

من مهمة مأمور الضبط القضائي بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم والتوصل إلى مرتكبيها وكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره ما دام لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها وطالما بقيت إرادة الحاني حرة غير معدومة.

[الطعن رقم 3536 - لسنة 52 ق - تاريخ الجلسة 08 - 12 - 1982 - مكتب فني 33]

لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها وألا يكون الراشي جاداً فيما عرضه على المرتشي متى كان عرض الرشوة جدياً في ظاهره وكان الموظف قد قبله بقصد تنفيذ ما اتجه

إليه في مقابل ذلك من القيام بعمل من أعمال وظيفته، ويكون النعي على الحكم بأن الجريمة تحريضة غير سديد ولا على المحكمة إن أغفلت الرد على هذا الدفع، لأنه دفع قانوني ظاهر البطالان.

[الطعن رقم 4380 - لسنة 57ق - تاريخ الجلسة 18 - 02 - 1988 - مكتب فني 39]

لما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن هو الذى سعى بنفسه إلى المبلغ فى المهوى الذى اتفقا على اللقاء فيه وأنه هو الذى طلب وأخذ مبلغ الرشوة بناء على الاتفاق الذى جرى بينهما فأن مفاد ذلك أن الطاعن هو الذى انزلق إلى مقارفة طلب وأخذ الرشوة وكان ذلك منه عن إرادة حرة طليقة وإذ كان ما أثبتته الحكم فيما تقدم كافيا وسائغا لإدانة الطاعن فإن ما يثيره عن القول بأن المبلغ هو الذى حرضه على ارتكاب الجريمة إذ أن الحكم لم يفصح عن الأفعال المادية التى صدرت منه - لا يكون صحيحا.

[الطعن رقم 9434 - لسنة 63ق - تاريخ الجلسة 08 - 12 - 1994 - مكتب فني 45]

من المقرر أن القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطفية أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباته وأنه ثمن لاتجاره بوظيفته واستغلالها ويستتج هذا الركن من الظروف والملابسات التى صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن العطفية قدمت للطاعن تنفيذاً للاتفاق السابق الذى انعقد بينه وبين المتهم الثاني مما يتحقق معه معنى الاتجار بالوظيفة ويتوافر به القصد الجنائي - كما هو معرف به فى القانون - ولا يشترط أن يستظهر الحكم هذا الركن على استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتتها تفيد توافره ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد.

[الطعن رقم 17413 - لسنة 64ق - تاريخ الجلسة 26 - 09 - 1996 - مكتب فني 47]

لما كانت عقوبة الغرامة التى نصت عليها المادة 103 من قانون العقوبات تعد عقوبة تكميلية وهى من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 منه وأن كان الشارع قد ربط لها حدا أدنى لا يقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أُعطى أو وُعد به وكان الحكم المطعون فيه قد أنزل عقوبة الغرامة النسبية على الطاعن بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه برغم أن ما أعطى للطاعن هو مائتا جنيه مما كان يستوجب الحكم عليه بالحد الأدنى لتلك الغرامة فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به بالنسبة لعقوبة الغرامة وتصحيحه بجعل هذه الغرامة مبلغ ألف جنيه.

[الطعن رقم 9434 - لسنة 63ق - تاريخ الجلسة 08 - 12 - 1994 - مكتب فني 45]

البين من النص (المادة 110 ع) فى صريح لفظه وواضح دلالتة، ومن عبارة المذكرة الإيضاحية أن جزاء المصادرة المنصوص عليه فيه عقوبة، وهى بهذه المثابة لا توقع إلا فى حق من يثبت عليه أنه قارف الجريمة فاعلاً كان أو شريكاً ولا تتعدى إلى غيره ممن لا شأن له بها وأن الشارع افترض توقيع هذه العقوبة على سبيل الوجوب. بعد أن كان الأمر فيها موكولاً إلى ما هو مقرر فى الفقرة الأولى من المادة 30 من قانون العقوبات من جواز الحكم بها اعتباراً بأن الأشياء التى ضبطت على سبيل الرشوة قد تحصلت من الجريمة

مع ملاحظة التحفظ الوارد في ذات الفقرة من عدم المساس بحقوق الغير حسن النية. وبذلك فإن حكم المادة 110 من قانون العقوبات يجب أن يفهم في ضوء ما هو مقرر في الفقرة الأولى من المادة 30 من قانون العقوبات التي توجب كأصل عام حماية حقوق الغير حسن النية. ويندرج تحت معنى الغير كل من كان أجنبياً عن الجريمة. هذا بالإضافة إلى أن نص المادة 110 من قانون العقوبات قد استوجب لصحة الحكم بالمصادرة أن يكون موضوعها شيئاً دفع ممن يصدق عليه إنه راشي أو وسيط فإذا كان مبلغ الرشوة قد استقطع من مال الرقابة الإدارية بعد أن تلقت بلاغ المجني عليه في حق الموظف المرشحي - كما هو الحال في واقعة الدعوى - فهي في حقيقة الأمر ليست راشية وبالتالي لا يصح القضاء بمصادرة المبلغ الذي اقتطع منها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة مبلغ الرشوة المضبوط حماية لحقوقها يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.

[الطعن رقم 3604 - لسنة 57 ق - تاريخ الجلسة 12 - 11 - 1987 - مكتب فني 38]

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بتمتعته بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 107 عقوبات وأطرحه في قوله «وحيث أنه لما كانت المادة 107 مكرر عقوبات تجرى على أن يُعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرشحي ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبات إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها فإنه من المقرر أنه يشترط في الإعفاء الذي يؤدي إلى إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة وفقاً لهذه المادة أن يكون صادقاً كاملاً يغطي جميع وقائع الرشوة التي ارتكبتها الراشي أو الوسيط دون نقص أو تحريف وأن يكون حاصلًا لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته فإذا حصل الاعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة فإنه لا يمكن تطبيق هذا الإعفاء، لما كان ذلك، وكان المتهم الثاني قد تخلف عن الحضور بجلسة المحاكمة ومن ثم يمتنع على المحكمة إعمال ذلك الإعفاء في حقه ويكون دفاع المتهم الأول بدوره أنه يستفيد من ذلك الإعفاء إذا أقر بالتحقيقات باستلام المبلغ وأرشد إلى أن صاحبه الشاهد الأول يكون قائماً على غير سند فإنه فضلاً عن أنه غير صادق وغير كامل ولا يغطي وقائع الرشوة حسب تصوير دفاعه ولم يقرر به تفصيلاً أمام المحكمة وهي جهة الحكم وتعرض عن هذا الدفاع بدوره» وذلك من الحكم يكفي ويسوغ به الرد على هذا الدفاع هذا فضلاً عن أن المشرع في المادة 107 مكرر من قانون العقوبات قد منح الإعفاء الوارد بها للراشي باعتباره طرفاً في الجريمة ولكل من يصح وصفه بأنه وسيط فيها سواء كان يعمل من جانب الراشي وهو الطالب أو يعمل من جانب المرشحي وهو ما يتصور وقوعه أحياناً دون أن يمتد الإعفاء للمرشحي، وإذا كان الحكم قد دلل بما أورده من أدلة سائغة على أن ما ارتكبه الطاعن يوفر في حقه جريمة الرشوة باعتباره مرشحاً فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً.

[الطعن رقم 23201 - لسنة 63 ق - تاريخ الجلسة 03 - 10 - 1995 - مكتب فني 46]

تذكر أن...

- ◆ أساس الاختلاف في مدلول الموظف العام بين القانون الإداري والقانون الجنائي هي الغاية المختلفة بين القانونين.
- ◆ المعنى الجنائي للموظف العام أوسع من المعنى الإداري.
- ◆ لا يشترط لاعتبار الشخص موظفا عاما أن يحصل على مرتب، أو أن تكون وظيفته ثابتا.
- ◆ لا يعاقب الطبيب الحر بجريمة الرشوة إلا في وقائع أربع: الحمل، الوفاة، المرض، العاهة.
- ◆ الطبيب الذي يتقاضى رشوة ليشهد زورا في المستقبل يُسأل عن جريمة الرشوة ولو لم يدل بشهادته فعلا أمام المحكمة.
- ◆ الشخص العادي الذي يتقاضى رشوة ليشهد زورا في المستقبل لا يُسأل عن جريمة رشوة إلا إذا شهد بالفعل أمام المحكمة بوقائع مخالفة للحقيقة.
- ◆ اختصاص الموظف بالعمل المطلوب منه قد يكون اختصاص حقيقي أو مزعوم أو متوهم.
- ◆ الموظف الذي يأخذ عطية من صاحب الحاجة ولم يكن مختصا فعلا بالعمل المطلوب ولم يزعم الاختصاص ولم يتوهمه لا يعاقب بجريمة الرشوة لانتفاء عنصر الاختصاص.
- ◆ يجب على القاضي أن يدلل في حكمه على وجود عنصر الاختصاص.
- ◆ الشروع في جريمة الرشوة لا يتصور إلا في صورة الطلب، ولا يتصور في صورتي القبول أو الأخذ.
- ◆ الفائدة في الرشوة قد تكون غير مشروعة كالمخدرات، وقد تكون معنوية كالاتصال الجنسي.
- ◆ تقوم جريمة الرشوة حتى لو لم يفِ صاحب الحاجة بوعده في تسليم الفائدة، أي لو لم يتسلمها الموظف بالفعل.
- ◆ تنتفي صفة الفائدة عن الشيء المقدم للموظف وبالتالي لا تقوم جريمة الرشوة إذا كان لتقديمه سبب يبرره كصدقة أو قرابة أو ما توجبه التقاليد من الحفاوة والكرم.

- ◆ يستوي في جريمة الرشوة أن يكون ما سيقوم به الموظف يتفق ومقتضيات الوظيفة أم لا يتفق معها.
- ◆ ويستوي كذلك أن يكون العمل المطلوب من حق صاحب الحاجة أم ليس من حقه.
- ◆ ويستوي أن ينفذ الموظف العمل المطلوب منه وعدم تنفيذه له، بل تقوم الجريمة حتى لو انتوى منذ البداية عدم التنفيذ.
- ◆ يستوي بالامتناع عن أداء العمل مجرد التقاعس أو التأخير عن أدائه.
- ◆ المعيار في الإخلال بواجبات الوظيفة الذي يتحقق به جريمة الرشوة إذا كان للموظف سلطة تقديرية هي عدم استهداف المصلحة العامة.
- ◆ عقوبة جريمة الرشوة تختلف باختلاف صورة المقابل (أداء عمل - امتناع أو إخلال).
- ◆ عقوبة الراشي والوسيط هي نفس عقوبة المرتشي.
- ◆ الإعفاء من العقاب على جريمة الرشوة قاصر على الراشي والوسيط دون الموظف المرتشي.
- ◆ تشديد عقوبة الرشوة - إذا كان الغرض منها ارتكاب فعل ذي عقوبة أشد من العقوبة المقررة لجريمة الرشوة - يكون ولو لم يُنفذ الجاني الجريمة الأخرى، وهو ما يعد خروجاً على القواعد العامة.

أسئلة إرشادية للمراجعة

- 1- تكلم عن مدلول الموظف العام باعتباره الجاني في جريمة الرشوة ؟
- 2- ما هي شروط مؤاخذه الطبيب الحر بجريمة الرشوة ؟
- 3- هل تقع جريمة الرشوة من الموظف الفعلي ؟
- 4- أشرح صور السلوك الإجرامي اللواتي يتحقق بإحداها الركن المادي لجريمة الرشوة ؟
- 5- ناقش مدى إمكانية تصور الشروع في جريمة الرشوة ؟
- 6- تكلم عن الفائدة التي يمكن أن يتلقاها الموظف في جريمة الرشوة ؟
- 7- هل يشترط وجود تناسب موضوعي بين قيمة الفائدة وبين العمل الوظيفي المطلوب في الرشوة ؟
- 8- تكلم عن صور مقابل الفائدة في جريمة الرشوة ؟
- 9- تكلم بالتفصيل عن حالي تشديد العقاب وحالتي الإعفاء من العقاب في جريمة الرشوة ؟
- 10- كيف يعد تشديد عقوبة الرشوة إذا كان الغرض منها ارتكاب فعل ذي عقوبة أشد من العقوبة المقررة لجريمة الرشوة خروجاً على القواعد العامة ؟

الفصل الثالث - الجرائم الملحقة بالرشوة

النصوص القانونية

” **مادة 105:** كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك بغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.

” **مادة 105 مكررا:** كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.

” **مادة 106 مكررا:** كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاوله أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104 من هذا القانون إن كان موظفا عموميا وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط في الأحوال الأخرى.

” **مادة 109 مكررا:** من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه.

” **مادة 109 مكررا (ثانيا):** مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو قبل الوساطة في رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول.

فإذا وقع ذلك من موظف عمومي فيعاقب الجاني بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104. وإذا كان ذلك بقصد الوساطة لدى موظف عمومي يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 105 مكررا.

المبحث الأول - جريمة المكافأة اللاحقة

التعريف والمكافأة من التجريم

” يحظر على الموظف الذي يؤدي عملا من أعمال وظيفته أو يمتنع عن أدائه أو يخل بواجبات وظيفته دون اتفاق سابق على الرشوة مع ذوي المصالح أن يطلب أو يقبل أو يأخذ بعد هذا الأداء أو الامتناع أو الإخلال مكافأة عنه أو وعدا بها.

” وتكمن علة التجريم في انطواء ذلك السلوك منه على إهدار نزاهة الوظيفة العامة وهيبتها.

” وجرمَ المشرع بالقانون 69 لسنة 1956 صورتين للمكافأة اللاحقة:

- 1 - فجرمَ بنص المادة 104 ع المكافأة اللاحقة المسبوقه باتفاق على الامتناع عن عمل أو على الإخلال بواجبات الوظيفة.
- 2 - وجرمَ بنص المادة 105 ع المكافأة اللاحقة عن أداء عمل أو الامتناع عن أدائه عمل أو الإخلال بواجب من واجبات الوظيفة غير المسبوقه باتفاق.

المطلب الأول - المكافأة اللاحقة المسبوقه باتفاق على الامتناع عن عمل أو

الإخلال بواجبات الوظيفة

” وتتميز هذه الصورة بوجود اتفاق بين الموظف وصاحب الحاجة قبل تنفيذ العمل المطلوب على الامتناع أو الإخلال ثم، بعد التنفيذ، يطلب الموظف فائدة أو يأخذها أو يقبل أو يقبل وعدا بها.

” أي أن الاختلاف بين هذه الصورة للمكافأة اللاحقة وبين الرشوة هو أنه في الجريمة الأخيرة يتضمن الاتفاق بين الراشي والمرتشي تحديدا للفائدة أما في الجريمة الأولى فهي اتفاق مجرد.

” كما أنهما يختلفان في كون الطلب أو القبول أو الأخذ يكون بعد إتمام الامتناع أو الإخلال في المكافأة اللاحقة.

الفرع الأول - أركان الجريمة

أولا - صفة الجاني: أي أن يكون موظفا عاما بالمفهوم السابق شرحه في جريمة الرشوة.

ثانياً - الركن المادي: ويتحقق هذا الركن بمجرد الطلب أو القبول أو الأخذ بعد تنفيذ الامتناع عن

أداء العمل أو الإخلال بواجبات الوظيفة.

” أي أن الركن المادي لا يقوم إلا إذا نفذ الموظف فعلاً الامتناع أو الإخلال المتفق عليه.

ثالثاً - الركن المعنوي: يجب أن يعلم الموظف بصفته، وبأنه يطلب أو يقبل أو يأخذ لقاء ما قام به،

كما يجب توافر إرادة الطلب أو القبول أو الأخذ لديه.

الفرع الثاني - العقوبة

” يعاقب مرتكب هذه الجريمة بالسجن المؤبد + غرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على ضعف ما أعطي أو وعد به.

المطلب الثاني - المكافأة الإلزامية غير المسبقة باتفاق على العمل الوظيفي

” وتتميز هذه الصورة عن سابقتها بعدم وجود اتفاق سابق على تنفيذ العمل، فالاتفاق على المكافأة يقع بالكامل بعد تنفيذ العمل الوظيفي.

الفرع الأول - أركان الجريمة

أولاً - صفة الجاني: أي أن يكون موظفاً عاماً أو من في حكمه على النحو السابق شرحه في جريمة

الرشوة.

ثانياً - الركن المادي: يتحقق هذا الركن بقبول أو أخذ أو طلب صايف قبولاً، فمجرد الطلب لا يتحقق

به الركن المادي (ولكن يمكن اعتباره شروعاً).

ثالثاً - ركن معنوي: فيجب أن يعلم الموظف بصفته، وبأن العطية التي قبلها ليست إلا مكافأة له

على أداء عمل أو الامتناع عن أدائه أو للإخلال بواجبات الوظيفة مع انصراف إرادته إلى أخذها أو قبولها.

الفرع الثاني - العقوبة

” يعاقب مرتكب هذه الصورة من جريمة المكافأة اللاحقة بالسجن 3- 15 سنة + غرامة 100-500

ج + مصادرة، كما أن ذات العقوبة تطبق على صاحب الحاجة.

المبحث الثاني - جريمة عرض الرشوة دون قبولها

- ” من البديهي أنه لوجود جريمة الرشوة لابد من وجود مرتشي ولوجود مرتشي لابد من وجود راش(صاحب حاجة يعرضها أو تعرض عليه).
- ” ولا يُعاقب الراشي إلا إذا عوقب المرتشي بقبوله أو طلبه أو أخذه لأنه شريك، فالشريك لا يعاقب - كقاعدة عامة - إلا إذا عوقب الفاعل الأصلي.
- ” فإذا رفض الموظف طلب عارض الرشوة تعين عدم معاقبة الراشي، مما يؤدي إلى إفلات الأخير من العقاب عن فعل ينطوي على خطر إغواء القائمين على الوظائف العامة على الاتجار بها (فعل عرض الرشوة)، ولذا كان الواجب وضع عقاب للراشي في حالة رفض الموظف لعرضه.

المطلب الأول- أركان الجريمة

- ” وفقا للمادة 109 مكررا، تقوم جريمة عرض الرشوة على ركنين:

الفرع الأول - الركن المادي

- ” ويتكون هذا الركن من عنصرين هما: عرض الرشوة، عدم قبولها.

أولا - عرض الرشوة

- ” يتحقق العرض بسلوك إيجابي من جانب صاحب الحاجة أو من يمثله ينطوي على محاولة إفساد ذمة الموظف.
- ” ويجب أن يتم العرض بأية وسيلة تفصح عنه (شفاهه، كتابة، صريح، ضمني).
- ” ويشترط أن يكون العرض جادا تتوفر فيه مقومات إفساد الذمة.
- ” كما يشترط أن يكون العرض مقابل أداء عمل، أو الامتناع عن أدائه أو للإخلال بواجبات الوظيفة.
- ” ويلزم كذلك أن يكون العمل المطلوب محددًا أو قابلا للتحديد.
- ” ويستوى في العرض أن يتم بتخاطب مباشر مع الموظف، أو غير مباشر (زوجته أو ابنه مثلا) وفي الحالة الأخيرة لا يقع العرض كاملا إلا إذا وصل إلى علم الموظف.
- ” كما أنه لا أهمية لان يكون العمل المطلوب حقا لعارض الرشوة أو ليس من حقه.

” وقد ثار تساؤل عن ضرورة اختصاص الموظف بالعمل المطلوب :

- رأي 1: يرى أنه لا يجب أن يكون الموظف مختصاً طالما أن الأمر يتعلق بمحاولة خائبة لشراء ذمته.
- رأي 2: يجب أن يكون الموظف مختصاً حقيقة أو زعماً أو توهماً، فإن كان عارض الرشوة هو الذي توهّم الاختصاص فلا تقع الجريمة.

” والراجع هو الرأي الأخير، وإذا توافر الاختصاص فلا أهمية بعد ذلك لأن يكون الموظف مختصاً بكامل العمل المطلوب، وإذا لم يتوافر الاختصاص إلا زعماً أو توهماً فيجب أن يكون العمل داخلاً في دائرة نشاط الجهة التي يعمل بها.

ثانياً - عدم قبول العرض

” يتحقق عدم القبول بفرض الموظف للأخذ أو قبول الوعد صراحة أو ضمناً بما تملّيه عليه واجبات الوظيفة.

” ويعد رفضاً التظاهر بالقبول للإيقاع بالعارض وتمكين السلطات منه.

” إلا أن اشتراط هذين العنصرين (العرض وعدم القبول) يثير التساؤل حول إمكانية تصور الشروع في جريمة عرض الرشوة :

” وقد أثير نقاشاً حاداً للإجابة على هذا التساؤل، إلا أن الرأي الراجح يعتبر أن عدم القبول يعد عنصراً في الركن المادي. فلا بد من صدور الرفض لكي يقوم الركن المادي وبالتالي لكي تقوم الجريمة.

” فلا تقع الجريمة بمجرد العرض حتى لو وصل العرض لعلم الموظف، ومن ثم فلا يقع حتى الشروع.

” فالقول بأن الجريمة تقع تامة بمجرد علم الموظف يهدر بلا سند من القانون أحد العناصر التكوينية لجريمة عرض الرشوة وهو عدم القبول.

” إلا أنه إذا بذل العارض كل ما في وسعه لعرض الرشوة ولم يصل عرضه إلى الموظف لسبب لا دخل لإرادته فيه فإنه يُعد شارعاً في جريمة عرض الرشوة دون قبولها (الشروع يتصور فقط هنا).

الفرع الثاني - الركن المعنوي

- ” يجب لكي يتحقق هذا الركن أن يعلم العارض بصفة الشخص الذي يعرض عليه الرشوة (موظف)، وأن يعلم بأن ما يعرضه هو رشوة مقابل أداء عمل أو امتناع عن أدائه أو للإخلال بواجبات الوظيفة، وأن يعلم بأن المعروض عليه مختص بالعمل حقيقة أو زعماً أو توهماً.
- ” كما يجب أن تتجه إرادة العارض إلى تحقيق هذا السلوك (حمل الموظف على القيام بالعمل أو امتناع عن أدائه أو للإخلال بواجبات الوظيفة).
- ” ويجب أن تتجه إرادته ولو ظاهرياً إلى تمكينه من حيازة العطية أو تنفيذ الوعد.
- ” ولا يشترط توافر التصريح بقصده من العرض بل يكفي أن تدل ظروف الحال عليه.
- ” ولا عبرة بالباعث أو بانتواء الراشي عدم تنفيذ وعده للتحقق من توافر القصد من عدمه.

المطلب الثاني - العقوبة

- ” العرض على موظف عام ← السجن 3 - 15 سنة + غرامة 500 - 1000 ج + مصادرة.
- ” عرض على مستخدم خاص ← حبس 2 سنة علي الأكثر أو غرامة 200 ج على الأكثر.
- ” ولا يستفيد العارض من العذر المعفي من العقاب إذا أخبر أو اعترف بجرمه. وهذه الحالة منتقدة إذ أن جريمة الرشوة لو تمت لاستفاد العارض من الإعفاء وإذا لم تتم لا يستفيد من هذه الميزة.

المبحث الثالث - جريمة استغلال النفوذ

- ” نص المشرع على جريمة استغلال النفوذ في المادة 106 مكررا ع.
- ” والاتجار بالنفوذ واستغلاله يكون إذا تذرع به موظف عام أو غيره لدي سلطة عامة للحصول أو لمحاولة الحصول على ميزة منها لصاحب الحاجة وكان ذلك بناء على طلب عطية أو وعد بها.
- ” وقد كان التجريم قاصرا على الاتجار بالنفوذ الحاصل من ذوي الصفة النيابية، إلا أن قانون 69 لسنة 1953 مد حكم هذه الجريمة إلى الموظف العام وإلى آحاد الناس، لحماية وضمان حسن سير العمل.
- ” وعلى خلاف الرشوة لا تتطلب جريمة استغلال النفوذ صفة معينة في الجاني فيصح أن يكون من آحاد الناس وأن كان المشرع يشدد العقاب أن كان الجاني موظف عام.

المطلب الأول - أركان الجريمة

- ” يتطلب قيامه توافر العناصر التالية :
- أولا - سلوك من الجاني يتخذ صورة الطلب أو القبول أو الأخذ
- ” تشترك هذه الجريمة مع الرشوة في صور السلوك الإجرامي، ونحيل في ذلك لما درسناه عن هذه الصور في جريمة الرشوة.
- ” فتقع الجريمة ولو لم يتسلم الجاني العطية بالفعل، كما تقع بمجرد الطلب.
- ثانيا - أن ينصب هذا السلوك على وعد أو عطية
- ” ونحيل في معني الفائدة إلى ما درسناه في جريمة الرشوة.
- ثالثا - التذرع بالنفوذ
- ” التذرع بالنفوذ هو مقابل الفائدة في جريمة استغلال النفوذ، وهو مختلف عنه في جريمة الرشوة (أداء عمل - الامتناع عن عمل - الإخلال بواجبات الوظيفة).

” ولكن طلب أو اخذ أو قبول وعد أو عطية لقاء استعمال النفوذ يعد - إن وقع من موظف عام - إخلالا بواجبات وظيفته مما قد يثير خلطا بين جريمتي استغلال النفوذ والرشوة، إلا أن الإخلال بواجبات الوظيفة هو في الرشوة غاية السلوك ولكن في جريمة استغلال النفوذ يعد وسيلة للوصول ولتحقيق غرض آخر.

” ويقصد بالنفوذ: أن يكون للشخص من مركزه الاجتماعي أو الوظيفي أو من صلاته وعلاقاته تأثيرا يُمكنه من أن يمارس ضغطا على الموظف المختص بالعمل الذي يحقق المزية أو الخدمة أو على الجهاز المنوط به ذلك.

” ولا عبرة بمصدر هذا التأثير، فقد يكون النفوذ رسمي مستمد من وصفه موظفا عاما، وقد يكون غير رسمي (راجعا لعلاقات خاصة، قرابة، صداقة، صلات اجتماعية...).

” ولا يشترط لقيام الجريمة أن يكون نفوذا حقيقيا بل يكفي أن يكون مزعوما.

” والزعم يعنى: لغة مجرد القول، ويقصد به موقف ايجابي يستفاد منه صراحة أو ضمنا الزعم بالنفوذ.

” وبذلك لا تقوم الجريمة إذا لم يكن النفوذ قائما حقيقة أو زعما.

” كما لا تقوم الجريمة إذا كان مقابل الفائدة هو مجرد السعي لدي سلطة عامة للحصول على مزية دون أن يستند الفاعل في ذلك إلى ما يتوهم أو يزعم لنفسه من نفوذ.

” أمثلة: يعد مستغلا للنفوذ :

- الشخص الذي يأخذ عطية من آخر مقابل حفظ تحقيق عن مصدر ممتلكاته زاعما أن صلته بالضابط وبمدير المصلحة التابع لها تُمكنه من ذلك.
- وكاتب بمحكمة يطلب من صاحبة قضية أن يخلو بها مقابل استعمال نفوذه لدي القاضي للحكم لصالحها.

رابعا- الحصول أو محاولة الحصول على مزية من أية سلطة عامة أو احدي الجهات

الخاصة لإشرافها

” تضمنت المادة 106 مكررا بعض أنواع هذه المزايا مقررة أن غاية استغلال النفوذ هي الحصول على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاوله أو على وظيفة أو خدمة أو أية ميزة من أي نوع.

” ويستفاد من أن الغاية قد تكون « أية ميزة من أي نوع » أن الفائدة تشمل كل منفعة مادية أو معنوية يراد تحقيقها.

” **مثال:** الحصول على ترخيص بقيادة السيارات، إعفاء من الخدمة العسكرية، سحب إيقاف قرار الإبعاد.

” ولكن يشترط أن تكون المزية محددة أو قابلة للتحديد.

” ويستوي أن تكون تلك الميزة للواعد أو لغيره، وسواء أكان الحصول عليها مشروع أو غير مشروع.

” ولكن إن كان تحقيق المزية يستحيل أو وهمي فلا تتحقق الجريمة.

خامسا - أن يكون التذرع بالنفوذ لدي سلطة عامة وطنية لها وجود قانوني

” يقصد بها أجهزة الدولة المختلفة وهيئاتها العامة. فإذا كانت الجهة التي يستعمل أمامها الشخص نفوذه شركة خاصة فلا تقوم الجريمة، ولا تقوم الجريمة أيضا إذا كانت هذه الهيئة أجنبية.

” كما يشترط أن يكون للجهة المنوط بها العمل الذي يحقق المزية وجود قانوني.

” ولا يلزم لقيام الركن المادي تحقيق المزية بالفعل أو قيام الجاني باستعمال نفوذه فعلا أو محاولته ذلك.

” وتقوم الجريمة ولو كان رأي الجهة الممثلة للسلطة العامة استشاريا.

الفرع الثاني - الركن المعنوي

” جريمة استغلال النفوذ جريمة عمدية، ومن ثم يجب توافر القصد الجنائي.

” ويتوافر القصد بتوافر عنصري العلم والإرادة، وذلك بأن تتجه إرادة الجاني إلى أخذ العطفية أو طلبها أو قبول الوعد بها، وأن يعلم بأن الغرض منها استخدام نفوذه الحقيقي أو المزعوم للحصول على مزية من سلطة عامة.

” ولا يشترط أن تكون نية الجاني قد اتجهت وقت الفعل إلى استعمال نفوذه ومحاوله الحصول على المزية، بل تقوم الجريمة ولو كان ينتوي منذ البداية عدم استعمال نفوذه، لاسيما إن كان يزعم النفوذ.

المطلب الثاني - العقوبة

” قرر المشرع لجريمة استغلال النفوذ عقوبة الحبس + غرامة 200 ج - 500 ج أو إحداهما.

” وتشدد العقوبة في حالتين :

- 1 - إذا كان الجاني موظفا عاما، فتصبح العقوبة سجن مؤبد + غرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد عن ضعف ما أعطي أو وعد به. وذلك لما يمثله سلوك الموظف من إخلال بواجبات وظيفته.
- 2 - إذا كان الغرض ارتكاب فعل عقوبته أشد، فيعاقب الجاني بعقوبة الجريمة الأشد.

المبحث الرابع - الاستفادة من الرشوة

- ” المستفيد من الرشوة قد يكون شخص آخر غير المرتشي يعينه الموظف لاستلام الفائدة أو يعلم به فيما بعد ويوافق على احتفاظه بها.
- ” وإذا كان المستفيد مساهم في الرشوة باتفاق أو بتحريض أو بمساعدة فإنه يعاقب بعقوبتها.
- ” أما إن لم تتوافر في حقه إحدى صور الاشتراك واقتصر دوره على الاستلام، فإنه يفلت من المسؤولية والعقاب على جريمة الرشوة ويعاقب بجريمة الاستفادة من الرشوة المقررة في المادة 108 مكررا.

المطلب الأول - أركان الجريمة

- ” يستفاد من ظاهر نص المادة 108 مكررا أن جريمة الاستفادة من الرشوة لا تقوم إلا إذا وقعت جريمة الرشوة. وبمفهوم المخالفة، إذا لم تقع جريمة الرشوة بحق المرتشي فلا تقوم جريمة الاستفادة من الرشوة بحق المستفيد.

الفرع الأول - الركن المادي

- ” وهذا الركن يتطلب سلوك إجرامي من جانب المستفيد يتمثل في صورة أخذ العطية أو قبول الوعد بها، أو طلب صافد قبولا من الراشي.
- ” فإذا لم يصادف طلب المستفيد قبولا من جانب الراشي فلا يكفي لتحقيق للركن المادي.
- ” وإذا كان قبول الوعد أو اخذ العطية قد وقع بناء على اتفاق المستفيد مع المرتشي أو الراشي قبل وقوع جريمة الرشوة كان شريكا في جريمة الرشوة بالاتفاق.
- ” ولا يختلف كذلك مدلول الأخذ أو القبول عن معناهما في جريمة الرشوة.
- ” كما لا يختلف مدلول الفائدة عما سبق بيانه في جريمة الرشوة.

الفرع الثاني - الركن المعنوي

- ” جريمة الاستفادة من الرشوة جريمة عمدية تتطلب توافر القصد الجنائي العام.
- ” وكما هو معلوم فإن هذا القصد يتكون من عنصرين هما العلم والإرادة.

- ” فيجب أن يعلم الجاني أن تلك العطية أو هذا الوعد إنما هو مقابل تأدية موظف عام لعمل من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات وظيفته.
- ” ويجب أن تتجه إرادة الجاني إلى أخذ عطية أو قبول وعد بها أو طلبها (في الحالة الذي يصادف هذا الطلب قبولاً من الراشي).

المطلب الثاني- العقوبة

- ” يعاقب الشخص المستفيد من الرشوة (إذا اقتصر سلوكه على الأخذ أو القبول) بالحبس مدة لا تقل عن سنة + بغرامة مساوية لقيمة ما أعطي أو وعد به + المصادرة.
- ” أما إذا تعدى سلوكه الأخذ أو القبول إلى التوسط في الرشوة فيعاقب باعتباره وسيط في جريمة الرشوة، ومن ثم يعاقب بنفس عقوبة المرتشي على ما سبق بيانه.
- ” وهذه العقوبة أشد من العقوبة المقررة للمرتشي في جريمة الرشوة في نطاق الأعمال الخاصة وهي الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن 200 ج - 500 ج أو إحداهما.
- ” وذلك يعني أن عقوبة المستفيد من الرشوة في مجال الأعمال الخاصة أشد من عقوبة المرتشي في ذات الجريمة.

المبحث الخامس - عرض أو قبول الوساطة في الرشوة

- ” ورد النص على هذه الجريمة بما قرره المادة 109 مكررا ثانيا ع.
- ” والفرض في هذه الجريمة أن مسعى الوسيط لم يسفر عن التقاء رغبتى الراشى والمرتشى، أي أن أحدهما رفض وساطته أو رفض التورط في الجريمة. فهذه الجريمة لا تقع إذا وقعت جريمة الرشوة.
- ” فإذا أسفر مسعى الوسيط عن التقاء رغبتى الراشى والمرتشى أُعتبر شريكا في جريمة الرشوة.
- ” ويتفق ذلك مع حكم الشريعة التي تجعل حكم الرأئش (أي الوسيط) هو حكم موكله.
- ” وكما أشرنا سابقا، فإنه لعقاب الوسيط كشريك في جريمة الرشوة يستلزم وقوع الفعل الأصلي وهو جريمة الرشوة.
- ” فإذا لم تقع الرشوة طبقت عليه جريمة خاصة (109 مكرر ثانياً).

المطلب الأول - أركان الجريمة

الفرع الأول - الركن المادي

- ” يصدر النشاط الإجرامي في هذه الجريمة بإحدى صورتين:
- أولا - عرض الوساطة في الرشوة
- ” يتحقق العرض بتعبير عن الإرادة يصدر عن الجاني يفيد استعداده للقيام بدور الوساطة في الرشوة سواء كان ذلك لحساب الموظف أم لحساب صاحب الحاجة.
- ” وتقع الجريمة بمجرد عرض الوساطة حتى لو عدل عنه الجاني بعد ذلك.
- ” ولا يؤثر أن يصادف العرض قبولا أم لا.
- ” ومن البديهي أن العرض ينصبّ في هذه الجريمة على مجرد الوساطة وليس على رشوة الموظف العام.

ثانيا- قبول الوساطة في الرشوة

- ” وقبول الوساطة في الرشوة يعنى قبول شخص لعرض صادر من الموظف أو من صاحب الحاجة بالتوسط بينه وبين الآخر.
- ” وتقع الجريمة تامة بمجرد القبول حتى لو لم يتمكن القابل من تحقيق وساطته.
- ” والنشاط الإجرامي لهذه الجريمة يجب ألا يتعدى العرض أو القبول، فإن تحققت الوساطة بالفعل أصبح هذا الوسيط شريكا في جريمة رشوة.
- ” ولا يشترط في العرض أو القبول أن يقعا في شكل معين.
- ” كما لا يشترط فيه أن يتلقى الوسيط مقابلا عن الوساطة.
- ” وتفترض هذه الجريمة وجود حقيقي لموظف عام أو من في حكمه.
- ” كما تفترض وجود اختصاص حقيقي أو مزعوم أو متوهم للموظف بالعمل الوظيفي المطلوب.
- ” وتفترض أيضا وجود حقيقي لصاحب الحاجة.
- ” فإذا لم يكن هناك موظفا أو كان موجودا بالفعل غير أنه غير مختص حقيقة أو زعما أو توهما فإن الجريمة لا تقع.

الفرع الثاني - الركن المعنوي

- ” جريمة عرض أو قبول الوساطة في الرشوة جريمة عمدية، ومن ثم فهي تتطلب توافر القصد الجنائي العام.
- ” وهذا القصد يعني اتجاه إرادة الجاني إلى إتيان فعل عرض الوساطة أو قبولها مع علمه بأن فعله يستهدف الوساطة بين الموظف وصاحب الحاجة الموجودين فعلا بغرض حمل الأول على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يدخل في اختصاصه لمصلحة الثاني مقابل عطية أو وعد بها.

المطلب الثاني- العقوبة

- ” عاقب المشرع على الصورة البسيطة من هذه الجريمة ← بالحبس + الغرامة بين حدين 200 ج - 500 ج أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- ” والصورة البسيطة هي أن فردا عاديا يعرض أو يقبل الوساطة لدى مستخدم في مشروع خاص.

” إلا أنه شدد العقاب في حالتين :

1- إذا وقعت الجريمة من موظف عام: تكون العقوبة السجن المؤبد وضعف الغرامة المقررة لجريمة الرشوة البسيطة.

” نقد: لو تماشى الجاني في نشاطه فتعدى العرض أو القبول بل قام بالوساطة فعلا لأستحق ذات العقوبة مع تخفيض في الحد الأدنى لمقدار الغرامة إلى 1000 ج بدلا من 2000 ج.

2- إذا كان الجاني فردا عاديا وقصد التوسط لدى موظف عام: تطبق عليه العقوبة المقررة لجريمة الاستجابة للرجاء أو التوصية أو الوساطة وهي السجن والغرامة بين 200 ج - 500 ج.

المبحث السادس - الاستجابة للرجاء أو التوصية أو الوساطة

” لم تكن استجابة الموظف لرجاء أو توصية أو وساطة الغير مجرماً من قبل إلا إذا وقع من القضاة أو الأطباء.

” إلا أن المشرع جعل استجابة الموظف العام في حكم الرشوة بمقتضى القانون 69 لسنة 1953.

” وتختلف هذه الجريمة عن جريمة الرشوة في انعدام الفائدة فيها وضرورة أن يؤدي الموظف العمل الوظيفي المطلوب.

” وبالتالي فهي جريمة لا تقع إلا من موظف عام.

المطلب الأول - أركان الجريمة

الفرع الأول - الركن المادي

” ويتحقق هذا الركن بأداء العمل الوظيفي بالفعل استجابة للرجاء أو التوصية أو الوساطة.

” والركن المادي يستلزم أمرين :

أولاً - صدور الرجاء أو التوصية أو الوساطة لدى الموظف العام من الغير

” الرجاء: هو حث الموظف على القيام بالعمل الوظيفي المطلوب بإثارة الجانب العاطفي من شخصيته أملاً في استجابته للطلب. أي أنه طلب مقترن بالاستعطاف والتوسل.

” التوصية: يقصد بها الطلب الموجه ممن لهم نفوذ أو تأثير على الموظف أيا كان مصدره.

” الوساطة: تعني نقل رغبة الغير إلى الموظف بالطلب أو الأمر.

” ويستوي أن يكون العمل المطلوب أداء عمل لا يتفق ومقتضيات الوظيفة أو الامتناع عن أداء عمل أو الإخلال بواجبات الوظيفة.

” إلا أنه من الصعب قبول القول بأن الموظف يعتبر مرتكباً لجريمة إذا قام بعمل تفرضه عليه واجبات وظيفته لمجرد أن هذا الأداء جاء معبراً عن استجابته لرجاء أو توصية أو وساطة.

” كما يستوي أن يكون العمل المطلوب مشروع أو غير مشروع (سلطة مقيدة، سلطة تقديرية).

ثانيا - يجب أن تتوافر علاقة السببية بين الرجاء أو التوصية أو الوساطة وأداء العمل،

” أن الموظف لم يقيم بالعمل المطلوب إلا بناء على هذه التوصية أو الوساطة أو هذا الرجاء. وهذا ما يمكن استنتاجه من معنى الاستجابة.

الفرع الثاني - الركن المعنوي

” جريمة الاستجابة للرجاء أو التوصية أو الوساطة جريمة عمدية، ومن ثم فهي تتطلب توافر القصد الجنائي.

” وهذا القصد يتمثل في اتجاه إرادة الموظف إلى أداء العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته استجابة للرجاء أو التوصية أو الوساطة مع علمه بالرجاء أو التوصية أو الوساطة وبمخالفة العمل الذي يقوم به للقانون.

المطلب الثاني- العقوبة

” عقوبة الجريمة التامة هي السجن والغرامة ما بين 200 ج - 500 ج.

” وإذا بدأ الموظف في تنفيذ ما طلب منه في الرجاء أو التوصية أو الوساطة ولكنه لم يتمه لسبب خارج عن إرادته، فيعاقب على الشروع وفقا للمادة 46 ع لأن الجريمة التامة جناية.

” وسكت المشرع عن عقوبة من بذل الرجاء أو التوصية أو الوساطة، إلا أنه يعتبر شريكا بالتحريض في جريمة الموظف، ومن ثم يعاقب بنفس عقوبة الموظف. فإذا لم يستجب الموظف لوساطته أو رجائه أو توصيته فلا عقاب إذ لا يتحقق الاشتراك إلا إذا وقعت الجريمة أو شرع فيها وكان الشروع معاقبا عليه.

مقارنات توضيحية بين جريمة الرشوة والجرائم الملحقة بها

الوجه	مكافأة مسبقة باتفاق	مكافأة غير مسبقة باتفاق
الاتفاق	يوجد اتفاق مسبق بين الموظف وصاحب المصلحة على الامتناع أو الإخلال	لا يوجد اتفاق مسبق بينهما
مقابل المكافأة	امتناع عن أداء عمل أو إخلال بواجبات الوظيفة	أداء عمل أو امتناع عنه أو إخلال بواجبات الوظيفة
صورة السلوك	تقع الجريمة تامة بأية صورة حتى بمجرد الطلب وإن لم يصادفه قبول	تقع الجريمة تامة بأية صورة، إلا أنه يشترط في صورة الطلب أن يصادف قبولا وإلا وقفت عند حد الشروع
العقوبة	سجن مؤبد + غرامة رشوة مشددة	15-3 سنة + 500-100 ج

الوجه	الرشوة	مكافأة مسبقة باتفاق
الاتفاق	اتفاق يتضمن تحديدا للفائدة	اتفاق لا يتضمن تحديدا للفائدة
صورة السلوك	تتم الجريمة ولو لم ينفذ الجاني المتفق عليه	لا يمارس السلوك إلا بعد تمام تنفيذ المتفق عليه
المقابل	أداء عمل أو امتناع عنه أو إخلال	إمتناع عن عمل أو إخلال

الوجه	الرشوة	استغلال النفوذ
الجاني	موظف عام فقط	موظف أو شخص من آحاد الناس
عناصر الركن المادي	1- سلوك 2- فائدة 3- مقابل فائدة	1- سلوك 2- فائدة 3- تذرع بالنفوذ 4- الحصول أو محاولة الحصول على ميزة 5- لدى سلطة عامة وطنية

صورة الإخلال	هي مقابل الفائدة وغاية السلوك	هي الوسيلة للحصول على الميزة
مقابل الفائدة	أداء أو امتناع أو إخلال	التدفع بالنفوذ للحصول على الميزة

الوجه	الرشوة	الاستجابة للرجاء أو ...
السلوك	من الموظف أو من الغير بطلب أو قبول أو أخذ	من الغير برجا أو توصية أو وساطة
الفائدة	ركن من أركان الجريمة	لا وجود لها في أركان الجريمة
المقابل أداء عمل حق	تقوم الجريمة	لا تقوم الجريمة
التنفيذ	ليس شرطا لوقوعها تامة	لا تقع تامة إلا بتنفيذ المتفق عليه

” على الطالب(ة) البحث عن باقي أوجه المقارنة سواء بين جريمة الرشوة والجرائم الملحقة بها أم بين الجرائم اىلملحقة ببعضها البعض.

مبادئ محكمة النقض

لما كان الفرق الأساسي بين جريمة الرشوة المنصوص عليها في المادتين 103، 104 من قانون العقوبات وجريمة المكافأة اللاحقة المؤثمة بالمادة 105 من ذات القانون أن فكرة الاتجار بأعمال الوظيفة منتفية في المكافأة اللاحقة في حين أنها هي جوهر الرشوة ذلك أن هذا الاتجار يفترض بالضرورة تعليق القيام بالعمل أو الامتناع عنه أو الإخلال به على المقابل وهذا التعليق أو الربط هو الذي يجعل من المقابل ثمناً للعمل الوظيفي، ويسمح تبعاً لذلك بالقول بأن الموظف قد أاجر في هذا العمل أما إذا قام الموظف بالعمل مستلهما واجبات وظيفته وتحققت - بالطريق المشروع - مصلحة صاحب الحاجة الذي رأى اعترافاً بفضله أن يقدم إليه مكافأة أو وعداً بها فقبلها. فإن الفعل لا يعد رشوة لتخلف معنى الاتجار ولولا نص المادة 105 من قانون العقوبات لما وقع من أجله عقاب، وفي ضوء هذا الفرق، فإن ضابط التمييز بين الرشوة والمكافأة اللاحقة أن الرشوة بما تنطوي عليه من نية الاتجار بالوظيفة فتفترض اتفاقاً بين الموظف وصاحب الحاجة سابقاً أو معاصراً للعمل الوظيفي ولو أرجأ تنفيذه إلى ما بعد الانتهاء من ذلك العمل أو علق تنفيذه على أداء العمل في الصورة التي ترضى صاحب الحاجة، أما المكافأة اللاحقة فتفترض أنه لم يكن ثمة اتفاق من هذا القبيل سابق أو معاصر للعمل. وإنما انعقد الاتفاق ابتداء عقب الانتهاء من العمل.

[الطعن رقم 12651 - لسنة 64 ق - تاريخ الجلسة 05 - 05 - 1996 - مكتب فني 47]

كانت المادة 103 من قانون العقوبات تنص على أن « كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به » كما تنص المادة 105 منه على أن « كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه » ومفاد هذين النصين أنه إذا توافر اتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على أداء العمل مقابل الجعل انطبقت المادة 103 من قانون العقوبات يستوي في ذلك أن يكون العطاء سابقاً أو معاصراً لأداء العمل أو لاحقاً عليه ما دام أداء العمل كان تنفيذاً لاتفاق سابق إذ أن نية الاتجار بالوظيفة في هذه الحالة تكون قائمة منذ البداية، أما إذا كان أداء العمل - أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة - غير مسبوق باتفاق بين الراشي والمرتشي فإن العطاء اللاحق في هذه الحالة تنطبق عليه المادة 105 من قانون العقوبات.

[الطعن رقم 6578 - لسنة 53 ق - تاريخ الجلسة 13 - 03 - 1984 - مكتب فني 35]

من المقرر أن الشارع قد سوى في نطاق جريمة الاتجار بالنفوذ المنصوص عليها في المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات بين تذرع الجاني في الطلب أو القبول أو الأخذ - بنفوذ حقيقي للحصول على مزية من سلطة عامة، وبين تذرعه في ذلك بنفوذ مزعوم فقد قدر الشارع أن الجاني حين يتجر بالنفوذ على أساس موهوم لا يقل استحقاقاً للعقاب عنه حين يتجر به على أساس من الواقع، إذ هو حينئذ يجمع بين الغش - أو الاحتيال - والإضرار بالثقة الواجبة في السلطات العامة والجهات الخاضعة لإشرافها، والزعم هنا هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية ولم يفرق الشارع - في صدد تلك الجريمة وسائر جرائم الرشوة - بين الفائدة التي يحصل عليها الجاني لنفسه والفائدة التي يطلبها أو يقبلها لغيره، فإن كان الجاني موظفاً عمومياً وجب توقيع عقوبة الجنائية المنصوص عليها في المادة 104 من قانون العقوبات.

[الطعن رقم 1078 - لسنة 53 ق - تاريخ الجلسة 30 - 05 - 1983 - مكتب فني 34]

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أثار في دفاعه أن الموظف الذي قبل بعرض الرشوة عليه غير مختص بختم تصاريح العمل وأن الخاتم ليس في عهده، وكان من المقرر أن اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب إليه أدائه، أياً كان نصيبه فيه، ركن في الجريمة عرض الرشوة المنصوص عليها في المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات مما يتعين إثباته بما ينحسم به أمره وخاصة عند المنازعة فيه، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض البتة لما أثاره الطاعن من دفاع في هذا الشأن، يكون معيباً بما يبطله.

[الطعن رقم 2584 - لسنة 55 ق - تاريخ الجلسة 20 - 11 - 1985 - مكتب فني 36]

لما كان الحكم قد دلل على أن العطية عرضت من الطاعن على المبلغ وهو مساعد أول بشرطة نجدة الإسكندرية، مقابل تغاضيه عن اتخاذ الإجراءات القانونية قبله وآخر لارتكابهما مخالفة مرور وجريمة تموينية، ولكنها لم تقبل فإن ذلك مما يتحقق معه حمل الموظف على الإخلال بواجبات وظيفته وإن العطاء كان ثمناً لاستغلاله لها وهو ما يتوفر به القصد الجنائي في تلك الجريمة كما هو معرف به في القانون.

[الطعن رقم 1398 - لسنة 57 ق - تاريخ الجلسة 07 - 06 - 1987 - مكتب فني 38]

لا يشترط قانوناً لقيام جنائية عرض الرشوة أن يصرح الراشي للموظف بقصده من هذا الغرض وبأنه يريد شراء ذمته، بل يكفي أن تدل ظروف الحال على توافر هذا القصد ذلك بأن الركن المعنوي لهذه الجنائية شأن الركن المعنوي لأية جريمة أخرى، قد يقوم في نفس الجاني وغالباً ما يتكتمه ولقاضي الموضوع - إذا لم يفصح الراشي عن قصده بالقول أو الكتابة أن يستدل على توافره بكافة طرق

الإثبات وبظروف العطاء وملابساته وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن الطاعن بعد أن سرق مبلغ أربعة آلاف جنيه وتواجد بمكان استيقافه ظهرت عليه علامات الريبة والشك عقب رؤيته لمساعد أول الشرطة ظنا منه واعتقاداً أنه في أعقابهِ وما أن سألَهُ عن سبب تواجده في هذا المكان حتى بادِر بعرض مبلغ الرشوة على أنه حصيلة سرقة اليوم وعليه اقتاده لمركز الشرطة في الوقت الذي تصادف فيه وجود المجني عليه ليبلغ عن سرقة فأمسك بتلابيب الطاعن، فمن ثم لا وجه لما ينعاه الطاعن من أن الحكم لم يستظهر الباعث على عرض الرشوة والتفت عن دفاعه الذي انبنى على خلو الأوراق من مبرر لعرضها ويجدر التنويه إلى أن المحكمة دانت الطاعن عن جريمة عرض الرشوة ولم تعرض لجريمة السرقة التي ارتكبها الطاعن الآخر، ذلك أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمته خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملّة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عنها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة المشار إليها.

[الطعن رقم 22525 - لسنة 62 ق - تاريخ الجلسة 01 - 11 - 1994 - مكتب فني 45]

لما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن هو الذي سعى بنفسه إلى رئيس المحكمة المبلغ في منزله ثم في الأماكن الأخرى التي اتفقا على اللقاء فيها، وأنه هو الذي عرض وقدم مبلغ الرشوة بناء على الاتفاق الذي جرى بينهما والطاعن الثاني، فإن مفاد ذلك أن الطاعن هو الذي انزلق إلى مقارفة جريمة عرض الرشوة وكان ذلك منه عن إرادة حرة طليقة. وإذ كان ما أثبتته الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً لإدانة الطاعن الأول بجريمة عرض الرشوة، فإن ما يثيره عن القول بأن المبلغ هو الذي حرصه على ارتكاب الجريمة، أو أن الحكم لم يفصح عن الأفعال المادية التي صدرت منه - لا يكون صحيحاً.

[الطعن رقم 2352 - لسنة 52 ق - تاريخ الجلسة 04 - 01 - 1983 - مكتب فني 34]

مفاد نص المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية أن واجب التبليغ عن الجرائم التي يعلم بها الموظفون العموميون أو المكلفون بخدمة عامة أثناء تأدية عملهم أو بسبب تأديته هو أمر يدخل في واجبات وظيفتهم مما يعرضهم للمسئولية التأديبية إذا خالفوا هذا الواجب، ونتيجة لما تقدم فإن عرض الرشوة على الموظف العمومي للامتناع عن أداء واجب التبليغ عن الجريمة المكلف به قانوناً هو أمر يتعلق بذمة الموظف، فإذا وقع منه هذا الامتناع يكون إخلالاً خطيراً بواجبات وظيفته التي تفرض عليه التبليغ عن الجرائم التي يعلم بها أثناء تأديته عمله أو بسبب تأديته، وهذا الإخلال بالواجب يندرج تحت باب الرشوة المعاقب عليها قانوناً متى تقاضى الموظف جعلاً في مقابله ويكون من عرض هذا الجعل لهذا الغرض راشياً مستحقاً للعقاب.

[الطعن رقم 682 - لسنة 29 ق - تاريخ الجلسة 01 - 06 - 1959 - مكتب فني 10]

لا يشترط القانون لتحقيق جريمة الرشوة أن يكون صاحب الحاجة قد عرض الرشوة على الموظف العمومي بالقول الصريح بل يكفي أن يكون قد قام بفعل الإعطاء أو العرض دون أن يتحدث مع الموظف ما دام قصده من هذا الإعطاء أو العرض - وهو شراء ذمة الموظف - واضحاً من ملابسات الدعوى وقرائن الأحوال فيها.

[الطعن رقم 802 - لسنة 43 ق - تاريخ الجلسة 26 - 11 - 1973 - مكتب فني 24]

العذر المعفى من عقوبة الرشوة المقررة بالمادة 107 مكرراً من قانون العقوبات، مقصور على حالة وقوع جريمة المرتشي بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة امتناع الموظف عن قبول الرشوة، ذلك أن الراشي أو الوسيط يؤدي فيها خدمة للمصلحة العامة بالكشف عن جريمة الرشوة بعد وقوعها والتعريف عن الموظف الذي ارتكبها وتسهيل إثبات الجريمة عليه، وهذه العلة التي أدت إلى الإعفاء من عقاب الراشي أو الوسيط منتفية في حالة عدم قبول الموظف للرشوة.

[الطعن رقم 6 - لسنة 31 ق - تاريخ الجلسة 18 - 04 - 1961 - مكتب فني 12]

جريمة عرض الوساطة في رشوة المنصوص عليها في المادة 109 من قانون العقوبات تتحقق بتقدم الجاني إلى صاحب الحاجة عارضاً عليه التوسط لمصلحته لدى الغير في الارتشاء. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن الطاعن - وهو موظف عمومي - قد عرض على المجني عليه أن يتوسط لدى الموظف المختص بمكتب السجل الجنائي ليرشوه في مقابل تسليمه للبطاقة المحفوظة لديه وتسلم من المجني عليه جنيهين ليدفعهما رشوة لذلك الموظف، وهو ما تتحقق به الجريمة المنصوص عليها في المادة المذكورة بفقرتيها الأولى والثانية، ولم تكن المحكمة بحاجة بعد ذلك للوقوف على اسم الموظف الحافظ لتلك الأوراق.

[الطعن رقم 1289 - لسنة 36 ق - تاريخ الجلسة 21 - 11 - 1966 - مكتب فني 17]

لما كان الحكم قد عرض لطلب الطاعن الأول إعمال حكم المادة 109 مكرراً ثانياً في حقه وردّ عليه في قوله «... فإنه واضح من عبارة المادة 109 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات وما كشفت عنه الأعمال التشريعية لهذه المادة أن المشرع هدف بهذه المادة المستحدثة على مجرد عرض الوساطة في الرشوة أو قبول هذه الوساطة وأن يقف الأمر عند هذا الحد دون أن يصل الأمر إلى إسهامه في عرض الرشوة، وواضح أن عرض الوساطة غير عرض الرشوة والثابت في حق المتهم أنه قام بعرض الرشوة ولم يقف أمره عند حد عرض الوساطة » وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في إطار هذا الدفاع فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير قويم.

[الطعن رقم 2352 - لسنة 52 ق - تاريخ الجلسة 04 - 01 - 1983 - مكتب فني 34]

لما كان المشرع قد تغيا من الجريمة المنصوص عليها في المادة 109 مكرراً ثانياً - المطبقة في الدعوى - تجريم الأفعال التي لا تتجاوز عرض أو قبول الوساطة في رشوة والتي لا تبلغ حد الاشتراك في رشوة أو في شروع فيها والتي لا يؤثما نص آخر، وذلك للقضاء على سماسرة الرشوة ودعاتها، إلا أنه وقد قرن الشارع الأفعال المادية المكونة لها بجريمة الرشوة بقوله « كل من عرض أو قبل الوساطة في رشوة، فإنه لا قيام لهذه الجريمة المستحدثة إلا إذا كان عرض الوساطة أو قبولها إنما كان في جريمة من جرائم الرشوة التي إنتظمها وحدد عناصرها ومقوماتها الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بالرشوة، ما دام أن مدلول النص هو الإحالة بالضرورة - في بيان المقصود بالرشوة وفي تحديد الأركان التي يلزم تحقيقها لقيام أي جريمة منها - إلى أحكام المادة 103 وما يعادلها من هذا القانون. لما كان ذلك، فقد لزم لقيام تلك الجريمة المستحدثة أن يأتي الجاني فعله في المهد الأول للرشوة وهو عليه بوجود حقيقي لموظف عام أو من في حكمه، وبوجود عمل حقيقي أو مزعوم أو مبنى على اعتقاد خاطئ لهذا الموظف يراد منه أدائه أو الامتناع عنه، وبوجود حقيقي لصاحب حاجة لهذا العمل ويلزم فوق ذلك أن تكون إرادة الجاني - على هذا الأساس - قد اتجهت في الحقيقة وليس بمجرد الزعم إلى إتيان فعل عرض الرشوة أو قبول الوساطة فيها، ذلك بأنه لو أراد الشارع من التأثيم في هذه الجريمة إلى مجرد الزعم، لعمد إلى الإفصاح عن ذلك في صراحة، على غرار سنته في المادة 104 مكرراً من تأثيمه زعم الموظف أن العمل من أعمال وظيفته، وليس يجوز القياس أو التوسع في التفسير، لأنه في مجال التأثيم المحظور.

[الطعن رقم 1770 - لسنة 53 ق - تاريخ الجلسة 29 - 11 - 1983 - مكتب فني 34]

تذكر أن...

- ✓ في جريمة المكافأة اللاحقة :
- ✓ الفارق بين جريمة الرشوة وجريمة المكافأة اللاحقة يتمثل في أن الأخيرة لا تقوم إلا إذا نفذ الموظف العمل الوظيفي المطلوب منه.
- ✓ الفارق بين جريمة الرشوة وجريمة المكافأة اللاحقة المسبوقة باتفاق هو أن الاتفاق في الأخيرة لا يتضمن تحديدا للفائدة التي يتقاضاها الموظف بعد تنفيذه للعمل.
- ✓ في جريمة عرض الرشوة :
- ✓ يجب لقيامها أن يرفض الموظف عرض الراشي أو الوسيط، فإذا قبل العرض قامت جريمة الرشوة في حقه وأصبح العارض شريكا فيها.
- ✓ يجب أن يكون الموظف الذي يعرض الجاني عليه الرشوة مختصا بالعمل المطلوب.
- ✓ في جريمة استغلال النفوذ :
- ✓ الفارق بين جريمة الرشوة وجريمة استغلال النفوذ يتمثل في:

- 1- لا تشترط جريمة استغلال النفوذ في الجاني صفة الموظف العام.
- 2- غاية جريمة استغلال النفوذ هو الحصول أو محاولة الحصول على مزية من سلطة عامة.
- 3- الإخلال بواجبات الوظيفة هو في الرشوة غاية السلوك ولكن في جريمة استغلال النفوذ يعد وسيلة للوصول ولتحقيق غرض آخر.

- ✓ إن كان تحقيق المزية يستحيل أو وهمي فلا تتحقق الجريمة.
- ✓ تقوم الجريمة ولو كان ينتوي منذ البداية عدم استعمال نفوذه، لاسيما إن كان يزعم النفوذ.

في جريمة الاستفادة من الرشوة

- ✓ يجب أن يعلم المستفيد بالغرض الحقيقي من الفائدة، أي أنها مقابل أداء موظف لعمل أو لامتناع عنه أو للإخلال بواجبات وظيفته.
- ✓ لكي تقوم هذه الجريمة يجب أن تقوم جريمة الرشوة.

✓ يجب ألا يتعدى نشاطه أخذ العطية إلى الاتفاق عليها مع الراشي أو المرتشي وإلا أصبح شريكا في جريمة الرشوة.

في جريمة عرض أو قبول الوساطة في الرشوة :

✓ لو أسفر مسعى الوسيط عن التقاء إرادتي الراشي والمرتشي أصبح مساهما في جريمة الرشوة.

عرض الوساطة: لا يشترط قبول العرض لكي تقوم الجريمة.

✓ لكي تقوم جريمة عرض أو قبول الوساطة في الرشوة يجب ألا يتعدى النشاط العرض أو القبول إلى تنفيذ الوساطة، فإذا تعداه أصبح الجاني شريكا في جريمة الرشوة.

✓ لا أهمية لتلقي الوسيط مقابلا كي تقوم جريمة عرض أو قبول الوساطة في الرشوة.

✓ يشترط في الموظف الذي تعرض عليه الوساطة أن يكون مختصا.

في جريمة الاستجابة للرجاء أو التوصية أو الوساطة

✓ يميزها عن جريمة الرشوة عدم وجود للفائدة كما يجب لقيامها أن يؤدي الموظف العمل الوظيفي بالفعل.

✓ يجب أن تقوم علاقة سببية بين الرجاء أو التوصية أو الوساطة وبين أداء أو امتناع أو إخلال الموظف.

أسئلة إرشادية للمراجعة

- 1- قارن بين جريمة الرشوة وجريمة المكافأة اللاحقة غير المسبوقة باتفاق على أداء العمل أو الامتناع عن أدائه أو الإخلال بواجبات الوظيفة ؟
- 2- تكلم عن الركن المادي لجريمة استغلال النفوذ ؟
- 3- ما هو الفارق بين جريمة الرشوة وجريمة استغلال النفوذ ؟
- 4- هل يعاقب مستلم الفائدة عن جريمة الاستفادة من الرشوة ؟
- 5- تكلم عن الركن المادي لجريمة عرض الرشوة ؟
- 6- هل يعاقب من يؤدي عملاً من أعمال وظيفته يتفق مع مقتضيات وظيفته إذا استجاب لرجاء أو توصية أو وساطة ؟
- 7- بين الفارق بين جريمة الرشوة وجريمة الاستجابة للرجاء أو التوصية أو الوساطة ؟

الباب الثاني - جريمة اختلاس المال العام

” يحمل الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات عنوان «اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر»، وهو يتضمن المواد من 112 إلى 119 مكررا التي تجرم مجموعة من الأفعال تشترك في كونها تُمثّل عدوانا على الأموال العامة أو المصالح المعهود بها إلى الموظف العام وهى:

اختلاس المال العام والاستيلاء عليه ، الغدر (أي طلب أو أخذ غير المستحق من الضرائب والرسوم)، التربح من أعمال الوظيفة، الأضرار بالمصالح والأموال العامة، تسخير العمال.

” ويصعب وضع هذه الجرائم تحت عنوان واحد يضمها بدقة. فإذا كان يجمع أغلبها أنها تمثل اعتداء على المال العام وتطلبها توافر صفة الموظف العام في فاعلها، إلا أن المشرع أقحم جرائم أخرى تعد اعتداء على المال الخاص.

” وقد توالى تعديلات تشريعية متعددة على نصوص هذا الباب. ويمكن استعراض أهم الأحكام التي تنطلي على جرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في السطور التالية (فصل أول)، ثم نتبعها بالأحكام الخاصة بجريمة اختلاس الأموال العامة (فصل ثان).

الفصل الأول - الأحكام المشتركة لجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر

” تشترك جرائم هذا الباب في بعض الأحكام مما يقتضي تناولها سلفا تجنباً لتكرارها والإحالة إليها بصدد كل جريمة.

” وهذه الأحكام يتعلق بعضها بالتجريم وبعضها بالعقاب وبعضها الآخر بالإجراءات الجنائية، ولما كانت الأخيرة تخرج عن نطاق الدراسة فيبدو من الملائم الإشارة للأحكام التجريبية والعقابية فقط.

المبحث الأول- الأحكام الخاصة بالتجريم

المطلب الأول- صفة الباني

” يجب أن يكون فاعل جرائم هذا الباب موظفاً عاماً أو من فى حكمه.

” إلا أن المشرع جعل مدلول الموظف العام فى هذه الجرائم أكثر اتساعاً من مدلوله فى جريمة الرشوة، بحيث يشمل الفئات الواردة فى المادة 111 ع ويضيف إليها فئات أخرى، وذلك بغرض حماية الأموال العامة والأموال الخاصة المعهود بها للدولة.

” وفئة الموظفين المضافة - بجانب فئات جريمة الرشوة - هي فئة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين فى الجهات التي اعتبرت أموالها أموال عامة طبقاً للمادة 119. وهذه الجهات هي: النقابات، والاتحادات، والمؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، والجمعيات التعاونية، الشركات، والجمعيات والوحدات الاقتصادية، والمنشآت التي تساهم فيها إحدى هذه الجهات أو تساهم فيها الدولة، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والمؤسسات العامة. وهذه الجهات لم تكن تعتبر أموالها عامة حتى صدور القانون رقم 63 لسنة 1975 الذي اعتبر أموالها أموالاً عامة، واقتضى ذلك اعتبار العاملين فيها من الموظفين.

” وورد هذا التوسع فى المادة 119 مكرراً التي نصت على أنه: «يقصد بالموظف العام فى حكم هذا

الباب: أ- القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون فى الدولة ووحدات الإدارة المحلية

ب- رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرها ممن لهم صفة نيابية عامة منتخبين أو معينين.

ج- أفراد القوات المسلحة.

د- كل من فوضته السلطات العامة فى القيام بعمل معين وذلك فى حدود العمل المفوض فيه.

هـ - رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين فى الجهات التي اعتبرت أموالها أموال عامة طبقاً للمادة السابقة (119).

و- كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناءً على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو من موظف عام فى حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة، وذلك بالنسبة للعمل الذي يتم به التكليف.

ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر، طوعية أو جبرا. ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا الباب متى وقع العمل أثناء توافر الصفة».

” ويُستثنى من ضرورة كون الجاني موظفا عاما أو من فى حكمه: جرائم الاختلاس والاستيلاء وتسهيله للغير الواقعة من رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مديرها أو أحد عمالها (113 مكررا ع) وجريمة الإخلال أو الغش في تنفيذ العقود (116 مكرر / ج)، وجريمة الإهمال في صيانة أو استخدام مال عام (117 مكرر / ب).

المطلب الثاني- المال العام

” - تنص المادة 119 ع على أنه « يقصد بالأموال العامة ما يكون كله أو بعضه مملوكا لإحدى الجهات الآتية أو خاضعة لإشرافها أو لإدارتها:

- أ- الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
 - ب- الهيئات العامة، والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
 - ج- الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له.
 - د- النقابات والاتحادات.
 - هـ- المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
 - و- الجمعيات التعاونية.
 - ز- الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
 - ح- أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة».
- ” ويتضح مما سبق أن المشرع لم يقتصر على المال المملوك كله أو بعضه للدولة أو الهيئات العامة، بل اعتبر المال عاما إذا كانت تملكه إحدى الهيئات التي حددتها المادة 119، إذا كانت الدولة أو إحدى هذه الهيئات تتولى إدارته، بل ولو كان لها عليه مجرد الإشراف.
- ” فلا يشترط أن يتوافر حق الملكية بمعناه القانوني بل يكفي الإشراف أو الإدارة.

المبحث الثاني - الأحكام الخاصة بالعقاب

المطلب الأول - فرض بعض التدابير التكميلية الهوائية

” تقرر **المادة 118 مكررا** أنه «... يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، الحكم بكل أو بعض التدابير الآتية:

- 1- الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على 3 سنوات.
 - 2- حظر مزاولة النشاط الاقتصادي الذي وقعت الجريمة بمناسبةه مدة لا تزيد على ثلاث سنين.
 - 3- وقف الموظف عن عمله بغير مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
 - 4- العزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنين تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب آخر.
 - 5- نشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه».
- ” ويستفاد من هذه المادة أنه لا يجوز الحكم بها إلا بجوار العقوبة الأصلية، ويتعين القضاء بها صراحة، وللمحكمة الحكم بتدبير واحد أو أكثر.
- ” إلا أنه يجب ملاحظة أن العزل من الوظيفة حال الحكم على الموظف بعقوبة جنائية وجوبي وبقوة القانون (25 ع).
- ” وإذا عومل المتهم بالرأفة (17 ع) وحوكم بالحبس فإن الحكم بالعزل يكون وجوبي لمدة لا تنقص عن ضعف المدة المحكوم بها (27 ع).

المطلب الثاني - تضييق العقوبة

” أجازت **المادة 118 مكررا (أ)** إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته **500 ج** أن تقضى فيها بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة 118 مكررا.

” ويجب مع ذلك الحكم بالمصادرة والرد إن كان لهما محل، وبغرامة مساوية لقيمة ما تم اختلاسه أو الاستيلاء عليه من مال أو ما تم تحقيقه من منفعة أو ربح.

” و يكمن مبرر التخفيف في أن الوقائع العملية تتخذ في كثير من الأحيان صوراً يكون من القسوة تطبيق العقوبات المقررة.

” ويشترط لإعمال المحكمة لسلطتها التقديرية في التخفيف:

- 1- ألا يتجاوز قيمة المال أو الضرر الناجم عن الجريمة 500 ج.
- إذا كان المال عملة أجنبية وجب إعادة تحويله إلى العملة المصرية وفقاً لسعر الصرف ساعة وقوع الجريمة.
- 2- أن ترى المحكمة من الظروف أو الملابسات استعمال الرأفة.

المطلب الثالث- الظروف المشددة

- ” تشدد المادة 112 ع العقاب على الجرائم محل البحث في حالتين :
- أولاً-** إذا كان ارتكاب الجريمة في زمن الحرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
- ” وليس هناك ضابطاً محدداً لهذا الإضرار، وتقديره مسألة موضوعية متروكة لقاضي الموضوع.
- ” الإختلاس البسيط ← سجن مشدد، اختلاس مُشَدَّد ← سجن مؤبد.
- ” الاستيلاء البسيط ← سجن مشدد أو سجن، استيلاء مُشَدَّد ← سجن مؤبد أو سجن مشدد.
- ثانياً-** تشدد عقوبة جنايتي الاختلاس والاستيلاء إلى السجن المؤبد إذا ارتبطتا بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة. أي إذا لم تكن جريمة التزوير لتركب لولا ارتكاب جريمة الاختلاس.

المطلب الرابع- الإعفاء من العقاب

” رغبة من المشرع في الكشف عن جرائم الاعتداء على المال العام، لاسيما وأنها قد لا تصل إلى علم السلطات إلا بعد وقت طويل، ذهب إلى تقرير أسباب للإعفاء من العقاب للتشجيع على الإبلاغ عن الجريمة.

” ولذلك نصت المادة 118 مكرر (ب) على أن :

« يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب كل من بادر من الشركاء في الجريمة، من غير المحرضين على ارتكابها، بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها.

ويجوز الإعفاء من العقوبات المذكورة إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي فيها.

ولا يجوز أن يعفى من العقاب الجاني في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113، 113 مكررا إذا لم يؤد الإبلاغ إلى رد المال موضوع الجريمة.

ويجوز أن يعفى من العقاب كل من أخفى مالا متحصلا من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب إذا أبلغ عنها وأدى ذلك إلى اكتشافها ورد كل أو بعض المال المتحصل عنها».

” ويستفيد من هذا الإعفاء شخصان :

1- الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها (أي الشريك بالاتفاق والمساعدة).

” فلا يستفيد من الإعفاء لا الفاعل الأصلي ولا الشريك بالتحريض.

” وإعفاء الشريك قد يكون وجوبي وقد يكون جوازي :

” الإعفاء الوجوبي يكون لكل من بادر من الشركاء بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بعد تمامها وقبل اكتشافها.

” ويعني بالمبادرة أن يكون هو أول من أبلغ عن الجريمة.

” والإعفاء الجوازي يكون إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي فيها.

” إلا أنه للإعفاء من العقاب في جريمتي الاختلاس والاستيلاء يجب أن يُسفر الإبلاغ عن رد المال موضوع الجريمة.

2- من يخفي المال المتحصل من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب يجب أن يبلغ عن

الجريمة قبل اكتشافها، وأن يؤدي إبلاغه إلى اكتشاف الجريمة ورد كل أو بعض المال المتحصل منها.

” والإعفاء في هذه الحالة جوازي للمحكمة.

الفصل الثاني - جريمة اختلاس المال العام

نص القانون

” **مادة 112:** كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية :

أ- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

ب- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

ج- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

المبحث الأول- أركان الجريمة

” تقوم جريمة الاختلاس - وفقا للمادة 112 ع - على أربعة أركان: صفة الجاني، محل الجريمة، الركن المادي، الركن المعنوي.

المطلب الأول- صفة الجاني

” لا تقع جريمة الاختلاس إلا من شخص توافرت فيه صفة الموظف العام طبقا لما هو مقرر في المادة 119 مكررا السابق شرحها.

” ويشترط بديهي أن تكون صفة الموظف العام قائمة وقت وقوع الفعل.

” ولا يهم بعد توافر ذلك الشرط انحسار هذه الصفة عنه بعد ارتكابه للجريمة.

” كما لا يهم أن تكون الوظيفة دائمة أو مؤقتة، بأجر أو بغير أجر، طوعية أو جبرا.

المطلب الثاني- محل الجريمة

” يجب أن يكون محل الجريمة أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت في حيازة الموظف بسبب وظيفته.

” ويقتضي ذلك البحث في طبيعة المال محل الجريمة وفي وجوده في حيازة الموظف بسبب وظيفته.

الفرع الأول - طبيعة المال محل الجريمة

” يجب أن يكون محل جريمة الاختلاس مالا منقولا له قيمة. وهذا يستفاد من نص المادة 112 حيث أن لفظ «المال» يقابل لفظ النقود وهو منقول، ولفظ «أوراق» يشير إلى منقول، ولفظ «غيرها» يعني غير الأموال من المنقولات.

” ويتسع معنى المنقول ليشمل العقار بالاتصال والعقار بالتخصيص.

” ويستوي أن يكون للمال قيمة مادية أو معنوية. فاستيلاء ساعي البريد على الخطابات الموجودة في حيازته يقع به جريمة الاختلاس.

” ويستوي - أيضا - أن تكون قيمة المال كبيرة أو ضئيلة.

” ولم يشترط المشرع أن يكون المال محل الاختلاس من الأموال العامة بالمعنى الذي حددته المادة 119 ع. فيستوي أن يكون محل الجريمة مالا عاما أو مالا خاصا مملوكا للأفراد. وذلك لكي يحمي المشرع الثقة في أمانة الموظف الذي يعمل باسم الدولة.

” **مثال:** فيرتكب جريمة الاختلاس معاون محطة السكة الحديد إذا اختلس الأخشاب الخاصة بأحد المسافرين التي سلمت إليه بعد سقوطها من القطار.

الفرع الثاني - وجود المال في الحيازة الناقصة للموظف بسبب وظيفته

” نتناول في السطور التالية شطري هذا الفرع :

أولا - وجود المال في حيازة الموظف

” ويكفي في جريمة الاختلاس مجرد وجود المال في حيازة الموظف.

” ولا يشترط تسليم المال للموظف. إذ تقوم الجريمة ولو كان الموظف هو الذي أخذ الشيء دون إرادة صاحبه طالما أن ذلك كان أداء لأعمال وظيفته.

” **مثال:** فمأمور الضبط القضائي الذي يقوم بتفتيش منزل متهم فيضبط أشياء تفيد في كشف الجريمة، فإذا اختلس شيئا منها تقع منه جريمة الاختلاس.

” ويُقصد بالحيازة هنا الحيازة الناقصة التي تفترض التزام الموظف بالمحافظة على المال وتسليمه إلى من يعينه القانون، أو استعماله أو التصرف فيه على النحو الذي يحدده القانون.

” ومن ثم لا تقع الجريمة إذا كان المال في حيازته الكاملة كمرتبه أو مكافأة له.

” ولا تقع - أيضا - إذا كان المال تحت يده العارضة، كالساعي الذي يكلف بنقل المال من مكان إلى آخر.

” ولا تقع الجريمة كذلك إذا كان المال في متناوله يده وليس في حيازته، كالمرؤوس الذي يدخل غرفة رئيسه فيستولي على بعض ما فيها.

ثانيا - أن تكون حيازة الموظف للمال بسبب وظيفته

” لكي تقع جريمة الاختلاس يجب أن تكون حيازة الموظف للمال من مقتضيات عمله ويدخل في اختصاص المتهم الوظيفي استنادا إلى نظام مقرر أو أمر إداري صادر ممن يملكه (شفويا أو كتابيا) أو مُستندا من القوانين واللوائح.

” **مثال:** فيرتكب هذه الجريمة سكرتير النيابة الذي تسلم من المحقق - بحكم وظيفته وبصفته كاتباً للتحقيق - مادة مخدرة لتحرizها فيختلسها.

” فإذا كانت الحيازة بسبب الوظيفة فإن الجريمة تقع ولو كانت الحيازة قد انطوت على مخالفة القانون، كما لو كانت الحيازة بناء على تفتيش أجراه مأمور الضبط دون صدور إذن من النيابة.

” وتتحقق الجريمة ولو كان الموظف لم يُقَيّد المال الذي يحوزه في دفاتره الرسمية، أو لم يحرر به إيصالاً، أو أعطى عنه إيصالاً عرفية، أو كانت الحكومة قد حصلت له للمرة الثانية على أساس أنه لم يحصل من قبل.

المطلب الثالث- الركن الهادي [فعل الإختلاس]

” ويقوم هذا الركن على فعل الاختلاس.

” وفعل الاختلاس يتحقق بكل سلوك يعبر عن تغيير نية الموظف من حيازة المال حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة.

” ويستوي بعد ذلك أن يتصرف الموظف في المال باعتباره المالك له بالبيع أو خلافه، أو أن يظهر عليه بمظهر المالك دون أن يتصرف فيه كأن يودعه باسمه في أحد المصارف أو يعرضه للبيع أو يبلغ عن سرقة.

” أما إذا كان السلوك غير معبر بصورة قاطعة عن تغيير نية الموظف من حيازة المال حيازة ناقصة إلى حيازة بنية التملك فإن جريمة الاختلاس لا تقع.

” وبناء على ما تقدم، فإن مجرد ظهور عجز في حسابات الموظف أو تأخره في رد الشيء عند مطالبة بذلك لا يعتبر قرين الاختلاس، فربما كان العجز راجعاً إلى خطأ في العمليات الحسابية، أو كان التأخر في الرد راجعاً إلى إهمال الموظف أو إلى سبب خارج عن إرادته كحادث فجائي أو قوة قاهرة.

” ومتى وقع فعل الاختلاس فلا يجدي الموظف الدفع بأن جهة العمل لم تطالبه بالرد، أو بأن التأمين الذي دفعه عند تعيينه في الوظيفة يكفي لسد العجز المترتب على الاختلاس، أو الدفع بالمقاصة بين ما اختلسه وبين حق له في ذمة الدولة.

” بل وتقوم مسؤوليته عن جريمة الاختلاس حتى لو قام برد الشيء المختلس أو دفع قيمته.

” ولا يتصور الشروع في جريمة الاختلاس، حيث أن قيامها يتعلق بتحول نية الموظف إلى تملك الشيء، فالفعل إما أن يدل على هذا التحول فتقع الجريمة تامة، وإما ألا يدل على تحولها فلا تقع الجريمة على الإطلاق.

المطلب الرابع- الركن المعنوي

” يتخذ الركن المعنوي في جريمة الاختلاس صورة القصد العام الذي يقوم على عنصري العلم والإرادة.

” ومن ثم يجب أن يعلم الجاني أن الشيء محل الاختلاس مملوك للغير، وأنه قد تسلمه بسبب وظيفته. كما يجب أن تتجه إرادته إلى تملك هذا الشيء وحرمان مالكه منه.

” فإذا كانت نيته انصرفت إلى استعمال الشيء ثم رده فلا تقوم الجريمة.

” ومن باب أولى إذا اعتقد الموظف بأن ما يستولي عليه ملكه، فلا تقوم الجريمة ؛ وذلك كصراف يضع مرتبه في خزانة عمله وعند انصرافه يأخذ مبلغاً أكبر دون علمه معتقداً أنه مرتبه.

” ولا تأثير للباعث على توافر القصد سواء أكان نبيلاً أو خبيثاً.

” ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن نية الاختلاس، بل يكفي أن يورد الحكم الوقائع والظروف التي تدل على توافر القصد الجنائي.

المبحث الثاني - العقوبة

المطلب الأول - العقوبة البسيطة

” قررت المادة 1/112 ع عقوبة أصلية للاختلاس، تتمثل في السجن المشدد.

” وبمقتضى المادة 118 ع يضاف إلى العقوبة الأصلية عقوبتين تكميليتين هما :

1- عزل الموظف العام أو زوال صفته :

” والعزل يكون وجوبيا إذا حكم على الموظف بعقوبة جنائية (م 25 ع).

” أما إذا استخدم القاضي المادة 17 ع فهبطت بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة الحبس الذي لا ينقص عن ستة أشهر فإن العزل يكون لمدة مؤقتة لا تقل عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه (م 27 ع).

” أما زوال الصفة فيوقع على الأشخاص الذين لا يعتبرون موظفين عموميين بالمعنى الدقيق ومع ذلك أدخلهم المشرع في حكمهم بمقتضى المادة 119 مكررا ع. ويدخل في هذه الفئة رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرها ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين والمفوضون من إحدى السلطات العامة في القيام بعمل معين.

2- الغرامة النسبية

” حددها المشرع في المادة 118 ع بأن تكون مساوية لقيمة ما اختلسه الموظف بشرط ألا تقل عن 500 جنية.

” وهي غرامة نسبية، فلا تتعدد بتعدد المتهمين وإنما يكونوا متضامنين في دفعها ما لم يلزم الحكم كل منهم بنصيب معين منها (م 44 ع).

” وبالإضافة إلى العقوبات الأصلية والتكميلية يجب الحكم بالرد.

” والرد ليس عقوبة وإنما جزاء مدني لتعويض المجني عليه.

” ويجب على المحكمة الجنائية الحكم بالرد من تلقاء نفسها تيسيرا للإجراءات، وهو ما يعد خروجاً على القواعد العامة التي تستوجب المطالبة بالرد للحكم به.

” وبالتالي لا تحكم المحكمة بالرد إذا تم ضبط المال المختلس أو إذا رده الجاني من تلقاء نفسه.

” وإذا تعدّد الجناة وجب الحكم عليهم بالرد على سبيل التضامن (م 169 مدني).

المطلب الثاني - المقهوبة المشددة

” شددت المادة 112 ع العقاب في جريمة الرشوة إذا توافر أحد ظروف ثلاث :

الفرع الأول - الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة

” ويتحقق هذا الظرف بشرطين :

1- صفة الجاني: بأن يكون أحد الأفراد الوارد ذكرهم في النص.

2- أن يكون المال سُلّم إليه لهذه الصفة.

” ويقصد بمأمور التحصيل: كل موظف مختص بتحصيل أموال لحساب الدولة.

” ومصدر هذا الاختصاص قد يكون القانون، أو اللائحة أو أمر الرئيس الكتابي أو الشفوي، أو حتى مجرد تكليف الموظف بعملية التحصيل عند توزيع الأعمال في المصلحة الحكومية التابع لها وتسلمه لدفتر قسائم التحصيل.

” ومندوب التحصيل ليس مختصاً أصلاً بتحصيل الأموال لحساب الدولة، وإنما يوكل إليه ذلك عادة أو عرضاً باعتباره نائباً عن مأمور التحصيل، كمساعد الصراف وكاتب السجن وكاتب الجلسة بمحكمة الجench بالنسبة لتحصيل الغرامات ورسوم القضايا.

” والأمين على الودائع يقصد به: الموظف الذي يختص بحفظ وصيانة الأموال المملوكة للدولة والأفراد.

” ويستوي أن يكون هذا هو اختصاصه الوحيد أو كان واحداً من جملة اختصاصات.

” كما يستوي أن يكون توليه لهذا العمل بصفة أصلية أو بصفة تبعية عارضة.

” مثلاً: وكيل مكتب البريد فيما يخص الأموال المودعة في صندوق التوفير وأمين المكتبة الحكومية، وأمين المخازن بالمصانع التابعة للحكومة.

” والصراف هو: الموظف الذي يختص بتسلم نقود وحفظها ثم إنفاقها في الأوجه المحددة قانوناً.
مثلاً الموظف المختص بصرف المرتبات والمعاشات.

الفرع الثاني - ارتباط جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور

” من الملاحظ أن الموظف الذي يرتكب جريمة الاختلاس كثيرا ما يلجأ إلى التزوير أو استعمال المحرر المزور لإخفاء اختلاسه، فارتأى المشرع تغليظ العقاب عليه.

” وعندما يكون الارتباط لا يقبل التجزئة، فإن القاعدة العامة تقضي بتطبيق عقوبة الجريمة الأشد على المتهم (م 2/32 ع). وفي حالتنا هذه عقوبة الاختلاس هي العقوبة الأشد، إلا أن المشرع خرج على هذه القاعدة مقررًا عقوبة جديدة تماما في حالة ارتباط جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو بجريمة استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة فعاقب الجاني بالسجن المؤبد.

الفرع الثالث - ارتكاب الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد

الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها

” ونحيل في هذا الظرف لما سبق توضيحه في الأحكام العامة لجرائم العدوان على المال العام.

مبادئ محكمة النقض

الاختلاس المذكور في المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 سنة 1953 يعني تصرف الحائز في الشيء المملوك لغيره منتوياً إضافته إلى ملكه. ويقع الاختلاس تاماً متى وضحت نية المختلس في أنه يتصرف في الشيء الموكل بحفظه تصرف المالك لحرمان صاحبه منه. أطلق الشارع حكم نص المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 سنة 1953 ليشمل كل موظف أو مستخدم عمومي يختلس مالاً مما تحت يده متى كان المال المختلس مسلماً إليه بسبب وظيفته.

إن تحريم الاختلاس والعقاب عليه في المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 سنة 1953 لا يستلزم سوى وجود الشيء في حفظ الموظف الذي عهد إليه به، يستوي في ذلك أن يكون قد سلم إليه تسليماً مادياً، أو أن يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته. أعمال نص المادة 44 من قانون العقوبات يوجب الحكم على المتهمين معاً بالغرامة النسبية متضامنين ولا يستطيع التنفيذ عليهم جميعاً بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم سواء في ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخص كلأ منهم بنصيب منه.

[الطعن رقم 670 - لسنة 26 ق - تاريخ الجلسة 05 - 06 - 1956 - مكتب فني 7]

فرض القانون العقاب في المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته بإعتباره حائزاً له إلى التصرف فيه على إعتبار أنه مملوك له. وهو معنى مركب من فعل مادي - هو التصرف في المال - ومن عامل معنوي يقتدر به - وهو نية إضاعة المال على ربه.

من المقرر أن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ في العمليات الحسابية أو لسبب آخر.

[الطعن رقم 1963 - لسنة 35 ق - تاريخ الجلسة 26 - 04 - 1966 - مكتب فني 17]

جرى قضاء محكمة النقض على أن مجال تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 يشمل كل موظف أو مستخدم عمومي - ومن في حكمهم ممن نصت عليهم المادة 111 المعدلة بالقانون المشار إليه وبالقانون رقم 112 لسنة 1957 - يختلس مالاً مما تحت يده متى كان المال المختلس قد سلم إليه بسبب وظيفته. ويتم الاختلاس في هذه الصورة متى إنصرفت نية الجاني إلى التصرف فيما يحوزه بصفة قانونية على إعتبار أنه مملوك له، وإن لم يتم التصرف فعلاً فيه. وهذه الصورة من الاختلاس هي صورة خاصة من صور خيانة الأمانة لا شبهة

بينها وبين الاختلاس المنصوص عليه في المادتين 317، 318 من قانون العقوبات والذي يتم بانتزاع المال من حيازة شخص آخر خلصة أو بالقوة بغية تملكه.

[الطعن رقم 937 - لسنة 36 ق - تاريخ الجلسة 20 - 06 - 1966 - مكتب فني 17]

متى كان الثابت مما أورده الحكم أن الطاعن بوصفه أمين شونة بنك التسليف ومكلفاً بمقتضى وظيفته استلام ما يرد للشونة من محاصيل لحساب الحكومة وإبقائها في عهده إلى أن يتم طلبها والتصرف فيها وهو من الأمناء على الودائع المشار إليهم في المادة 112 من قانون العقوبات قد أثبت في دفاتر الشونة قيام المتهم الثاني بتوريد ثمانية عشر طناً من الكسب منها عشرة حمولة مقطورة سيارة هذا المتهم وأدخلها بذلك في ذمة الحكومة وأصبحت في عهده فإنها تعتبر من الأموال الأميرية ويقع اختلاسها تحت نص المادة 112 ولو لم تدخل الشونة فعلاً.

[الطعن رقم 216 - لسنة 38 ق - تاريخ الجلسة 04 - 03 - 1968 - مكتب فني 19]

تتحقق جنائية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات متى كان المال المختلس مسلماً إلى الموظف العمومي أو من في حكمه طبقاً للمادتين 111 و119 من ذلك القانون بسبب وظيفته، يستوي في ذلك أن يكون المال أميرياً أو مملوكاً لأحد الأفراد، لأن العبرة هي بتسليم المال للجاني ووجوده في عهده بسبب وظيفته، ولما كان المتهم الأول لا يجادل في أنه موظف بالمؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز، وقد أثبت الحكم قبله أنه قام بغير حق وبوصفه مديراً للمنشأتين التابعتين لهذه المؤسسة بصرف مبالغ من أموالها المودعة بالبنوك والمسلمة إليه قانوناً بصفته إلى المتهم الثاني بمقتضى شيكات، وذلك بنية اختلاس هذه الأموال، فإن النعى على الحكم بدعوى الخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد.

[الطعن رقم 1777 - لسنة 38 ق - تاريخ الجلسة 13 - 01 - 1969 - مكتب فني 20]

إن المادة 112 من قانون العقوبات إذ عاقبت الموظف العمومي المأمور بالتحصيل بعقوبة الجنائية المغلظة الواردة فيها، إذا اختلس مالا سلم إليه بمقتضى وظيفته وبصفته هذه، فقد دلت على أن العبرة في تحقق الجنائية هي بالوقت الذي سلم إليه فيه المال على هذا الأساس، فإذا كان قد تسلمه أثناء قيامه بالخدمة في جهة معينة، ثم نقل منها، فاختلس ما كان قد حصله بصفته الوظيفية المذكورة، كان فعله جنائية مغلظة في الحالين بنص المادة المشار إليها، إلا إذا كانت يد المتهم قد تغيرت بعد ذلك من كونه أميناً خاصاً فلا يندرج فعله عندئذ تحت هذا الوصف.

[الطعن رقم 1238 - لسنة 39 ق - تاريخ الجلسة 03 - 11 - 1969 - مكتب فني 20]

تعاقب الفقرة الثانية من المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات المُخفي لأشياء مختلسة مع علمه بذلك بعقوبة جنائية الاختلاس. وإذ كانت كل من جريمتي الاختلاس والإخفاء مستقلة عن الأخرى فإن إحالة

هذه المادة على المادة 112 من القانون ذاته فى شأن العقاب لا تنصرف إلا إلى العقوبة الواردة فى هذه المادة الأخيرة دون غيرها مما نصت عليها المادة 118 من هذا القانون والتي أراد الشارع إنزالها بالموظف العمومي أو من فى حكمه لإعتبارات متعلقة بطبيعة جنائية الإختلاس ذاتها وبصفته فاعلها. فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضدهما - وهما غير موظفين - بجريمة إخفاء أشياء مُتحصلة من جنائية إختلاس وعاقبها بعقوبة الجنائية الواردة بالمادة 112 مع تطبيق المادة 17 من القانون المذكور ولم يحكم عليهما بالغرامة بالنسبة التى نصت عليها المادة 118 فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.

[الطعن رقم 153 - لسنة 42 ق - تاريخ الجلسة 27 - 03 - 1972 - مكتب فني 23]

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت عند تحصيله لواقعة الدعوى أن المطعون ضده الأول أمين للمخزن ثم انتهى إلى نفي هذه الصفة عنه بقالة عدم توافر ما يؤكددها، فإن ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة بخصوص مدى إنطباق الظرف المشدد فى جنائية الاختلاس لاضطراب العناصر التى أوردتها المحكمة عنه وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها فى الدعوى، ومن ثم يكون الحكم معيباً بالتناقض.

[الطعن رقم 374 - لسنة 51 ق - تاريخ الجلسة 15 - 10 - 1981 - مكتب فني 32]

يكفى لتوافر القصد الجنائي فى جريمة الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 سنة 1953 أن يكون الموظف المتهم قد تصرف فى المال الذى بعهدته على إعتبار أنه مملوك له كما أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي فى تلك الجريمة بل يكفى أن يكون فيما أوردته من وقائع وظروف ما يدل على قيامه. لما كانت الغرامة المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون العقوبات هي من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 من هذا القانون وإن كان الشارع ربط لها حداً أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه يقضى بها على كل من يساهم فى الجريمة - فاعلاً كان أم شريكاً - فإذا تعدد الجناة كانوا جميعاً متضامين فى الالتزام بها.

[الطعن رقم 2370 - لسنة 54 ق - تاريخ الجلسة 14 - 06 - 1984 - مكتب فني 35]

وإذ كان المتهم الأول - على ما سلف بيانه - يعمل أميناً لمخزن الشركة العامة للصوامع والتخزين، وهى إحدى وحدات القطاع العام المملوكة للدولة، فإنه يدخل فى عداد الموظفين العاميين، ولو كان من عمال اليومية غير المثبتين «ظهورات».

[الطعن رقم 1920 - لسنة 56 ق - تاريخ الجلسة 04 - 02 - 1987 - مكتب فني 38]

لما كان مدلول لفظ الأمين على الودائع لا ينصرف إلا لمن كانت وظيفته الأصلية ومن طبيعة عمله المحافظة على الودائع وأن يسلم إليه المال على هذا الأساس، فلا ينصرف إلى من كان تسليم المال إليه بصفة وقتية أو عرضية كالمكلف بنقله فحسب، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت أن الطاعن الثاني كان يعمل سائقاً لدى الشركة المجني عليها وأنه تسلم الفوارغ المختلصة بسبب وظيفته آنفة الذكر وخلص إلى إعتباره من الأمناء على الودائع وطبق في شأنه - والطاعن الأول كشريك له - نص الفقرة الثانية أ من المادة 112 من قانون العقوبات، دون أن يعنى ببيان ما إذا كانت وظيفة ذلك الطاعن وطبيعة عمله كسائق لدى الشركة هي المحافظة على الفوارغ وأنه تسلمها على هذا الأساس فتتوفر في حقه - من ثم - صفة الأمين على الودائع، أم أن تسلمه تلك الفوارغ إنما كان بصفة وقتية أو عرضية ليقوم بنقلها فحسب، فلا يصح وصفه بأنه كان أميناً عليها، فإن الحكم يكون قاصراً في بيان توافر تلك الصفة بما يبطله.

[الطعن رقم 4542 - لسنة 57 ق - تاريخ الجلسة 13 - 01 - 1988 - مكتب فني 39]

يتحقق ركن التسليم بسبب الوظيفة متى كان المال قد سلم إلى الجاني بأمر من رؤسائه حتى يعتبر مسئولا عنه ولم يكن في الأصل من طبيعة عمله في حدود الاختصاص المقرر لوظيفته.

[الطعن رقم 17629 - لسنة 61 ق - تاريخ الجلسة 18 - 05 - 1993 - مكتب فني 44]

لما كانت المادة 15 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة، وقد نصت على اعتبار الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة - ومنها مراكز الشباب المنصوص عليها في الباب السادس في المواد 98، 99 فقرة 100 منه - من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، واعتبار أموالها من الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات. ولما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول يعمل بمركز شباب.....، وإن الخزينة التي تم اختلاسها والاستيلاء على ما بها من أموال - كانت في عهده وأنه تسلمها بموجب إيصال مؤرخ..... وان الأموال التي تم الاستيلاء عليها مملوكة لمركز الشباب المذكور، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد استظهر صفة الطاعن الأول الوظيفية، وإن تسلمه الخزينة كان بسبب وظيفته، وأن الأموال موضوع الاتهام المسند إليه من الأموال العامة.

لما كان من المقرر أنه يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات أن يكون الموظف المتهم قد تصرف في المال الذي بعهده على اعتبار أنه مملوك له، ومتى ثبت ذلك في حقه، فإنه لا يؤثر في قيام الجريمة قيام المتهم من بعد بالتخلص من المال المختلس بأي وجه، لأن الظروف التي قد تعرض بعد وقوع الجريمة لا تنفي قيامها، كما أنه لا

يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت قيام الطاعن الأول باختلاس الخزينة عهدته بالاشتراك مع الطاعنين الثاني والثالث والاستيلاء على ما بها من مبالغ مالية واقتسامها فيما بينهم وقيامهم بالتخلص من الخزينة الفارغة بالقائها في ترعة المنصورية حيث تم انتشالها بعد أن ارشد عنها الطاعن الثاني، وكان ما أورده الحكم من ذلك يكفي لتوافر القصد الجنائي لدى الطاعنين.

[الطعن رقم 9886 - لسنة 65 ق - تاريخ الجلسة 02 - 12 - 1997 - مكتب فني 48]

من المقرر أنه لا يلزم لتجريم الاختلاس في حكم المادة 112 من قانون العقوبات سوى وجود الشيء تحت يد أي موظف أو مستخدم عمومي ومن في حكمهم ممن نصت عليهم المادة 111 من القانون المشار إليه، يستوي في ذلك أن يكون قد سلم إليه تسليماً مادياً أو أنه يوجد بين يديه بسبب وظيفته ويعتبر التسليم منتجاً لأثره في اختصاص الموظف متى كان مأموراً به من رؤسائه، ولو لم يكن في الأصل من طبيعة عمله في حدود الاختصاص المقرر لوظيفته وكان الاختلاس يتم بمجرد تصرف الموظف في المال المعهود إليه تصرف المالك له بنية إضاعته عليه وهو ما أثبتته الحكم في حق الطاعن بغير معقب، فإن المجادلة فيه لا تصح.

[الطعن رقم 25784 - لسنة 63 ق - تاريخ الجلسة 15 - 10 - 1995 - مكتب فني 46]

لما كان الحكم قد عرض لتوافر ركن التسليم في حق الطاعنين ورد على دفاعهما بانتفائه بقوله، وحيث إن قصد المشرع اتجه في الفقرة الأولى من المادة 112 عقوبات إلى معاقبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غير ها وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بما يكشف عن قيام الجريمة وتحققها في كافة الحالات التي يكون فيها عمل الموظف قد اقتضى وجود الشيء بين يديه وفرض العقاب على عبث الموظف بالائتمان على حفظ الشيء، وإذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهمين وأولهما (الطاعن الأول) رئيس الدورية اللاسلكية المنوط به المرور بدائرة القسم والثاني أمين شرطة ومن مقتضيات عملهما معاينة السجاد الذي تم العثور عليه في موقعه والقيام بنقله إلى ديوان القسم وتحرير محضر بالإجراءات متضمناً وصف ما تم العثور عليه وأماكنه والشهود عليه وعلى هذا فإن وظيفتهما هي التي أوجدت المال بين يديهما بما ينتفي معه القول بعدم استلامهما السجاد موضوع الاتهام، لما كان ذلك، وكان المستفاد من نص الفقرة الأولى من المادة 112 من قانون العقوبات أن الشارع لا يستلزم لتجريم الاختلاس والعقاب عليه سوى وجود الشيء في حفظ الموظف الذي عهد إليه به، يستوي في ذلك أن يكون قد سلم إليه تسليماً مادياً أو أن يكون بين يديه بمقتضى وظيفته ويقع الاختلاس متى وضحت نية الحائز في أنه يتصرف في الشيء الموكل بحفظه

تصرف المالك لحرمان صاحبه منه وكان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في بيان توافر الركن المادي لجريمة الاختلاس ويندفع به ما يثيره الطاعن من عدم توافر ركن التسليم فإن منعاه بذلك يكون قائماً على غير ذي محل.

لما كان الحكم قد انتهى في منطق سائغ وتدلّيل مقبول إلى مسئولية الطاعن عن كمية السجاد والتي اختلسها لنفسه، وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً وسائغاً في بيان نية الاختلاس لدى الطاعن، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن من قصور الحكم في استظهار قصد الاختلاس يكون في غير محله.

[الطعن رقم 24947 - لسنة 66 ق - تاريخ الجلسة 16 - 11 - 1998 - مكتب فني 49]

تذكر أن...

- ◆ مدلول الموظف العام في جرائم الاعتداء على المال العام أوسع نطاقا من مدلوله في جريمة الرشوة.
- ◆ لا يشترط أن يكون المال عاما طبقا للمادة 119 مكررا في بعض جرائم الاعتداء على المال العام كالاختلاس.
- ◆ لا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا الباب متى وقعت الجريمة أثناء توافر الصفة.
- ◆ ويستفيد من الإعفاء من العقاب في جرائم الاعتداء على المال العام شخصان :
 - 1- الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها
 - ◆ وإعفاء الشريك قد يكون وجوبي وقد يكون جوازي :
 - ◆ الإعفاء الوجوبي يكون لكل من بادر من الشركاء بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بعد تمامها وقبل اكتشافها.
 - ◆ والإعفاء الجوازي يكون إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي فيها.
 - ◆ إلا أنه للإعفاء من العقاب في جريمتي الاختلاس والاستيلاء يجب أن يسفر الإبلاغ عن رد المال موضوع الجريمة.
 - 2- من يخفي المال المتحصل من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب يجب أن يبلغ عن الجريمة قبل اكتشافها وأن يؤدي إبلاغه إلى اكتشاف الجريمة ورد كل أو بعض المال المتحصل منها. والإعفاء في هذه الحالة جوازي للمحكمة.
 - ◆ لا تبدأ العدة المُسقطَة للدعوى الجنائية إلا من تاريخ إنتهاء الخدمة أو زوال الصفة إن لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
 - ◆ يجب أن يكون محل جريمة الاختلاس مالا منقولاً أو عقارا بالاتصال أو عقارا بالتخصيص له قيمة مادية أو معنوية، كبيرة أو ضئيلة.

- ◆ تقوم جريمة الاختلاس ولو كان الموظف أخذ الشيء دون إرادة صاحبه طالما أن ذلك كان أداء لأعمال وظيفته.
- ◆ وتقوم الجريمة أيضا ولو كانت الحيازة قد انطوت على مخالفة القانون.
- ◆ مجرد ظهور عجز في حسابات الموظف أو تأخره في رد الشيء عند مطالبته بذلك لا يعتبر قرين الاختلاس.
- ◆ ولا يتصور الشروع في جريمة الاختلاس.
- ◆ فإذا كانت نية الموظف انصرفت إلى استعمال الشيء ثم رده فلا تقوم الجريمة.
- ◆ الغرامة المقررة في جريمة الاختلاس غرامة نسبية فلا تتعدد بتعدد المتهمين وإنما يكونوا متضامنين في دفعها ما لم يلزم الحكم كل منهم بنصيب معين منه.
- ◆ يقصد بمأمور التحصيل كل موظف مختص بتحصيل أموال لحساب الدولة.
- ◆ مندوب التحصيل ليس مختصا أصلا بتحصيل الأموال لحساب الدولة، وإنما يوكل إليه ذلك عادة أو عرضا باعتباره نائبا عن مأمور التحصيل. كمساعد الصراف.
- ◆ والأمين على الودائع يقصد به الموظف الذي يختص بحفظ وصيانة الأموال المملوكة للدولة والأفراد. مثل موظف البريد فيما يخص أموال صندوق التوفير.
- ◆ الصراف هو الموظف الذي يختص بتسلم نقود وحفظها ثم إنفاقها في الأوجه المحددة قانونا. مثل الموظف المختص بصرف المرتبات والمعاشات.
- ◆ المشرع خرج على قواعد التعدد مقررًا عقوبة جديدة تماما في حالة ارتباط جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو بجريمة استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة فعاقب الجاني بالسجن المؤبد.

أسئلة إرشادية للمراجعة

- 1- حدد الفارق بين مدلول الموظف العام في جريمة الرشوة ومدلوله في جرائم العدوان على المال العام ؟
- 2- هل يستفيد الشريك بالاتفاق أو المساعدة من أحكام الإعفاء المقررة في المادة 118 ع، بين ذلك بالتفصيل ؟
- 3- أذكر حالات تشديد العقاب في جرائم العدوان على المال العام ؟
- 4- متى يبدأ احتساب مدة تقادم الدعوى الجنائية في جرائم العدوان على المال العام ؟
- 5- في جريمة الاختلاس، ماذا نعني بأن يكون المال في حيازة الموظف العام بسبب وظيفته ؟
- 6- هل يمكن أن تقع جريمة الاختلاس على مال خاص بأحد الناس، علل ما تقول ؟
- 7- حدد المقصود بمأمور التحصيل وبمندوب التحصيل وبالأمين على الودائع وبالصراف، باعتبارهم فئات يشدد عليهم العقاب حال ارتكابهم جريمة الاختلاس ؟

الفصل الثالث – جريمة الاستيلاء على المال العام

نص القانون

” **المادة 113:** كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في نص المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

المبحث الأول- أركان الجريمة

” بمطالعة النص السابق يتضح أن الجريمة تقوم على أركان ثلاث:

المطلب الأول- الشرط المفترض

” يقوم الشرط المفترض لجريمة الاستيلاء على أمرين : الأول صفة الجاني والثاني ملكية المال المستولى عليه.

الفرع الأول - صفة الجاني

” لا تقع هذه الجريمة الا من موظف عام أو من في حكمه على النحو الوارد في المادة 119 مكررا بالمعنى الذي حددناه في الأحكام المشتركة.

” ويشترط أن تكون هذه الصفة الوظيفية للجاني متوافرة فيه وقت ارتكابه للواقعة الإجرامية ولم تزل عنه بعزل أو نحوه.

” وحتى لو استمر الجاني - بعد زوال الصفة - في مباشرة أعمال وظيفته ثم ارتكب فعل الجريمة فلا يسأل عنها لعدم توافر الصفة.

” والقول بأن هذا الشخص يعد - بسبب استمراره في مباشر عمله بعد زوال صفته - مكلفا بخدمة عامة يعد غير صحيح ما لم يثبت أنه كلف بالعمل العام ممن يملك هذا التكليف، إذ لا يكفي أن يكون الشخص قد ندب نفسه لعمل من الأعمال العامة.

الفرع الثاني - ملكية المال المستولى عليه

” يفترض لوقوع الجريمة أحد أمرين :

الأول- أن يكون المال المستولى عليه مالا عاما

” وذلك بالمعنى المقصود في المادة (119) من قانون العقوبات.

” يجب أن يكون المال مملوكا لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 عقوبات، أي أن يكون عنصرا من عناصر ذمتها المالية.

” ولا تعتبر الجهة مالكة لهذا المال إلا إذا كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملك.

” **مثال:** فإذا تسلم أحد الموظفين العموميين مالا واجبا أدأؤه لهذه الجهة وهو غير مختص بتسلمه، فإن هذا المال لا يدخل ذمة الجهة بمقتضى هذا التسليم غير القانوني لغير المختص، والاستيلاء الواقع عليه لا يعد واقعا على مال عام.

” **مثال:** كما أنه اذا أوهم الموظف – ولو كان مختصا – الغير بوجوب أدائه مبلغا لصالح الجهة التي يعمل فيها وتقاضاها منه ثم استولى عليها، فإن هذا الاستلاء لا يقع على مال عام.

” **مثال:** إذا باع الموظف بإحدى الجمعيات التعاونية سلعة بثمن يزيد على التسعيرة المحددة لها ثم استولى على الفرق لنفسه فلا يستولي بذلك على مال عام؛ لأن هذا الفرق لا يدخل ذمة الجمعية التعاونية بسبب غير قانوني وهو جريمة البيع بأزيد من السعر المقرر.

” ويمتد معنى المال إلى كل شيء يمكن تقويمه، سواء كانت ضئيلة أو كبيرة، مادية كالنقود وغيرها أو اعتبارية كالمستندات والمذكرات والآثار.

” **مثال:** إذا استولى موظف عام على أوراق مما نصت عليه المادة 152 عقوبات (أوراق أو سندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قانونية – يعاقب عليها بالحبس) يحدث تعدد معنوي بين الجريمة المنصوص عليها في المادة 113 والجريمة المنصوص عليها في المادة 152 أو الحكم بعقوبة الجريمة الأشد (الاستيلاء).

” ولا يشترط لقيام الجريمة أن يكون لوظيفة الجاني أي شأن في تمكينه من هذا الاستيلاء.

الثاني- أن يكون المستولى عليه مالا خاصا أو أوراقا أو غيرها تحت يد إحدى الجهات

المنصوص عليها في المادة 119 عقوبات.

” ويستوي أن تكون هذه الأموال مملوكة لهذه الجهات أو كانت الأموال خاضعة لإشرافها أو إدارتها، فكلها تعتبر أموالا عامة.

” وقد ضربت المذكرة الإيضاحية مثالا يبين قيمة استخدام عبارة (تحت يد لجهة)، وهو استيلاء موظف في البنك على مجوهرات أحد الأفراد المودعة بخزينة مؤجرة لهذا الفرد حين لا يكون أمر الخزانة معهودا به إلى ذلك الموظف.

” ويشترط بطبيعة الحال أن يكون الاستيلاء على المال بمناسبة الوظيفة.

المطلب الثاني- الركن المادي

” يتحقق الركن المادي بتوافر عنصرين : 1 - الاستيلاء بغير حق، أو تسهيله للغير ٢ - استغلال الوظيفة العامة.

الفرع الأول- الاستيلاء بغير حق أو تسهيله.

أولاً- الاستيلاء بغير حق :

” يتحقق الاستيلاء بأي فعل يأتيه الجاني ينتزع به حيازة المال.

” ويفترض هذا الاستيلاء أن الموظف العام لم يكن حائزاً للمال موضوع الاستيلاء أو واضعاً يده عليه بسبب وظيفته، والا اعتبر اختلاساً طبقاً للمادة 1/112 عقوبات.

” أما إذا كان المال غير مسلم إليه بسبب وظيفته، فإن الاستيلاء يقع قانوناً بانتزاع حيازته.

” ويتحقق ذلك بأية وسيلة يراها الموظف مؤدية إلى الحصول على الشيء بنية تملكه،

” وعندما يكون الجاني فرداً عادياً فقد يقع الاستيلاء إما خلسة أو احتيالا.

” **ومثال الخلسة:** أن ينتهز أحد السعاة فرصة انشغال الصراف عن خزائنه فيسرق بعض النقود، أو أن يسرق أحد الفراشين بعض الأدوات الكهربائية بالمصلحة الحكومية.

” **ومثال الاحتيال:** أن يتقدم الموظف بإقرار كاذب عن حالته الاجتماعية للحصول على علاوة غلاء تزيد عن المقرر قانوناً، أو أن يصرف اذن صرف مزور من خزانة إحدى المصالح الحكومية.

” ويتعين في الاستيلاء أن يتم بغير حق، أي خلافاً لما تنص به القوانين واللوائح.

” ولا عبرة في أحقية الموظف في الحصول على الشيء، طالما أنه قد التجأ في الحصول عليه إلى غير الطريق الذي رسمه القانون.

ثانياً- تسهيل الاستيلاء بغير حق للغير

” يتحقق تسهيل الاستيلاء للغير بكل فعل من شأنه أن يسهل به للغير الحصول على الشيء.

” **مثال:** أن يحرر كاتب الحسابات استمارة لصاحب الشأن بمبلغ يزيد عن المستحق له.

” وكما يقع تسهيل الاستيلاء بفعل ايجابي فإنه قد يقع بفعل سلبي.

” **مثال:** أن يتغافل عمدا حارس احدى المصالح الحكومية لتمكين الغير من دخولها والاستيلاء على بعض محتوياتها.

” ويلاحظ أنه وفقا للقواعد العامة يعتبر الموظف العام في هذه الحالة مجرد شريك بالمساعدة للغير الذي استولى على مال للدولة.

” وقد يكون هذا الغير فردا عاديا وليس موظفا مما يجعل جريمته سرقة عادية أو نصبا فيعد الموظف شريكا له، لذلك تدخل المشرع في المادة ١١٣ عقوبات للحيلولة دون هذه النتيجة باعتبار أن الموظف العام هو المسؤول عن وقوع هذه الجريمة، ولولا فعله الإجرامي لما استولى الغير على مال الدولة، فاعتبر الموظف فاعلا أصليا في جريمة خاصة تسمى بتسهيل الاستيلاء بغرض على مال الدولة. ليصبح الغير شريكا معه بالمساعدة في هذه الجريمة.

” وفى هذه الحالة إذا كان الغير فردا عاديا فانه سيتوافر في حقه تعدد ظاهري بين النصوص يتمثل في النص الذي يعاقب على جنحة السرقة أو النصب التي ارتكبها ونص المادة ١١٣ عقوبات الذي يعتبره شريكا في جناية تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال للدولة. ويحسم مبدأ "النص الخاص يستبعد النص العام" هذا التعدد الظاهري بين النصوص، فيتم تطبيق المادة ١١٣ عقوبات ويستبعد تطبيق مادة السرقة أو النصب.

الفرع الثاني - استغلال الوظيفة العامة

” أشرنا سابقا إلى أن الاستيلاء بغير حق على مال الدولة يقتضى استغلال الوظيفة العامة، أو أن يتم الاستيلاء بمناسبة الوظيفة، أي أن تكون هذه الوظيفة قد سهلت الجاني سبيل الاستيلاء على مال الدولة.

” **مثال:** كالساعي الذي يدخل مكاتب الوظيفة فيسرق أحد الملفات.

” أما إذا لم يكن لوظيفة الجاني أي صلة في وقوع هذا الاستيلاء، فإنه لا مفر من تطبيق القواعد العامة واعتبار الواقعة سرقة أو نصبا على حسب الأحوال.

” ولا يشترط لاستغلال الوظيفة العامة أن يكون الجاني موظفا في الجهة التي استولى الموظف على مالها، بل يكفي مجرد ثبوت أن الجاني قد استغل وظيفته في الاستيلاء على مال هذه الجهة. كما اذا كانت أعمال هذه الوظيفة تتطلب منه التوجه إلى إحدى الشركات العامة أو المصالح الحكومية الأخرى فاستولى على مالها.

- ” ولا يشترط لاستغلال الوظيفة أن يكون اختصاص الموظف قد خوله حق الاتصال بالمال محل الاستيلاء، بل يكفي أن يكون لوظيفته - بشكل عام - شأن في هذا الاتصال ولو لم يكن مختصا بالقيام بأي عمل في الجهة التي استولى منها على المال، سواء زعم اختصاصا معيناً أو لم يزعم.
- ” ومعيار الفصل في مدى استغلال الوظيفة هو التحقق مما إذا كان الجاني قد احتاج للتستر وراء وظيفته من أجل الاستيلاء بغير حق على المال أو تسهيله للغير.
- ” ولا يشترط لوقوع الجريمة أن يكون المال في حيازة الموظف قبل الاستيلاء عليه أو تسهيله.

المطلب الثالث- الركن المعنوي

- ” هذه الجريمة عمدية يتعين لتوافرها قيام القصد الجنائي.
- ” ولما كان الاستيلاء - وهو صورة من الاختلاس - يقتضى حتماً ولزماً توافر نية التملك، فإن القصد الجنائي يقتصر على مجرد اتجاه إرادة الجاني نحو الاستيلاء بقصد حرمان المبنى عليه من ملكه نهائياً، مع علمه ببقية عناصر الجريمة.
- ” ولا يختلف الأمر بالنسبة إلى تسهيل الاستيلاء؛ لأنه في هذه الحالة يكون الاستيلاء هو النتيجة التي يجب أن تترتب على التسهيل. واتجاه قصد الجاني نحو هذه النتيجة يقتضى العلم بنية الغير في تملك المال الذي استولى عليه.
- ” فلا تقع الجريمة إذا اعتقد الموظف خطأ أن المال مملوك لأحد أفراد الناس، أو أن لديه - أو لدى الغير - حق في هذا الاستيلاء.
- ” وينتفي العلم إذا دفع الموظف بجهله بالقوانين واللوائح الإدارية، فهو أمر يعذر به، فمن المقرر أن الجهل أو الغلط في قانون غير قانون العقوبات يأخذ حكم الجهل أو الغلط في الواقع، فينفي القصد الجنائي.

المبحث الثاني- العقوبة

المطلب الأول- عقوبة الجريمة في صورتها البسيطة

- ” يعاقب الجاني على جريمة الاستيلاء على المال العام بالسجن المشدد أو السجن.
- ” كما يحكم على الجاني بالعزل وبالغرامة النسبية التي تساوى قيمة ما استولى عليه من مال أو منفعة بشرط ألا تقل عن خمسمائة جنيه، بالإضافة إلى الرد وذلك طبقاً للمادة ١١٨ عقوبات.
- ” وبالنسبة إلى الغرامة النسبية، فإنه إذا تعدد المتهمون التزموا متضامين بأدائها ما لم يخص الحكم كلا منهم بنصيب منها عملاً بالمادة ٤٤ عقوبات.
- ” وقد استقر قضاء محكمة النقض على عدم جواز توقيع عقوبة الغرامة النسبية على الشروع في هذه الجريمة لأن تلك الغرامة لا يمكن تحديدها إلا في الجريمة التامة على أساس ما استولى عليه الجاني من مال أو منفعة.
- ” والأصل في العزل أن يكون مؤبداً، إلا إذا عاملت المحكمة الموظف بالرأفة فحكمت عليه بالحبس فإنه يكون عزلاً مؤقتاً ولمدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها على المتهم (المادة 27 عقوبات).

المطلب الثاني- الظروف المشددة للعقوبة

- ” شدد القانون العقوبة إلى السجن المؤبد أو المشدد إذا توافر أحد الطرفين المشددين الآتيين :
- 1- إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
 - 2- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها أضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
- ” ويرجع في تحديد معنى هذين الطرفين إلى ما سبق بيانه في جريمة الاختلاس.

المطلب الثالث- العقاب على الاستيلاء، بغير نية التملك

” الفقرة الثانية من المادة 113 تعاقب الجاني الذي يستولي على المال بغير نية التملك بعقوبة الجنحة.

” وواضح أنه إذا كان محل الجريمة نقوداً، وتم الاستيلاء عليها بنية إنفاقها في مصلحة خاصة ثم ردها بالتالي، فإن الاستيلاء في هذه الصورة يكون محققاً للتملك بالنسبة لمن استولى عليها.

” وتأخذ الأشياء القابلة للاستهلاك – أي التي تهلك بمجرد استعمالها – حكم النقود.

” ويجدر التنبيه أن المشرع لم يعاقب على مجرد الاستعمال دون حق لأحد أموال الدولة إذا كان المال مسلماً إلى الموظف من قبل، وإنما يجب أن يكون الجاني قد استولى بغير حق على المال بنية الاستعمال، ولو لم يتحقق هذا الاستعمال بالفعل. فلا تقع هذه الجريمة إذا سلم إليه المال ثم استولى عليها بنية الاستعمال لا بنية التملك.

” **مثال:** يرتكب الجريمة أن يأخذ أحد الموظفين الآلة الكاتبة المسلمة لزميله بنية استعمالها في أعماله الخاصة.

” أما إذا كان الموظف قد تسلم الشيء تسليماً صحيحاً ثم أساء استعماله لمنفعته الخاصة، فإن هذا الفعل لا يندرج تحت المادة 3/113.

” **مثال ذلك:** الموظف المسلمة إليه الآلة الكاتبة إذا استعمالها في أعماله الخاصة.

” **مثال:** ومن يستعمل السيارة الحكومية المسلمة إليه في جولاته الخاصة.

” ويلاحظ أن المادة 207 عقوبات قد عاقبت الموظف الذي يستحصل بغير حق على ختم حكومي ويستعمله استعمالاً ضاراً بمصلحة الحكومة، وقد أصبح الفعل معاقباً عليه بوصف آخر وفقاً للتعديل الجديد طبقاً للمادة 3/113 عقوبات، وهو أمر يتوافر به تعدد معنوي بين الجريمتين طبقاً للمادة 32 عقوبات.

” ويعاقب مرتكب هذه الجريمة بالحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

” ولا تسرى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة (١١٨) عقوبات (العزل والغرامة النسبية وأيضاً الرد على مرتكب هذه الجريمة، وذلك بصريح نص المادة (١١٨) التي قصرت ذلك على الفقرتين 1 و 2 من المادة 113.

الباب الثالث – جريمة التزوير في المحررات

النصوص القانونية

” **مادة 206:** يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلّد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو تزويرها وهذه الأشياء هي :

أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.

خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة.

ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.

أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

تمغات الذهب أو الفضة.

” **مادة 206 مكرراً:** يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختاماً أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات الاعتبارية قانوناً ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

” **مادة 207:** يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة في المادة السابقة واستعملها استعمالاً ضاراً بمصلحة عامة أو خاصة.

” **مادة 208:** يعاقب بالحبس كل من قلد ختماً أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئاً من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

” **مادة 209:** كل من استحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعمالها استعمالاً مضراً بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

” **مادة 210:** الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور.

” **مادة 211:** كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة، أو بتغيير المحررات والأختام والإمضاءات أو بزيادة كلمات، أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

” **مادة 212:** كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

” **مادة 213:** يعاقب أيضاً بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة، غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته، سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها، أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها، أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

” **مادة 214:** من استعمل الأوراق المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

” **مادة 214 مكرراً:** كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين. وتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر

لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

” **مادة 215:** كل شخص ارتكب تزويراً في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.

تعريف التزوير في المحررات :

” **التزوير في المحررات هو** « تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون تغييراً من شأنه إحداث ضرر ومقترن بنية استعمال المحرر المزور فيما أعد له ».

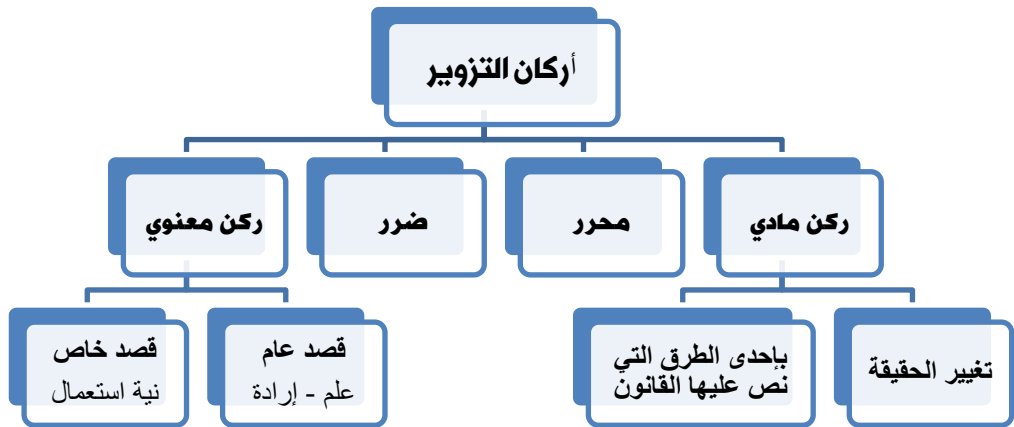
علة التجريم :

” التزوير يهدر الثقة العامة في المحررات، وبالتالي يخل بالضمان واليقين والاستقرار في المعاملات وسائر مظاهر الحياة القانونية في المجتمع. حيث أن للأوراق أهمية كبيرة، فيعتمد عليها الأفراد لإثبات علاقاتهم، وتعتمد عليها الدولة في ممارسة اختصاصاتها المتنوعة، كما أنها وسيلة أساسية لحسم المنازعات القضائية.

الفصل الأول - الأركان العامة للتزوير في المحررات

” يمكن استخلاص أركان جريمة الأركان العامة للتزوير من التعريف السابق ذكره، وهي أربعة:

- 1- ركن مادي يقوم على تغيير الحقيقة بإحدى الطرق التي نص القانون عليها.
- 2- موضوع الجريمة هو المحرر.
- 3- ضرر مترتب على تغيير الحقيقة.
- 4- ركن معنوي يتخذ صورة القصد الجنائي.



المبحث الأول - الركن المادي

” يقوم الركن المادي للتزوير في المحررات على عنصرين هما :

1- تغيير الحقيقة.

2- أن يتم تغيير الحقيقة بإحدى الطرق التي نص عليها القانون.

المطلب الأول - تغيير الحقيقة

الفرع الأول - الأهمية القانونية لتغيير الحقيقة

أولا - الأهمية القانونية لتغيير الحقيقة

” تغيير الحقيقة هو الفعل الإجرامي الذي يقوم به التزوير في المحررات.

” فلا يسأل عن جريمة تزوير من يُثبت في محرر بيانات تطابق الحقيقة ولو اعتقد أنه يدلي ببيانات خاطئة.

” ولا يسأل - أيضا - من يمسك بيد مريض ويعينه على إثبات بيانات تعبر عن إرادته.

” كما لا يسأل من يُملي بسوء نية على موظف عام بيانات يقرر فيها وفاة قريب له لكي يحصل على مزية ثم يتبين أن قريبه قد مات بالفعل دون علمه في ذات الوقت.

الفرع الثاني - الدلالة القانونية لتغيير الحقيقة

” الدلالة القانونية لتغيير الحقيقة تستوجب أن يمس تغيير الحقيقة المركز القانوني للغير دون رضائه.

” وهذه الدلالة تتوافر حتى لو كان تغيير الحقيقة جزئياً أو نسبياً.

أ- تغيير الحقيقة الجزئي

” لا يعني تغيير الحقيقة أن تكون كل بيانات المحرر كاذبة، بل يكفي أقل نصيب من تغيير الحقيقة، فيكفي أن يكون بياناً واحداً مخالفاً للحقيقة، ولو كانت سائر بياناته المتبقية صحيحة.

ب- تغيير الحقيقة النسبي

” فالحقيقة - قانوناً - لا تعني المطابقة الكاملة للواقع، أي الحقيقة الواقعية المطلقة، وإنما هي المطابقة لما كان يتعين إثباته في المحرر وفقاً للقانون.

” وما ينبغي إثباته وفقاً للقانون يندرج تحته أمران :

1- ما يتعين إثباته وفقاً لإرادة صاحب الشأن.

2- ما يتعين إثباته وفقاً لقرينة يقررها القانون.

” فإذا أثبت في المحرر ما يخالف إرادة صاحب الشأن أو ما يخالف القرينة التي قررها القانون تحقق التزوير، ولو كان ما أثبت فيه مطابقاً للواقع.

” **أمثلة :** ▪ فإذا زنا شخص بزوجة غاب عنها زوجها لعمله بإحدى الدول الأجنبية، مما ترتب عليه حمل الزوجة ووضعها لابن من سفاح، فالحقيقة المطلقة هي أن المولود ابن للزاني وليس للزوج، ولكن الحقيقة النسبية هي ما تقررها القرينة القانونية التي تقضي بأن الولد للفراش، أي أنه طالما كانت الزوجية قائمة فإن أي مولود تلده الزوجة يجب أن ينسب لزوجها. ومن ثم فإن ذهب الزاني لاستخراج شهادة ميلاد للمولود واثبت فيها أنه ابنه يكون قد ارتكب تزويراً لتغييره في الحقيقة النسبية وإن كان قد التزم بالحقيقة المطلقة.

▪ فيرتكب التزوير من يحرر شهادة ويضمنها بيانات مطابقة للحقيقة، ولكنه يُقَلَّد إمضاء الموظف المختص أو يضع أختام السلطة التي تصدر عنها.

▪ ويرتكب التزوير أيضاً من يبعث بشكوى يضع عليها توقيعات أشخاص لم يوقعوا عليها، وذلك لأن إرادتهم لم تتجه إلى تحمل تبعة صدور الشكوى عنهم.

ج- مساس الحقيقة بالمركز القانوني للغير

” في مدلول جريمة التزوير في المحررات، من يُغَيَّر الحقيقة في محرر يعتدي على المركز القانوني الذي يحتله الغير، وتتحدد به علاقاته بمن عداه، وترتبط به حقوقه والتزاماته وصفاته، وذلك دون رضائه.

” أما إذا كانت البيانات التي أثبتها المتهم لا تتعلق بمركز الغير، بل تمس مركزه هو نفسه فلا تتحقق بذلك جريمة التزوير.

” بل ولا تتحقق جريمة التزوير ولو كانت تمس المركز القانوني للغير ولكن برضائه.

” وبناء على ما تقدم فإن من يقرر لنفسه في محرر حقوقاً ليست له، أو ينفي عن نفسه صفاتاً لصيقة به، أو ينكر التزامات أرتبط بها، أو ينسب لنفسه صفة لا يتمتع بها، فلا يعد مغيراً للحقيقة.

” ويترتب على هذا المعنى لتغيير الحقيقة نتائج هامة هي :

- 1- لا تعد الصورية - حيث يبطن المتعاقدان في العقد المستتر غير ما يعلنانه في العقد الظاهر - تزويراً لأن ما أثبتته المتعاقدان قد تعلّق بخالص حقوقهما وليس حقوق الغير.
- 2- لا يعد تغيير الحقيقة في الإقرارات الفردية - كقاعدة عامة - تزويراً إلا إذا نسب واقعة إلى الغير.
- 3- لا يعد التغيير الذي يأتيه من له الحق في إثبات الواقعة ابتداءً تزويراً إلا إذا تضمن فعله نسبة بيان إلى الغير.

” فإذا أعطى القانون لشخص الحق في تحديد أمر أو اتخاذ قرار ثم إثبات البيانات المتعلقة بما حدّده أو قرره في محرر، ثم أثبت بيانات مخالفة للحقيقة فلا يرتكب بذلك تزويراً.

المطلب الثاني - طرق التزوير

” حدد الشارع طرق التزوير على سبيل الحصر في المادتين 211، 213 ع، فلا قيام لجريمة التزوير إلا بإحدى هذه الطرق.

” علة هذا الحصر هي الحرص على أن توضع للتزوير الحدود المعقولة التي تقتضيها المصلحة الاجتماعية.

” وطرق التزوير في المحررات العرفية هي بعينها طرق التزوير في المحررات الرسمية بموجب المادة 215 ع.

” وتضاف إلى هذه الطرق طريقتا التقليد (م 206، 208 ع) والاصطناع (م 217، 221 ع) وذلك لأن نصوص التزوير يكمل بعضها بعضاً.

” وهناك نوعان من التزوير: تزوير مادي وتزوير معنوي.

الفرع الأول - التفرقة بين التزوير المادي والتزوير المعنوي

” التزوير المادي هو ما ترك أثراً مادياً يدل على العبث بالمحرر، وقد يتبين هذا الأثر بالحواس المجردة، وقد لا يتبين إلا بالاستعانة بالخبرة الفنية، وذلك كالكشط أو المحو أو الطمس أو تقليد خط الغير.

” أما التزوير المعنوي فيتحقق بتشويه المعاني التي كان يجب أن يعبر عنها المحرر وفقاً لإرادة من ينسب إليه بعض بياناته، مثال ذلك أن يطلب شخص من آخر تدوين بيانات معينة في المحرر فيدونه ببيانات مختلفة.

” وبذلك يعتبر التزوير المادي بمفهومه السابق أسهل إثباتاً من التزوير المعنوي.

” كما أن التزوير المادي قد يرتكب أثناء تدوين المحرر وقد يرتكب بعد الفراغ من تدوينه، أما التزوير المعنوي فلا يتصور ارتكابه إلا أثناء التدوين.

” والتزوير المادي في محرر رسمي يقع من موظف عام أو فرد من العوام، أما التزوير المعنوي فلا يتصور وقوعه إلا من موظف عام حيث هو المختص بتدوين المحررات، ولكن يمكن أن يسأل فرد عادي باعتباره شريكاً للموظف في تزوير معنوي.

الفرع الثاني - طرق التزوير

أولاً - طرق التزوير المادي

” وهذه الطرق خمس :

أ- وضع إمضاءات أو أختام أو بصمات مزورة.

ب- تغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو زيادة كلمات.

ج- وضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

د- التقليد.

هـ - الاصطناع.

أ- وضع إمضاءات أو أختام أو بصمات مزورة

” تعنى هذه الطريقة أن المُوَزَّر ينسب المحرر إلى شخص لم يصدر منه، ذلك أن وجود إمضاء شخص أو ختمه أو بصمته في محرر يعني أن ما يتضمنه قد صدر عنه.

” ويرتكب التزوير بهذه الطريقة ولو كان ما تضمنه المحرر مطابقاً للحقيقة.

1- معنى الإمضاء المزور

” ويرتكب التزوير بهذه الطريقة إذا وضع الجاني إمضاءً ليس له في المحرر.

” ويكتفي القانون بوضع الإمضاء، ولا يتطلب تقليده.

” فلا يشترط أن يكون رسم الإمضاء متفقاً مع إمضاء المجني عليه.

” ويقع التزوير ولو كان الإمضاء منسوباً إلى شخص لا يقرأ ولم يسبق له أن وقع، أو نسب إلى شخص مجهول أو إلى شخص لا وجود له.

الضابط في اعتبار الإمضاء مزوراً

” بإيجاز يعتبر الإمضاء مزوراً إذا لم يكن وضعه في المحرر تعبيراً عن إرادة صحيحة لمن ينسب إليه

” أى يُعد الإمضاء مزوراً:

- إذا صدر عن شخص ونسب إلى شخص آخر

- مثال: يُعد مزوراً إمضاء شخص باسمه العائلي الصحيح بعد أن أضافه إلى اسم شخص لا يحمله، محاولاً بذلك أن ينسب المحرر إلى شخص آخر، أو توقيعه باسم شخص صحيح وإضافته إلى اسم عائلي غير صحيح.

- إذا أخذ ممن ينسب إليه كرهاً أو مباغته

- مثال: كمن يدس المحرر بين أوراق ذات فحوى مختلف فيوقعه المجني عليه دون أن يدرك حقيقته.

2- الختم المزور

” يرتكب التزوير بهذه الطريقة ممن يضع على المحرر ختم شخص لم تتجه إرادته إلى أن ينسب المحرر إليه.

” ويستوى بعد ذلك:

- أن يكون تقليد الختم الحقيقي بصنع ختم آخر

- أو استعمال الختم الحقيقي للمجني عليه دون علمه أو رغماً عنه

- أو أن يكون الختم المزور لشخص حقيقي أو لشخص وهمي.

3- البصمة المزورة

- ” للبصمة حكم الإمضاء لأي شخص لا يستطيع التوقيع (م 225 ع).
- ” ويرتكب التزوير بهذه الطريقة من يضع في محرر بصمته أو بصمة شخص آخر ثم ينسبها إلى غير صاحبها.

الفصل بين التزوير بهذه الطريقة وخيانة الإئتمان في ورقة ممضاة أو مختومة على بياض

- ” لم يعتبر الشارع خيانة الإئتمان في ورقة ممضاة أو مختومة على بياض - بالكتابة في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء في سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات، مما يترتب عليه ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله - جريمة تزوير، بل أفرد لها نصاً مستقلاً (م 340 ع)، وإن كانت هذه الجريمة تشمل جريمتين: تزوير وخيانة أمانة، فإذا لم تتوافر الاعتبارات التي تجعل من هذه الجريمة خيانة أمانة عادت الواقعة تزويراً.

ب- تغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو زيادة كلمات

1- ماهية هذه الطريقة

- ” تستخدم هذه الطريقة بعد الانتهاء من تدوين المحرر.
- ” وهي استخدام المزور لأي وسيلة من وسائل التشويه المادي للمحرر بعد الفراغ من تحريره، بهدف الإيهام بأن المحرر كان له منذ تحريره المظهر والفحوى اللذان صارا له بعد التغيير، أي الإيهام بأن كاتب المحرر قد أدخل عليه هذه التعديلات لحظة كتابته.
- ” وتفترض هذه الطريقة أن يحدث بالفعل تشويهاً في معنى المحرر بنسبة بيانات لم تصدر عن الموقعين عليه.
- ” وتفترض هذه الطريقة أيضاً أن المتهم قد أبقى للمحرر معنى، ولكنه معنى يخالف الحقيقة، فإذا فقد المحرر كل معنى فلا يعد الفعل تزويراً.
- ” ويجوز أن يرد التزوير بهذه الطريقة على محرر سبق التغيير فيه، فسبق التزوير في المحرر يبقى له مع ذلك صلاحيته لتزوير آخر.

2- صور هذه الطريقة

- ” صور هذه الطريقة ثلاث: الحذف والإبدال والإضافة.
- ” وفي هذه الصور ينصبّ التزوير على صلب المحرر أو على الإمضاءات أو الأختام.

” **الحذف** قد يقع على كلمة أو عبارة أو رقماً.

” وتستوي وسائل الحذف: كشط أو طمس أو إزالة بمادة كيميائية.

” **الإبدال**: يتم بتبديل كلمة بكلمة أو رقماً برقم أو إمضاء بإمضاء.

” فيرتكب التزوير بهذه الصورة من ينتزع إمضاء صحيحاً موقعاً به على محرر ويلصقه بمحرر آخر.

” **الإضافة**: وذلك بأن يضيف الجاني إلى المحرر كلمة أو عبارة أو رقماً أو إمضاء أو ختماً، فيغير بذلك من دلالة المحرر.

” ولا يشترط مكاناً معيناً للإضافة، ولا يشترط أيضاً أن تكون الإضافة موقعاً عليها.

ج- وضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة

” تشمل هذه الطريقة على صورتين :

1- وضع أسماء أشخاص آخرين مزورة

” بهذه الصورة يتم تغيير الحقيقة في شأن الشخصية إذا نمت عنه آثار مادية في المحرر.

” ويتم ذلك إما « بانتحال الشخصية » بأن يدعي المتهم لنفسه شخصية غيره، وإما « بإبدال الشخصية » بأن ينسب المتهم لشخص معين شخصية آخر.

” ويستوي بعد ذلك أن تكون الشخصية المنتحلة أو المبدلة لشخصية ذات وجود أو لشخصية خيالية.

2- وضع صور أشخاص آخرين مزورة

” وتعني هذه الطريقة وضع صورة فوتوغرافية لشخص في محرر غير صورة الشخص التي كان يجب أن توضع فيه.

” ويستوي بعد ذلك:

- أن تكون هذه الصورة لشخص المتهم (في محرر لغيره) أو لشخص آخر (في محرر له أو لغيره).

- كما يستوي أن يكون مكان الصورة في المحرر خالياً، أو أن تكون الصورة الحقيقية في موضعها فينتزعها المتهم ويضع مكانها الصورة الأخرى.

” ويشترط في هذه الطريقة أن يكون من بين بيانات المحرر صورة لشخص، كبطاقة شخصية أو جواز سفر أو ترخيص قيادة سيارة.

د- التقليد

” التقليد - بصفة عامة - يعني صناعة شيء على مثال شيء آخر.

” والتقليد في مجال التزوير يُقصد به تحرير المتهم كتابة بخط يشبه خط شخص آخر، بهدف أن ينسب إلى هذا الأخير البيانات التي تضمنتها الكتابة.

” ولا يشترط أن يكون التقليد مُتَقَنَّاً، بل يكفي أن يكون من شأنه أن يخدع الشخص المعتاد وإيهامه بصور الكتابة ممن يراد نسبتها إليه.

” ويستوي أن ينصبّ التقليد على المحرر بأكمله أو على جزء منه.

” وقد يقترن التقليد بطريقة أخرى من طرق التزوير المادي.

هـ- الاصطناع

” يُقصد بالاصطناع خلق محرر بأكمله ونسبته إلى غير محرره.

” والفارق بين الاصطناع والتقليد يتمثل في :

- 1- أن المتهم في الأول لا يهتم بالتشابه بين خطه وخط غيره مثل التقليد.
- 2- كما أن الاصطناع ينصب على المحرر كله، في حين أن التقليد قد ينصب على جزء من المحرر.

” وتعتبر جريمة التزوير قد وقعت لو أصطنع الجاني محرراً على مثال محرر رسمي ولو كان فحواه مطابقاً للحقيقة، إذ هو في هذه الحالة نسب هذا المحرر إلى سلطة لم يصدر عنها.

” وللاصطناع صورتان:

- 1- أن يخلق المتهم محرراً لم يكن موجوداً من قبل.
- 2- أن يخلق المتهم محرراً ليحل محل محرر آخر بعد التعديل من شروطه أو بدون تعديل فيها، كأن يصطنع دائن سنداً ثانياً للدين، وعند الوفاء يسلم مدينه السند المصطنع ثم يُظهر السند الصحيح.

” ويدخل في دائرة الاصطناع حالة جمع المتهم بين أجزاء سند مُمزَّق ولصق بعضها ببعض بحيث يعود السند إلى حالته الأولى، وذلك لأن تمزيق السند يعني إعدامه، والجمع بين أجزائه خلق له من جديد.

” كما يسأل عن تزوير تم بطريقة الاصطناع من يمحو من سند العبارة الدالة على إبطاله كي يستعمله فيما كان مُعداً له.

ثانياً - طرق التزوير المعنوي

” حدد الشارع طرق التزوير المعنوي في المادة 213 ع. ويشتمل نص هذه المادة على طريقتين:

أ- تغيير إقرار أولى الشأن.

ب- جعل واقعة مُزوّرة في صورة واقعة صحيحة، أو واقعة غير مُعترف بها في صورة واقعة مُعترف بها.

أ- تغيير إقرار أولى الشأن

” تفترض هذه الطريقة أن من عهد إليه بتدوين المحرر قد أثبت فيه بيانات تختلف عن تلك التي طلب ذوو الشأن منه إثباتها.

” ولا تترك هذه الطريقة آثاراً مادية في المحرر، ولا يتيسر اكتشافها إلا بالرجوع إلى صاحب الشأن، ومعرفة البيانات التي كان يريد إثباتها، ومقارنتها بما أثبتته كاتب المحرر.

” وتكمن خطورة هذه الطريقة في أن المُزور يُسئ استغلال الثقة التي وضعها فيه أصحاب المصلحة، أو يستغل سذاجتهم أو إهمالهم لتشويه الإقرارات التي تصدر عنهم.

” وتقوم جريمة التزوير بهذه الطريقة حتى لو كان في وسع المجنى عليه ملاحظة التغيير الذي أدخل على أقواله ولكنه لم يفعل إهمالاً منه.

” كما لا يحول دون قيامها أن يكون كاتب المحرر قد قرأه على المجنى عليه الذي غفل عن ملاحظة ما تضمنه من تشويه لأقواله.

” بل تقوم جريمة التزوير حتى لو وقّع المجنى عليه على المحرر بما يفيد - في الظاهر - موافقته على ما ورد به.

” ويتصور التزوير بهذه الطريقة في المحررات الرسمية والمحررات العرفية على السواء.

ب - جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة أو واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها

” هذه الطريقة تعد أشمل طرق التزوير. وهي تتضمن صورتين:

1- جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة

” ويقصد بذلك كل إثبات لواقعة على غير حقيقتها.

” والتزوير بهذه الطريقة قد يقع في محرر رسمي وقد يقع في محرر عرفي.

” ومن أمثلة التزوير الذي يقع بهذه الطريقة :

- أن يذكر الموظف للمحرر تاريخاً غير تاريخه الحقيقي.
- أن يثبت الموظف مكاناً غير المكان الذي حرر فيه.
- أن يُدوّن الموظف حضور شهود في حين لم يحضر تحرير المحرر شهود.
- أن يثبت مُحضّر في مُحضّر للحجز عدم وجود منقولات في مسكن الشخص المطلوب الحجز عليه خلافاً للحقيقة.
- أن يثبت المأذون خلو الزوجة من الموانع الشرعية، رغم أن أحد هذه الموانع متوافر.

” ومن أمثلة التزوير بهذه الطريقة في المحررات العرفية: أن يحرر دائن لمدينه مخالصة عن دين غير الذي سده.

” كما أن انتحال شخصية الغير، والتزوير بالترك يعدان أهم تطبيقات التزوير المعنوي بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.

1.1- انتحال شخصية الغير

” الواقعة التي ينصبّ عليها التغيير هي شخصية الغير التي ينتحلها المتهم أو يبدلها بشخصية أخرى.

” ويستوي أن ينتحل المتهم شخصية حقيقية أو شخصية خيالية.

” وأكثر تطبيقات هذه الصورة تكون في المحررات الرسمية، وذلك كأن :

- يتسمى مسيحي باسم مسلم ليوثق زواجه من مسلمة.
- ينتحل المتهم شخصية الزوج ويملي على المأذون إشهاد طلاق الزوجة.
- يتسمى شخص باسم طالب ويتقدم للامتحان بدلاً منه.

” ومن المتصور أن يقع التزوير بهذه الطريقة في المحررات العرفية، كأن ينتحل المتهم شخصية المالك في عقد بيع أو هبة.

” ومن المفترض في الصورة الأخير أن المتهم لم يوقع على المحرر، إذ لو وقع لصار التزوير ماديا.

1.2- التزوير بالترك

” وهو يعني أن يمتنع المتهم عن إثبات بيان كان يتعين عليه إثباته في المحرر، فيترتب على امتناعه تغيير في معناه الإجمالي.

” مثال: وذلك كأن يمتنع الموظف المختلس عن إثبات بعض المبالغ التي تسلمها لحساب الدولة كي يخفي بذلك اختلاسه

▪ أو كامتناع المدين عند تحريره لسند الدين عن إدراج الشرط الخاص بأداء الفوائد.

” وإمكان وقوع التزوير بالترك محل خلاف، ويرجع ذلك لعدة أسباب:

1- المحرر لن يشتمل على أي بيان مخالف للحقيقة، إذ الصمت لا يعتبر كذبا.

2- طرق التزوير وردت في القانون على سبيل الحصر وليس من بينها الامتناع.

” وإن كانت هذه الأسباب تعتبر صحيحة بالنسبة للتزوير المادي لأن جميع طرقه تفترض عملا إيجابيا يدخل به المتهم تغييرا ماديا ملموسا على بيانات المحرر، إلا أن هذا القول غير صحيح بالنسبة للتزوير المعنوي لأنه إذا نظر إلى المحرر في مجموعه لتبين أنه قد ترتب على الامتناع عن إثبات أحد البيانات التي كان يجب أن يتضمنها تغيير في معناه الإجمالي.

” ولذا فإنه يمكن القول بأن التزوير بالترك يمكن أن يقع به التزوير المعنوي في إحدى طريقتيه.

2- جعل واقعة غير مُعترف بها في صورة واقعة مُعترف بها.

” وذلك كأن يثبت كاتب المحرر اعتراف شخص بواقعة معينة، في حين أنه لم يعترف بها، فإن ذلك يعني أن الكاتب أعطى الاعتراف – وهو واقعة لم تحصل – صورة الواقعة التي حصلت، أو كأن يثبت الموثق أن البائع أقر أنه قبض الثمن في حين أنه لم يقر بذلك.

المبحث الثاني- محل التزوير (المحرر)

” المحرر هو موضوع أو محل جريمة التزوير، فإذا ورد تغيير الحقيقة على شيء آخر غير المحرر فلا تقوم الجريمة.

” فلا تقوم جريمة التزوير في حق من يعبث بعداد المياه أو الكهرباء أو عداد سيارة الأجرة.

المطلب الأول- تعريف المحرر

” المحرر هو: مجموعة من العلامات والرموز تعبر اصطلاحا عن مجموعة مترابطة من الأفكار والمعاني الصادرة عن شخص أو أشخاص معينين.

” وهذا التعريف يعطي للمحرر دورا اجتماعيا باعتباره أداة للتفاهم وتبادل الأفكار، كما يعطيه دورا قانونيا هاما لصلته الوثيقة بالمعاملات القانونية.

” وقيمة المحرر لا تكمن في رموزه، وإنما تكمن فيما تعبر عنه هذه الرموز والدلالة الاجتماعية لهذا التعبير.

المطلب الثاني- عناصر فكرة المحرر

أولا - كون المحرر تعبيراً متكاملًا عن مجموعة من المعاني والأفكار المترابطة فيما بينها

” فبطاقة الزيارة لا تعد محررا ؛ حيث أنها تتضمن مجموعة من الألفاظ التي لا تفيد في ذاتها هذه المجموعة من الأفكار.

” كذلك العلامة التي يضعها التاجر على بضاعة بما يفيد أنها مبيعة أو أنها غير معروضة للبيع لا تعد محررا؛ لأنها عبارة عن رموز لا تتضمن تعبيراً عن فكرة، وإن كانت لها دلالة اصطلاحية على أمر معين.

ثانيا - يجب أن تستشف دلالة الرموز بالنظر إليها أو بلمسها

” فالاسطوانة أو شريط التسجيل الذي سجلت عليه بعض العبارات لا يعد محررا.

ثالثا - يجب أن تتصف علامات المحرر ورموزه بثبات نسبي

- ” وهذا يعني أنها لا تزول تلقائياً وإنما تبقى طالما لم تتعرض لإتلاف.
- ” وهذا العنصر تفترضه وظيفة المحرر الاجتماعية والقانونية لتطلبها إمكانية الرجوع إليه والاستعانة به عند الحاجة خلال وقت طويل نسبياً.
- ” فالكتابة على الرمل أو الجليد ينتفي عنها صفة المحرر.
- ” ويفترض هذا العنصر أن رموز الكتابة تحملها مادة صلبة مستقرة الكيان، كالورق أو الجلد أو القماش أو الحجر أو الصفيح.

رابعاً - يجب أن يكشف المحرر عن شخصية محرره

- ” فوظيفة المحرر تقتضي أن يظهر فيه أطراف العلاقة الاجتماعية التي يعبر عنها.
- ” ولا يشترط لكي يكون الشخص صاحب المحرر أن يدونه بيده، بل تكفي أن تتجه إرادته إلى الارتباط بمضمونه. فإذا أُملى المحرر شخص ودونه آخر فصاحب المحرر هو الأول وليس الثاني. وإذا كان مُملي المحرر نائباً عن غيره فصاحب المحرر هو الأصيل وليس النائب.

المطلب الثالث - ما لا يعد من عناصر المحرر

- ” ليس من عناصر المحرر أن يُدوّن بلغة البلد، فيشترط فقط أن تكون اللغة موجودة ولو تعذر على بعض الأفراد قراءتها أو فهمها.
- ” وليس من عناصره أن تحمل رموزه مادة من نوع معين، فيمكن أن يكون ما يحمل هذه الرموز خشباً أو قماشاً أو حديداً.
- ” كما لا يعد من عناصر المحرر وضوح معانيه، فغموضها أو كون تعبيرها ضمناً لا ينفي فكرة المحرر.
- ” فالإمضاء من الموقع به على لوحة فنية يعد في ذاته محرراً، إذ يعني الربط بينه وبين الرسم الذي تحمله اللوحة. كما أن الشهادة تفيد صدورها عن صاحب الإمضاء وتعني إعطاء مشتريها الضمان القانوني بذلك.
- ” ولا يشترط أن يكون المحرر معداً أساساً لإثبات حق كالسندات أو المحاضر، بل يصح أن يقع التزوير على خطاب (كمن يحرر خطاباً وينسبه إلى غيره) أو إشارة تليغرافية (كمن يرسل إشارة

على أنها صادرة من شخص آخر غير مرسلها أو يُحرّف مضمونها) أو جريدة (كمن ينشر مقالا وينسبه لشخص آخر).

المطلب الرابع - أنواع المحررات

” يمكن التمييز بين نوعين من المحررات :

أ- المخطوط: أي ما يكتب بخط اليد، وتغيير الحقيقة فيه يعد أوضاع حالات التزوير.

ب- المطبوع: وله صورتان :

1- قد يكون أغلب المحرر مطبوعا وتركب فيه أجزاء على بياض كي تُملأ بخط اليد، كعقود البيع أو الإيجار المطبوعة.

2- وقد يكون المحرر مطبوعا كله، كالأسهم والسندات وتذاكر السكك الحديدية، ويتم التزوير فيها بالاصطناع.

المبحث الثالث- ركن الضرر

” لكي تنهض جريمة التزوير يجب أن يتخلف عن تغيير الحقيقة ضرر.

” ولدراسة الضرر يجب دراسة الموضوعات الآتية :

المطلب الأول - ماهية الضرر وحالات انتفائه ووقت تقديره وأنواعه.

المطلب الثاني - ضابط الضرر.

المطلب الثالث - الضرر والمحركات الباطلة.

المطلب الأول- ماهية الضرر وحالات انتفائه ووقت تقديره وأنواعه

الفرع الأول - ماهية الضرر

” يُعرّف الضرر بأنه: إهدار حق، أي أنه إخلال بمصلحة مشروعة يكفل لها القانون الحماية اللازمة.

” ولا يشترط أن يحل الضرر بشخص معين، فالناس سواء فيما يتعلق بحمايتهم من أضرار التزوير.

” بل يقوم التزوير ولو حَقَّق للمجنى عليه كسبا، كمن يبيع عقاره بثمان مرتفع جدا عن قيمته الحقيقية ووضع امضاء المالك الحقيقي.

” ولا يشترط قدرا معيناً من الجسامة في الضرر المترتب على التزوير.

الفرع الثاني - حالات انتفاء الضرر

” حالات انتفاء الضرر لا تدخل تحت حصر، ونذكر منها ما يلي :

1- عدم وجود شخص يقرر له القانون حقا.

” فالتزوير لا بد وأن يهدر حقا أو مصلحة مقررة لشخص.

” فلا يرتكب تزويرا من يصطنع محررا يدعي فيه لنفسه حقا في ذمة شخص خيالي.

2- إذا عرض للمحرر سبب يفقده تماما قيمته القانونية، وينفى عنه بصورة قاطعة أن يكون

مقررا لحق.

” كأن يكون تغيير الحقيقة فيه ظاهرا مفضوحا بحيث لا يخدع أحد.

3- إذا استهدف المتهم بالتزوير إنشاء سند لإثبات مركز قانوني حقيقي، بشرط أن يكون الحق المتولد من هذا المركز ثابتا وقت الفعل على نحو قاطع، إذ لن يترتب على إنشاء هذا السند تغييرا في المراكز القانونية القائمة وقت ارتكاب الفعل، ولن يلحق الضرر بأحد.

مثال: المدين الذي وقى بدينه كاملا ولم يحصل على مخالصة تثبت هذا الوفاء، فاصطنع وارثه مخالصة تثبت هذا الوفاء ووضع عليها إمضاء مزورا نسبته إلى دائئه السابق، فلا تقوم جريمة التزوير لأن حق الدائن قد انقضى.

الفرع الثالث - وقت تقدير الضرر

” تقضي القاعدة العامة بأن العبرة في تحديد ما إذا كانت أركان الجريمة متوافرة أم غير متوافرة هي بوقت ارتكاب الفعل، وتنطبق هذه القاعدة على جريمة التزوير.

” ولما كان الضرر أحد أركان التزوير فإن الوقت المتعين الاعتداد به لتقدير وقوعه هو « لحظة تغيير الحقيقة » بصرف النظر عن أي وقت آخر.

” ويكفى أن يكون الضرر محتملا في ذلك الوقت، حتى لو استحال بعد ذلك تحققه.

مثال: يرتكب الجريمة المدين الذي يزور مخالصة ولو أوفى بدينه بعد ذلك أو سقط دينه بالتقادم قبل رفع الدعوى.

▪ وكذلك من ينتحل اسم شخص آخر في محضر تحقيق ولو عدل عن الانتحال وذكر اسمه الحقيقي قبل أن ينتهي التحقيق.

الفرع الرابع - أنواع الضرر

” أنواع الضرر عديدة، ويسوى القانون بينها جميعا، فلا فرق بين ضرر مادي وضرر معنوي، أو بين ضرر حال وضرر محتمل، أو بين ضرر فردي وضرر جماعي.

أولا- الضرر المادي والضرر المعنوي

أ- الضرر المادي

” وهو ضرر يمس الذمة المالية، فيترتب عليه الإنقاص من عناصرها الإيجابية أو الزيادة في عناصرها السلبية.

” وأي قدر من الضرر المادي يكفي لقيام التزوير.

” **مثال:** فيرتكب تزويرا من يضيف إلى سند دين مدني عبارة «لإذن» أو «لحامله»، إذ تؤدي هذه الإضافة إلى تحول السند المدني إلى سند إذني أو سند لحامله، مما يترتب عليه تغيير الأحكام القانونية التي يخضع لها، ويؤدي ذلك إلى صيرورة الدين أكثر عبئا على المدين، مما يحقق ضررا ماديا لهذا الأخير.

ب- الضرر المعنوي

” وهو ضرر يمس الشرف والاعتبار.

” وأي قدر من الضرر المعنوي يكفي لقيام التزوير.

” **مثال:** يرتكب تزويرا من يصطنع محررا ينسبه إلى شخص ويضمنه اعترافا باقتراف فعل مخل بالأخلاق أو بارتكاب جريمة.

▪ وكمن يصطنع محررا ينسب فيه زورا لرجل أو امرأة قبول الزواج من شخص معين.

▪ وأيضا من يتسمى باسم غيره في محضر تحقيق جنائي، ومن يضع إمضاء شخص على شكوى بدون إذنه.

▪ بل ويتحقق الضرر المعنوي إذا كان من شأنه الإساءة إلى ذكرى شخص ميت.

ثانيا - الضرر الاحتمالي

” هو الضرر الذي لم يتحقق فعلا، ولكن تحققه محتمل وفقا للسير العادي للأمر.

” والضابط في ذلك هو تفكير الشخص المعتاد.

” ويمكن استخلاص احتمال الضرر من احتمال استعمال ضار للمحرر المزور.

” ولا يحول دون العقاب على التزوير إتلاف المحرر المزور أو التنازل عن الاحتجاج به.

” **مثال:** كأن يكون لشخص حق في ذمة آخر، ولكنه لا يحوز السند الذي يثبت ذلك، فيصطنع ذلك السند لكي يصل إلى حقه. فاصطناع ذلك المحرر يُجرّد المدين من حصانة موضوعية وإجرائية تقررها له قواعد الإثبات، كما أن نشاط المتهم قد رتب ضررا اجتماعيا تمثل في الاحتيال على القانون وخداع القضاء.

ثالثا - الضرر الاجتماعي

” هو ضرر لا يلحق بشخص أو أشخاص معينين بالذات، ولكنه يمتد إلى المجتمع في مجموعه.

” وهذا الضرر قد يصيب المصالح المادية أو المعنوية للدولة باعتبارها تُمثّل المجتمع.

أ- الضرر الاجتماعي المادي

” يمكن أن يتمثل هذا الضرر في تزوير محرر للتخلص من ضريبة أو رسم أو غرامة، أو للاستيلاء على مال الدولة، أو ستر غش من شأنه الإضرار بمصالحها.

ب- الضرر الاجتماعي المعنوي

” أهم تطبيقات هذا الضرر يتمثل في اعتبار كل تغيير للحقيقة في محرر رسمي منتجا بذاته ضرا اجتماعيا متمثلا في الإقلال من الثقة التي يجب أن يحظى بها هذا النوع (الرسمي) من المحررات.

” وأهمية هذا النوع تتبدى في إعفاء قاضي الموضوع - حين يدين المتهم بالتزوير في محرر رسمي - من إثبات تحقق ضرر نال فردا أو أفراد أو نال الدولة في مصالحها المادية، مكتفيا من التثبت من تغيير الحقيقة في بيانات المحرر والقول - دون بحث خاص - بتحقيق الضرر الاجتماعي المعنوي المتمثل في الإقلال من الثقة في هذه المحررات.

المطلب الثاني- ضابط الضرر

” لم يضع المشرع المصري ضابطا يهتدي به القضاة لتحديد الضرر، فأدلى القضاء المصري في هذا الأمر بدلو، وهو ما سنعرض له.

” فقد فرق القضاء في هذا الصدد بين المحررات الرسمية والمحررات العرفية.

الفرع الأول- المحررات الرسمية (نظرية البيانات الجوهرية)

” ويمكن القول أن محكمة النقض اعتمدت على فكرة «البيانات الجوهرية» لتحديد البيان الذي يصلح موضوعا لتزوير يمكن أن يترتب عليه ضرر ؛ حيث عللت التزوير - في أغلب أحكامها - بأن موضوع تغيير الحقيقة كان أحد البيانات الجوهرية للمحرر.

” وقد قررت هذا المبدأ العام بقولها: « لا يكفي للعقاب أن يكون الشخص قد قرر غير الحقيقة في المحرر، بل يجب أن يكون الكذب قد وقع في جزء من أجزاء المحرر الجوهرية التي من أجلها أعد المحرر لإثباته ».

” **مثال** البيان الجوهري: سن الزوجين وخلوهما من الموانع الشرعية في عقد الزواج، وتاريخ وفاة المورث في الإعلام الشرعي، تاريخ أي محرر رسمي.

” **مثال** البيان غير الجوهري: إثبات الدخول بالزوجة أو عدم الدخول في إسهاد الطلاق، والقول في عقد الزواج بأن الزوجة بكر في حين أنها مطلقة وانقضت مدة العدة.

” وقد عرفت محكمة النقض البيان الجوهري بأنه: كل بيان يكون إثباته في المحرر « لازما لاستكمال شكله القانوني ». وهو في تعبير آخر « كل بيان واجب الإدراج في المحرر حتى يكون له الشكل الذي تحدده القوانين واللوائح ».

” وتحديد البيان الجوهري في المحررات الرسمية يعد أمرا ميسورا حيث يحدد القانون البيانات اللازمة لاتخاذ المحرر شكله القانوني.

الفرع الثاني - المحرر العرفي

” لم تضع محكمة النقض ضابطا محددا لتقدير الضرر بالنسبة للمحررات العرفية، وترك هذا الأمر لتقدير قاضي الموضوع حسبما يراه من ظروف كل دعوى على حدة.

” ويبدو أن هذا الموقف له ما يبرره، حيث أن القانون لا يحدد لصحة المحررات العرفية بيانات معينة، إذ تخضع البيانات المدونة فيها لإرادة أصحاب الشأن.

المطلب الثالث - الضرر في المحررات الباطلة

” يثور التساؤل حول التزوير الذي يقع في محرر باطل أو قابل للإبطال (مثل صدور المحرر الرسمي من غير مختص أو مع عدم التزام قواعد الشكل، وصدور المحرر العرفي من غير أهل)، هل يترتب عليه حصول ضرر أو احتمال حصوله، أم أن بطلان المحرر يعدم الضرر ؟

” القاعدة التي تحكم هذا الأمر - حسب الراجح - هي أنه إذا كان بإمكان أقل الناس ذكاء وخبرة اكتشاف البطلان فإنه يستحيل وقوع الضرر. أي أنه إذا كان التزوير في المحرر مفضوحا فإن احتمال الضرر ينتفى.

” ويضاف إلى القاعدة السابقة قاعدة أخرى مفادها أنه إذا كان سبب البطلان لاحقا على تغيير الحقيقة سئل المتهم عن تزوير، ولو كان من شأن البطلان استحالة نشوء الضرر، طالما كان

محتملا وقت تغيير الحقيقة؛ حيث أن المَعُول عليه في توافر أركان الجريمة هو وقت ارتكاب الفعل.

” والبادي أن أغلب حالات تغيير الحقيقة في المحررات الباطلة يتوافر فيها جريمة التزوير؛ لأن هذا التغيير يحدث ضررا في صورته الاحتمالية على الأقل.

” ويُفسَّر احتمال الضرر بأمرين :

1- خفاء سبب البطلان على الشخص المعتاد.

2- الحاجة إلى اتخاذ إجراءات قضائية لإقامة الدليل على البطلان.

” ولهذا قررت محكمة النقض في أحد أحكامها أن « التزوير في الأوراق الرسمية يعاقب عليه ولو كان في محرر باطل شكلا لاحتمال حصول الضرر منه للغير أو للجميع إذ أن المحرر الباطل وإن جرده القانون من كل أثر فإنه قد تتعلق به ثقة الغير ممن لا يتضح أمامهم ما يشوبه من عيوب ويصح أن يخدع فيه كثير من الناس الذين يفوتهم ملاحظة ما فيه من نقص، وهذا وحده كاف لتوقع حصول الضرر بالغير بسبب هذا المحرر ».

المبحث الرابع - الركن المعنوي

- ” جرائم التزوير في المحررات جرائم عمدية، ولذلك يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي.
- ” ولا تتطلب جرائم التزوير مجرد القصد الجنائي العام بعنصريه (العلم والإرادة)، إنما تتطلب - إلى جانب القصد العام - قصدا خاصا يتمثل في « نية استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة من أجله ».
- ” وتُعرف محكمة النقض القصد الجنائي في التزوير بأنه: « تعمد تغيير الحقيقة في محرر تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا، وبنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة ».

المطلب الأول- القصد الجنائي العام في التزوير

- ” لكي تقوم جريمة التزوير يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل تغيير الحقيقة في محرر، وإلى تحقيق نتيجته وهي اشتغال المحرر على بيانات تخالف الحقيقة.
- ” كما يجب أن يحيط علم الجاني بجميع أركان جريمة التزوير، فيجب أن يكون عالما وقت ارتكاب الفعل :

▪ بأنه يغير الحقيقة، وأن فعله ينصب على محرر، وأنه يرتكب التزوير بإحدى الطرق التي حددها القانون، وأنه يترتب عليه ضرر حال أو احتمالي حتى ولو لم يترتب أي ضرر على الإطلاق.

- ” فينتفي القصد لو كان المتهم يجهل الحقيقة، بل حتى لو كان في إمكانه التحري عنها ولكنه أهمل في ذلك إهمالا جسيما. وذلك مثل موثق لم يتحقق من شخصية المتعاقدين رغم أن ذلك من واجبه.

- ” والعلم بأنه يرتكب التزوير بإحدى الطرق التي حددها القانون مفترض، لأنه يعد من قواعد قانون العقوبات، والعلم بقواعد التجريم مفترض ولا يقبل إثبات العكس.

المطلب الثاني- القصد الخاص في التزوير

- ” يستلزم الركن المعنوي لجريمة التزوير قصدا خاصا يتمثل في نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله.

- ” وتزور المحررات لأغراض كثيرة وليس في الاستطاعة حصرها.
- ” ومن ثم التزوير هو وسيلة المزور للوصول إلى غرضه، وهذا يفترض بداهة أن غرضه يستلزم فعل تال للتزوير وهو استعمال المحرر المزور.
- ” ولكن يجب ملاحظة أن استعمال المحرر المزور ليس عنصرا في الجريمة، وإنما يعد عنصرا نية استعماله فقط.
- ” فإذا انتفت هذه النية فقد انتفى القصد الخاص.
- ” مثال انتفاء القصد الخاص: إذا اتجهت نية المتهم إلى غاية تتحقق بمجرد التزوير، كمن يصطنع كمبيالة مزورة لتوضيح الشكل الذي يتطلبه القانون في الكمبيالات.
- ” واستخلاص هذه النية أمر متروك لقاضي الموضوع بما يراه من الظروف المحيطة بالواقعة.
- ” ويجب أن يعاصر القصد وقت ارتكاب فعل تغيير الحقيقة.
- ” والباعث ليس من عناصر القصد الجنائي وإن كان نبيلًا، كمن يزور لتمكين صاحب حق من الوصول إلى حقه.
- ” والبواعث على التزوير كثيرة وإن كان أهمها الإثراء غير المشروع، التخلص من التزام، الانتقام، تفادي بعض مشاق العمل.
- ” ويلاحظ أن إثبات القصد في التزوير المادي أيسر من الإثبات في التزوير المعنوي.
- ” وعند تعدد الجناة فإنه ينظر لكل جان على حدة لتبين ما إذا كان القصد قد توافر لديه من عدمه، فللقصد في جريمة التزوير كيان نفسي فيمكن توافره لدى أحد المساهمين دون الباقيين.

الفصل الثاني - الأحكام الخاصة بالعقاب على التزوير

” التزوير في المحررات ليست جريمة واحدة، فقد ميّز المشرع بين عدة أنواع منه وجعل من كل نوع جريمة مستقلة.

” ويُفرّق المشرع في العقاب بين التزوير الواقع في محرر رسمي وذلك الواقع في محرر عرفي، فيقرر للأول عقوبة جنائية ويقرر للثاني عقوبة جنحة.

المبحث الأول - العقاب على التزوير في المحررات الرسمية

” لدراسة هذا المبحث يتعين علينا :

- 1- معرفة المقصود بالمحرر الرسمي
- 2- كما أن العقاب على التزوير في المحرر الرسمي يختلف إذا كان مرتكبه موظف عام أم شخص من آحاد الناس.

المطلب الأول- المقصود بالمحرر الرسمي

الفرع الأول - تعريف المحرر الرسمي

- ” لم يتعرض قانون العقوبات لتعريف المحرر الرسمي، إلا أن المادتين 211 و213 ع ذكرت أمثلة له.
- ” فالمادة 211 تعاقب « كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غير ذلك من السندات والأوراق الأميرية...».
- ” والمادة 213 تعاقب « كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حالة تحريرها المختص بوظيفته...».
- ” وعرفت المادة 10 من قانون الإثبات المحررات الرسمية بأنها « التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه عن ذوي الشأن، وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه».
- ” والتعريف السابق هو ما استقر القضاء على الأخذ به.
- ” والمحررات الرسمية تتعدد أنواعها، ويمكن ردها إلى أربعة:

- 1- محررات سياسية: وتصدر من السلطات الدستورية، كالقوانين والمعاهدات والأوامر الجمهورية.
- 2- محررات إدارية: وتصدر عن السلطات الإدارية المختلفة، كدفاتر تقييد المواليد والوفيات وأوراق الامتحانات وبطاقات التموين ودفاتر الاشتراكات الكيلومترية وأوراق الكشف الطبي.

3- المحررات القضائية: وهي التي تصدر عن القضاة وأعوانهم، مثل الأحكام والأوامر

الجنائية ومحاضر التحقيق وتقارير الخبراء.

4- المحررات المدنية: وهي الصادرة على يد مأمور رسمي مختص بتحريرها لإثبات

إقرارات ذوي الشأن واتفاقاتهم وإعطائها الصفة الرسمية.

” ومن خلال النصوص السابقة يمكن تبين العناصر اللازمة في المحرر لكي يعتبر محررا رسميا.

الفرع الثاني - عناصر المحرر الرسمي

أولا - صدوره عن موظف عام مختص

” مدلول الموظف العام هنا لا يختلف عن المدلول الإداري له، فليس له مدلول خاص في قانون العقوبات بالنسبة لجريمة التزوير.

” وهذا بخلاف الحال في جرائم الرشوة واختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، حيث للموظف العام مدلول أكثر اتساعا من مدلوله الإداري.

” فلا يدخل المكلف بخدمة عامة في معنى الموظف العام في جريمة تزوير المحررات الرسمية.

” يجب أن تتوافر صفة الموظف العام وقت تدوين المحرر.

” أما عن الاختصاص فيلزم أن يكون الموظف مختصا حقيقة بإصدار المحرر بحكم وظيفته، وإلا اعتبر محررا باطلا ولا يدخل في عداد المحررات الرسمية إلا إذا كان سبب عدم الاختصاص مما يخفى على الشخص العادي إدراكه.

” ويستمد الموظف اختصاصه بتحرير المحرر من القوانين واللوائح ومن أوامر رؤسائه فيما لهم أن يكلفوه به.

” ولا يشترط أن يصدر المحرر عن شخص يمثل الدولة باعتبارها سلطة عامة، وتطبيقا لذلك فإن القائمين على إدارة مشروع تديره الدولة وفقا لأساليب القانون الخاص يعتبرون موظفين عموميين، وما يصدر عنهم في حدود اختصاصاتهم يعتبر محررات رسمية.

” مثال: الإيصالات التي تعطيها الدولة لمستأجري أراضيها تعد محررات رسمية،

▪ وكذلك البطاقات التي تثبت شخصية العاملين في مصنع تديره الدولة.

” ولا يلزم صدور المحرر عن الموظف المختص فعلا، بل يكفي أن يزور المحرر ثم ينسب إلى الموظف المختص بإصداره.

- ” والاختصاص يقصد به الاختصاص النوعي والاختصاص المكاني.
- ” ولا يشترط أن يثبت هذا الموظف كافة بيانات المحرر، فقد يكون دور الموظف في تدوين المحرر الرسمي محدودا أو يقتصر على المراجعة دون أن يمس ذلك صفته الرسمية.
- ” وحيث أن الرسمية تلحق بالمحرر الذي يصدر عن الموظف المختص معبرا عن إرادة الدولة المصرية، فإن المحرر الرسمي الأجنبي يعتبر محررا عرفيا طبقا للرأي الغالب في الفقه.

ثانيا - صدور المحرر طبقا لما قرره القانون

- ” يعين القانون البيانات التي يجب أن يتضمنها المحرر كما يحدد الشكل الذي يتعين أن تفرغ فيه.
- ” ولا يحول دون توافر الصفة الرسمية للمحرر أن يكون محررا على نموذج خاص أو خلوه من ختم الإدارة أو المصلحة التي يعمل بها الموظف، إلا إذا نص القانون صراحة على أن وجود المحرر من الوجهة القانونية يتوقف على ذلك.
- ” وتأخذ صورة المحرر الرسمي - متى كانت مطابقة له - حكم أصل المحرر، فيعتبر تغيير الحقيقة فيها تزويرا في محرر رسمي.
- ” وينبغي الإشارة أخيرا إلى أنه مهما تفاوتت قوة المحرر - الذي توافر فيه العنصرين السابقين - في الإثبات فإنه يظل محررا رسميا يقع عليه جريمة التزوير.

المطلب الثاني- التزوير الواقع من موظف عام في محرر رسمي أئلا، تأديع وظيفته

- ” ورد النص على التزوير الواقع من موظف عام في محرر رسمي أثناء تأديع وظيفته في المادتين 211 و213 ع.
- ” المادة 211 ع خاصة بالتزوير المادي، والمادة 213 ع خاصة بالتزوير المعنوي.
- ” ويجب لعقاب الجاني بالعقوبة المقررة بالمادتين السابقتين :
- 1- توافر الأركان العامة للتزوير.
 - 2- توافر صفة الرسمية في المحرر.
 - 3- توافر صفة الموظف العام للمتهم بالتفصيل الذي سبق أن أوردناه.
 - 4- أن يرتكب المتهم التزوير أثناء تأديعته لوظيفته.

- ” وهذا الشرط الأخير يعني أن المتهم مختص بتحرير الورقة الرسمية التي ارتكب التزوير فيها، أي أنه مكلف بإثبات البيانات التي غير الحقيقة فيها.
- ” والعبرة في صفة الجاني واختصاصه هي بوقت التزوير.
- ” ولا تكون للموظف هذه الصفة إلا إذا توافرت كل الشروط اللازمة لمباشرة العمل.
- ” **مثال:** فلا يرتكب تزويرا في محرر رسمي كاتب الجلسة الذي يرتكب تزويرا في محضر الجلسة الذي يغير الحقيقة في محضر الجلسة قبل أداء اليمين.
- ” والتزوير في المحررات الرسمية الذي يقع من الموظف العام أثناء تأديته لوظيفته يعتبر جناية، ويعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

المطلب الثالث- التزوير الواقع من غير موظف عام في محرر رسمي

- ” ورد النص على التزوير الواقع من غير موظف عام في محرر رسمي في المادة 212 ع.
- ” ويشترط للعقاب بمقتضى هذه المادة :
- 1- أن تتوافر الأركان العامة للتزوير.
 - 2- أن تتوافر صفة الرسمية في المحرر الذي يتم تغيير الحقيقة فيه على الوجه السابق بيانه.
 - 3- ألا يكون من قام بتغيير الحقيقة موظفا عاما مختصا، أي من فرد عادي أو من موظف غير مختص.
- ” والتزوير هنا لا يقع إلا بالطرق المادية، وهو ما يفهم من إحالة المادة 212 على المادة 211 ع.
- ” وهذا التزوير يعد جناية ويعاقب عليه بالسجن المشدد أو بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات.
- ” ويترتب على ذلك أن من يرتكب من الأفراد تزويرا في محرر رسمي بوصفه فاعلا أصليا تكون عقوبته أخف من عقوبة الشريك مع موظف في تزوير محرر رسمي. فإذا ارتكب الشخص التزوير بنفسه لعوقب بعقوبة أخف من الاشتراك مع موظف عام.

المبحث الثاني- الأحكام الخاصة بالعقاب على تزوير المحررات العرفية

” فرّق المشرع في العقاب على التزوير الواقع في المحررات العرفية عموماً، والتزوير الواقع في محررات عرفية خاصة.

المطلب الأول- التزوير في المحررات العرفية عموماً

” ورد النص على التزوير في المحررات العرفية في المادة 215 ع التي تنص على أن « كل شخص ارتكب تزويراً في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل».

” ويشترط لتطبيق هذه المادة :

1- أن تتوافر الأركان العامة للتزوير.

2- أن يقع تغيير الحقيقة في محرر عرفي.

” والمقصود بالمحرر العرفي: كل محرر ليست له صفة الرسمية على النحو السابق بيانه، سواء كان صادراً من أحد الأفراد أو من هيئة خاصة أو من موظف عام غير مختص بتحريره.

” إلا أنه يجب ملاحظة أنه إذا كان بطلان المحرر لعدم اختصاص من صدر عنه ولكن يمكن أن يندفع به الشخص المعتاد فإن المحرر تظل له صفة الرسمية ويبقى التزوير الواقع فيه تزويراً في محرر رسمي.

” ومن أمثلة المحررات العرفية: المحررات المثبتة للتصرفات القانونية كعقود البيع والإيجار والوكالة والقسمة والصلح والسندات والمخالصات وأوراق الحسابات والدفاتر والرسائل الخاصة والبرقيات ومحررات البنوك والأشخاص المعنوية الخاصة والأوراق والدفاتر التجارية وسائر المحررات الأجنبية ولو كانت رسمية في البلاد التي حررت فيها.

” ويلاحظ أن المحرر الواحد قد يكون رسمياً في جزء منه وعرفياً في الجزء الآخر، كأن يكون المحرر صادراً من أحد الناس ثم يعتمد موظف مختص بعض بياناته دون البعض الآخر، أو كأن تكون ذات الورقة تحوي محرراً رسمياً على أحد جوانبها ومحرراً عرفياً على الجانب الآخر، فيعتبر تزويراً في محرر رسمي التغيير الواقع على الجزء الرسمي، ويعتبر تزويراً في محرر عرفي التغيير الواقع على الجزء العرفي.

” ويعاقب التزوير في المحررات العرفية عموماً بالحبس مع الشغل في حدوده العامة.

المطلب الثاني- التزوير في المحررات الفاصدة

” ورد النص على التزوير في محررات الشركات المساهمة والجمعيات التعاونية وما إليها في المادة 214 مكرراً ع التي تنص على أن « كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين... وتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت».

” ومحررات كافة الهيئات المبينة سابقاً هي محررات عرفية ؛ لأنها لا تصدر من موظف عام بالمعنى المحدد في القانون الإداري، بل تصدر عن مستخدم يتمتع بتنظيم قانوني خاص تكمل نصوصه أحكام قانون العمل.

” وعلة التجريم هنا هو ما تحتله هذه الشركات والجمعيات من أهمية في البنيان الاقتصادي للدولة وما تقوم به من دور بارز في خدمة الاقتصاد القومي وتنفيذ السياسة الاقتصادية العامة.

” ولكى يعاقب بموجب هذا النص يجب :

1- أن تتوافر الأركان العامة للتزوير.

2- أن يصدر المحرر عن مستخدم مختص بتحريره بإحدى الجهات المذكورة أو أن يتدخل فيه.

” ويتحدد اختصاص المستخدم وفقاً لأنظمة الجهات المذكورة وتبعاً لتوزيع العمل فيها ولو بأوامر شفوية أو كتابية من رئيسه.

” وتسري العقوبة المقررة في المادة 214 مكرراً ع على التزوير الواقع في محررات الجهات المذكورة سواء أكان مادياً أو معنوياً، وأياً كانت صفة الجاني الذي يرتكب التزوير (مستخدم مختص - غير مختص - فرد من آحاد الناس).

” وبالنسبة للعقوبة، فإن الشارع يفرق بين :

- 1- التزوير في محررات جهات لا تساهم الدولة أو إحدى الهيئات في مالها بنصيب، وهي
تشمل الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا
للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
- وتكون عقوبة الجاني في هذه الحالة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
- 2- التزوير في محررات جهات تساهم الدولة أو إحدى الهيئات في ماله بنصيب، وهي
تشمل الشركات أو أية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى.
- وتكون العقوبة هنا السجن لمدة لا تزيد على عشر سنين.

مبادئ محكمة النقض

لما كان الحكم قد أثبت إسهام الطاعن في مقارفة التزوير يفيد حتماً توافر علمه بتزوير المحرر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من جماع أدلة الثبوت السائغة التي أوردتها اشتراك الطاعن في ارتكاب جريمة التزوير بناءً على اعتقاد سائغ من المحكمة لم يخطئ الحكم في تقديره وبما يتوافر به علمه بتزوير المحرر حال استعماله، فإن كل ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض.

[الطعن رقم 60805 - لسنة 59ق - تاريخ الجلسة 23 - 11 - 1998 - مكتب فني 49]

إن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولم لم يتحقق ضرر يلحق شخصاً بعينه. لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور. من المقرر أن الاصطناع كطريق من طرق التزوير المادي هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابق مادام المحرر في أي الحالتين متضمناً لواقعة تترتب عليه آثار قانونية وصالحاً لأن يحتج به في إثباتها. إن القانون لم يرسم لجريمة التزوير أو استعمال المحرر المزور طريقة إثبات خاصة يتعين على المحاكم الجنائية انتهاجها.

[الطعن رقم 17639 - لسنة 67ق - تاريخ الجلسة 17 - 12 - 1998 - مكتب فني 49]

من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن ركن العلم في جريمة استعمال المحررات المزورة مادامت مدوناته تكفي لتوافره، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بأسباب سائغة على ما استنتجه من اشتراك الطاعن مع فاعل آخر مجهول في ارتكاب جريمة التزوير، فإن ذلك يفيد حتماً توافر علمه بتزوير المحرر الذي أسند استعماله.

[الطعن رقم 21096 - لسنة 66ق - تاريخ الجلسة 04 - 10 - 1998 - مكتب فني 49]

من المقرر أن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير، إذ الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات كما أنه من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها

الحكم، ولما كان الحكم قد بنى قضاءه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات، وما ثبت من أن التوكيل رقم..... لسنة..... عام الرمل مزور ولم يصدر عن الشهر العقاري ونفى المجنى عليه إصداره التوكيل المذكور وأن مجهولاً مثل بالجلسة وقدمه بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية وطلب إثبات تنازله عن دعواه المدنية قبل الطاعن، ومن أن الطاعن هو صاحب المصلحة في التزوير فإن ذلك إستخلاص سائغ لإثبات جريمة الاشتراك في التزوير، وينحل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.

من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى إستقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.

من المقرر أنه متى وقع التزوير أو إستعمال المحرر المزور فإن التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك به لا أثر له على وقوع الجريمة ولا يعيب الحكم عدم تعرضه للسند المثبت لقيام الطاعن بسداد الدين لأن المحكمة - في أصول الاستدلال لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ولا عليها إن هي إلتفتت عن أي دليل آخر لأن في عدم إيرادها له ما يفيد إطراره.

[الطعن رقم 190 - لسنة 65ق - تاريخ الجلسة 06 - 03 - 1997 - مكتب فني 48]

من المقرر أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير نتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور، وليس من هذا القبيل إدلاء الشاهد بأقوال تغاير الحقيقة في محاضر جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي لأن مثل هذه الشهادة هي مما يحتمل الصدق والكذب ولا ينال كذبها من قيمة المحرر وحجيته ما دام أنه لا يتخذ حجة في إثبات صحة مضمونها.

[الطعن رقم 30134 - لسنة 59ق - تاريخ الجلسة 19 - 05 - 1997 - مكتب فني 48]

من المقرر أن الشارع لم يضع في قانون العقوبات تعريفاً محدداً للورقة الرسمية، وكانت المادة العاشرة من قانون الإثبات قد عرفت المحررات الرسمية بما نصت عليه من أن المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه، فإذا لم تكتسب هذه المحررات صفة رسمية فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم. وهو ما يتعين الأخذ به ما دام قانون العقوبات - على ما سلف - قد خلا من تعريف المحرر الرسمي. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى - بما يتفق ونص

المادة العاشرة من قانون الإثبات سألقة البيان - بأن مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفا عاما مختصا بمقتضى وظيفته بتحريرها وإعطائها الصيغة الرسمية أو يتداخل فى تحريرها وفقا لما تقتضى به القوانين أو اللوائح أو التعليمات التى تصدر إليه من جهته الرسمية ولا يشترط أن ينشأ المحرر رسميا ابتداء، بل يصح أن ينشأ المحرر فى الأصل عرفيا ثم ينقلب إلى محرر رسمى إذا ما تدخل فيه الموظف العام المختص فى حدود وظيفته، ومن ثم فإن صفة الرسمية فى المحرر تكون مقصورة على ما تم على يدي الموظف العام أو ما تلقاه من ذوى الشأن - أما باقى المحرر فيبقى عرفيا متى كان موقعا من ذوى الشأن.

لما كان البين أن دور الموظف العام بالنسبة إلى عقد الإيجار موضوع الطعن المائل قد اقتصر على مجرد إثبات تاريخ تقديمه له فإن صفة الرسمية تنحصر فى تاريخ هذا المحرر الذى أثبتته الموظف العام فحسب أما باقى المحرر فيبقى ورقة عرفية لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر المحرر بأكمله محررا رسميا لمجرد إثبات تاريخه فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون.

لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط العقاب على التزوير فى المحرر العرفي هو أن يثبت فيه ما يخالف ما تلاقت عليه إرادات أطرافه. وكان عقد الإيجار موضوع الطعن المائل - فى تكييفه الحق - هو عقد عرفي اقتصر على إثبات ما تلاقت عليه إرادتا طرفيه، فإن الواقعة على هذا النحو ينحصر عنها وصف التزوير. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون وتطبيقه.

[الطعن رقم 12572 - لسنة 64ق - تاريخ الجلسة 15 - 03 - 1995 - مكتب فني 46]

لما كان القصد الجنائي فى جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بقوله (وحيث أنه عما أثاره الدفاع من انتفاء العلم لدى المتهمين..... وكان المتهم..... حضر أمام المأذون الشرعي بناحية شبرا البلد برفقة الزوجة..... مقررأ أمامه بأنه وكيلها وخالية من الموانع الشرعية وقد شهد بذلك باقى المتهمين وأقروها على قولها بأنها مازالت بكر وليست متزوجة مع علمهم بمخالفة ذلك للحقيقة ويقصد المجاملة وفى حين أنها متزوجة فعلاً فحزر المأذون بناء على هذا عقد الزواج الباطل، ومن ثم فإن إنكارهم بعد ذلك لا يعدو أن يكون محاولة منهم للنجاة من ريقة الاتهام فضلاً عن مجافاته لأدلة الثبوت التى بسطتها المحكمة على نحو ما تقدم). وهو رد سليم يسوغ به إطراح دفاع الطاعنين، ومن ثم فإن ما يثيرونه فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جديلاً فى واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض.

[الطعن رقم 6722 - لسنة 66ق - تاريخ الجلسة 10 - 02 - 1998 - مكتب فني 49]

من المقرر أن مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها وإعطائها الصيغة الرسمية أو يتدخل في تحريرها أو التأشير عليها وفقاً لما تقتضيه القوانين أو اللوائح أو التعليمات التي تصدر إليه من جهته الرسمية.

إن الموظف العمومي المشار إليه في حكم المادتين 211، 213 من قانون العقوبات هو كل من يعهد إليه بنصيب من السلطة يزاوله في أداء العمل الذي نيظ به أدائه سواء كان هذا النصيب قد أسبغ عليه من السلطة التشريعية من الدولة أو السلطة التنفيذية أو القضائية يستوي في ذلك أن يكون تابعاً مباشرة إلى تلك السلطات أو أن يكون موظفاً بمصلحة تابعة لإحداها، ولم يسو الشارع في باب التزوير بين الموظف العام والشخص المكلف بخدمة عامة الذي يكلف ممن يملك التكليف بالقيام بعمل عارض من الأعمال العامة ولو أراد الشارع التسوية بينها في باب التزوير لنص على ذلك صراحة كما فعل في المادتين 111، 119 من قانون العقوبات.

[الطعن رقم 4683 - لسنة 58ق - تاريخ الجلسة 14 - 12 - 1988 - مكتب فني 39]

من المقرر أن الحقيقة التي يحميها القانون بالعقاب على التزوير هي الحقيقة التي يدل عليها المظهر القانوني للمحرر، أي التي تتعلق بها الثقة العامة - لا الحقيقة المطلقة، ويترتب على ذلك أنه يجوز قانوناً أن تقع جريمة التزوير بناء على تغيير الحقيقة في محرر ولو أدى هذا التغيير إلى مطابقة مضمون المحرر للحقيقة المطلقة وكان ما قام به الطاعن - على ما أثبتته الحكم - هو اشتراكه مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو البطاقة الشخصية الصادرة باسم..... بأن اتفق معه على زيادة الاسم الرابع لصاحبها ثم بصم عليه الطاعن ببصمة خاتم جهة عمله لإضفاء القانونية عليه، مما ترتب عليه مخالفة الحقيقة التي صدر بها المحرر الرسمي ليكون حجة على الكافة بما أثبت فيه.

من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون في الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها متى كان المقصود به تغيير مضمون المحرر بحيث يخالف حقيقته النسبية كما صدرت من الموظف الرسمي المختص بإصداره وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصاً بعينه من وقوعه... لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً احتمال حصول ضرر بالمصلحة العامة إذ يترتب على العبث بالورقة الرسمية الغش مما لها من القيمة في نظر الجمهور باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخذ بما فيه. وكان ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم عن تحميص دفاعه بأن الاسم الذي تم إضافته في البطاقة الشخصية لا يخالف الحقيقة، لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان، لا تلتزم المحكمة بالرد عليه طالما أن

ثبتت عدم مخالفة الاسم الذي تم إضافته للحقيقة ليس من شأنه - بعد ما سلف إيراده - أن تنتفي به جريمة التزوير في المحرر الرسمي المسندة إليه، فإن نعيه في هذا الصدد يكون غير سديد.

[الطعن رقم 5941 - لسنة 64ق - تاريخ الجلسة 12 - 03 - 1996 - مكتب فني 47]

لما كان من المقرر أنه لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقنا بحيث يلزم لكشفه دورية خاصة بل يستوي أن يكون واضحا لا يستلزم جهدا في كشفه أو متقنا يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام تغيير الحقيقة في الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن تغيير الحقيقة الذي تناول بيانات شهادات النجاح المزورة يجوز أن ينخدع به بعض الناس. فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد.

[الطعن رقم 10067 - لسنة 64ق - تاريخ الجلسة 17 - 04 - 1996 - مكتب فني 47]

من المقرر أنه ليس كل تغيير للحقيقة في محرر يعتبر تزويراً، فهو إذا ما تعلق ببيان صادر من طرف واحد مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية فإنه لا عقاب إذا ما كان هذا البيان لا يعدو أن يكون خبراً يحتمل الصدق والكذب، أو كان من ضروب الدفاع التي يلجأ إليها الخصوم، فهو بهذه المثابة يكون عرضه للفحص بحيث يتوقف مصيره على نتيجته. لما كان ذلك، وكان البيان الخاص بمالك العقار في الطلب المقدم من الطاعة إلى شركة كهرباء دمياط هو مما تصدق عليه هذه الأوصاف، وكان ما صدر من الطاعة - على ما حصله الحكم على السياق المتقدم - قد إقتصر على الإدعاء - في الطلب المقدم منها لتوصيل التيار الكهربائي إلى محلها - بأنها مالكة لهذا العقار، وكان هذا الطلب لم يعد لإثبات ملكية العقار فإن ما إرتكبته لا يعدو أن يكون من قبيل الإقرارات الفردية مما ينحسر به وصف التزوير عما إرتكبته الطاعة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه. لما كان ذلك، وكان الفعل المسند إلى الطاعة لا يندرج تحت أي نص عقابي آخر، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهمه مما أسند إليها.

[الطعن رقم 11109 - لسنة 61ق - تاريخ الجلسة 06 - 12 - 1995 - مكتب فني 46]

من المقرر أن قيام مصلحة للجاني في جريمة التزوير لا يعدو أن يكون أحد بواعثه على الجريمة وغايتها منها فلا يمنع توافر مقصده الجنائي أن تمتنع مصلحته من التزوير الذي قارفه ليس ثمة ما يمنع أن يكون باعث الجاني على إرتكاب جريمته هو تحقيق مصلحة لغيره أو إيقاع أذى به فإن البواعث مهما تنوعت خارجة عن القصد الجنائي وغير مؤثرة فيه، فإن ما يثيره المتهم في هذا الخصوص يكون غير سديد ولا جدوى مما يثيره الطاعن بشأن التزوير في رول السيد القاضي على

اعتبار أنه غير مختص بتحريره ما دامت المحكمة قد أثبتت في حقه تهمتي التزوير في محضر الجلسة واستعماله.

[الطعن رقم 2029 - لسنة 61ق - تاريخ الجلسة 05 - 12 - 1993 - مكتب فني 44]

لما كان ما أورده الحكم من أن الطاعن قام بتغيير بيانات وأرقام قاعدة ومحرك السيارة المستهلكة التي لها أوراقها ومستندات الخاصة بها بأرقام السيارة المسروقة موضوع هذا الطعن بأن تقدم للمهندس الفني المختص بطلب فحص فني فاعتمد الطلب بناء على الأرقام المغيرة وعليه تم إفراغ تلك الأرقام بالرخصة، كافيا في بيان الطريقة التي اتبعت في ارتكاب التزوير.

[الطعن رقم 20622 - لسنة 60ق - تاريخ الجلسة 05 - 05 - 1992 - مكتب فني 43]

إذا كان الثابت في الحكم أن المتهم - وهو كاتب بقسم المجارى بإحدى البلديات - حرر أمراً بتوصيل المجارى إلى منزل وذكر به نمرة حافظة توريد مفتعلة كيما يطمئن رئيسه الباشمهندس إلى أن رسم التوصيل قد ورد للخزانة فعلاً فيصدر أمر التوصيل كان هذا الفعل تزويراً في محرر رسمى من واجبه تحريره وعليه بحكم وظيفته أن يثبت فيه كل البيانات الصحيحة التي يهم رئيسه الإطلاع عليها قبل إصدار أمره بتنفيذه العمل المطلوب. ولا عبرة بأن هذا المحرر ليس معداً لإثبات توريد الرسم المستحق وأن إثباته إنما يكون بقسيمة التوريد ما دام أن ذكر نمرة حافظة التوريد بالمحرر إنما كان الغرض منه أن يعلم الباشمهندس واقعة جوهرية هي شرط أساسى لإصدار أمره بالتوصيل. وهذه الواقعة من إختصاص الموظف إثباتها بعد التأكد من صحتها بناء على التحريات المطلوب منه عملها قبل هذا الإثبات ومن واجب وظيفته أنه إن ذكرها في المحرر فلا يذكرها إلا على وجهها الصحيح.

[الطعن رقم 1687 - لسنة 2ق - تاريخ الجلسة 06 - 06 - 1932 - مكتب فني 2ع]

لا يشترط في جريمة التزوير في المحرر العرفي وقوع الضرر بالفعل، بل يكفى أن يكون محتملاً. وتقدير ذلك متروك لمحكمة الموضوع وحدها حسبما تراه من ظروف الدعوى دون معقب عليها.

[الطعن رقم 174 - لسنة 37ق - تاريخ الجلسة 09 - 05 - 1967 - مكتب فني 18]

لما كان الشارع قد أضاف بمقتضى القانون رقم 9 لسنة 1984 إلى طرق التزوير التي عددها نص المادة 211 من قانون العقوبات طريقاً آخر هو وضع صورة شخص آخر مزورة على المحرر الرسمى، وكان من المقرر أن طرق التزوير التي نص عليها القانون تندرج جميعها تحت مطلق التعبير بتغيير الحقيقة التي يعاقب عليها القانون ولم يميز الشارع بين طريقة وأخرى من هذه الطرق بل سوى بينها جميعاً، وكانت كل طريقة من طرق التزوير تكفى لترتيب المسؤولية ولو لم تتوافر الطرق الأخرى، فإن ما ينهه الطاعن من أن الحكم المطعون فيه قد إكتفى في إدانته بلسق صورته على البطاقة بدلاً من صورة صاحبها وإلتفتت عن صور التزوير الأخرى، يكون غير سديد.

[الطعن رقم 131 - لسنة 60 ق - تاريخ الجلسة 06 - 02 - 1991 - مكتب فني 42]

لما كان الحكم المطعون فيه قد بين في معرض سرده لواقعة الدعوى وإيراده لأدلتها والرد على دفاع الطاعن، أنه إرتكب تزويراً في صور الجنايات المبينة في الحكم وذلك بتغيير الحقيقة في محاضر الضبط وتحقيقات النيابة والتقارير الكيميائية لمصلحة الطب الشرعي ومحضر جلسة وحكم لمحكمة الجنايات، بطريق إصطناعها على غرار المحررات الصحيحة منها، وإعطائها شكل ومظهر الأوراق الرسمية، والتوقيع عليها بتوقيعات نسبها زوراً إلى المختصين أصلاً بالتوقيع على الأوراق الصحيحة لما كان ذلك، وكان لا يشترط في جريمة تزوير المحررات الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف المختص بتحريرها، بل إن الجريمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - تتحقق بإصطناع المحرر ونسبته كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميته.

[الطعن رقم 199 - لسنة 60 ق - تاريخ الجلسة 15 - 05 - 1991 - مكتب فني 42]

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فعلى هذه المحكمة أن تقوم ببحث جميع الأدلة التي بنى عليها عقيدتها فيها، أما إذا هي إكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك دون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة فإن ذلك يجعل حكمها غير مسبب.

[الطعن رقم 4764 - لسنة 58 ق - تاريخ الجلسة 30 - 11 - 1989 - مكتب فني 40]

لما كانت محاضر التحقيق قد تصلح دليلاً يحتج به في إثبات شخصية من يسألون فيها فإن أسماء هؤلاء تعد من البيانات الجوهرية في المحضر. فإذا ما حصل التغيير فيه بانتحال الشخصية صح أن يعد ذلك تزويراً في ورقة رسمية. وما قد يقال في هذا الصدد من أن تغيير المتهم إسمه في محضر التحقيق يدخل في عداد وسائل الدفاع التي له، بوصف كونه متهماً، أن يختارها لنفسه - ذلك لا يصح إذا كان المتهم قد إنتحل إسم شخص معروف لديه، لأنه في هذه الحالة كان ولا بد يتوقع أن هذا من شأنه إلحاق الضرر بصاحب الإسم المنتحل بتعريضه إياه لإتخاذ الإجراءات الجنائية قبله. كذلك لا يقبل في هذه الحالة التمسك بإنتفاء القصد الجنائي قولاً بأن المتهم إنما كان همه التخلص من الجريمة المنسوبة إليه فإنه لا يشترط في التزوير أن يقصد الجاني الإضرار بالغير بل يصح العقاب ولو كان لا يرمى إلا إلى منفعة نفسه.

من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة وإستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه وكان لا يشترط في التزوير وقوع الضرر بالفعل بل يكفي إحتمال وقوعه وتقدير توافر هذا الركن لا شأن لمحكمة النقض به لتعلقه بمحكمة الموضوع وحدها تقدره بحسب ما تراه من ظروف كل دعوى.

[الطعن رقم 618 - لسنة 58ق - تاريخ الجلسة 05 - 05 - 1988 - مكتب فني 39]

لما كان البين من إستقراء نصوص الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات فى شأن التزوير، أن الشارع، وإن لم يورد تعريفاً محدداً للمحرر - رسمياً كان أم عرفياً - إلا أنه أشرط صراحة للعقاب على تغيير الحقيقة، أن يقع فى محرر، وأن يكون تغيير الحقيقة فى بيان مما أعد المحرر لإثباته، فالمحرر محل جريمة التزوير، هو المحرر الذى يتمتع بقوة الإثبات ويرتب عليه القانون أثراً فإن لم يكن التغيير قد جرى فى محرر فإن جريمة التزوير تكون منتفية لإنعدام المحل، وإذ كانت قواعد التفسير لنصوص القانون فى هذا النطاق، يتأدى منها أن المحرر هو كل مسطور ينتقل به فكر أو معنى معين أو محدد، من شخص إلى آخر عند مطالعته أو النظر إليه، أيأ كانت مادته أو نوعه أو اللغة أو العلامات التى كتب بها فإنه يخرج عن معنى المحرر فى صحيح القانون، كل ما لا يعد بحسب طبيعته محرراً، كالعدادات والآلات واللوحات والصور، إذ هي بحسب طبيعتها الغالبة تبقى كذلك، فلا يخرجها عن طبيعتها تلك أن تتضمن بعض أجزائها كتابات أو علامات أو أرقاماً أيأ كان نوعها، ولما كان مفاد ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه أنه لم يعتبر قاعدتي السيارتين سالفتي الذكر وفارغتي محركيهما من المحررات، وخلص من ثم إلى التغيير فى أرقامها لا يعد تزويراً، فإنه يكون قد أقرن بالصواب، وبرئ من ثم من عيب الخطأ فى تأويل القانون.

[الطعن رقم 2464 - لسنة 55 ق - تاريخ الجلسة 18 - 12 - 1985 - مكتب فني 36]

لما كانت المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 قد نصت فى فقرتها الثانية على أنه: " تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الإستعمال فى محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى مالها بأية صفة كانت " فالتزوير الذى يقع فى المحررات الصادرة عن إحدى هذه الجهات، وإن كانت عقوبته السجن، وهى عقوبة مقررة للجناية وفقاً للتعريف الوارد فى المادة العاشرة من قانون العقوبات إلا أنه يعتبر تزويراً فى محررات عرفية نظراً لأن المشرع لم يسبغ على العاملين فى هذه الجهات والذين تصدر عنهم مثل هذه المحررات صفة الموظف العام أو من فى حكمه - وهى صفة لازمة فى إضفاء الرسمية على المحرر - وهو ما فعله بالنسبة للنصوص التى تعاقب على جرائم الرشوة والإختلاس.

[الطعن رقم 6413 - لسنة 53ق - تاريخ الجلسة 29 - 05 - 1984 - مكتب فني 35]

من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير، سواء أكان المزور عليه أم أي شخص آخر ولو كان هذا الضرر محتملاً. ولما كان الثابت من

تقرير قسم أبحاث التزيف والتزوير الذى تطمئن المحكمة إلى النتيجة التى إنتهى إليها، أن المتهم الأول قام بتزوير عقد الإيجار وإيصال سداد الأجرة بطريق الإصطناع ووقع عليهما بإمضاء نسبه زوراً للمجني عليه، وأن المتهم الثانى إشتراك بطريق الإتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب جريمة تزوير العقد بأن إتفق معه على تزويره وساعده فى ذلك بأن وقع على عقد الإيجار كمستأجر على خلاف الحقيقة، وكان الثابت من ملف طلب الترخيص المنضم أن المتهمين إستعملوا عقد الإيجار وإيصال سداد الأجرة المزورين بأن تقدما به للجهة المختصة بإصدار رخص المحلات التجارية للحصول على رخصة بإسميهما مع علمهما بتزويرهما المستفاد من مقارفتهم لجريمة التزوير، وإذا كان ركن الضرر فى الجريمة متوافراً من تزوير العقد وإيصال سداد الأجرة وإستعمالهما بصفتهم مستأجرين على خلاف الحقيقة لما قد يترتب عليه من مساس لحقوق المؤجر المالية، دون أن يمنع من ذلك تنازل المستأجر الأصلي لهما عن حصته فى الشركة لإختلاف شخصية الشريك عن شخصية الشركة المعنوية وإستقلالهما عنها، فإنه يتعين معاقبة المتهمين.

[الطعن رقم 6932 - لسنة 52 ق - تاريخ الجلسة 01 - 06 - 1983 - مكتب فني 34]

ولئن كان من المقرر أنه لا يلزم فى التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوي أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً فى كشفه أو متقناً وتعدر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة فى الحاليين يجوز أن يخدع به بعض الناس، إلا أنه من المقرر أيضاً فى التزوير فى المحررات إذا كان ظاهراً بحيث لا يمكن أن يخدع به أحد فلا عقاب عليه.

[الطعن رقم 2406 - لسنة 50 ق - تاريخ الجلسة 25 - 03 - 1981 - مكتب فني 32]

متى كان من المقرر أن محضر الإستدلالات يصلح لأن يحتج به ضد صاحب الإسم المنتحل فيه وأن مجرد تغيير المتهم لإسمه فى هذا المحضر لا يعد وحده تزويراً سواء وقع على المحضر بالإسم المنتحل أو لم يوقع، إلا أن يكون قد إنتحل إسم شخص معروف لديه لحقه أو يحتمل أن يلحق به ضرر من جراء إنتحال إسمه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه إنتحل بمحضر التحقيق إسم شخص معروف لديه كان يعمل معه فى مركب صيد وأنه سرق بطاقته الشخصية بقصد إستعمالها فى مثل هذه الأغراض حتى لا ينكشف أمره فإن الحكم يكون قد أثبت فى حقه توافر أركان جريمة التزوير، ويكون النعى على الحكم فى هذا الصدد على غير أساس من القانون.

[الطعن رقم 11 - لسنة 49 ق - تاريخ الجلسة 26 - 04 - 1979 - مكتب فني 30]

أما البصمة التى يضعها شخص ما بإصبعه فيستحيل عقلاً أن تكون مزورة لا فى ذاتها ولا فى نسبتها لغير باصمها بإصبعه لأنها لو نطقت لما فاهت إلا بإسم باصمها لا بإسم المراد نسبتها إليه. وعليه فمن تسلّم إعلاناً من العمدة ليسلمه لنفر مطلوب للقرعة فوقع ببصمة إصبعه عليه بدلاً من أن يوقع

عليه من هذا النفر ببصمة إصبعه فإن عمله هذا لا يكون تزويراً حاصلاً بوضع بصمة مزورة يقع تحت نص المادة 179 من قانون العقوبات. بل كل ما يكون وقع منه هو أنه أوهم بأن بصمة إصبعه هي بصمة نفر القرعة. وهذا الإيهام قد تتصور له أهمية قانونية في جريمة النصب لو أن الموضوع يحتمل القول بهذه الجريمة. أما في جريمة التزوير فلا أهمية له مطلقاً.

[الطعن رقم 1341 - لسنة 46ق - تاريخ الجلسة 09 - 05 - 1929 - مكتب فني ع1]

إنتحال شخصية الغير هي صورة من صور التزوير المعنوي الذي يقع بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.

[الطعن رقم 1184 - لسنة 39ق - تاريخ الجلسة 08 - 12 - 1969 - مكتب فني 20]

التزوير في الأوراق الرسمية يعاقب عليه ولو كان حاصلاً في محرر باطل شكلاً لإحتمال حصول الضرر منه للغير أو للجميع إذ أن المحرر الباطل وإن جرده القانون من كل أثر فإنه قد تتعلق به ثقة الغير ممن لا يتضح أمامهم ما يشوبه من عيوب ويصح أن يخدع فيه كثير من الناس الذين يفوتهم ملاحظة ما فيه من نقص، وهذا وحده كاف لتوقع حصول الضرر بالغير بسبب هذا المحرر.

[الطعن رقم 758 - لسنة 38ق - تاريخ الجلسة 10 - 06 - 1968 - مكتب فني 19]

يعتبر دفتر الإشتراك الكيلومتري الذي يخلو السفر بقطارات هيئة السكك الحديدية من المحررات الرسمية، والتزوير فيه يعد جنائية معاقباً عليها طبقاً للمادة 211 من قانون العقوبات.

[الطعن رقم 7 - لسنة 38ق - تاريخ الجلسة 05 - 02 - 1968 - مكتب فني 19]

البيان من نص المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 أن كل تزوير أو استعمال يقع في محررات الجمعيات التعاونية أيأ كانت، عقوبته السجن، وهي عقوبة مقررة للجنائية بحسب التعريف الوارد في المادة العاشرة من قانون العقوبات. ومن ثم فالجريمة في كل أحوالها جنائية لا جنحة.

[الطعن رقم 1918 - لسنة 36ق - تاريخ الجلسة 23 - 01 - 1967 - مكتب فني 18]

لم يسو الشارع في باب التزوير بين الموظف العام والشخص المكلف بخدمة عامة الذي يكلف ممن يملك التكليف بالقيام بعمل عارض من الأعمال العامة. ولو أراد الشارع التسوية بينهما في باب التزوير لنص على ذلك صراحة كما فعل في المادتين 111 و119 من قانون العقوبات المعدلتين بالقانون رقم 69 لسنة 1953.

يعتبر المجندون بالقوات المسلحة طبقاً لقانون الخدمة العسكرية والوظيفة من المكلفين بخدمة عامة لا من الموظفين العامين الذين يقصر نطاق تطبيق المادتين 211 و213 من قانون العقوبات عليهم. ولما كانت الإيصالات موضوع التزوير عبارة عن إيصالات نزعت من دفتر مطبوع وليس عليها

خاتم حكومي وقد نسبت بياناتها والتوقيع عليها زوراً إلى جندي من المجندين بالقوات المسلحة وهو مكلف بخدمة عامة وليس موظفاً عاماً في باب التزوير. ومن ثم فلا يدخل التزوير فيها في عداد التزوير في الأوراق الرسمية.

[الطعن رقم 1470 - لسنة 36 ق - تاريخ الجلسة 24 - 04 - 1967 - مكتب فني 18]

البيان الخاص بمحل إقامة المدعى عليه وإن كان في الأصل لا يعدو أن يكون خبراً يحتمل الصدق أو الكذب يصدر عن طرف واحد ومن غير موظف مختص، إلا أنه إذا جاوز الأمر هذا النطاق بتدخل المحضر - وهو الموظف المنوط به عملية الإعلان - بتأييد البيان المغاير للحقيقة عن علم أو بحسن نية بأن يثبت ما يخالف الواقع من حيث إقامة المعلن إليها بالمحل الذي يوجه الإعلان إليه وعلاقاتها بمن يصح قانوناً إعلانها مخاطباً معه فيه، توافرت بذلك جريمة التزوير في المحرر الرسمي وحينئذ يكون المحضر هو الفاعل الأصلي، فإذا إنعدم القصد الجنائي لديه حقت مساءلة الشريك وحده عن فعل الإشتراك في هذا التزوير في المحرر الرسمي، إذ تكتسب صحيفة افتتاح الدعوى صفة الرسمية باتخاذ إجراءات الإعلان على يد المحضر المكلف بهذه المأمورية.

[الطعن رقم 2620 - لسنة 30 ق - تاريخ الجلسة 13 - 03 - 1961 - مكتب فني 12]

إختصاص الموظف بتحرير الورقة الرسمية لا يستمد من القوانين واللوائح فحسب، بل يستمد كذلك من أوامر رؤسائه فيما لهم أن يكلفوه به، أو من طلبات الجهات الرسمية الأخرى التي تستلزم ممارسة إختصاصه الوظيفي تحقيقاً لهذه الطلبات، كما قد يستمد المحرر رسميته من ظروف إنشائه، أو من جهة مصدره، أو بالنظر إلى البيانات التي تدرج به ولزوم تدخل الموظف لإثباتها أو إقرارها. من المقرر أنه إذا كان البطلان اللاحق بالمحرر - بسبب عدم إختصاص من نسب إليه تحريره - مما تفوت ملاحظته على كثير من الناس، فإن العقاب على التزوير واجب في هذه الصورة، على اعتبار أن المحرر رسمي لتوقع حلول الضرر بسببه على كل حال.

[الطعن رقم 666 - لسنة 29 ق - تاريخ الجلسة 23 - 06 - 1959 - مكتب فني 10]

إن البيان الخاص بتاريخ وفاة المورث في الإعلام الشرعي هو لا شك من البيانات الجوهرية التي لها علاقة وثيقة بأمر الوفاة والوراثة اللتين أعد المحرر في الأصل لإثباتهما، ومن ثم فإن تغيير الحقيقة فيه يعتبر تزويراً في محرر رسمي.

[الطعن رقم 794 - لسنة 28 ق - تاريخ الجلسة 24 - 06 - 1958 - مكتب فني 9]

تذكر أن...

- ◆ التزوير في المحررات هو « تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون تغييراً من شأنه إحداث ضرر ومقترن بنية استعمال المحرر المزور فيما أعد له ».
- ◆ لا يرتكب التزوير من يملئ بسوء نية على موظف عام بيانات يقرر فيها وفاة قريب له لكي يحصل على مزية ثم يتبين أن قريبه قد مات بالفعل دون علمه في ذات الوقت.
- ◆ فيكفي أن يكون بياناً واحداً مخالفاً للحقيقة، ولو كانت سائر بياناته المتبقية صحيحة.
- ◆ يرتكب التزوير من يحرر شهادة ويضمنها بيانات مطابقة للحقيقة، ولكنه يقلد إمضاء الموظف المختص أو يضع أختام السلطة التي تصدر عنها.
- ◆ يرتكب التزوير أيضاً من يبعث بشكوى يضع عليها توقيعات أشخاص لم يوقعوا عليها، وذلك لأن إرادتهم لم تتجه إلى تحمل تبعة صدور الشكوى عنهم.
- ◆ إذا كانت البيانات التي أثبتها المتهم لا تتعلق بمركز الغير، بل تمس مركزه هو نفسه فلا تتحقق بذلك جريمة التزوير.
- ◆ من يقرر في محرر لنفسه حقوقاً ليست له، أو ينفي عن نفسه صفات لصيقة به، أو ينكر التزامات أرتبط بها، أو ينسب لنفسه صفة لا يتمتع بها، فلا يعد مغيراً للحقيقة.
- ◆ إذا أعطى القانون لشخص الحق في تحديد أمر أو اتخاذ قرار ثم إثبات البيانات المتعلقة بما حدده أو قرره في محرر ثم أثبت بيانات مخالفة للحقيقة فلا يرتكب بذلك تزويراً.
- ◆ التزوير المادي قد يرتكب أثناء تدوين المحرر وقد يرتكب بعد الفراغ من تدوينه، أما التزوير المعنوي فلا يتصور إرتكابه إلا أثناء التدوين.
- ◆ التزوير المادي يقع من موظف عام أو فرد من العوام، أما التزوير المعنوي فلا يتصور وقوعه إلا من موظف عام.
- ◆ يكفي القانون بوضع الإمضاء، ولا يتطلب تقليده.
- ◆ يعد الإمضاء مزوراً لو أخذ ممن ينسب إليه كرهاً، أو مباغتة كمن يدس المحرر بين أوراق ذات فحوى مختلف فيوقعه المجني عليه دون أن يدرك حقيقته.

- ◆ سبق التزوير في المحرر يبقى له مع ذلك صلاحيته لتزوير آخر.
- ◆ يستوي أن تكون الشخصية المنتحلة أو المبدلة لشخصية ذات وجود أو لشخصية خيالية.
- ◆ تشترط طريقة وضع صور أشخاص مزورة أن يكون من بين بيانات المحرر صورة لشخص، كبطاقة شخصية أو جواز سفر أو ترخيص قيادة سيارة.
- ◆ لا يشترط أن يكون التقليد متقناً، بل يكفي أن يكون من شأنه أن يخدع الشخص المعتاد وایهامه بصور الكتابة ممن يراد نسبتها إليه.
- ◆ يستوي أن ينصب التقليد على المحرر بأكمله أو على جزء منه.
- ◆ الفارق بين الاصطناع والتقليد 1- أن المتهم في الأول لا يهتم بالتشابه بين خطه وخط غيره مثل التقليد. 2- كما أن الاصطناع ينصب على المحرر كله، في حين أن التقليد قد ينصب على جزء من المحرر.
- ◆ تقع جريمة لو أصطنع الجاني محرراً على مثال محرر رسمي ولو كان فحواه مطابقاً للحقيقة، إذ هو في هذه الحالة نسب هذا المحرر إلى سلطة لم يصدر عنها.
- ◆ كما يسأل عن تزوير تم بطريقة الاصطناع من يمحو من سند العبارة الدالة على إبطاله كي يستعمله فيما كان معداً له.
- ◆ ويدخل في دائرة الاصطناع حالة جمع المتهم بين أجزاء سند ممزق ولصق بعضها ببعض بحيث يعود السند إلى حالته الأولى، وذلك لأن تمزيق السند يعني إعدامه، والجمع بين أجزائه خلق له من جديد.
- ◆ انتحال شخصية الغير كأن يتسمى مسيحي باسم مسلم ليوثق زواجه من مسلمة، أو أن ينتحل المتهم شخصية الزوج ويملي على المأذون إشهاد طلاق الزوجة، أو أن يتسمى باسم طالب ويتقدم للامتحان بدلاً منه. كأن ينتحل المتهم شخصية المالك في عقد بيع أو هبة.
- ◆ التزوير بالترك يمكن أن يقع به التزوير المعنوي في إحدى طريقتيه.
- ◆ لا تقوم جريمة التزوير في حق من يعبث بعداد المياه أو الكهرباء أو عداد سيارة الأجرة.
- ◆ فبطاقة الزيارة لا تعد محرراً ؛ حيث أنها تتضمن مجموعة من الألفاظ التي لا تفيد في ذاتها هذه المجموعة من الأفكار.

- ◆ العلامة التي يضعها التاجر على بضاعة بما يفيد أنها مبيعة أو أنها غير معروضة للبيع لا تعد محررا ؛ لأنها عبارة عن رموز لا تتضمن تعبيراً عن فكرة.
- ◆ الاسطوانة أو شريط التسجيل الذي سجلت عليه بعض العبارات لا يعد محررا.
- ◆ الإمضاء من الموقع به على لوحة فنية يعد في ذاته محررا.
- ◆ قد يستعان بالتليفون لتزوير المحرر، وكذلك قد يستخدم التلغراف كوسيلة للتزوير في المحرر.
- ◆ لا يرتكب تزويراً من يصطنع محرراً يدعي فيه لنفسه حقاً في ذمة شخص خيالي.
- ◆ لا يقوم التزوير إذا كان تغيير الحقيقة فيه ظاهراً مفضوحاً بحيث لا يخدع أحد.
- ◆ المدين الذي يفى بدينه كاملاً ولم يحصل على مخالصة تثبت هذا الوفاء، فاصطنع وارثه مخالصة تثبت هذا الوفاء ووضع عليها إمضاء مزوراً نسبة إلى دائنه السابق، فلا تقوم جريمة التزوير لأن حق الدائن قد انقضى.
- ◆ يرتكب الجريمة من يزور مخالصة ولو أوفى المدين بدينه أو سقط بالتقادم قبل رفع الدعوى.
- ◆ يرتكب تزويراً من يضيف إلى سند دين مدني عبارة «لإذن» أو «لحامله».
- ◆ يرتكب تزويراً من يصطنع محرراً ينسبه إلى شخص ويضمنه اعترافاً باقتراف فعل مغل بالأخلاق أو بارتكاب جريمة.
- ◆ لا يحول دون العقاب على التزوير إتلاف المحرر المزور أو التنازل عن الاحتجاج به.
- ◆ أهم تطبيقات الضرر الاجتماعي المعنوي يتمثل في اعتبار كل تغيير للحقيقة في محرر رسمي منتجاً بذاته ضرراً اجتماعياً متمثلاً في الإقلال من الثقة التي يجب أن يحظى بها هذا النوع (الرسمي) من المحررات.
- ◆ إذا كان سبب البطلان لاحقاً على تغيير الحقيقة سئل المتهم عن تزوير، ولو كان من شأن البطلان استحالة نشوء الضرر، طالما كان محتملاً وقت تغيير الحقيقة ؛ حيث أنه المعول عليه في توافر أركان الجريمة هو وقت ارتكاب الفعل.

- ◆ أغلب حالات تغيير الحقيقة في المحررات الباطلة يتوافر فيها جريمة التزوير، لأن هذا التغيير يحدث ضررا في صورته الاحتمالية على الأقل.
- ◆ يستلزم الركن المعنوي لجريمة التزوير قصدا خاصا يتمثل في نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله.
- ◆ لا يعد استعمال المحرر المزور عنصرا في الجريمة، وإنما يعد عنصرا نية استعماله فقط.
- ◆ للقصد في جريمة التزوير كيان نفسي، فيمكن توافره لدى أحد المساهمين دون الباقين، وعند تعدد الجناة فإنه ينظر لكل جان على حدة لتبين ما إذا كان القصد قد توافر لديه أم لا
- ◆ ويفرق المشرع في العقاب بين التزوير الواقع في محرر رسمي وذلك الواقع في محرر عرفي، فيقرر للأول عقوبة جنائية ويقرر للثاني عقوبة جنحة.
- ◆ مدلول الموظف العام الذي يصدر المحرر الرسمي هنا لا يختلف عن المدلول الإداري له، فليس له مدلول خاص في قانون العقوبات بالنسبة لجريمة التزوير.
- ◆ لا يدخل المكلف بخدمة عامة في معنى الموظف العام في جريمة تزوير المحررات الرسمية.
- ◆ يعد محررا رسميا البطاقات التي تثبت شخصية العاملين في مصنع تديره الدولة.
- ◆ لا يشترط أن يثبت الموظف كافة بيانات المحرر، فقد يكون دور الموظف في تدوين المحرر الرسمي محدودا أو يقتصر على المراجعة دون أن يمس ذلك صفته الرسمية.
- ◆ المحرر الرسمي الأجنبي يعتبر محرر عرفي طبقا للرأي الغالب.
- ◆ لا يحول دون توافر الصفة الرسمية للمحرر أن يكون محررا على نموذج خاص أو خلوه من خاتم الإدارة أو المصلحة التي يعمل بها الموظف، إلا إذا نص القانون صراحة على أن وجود المحرر من الوجهة القانونية يتوقف على ذلك.
- ◆ تأخذ صورة المحرر الرسمي - متى كانت مطابقة له - حكم أصل المحرر، فيعتبر تغيير الحقيقة فيها تزويرا في محرر رسمي.
- ◆ لا تكون للموظف هذه الصفة إلا إذا توافرت كل الشروط اللازمة لمباشرة العمل، فلا يرتكب تزويرا في محرر رسمي كاتب الجلسة الذي يرتكب تزويرا في محضر الجلسة الذي يغير الحقيقة في محضر الجلسة قبل أداء اليمين.

أسئلة إرشادية للمراجعة

- 1- ما معنى التزوير في المحررات، وأذكر أنواعه ؟
- 2- ما هو الفارق بين التزوير المادي والتزوير المعنوي ؟
- 3- ما هي طرق التزوير المادي ؟
- 4- ما هو الفارق بين التقليد والاصطناع باعتبارهما طريقتين من طرق التزوير؟
- 5- هل يشترط في مرتكب التزوير المعنوي أن يكون موظفا عاما ؟
- 6- هل يشترط في التقليد أن يكون متقنا ؟
- 7- هل يقع التزوير المادي بالترك ؟
- 8- تكلم عن نظرية البيانات الجوهرية التي لجأ إليها القضاء المصري كضابط للضرر في جريمة التزوير ؟
- 9- هل يتطلب القصد الجنائي في التزوير قصدا خاصا ؟
- 10 - ما معنى وأنواع المحرر الرسمي الذي يصلح أن يكون موضوعا لجريمة التزوير ؟
- 11- ما عناصر المحرر الرسمي محل جريمة التزوير ؟
- 12- هل يختلف العقاب على التزوير الواقع في محرر رسمي عن العقاب على التزوير الواقع في محرر عرقي ؟
- 13- هل يشترط لقيام جريمة التزوير أن يستعمل الجاني المحرر المزور؟

الفصل الثالث - جريمة استعمال المحررات المزورة

نص القانون

” جريمة استعمال المحررات المزورة جريمة تستقل عن جريمة تزوير المحررات.

” وقد أورد المشرع النص على هذه الجريمة في المواد 214 و214 مكررا و215 ع.

” **مادة 214:** من استعمل الأوراق المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

” **مادة 214 مكررا:** كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتمدة قانونا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين. وتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

” **مادة 215:** كل شخص ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.

المبحث الأول- ذاتية الجريمة وطبيعتها القانونية

المطلب الأول- ذاتية جريمة استعمال المحررات المزورة ونتائجها

الفرع الأول - ذاتية جريمة استعمال المحررات المزورة

” جعل المشرع جريمة استعمال المحررات المزورة جريمة مستقلة عن جريمة التزوير، وذلك بالرغم من :

- أن الاستعمال هو هدف التزوير.
- كما أن الاستعمال هو الذي يجسد ركن الضرر، إذ لا يمكن معرفة إن كان المحرر ضارا من عدمه إلا إذا استعمل فعلا أو إفترضا ما يؤدي إليه ذلك الاستعمال من أضرار محققة أو محتملة.

الفرع الثاني - نتائج استقلال جريمة استعمال المحرر المزور

” يترتب على هذا الاستقلال النتائج التالية :

- 1- يعاقب المزور ولو لم يستعمل المحرر المزور.
- 2- يعاقب المزور ولو لم يصل بتزويره إلى تحقيق مصلحة له أو لغيره.
- 3- ويعاقب المزور ولو استعمل المحرر شخصا آخر لا تربطه به صلة وكان استعمالا معارضا لمصلحته.
- 4- ويعاقب المزور ولو استحال استعمال المحرر المزور لضياعه أو تلفه.
- 5- ويعاقب مستعمل المحرر المزور ولو لم يكن هو الشخص المزور.
- 6- ويعاقب المستعمل أيضا ولو كان المزور مجهولا.
- 7- ويعاقب المستعمل ولو انقضت الدعوى الجنائية ضد المزور لتقادمها أو وفاته.
- 8- ويعاقب المستعمل ولو امتنع عقاب المزور لانعدام أهليته أو انتفاء قصده.
- 9- من يرتكب جريمتي التزوير والاستعمال تطبق عليه القواعد العامة لتعدد الجرائم.

المطلب الثاني- طبيعة جريمة استعمال المحررات المزورة

” يدور التساؤل حول طبيعة جريمة استعمال المحررات المزورة عما إذا كانت جريمة وقتية أو مستمرة.

” جريمة التزوير هي - في أغلب حالاتها - جريمة وقتية ؛ لأن تغيير الحقيقة لا يستغرق إلا برهة يسيرة.

” أما جريمة استعمال المحررات المزورة فهي - في أغلب حالاتها - جريمة مستمرة ؛ لأن تحقق عناصرها يستغرق فترة طويلة نسبيا، حيث يستمر الاحتجاج بالورقة المزورة فترة كافية لتحقيق الغرض.

” وهذا لا ينفي أنه في بعض الحالات تكون جريمة استعمال المحرر المزور تكون وقتية كمتهم يقدم بطاقة شخصية مزورة لمأمور الضبط ليثبت له أنه ليس الشخص المطلوب القبض عليه.

” ويترتب على كون جريمة استعمال المحرر المزور جريمة مستمرة في الغالب ما يلي :

- 1- إذا سلم الشخص ورقة لم يعلم أنها مزورة ثم علم بعد ذلك بتزويرها وظل متمسكا بها ولم يتخل عنها فيتوافر القصد لديه ساعة علمه بالتزوير وتقوم الجريمة في حقه.
- 2- يبدأ احتساب مدة تقادم الدعوى الجنائية عن هذه الجريمة من وقت انتهاء التمسك بها أو من وقت اكتشافها أثناء استعمالها أو من وقت النزول عن التمسك بها أو من وقت صدور حكم نهائي بتزويرها.

” ويجدر الإشارة أخيرا إلى أن جريمة الاستعمال قد تتجدد وتتعدد إذا استخدم المحرر المزور أكثر من مرة لتحقيق أكثر من غرض. ويبدأ احتساب مدة تقادم الدعوى في كل مرة من وقت نهاية الاستعمال.

المبحث الثاني- أركان جريمة استعمال المحررات المزورة

” يتطلب لقيام هذه الجريمة ركنان :

المطلب الأول - ركن مادي: يقوم على فعل الاستعمال ومحل يرد عليه هذا الفعل.

المطلب الثاني - ركن معنوي: يتمثل في القصد الجنائي.

المطلب الأول- الركن المادي

” ويقوم هذا الركن على فعل الاستعمال، وموضوع يقع عليه هذا الفعل يتمثل في المحرر المزور.

الفرع الأول - فعل الاستعمال

” يعنى بفعل الاستعمال أن يتمسك الجاني بالمحرر المزور والاحتجاج به على اعتبار أنه صحيح بعد تقديمه إلى فرد معين أو جهة معينة.

” والتمسك بالمحرر المزور يعنى أنه يستند عليه ويحتج بها، فالجريمة لا تقوم على مجرد تقديم المحرر دون الاستناد إليه أو الاحتجاج به. ومن هنا يتصور أن يكون مستعمل المحرر غير من قدمه.

” ومعنى الاستعمال يقتضى الاحتجاج به على أنه صحيح، فإذا قدمه المتهم على أنه مزور فلا تقوم به الجريمة.

” ويفترض الاستعمال أن يكون الجاني قد أبرز المحرر المزور بإرادته واختياره للاحتجاج به تحقيقا لغرض معين.

” **مثال:** فلا يعد مرتكبا لجريمة الاستعمال من يضبط لديه محرر مزور فيضطر أثناء التحقيق معه إلى الادعاء بأنه صحيح.

” ويتم الاستعمال بمجرد تقديم المحرر للاستفادة به في تحقيق غرض ما، ولو لم يتحقق ذلك الغرض.

” بل ويتم الاستعمال ولو تنازل عنه الجاني بعد تقديمه.

” ولا يتوقف تحقق الاستعمال على قبول المحرر المزور.

” ولا عبرة لا بالغرض من الاستعمال ولا بالمستفيد من هذا الاستعمال.

” بل ويتحقق الاستعمال حتى لو لم يستخدم الجاني الأصل المزور، أي ولو استخدم الصورة المطابقة للأصل المزور.

الفرع الثاني - المحرر المزور

” يجب أن يقع فعل الاستعمال على محرر توافرت فيه الأركان العامة للتزوير من تغيير للحقيقة يتم بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا والمسبب لضرر حال أو محتمل.

” والعقاب على جريمة الاستعمال لا يشترط توافر القصد الجنائي لدى الشخص المزور. فإذا اصطنع شخص كمبيالة على آخر قاصدا بذلك إظهار مهارته في التقليد فاغتصبها منه آخر واستعملها ضد من نسبت إليه فإن هذا الشخص يسأل عن جريمة الاستعمال.

المطلب الثاني- الركن المعنوي لجريمة استعمال المحررات المزورة

” جريمة استعمال المحررات المزورة جريمة عمدية، ومن ثم فهي تستلزم توافر القصد الجنائي العام.

” فلا بد أن تتوافر لدى الجاني إرادة التمسك بالمحرر المزور والاحتجاج به على اعتبار أنه صحيح.

” ولا بد أيضا من توافر علم الجاني بأن الورقة التي يستعملها مزورة، فانتفاء علمه بتزوير الورقة ينفي القصد ومن ثم ينفي الجريمة حتى لو كان هذا راجعا إلى إهمال الجاني أو تقصيره.

” ومجرد تمسك المتهم بالمحرر لا يعني علمه بالتزوير الحاصل فيه.

” ولكن لا يلزم البحث عن توافر العلم من عدمه إذا كان مستعمل المحرر المزور هو مَنْ زَوَّرَهُ.

” وإذا تمسك شخص بورقة مزورة ولم يكن يعلم بتزويرها، ثم علم بعد ذلك بتزويرها واستمر على تمسكه بالورقة، فإن القصد الجنائي يقوم عنده من وقت علمه.

” ولا عبرة بالبواعث والغايات التي يهدف الجاني إلى تحقيقها من استعمال المحرر المزور. فيرتكب الجريمة من يستخدم ورقة مزورة بغرض الوصول إلى حق ثابت شرعا.

المبحث الثالث- عقوبة جريمة استعمال المحررات المزورة

” يختلف العقاب على جريمة الاستعمال بحسب طبيعة المحرر المزور (رسمي أم عرفي).

أولا - إذا كان المحرر رسميا

” يعاقب على استعماله بعقوبة السجن المشدد أو السجن من 3-10 سنين.

” وهي نفس العقوبة المقررة لجريمة التزوير في المحرر الرسمي الواقع من غير موظف عام.

ثانيا - إذا كان المحرر عرفيا

” تختلف العقوبة وفقا للجهة الصادر منها المحرر :

- 1- إذا صدر المحرر المزور من إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتمدة قانونا ذات نفع عام أو من أية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
- تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.
- وهي ذات العقوبة المقررة للتزوير في مثل هذه الحالة.
- 2- إذا صدر المحرر المزور من إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتمدة قانونا ذات نفع عام. (ليس للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت).
- تكون العقوبة هي السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
- وهي ذات العقوبة المقررة للتزوير في مثل هذه الحالة.
- 3- إذا كان المحرر المزور لفرد من أفراد الناس، أي خارج نطاق النوعين السابقين، تكون العقوبة هي الحبس مع الشغل.
- وهي ذات العقوبة المقررة للتزوير في مثل هذه الحالة.

مبادئ محكمة النقض

من المقرر أنه لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعمالها بأنها مزورة ولا يكفي مجرد التمسك بها أمام الجهة التي قدمت لها ما دام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك في هذا الفعل.

لما كان الحكم وقد دان الطاعن بتهمتي الإشتراك في التزوير واستعمال المحرر المزور لم يدلل تدليلاً سائغاً على أنه قد إشتراك مع المتهم الآخر المجهول بطريق من طرق الإشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات في تزوير المحرر ولم يورد الدليل على علمه بتزويره ذلك إنه لا يكفي في هذا الصدد أن يكون الطاعن هو الذي قدم الخطاب المزور إلى البنك لأنه ليس من شأن ذلك حتماً أن تتوفر به جريمة استعمال المحرر المزور مع العلم بتزويره، ما دام الحاصل أن الحكم لم يقيم الدليل على أن الطاعن قد إشتراك في ارتكاب تزوير المحرر، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله مما يوجب نقضه وإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، ولا محل للقول أنه لا جدوى من النعي على الحكم بذلك الوجه إعتباراً بأن العقوبة المقضى بها مقرر قانوناً لجريمة تقليد ختم لأحد البنوك، ما دام الطاعن ينازع في طعنه في الواقعة بأكملها التي إعتنقها الحكم وقوامها تزوير خطاب تخفيض الضمان ووضع بصمة الختم المقلد عليه وهو ما كان دليلاً على تزويره وبالتالي ينحسر التبرير عن العقوبة المقضى بها.

[الطعن رقم 14623 - لسنة 59ق - تاريخ الجلسة 17 - 01 - 1990 - مكتب فني 41]

لما كان لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تكون قد صدرت فعلاً من الموظف المختص بتحريرها بل يكفي لتحقيق الجريمة - كما هو الشأن في حالة الإصطناع - أن تعطى الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها، ويكفي في هذا المقام أن تحتوى الورقة على ما يفيد تدخل الموظف في تحريرها بما يوهم أنه هو الذي باشر إجراءاته في حدود إختصاصه.

لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يستلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوى أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة في كلا الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الناس، وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم في قضائه هذه القواعد القانونية وأطرح، دفاع الطاعن في شأن تكييف الواقعة وما دفع به من عدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى للأسباب السائغة التي أوردها، فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً.

[الطعن رقم 1511 - لسنة 57ق - تاريخ الجلسة 08 - 12 - 1987 - مكتب فني 38]

من المقرر أن مجرد التمسك بالورقة - المزورة لا يكفي في ثبوت العلم بتزويرها ما دام الحكم لم يقدم الدليل على مقارفة الطاعن للتزوير أو إشتراكه فيه.

[الطعن رقم 1742 - لسنة 56ق - تاريخ الجلسة 01 - 04 - 1986 - مكتب فني 37]

الركن المادى فى جريمة إستعمال محرر مزور يتم بمجرد تقديم ورقة تكون فى ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون.

[الطعن رقم 4870 - لسنة 51ق - تاريخ الجلسة 09 - 03 - 1982 - مكتب فني 33]

لا جدوى لما ينعاه الطاعن من أنه لم يكن هو الذى قارف جريمة إستعمال المحرر ما دامت العقوبة التى أنزلها به الحكم مبررة بثبوت إرتكابه جريمة التزوير لما كان ما تقدم فإن النعى برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

[الطعن رقم 1614 - لسنة 45ق - تاريخ الجلسة 22 - 03 - 1976 - مكتب فني 27]

متى كان الحكم قد أثبت جريمة إستعمال البطاقة المزورة فى حق الطاعن بقوله: " إن إستعمال البطاقة الشخصية المزورة ثابت قبل المتهم الثانى " الطاعن " من تقديمها إلى الشاهد الأول لتوثيق عقد زواجه مع علمه بأنها مزورة من قيامه بالتوقيع بإمضائه على الإستمارات السالفة البيان وعلى النحو السابق التحدث عنه " فإن هذا حسبه ليبراً من قالة القصور فى بيان توافر عناصر جريمة الإستعمال.

[الطعن رقم 1600 - لسنة 41ق - تاريخ الجلسة 14 - 02 - 1972 - مكتب فني 23]

يقوم الركن المادى فى جريمة إستعمال الأوراق المزورة بإستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله - فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المتهم إستعمل أذون الصرف التى حرر بياناتها المزورة بخطه بأن قدمها للموظف المختص فصرف خمسة عشر دفترأ من دفاتر الإستمارات وإستمارات أخرى حررها بخطه ثم قدمها لمصلحة السكة الحديد التى صرفت بمقتضاها تذاكر سفر - فقد توافرت فى حقه جريمة إستعمال الأوراق المزورة كما هى معرفة به قانوناً.

[الطعن رقم 929 - لسنة 37ق - تاريخ الجلسة 05 - 06 - 1967 - مكتب فني 18]

جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية، بعكس جريمة إستعمال الورقة المزورة فإنها مستمرة، تبدأ بتقديم تلك الورقة لأية جهة من جهات التعامل والتمسك بها، وتظل قائمة ما دام مقدم الورقة متمسكاً بها. فإذا كان المتمسك بالورقة قد إستأنف الحكم الإبتدائى الذى قضى بردها وبطلانها طالباً إلغاءه والحكم بصحتها - كما هو مستفاد من مدونات الحكم المطعون فيه - فإن الجريمة تظل

مستمرة حتى يتنازل عن التمسك بالورقة أو يقضى نهائياً بتزويرها ولا تبدأ مدة إنقضاء الدعوى إلا من هذا التاريخ.

[الطعن رقم 40 - لسنة 33ق - تاريخ الجلسة 10 - 06 - 1963 - مكتب فني 14]

العنصر المادى لجريمة إستعمال المحرر المزور يقوم ويتم بإستعمال المحرر فيما زور من أجله بغض النظر عن النتيجة المرجوة. فإذا كانت الواقعة التى إستخلصها الحكم المطعون فيه وإطمأن إليها فى خصوص جريمة الإستعمال أن الطاعن قدم لموظفى مكتب البريد التوكيل المزور لكنهم إشتبهوا فى أمره ولم يصرفوا له المبلغ موضوع التوكيل، فإن العنصر المادى للجريمة يكون قد تم بالفعل. أما الحصول على المبلغ فهو أثر من أثار الإستعمال لا يلزم تحققه لتامم الجريمة وإنما قد يشكل جريمة أخرى هى جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة 336 عقوبات.

[الطعن رقم 54 - لسنة 32ق - تاريخ الجلسة 25 - 06 - 1962 - مكتب فني 13]

إستعمال المحرر له معنى عام يندرج فيه كل فعل إيجابى يستخدم به المحرر المزور والإستناد إلى ما دون فيه - يستوى فى ذلك أن يكون هذا الإستعمال قد بوشر مع جهة رسمية أو مع موظف عام أو كان حاصلًا فى معاملات الأفراد.

[الطعن رقم 1552 - لسنة 30ق - تاريخ الجلسة 09 - 01 - 1961 - مكتب فني 12]

من المقرر أن جريمة إستعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة المتمسك بها وتبقى مستمرة ما بقى مقدمها متمسكاً بها، ولا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكف عن التمسك بالورقة أو التنازل عنها أو من تاريخ صدور الحكم بتزويرها، ومن ثم فإذا ظل المتهم متمسكاً بالسند المزور إلى أن حكم نهائياً بتزويره فى أول ديسمبر سنة 1949، فإن الحكم إذ قضى برفض الدفع بإنقضاء الدعوى العمومية بمضى أربع سنوات ونصف سنة يكون صحيحاً، ولا يغير من ذلك أن وصف التهمة الذى رفعت به الدعوى على المتهم أن جريمة الإستعمال بدأت فى 16 من يناير سنة 1947.

[الطعن رقم 566 - لسنة 27ق - تاريخ الجلسة 24 - 03 - 1958 - مكتب فني 9]

لا تقوم جريمة إستعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من إستعملها بأنها مزورة، ولا يكفى مجرد تمسكه بها أمام الجهة التى قدمت لها، ما دام لم يثبت أنه هو الذى قام بتزويرها.

[الطعن رقم 1549 - لسنة 26ق - تاريخ الجلسة 25 - 02 - 1957 - مكتب فني 8]

تذكر أن...

- ◆ جريمة استعمال المحررات المزورة - في أغلب حالاتها - جريمة مستمرة ؛ لأن تحقق عناصرها يستغرق فترة طويلة نسبيا، حيث يستمر الاحتجاج بالورقة المزورة فترة كافية لتحقيق الغرض.
- ◆ ويجدر الإشارة أخيرا إلى أن جريمة الاستعمال قد تتجدد وتتعدد إذا استخدم المحرر المزور أكثر من مرة لتحقيق أكثر من غرض. ويبدأ احتساب مدة تقادم الدعوى في كل مرة من وقت نهاية الاستعمال.
- ◆ والتمسك بالمحرر المزور يعني أنه يستند عليه ويحتج بها، فالجريمة لا تقوم على مجرد تقديم المحرر دون الاستناد إليه أو الاحتجاج به.
- ◆ ومعنى الاستعمال يقتضي الاحتجاج به على أنه صحيح، فإذا قدمه المتهم على أنه مزور فلا تقوم به الجريمة.
- ◆ ويتم الاستعمال بمجرد تقديم المحرر للاستفادة به في تحقيق غرض ما، ولو لم يتحقق ذلك الغرض.
- ◆ بل ويتحقق الاستعمال حتى لو لم يستخدم الجاني الأصل المزور، أي ولو استخدم الصورة المطابقة للأصل المزور.
- ◆ ولكن لا يلزم البحث عن توافر العلم من عدمه إذا كان مستعمل المحرر المزور هو من زوره.

أسئلة إرشادية للمراجعة

- 1- ما هي نتائج استقلال وذاتية جريمة استعمال المحرر المزور ؟
- 2- هل يشترط لكي يعاقب الشخص بجريمة استعمال محرر مزور أن يكون هو مزور المحرر ؟
- 3- وضح ما إذا كانت جريمة استعمال المحررات المزورة جريمة وقتية أم جريمة مستمرة ؟
- 4- ماذا نعني بالاستعمال في جريمة استعمال المحرر المزور ؟

الباب الرابع – جريمة حيازة أو إحراز الأسلحة والذخائر دون ترخيص

النصوص القانونية

- ” تلك النصوص واردة في قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954
- ” **مادة 1:** يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأول من الجدول رقم 3، وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة في الجدول رقم 1 المرفق.
- ولا يجوز بأي حال الترخيص في الأسلحة المبينة في القسم الثاني من الجدول رقم 3 وكاتمات أو مخفضات الصوت، والتلسكوبات التي تتركب على الأسلحة النارية.
- ولوزير الداخلية بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالإضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثاني من الجدول رقم 3 فلا يكون التعديل إلا بالإضافة.
- ” **مادة 25 مكررا:** يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).
- وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات، أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة.
- ” **مادة 25 مكررا / أ:** يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل من خالف أحكام المادة (1) مكررا من هذا القانون.
- وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- ” **مادة 26:** يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق.

سجن المشدد وغرامة لا تتجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) المرافق.

وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني حائزاً أو محرراً بالذات أو بالواسطة سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم (3).

ويعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2، 3).

وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين بالبنود من "ب" إلى "و" من المادة (7) من هذا القانون.

ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثاني مكرراً من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تتجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2، 3) من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها أو مفرقات وذلك في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقات بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

واستثناء من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة إلا لدرجة واحدة.

” مادة 26 مكرراً: يعاقب بالسجن المؤبد، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من جلب بغير ترخيص سلاحاً نارياً أو أياً من أجزائه المبينة بالجدول أرقام (2، 3، 4) من هذا القانون أو ذخائرها أو المفرقات أو أي من مكوناتها، ولو بقصد إدخالها لدولة أخرى.

وإذا وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بقصد استعمال الأسلحة أو ذخائرها أو المفرقات أو أياً من مكوناتها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو يقصر المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للدولة أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو للقيام بالعمل الإرهابي المنصوص عليه بالمادة (2) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 فتكون العقوبة إعدام.

ويقصد بالجلب في تطبيق أحكام هذه المادة إدخال سلاحاً نارياً أو أي من أجزائه أو ذخائرها أو المفرقعات أو أي من مكوناتها للبلاد بأية طريقة غير مشروعة عبر الحدود أو المنافذ المصرية.

” **مادة 26 مكرراً / أ:** يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (11 مكرراً) من هذا القانون، فإذا أظهر الجاني السلاح في أحد الأماكن المشار إليها بالمادة المذكورة فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز ثلاثين ألف جنيه.

” **مادة 26 مكرراً / ب:** مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعاً أو حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية يعرض صوراً أو مقاطع فيديو للأسلحة المنصوص عليها في هذا القانون، وكل من نشر أو بث بإحدى طرق العلانية شيئاً مما ذكر سلفاً للتحريض على العنف باستعراض القوة أو التلويح بها أو تخويف الغير.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كانت الأسلحة غير مرخص بحيازتها أو إحرازها أو غير مصرح بحملها.

وتكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تتجاوز عشرة ملايين جنيه إذا ارتكبت أي من الجريمتين المبينتين بالفقرتين السابقتين حال الإتجار في الأسلحة والذخائر بدون ترخيص.

” **مادة 27:** يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الخامسة.

” **مادة 28:** يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1)، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) المرافق.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها في الجدول رقم (2).

وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه في البند (أ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه في البند (ب) من القسم الأول أو في القسم الثاني من الجدول رقم (3).

” **مادة 28 مكررا:** إذا لم يتقدم المرخص له بطلب تجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر يخطر بخطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم بطلب التجديد خلال تلك المدة.

ويعاقب كل من يحوز أو يحرز سلاحاً انتهت مدة الترخيص له به لعدم تقديمه طلب التجديد في الميعاد وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهاً ولا تزيد على خمسين جنيهاً إذا لم يسلم سلاحه فور انتهاء الترخيص.

وإذا انقضت مدة ستة أشهر دون تسليم السلاح أو تجديد الترخيص به تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد عن 500 جنيه.

وإذا زادت تلك المدة على سنة تضاعف الغرامة.

” **مادة 29:** كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

” **مادة 30:** فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة، يحكم في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (28) مكرراً بمصادرة الأسلحة والذخائر والأدوات والمعدات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة وبحبس الموقع المستخدم في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة (26 مكرراً ب)، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

وتخصص الأسلحة التي آلت إلى الدولة، لوزارة الداخلية.

” **مادة 31:** يعفي من العقاب الأشخاص الذين يحوزون أو يحرزون أسلحة أو ذخائر على وجه مخالف لأحكام هذا القانون في تاريخ العمل به إذا طلبوا الترخيص فيها خلال شهر من هذا التاريخ أو قاموا خلال هذه الفترة بتسليم ما لديهم منها إلى مقر البوليس الذي يتبعه محل إقامتهم أو بتقديم الاخطار المنصوص عليه في المادة الخامسة كما يعفون من العقوبات المقررة لأية جنحة تكون قد وقعت منهم في سبيل الحصول على تلك الأشياء.

” **مادة 31/أ:** يعفي من العقاب كل من يجوز أو يُحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة الواردة في الجدولين رقمي (32) من هذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى أي مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال مائة وثمانين يوماً تبدأ من

سريان التعديل التشريعي، ويعفي كذلك من العقوبات المدنية على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو على إخفائها خلال تلك الفترة.

” **مادة 31 / ب:** يعاقب كل عمدة أو شيخ تضبط في دائرته أسلحة أو ذخائر لم يسلمها حائزها أو محرزها بغرامة قدرها ألف جنيه إذا ثبت علمه بوجودها ولم يبلغ عنها وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأسلحة المضبوطة.

” **مادة 35 مكررا:** تعتبر أسلحة نارية في حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2، 3 وكاتمات أو مخفضات الصوت والتللكوبات المعدة لتركيبها للأسلحة النارية. ويعاقب على الاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن على الأسلحة النارية الكاملة.

ويسرى حكم الفقرة السابقة على حيازة أو إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم (4) المرافق، أو كاتمات أو مخفضات الصوت والتللكوبات التي تتركب على الأسلحة المذكورة.

الفصل الأول – أركان الجريمة

” لهذا الجريمة – كباقي الجرائم – ركنان: ركن مادي وركن معنوي، وركن خاص متعلق بمحل التجريم (الأسلحة والذخيرة)، وسنتناول هذه الأركان فيما يأتي :

المبحث الأول – ركن المحل «السلاح والذخيرة»

” لم يضع المشرع المصري تعريفا محددا لم يعنيه بالسلاح في قانون الأسلحة والذخائر، ولكنه أرفق بالقانون المذكور خمسة جداول تحدد أنواع الأسلحة التي يجرم حيازتها أو إحرازها.

المطلب الأول- الجداول الملحق بقانون الأسلحة والذخائر

الجدول رقم (1)

(بيان الأسلحة البيضاء)

- 1- السيوف (عدا سيوف المبارزة)
 - 2- السونكى .
 - 3- الخنجر .
 - 4- الأقواس والسهام .
 - 5- المطاوى قرن الغزال.
 - 6- السواطير، والسكاكين " عدا ما يستخدم منها فى الأغراض المنزلية أو الفندقية حال التعامل معها بمسوغ قانونى".
 - 7- البلط، والجنازير، والسنج، والقواطع (الكترات)، والشفرات، والروادع الشخصية، وعصى الصدمات، والدونكات، وأية أداة أخرى تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانونى، أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
 - 8- الملكمة الحديد (البونية).
- القيود الحديدية والصديري والخوذة الواقيتان من الرصاص".

الجدول رقم (2)

(الأسلحة النارية غير المششخنة)

- الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

الجدول رقم (3)

(الاسلحه المششخنة)

وينقسم هذا النوع إلى قسمين :

القسم الاول

(أ) المسدسات فردية الإطلاق .

(ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة.

القسم الثانى

(أ) المدافع والمدافع الرشاشة .

(ب) البنادق المششخنة النصف إليه والالية سريعة الطلقات .

(ج) المسدسات سريعة الطلقات .

الجدول رقم (4)

(الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية)

أولا - بالنسبة للبنادق ذات الماسورة المصقولة من الداخل :

1 - الجسم المعدنى .

2 - الما سورة .

ثانيا - بالنسبة للبنادق المششخنة والنصف إليه :

1 - الجسم المعدنى (الظرف) .

2 - الماسورة .

3 - الترباس ومجموعته .

ثالثا - بالنسبة للمسدسات بكافة أنواعها :

(أ) مسدس بخزنة :

1 - الجسم المعدنى .

2 - المنزلق .

3 - الماسورة .

(ب) مسدس بساقية :

1 - الجسم المعدنى .

2- الأكرة (الساقية)

رابعاً - بالنسبة للمدافع والرشاشات والبنادق الآلية :

(أ) المدافع والرشاشات :

1 - الجسم المعدنى .

2 - الماسورة .

(ب) البنادق الآلية :

1 - الجسم المعدنى .

2 - الماسورة .

3 - الترباس ومجموعته .

الجدول رقم (5)

مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها.

” ويعطي قانون الأسلحة والذخائر لوزير الداخلية بقرار منه تعديل هذه الجداول بالحذف أو الإضافة عدا الأسلحة المبينة في القسم الثاني من الجدول رقم (3) فلا يكون التعديل إلا بالإضافة ؛ وهذه السلطة أعطيت له لتفادي العيب في حصر أنواع الأسلحة بداول والذي يتمثل في عدم إمكانية إدراج ما يستجد من أسلحة.

المطلب الثاني - مفهوم السلاح

” يجب أولاً التنبيه على أن بيان الأسلحة - كما تقدم - ورد على سبيل الحصر ، فلا يجوز القياس عليها.

” ومن الجداول السابق عرضها يمكن تقسيم الأسلحة إلى ثلاثة أنواع :

الفرع الأول - السلاح بطبيعته

” ويقصد بهذا النوع كل أداة أعدت في الأصل للفتك بالأنفس أو للإيذاء البدني وليس لها استعمال آخر. ويدخل ضمن هذا النوع أسلحة الجدولين الثاني والثالث وقسم من الجدول الأول مثل الملكة الحديدية (البونية) والسكين ذات الحدين.

الفرع الثاني - السلاح بالتفصيل أو بالاستعمال

” وهو أداة أعدت في الأصل لاستخدامها في أغراض الحياة العادية، ولكن يمكن استعمالها - أيضا - في الاعتداء على الغير، مثل سكين المطبخ، وفئوس الحقول وبلط الأشجار.

الفرع الثالث - السلاح حكما

” ويقصد بها الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية والمبينة بالجدول رقم (4) وكاتمات ومخفضات الصوت والتلسكوبات التي تركيب على تلك الأسلحة. وقد أعطى المشرع لهذه الأجزاء حكم الأسلحة النارية.

” ويجب على المحكمة أن تبين في حكمها بالإدانة نوع السلاح المضبوط وما إذا كان واردا في الجداول الملحقة بالقانون من عدمه ؛ وذلك حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون.

” وللمحكمة أن تستعين في تحديد نوع السلاح ومدى صلاحيته للاستخدام بأهل الخبرة.

” وبالنظر أيضا لجدول الأسلحة السابق ذكرها يتبين أنه لا يعد سلاحا ما يلي :

1- الأسلحة الصوتية والضوئية :

” وهي أسلحة لم ترد في الجداول لأنها لا تصلح للقتل أو الإيذاء، مثل الأسلحة التي تستعمل في التمثيل أو للابتهاج في المناسبات كالأفراح أو مباريات كرة القدم.

” ويستوي أن تكون هذه الأسلحة متقنة الصنع بحيث تؤدي إلى تخويف من توجه نحوه، أو أن تكون غير متقنة فيمكن اكتشاف حقيقتها بسهولة.

2- الأسلحة غير الصالحة للاستعمال بتاتا :

” صلاحية السلاح للاستعمال هي - بلا شك - شرط تجريم حيازته أو إحرازه، ومن ثم إذا حاز شخص ما أو أحرز سلاحا ليس في الإمكان استعماله، كأن يكون له قيمة تذكارية أو تاريخية، فلا يعد مرتكبا لجريمة حيازة أو إحراز سلاح بدون ترخيص.

” إلا إنه يجب ملاحظة أن الأسلحة التي لحقها عطب مؤقت وقابلة للإصلاح تأخذ حكم الأسلحة القابلة للاستعمال، ومن ثم تخضع للتجريم.

المطلب الثالث- مفهوم الذخيرة

” الذخيرة - كما عرفها البعض - هي القذائف التي توضع في خزائن الأسلحة النارية، مششخنة أم غير مششخنة، لتنتقل منها عندما يتهىأ الطرف المناسب.

” ووصف الذخائر لا ينطبق على المفرقات التي لا تصلح كذخيرة لأى من الأسلحة النارية المبينة في الجدولين الثاني والثالث.

” ويلاحظ عدم جواز حيازة ذخيرة مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها في القسم الثاني من الجدول الثالث ؛ حيث يحظر أصلا حيازة هذه الأسلحة.

” كما يجب ملاحظة أنه لا يجوز بأي حال لشخص من الأشخاص طلب الترخيص بحيازة أو بإحراز ذخيرة دون الترخيص بحيازة أو إحراز السلاح.

المبحث الثاني - الركن المادي « الحيازة أو الإحراز »

- ” حظر المشرع بموجب المادة الأولى حيازة أو إحراز الأسلحة المبينة بالجدول المرفقة بالقانون.
- ” ويتبين من المادة الأولى أن تجريم حيازة أو إحراز هذه الأسلحة هو الأصل، وأن جواز حيازتها أو إحرازها بترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه هو الاستثناء .
- ” ويتمثل الركن المادي في جرائم حيازة أو إحراز الأسلحة أو الذخائر بدون ترخيص في نشاط إيجابي يتخذ شكل الحيازة أو الإحراز.
- ” وتجدر الإشارة إلى أن جريمة حيازة أو إحراز سلاح بدون ترخيص تعد من جرائم الخطر وليست من جرائم الضرر ؛ أي أنها لا تتطلب وقوع نتيجة معينة كي تقع تامة، فيُكتفى بمجرد السلوك الذي يعبر عن خطورة تهدد الأفراد المحيطين.
- ” وطالما أن الجريمة من جرائم الخطر فلا يمكن تصور الشروع فيها.
- ” كما أنه لا مجال للبحث في توافر علاقة السببية من عدمه؛ حيث لا وجود لنتيجة في جرائم الحيازة أو الإحراز.
- ” كما أن هذه الجريمة من الجرائم المستمرة؛ لأنها تستغرق وقتا طويلا نسبيا، أي أنها تتم بانتهاء حالة الاستمرار ؛ وبالتالي فإن كل محكمة تكون قامت في دائرتها حالة الاستمرار تكون مختصة بنظرها.
- ” ولكن ما المقصود بالحيازة وما المقصود بالإحراز ؟

المطلب الأول - المعايير

- ” توسع المشرع الجنائي في مدلول الحيازة عن مدلولها في القانون المدني، ففيما يخص قانون الأسلحة والذخائر يكفي لتحقيق الحيازة أن يكون سلطان المتهم مبسوطا على السلاح.
- ” وبداهة مالك السلاح هو حائزه، فإن لم يكن معه رخصة لحمل السلاح عوقب بمقتضى ذلك القانون.
- ” فإذا تحققت الحيازة بالمعنى المتقدم فلا يجدي المتهم دفعه بأن معه ترخيص بحيازة سلاح آخر.

المطلب الثاني- الإحراز

” الإحراز يعني - في الفقه المدني - اليد العارضة ؛ حيث لا يكون فيها للحائز أية سلطة على ما يحوزه سواء لحسابه أو لحساب غيره.

” ويقصد بالإحراز في قانون الأسلحة والذخائر مجرد الاستيلاء على السلاح أيا كان الباعث وكان لأمر عارض.

” ولا يشترط فترة زمنية معينة لكي يتحقق الإحراز المقصود.

” ولكن هل مجرد الاتصال المادي بالسلاح يشكل جريمة إحراز سلاح بدون ترخيص ؟ فمثلا هل يسأل عن هذه الجريمة من يدخل محلا لبيع الأسلحة ويمسك واحدا منها تمهيدا لشرائه بعد استصدار الترخيص ؟

” دون الدخول في تفاصيل الآراء التي تصدت للإجابة على هذا التساؤل، يبدو أن الرأي الراجح هو الذي يفرق بين الإحراز بما يعنيه من سيطرة فعلية للمحرز على السلاح، كاستبقاء المستعير أو المودع لديه السلاح عنده، وبين الاتصال المادي المجرد الذي لا يشكل إلا إمساك بالسلاح برهة يسيرة من الزمن تحت رقابة الحائز أو المالك الأصلي.

” ويترك للقضاء تقدير ما إذا كانت فترة الإمساك بالسلاح تشكل إحرازا له أم تعتبر مجرد اتصال مادي به.

” وإذا تحققت الحيازة أو الإحراز بالمعنى المتقدم فلا أهمية لضبط السلاح غير المرخص كي تقوم الجريمة، فيكفي أن يثبت بأي دليل قيامها كي يعاقب المتهم بعقوبتها.

المبحث الثالث - الركن المعنوي

- ” جريمة حيازة أو إحراز سلاح بدون ترخيص جريمة عمدية، ومن ثم يجب أن يتوافر لدى الجاني القصد الجنائي بعنصريه: العلم والإرادة.
- ” يجب أن يعلم الجاني أنه يحوز أو يحرز سلاح، وأن هذا السلاح قابل للاستعمال.
- ” فينتفي القصد لو كان المتهم لا يعلم بأن الحقيبة التي يحتفظ بها كأمانة لصالح صديقه بها سلاح، أو كان يعتقد أن السلاح الذي بحوزته غير صالح للاستعمال بتاتا.
- ” يجب أن يعلم بأنه يحوز أو يحرز السلاح بدون امتلاكه لترخيص بذلك.
- ” ولا يشترط علم الجاني بأن القانون يدرج السلاح الذي يحوزه ضمن الجداول الملحقة به فهو علم مفترض.
- ” ويجب أن تتجه إرادة الجاني إلى حيازة أو إحراز السلاح الذي ضبط معه.

الفصل الثاني - العقوبة

” إذا ما توافرت أركان الجريمة على النحو المتقدم، وجب معاقبة الجاني بعقوبات تتباين تبعاً لنوع السلاح، على النحو الآتي:

” حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1) ... بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة 500 - 5000 جنيه.

” في أماكن التجمعات، أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة ... بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة 1000 - 10000 جنيه.

” كل من خالف أحكام المادة (1) - مكرراً من هذا القانون ... غرامة 500 - 5000 جنيه.

” وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5000 - 10000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

” يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) ... بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5000 جنيه.

” من يحوز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) ... سجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15000 جنيه

” حائزاً أو محرزاً بالذات أو بالواسطة سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم (3) ... السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20000 جنيه

” يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي 2، 3 ... بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5000 جنيه

” الجاني من الأشخاص المذكورين بالبند من "ب" إلى "و" من المادة (7) من هذا القانون ... السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20000 جنيه

” في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة ... السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20000 جنيه

” بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي ... الإعدام (م26)

” جلب بغير ترخيص سلاحاً نارياً أو أياً من أجزائه المبينة بالجدول أرقام (2، 3، 4) من هذا القانون أو ذخائرها أو المفرقعات أو أي من مكوناتها، ولو بقصد إدخالها لدولة أخرى ... بالسجن المؤبد، وبغرامة لا تتجاوز 500000 جنيه

” بقصد استعمال الأسلحة أو ذخائرها أو المفرقعات أو أياً من مكوناتها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو يقصر المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للدولة أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو للقيام بالعمل الإرهابي ... الإعدام (مادة (26) مكرراً)

” خالف أحكام المادة (11) مكرراً) من هذا القانون ... بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز 5.000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

” أظهر الجاني السلاح في أحد الأماكن المشار إليها بالمادة المذكورة ... الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 10.000 جنيه ولا تتجاوز 30.000 جنيه

” من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعاً أو حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية يعرض صوراً أو مقاطع فيديو للأسلحة المنصوص عليها في هذا القانون، وكل من نشر أو بث بإحدى طرق العلانية شيئاً مما ذكر سلفاً للتحريض على العنف باستعراض القوة أو التلويح بها أو تخويف الغير ... بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا 10000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

” إذا كانت الأسلحة غير مرخص بحيازتها أو إحرازها أو غير مصرح بحملها ... السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن 200.000 جنيه ولا تتجاوز 500.000 جنيه

” ارتكبت أي من الجريمتين المبينتين بالفقرتين السابقتين حال الإتجار في الأسلحة والذخائر بدون ترخيص ... السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن 2.000.000 جنية و لا تجاوز 10.000.000 جنية. مادة (26) مكررا / ب)

” كل من خالف أحكام المادة الخامسة ... بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز 20 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين

” كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (١)، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) ... بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10.000 جنية ولا تزيد على 50.000 جنية

” اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحا ناريا من الأسلحة المنصوص عليها في الجدول رقم (2) ... السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز 1.000 جنية

” إذا كان السلاح مما نص عليه في البند (أ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3) ... السجن المشدد

” كان السلاح مما نص عليه في البند (ب) - من القسم الأول أو في القسم الثاني من الجدول رقم (3) ... السجن المؤبد

” من يحوز أو يحرز سلاحاً انتهت مدة الترخيص له به لعدم تقديمه طلب التجديد في الميعاد وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيها ولا تزيد على خمسين جنيها إذا لم يسلم سلاحه فور انتهاء الترخيص

” وإذا انقضت مدة ستة أشهر دون تسليم السلاح أو تجديد الترخيص به تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد عن 500 جنية.

” وإذا زادت تلك المدة على سنة تضاعف الغرامة. (المادة 28 مكررا)

” كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون ... بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز 10 جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين

” فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة، يحكم في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (28) مكرراً بمصادرة الأسلحة والذخائر والأدوات والمعدات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة وبحجب الموقع المستخدم في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة (26) مكرراً ب)، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية

” ويجب التنبيه في هذا الصدد إلى أن طراز السلاح لا يشير إلى خاصيته المششخنة أو غير المششخنة، إذ أن سلاحاً من طراز تكون ماسورته مششخنة قد يفقد صفة الششخنة لكثرة استعماله ومن ثم يتحول إلى سلاح ذو ماسورة مصقولة من الداخل، وبالتالي يجب على القاضي الحكم وفقاً للحالة التي صار عليها السلاح لا وفقاً لطرازه.

” وفيما يخص العقوبات السابق ذكرها يبدو من الملائم توضيح المراد ببعض المصطلحات الواردة بصدها :

- 1- أماكن التجمعات: هي الأماكن التي يجتمع بها عدد من الأشخاص لا تربط بينهم صلة خاصة، وليس هناك معيار خاص في اختيارهم، وإنما جمعتهم عوامل عارضة تختلف من شخص لآخر.
 - وهي تنقسم لنوعين: أماكن تجمعات بطبيعتها مثل المدارس والجامعات والأسواق والمولد وسراقات الأفراح والعزاء، وأماكن تجمعات بالصدفة مثل تجمع طلاب للاحتجاج على أمر ما، أو مكان شب فيه حريق فتجمع الناس لإنقاذ من فيه.
 - ولا يدخل في المعنى السابق تجمع عدد من الأصدقاء في سهرة خاصة.
 - والأمر مرجعه في النهاية إلى تقدير قاضي الموضوع.

- 2- وسائل النقل العام: وهي الوسائل التي تعارف الناس على استعمالها في التنقل من مكان لآخر.

- وإذا كانت وسيلة النقل عامة على النحو المذكور فيستوي بعد ذلك أن يكون صفة القائم على استغلالها الدولة أم شخصاً معنوياً عاماً أم خاصاً أم فرداً عادياً.

- ويستوي أيضا أن تكون وسيلة النقل بين المدن والقرى كالقطارات وسيارات النقل، أو داخل المدن كالترام وسيارات النقل داخل أحياء المدن أو داخل حي واحد.

3- أماكن العبادة: وهي كل مكان خصص لإقامة شعائر دين من الأديان.

- ولا يشترط اعتراف الدولة صراحة بهذا الدين، ولكن يكفي ألا تنكره.

- بل ويصدق وصف المكان مخصصا للعبادة ولو كان لا يسمح بدخوله إلا لفئة معينة من الناس، كمصلى ملحق بمدرسة أو مستشفى.

4- النظام العام: ينطوي هذا المصطلح - حسب السائد - على ثلاث عناصر هي: الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة.

5- الأمن العام: ويقصد طمأنينة أفراد الجمهور على أنفسهم وأموالهم من خطر أي عدوان. ويتحقق ذلك باتخاذ ما يلزم من الحيطة لمنع وقوع الحوادث أو احتمال وقوعها على الأشخاص، كما يتحقق بحماية أفراد الجمهور من الحوادث التي تنشأ عن الأشياء، أو بدراء الفتن والمؤامرات الداخلية والاضطرابات التي تخل بالأمن العام، سواء اتخذت صورة الاجتماعات أو المظاهرات.

6- نظام الحكم: يشير هذا المصطلح إلى الثلاث سلطات الموجودة بالدولة وهي: السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية.

7- مبادئ الدستور: وهذه المبادئ تنقسم إلى نوعين :

- مبادئ الدستور السياسي: وهي التي تشمل مجموعة القواعد التي تنظم السلطات العامة وتحدد كيفية سير عمل هذه السلطات.

- مبادئ الدستور الاجتماعي: ويقصد بها مجموعة القواعد التي تعلن وتؤكد أسس الحياة الاجتماعية، وتبين أنواع الحريات العامة التي يحرص المجتمع عليها، وبالتالي تحدد علاقة المواطن بالدولة.

8- النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية: وهي مجموعة القواعد الدستورية التي تنظم المقومات الاجتماعية والخلقية للمجتمع والمقومات الاقتصادية.

9- الوحدة الوطنية: هي الوحدة القائمة على احترام نظام الدولة والمقومات الأساسية للمجتمع كما حددها الدستور وعلى وجه الخصوص :

أ- تحالف قوى الشعب العاملة.

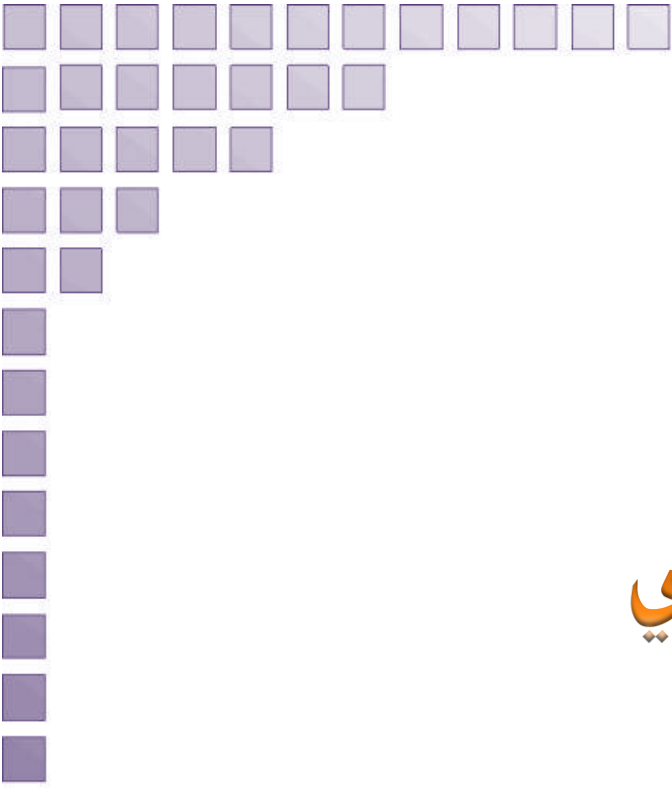
ب- تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة.

ج- حرية العقيدة وحرية الرأي بما لا يمس حرية الآخرين أو المقومات الأساسية للمجتمع.

د- سيادة القانون.

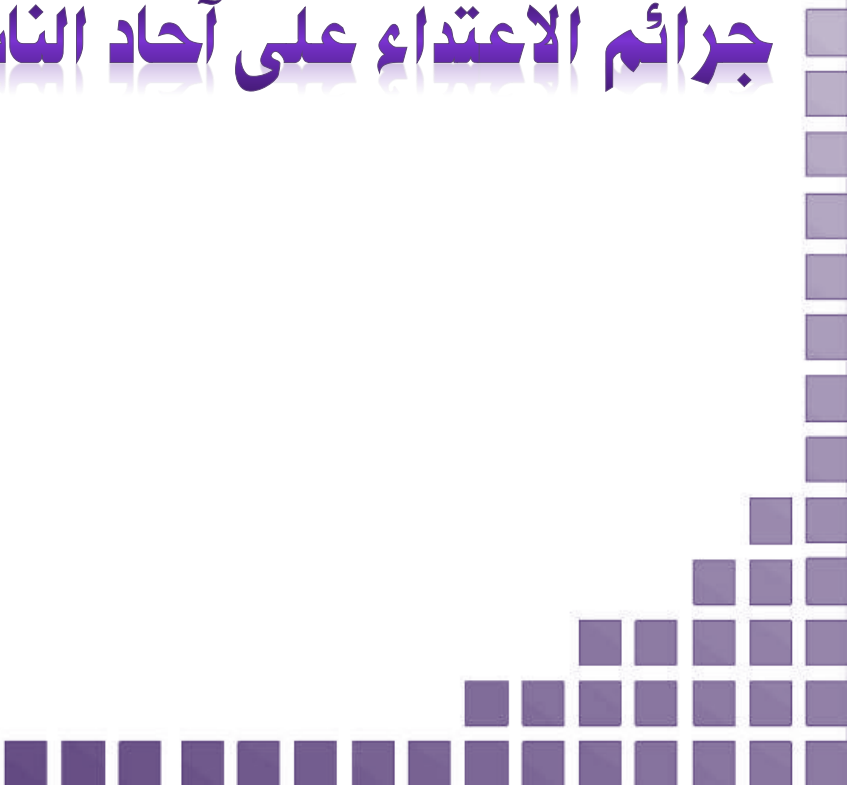
- وتقوم الوحدة الوطنية على أساس إعطاء الأولوية دائماً لأهداف النضال الوطني والتحرر وعلى أفضلية المصالح القومية الشاملة على المصالح الخاصة لكل قوة أو طائفة أو فئة اجتماعية.

10- السلام الاجتماعي: يشمل احترام الشرعية والديمقراطية وعدم بث الكراهية والحقْد بما يؤثر الفتنة بين فئات تحالف قوى الشعب العاملة، وعدم استخدام العنف أو الدعوة إلى برامج لحل مشاكل الجماهير التي من شأنها إثارة العنف أو الاضطراب الشعبي والاجتماعي.



القسم الثاني

جرائم الاعتداء على آحاد الناس



القسم الثاني- جرائم الاعتداء على آحاد الناس

” يتناول هذا القسم نوعين من الجرائم: الأول- تلك المتعلقة بالاعتداء على النفس والسلامة الجسدية، والثاني- الجرائم المتعلقة بالاعتداء على المال.
” وسوف نتناول في هذا القسم الجرائم الآتية :

الباب الأول – جريمة القتل

الباب الثاني – الجرائم الماسة بسلامة الجسم

الباب الثالث – جريمة السرقة

الباب الرابع – جريمة النصب

الباب الخامس- جريمة خيانة الأمانة

الباب السادس- جريمة إصدار شيك بدون رصيد

الباب الأول - جريمة القتل

نصوص القانون

- ” **مادة 230:** كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
- ” **مادة 231:** الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
- ” **مادة 232:** الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
- ” **مادة 233:** من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
- ” **مادة 234:** من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد.
- ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
- وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
- ” **مادة 235:** المشاركون في قتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
- ” **مادة 237:** من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة في المواد 234 و236.
- ” **مادة 238:** من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

الفصل الأول - الأحكام العامة في القتل

” تعريف القتل:

” القتل هو إزهاق روح إنسان حي بغير حق بفعل إنسان آخر.

” والقتل قد يكون عمديا إذا توافر القصد لدى الجاني، وقد يكون غير عمدي إذا ما توافرت في حق الجاني إحدى صور الخطأ.

” القتل عمديا كان أو غير عمدي يشتركان في ركنين جوهريين :

▪ المحل الذي تقع عليه جريمة القتل

- وهذا المحل قد يكون ماديا: جسد إنسان حي، وقد يكون قانونيا: الحق في الحياة.

▪ الركن المادي

- الذي يتمثل في سلوك إجرامي يرتكبه المتهم، وتترتب على هذا السلوك نتيجة تتمثل في إزهاق روح المجني عليه، وعلاقة سببية بين السلوك والنتيجة.

” وسوف نشرح هذين الركنين في الصفحات الآتية:

المبحث الأول - محل جريمة القتل

” جريمة القتل تُشكّل اعتداء على حق الإنسان في الحياة.

” ولكي يمكن التعرف على المحل المادي لجريمة القتل يجب التعرض لما يلي :

المطلب الأول - المحل المادي والمحل القانوني لجريمة القتل.

المطلب الثاني - المشاكل التي تثار بشأن محل القتل.

المطلب الأول- المحل المادي والمحل القانوني لجريمة القتل

” سنتعرض في هذا المطلب لمفهوم الإنسان الحي في جريمة القتل باعتباره المحل المادي

لجريمة القتل، وكذلك لمفهوم الحياة باعتبارها المحل القانوني لهذه الجريمة.

الفرع الأول - مفهوم الإنسان الحي في جريمة القتل

” جريمة القتل لا تقع إلا على إنسان حي، وهذا يتطلب :

1- أن يكون المجني عليه إنساناً.

2- وأن يكون ذلك الإنسان على قيد الحياة.

” وبناء عليه لا تقع جريمة القتل إذا كان المجني عليه حيوان حي (وان كانت تقع عليه جريمة قتل

حيوان دون مقتضى)، أو إذا وقع نشاط الجاني على إنسان ميت، فلا يقع القتل على ميت ولو جهل

الجاني موته، بل ولا يسأل عن الشروع.

” وإذا ما توافر شرطي الإنسانية والحياة في المجني عليه :

1- فلا يشترط بعد ذلك أن يكون الإنسان سليماً أو معافى من الأمراض. بل حتى لو

أجمع الأطباء أنه مقضي عليه بالموت خلال ساعات، بل ولو كان محكوماً عليه بالإعدام.

2- ولا عبء بما كان يحيط بالمجني عليه من ظروف، إذ القانون يحمي حياة الإنسان

مجردة عن كل ما يحيط بها. كنوعه أو أصله، أو ديانتته، أو سنه، أو لونه، أو مركزه

الاجتماعي، أو غناه، أو صحته أو مرضه.

3- لا يؤثر في وقوع جريمة القتل الغلط في الشخص بحيدة نشاط الجاني عن هدفه ولا الخطأ في شخصية المجني عليه.

الفرع الثاني - المحل القانوني لجريمة القتل

” المحل القانوني الذي يرد عليه الاعتداء في جريمة القتل هو حق الإنسان في الحياة. وهذا يقتضي منا معرفة متى تبدأ الحياة ومتى تنتهي.

أولاً- ميعاد بداية الحياة

” المستقر عليه هو أن الجنين لا يعتبر إنساناً ولا يصلح، بالتالي، أن يكون محلاً لجريمة القتل، وإن أمكن أن تقع عليه جرائم أخرى مثل إجهاض أو إسقاط الحوامل.

” واختلف الفقه في تحديد ميعاد بداية الحياة على وجهين:

” رأي ← يشترط بروز بعض الجنين من بطن أمه، أي انفصاله جزئياً عنها.

” الغالبية ← ترى ضرورة اكتمال نضج الجنين وتأهبه للنزول، أي أن الحياة تدب فيه منذ شعور الأم بالأم الوضع ولو لم يبرز منه أي جزء. وبناء عليه فلا يشترط لبدء الحياة أن يخرج الوليد حياً وبحالة كاملة من جسم أمه.

ثانياً - ميعاد نهاية الحياة

” إذا كان لا يمكن القول أن جريمة القتل قد وقعت إلا بعد التحقق من إزهاق روح المجني عليه فمتى يمكن القول أن روحه قد أزهقت ؟

” نهاية الحياة هي اللحظة التي يلفظ فيها الإنسان نَفْسَهُ الأخير، أي اللحظة التي يتوقف فيها القلب وجهاز التنفس عن العمل.

” ولكن توقف أجهزة الحياة عن العمل لا يعد دليلاً حاسماً على الموت في بعض الحالات النادرة، مثل حالات الموت الدماغى أو الإكلينيكي الذي يموت فيه الدماغ عن العمل ولكن بفضل أجهزة صناعية توصل بالمريض يظل القلب ينبض ويستمر التنفس. وتجدر الإشارة إلى أنه في بعض الحالات النادرة يعود مثل هذا المريض إلى الحياة.

” ومن هنا يمكن القول أن الموت - في تطبيق قانون العقوبات - ليس مجرد فقدان الحياة بل هو استحالة استردادها.

” والأمر في النهاية مرجعه لأهل الخبرة من الأطباء.

المطلب الثاني - مشاكل محل القتل

” يعد الانتحار والقتل بدافع الشفقة من أهم المشاكل القانونية المتعلقة بمحل جريمة القتل.

الفرع الأول - الانتحار

” يتحد في الانتحار « قتل الإنسان نفسه » صفتي الجاني والمجني عليه في شخص المنتحر.

” وإذا مات المنتحر وأصبح جثة هامة، فلا جدوى من الحديث عن مسؤوليته.

” وفي أغلب التشريعات الوضعية - ومنها المصري - يعد الانتحار فعلاً مباحاً قانوناً، ومن المعلوم أنه لا عقاب على إتيان فعل مباح أو الشروع فيه، كما أنه لا مساهمة جنائية في فعل مباح.

” بعض التشريعات خرجت على هذا الأصل وجرمت الاشتراك في الانتحار. ومنها، على سبيل المثال، مشروع قانون العقوبات المصري الذي يعاقب من حرّض آخر أو ساعده بأية وسيلة على الانتحار إذا تم الانتحار بناء على ذلك (م 1/395 ع).

” ومن البديهي أنه إذا وصلت المساعدة في الانتحار إلى مستوى البدء في التنفيذ (كسحب المقعد من أسفل الشخص الذي علق نفسه بسقف بواسطة حبل، أو كفتح شخص محبس غاز لآخر يريد الانتحار) يعاقب المساعد هنا باعتباره فاعلاً أصلياً وليس شريكاً.

” نفس النتيجة تنطبق إذا كان المنتحر غير مسئول أو كان حسن النية وحرّضه أو ساعده آخر على الانتحار عوقب هذا الأخير بوصفه فاعل معنوي (كتحريض مجنون على قتل نفسه).

الفرع الثاني - القتل إشفاقاً

” كما هو معلوم، الباعث لا يعتبر من عناصر القصد الجنائي، ولا أثر له في توافره أو انعدامه حتى ولو كان شريعاً.

” وقتل إنسان ولو كان بدافع الشفقة عليه، لحالته المرضية المزمنة - مثلاً - وكان دافع الجاني فيه تخليص المريض من آلام مبرحة، يعد جريمة قتل عمدية لا شك حتى لو كانت برغبة المريض أو أقربائه.

” إلا أن بعض التشريعات اعتبرت القتل بدافع الشفقة عذراً مخففاً للعقاب إذا كان بإلحاح المريض.

” ومن الجدير بالذكر أنه لا يعد قتلاً اقتصار عمل الطبيب على مجرد التخفيف من آلام المرض أو آلام الاحتضار.

المبحث الثاني - الركن المادي للقتل

” الركن المادي لجريمة القتل يتكون - كالركن المادي لأية جريمة أخرى - من سلوك إجرامي ونتيجة تترتب على هذا السلوك وعلاقة سببية تسند هذه النتيجة لسلوك الجاني.

المطلب الأول - السلوك الإجرامي [فعل الاعتداء على الحياة]

” سوف ندرس في الصفحات التالية ماهية هذا السلوك ثم نتعرف على أهم المشاكل التي يطرحها.

الفرع الأول - ماهية السلوك الإجرامي

” لم يحدد المشرع سلوكاً معيناً لتحقيق إزهاق الروح، ومن ثم فإن أي سلوك يكون صالحاً لأحداث الوفاة تقع به جريمة القتل.

” ويحمد للمشرع عدم تحديد الوسيلة التي تقع بها جريمة القتل ؛ حيث أن تلك الوسائل في تطور مستمر ولا يمكن تقييد النص بوسيلة معينة.

” وبناء عليه فإن أية وسيلة يمكن أن تقع بها جريمة القتل سواء أكانت:

1- وسيلة قاتلة بطبيعتها (كالمفجرات أو الأسلحة النارية)،

2- أم كانت وسيلة غير قاتلة بطبيعتها ولكنها استخدمت في ظروف تجعلها صالحة لإحداث القتل (كالعصي) .

” وفي الغالب يوجه الجاني وسيلة القتل إلى المجنى عليه مباشرة، ولكن من المتصور أن يوجهها إليه بشكل غير مباشر، كأن يهيئ الجاني الأسباب والظروف التي تؤدي إلى النتيجة دون التواجد بشخصه.

” مثال: وضع الجاني حشرة قاتلة في سرير المجني عليه، أو إرسال قنبلة في طرد، أو دس السم في الطعام.

الفرع الثاني - المشاكل القانونية للسلوك الإجرامي لجريمة القتل

” أهم المشاكل التي يطرحها السلوك الإجرامي لجريمة القتل هي: مدى إمكانية وقوع القتل بالطرق المعنوية، ومدى إمكانية وقوعه بالترك أو الامتناع.

أولاً - مدى إمكانية وقوع القتل بالوسائل المعنوية

أ- ماهية الوسائل المعنوية

” الوسائل المعنوية لا تقع على جسم المجني عليه وإنما على نفسيته، مثل إلقاء نبأ مفجع كموت ابن أو بوار تجارة لشخص ضعيف الأعصاب أو مريض بالقلب، وأيضاً مثل ترويع طفل.

ب- إمكانية وقوع القتل بالوسائل المعنوية

” بالنسبة للقتل الخطأ: من المتصور أن يقع القتل خطأ بالوسائل النفسية بخروج الجاني عن دائرة التبصر وإخلاله بواجبات الحيطة والحذر.

” بالنسبة للقتل العمد: اختلف الفقه في صلاحية هذه الوسائل لأحداث القتل العمد إلا أن الرأي الراجح يقول بإمكانية وقوع القتل بتلك الوسائل ما دام أن المشرع لم يحدد وسيلة أو وسائل محددة لارتكاب القتل.

ثانياً - مدى إمكانية وقوع القتل بالامتناع

” ومن أمثلة القتل بالامتناع: امتناع ممرضة عن إعطاء دواء لمريض كان على خلاف معها، امتناع رجل المطافئ عن إطفاء حريق شب في بيت غريمه مما أدى إلى إزهاق روحه، وامتناع أم عن إرضاع صغيرها نكاية بوالده مما أودى بحياته.

” وإمكانية وقوع القتل بمثل هذه الطرق محل خلاف فقهي، ويتجسد هذا الخلاف في وجهتين:

أ- فالبعض ينكر إمكانية وقوع القتل بسلوك سلبي مستندي في ذلك لما يأتي :

- 1- أن جريمة القتل جريمة ايجابية والامتناع عدم لا يمكن أن يوجد شيئاً.
- 2- أن النص القانوني لجريمة القتل يقتضي أن تقع هذه الجريمة بسلوك ايجابي، والقول بغير ذلك معناه أننا سنعاقب متهم قد أتى سلوكاً سلبياً قياساً على النص الذي يتطلب فعل ايجابي ومن المعلوم أنه لا يجوز القياس للتجريم ولكنه جائز للتبرئة.

3- المشرع الفرنسي ينص صراحة على حالات العقاب على الجرائم التي تقع بطريق الامتناع، ومفاد ذلك أنه لا يقر العقاب على الجرائم المرتكبة بسلوك سلبي إلا إذا وجد نص صريح للعقاب عليه، وهذا المنهاج غير موجود بخصوص جريمة القتل.

ب- والبعض الآخر الذي يرى إمكانية وقوع القتل بسلوك سلبي رد على هذه الحجج بما يلي :

1- النص لم يفترض وسيلة إيجابية، وإنما يحدد النتيجة أو نوع الفعل وليس وسائل تحقيقه.

- ومما سبق يمكن القول أن النص يتسع لتجريم القتل الذي يقع بسلوك ايجابي كما يتسع لما يقع بسلوك سلبي، وبالتالي فلا محل للقول بأن هناك قياساً للتجريم.

2- الترك أو الامتناع يصلح لإحداث القتل إذا لجأ إليه الجاني في ظروف معينة.

ج- والاتجاه الأخير هو أولى بالاتباع، والفقه المصري وبعض التشريعات تتجه للعقاب على جريمة القتل التي تقع بسلوك سلبي، ولكن بشرطين :

1- أن يكون على الممتنع واجب أو التزام قانوني أو تعاقدي أو أدبي بإتيان عمل إيجابي من شأنه أن يحول دون وقوع القتل. وذلك ما لم يكن هذا الملتزم غير قادر على التدخل ؛ حيث لا التزام بمستحيل.

- فالقاعدة العامة أن القانون لا يجبر الفرد على التضحية أو المخاطرة ومن ثم فلا يعد مرتكباً لجريمة قتل من يرى شخصاً يلفظ أنفاسه الأخيرة وبوسعه إنقاذه ويمتنع عن إتيان أي فعل في سبيل ذلك.

- ولكن إذا سبق الامتناع عمل ايجابي مثل تعجيز شخص عن الحركة ثم تركه في مكان معزول فلن نكون بصدد قتل ارتكب بسلوك سلبي بل إنه قتل وقع بسلوك ايجابي.

2- أن يكون الترك أو الامتناع هو الذي أحدث الوفاة.

- وهذا الشرط يعني أن تتوافر علاقة السببية بين الترك أو الامتناع والنتيجة تبعاً للمجرى العادي للأمر.

- ولكن كيف تتوافر علاقة السببية بين نشاط سلبي، ونتيجة إيجابية ؟

- يمكن أن تتحقق تلك العلاقة باستخدام الترك أو الامتناع في ظل ظروف مادية محيطة مما يجعلهما صالحين لتحقيق إزهاق الروح ومن ثم يعد سبباً في إحداثها مثلاً: أم لا ترضع طفلها ولا يوجد أحد آخر لإطعامه.

د- ليس للقضاء المصري موقف محدد من العقاب على القتل الذي يقع بطريق الترك أو الامتناع، فبعض أحكامها تقرر إمكانية وقوع القتل بسلوك سلبي وبعضها يستبعد هذا الأمر.

المطلب الثاني- النتيجة الإجرامية

الفرع الأول - مدلول النتيجة في جريمة القتل وأهميته

أولاً- مدلول النتيجة

” عنصر النتيجة في جريمة القتل يتمثل في إزهاق روح المجنى عليه، ولا تغني عنها أية نتيجة أخرى مهما بلغت درجة جسامتها.

” ويجب ملاحظة أن مفهوم النتيجة يختلف عن مفهوم الضرر، فالأول يمثل اعتداء على حق أو مصلحة يحميها القانون، أما الضرر فهو الأثر المتولد عن الجريمة من كسب وخسارة. ولا يهتم القانون إلا بتحقيق النتيجة التي جرمها القانون دون غيرها من النتائج المترتبة على ذات الفعل.

” ففي جريمة القتل قد ينتج عن السلوك الإجرامي إزهاق الروح وحرمان الأسرة من عائلها وبوار تجارتها، إلا أن المشرع لم يهتم إلا بإزهاق الروح دون غيرها من النتائج، وهذا لا يمنع أسرة القتيل من رفع الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الأخرى المترتبة على السلوك.

ثانياً- أهمية تحديد النتيجة

” تتبدى أهمية النتيجة فيما يلي :

1- التمييز بين الجريمة التامة والشروع فيها.

” حيث لا تقع الجريمة تامة إلا إذا وقعت جميع عناصرها بما فيها النتيجة، أما إذا تخلفت النتيجة فنكون بصدد الشروع. وهو ما سنتناوله بالبحث بعد سطور قلائل.

2- التمييز بين القتل العمد والقتل خطأ.

” فلا تكون الجريمة عمدية إلا إذا اتجهت نية الجاني منذ البداية إلى إحداث النتيجة، أما إذا لم تتجه إرادته إليها وتحقق إزهاق الروح فإن ذلك يشكل جريمة قتل خطأ.

الفرع الثاني - إثبات الوفاة

- ” لم يتطلب المشرع وسيلة معينة فتثبت بجميع طرق الإثبات.
- ” ويمكن إثبات الوفاة حتى لو لم تحدد شخصية المجني عليه، بل ولو لم تقدم له شهادة وفاة.
- ” بل ويكفي أن يقوم الدليل على قتل شخص حتى ولو لم يعثر على جثته.
- ” ولكن لا يكفي اختفاء شخص مع عدم وجود أدلة أخرى لإثبات الوفاة.
- ” والنيابة هي المكلفة بالإثبات، فلا يجوز مطالبة المتهم بإثبات أن شخصا ما على قيد الحياة ولو كان خاضعا لإشرافه ورعايته.

الفرع الثالث - عدم تحقق النتيجة (الشروع في القتل)

أولا - مدلول الشروع في جريمة القتل

- ” إذا أوقف تنفيذ الفعل الإجرامي أو خاب أثره لسبب لا دخل لإرادة الفاعل فيه يعاقب المتهم بالشروع في جريمة القتل بشرط أن تعاصر السلوك نية القتل.
- ” غير أنه للعقاب على الشروع في جريمة القتل يجب :
- 1- أن يكون الجاني قد بدء في تنفيذ السلوك الإجرامي، فلا يعد ما أتاه مجرد أعمال تحضيرية للسلوك الإجرامي.
 - ونحيل في معيار التفرقة بين البدء في التنفيذ وبين الأعمال التحضيرية إلى ما سبق دراسته في الفرقة الثانية.
 - 2- ألا يقتصر بالسلوك العذر المخفف المقرر بالمادة 237 ع والذي يحول جنائية القتل إلى جنحة؛ إذ لا عقاب على الشروع في الجنح إلا بنص خاص.
 - 3- أن يوقف أو يخيب أثر السلوك الإجرامي لسبب لا دخل لإرادة الفاعل فيه، أي لسبب خارج عن إرادته.
 - إلا أن هناك حالات يستحيل فيها وقوع النتيجة، فهل يعاقب عنها المتهم باعتباره شارعا؟

ثانيا - استحالة النتيجة

أ- حالات استحالة النتيجة

- ” استحالة النتيجة متصورة في حالتين:

الحالة الأولى: تتعلق بموضوع أو محل الجريمة "الإنسان الحي"، كأن يكون الإنسان ميتاً، أو لم يكن إنساناً من الأساس.

الحالة الثانية: تتعلق بالوسيلة المستعملة. كسلاح غير صالح أو فارغ من الذخيرة بغير علم الجاني، أو مادة غير سامة أو سامة ولكن بكمية غير كافية.

” ولكن هل الجريمة المستحيلة تعتبر صورة من صور الجريمة الموقوفة فتعد شروعاً مغاقباً عليه؟

ب- هل تعد الجريمة المستحيلة شروعاً؟

” اختلف الفقه على أربعة آراء :

1- فريق يرى عدم العقاب على كل صور الجريمة المستحيلة .

2- فريق يرى العقاب على كل صور الاستحالة .

3- فريق يفرق بين الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية

” وأنصار هذا الاتجاه يرون العقاب على الشروع في حالات الاستحالة النسبية وعدم العقاب في حالات الاستحالة المطلقة.

” وحسب هذا المذهب:

” تتحقق الاستحالة المطلقة إذا كانت الوسيلة لا تصلح للقتل بطبيعتها مثل بندقية تالفة، مادة غير سامة أو انعدام موضوع الاعتداء. (وهي استحالة لا تشكل حالة شروع)

” وتتحقق الاستحالة النسبية إذا كانت الوسيلة تصلح للقتل ولكن ليس بالكيفية أو الكمية اللازمة ، أو إذا كان محل الجريمة موجود ولكن ليس في الموضع المتوقع أن يوجد فيه. (وتكوّن هذه الاستحالة شروع معاقب عليه).

4- فريق يميز بين الاستحالة المادية والاستحالة القانونية

” وأنصاره يرون أن صور الاستحالة المادية تشكل شروعاً مغاقباً عليه، بخلاف الاستحالة القانونية التي لا عقاب عليها.

” وتتحقق الاستحالة المادية بسبب ظرف مادي عرضي مستقل، كالأسباب المتعلقة بالوسيلة المستعملة.

” وتتحقق الاستحالة القانونية بفقد الجريمة لركن من أركانها، كركن الحياة في المجني عليه (لا يعاقب فيها على الشروع).

ج- موقف القضاء المصري

” يميل كقاعدة عامة إلى الأخذ بالتفرقة بين الإستحالتين المطلقة والنسبية مع التوسع في تحديد نطاق الاستحالة النسبية.

” فوفقاً لإحكام محكمة النقض فإنه يعد شروعاً معاقباً عليه :

▪ استخدام بندقية تالفة غير صالحة لإخراج المقتول (وهنا الاستحالة تعد صورة من صور الاستحالة المطلقة إلا أن المحكمة توسعت فيها واعتبرتها في حكم الاستحالة النسبية).

▪ واستعمال مادة سامة (سلفات النحاس) بكمية قليلة لا تكفي لإزهاق الروح وطعمها اللاذع الذي أحدث قىً وأنقذ بذلك المجني عليه من الموت.

▪ إذا أخطأ المقتول الذي أطلقه الجاني الهدف المقصود.

ثالثاً - تعدد الجناة في أحداث النتيجة

” ونفرض في هذا الصدد بين حالتين :

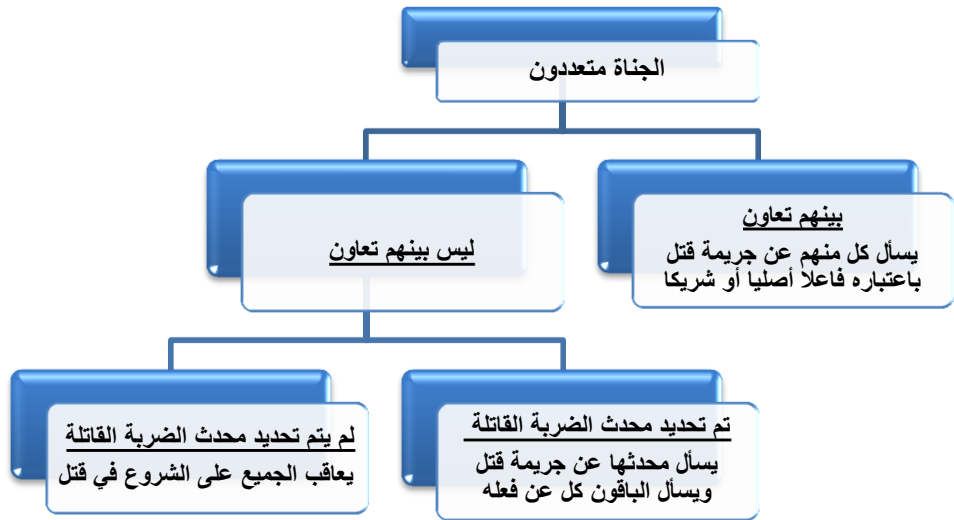
أ - تعدد الجناة في القتل العمدى

1- إذا كان هناك تعاوناً بين المشاركين في جريمة واحدة ووقعت الوفاة نتيجة جهودهم مجتمعة، يعد مسؤولاً عنها كل من ساهم فيها باعتباره فاعلاً أصلياً أو شريكاً ولو لم يكن بينهم اتفاق سابق على ارتكاب القتل، فالمهم وجود الاتفاق لحظة الارتكاب أو التنفيذ.

2- إذا انعدم التعاون بينهم أو نية المساهمة، فإن الجريمة لا تكون واحدة بل تتعدد الجرائم بتعدد المساهمين، لذا يسأل كل منهم عن فعله وحده، فلا يكون هناك تضامناً في المسؤولية الجنائية في صحيح القانون.

- وإذا تعذر تحديد محدث الضربة القاتلة، سئل كل منهم عن جريمة الشروع في القتل، إذ هو القدر المتيقن في حق كل منهم.

- ونلخص ما سبق في الشكل التوضيحي الآتي :



ب- تعدد الجناة في القتل غير العمدى

- ” يفترض هنا أن الوفاة تترتب على خطأين من شخصين.
- ” إذا كان النشاط الإجرامي لكل منهما مستقلاً عن الآخر، اعتبر كلا منهما فاعلاً في جريمة قتل خطأ لا شريكاً مع المتهم؛ لأن الاشتراك لا يكون إلا في الجرائم العمدية.

المطلب الثالث - علاقة السببية بين الفعل والنتيجة

الفرع الأول - مدلول علاقة السببية

- ” العدالة تقتضي ألا يسأل الإنسان إلا عما سببه من نتائج ضارة. وما لم يتسبب فيه لا يسأل عنه، وذلك ما نعبر عنه بعلاقة السببية.
- ” وإذا انتفت علاقة السببية فلا يسأل الجاني عن جريمة القتل العمد ولا عن الشروع فيها، كما لا يسأل عن شروع في جريمة قتل خطأ إذ أنه لا يتصور الشروع في جرائم الخطأ.
- ” وليس ثمة صعوبة في تحديد توافر علاقة السببية من عدمه إذا تحققت النتيجة بعد إتيان السلوك مباشرة، فمرتكب السلوك هو من تسبب في إحداث النتيجة، وهو المسؤول عنها.
- ” إلا أن الصعوبة قد تثور في حالات أخرى، وهو ما سنتعرض لدراسته في الفرع الآتي.

الفرع الثاني - الصعوبة التي قد تثيرها علاقة السببية

” تظهر الصعوبة إن كان هناك فاصل زمني بين السلوك والنتيجة وتداخلت عوامل أخرى تساهم في حدوث الوفاة مع سلوك الجاني، فإلى أي شخص من مرتكبي هذه العوامل يمكن إسناد النتيجة حتى نعرف المسئول جنائياً عنها ؟

” وهذه العوامل المتداخلة مع سلوك الجاني قد تكون :

- 1- عوامل سابقة على السلوك: مثل المرض.
- 2- عوامل معاصرة للسلوك: كاتساخ جرح.
- 3- عوامل لاحقة على السلوك: كحريق يشب في المستشفى.

” ومصدر العوامل المتداخلة قد يكون :

- 1- المجني عليه نفسه.
- 2- شخص آخر غير المجني عليه: مثل خطأ طبيب في العلاج.
- 3- الطبيعة: كالجروح أو المرض.

” والنظرية التي لاقت قبولا فقها وقضاء لتحديد الإجابة على السؤال السابق هي نظرية السبب الملائم.

” وهذه النظرية تميز بين نوعين من العوامل:

- عوامل متوقعة أو مألوفة طبقا للمجرى العادي للأمر وهي لا تؤثر في قيام علاقة السببية بحق الجاني ويعاقب على الجريمة كاملة.
- عوامل شاذة أو غير متوقعة وهي تقطع علاقة السببية ولا يعاقب الجاني إلا عما سببه من إصابات وليس عن جريمة قتل.

” وأمثلة العوامل المألوفة التي لا تقطع علاقة السببية:

- إهمال العلاج ما دام إهمالا غير جسيم.
- مرض المجني عليه أو تقدمه في السن.
- رفض المجني عليه العلاج إذا كان غير مضمون النتيجة، أو إجراء جراحة غير راجحة النجاح.
- رفض المجني عليه لعلاج أو لإجراء جراحة ينطوي على خطورة خاصة أو على آلام استثنائية.

▪ المضاعفات الطبيعية للإصابة (مثل التيتانوس، الغنغرينة، الجلطة، التسمم، النزيف، التهاب رئوي).

▪ خطأ الطبيب المادي والمهني ما دام خطأً يسيراً.

” وأمثلة العوامل الشاذة التي تنفى توافر علاقة السببية:

▪ انقلاب عربة الإسعاف أثناء نقل المجني عليه.

▪ نشوب حريق في المستشفى.

▪ توجه أعداء المجني عليه له إلى المستشفى وقتله.

▪ إهمال المجني عليه إهمالاً فاحشاً في علاج نفسه.

▪ امتناع المجني عليه عن العلاج دون عذر مقبول أو بنية الإساءة لمركز الجاني في القضية.

▪ الخطأ الجسيم للطبيب أو الجراح غير الممكن توقعه ولا يتفق والسير العادي للأمور.

▪ فعل الغير إذا تدخل عمداً بقصد إحداث النتيجة بشرط عدم وجود اتفاق سابق مع الجاني.

▪ القوة القاهرة والحادث الفجائي إذا كان أيهما غير ممكن توقعه ولا يمكن دفعه (زلازل، فيضانات).

الفرع الثالث - إثبات علاقة السببية

” إذا كان يتعين على محكمة الموضوع أن تعني باستظهار العناصر الجوهرية التي تقوم عليها الجريمة، فإنه يجب عليها أن تثبت في حكمها بالإدانة توافر علاقة السببية بين سلوك الجاني والنتيجة التي وقعت، وأن تقيم الدليل على ذلك، وإلا كان حكمها معيباً ويستوجب نقضه.

” ولا يكفي أن تتحدث عنها بصورة مبهمة أو مجملة بل يجب أن تبينه بيانا واضحا.

” وتقدير قيام رابطة السببية أو عدم قيامها يعتبر من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام قولها مؤسساً على أسانيد مقبولة ومتفقة مع المنطق السليم ومستمدة من وقائع الدعوى.

الفصل الثاني - الأحكام الخاصة بالقتل العمدى

” ما تناولناه في الفصل السابق من محل القتل المتمثل في الإنسان الحي والركن المادي بعناصره تشترك فيه جميع جرائم القتل، العمد منها كما الخطأ.

” إلا أن ما يميز بين العمد والخطأ فى جريمة القتل هو الركن المعنوي: فذلك الركن يأخذ في القتل العمد صورة القصد الجنائي، وفي القتل الخطأ يأخذ إحدى صور الخطأ.

” كما يميز القتل العمدى عن القتل الخطأ العقوبة المقررة لكل منهما.

” وفى الصفحات التالية نتناول الأحكام الخاصة بالقتل العمد وتلك الخاصة بالقتل الخطأ.

المبحث الأول- القصد الجنائي للقتل العمد

” سوف نتناول في هذا المبحث :

المطلب الأول - مدلول القصد وعناصره.

المطلب الثاني - طبيعة القصد في القتل وإثباته.

المطلب الثالث - المفاهيم المرتبطة بالقصد.

المطلب الأول - مدلول القصد وعناصره

الفرع الأول - مدلول القصد

أولاً- تعريف القصد وصوره

أ- تعريف القصد

” القصد هو المسلك الذهني لدى الجاني المصاحب لنشاطه المادي للواقعة الإجرامية.

” والعمد هو اتجاه إرادة الجاني إلى النشاط الذي باشره وإلى النتيجة المتوقعة مع علمه بهما وبكافة العناصر التي يتطلبها القانون لقيام الجريمة.

” ومما سبق يجب أن يعلم الجاني أنه يوجه فعله إلى إنسان حي وأن من شأن ذلك إزهاق روحه.

” وينبغي أن تتجه إرادته إلى إزهاق روحه، والإرادة لا تحتاج إلى تدبير أو تفكير سابق.

ب- صور القصد

” والقصد بالمعنى السابق قد يكون مباشراً وقد يكون احتمالياً.

1- القصد المباشر: (قبول النتيجة + الرغبة فى تحقيقها)

” القصد المباشر هو الصورة العادية للقصد الجنائي.

” ونعنى بالقصد المباشر: ذلك القصد الذي لا يقتصر فيه الجاني على مجرد قبول تحقق النتيجة، بل إنه يكون راغباً في تحقيقها، فهي الغرض الذي يروجوه من السلوك وهدفه النهائي منه.

2- القصد الاحتمالي: (توقع نتيجة أخرى + مجرد قبول وليس رغبة)

” القصد الاحتمالي هو تحقق نتيجة أخرى غير التي يقصدها الجاني ولكنه يتوقع إمكانية حدوثها ثم يرتضي المخاطرة ويرتكب الفعل دون مبالاة بما سيحدث، وبالفعل يتعدى النشاط أثره ويؤدي إلى النتيجة الأخرى فيعاقب على تلك النتيجة الجديدة.
وهو بذلك يتوافر بتحقيق شرطين:

الأول- أن يتصور الجاني إمكان حصول النتيجة الأخرى.

الثاني- أن يستوي لدى الجاني حصول النتيجة الأخرى أو عدم حصولها.

” **مثال:** من يرسل بفطيرة مسمومة لغريمه قاصدا إزهاق روحه ويتوقع أن يأكل معه أحد أولاده ومع ذلك يمضي في تنفيذ فعله ويرسل الفطيرة فيأكل الابن فيموت ولا يموت الأب فيعاقب الجاني على جريمة قتل عمد.

” وبذلك فالقصد الاحتمالي يعادل القصد المباشر في الأثر.

” إلا أنه يجب ملاحظة أن القصد الاحتمالي يختلف عن المقصود بالنتائج الاحتمالية :

3- النتائج الاحتمالية: (توقع أو عدم توقع نتيجة أخرى + انعدام القبول أو الرغبة في حدوثها)

” والمقصود هنا أن يقصد الجاني نتيجة وتترتب نتائج أخرى غير مقصودة ولم يتوقعها أو يرتضيها.

” وقد وردت حالات المساءلة عن النتائج الاحتمالية على سبيل الحصر في قانون العقوبات، فلا يجوز القياس عليها.

” **مثال** لنتيجة احتمالية: إذا أمر موظف بتعذيب متهم لحمله على الاعتراف فمات المتهم، عوقب الموظف بعقوبة القتل العمد بالرغم من أنه لم يقصد القتل.

” **وشروط المساءلة هنا :**

1- أن توجد جريمة أولى.

2- أن تترتب على الجريمة الأولى نتيجة أشد وأخطر مما قصده.

3- أن توجد علاقة سببية بين الجريمة المقصودة والنتيجة الخطيرة.

” والضابط في علاقة السببية هو الاحتمال الموضوعي أي ضابط الرجل العادي في مثل ظروف المتهم.

الفرع الثاني - عناصر القصد الجنائي في القتل

أولاً - العلم بأركان القتل

” فيجب أن يعلم الجاني أنه يوجه فعله لجسد إنسان، ويجب أن يعلم أن ذلك الإنسان حي.
 ” ويجب أن يعلم الجاني بخطورة فعله على حياة المجني عليه، أي يتعين أن يتوقع الجاني وفاة من يوجه إليه اعتدائه. وهذا العلم ينتفي إذا أطلق رصاصة في الهواء للإرهاب أثناء مشاجرة فأصاب شخصاً في نافذة.

” وينتفى عنصر العلم فى صورتين:

1- الجهل بالواقع: وذلك يعني خلو ذهن الفاعل تماماً من أن لفعله محلاً أصلاً، كمن

يصوب عيار ناري في الهواء فأذ به يصيب إنساناً.

2- الغلط في الواقع: أي أن يتخذ الجاني لفعله محلاً يقر في وهمه أنه غير إنسان أو أنه

إنسان فارقته الحياة.

” وبهذا الصدد يثور أيضاً التساؤل عن أثر الخطأ في الشخص والغلط في الشخصية على قيام القصد وانتفاؤه ؟

” **والخطأ فى الشخص** - أو ما يسمى بالحيدة عن الهدف - يعد خطأ فى توجيه الفعل أى أن يصوب الجاني ليقتل شخصاً فيحيد الطلق عن هدفه ليصيب شخصاً آخر.

” **والغلط فى الشخصية** يعتقد الجاني أن الموجه إليه الفعل شخص معين فأذ به شخصاً آخر، أي من يصوب سلاحه نحو شخص يعتقد أنه «زيد» وتبين بعد ذلك أنه «عمرو».

” **ولا تأثير للصورتين السابقتين فى توافر القصد**، أي يظل الجاني مرتكباً لجريمة قتل عمد لأن ذلك يتعلق بذات المجني عليه أو صفة من صفاته.

” **والأصل أن يتوقع المتهم علاقة سببية**، أي أن فعله سوف يكون السبب في إزهاق روح المجني عليه، ولكن لا يشترط توقعه للتسلسل السببي في كافة جزئياته.

” ولكن يجدر القول أن الغلط في علاقة السببية لا ينفي الركن المعنوي، فإذا توقع الجاني وفاة المجني عليه بوسيلة معينة فإذا بها تقع بوسيلة أخرى فيتوافر القصد في حقه.

” **مثلاً:** من يطلق عياراً نارياً على غريمه الواقف فوق سطح منزله فأذ بالعيار يصيب ذراعه ولكن يختل توازنه فيسقط من حلق فيموت نتيجة السقوط وليس بسبب العيار الناري).

ثانيا - العلم بالنتيجة وإرادتها

” الأصل أن العلم بعنصر النتيجة (أي بأن فعله سيتسبب في إزهاق روح المجني عليه) هو العلم اليقيني أي العلم بأن النتيجة ستقع على نحو أكيد وضروري.

” ومعيار العلم هنا شخصي، أي يتعلق بشخص الجاني وليس معيار الشخص العادي.

” واستثناء من الأصل السابق لا يشترط العلم اليقيني في الجرائم التي تكون فيها النتيجة الإجرامية حاضرة بين العمد وجرائم الخطأ الواعي مع التبصر وهي الجرائم التي تكتفي بتوافر القصد الاحتمالي.

المطلب الثاني- طبيعة القصد الجنائي في القتل

” اختلف الفقهاء إذا ما كان القصد الجنائي في القتل هو القصد العام بعنصره العلم والإرادة، أم أنه قصد خاص وبالتالي يجب إضافة عنصر ثالث لعنصري القصد العام وهو عنصر نية إزهاق الروح :

” والحقيقة أن هذا الخلاف ظاهري؛ لأن كلا الرأيين لا يُنكران ضرورة توافر نية القتل ولكن من اكتفى بالقصد العام يرى أن نية إزهاق الروح لا تخرج عن إرادة النتيجة، أي أنها لا تخرج عن عنصر الإرادة. أما من يتطلبون القصد الخاص فإنهم يستقطعوا نية القتل من عنصر الإرادة ليجعلوه عنصرا مستقلا يضاف لعناصر القصد العام.

” وعلى كل حال فمحكمة النقض تتطلب القصد الخاص ويتعين على الحكم الصادر بالإدانة في تلك الجرائم أن يعنى باستظهاره.

” مثال: لا يكفي القول بأن الجاني أستعمل سلاحا قاتلا بطبيعته أو أنه أطلق عيارين في اتجاه عائلة المجني عليه أو أصابه في مقتل أو انخفاض مستوى التصويب، بل يجب أن يدل على توافر نية إزهاق روح المجني عليه لدى الجاني.

المطلب الثالث- الباعث على القتل ووقت توافر القصد وإثباته في الحكم

الفرع الأول - الباعث على القتل

- ” قد تقع جريمة القتل بدون باعث معين (لمجرد شهوة سفك الدماء).
- ” وقد يكون وراء القتل باعثاً، وهو يختلف باختلاف ظروف كل جريمة (انتقام، غيرة، كره، شفقة، طمع...).
- ” ولا أثر للباعث في توافر القصد أو عدمه، سواء أكان نبيلاً أم خبيثاً، فهو لا يعتبر عنصراً من عناصر الجريمة.
- ” - ولكن تجدر الإشارة إلى أن للقاضي أن يقيم وزناً للباعث عند تقدير العقوبة، فقد يعتد بالباعث الشريف لتخفيف عقوبة المتهم استعمالاً لسلطته التقديرية طبقاً للمادة 17 ع.
- ” بل قد يعتد بالباعث لتشديد عقاب جريمة القتل في حالات خاصة. مثال: إذا ارتكب القتل تنفيذا لغرض إرهابي.
- ” وعدم معرفة الباعث لا يحول دون اعتبار القصد متوافراً.
- ” وكذلك سكوت الحكم عن بيان الباعث على ارتكاب القتل لا يعيبه.
- ” كما أن الخطأ فيه لا يؤثر في سلامة الحكم طالما لم يتخذ منه دليلاً في الإدانة.
- ” كما لا يعيبه كذلك بيان هذا الباعث بعبارات تشكيكية ما دامت المحكمة قد أوردت الأدلة على قيام القصد ذاته.

الفرع الثاني - وقت توافر القصد

- ” القاعدة العامة تقضي بأنه يجب أن يعاصر القصد النشاط الإجرامي.
- ” فإذا توافر القصد وقت مباشرة السلوك تحققت الجريمة بغض النظر عن قيام القصد أو انتفائه وقت تحقق النتيجة (فإذا كان الجاني ينوئ القتل ولكنه ندم بعد الفعل وقبل تمام الجريمة يظل القصد متوافراً ويعاقب بجريمة قتل عمد.
- ” وإذا تسبب الجاني خطأ في الجريمة وتوافر القصد بعد ذلك فلا يمكن أن يرد القصد إلى الفعل ولا يعاقب إلا على قتل خطأ.

الفرع الثالث - إثبات القصد في القتل

- ” من الناحية النظرية، يجب إقامة الدليل على توافر القصد بعنصر العلم وانصراف إرادته إلى النشاط وإلى النتيجة.
- ” وعملاً، فإن علم الجاني بأنه يوجه فعله إلى إنسان حي وكذلك انصراف إرادته إلى العمل أو الامتناع الذي صدر منه والذي تسببت عنه الوفاة من الأمور المفترضة عادة حتى يقوم الدليل على عكسها، وبالتالي فإن إثبات القصد في القتل ينحصر عملاً في إقامة الدليل على اتجاه إرادة الجاني إلى إزهاق الروح أي إثبات توافر نية القتل لديه.
- ” ونية القتل تدرك عادة بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني.
- ” ومن تلك المظاهر نوع الوسيلة المستخدمة (وسيلة قاتله بطبيعتها، غير قاتلة)، طريقة استعمالها، موضع الإصابة، عدد الإصابات، أسباب القتل.
- ” وليست هذه المظاهر قاطعة الدلالة على توافر نية القتل فهي قرائن بسيطة.
- ” فربما يستخدم الجاني وسيلة قاتلة بطبيعتها ولكنه يوجهها صوب قدم المجني عليه.
- ” وقد يستخدم الجاني وسيلة غير قاتلة بطبيعتها (كعصا مثلاً) ولكنه يضرب بها رأس المجني عليه مرات عديدة.
- ” بل ربما يستعمل الجاني وسيلة قاتلة وتكون الإصابة في مقتل ولا تتوافر سوى نية الإيذاء.
- ” والعكس أيضاً صحيح فقد يستعمل وسيلة غير قاتلة وتصيب المجني عليه في غير مقتل وتتوافر نية القتل.
- ” وليس من شأن الاستفزاز أو شفاء المجني عليه أو طول مدة علاجه أن ينفي نية القتل.
- ” وتوافر القصد من عدمه أمر متروك لمحكمة الموضوع دون معقب بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً مع المنطق ومستمداً من الأوراق.
- ” ولكن يتعين على محكمة الموضوع أن تتحدث عن عنصر القصد صراحة واستقلالاً وأن تعنى باستظهاره وإقامة الدليل على توافره وإلا كان حكمها قاصراً ويستوجب نقضه.

المبحث الثاني - عقوبة القتل العمدى

المطلب الأول- عقوبة القتل العمدى البسيط

- ” قرر المشرع عقوبة جريمة القتل العمد البسيط في المادة 234 / 1 ع، وبمقتضاها يعاقب الجاني بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد.
- ” للقاضي الحكم بالسجن المشدد حتى 3 سنوات وإذا رأى ظروف للتخفيف ينزل بالعقوبة إلى السجن أو الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر.
- ” يجب على القاضي - حالة التخفيف - أن يضع نصب عينيه اعتبارات عدة مثل الظروف البيئية والاجتماعية، الخطورة الإجرامية، أداة التنفيذ، الخطر...
- ” والعقاب على الشروع في هذه الجريمة يخضع للقواعد العامة للعقاب طبقاً للمادة 46 ع.
- ” وكذلك فإن مساهمة أكثر من شخص في جريمة القتل تحكمه القواعد العامة للاشتراك.
- ” وإذا ارتكب الجاني القتل قبل الحكم عليه في جريمة أخرى - يرجع لقواعد التعدد المقررة في المادة 32 ع.
- ” إذا ارتكب القتل بعد الحكم عليه في جريمة أخرى - يرجع لقواعد العود المقررة في المادة 49 ع.

المطلب الثاني- القتل العمد المشدد

- ” يقصد بالقتل العمد المشدد: القتل الذي يقرر له القانون عقوبة أشد من تلك المقررة للقتل العمدى البسيط لاقتراحه بظروف مشددة.
- ” وتعرف هذه الظروف بأنها: تلك العناصر أو الوقائع العرضية التبعية للجريمة والتي تكشف قدر كبير من جسامتها وعن خطورة فاعلها مما يستتبع جدارته بمعاملة عقابية قاسية.
- ” وفي القوانين الأجنبية نجد أمثلة عديدة من الظروف التي تشدد عقاب جريمة القتل، مثل: الأبوة، التعذيب، القتل مقابل أجر، القتل المرتكب ضد الأصول والفروع، وقوع القتل على شخصين أو أكثر، استخدام مواد مفرقة أو متفجرات.
- ” وفي مصر تضمن قانون العقوبات سبعة ظروف مشددة هي:

▪ سبق الإصرار.

▪ الترصد.

▪ ارتباط القتل العمد بجناية أو جنحة.

▪ اقتران القتل العمد بجناية.

▪ القتل العمد بالجواهر السامة.

▪ القتل العمد الواقع على جرحى الحرب.

▪ القتل العمد تنفيذا لغرض إرهابي.

” ويمكن تقسيم هذه الظروف المشددة إلى نوعين:

1- ظروف موضوعية تتصل بماديات الجريمة وطريقة تنفيذها أو بمحلها المادي.

” ويدخل تحت هذا الصنف من الظروف: الترصد، التسميم، جرحى الحرب، اقتران القتل بجناية.

” وهي ظروف موضوعية إذا انطبقت على أحد الجناة توافرت لدى جميع المساهمين.

2- ظروف شخصية تتصل بقصد الجاني أو بحالته النفسية

” وهي تضم سبق الإصرار وارتباط القتل بجناية أو جنحة والقتل تنفيذا لغرض إرهابي.

” وهي ظروف شخصية لا تطبق إلا على من توافرت لديه من الفاعلين أو المساهمين.

” وجميع أسباب التشديد تفترض بدهاءة توافر أركان القتل العمد في صورته البسيطة.

” وفي جميع الظروف - ما عدا ارتباط القتل بجناية أو جنحة - تكون العقوبة الإعدام.

” وقد خرج المشرع على الأصل العام الذي يقرر أن عقوبة الشريك هي عقوبة الفاعل الأصلي،

بتقرير أن عقوبة الشركاء هي الإعدام أو السجن المؤبد.

” وسوف نتناول بالدراسة بعض هذه الظروف.

الفرع الأول - سبق الإصرار

أولاً - تعريف سبق الإصرار

” عرفت المادة 231 ع سبق الإصرار بأنه « القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء أكان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط ».

” ونتيجة لعدة انتقادات وجهت إلى هذا التعريف أهمها أن عبارة « قبل الفعل » يدل على أن التعريف يقتصر على عنصر واحد هو العنصر الزمني وتجاهل العنصر النفسي لدى الجاني، تصدى الفقه لتعريف سبق الإصرار، ومن التعريفات التي رصدت له: « هو التفكير الهادئ في الجريمة قبل التصميم عليها وتنفيذها ».

ثانياً - علة تشديد العقاب

” سبق الإصرار يدل على أن الجاني أكثر خطورة ممن يرتكب جريمته دون تفكير مسبق، بل إنه أخطر ممن صمم على جريمته ونفذها تحت تأثير انفعالات قوية.

” كما أن سبق الإصرار ينم عن طبع الجاني الحقيقي، وهو يشير إلى طبيعة إجرامية خطيرة تستأهل معاملتها بعقوبة أشد.

ثالثاً - عناصر سبق الإصرار

” من تعريف المادة 231 ع لسبق الإصرار يمكن استخلاص عناصره والمتمثلة في عنصرين هما: العنصر الزمني والعنصر النفسي.

أ- العنصر الزمني

” يقتضى سبق الإصرار أن يكون هناك فترة من الوقت بين نشوء فكرة القتل وتنفيذ الجريمة، أي أن يكون لدى الجاني فرصة من الزمن للتروى والتفكير الهادئ المطمئن فى كيفية تنفيذ الجريمة ومبرراتها وعواقبها.

” لم يحدد المشرع تلك الفترة، وهى مسألة موضوعية متروكة للقاضي.

” مثال: قضى بتوافر سبق الإصرار بحق متهم كان قد أصابه شخص أثناء مشاجرة فعاد لمنزله وأستحضر طبنجة وأخذ ينظفها ويحشوها وأتجه للمجنى عليه وقتله وكان ذلك قد استغرق من ¼ - ½ ساعة.

ب- العنصر النفسي

” ويتمثل هذا العنصر في تروى الجانى وتفكيره الهادئ فى جريمته، ثم تصميمه عليها وإقدامه على ارتكابها، كل ذلك وهو هادئ النفس مطمئن البال متحرر من تأثير الانفعالات النفسية.

” مثال: لا يتوافر سبق الإصرار في حق المتهمين الذين كانوا موضع اضطهاد شديد من المجني عليه، وكانت أنفسهم متوترة مما لاقاه من تعذيب منزعة وواجمة مما سيلحق بهما من تنكيل.

رابعا - ما لا يؤثر في توافر سبق الإصرار

” سبق الإصرار عنصر يضاف إلى القصد فيجعله قصدا مشددا.

” ولذلك ما لا ينفى القصد لا ينفى سبق الإصرار، فلا يؤثر في توافره:

1- الغلط في الشخص أو شخصية المجني عليه.

2- سبق الإصرار يتوافر ولو كان القصد غير محدود.

” مثال: القتل لمجرد الإخلال بالأمن بإطلاق النار على جماهير أو إلقاء قنبلة على عدة أشخاص.

” ومثل أنصار عمدة معزول يحاولون إثبات عجز العمدة الجديد عن حفظ الأمن فيدبرون لقتل أي شخص يمر في منطقة معينة.

3 - سبق الإصرار يتوافر ولو كان القتل معلق على شرط.

” فالقتل كما قد يكون باتا، قد يكون معلقا على شرط طالما ظل القصد متوافرا حتى يتحقق هذا الشرط.

” وكذلك سبق الإصرار يكون معلقاً على شرط طالما ظل التصميم متوافرا حتى يتحقق هذا الشرط.

” مثال: رجل يصمم على قتل امرأة إذا رفضت الزواج منه.

▪ تصميم الدائن على قتل المدين إذا لم يرد الدين.

▪ أو تصميم الأب على قتل عشيق ابنته إذا لم يتزوجها.

خامسا - سبق الإصرار وتعدد الجناة

” سبق الإصرار ظرف شخصي قد يتوافر عند بعض المساهمين دون غيرهم ولا يتأثرون، من ثم، بالتشديد.

- ” قيام التفاهم السابق بين الجناة في الجريمة يدل في الغالب على توافر سبق الإصرار.
- ” ولكن قد يتصور التفاهم مع انتفاء سبق الإصرار.
- ” **مثال:** لو كانت نفوس جميع المساهمين هائجة وتم التنفيذ في الحال، فلا يتوافر سبق الإصرار في حقهم جميعاً.
- ” بل ويتحقق الفرض العكسي ← بتوافر سبق الإصرار دون وجود تفاهم بين الفاعلين.
- ” **مثال:** يقع القتل من شخصين أو أكثر، كل منهم يبيت النية على قتل المجني عليه دون وجود اتفاق سابق بينهم على القتل.

سادساً - إثبات سبق الإصرار وبيانها في الحكم

- ” إثبات سبق الإصرار مسألة موضوعية متروكة لتقديرها للقاضى بغير معقب ما دام استنتاجه سائغاً مع المنطق.
- ” ويجب على المحكمة أن تبين في حكمها الوقائع والقرائن التي استنتجت منها قيام سبق الإصرار.
- ” ولا يمكن إثبات سبق الإصرار مباشرة، إذ ليس له كيان مادي ملموس، بل يستفاد من وقائع خارجية مثل الأقوال أو التهديدات، (كشراء سلاح ناري قبل الجريمة بفترة، أو بيئة تسود فيها عادة الأخذ بالثأر).

الفرع الثاني - التردد

أولا - تعريفه

” تعرف المادة 232 ع التردد بأنه « تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه».

ثانيا - علة تشديد العقاب

” ينطوي التردد على معنى الغدر والخيانة، حيث يحرم المجني عليه فرصة الدفاع عن نفسه.
” كما ينم عن خطورة الجاني وذلك لتحكمه في زمان جريمته وسيطرته على مكانها وانتقائه لكيفية تنفيذها.

ثالثا - عناصر التردد

أ- العنصر الزمني

” ويقصد به أن ينتظر الجاني المجني عليه ويتربصه فترة معينة قبل تنفيذ الجريمة.
” ولا تشترط المادة 232 ع مدة معينة لهذا التربص، فقد يكون لمدة قصيرة وقد يكون لمدة طويلة.

ب- العنصر المكاني

” ونعني بهذا العنصر أن يربط الجاني في انتظار المجني عليه في مكان ما.
” فقد يختفي خلف جدار أو عربة أو بناء أو داخل زراعة أو وراء شخص آخر أو حتى بالاختفاء في الظلام.

” والعبرة ليست بالمكان بقدر ما للمفاجئة من أثر في مباغتة المجني عليه وسلبه قدرة الدفاع عن نفسه. فإذا لم يحقق التربص هذه المفاجئة، فلا يتحقق الظرف المشدد.

رابعا - التردد وسبق الإصرار

أ- أوجه الاتفاق

1- تطلب كل منهما للعنصر الزمني.

2- كل منهما ينتج أثره متى توافرت نية إزهاق الروح والإيذاء ولو كانت هذه النية لم تنصرف لشخص معين أو كانت معلقة على أمر أو موقوفة على شرط أو حصل عند التنفيذ غلط في شخص المجنى عليه أو شخصيته.

ب - أوجه الاختلاف

1- سبق الإصرار ظرف شخصي فيقتصر أثره على الجاني، أما الترصد فظرف عيني يسرى على الجميع.

2- ظرف سبق الإصرار يتطلب عنصر نفسى أما الترصد فيتطلب عنصر مكاني.
” وبالرغم من هذه الأوجه في الاتفاق والاختلاف إلا أنه يتصور توافر الإصرار بدون الترصد أو العكس.“

” مثال: ويتبدى ذلك جليا في قضية مأمور البداري الشهيرة حيث نفت محكمة النقض وجود سبق الإصرار في حق مُتَهَمَيْنَ لأنهما كانا مَوتَورِين من معذبهما (مأمور شرطة المركز) الذي دأب على تعذيبهما صباح مساء، إلا أنها أثبتت وجود الترصد في حقيهما.

خامسا - إثبات الترصد وبيانه في الحكم

” الترصد واقعة مادية تثبت بكافة الطرق، عكس سبق الإصرار الذي هو حالة نفسية وذهنية بحتة فتثبت غالبا بالقرائن.

” ومدى توافر الترصد مسألة متروكة لقاضي الموضوع يستنتجها من وقائع الدعوى بدون معقب عليه ما دام استنتاجه سائغا ويتفق مع المنطق السليم.

” ولا يشترط أن تتحدث المحكمة عن ظرف الترصد صراحة باسمه اللغوي طالما أنها كشفت عن مضمونه القانوني وأنزلت حكمه في رفع العقوبة إلى الإعدام.

الفرع الثالث - اقتران جنائية القتل بجناية

أولاً- تعريف ظرف الاقتران

” ورد ظرف اقتران جنائية القتل بجناية في المادة 2/234 عندما نصت على « ... ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جنائية أخرى ».

” وهذا النص يعد خروجاً على القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات، التي تقضى بعقاب الجاني بعقوبة الجريمة الأشد إذا كان بين الجريمتين ارتباط لا يقبل التجزئة، أو بتعدد العقوبات إن لم يكن هناك هذا النوع من الارتباط. ولكن هذا النص يقرر توقيع عقوبة أخرى وهى الإعدام.

ثانياً- علة التشديد

” شدّد الشارع العقاب في ظرف الاقتران مقدراً أن إقدام الجاني على ارتكاب جنائية أخرى بعد ارتكابه لجنائية قتل وفي فترة من الزمن قصيرة إنما يدل على نفسية خطيرة جديرة بعقوبة مشددة.

ثالثاً - شروط التشديد

أ- شروط جنائية القتل

1- يجب أن تكون جريمة القتل جنائية.

” أما إذا لم تشكل جريمة القتل إلا جنحة كقتل خطأ أو قتل مقترن بعذر المادة 237 ع فإن ظرف الاقتران لا يتوافر.

2- يجب أن تقع جريمة القتل تامة.

” إلا أنه إذا وقفت جريمة القتل العمد عند حد الشروع فيظل ظرف الاقتران قائماً، لأن الشروع في القتل العمد يعد جنائية. وتوقع حينئذ عقوبة الشروع في قتل مقترن بجناية أخرى وهى السجن مؤبد بدلاً من الإعدام.

ب- شروط الجنائية الأخرى

1- يجب أن تشكل الجريمة الأخرى جنائية أو شروع تظل صفته جنائية.

” فلا يكفي أن تكون الجريمة الأخرى جنحة، أو كانت في الأصل جنائية ثم صارت جنحة لوقوعها مصحوبة بعذر قانوني مخفف.

” ولا يتطلب القانون نوعاً معيناً من الجنايات، فقد تكون جنائية مضرّة بالمصلحة العامة أو جنائية مضرّة بالأفراد.

2- ويجب أن تكون تلك الجنائية مستقلة عن جنائية القتل.

” أي يجب أن تتعدد الأفعال وتقع كلا من الجنائيتين بفعل مادي مستقل.

” فلا يتوافر ظرف الاقتران إذا حدثتا بفعل واحد.

” **مثال:** إلقاء قنبلة على جمع من الناس ← لا يتوافر الظرف المشدد ولكن تطبق العقوبة الأشد من بين الجرائم التي تحققت بهذا الفعل.

” ويجدر ملاحظة أنه في حالة الحيدة عن الهدف تقع جريمتان: شروع في قتل الهدف الأصلي وجريمة تامة لمن تضرر من السلوك الحائد. وفي هذه الحالة تقع الجريمتان بفعل واحد فلا يتوافر ظرف الاقتران.

” وفي الجريمتين (شروع في قتل شخص + قتل شخص آخر مثلاً) يعد هناك تعدد معنوي²، حيث وقعتا بفعل واحد، وتطبق العقوبة الأشد.

3- يجب أن تكون هذه الجنائية محل عقاب.

” أما إذا كانت الجنائية غير معاقبة عليها لأي سبب من الأسباب فلا يتوافر الظرف المشدد؛ ذلك لأن العلة من التشديد في حالة الاقتران إنما هو بمثابة عقوبة جديدة تحل محل عقوبتي جنائية القتل والجنائية الأخرى.

² - والتعدد المعنوي يقوم على عنصرين: وحدة الفعل وتعدد الأوصاف القانونية لهذا الفعل. وقد يترتب على الفعل الواحد نتيجة إجرامية واحدة يصدق عليها وصفان إجراميان أو أكثر، وقد يترتب عليه أكثر من نتيجة إجرامية، وهذه النتائج قد تكون متماثلة كرصاصة تقتل شخصين، وقد لا تكون هذه النتائج متماثلة كرصاصة تقتل شخصاً وتصيب آخر وتتلّف مال ثالث. وفي التعدد المعنوي تطبق عقوبة الجريمة ذات الوصف الأشد.

- أما التعدد المادي فعنصره: تعدد الأفعال وبالتالي تعدد الأوصاف، وهنا تتعدد العقوبات، على التفصيل الذي تم دراسته بالقسم العام لقانون العقوبات.

” فإذا ارتكب شخص جناية قتل، ثم توافر له في الجناية الأخرى مانع من موانع المسؤولية أو سبب من أسباب الإباحة فلا يتوافر ظرف الاقتران.

” وإذا علق رفع الدعوى عنها على شكوى أو إذن فلا يتحقق الظرف المشدد إلا إذا رفعت الشكوى أو صدر الإذن.

” فإذا قتل الابن أباه لسرقة ماله فلا اقتران ؛ لأن الأب لا يمكنه - بعد مقتله - رفع شكوى سرقة ضد ابنه كي يسأل عن الجناية الأخرى.

4- يجب ألا يكون القتل هو الذي حول الجريمة الأخرى من جنحة إلى جناية

” ولكن يدق الأمر إذا كان القتل عنصراً في تلك الجناية، لاسيما إذا كانت الجريمة الأخرى تعتبر أصلاً جنحة وصارت جناية بسبب ارتباطها بالقتل مثل السرقة بالإكراه.

” **مثال:** لا يتوافر ظرف الاقتران في حق من قتل سيدة بالخنق لسرقة قرطها، إذ أن جريمة السرقة تعتبر جنحة ولم تصبح جناية إلا بسبب ارتكاب الجاني القتل تسهيلاً لوقوعها.

” كما يدق الأمر إذا كان القتل هو الذي حال دون أن تستوفى الجناية الأخرى أركانها، كأن تكون هذه الجناية مفترضة بقاء المجني عليه حياً باعتبار جسده موضوعاً مثل جريمة الاغتصاب.

” فإذا قتل الجاني المجني عليها ثم اغتصبها ← فلا يتوافر ظرف الاقتران.

” أما إذا اغتصبها ثم قتلها ← فهنا يتوافر ظرف الاقتران.

ج- ضرورة توافر رابطة (منية بين الجنائيتين) (وقت مني قصير)

” يشترط أن تقع الجنائيتين خلال فترة زمنية قصيرة بحيث يصح القول بأنهما مرتبطتان من جهة الظرف الزمني.

” وتوافر هذه الرابطة أمر متروك تقديره لقاضي الموضوع.

” **مثال:** تتوافر هذه الرابطة في حق من يريد قتل زوجته فيطلق عليها عيارين وبعد فترة قصيرة يطلق طلقات متوالية على والدتها وشقيقها.

” ولا يهم أيًا من الجنائيتين وقعت أولاً.

” كما لا يهم اتحاد الغرض أو السبب بينهما.

د- أن يكون الجاني قد ساهم في الجنايتين أصلياً أو تبعياً

” سواء باعتباره فاعلاً أصلياً أو شريكاً في الجريمتين أو فاعلاً في إحداهما وشريكاً في الأخرى، أو كان فاعلاً أو شريكاً في إحداهما وكانت الثانية نتيجة محتملة للجريمة الأولى.

” **مثال:** كاتفاق شخصين على قتل آخر فتوجها لمنزله لتنفيذ جريمتيهما فأتما القتل ثم هتك أحدهما عرض ابنة المجني عليه. فيسأل من قتل وهتك العرض عن ظرف الاقتران أما الثاني فلا يتوافر في حقه الاقتران.

رابعاً - ما لا يتطلبه الظرف المشدد

” لا يتطلب الاقتران رابطة سببية بين الجنايتين أي أن ترتكب إحداهما لتحقيق الأخرى

” ولم يتطلب الشارع أن يرتكب الجاني الجنايتين تنفيذا لغرض واحد.

” كما لا يتطلب الاقتران كذلك أن تقع الجنايتان في مكان واحد أو على مجني عليه واحد.

خامساً - طبيعة الظرف المشدد وأثره القانوني

” اقتران جنائية القتل بالجناية أخرى ظرف عيني أو مادي يتوافر لدى جميع الجناة، فيُشدد العقاب عليهم جميعاً.

” **أثر الظرف** ← وجوب توقيع عقوبة الإعدام ← وبهذا تنطوي الجريمة الأخرى وتفقد استقلالها وتستحيل إلى ظرف مشدد لعقوبة القتل ، فإذا كان من المستحيل توقيع العقاب من أجل القتل استردت تلك الجناية الأخرى استقلالها وعوقب الجاني بعقوبتها.

سادساً - إثبات الظرف المشدد

” يجب أن يثبت في الحكم مسؤولية الجاني عن الجنايتين معا ، وتوافر المعاصرة الزمنية.

” وإثبات هذه الأمور مسألة موضوعية متروكة لقاضي الموضوع.

الفرع الرابع - ارتباط القتل بجناية أو جنحة

أولاً - تعريف ارتباط جناية القتل بجناية أو جنحة

” ورد النص على هذا الظرف في المادة 2/234 ع بع النص على ظرف الاقتران. فتقضي هذه المادة بأنه « وأما إذا كان القصد منها التآهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد ».

” ويعتبر هذا النص - مثل ظرف الاقتران - خروجاً على القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات، حيث وحد الشارع جريمة القتل وجريمة أخرى ويوقع عليهما عقوبة واحدة جديدة هي عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.

ثانياً - علة التشديد

” قدر الشارع أن الأشخاص الذين تدفعهم إلى القتل رغبتهم في تنفيذ فعل إجرامي آخر أو طمس معالمه والتخلص من مسؤوليته هم أشخاص شديدو الخطورة، أي لكونهم استهانوا بحياة الآخرين لمجرد ارتكابهم جريمة أقل شأنًا وخطورة من القتل.

ثالثاً - نطاق التشديد

” لم يرد في النص السابق إلا ارتباط القتل بجنحة.

” إلا أن معظم الفقهاء يتفقون على أن النص ينطبق - أيضاً - على ارتباط القتل بجناية، فالقول بغير ذلك لا يتفق والمنطق. فكيف يشدد العقاب على من يرتكب القتل بغرض تنفيذ جنحة مثلاً، ولا يشدد على من يرتكب القتل لتنفيذ جناية.

رابعاً - شروط التشديد

أ- شروط جناية القتل

” نحيل في هذا الموضوع لما درسناه في شروط جناية القتل في ظرف الاقتران.

” مثال: من يطلق أعيرة نارية على بواب منزل - كان ميتاً أصلاً - لتسهيل السرقة، فلا يعاقب إلا عن جريمة سرقة.

ب- شروط الجناية الأخرى أو الجنحة الأخرى

1- ويجب أن تكون هذه الجناية أو الجنحة مستقلة عن جناية القتل.

” أي يجب أن ترتكب جناية القتل والجريمة الأخرى بنشاطين مختلفين أي يجب تعدد الأفعال، فعل للقتل وفعل آخر للجريمة الأخرى.

” ويستوي أن تقع في صورة تامة أو في صورة الشروع.

” بل مجرد توافر الباعث (التأهب) لارتكاب الجريمة الأخرى يعتبر كاف لقيام ظرف الارتباط.

2- ويجب ألا تكون الجناية أو الجنحة المرتبطة من آثار جناية القتل.

” فلا يتوافر ظرف الارتباط في حق من يرتكب جريمة قتل ثم يخفي جثة القتيل.

3- يجب أن تكون الجريمة المضافة للقتل مستوجبة للعقاب.

” فيجب ألا يصاحب ارتكاب هذه الجريمة سبب إبادة، مانع مسئولية، أو أن تكون الدعوى عنها معلقة على شكوى.

” ولا تتقدم الجريمة الأخرى إلا بتقدم القتل.

” كذلك لا أهمية لنوع الجريمة عمدية أو غير عمدية أو مقدار العقوبة.

ج - رابطة السببية بين الجريمتين

1- يجب أن يكون القصد من ارتكاب جريمة القتل العمد: التأهب لارتكاب جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة.

” فتتوافر رابطة السببية بالتالي في صورتين :

الأولى- متى كان الغرض من القتل التمكين لوقوع الجريمة.

الثانية- متى كان الغرض من القتل التخلص من العقوبة، مثل قتل شرطي أو شاهد إثبات.

” ولا يكفي بالتالي مجرد الارتباط الزمني بين الجريمتين.

2- ويجب أن تكون جناية القتل هي التي ارتكبت لتسهيل الجنحة أو للتخلص من عقابها لا العكس.

” فلا يتوافر الارتباط إذا استهدف الجاني القتل لذاته ثم سنحت له بعد ذلك الفرصة لارتكاب الجريمة الأخرى فأغتنمها.

خامسا - ما لا يتطلبه ظرف المشدد

1- لا يتطلب ظرف الارتباط توافر رابطة زمنية أو مكانية، فيكتفي فقط بالارتباط السببي، ولو كان الوقت طويلاً.

2- لا يشترط أن يكون المسؤول عن الجريمتين شخصاً واحداً.

3- يستوي أن يكون المجني عليه في الجريمتين مختلفاً أو يكون هو بعينه في الاثنتين، كمن يسرق ثم يقتل المجني عليه لاحقاً.

سادسا - تعدد الجناة

” ظرف الارتباط ظرف شخصي وذو طبيعة نفسية، ومن ثم يتعين فحص توافره لدى كل جان على حدة.

” فقد يقع القتل من شخص وتقع الجنحة المرتبطة من شخص آخر ولا مشاركة بينهم.

” مثال: شخص يقتل شاهد في جنحة ماسة بالشرف ارتكبتها أخته ← فلا تسأل الأخت إلا عن جنحة، أما الأخ فيسأل عن جريمة قتل مرتبطة بجنحة.

” وإذا ساهم شريك في إحدى الجريمتين فالحكم يختلف بحسب الجريمة المشار فيها (القتل أم الجريمة الأخرى)، فإذا قتل ويعلم بالغرض من القتل سئل عن ظرف الارتباط.

سابعا - عقوبة القتل المرتبط بجناية أو جنحة

” ومع ذلك يحكم على فاعل جناية القتل التي توافر معها ظرف الارتباط بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وذلك للقتل والجريمة الأخرى معا.

” وتوقع العقوبة المشددة ولو وقفت الجريمة الأخرى عند حد الشروع طالما أن القتل قد وقع تماماً.

” أما إذا أوقف القتل عند الشروع فيعاقب عن شروع في قتل مرتبط بجريمة أخرى.

ثامناً - إثبات الظرف المشدد وبيانه في الحكم

” تقدير توافر ظرف الارتباط مسألة موضوعية متروكة لتقدير قاضي الموضوع يستخلصه من وقائع الدعوى.

” ويجب على القاضي أن يبين في حكمه وقوع جناية قتل وجريمة أخرى وقيام رابطة سببية بينهما.

” **مثال:** من هدد آخر بإلحاق الأذى به فقتل زوجته ثم بعد القتل طرأت له فكرة سرقة مصوغاتها، فالقتل كان مقصوداً لذاته لإلحاق الأذى بغريمه، أما السرقة فكانت مقصودة لذاتها فلا توجد رابطة سببية.

التفرقة بين ظرفي الاقتران والارتباط

م	وجه المقارنة	ظرف الاقتران	ظرف الارتباط
1	نوع الجريمة الأخرى	جناية أو شروع يعاقب عليه بعقوبة جناية.	جناية أو جنحة أو شروع يعاقب عليه ولو بعقوبة جنحة.
2	الرابط بين جناية القتل والجريمة الأخرى	رابطة زمنية، أي أن تقع الجريمة في وقت قصير.	رابطة سببية، أي أن الجاني يرتكب جريمة القتل لسبب يربطها بالجريمة الأخرى.
3	الجاني	يجب أن يكون <u>شخصاً واحداً</u>	لا يشترط أن يكون شخصاً واحداً.
4	العقوبة	الإعدام فقط.	الإعدام أو السجن المؤبد
5	طبيعة الظرف	عيني؛ لتعلقه بماديات.	شخصي؛ لتعلقه بنفسية الجاني و توافر السبب داخله.

المطلب الثالث - القتل العمد المففف

الفرف الأول - الففرفف بففر الاسففراز المقرر لمصلحة الزوج

أولاً - ماهية عذر الاسففراز المقرر لمصلحة الزوج

- ” بعض الفففرفف الأففبفة فففر اسففارة المففف فلفه للففف عذر مففف فام فف فرفمة الففل.
- ” قانون العففوف المصفف لا ففر فإ عذر مففف وففد لفرفمة الففل وهو حالة الزوج الفف ففأف زوجفه مفلبة بفرفمة بالزنا والمففوف فلفها فف المادة 237 ع.
- ” ونص المادة 237 فقرر أنه « من ففأ زوجفه حال فلبسها بالزنا وففلها فف الحال فف ومن فزف بها ففاقب بالحبس بفلا من العففوف المقرر فف المواد 234 و236 ». ”

ثانفا - علة الفففف

- ” ففمفل علة الفففف هنا فف الاسففراز الفف ففففر فلى الزوج من فراء شعوره بفداحة المساس الفف نال شرفه وسفمفه.

ثالثاً - نطاق العذر

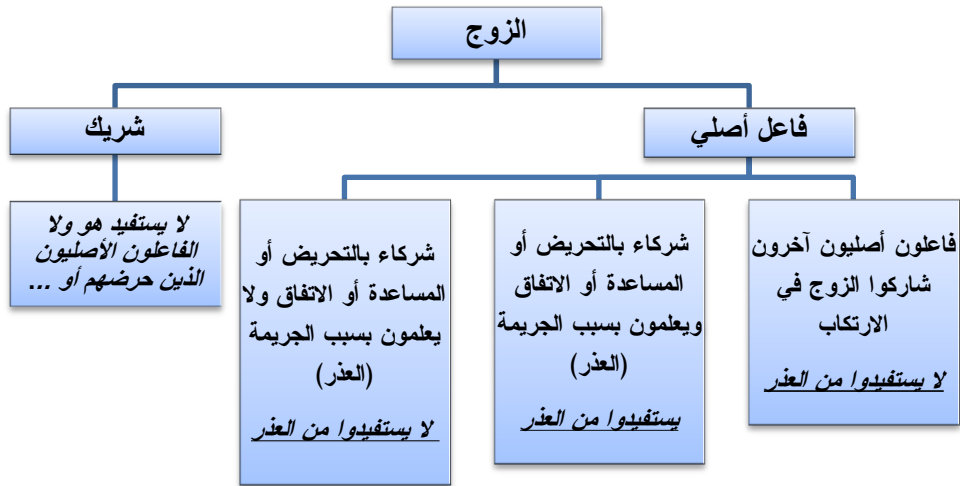
- ” وهذا الفففف فسرف فلى حالات الففل العمد البسفف، الففل العمد المففد، كما فسرف - من باب أولى - فلى حالات الفرف أو الفرف المففف فلى موت والفرف أو الفرف المففف فلى عاهة.
- ” وففما ففص الففل العمد المففد ففد فاف فواف ففلف انففاف العذر المففف فلى الزوج الفف ففرفبب الففل مع سفف الإصرار:
- ” رأف 1 ← لا فسفففد من الفففف لأن سفف الإصرار ففنافف مع ففصر المفأفة الفف ففب أن ففناف الزوج حال رؤففه لزوففه مع آخر.

- ” رأف 2 ← ففرف بفف فالففف: إذا كان الزوج مفأفدً من ففانة زوجفه فلا فسفففد من العذر، وإن كان شاكاً فف سلوكها ففبر وففر فف فففة ففلها إن فأكف من ففانفها ففنه فسفففد من العذر.

رابعاً- طبيعة العذر وطبيعة جريمة القتل المقتترن بالعذر

” عذر الاستفزاز الوارد في المادة 237 ع ظرف شخصى بحث لا صلة له بالأحوال المادية اللاصقة بالجريمة، إذ هو يتوافر فقط في نفس الجاني.

” وباعتباره ظرفاً شخصياً فإنه يسري على الزوج إذا كان فاعلاً أصلياً للجريمة دون غيره ولو علموا به، أما بالنسبة للشركاء فيتأثر به من يعلمه.



” أما إذا كان الزوج شريكاً فلا يستفيد من العذر، لا هو ولا الفاعل الأصلي وذلك لأن فعل الشريك يستعير صفته الإجرامية من فعل الفاعل وليس العكس.

” إذا أحدث الاعتداء إصابات مما ينطبق عليه وصف الضرب أو الجرح فتطبق عليه المواد الخاصة بالضرب أو الجرح ولا يعاقب على هذه الإصابات بوصفها شروعاً في قتل ولو توافرت لدى الزوج نية القتل (لأنه لا يمكن عقابه على الشروع في جنحة القتل المقتترن بعذر المادة 237، إذ أن القاعدة تقضي بعدم العقاب على الشروع في الجنح إلا إذا نُص على ذلك صراحة)

” وحول طبيعة جريمة القتل المقتترن بالعذر أثير التساؤل حول ما إذا كانت طبيعة الجريمة تتغير إذا صاحبها هذا العذر فتتقلب من جنائية إلى جنحة.

” رأي 1 ← تظل جنائية قتل المقتترن بالعذر على الرغم من تقرير عقوبة الحبس لأن شأنه شأن كافة ظروف الجريمة التي لا تغير من وصفها، فهو واقعة عرضية تبعية للجريمة تؤثر في عقوبتها دون أن تأتي على جوهرها.

” رأي 2 ← العذر بحكم طبيعته القانونية الملزمة يقلب جناية القتل إلى جنحة، فالحكم بالحبس لا يرجع لمحض تقدير القاضي بل يجب عليه تطبيقه بموجب حكم المشرع.

” والرأي الأخير هو ما أخذت به محكمة النقض.

” وبالتالي لا عقاب على الشروع في القتل المقترن بعذر المادة 237 ؛ لأن الجريمة جنحة، والقاعدة تقرر أنه لا عقاب على الشروع في الجنح إلا بنص خاص والنص في حالتنا الراهنة غير موجود.

الفرع الثاني - شروط العذر

أولاً - صفة الجاني

” قرر المشرع التخفيف المقرر في المادة 237 لصالح الزوج فقط، مُقدراً أنه أول المضرورين وأكثر الأشخاص غيرة على عرضه وشرفه.

” ولا يستفيد من العذر لا الأب ولا الابن ولا الأخ ولا المحارم، وكان حراً - وفقاً لبعض الفقه - أن يمتد هذا العذر لهم لتوافر نفس العلة.

” ولا تستفيد الزوجة - أيضاً - من هذا العذر. وهي تفرقة تبدو منتقدة ؛ لأن الاستفزاز الذي ينتاب الزوج ويدفعه لارتكاب جريمته يسيطر أيضاً على الزوجة عند رؤية زوجها يخونها رأي العين.

” وثبتت حق الاستفادة من العذر للزوج يفترض أن تكون العلاقة الزوجية قائمة وقت ارتكاب القتل.

” والمرجع في قيام العلاقة الزوجية هو القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية.

” واشتراط قيام علاقة زوجية لا يعني اشتراط أن يحصل الزنا في منزل الزوجية.

” وسبق زنا الزوج لا يحول دون استفادته من العذر المخفف.

ثانياً - تفاجأ الزوج بزوجه متلبسة بالزنا

أ- يشترط أن تضبط الزوجة متلبسة بالزنا

” ولا يشترط مشاهدة الزوج لواقعة الزنا بمعناها الضيق، بل يكفي لتوافر التلبس أن تشاهد الزوجة مع شريكها في ظروف لا تترك مجالاً للشك عقلاً في أن الزنا قد وقع.

” **أمثلة** الظروف التي تدل على وقوع الزنا: وجود شريك الزوجة خالعا ملابسه الخارجية ومختفياً تحت السرير، وجود شريك الزوجة خالع حذائه ومختفياً واضطراب الزوجة ولا شيء يسترها غير جلابية النوم، وجود الزوجة وشريكها بغير سراويل.

ب- يشترط أن يكون الزوج قد فوجئ بمشاهدة زوجته حال تلبسها بالزنا

” تتحقق المفاجأة إذا كان الزوج واثقاً من إخلاص زوجته ثم شاهدها تزني.

” وتتحقق أيضاً إذا كان الزوج يشك فى سلوكها ثم شاهدها متلبسة بالزنا.

” ولا تتحقق إذا كان الزوج متيقناً من خيانة زوجته.

” ويجب أن تحصل المفاجأة حال الزنا، أي الاتصال الجنسي، فلا ينطبق على مجرد إتيان الزوجة وشريكها فعلاً مخلاً بالحياء كالعناق أو التقبيل.

ثالثاً - القتل في الحال

” لكي يستفيد الزوج من العذر المخفف الوارد في المادة 237 ع يجب أن يقتل الزوج زوجته أو شريكها في ذات اللحظة التي يضبطهما فيها متلبسين بالزنا، وذلك لأن التعاصر الزمني هو الذي يتفق وحكم التخفيف.

” بل يستفيد من العذر حتى ولو مر بعض الوقت عقب المفاجأة بسبب الدهول أو البحث عن أداة.

” أما إذا أرجأ الزوج القتل لوقت آخر طويل نسبياً فإنه لا يستفيد من العذر المخفف حيث أن القتل في هذه الحالة يكون انتقاماً.

” وتقدير وقوع القتل في الحال مسألة موضوعية متروكة لقاضي الموضوع.

” وإذا وجه الزوج الفعل لمصدر الاستفزاز ولكنه أخطأ الهدف فقتل شخصاً آخر موجود بالغرفة ينطبق العذر ولا يعاقب إلا على جنحة قتل.

” ويجوز للزوجة أو شريكها الدفاع الشرعى ضد الزوج الذي كان يتأهب أو بدأ في تنفيذ الاعتداء عليهما، وهي نتيجة شاذة إذ لو قتلت الزوجة أو شريكها الزوج لكان فعلهم مباحاً.

الفصل الثالث - الأحكام الخاصة بالقتل غير العمدى

” تنص المادة 238 ع على أنه « من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله، أو رعونته، أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ».

” وكما أشرنا سابقاً، فإن القتل العمدى يشترك مع القتل الخطأ في كون المحل الذي تقع عليه جريمة القتل هو الإنسان الحي وكذلك في تفاصيل الركن المادى.

” إلا أن الفارق بين القتل العمد والقتل الخطأ يتبين فى:

” الركن المعنوي والذي يتمثل في القصد الجنائي في القتل العمد، أما في القتل الخطأ فيأخذ إحدى صور الخطأ الواردة بنص القانون.

” بالإضافة إلى أن العقوبة المقررة للقتل العمد تختلف عن العقوبة المقررة للقتل الخطأ.

المبحث الأول- الركن المعنوي للقتل الخطأ

” الخطأ هو الركن المميز لجرائم القتل والإيذاء غير العمدى، فإذا انعدم الخطأ وانعدم القصد فلا عقاب مطلقاً ويعتبر حادثاً عرضياً وقع قضاء وقدرًا.

المطلب الأول- ماهية الخطأ

الفرع الأول - تعريف الخطأ وعناصره

أولاً - تعريف الخطأ

” لم يرد في قانون العقوبات تعريف للخطأ وإنما اكتفى بذكر صورته.

” ومن تعريفات الخطأ أنه: « سلوك إيجابى أو سلبى، مخالف لواجبات الحيطة والحذر، تترتب عليه نتيجة يؤثمها الشارع، لم يردّها الجاني لأنه لم يتوقعها، بينما كان من واجبه وفي استطاعته توقعها، أو لأنه توقع حدوثها وحسب - خلافاً للحقيقة - أن بإمكانه اجتنابها».

” وعرف أيضاً بأنه: « مخالفة لواجبات الحيطة والحذر، تتبدى في سلوك إيجابى أو سلبى يترتب عليه نتيجة يؤثمها الشارع، لم يردّها الجاني لأنه لم يتوقعها، بينما كان من واجبه وفي استطاعته توقعها أو لأنه توقع حدوثها وحسب - خلافاً للحقيقة - أن بإمكانه اجتنابها»

ثانياً - عناصر الخطأ

” يمكن استخلاص عناصر الخطأ من التعريف السابق، وهما عنصران :

أ- الإخلال بواجبات الحيطة والحذر.

ب- توافر علاقة نفسية تصل ما بين إرادة المتهم والنتيجة الإجرامية.

أ- الإخلال بواجبات الحيطة والحذر

” يقصد بواجبات الحيطة والحذر أن يكون مسلك الشخص أو ردة فعله في موقف معين تصرفاً طبيعياً مثل مسلك الشخص المعتاد في نفس ظروف الواقعة، فإن خالف مسلكه ذلك يكون قد خالف واجبات الحيطة والحذر التي يراعيها الشخص المعتاد في ذات الموقف وذات الظروف.

” والمصدر العام لواجبات الحيطة والحذر هو الخبرة الإنسانية العامة.

” وينبغي إذن أن يكون سلوك الإنسان موافقاً لما تفرضه هذه الخبرة من الاحتياط والتحرز. فإذا أخل بواجبات الحيطة والحذر جيز أن يُسأل جنائياً عن فعله.

” وهذا الإخلال يتبدى في ارتكاب الجاني صورة أو أكثر من صور الخطأ المتمثلة في الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو مخالفة القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة.

ب- العلاقة النفسية بين إرادة المتهم ووفاء المجني عليه

” لا يعاقب القانون على سلوك في ذاته، بل على النتيجة التي يؤدي إليها إذا توافرت صلة السبب بالمسبب.

” وفي جريمة القتل الخطأ لا تتوافر هذه الصلة إلا إذا كانت الإرادة مخطئة بدرجة تجعلها تسأل عن النتيجة التي تحققت. وهذه الإرادة تسمى «الإرادة الآثمة» أو «الإرادة الإجرامية».

” والعلاقة النفسية بين السلوك والنتيجة تتخذ إحدى صورتين :

1- الخطأ بدون توقع = الخطأ البسيط = الخطأ غير الواعي = الخطأ بدون تبصر.

” وفيه لا يتوقع الجاني النتيجة في وقت كان يستطيع فيه توقعها ويجب عليه ذلك وفقاً للمجرى العادي للأمر.

” ولذلك يكون مسلكه مشوباً بالتقصير ويستحق العقاب.

” مثال: أم تترك كوب به مادة سامة في متناول أطفالها.

2- الخطأ مع التوقع = الخطأ الواعي = الخطأ مع التبصر

” وفيه يتوقع الجاني النتيجة ويحسب أن بإمكانه تجنبها ولكنها تقع على غير إرادته.

” مثال: من يقود سيارة بسرعة في طريق مزدحم معتمداً على مهارته في القيادة لتفادي إصابة المارة ومع ذلك يصدم أحدهم.

” وتقترب هذه الصورة من القصد الاحتمالى؛ لأن الجاني يتوقع النتيجة، ولكن الفارق أن الجاني لا يقبل النتيجة في هذه الصورة بينما يقبلها في القصد الاحتمالى.

” **مثال:** قيادة شخص لسيارته بسرعة كبيرة للوصول للبيت مهما كانت النتائج فصدم أحد المارة فيسأل عن جريمة عمدية لتوافر القصد الاحتمالى.

” والخطأ الواعى أشد درجة بالطبع من الخطأ غير الواعى، مما جعل بعض التشريعات - ليس منها التشريع المصري - تشدد العقاب في الصورة الأولى دون الثانية.

” حالات انتفاء الخطأ :

” ومما سبق يمكن القول بأن الخطأ ينتفى بانتفاء احد عناصره، وذلك بأن يثبت أن المتهم :

▪ لم يخل بواجبات الشخص المعتاد من الحيطة والحذر.

▪ لا يتوقع النتيجة ولم يكن باستطاعته ولا من واجبه توقعها.

▪ توقع النتيجة ولكنه لم يُردها وليس بوسعه أن يحول دون حدوثها.

▪ تدخل عامل شاذ غير مألوف مع سلوكه في التسلسل السببي سواء كان بفعل المجنى عليه أم بفعل الغير أم قوة من قوى الطبيعة يستغرق خطأ الجاني ويقطع، من ثم، علاقة السببية.

الفرع الثانى - انعدام القصد الجنائى في جرائم الخطأ ونتائجه

” كما أوضحنا سابقا فإن إرادة النتيجة تنتفى في صورة الخطأ، ومن ثم ينتفى القصد الجنائى الذي يقوم على عنصري العلم والإرادة.

” ويترتب على انتفاء القصد فى جرائم الخطأ ما يلى :

1- انعدام القصد فى جرائم الخطأ يترتب عليه انتفاء الشروع فيها.

” ذلك أن الشروع يتطلب توافر قصد إتمام الجريمة بكافة أركانها، لا مجرد إرادة الفعل أو الترك.

” ولكن الخطأ الذي لا يصح وصفه شروعاً في جريمة غير عمدية يمكن أن يكون جريمة مستقلة عمدية أو غير عمدية.

” **مثال:** ممارسة الطب بغير ترخيص لا يصح اعتبارها شروعاً في جريمة قتل خطأ، بينما مجرد ممارسته بدون ترخيص تعد جريمة عمدية.

▪ كما أن الحريق بإهمال إن لم يصح اعتباره شروعاً في جريمة قتل خطأ إلا أنه يعد جريمة غير عمدية قائمة بذاتها.

2- انعدام القصد في جرائم الخطأ يعني انتفاء الاشتراك.

” حيث لا يمكن أن ينسب إلى شخص التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في جريمة غير مقصودة أصلاً لا منه ولا ممن ارتكبتها.

” وبالتالي لا يمكن اعتبار أي مساهم في جريمة خطأ إلا فاعلاً أصلياً فيها، حيث لا اشتراك في جرائم الخطأ.

” **مثال:** إذا أمر صاحب السيارة السائق بالإسراع فأسرع بناء على هذا الأمر فدهم شخصاً فكلًا من صاحب السائق فاعل أصلي، حيث يتمثل خطأ الأول في الأمر بالسير بسرعة غير مصرح بها، ويتمثل خطأ الثاني في إطاعة سيده في السير بهذه السرعة.

المطلب الثاني- معيار الخطأ ودرجته وصوره

الفرع الأول - معيار الخطأ

” معيار الإخلال بواجبات الحيطة والحذر هو ضابط موضوعي قوامه عنصران :

1- مسلك الشخص المعتاد (قدر متوسط من الحيطة).

2- في مثل الظروف التي أحاطت بالجاني وقت ارتكابه لسلوكه، فيجب أن يحتكم إلى مسلك الشخص العادي في مثل الظروف التي أحاطت بالجاني.

” **أمثلة:** لو أخطأ طبيب فتوفى مريضه فيجب أن يرجع إلى مسلك طبيب من نفس تخصصه في مثل الظروف التي لمت بالواقعة.

▪ وكذلك لو أخطأ سائق سيارة أثناء سيره نحتكم لمسلك سائق في نفس بيئته، فإن وجدناه يحجم عن هذا الخطأ توافر الخطأ في حق السائق. وعلى هذا فلو دهم السائق أحد المارة فقتله، فلا يمكن الاستناد إلى ضعف البصر أو عمى الألوان لدفع المسؤولية؛ لأن الشخص المعتاد يمتنع عن قيادة السيارة في مثل تلك الظروف.

” وتقدير مدى إخلال الجاني بواجبات الحيطة والحذر مسألة يفصل فيها قاضي الموضوع طبقاً لظروف كل واقعة.

الفرع الثاني - درجة الخطأ الجنائي (جسيم، يسير)

” هل يكفي مجرد وقوع الخطأ لقيام المساءلة الجنائية؟ أم يجب أن يكون الخطأ المنسوب للجاني على قدر من الجسامة؟

” والإجابة على هذا التساؤل تتلخص في أنه لا يشترط أن يكون الخطأ (سواء أكان مادياً أم فنياً) جسيماً، فيكفى أن يكون الخطأ يسيراً كي يُسأل مرتكبه عن جريمة القتل الخطأ طالما أن الوفاة ترتبت على هذا الخطأ.

الفرع الثالث - صور الخطأ الجنائي

” حدد الشارع الأخطاء التي تشكل وحدها دون غيرها أساس المسؤولية الجنائية لمرتكبها. وهذه الأخطاء هي: الإهمال - الرعونة - عدم الاحتراز - عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.

” ورغم أن صور الخطأ وردت في القانون على سبيل الحصر، إلا أنها من العمومية بحيث تشمل تقريباً كل صور الخطأ ولا يخرج عنها إلا ما يقع قضاء وقدرًا.

” ولا يشترط لقيام جرائم القتل أو الإيذاء الخطأ أن تتوافر في سلوك المتهم كل صور الخطأ المنصوص عليها، فيكفى توافر أى صورة منها.

أولاً – تفرقة عامة بين الصور المختلفة للخطأ

” مهما اختلفت صور الخطأ وتداخلت، فهي لا تتجلى إلا في أحد مظهرين:

1- مظهر سلبي:

” وفيه يتمثل خطأ الجاني في امتناعه عن إتيان سلوك تفرضه دواعي الحيطة والحذر.

” وتدخل تحت هذا المظهر صورتين :

- الإهمال.

- وعدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة إن كانت المخالفة تتطلب الامتناع عما أمره النص أن يأتيه.

2- مظهر إيجابي:

” ويتمثل الخطأ في إتيان الجاني سلوكا إيجابيا.

” وتدخل تحت هذا المظهر الصور الآتية :

- الرعونة.

- عدم الاحتراز أو عدم الاحتياط.

- عدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة إن كانت المخالفة تتطلب القيام بفعل نهى النص عن إتيانه.

” ويمكن تقسيم هذه الصور المختلفة من الخطأ إلى نوعين :

1- صور الخطأ العام:

” وهذه الفئة تضم الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز.

” وهذه الصور تشير إلى عدم التبصر وغفلة الجاني.

” وتجب إقامة الدليل على هذه الصور لإثبات عدم التبصر أو الغفلة، وهذا يعني فحص سلوك المتهم فحصا دقيقا وكذلك ظروف الحادث ومدى مخالفته لقواعد الخبرة الإنسانية العامة.

” ولو ثبتت إحدى هذه الصور في حق المتهم يسأل عن خطأه جنائياً حتى ولو ثبت أنه اتبع القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.

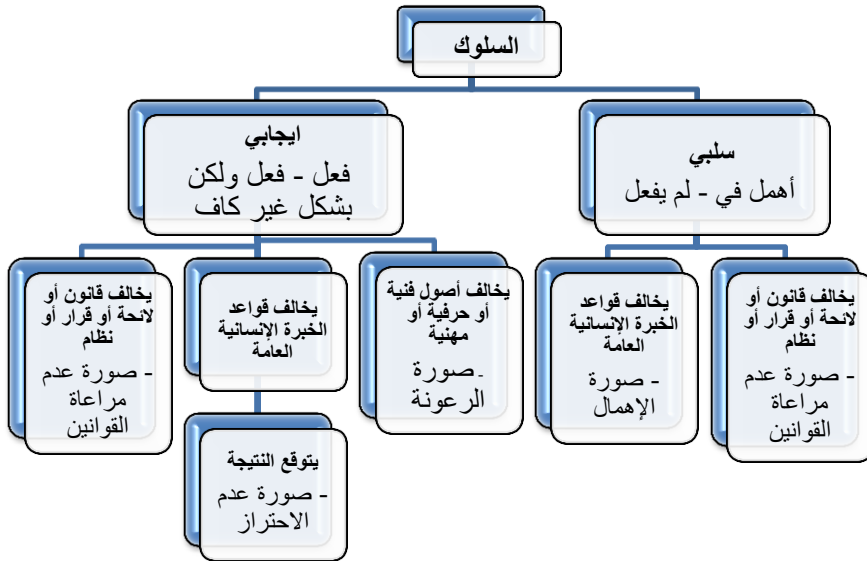
2- صورة الخطأ الخاص

” وهي تتضمن صورة وحيدة، ألا وهي صورة عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والقرارات والأنظمة.

” وهذه الصورة تتحقق بمجرد مخالفة القوانين والقرارات واللوائح والقرارات والأنظمة ولا حاجة لأن تثبت بجانبها أن صورة أخرى من صور الخطأ قد وقعت.

” ونتناول فيما يلي صور الخطأ الواردة في المادة 238 ع.

” ونحيل في معرفة مفهوم كل صورة من هذه الصور إلى ما سبق دراسته بالفرقة الثانية.



المطلب الثالث- شفعية الخطأ وإثباته في الحكم

الفرع الأول - شفعية الخطأ

- ” انتهينا إلى أن الخطأ في القانونين المدني والجنائي خطأ واحدا (جسيما كأن أو يسيرا).
- ” ولكن القانون الجنائي لا يعرف الخطأ المفترض، فلا يسأل الفرد إلا عن خطأه الشخصي فقط ولا يسأل عن أخطاء غيره، بخلاف القانون المدني الذي يعرف حالات للخطأ المفترض عن فعل الغير أو الحيوان أو الشيء.
- ” ويترتب على ما تقدم أنه لا توجد في القانون الجنائي قرائن قانونية للإثبات، قاطعة كانت أم غير قاطعة، وللمحكمة مطلق الحرية في تقدير الدليل، وفي قبوله أو استبعاده.
- ” مثال: فلا يسأل جنائيا الوالد عن خطأ ابنه القاصر، ولا الزوج عن خطأ زوجته القاصرة إلا إذا توافر في مسلكه هو نفسه صورة من صور الخطأ التي يصح أن تكون محلا للمساءلة الجنائية.
- ” مثال: أب سلم ابنه الذي لم يبلغ العاشرة من عمره، عجلأ اعتاد على النطح مما ترتب عليه قتل آخر ← يُعاقب الوالد لخطأه في عدم تقدير أن ولده لا يقوى على كبح جماح العجل حال هياجه.
- ” وفي حالات افتراض الخطأ المدني تصح براءة المتهم جنائياً ولا تناقض بين الحكمين.
- ” ولا تختص في هذه الحالة المحكمة الجنائية فهي؛ لا تنظر إلا الدعوى المدنية المتفرعة من الجريمة.

الفرع الثاني - إثبات الخطأ وبيانه في الحكم

- ” الخطأ حالة نفسية لا تحمل في ذاتها إشارات عليها، ولا يمكن بالتالي إدراكها بالحس الظاهر.
- ” ومن ثم يستدل عليه من المظاهر الخارجية.
- ” ولذلك يجب على القاضي أن يثبت في حكمه :
- ظروف الواقعة.

▪ كيفية حدوث الواقعة.

▪ موقف المتهم.

▪ موقف المجنى عليه.

▪ كنه الخطأ الذي ينسب إلى المتهم كيفية تحقق صورته.

” فإن لم يثبت الحكم جميع العناصر السابقة كان باطلا ويستوجب نقضه.

” ولا يشترط أن يوصف الخطأ المنسوب للمتهم بوصف من الأوصاف الواردة في القانون، وإنما يكفي أن يبين الحكم الأفعال الصادرة من المتهم التي تنطوي على الخطأ.

” والفصل في توافر الخطأ من عدمه مسألة موضوعية تدخل في تقدير قاضي الموضوع ولا رقابة عليه من محكمة النقض طالما كان استنتاجه سائغا مع المنطق.

المبحث الثاني- عقوبة القتل الخطأ

” ونبين فيما يلي عقوبة القتل الخطأ في صورته البسيطة، وكذلك الظروف المشددة لهذه العقوبة.

المطلب الأول- عقوبة القتل الخطأ البسيط

” حددت المادة 238 ع عقوبة القتل الخطأ البسيط - أي الذي لا يصاحبه أحد الظروف المشددة - بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا يتجاوز مقدارها 200 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

” ومن الجدير بالملاحظة أن تقييد مدة الحبس بحد أدنى لا مبرر له طالما أن الشارع لم يفرض الحبس كعقوبة وجوبية بل أجاز الخيار بينه وبين الغرامة. وهذا التقييد قد يشجع القاضي الذي يرى الحكم بالحبس لمدة أقل من ستة أشهر أن يقضي بعقوبة الغرامة أو أن يشمل عقوبة الحبس بوقف التنفيذ وذلك رغم تقديره ملائمة الحبس لظروف المتهم.

المطلب الثاني- الظروف المشددة لعقوبة القتل الخطأ

” نصت المادة 238 ع في فقرتيها الثانية والثالثة على الظروف المشددة لعقوبة القتل الخطأ.

” ويمكن رد هذه الظروف إلى ثلاث طوائف :

▪ ظروف ترجع إلى جسامة الخطأ.

▪ ظروف ترجع إلى جسامة الضرر.

▪ ظروف ترجع إلى اجتماع جسامة الخطأ وجسامة الضرر معا.

” إلا أنه يلاحظ أنه إذا توافر ظرف من هذه الظروف يكون التشديد وجوبيا.

” ويظل القتل الخطأ المشدد بجميع صورته جنحة؛ لأن العقوبات المشددة لا تخرج عن نطاق الحبس أو الغرامة.

الفرع الأول - الظروف المشددة الراجعة إلى جسامه الخطأ

” نصت على هذه الظروف الماده 2/238 ع.

” وإذا توافر أحدها تكون العقوبة المقررة للجريمة الحبس من 1-5 سنين + غرامة من 100-500 ج أو إحدى هاتين العقوبتين.

” وهذه الظروف ثلاثة هي :

أولا - وقوع القتل نتيجة لخطأ مهني جسيم.

ثانيا - ارتكاب القتل في حالة السكر أو التخدير الاختياري.

ثالثا - نكول الجاني عن مساعدة المجني عليه أو طلبها له.

أولا- الخطأ المهني الجسيم

” ويشترط لقيام هذا الظرف المشدد :

1- أن المتهم يشغل وظيفة أو يمارس مهنة أو حرفة.

” والوظيفة قد تكون عامة أو خاصة.

” وإذا كان يمارس مهنة أو حرفة فيجب أن تكون مباشرتها خاضعة لقواعد يلتزم بها من يمارسونها.

” ويبدو أن الشارع أراد إحاطة الأعمال المنظمة وفقا لقواعد إلزامية لمن يمارسونها وسواء كانت تمارس بأعمال ذهنية أم بأعمال يدوية بالحماية الكافية.

2- أن يخل المتهم إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته.

” فلا يتوافر الظرف المشدد إذا كان الخطأ لم يقع إخلالا بهذه الأصول وإنما إخلالا بالواجبات العامة في الحيطة والحذر.

” ولا يتوافر هذا الظرف أيضا إذا كان الإخلال بقواعد عمله إخلالا يسيرا.

” ومن البديهي أن الإخلال يكون جسيما إذا تعلق الخطأ بقاعدة أولية متعارف عليها بين أصحاب الوظيفة أو المهنة أو الحرفة التي ينتمي إليها المتهم ولا يتخطاها أو يجهلها أقلهم خبرة. وجسامة الخطأ يترك تقديرها لقاضي الموضوع.

ثانيا- السكر أو التخدير

” والعلة في تشديد العقاب هنا هي ما ينطوي عليه سلوك السكران من خطورة، وذلك لأن السكر يسلب سلامة التقدير أو القدرة على التحكم في الأفعال، والسكران إن اخطأ فيجب عليه أن يتوقع الخطأ ويتخذ الاحتياطات اللازمة لتجنبه، فإن هو لم يفعل وجب تشديد عقابه.

” ويشترط لكي يقوم ذلك الظرف :

- 1- أن يكون المتهم في حالة سكر أو تخدير.
- 2- أن يكون السكر أو التخدير اختياريا، فإن كان اضطراريا فلا يثبت الظرف المشدد ولا الجريمة بأسرها.
- 3- أن تكون حالة السكر أو التخدير معاصرة لارتكاب الفعل.
- 4- أن يكون تعاطي المسكر أو المخدر هو السبب في ارتكاب المتعاطي للقتل الخطأ.

ثالثا- النكول عن المساعدة

” ولقيام هذا الظرف يجب توافر الشروط التالية :

- 1- يجب أن يعلم الجاني أنه قد تسبب في إصابة المجني عليه.
 - 2- ويجب أن يعلم بالخطر الذي يتعرض له المجني عليه وأنه في حاجة لمساعدته.
 - 3- أن يكون الخطر الذي أحاط المجني عليه بسبب الحادث حالا (أي معاصرا له).
 - 4- أن يتطلب الخطر تدخلا حالا من الجاني.
- ” وذلك يفترض ألا يكون الخطر قد تم (ب وفاة المجني عليه فورا) أو زال بتدخل إنسان آخر.

” فلا يصح أن يسأل الشخص عن امتناعه عن تقديم المساعدة إذا كان تدخله غير مجد.

5- يجب أن يمتنع الجاني إرادياً عن تقديم المساعدة.

6- يشترط أن يكون في استطاعة الجاني تقديم المساعدة الشخصية أو طلبها من الغير.

” ولا يشترط أن تكون مساعدة الجاني فعالة، فهو التزام بوسيلة وليس بتحقيق نتيجة.

7- ألا يتطلب تدخل الجاني تعريض حياته أو سلامة بدنه لخطر مؤكد وجدي وحال.

الفرع الثاني - الظرف المشدد المتوقف على درجة جسامه الضرر

” ورد النص على هذا الظرف في المادة 3/238 ع.

” وهذا الظرف يقوم إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص. أي أن يكون عدد الضحايا أربعة أشخاص على الأقل.

” وتصبح عقوبة القتل الخطأ في هذه الحالة الحبس من 1-7 سنين.

” والحبس هنا وجوبي، حيث استبعد الشارع عقوبة الغرامة.

الفرع الثالث - التشديد الراجع إلى جسامه الخطأ والضرر معا

” ويقوم هذا الظرف إذا ترتب على أي من الظروف التي ترجع لجسامه الخطأ (خطأ مهني جسيم - السكر أو التخدير الاختياري - النكول عن المساعدة) وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص.

” وتصبح العقوبة في هذه الحالة هي الحبس من 1-10 سنين.

مبادئ محكمة النقض

من المقرر أنه متى استبانَت محكمة الموضوع من أدلة الدعوى وظروفها أن المتهم كان متتوياً فيما صدر منه من اعتداء قتل المعتدى عليه بفعل مادي موصول لذلك فلا يهم إذن نوع الآلة المستعملة ما دام الفعل من شأنه تحقيق النتيجة المبتغاة، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن عن الحكم من تعيب استدلاله على توافر نية القتل يكون غير سديد .

[الطعن رقم 22423 - لسنة 59 ق - تاريخ الجلسة 20 - 02 - 1990 - مكتب فني 41]

إذا كان الثابت من التقرير الطبي أن الوفاة نشأت عن الإصابة، فإن إهمال العلاج أو حدوث مضاعفات تؤدي إلى الوفاة لا تقطع علاقة السببية بين الإصابة والوفاة وهي النتيجة المباشرة التي قصد إليها المتهم حين طعن المجني عليه عمداً بنية قتله.

[الطعن رقم 568 - لسنة 31 ق - تاريخ الجلسة 09 - 10 - 1961 - مكتب فني 12]

إنه وإن كان صحيحاً أنه يكفى للعقاب على القتل العمد أن يكون الجاني قد قصد بالفعل الذي قارفه إزهاق روح إنسان ولو كان القتل الذي انتواه قد أصاب غير المقصود - سواء أكان ذلك ناشئاً عن الخطأ في شخص من وقع عليه الفعل أو عن الخطأ في توجيه الفعل - إلا أنه يجب بالبداية أن تتحقق نية القتل بادئ ذي بدء بالنسبة إلى الشخص المقصود إصابته أولاً وبالذات . فإن سكت الحكم عن استظهار هذه النية كان معيباً.

[الطعن رقم 1522 - لسنة 26 ق - تاريخ الجلسة 25 - 03 - 1957 - مكتب فني 8]

من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما بضميره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكل إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وإذا كان الحكم قد ساق على قيام هذه النية تدليلاً سائغاً واضحاً في إثبات توافرها لدى الطاعنين بقوله: والمحكمة يطمئن وجدانها في هذا الصدد بتوافر هذه النية لدى المتهمين الأول والثاني بالضرب به على رأسها عدة ضربات وفي أجزاء أخرى من جسدها في بطنها ورقبتها رغم شل حركتها بعد أن أوثقا يديها بحبل من خلف ظهرها وقيد رجليها وهي ممددة على الأرض وتكميم فاهها بشريط لاصق . ثم قام أحدهما بخنقها بقطعة قماش مبللة كتم بها أنفاسها كما ضغط عمداً بعنف على عنقها، وكسر العظم اللامي بها مما أدى إلى وفاتها بأسفكسيا الخنق وهو ما يقطع بأن المتهمين لم يتركها إلا جثة هامة قبل أن يبرحا مكان الحادث وقد فارقت الحياة التي عمداً إلى إزهاقها وكان ذلك كله

لتسهيل ارتكاب جريمة السرقة وإتمامها بالفعل، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم في شأن استدلاله على توافر نية القتل يكون غير سديد.

[الطعن رقم 24963 - لسنة 66 ق - تاريخ الجلسة 15 - 12 - 1998 - مكتب فني 49]

من المقرر أن القصد الاحتمالي هو نية ثانوية تختلج بها نفس الجاني، قوامه أن يتوقع أن فعله يمكن أن يحدث النتيجة الإجرامية التي لا يتغياها بالدرجة الأولى، فيمضى مع ذلك في تنفيذ الفعل، مستوياً لديه حصول هذه النتيجة أو عدم حصولها بما يوفر لديه قبول تحققها، ومن ثم يجب لتوفر القصد الاحتمالي في جريمة القتل العمد أن يكون الجاني قد توقع وفاة المجني عليه كأثر ممكن لفعله، وأن يقبل ويرضى بتحقيق هذه النتيجة، وينبغي على الحكم الذي يقضى بإدانة متهم في هذه الجناية استناداً إلى توافر القصد الاحتمالي لديه أن يعنى بالتحدث استقلالاً عن اتجاه إرادته نحو إزهاق روح المجني عليه، متمثلاً في قبوله تحقق هذا الغرض إلى جانب الغرض الأول الذي استهدفه بفعله، وأن يورد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه، فلا يكفيه في هذا المقام التحدث عن استطاعة المتهم التوقع أو وجوبه بل يجب عليه أن يدل على التوقع الفعلي وقبول إزهاق روح المجني عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن نية القتل بقوله: "وحيث أن جريمة القتل العمد قد تطلب الشارع قصداً خاصاً فيها وهو ضرورة توافر نية القتل كما تقوم ذات الجريمة إذا ما توافر القصد الاحتمالي وهو الحالة الذهنية للشخص الذي يتمثل النتائج الممكنة أو المحتملة لفعله أو الذي يعلم أن وضعاً إجرامياً معيناً يمكن أن ينشأ من نشاطه بحيث لا يكون تحقق هذه النتائج أو هذا الوضع داخلياً في الهدف أو الدافع إلى النشاط، ولكنه يريده أي يريد النشاط، وعلى ذلك فإن الجاني قد يعتمد جريمة معينة فتتحقق بدلاً منها جريمة أخرى أو قد تتحقق الجريمة المقصودة ومعها جريمة ثانية فطبقاً لنظرية القصد الاحتمالي ينبغي مساءلة الجاني عن جميع النتائج التي تحصل إذا كانت مقبولة أو بالأقل متوقعة حدوثها. وإذا كان ذلك، وكان المتهم قد جذب المجني عليها داخل المنزل المهجور لهتك عرضها وحال تنفيذه لتلك الجريمة وضع يده على فيها وأنفها فإن ذلك الفعل من جانب المتهم هو الذي أدى إلى وفاة المجني عليها نتيجة إسفكسيا كتم النفس كما أورد تقرير الصفة التشريحية وأن تلك النتيجة التي ترتبت على فعل المتهم مألوفة ومتوقعة نتيجة وضع اليد على فاهها وأنفها وكتم نفسها وبالتالي حقق جريمته المقصودة وهى هتك العرض كما تحقق معها جريمة أخرى كنتيجة للأولى وهى جريمة القتل العمد لتوافر القصد الاحتمالي في حقه". ولما كان ما أورده الحكم في هذا الخصوص، وما ساقه من أدلة الثبوت استدلالاً منه على توافر نية القتل في حق الطاعن قد وقف عند حد التدليل على إمكان توقع تحقق وفاة المجني عليه كأثر لفعل الطاعن -

باعتبار أن ذلك من النتائج المألوفة - دون أن يعنى بالكشف عن توافر التوقع الفعلي لدى الطاعن واتجاه إرادته نحو إزهاق روح المجني عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور.

[الطعن رقم 10639 - لسنة 66 ق - تاريخ الجلسة 03 - 04 - 1997 - مكتب فني 48]

من المقرر أن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها فلا يقدح في سلامة الحكم عدم بيان الباعث تفصيلاً أو الخطأ فيه أو إبتناؤه على الظن أو إغفاله جملة.

[الطعن رقم 24855 - لسنة 64 ق - تاريخ الجلسة 10 - 03 - 1997 - مكتب فني 48]

تعمد القتل مسألة موضوعية لم يعرفها القانون وهي أمر داخلي متعلق بالإرادة يرجع تقدير توافره أو عدم توافره إلى سلطة قاضي الموضوع وحيثه في تقدير الوقائع، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل من ظروف الدعوى وملابساتها ومن إستعمال المتهم سلاحاً نارياً محشواً بمقذوفات نارية وهي آلة قاتلة بطبيعتها وتصوبيه نحو المجني عليه الأول وإطلاقه العيار نحو مقتل من جسمه وعلى مسافة قريبة نجم عنها أن نفذ العيار منه إلى المجني عليه الثاني الذي كان يقف بجواره فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أدت إلى وفاتهما . فإن ما أورده الحكم تدليلاً على قيام هذه النية سائغ واضح في إثبات توافرها لدى الطاعن .

[الطعن رقم 1150 - لسنة 43 ق - تاريخ الجلسة 30 - 12 - 1973 - مكتب فني 24]

متى كان الحكم قد أثبت في حديثه عن نية القتل أن المتهم استعمل أداة قاتلة وجهها إلى مقتل من المجني عليه هو منطقة القلب بالذات وطعنه بها طعنة شديدة قاسية نفذت إلى القلب فأحدثت الوفاة، فإن ما ذكره الحكم من ذلك تتوفر به نية القتل ويستقيم به التدليل على قيامها ويستوي بعد ذلك أن يخطئ الحكم في بيان الباعث أو يصيب .

[الطعن رقم 851 - لسنة 27 ق - تاريخ الجلسة 29 - 10 - 1957 - مكتب فني 8]

إن إصابة المجني عليه في غير مقتل، لا تنتفي معه قانوناً توفر نية القتل. لا يعيب الحكم إذا كان قد أورد مادتي سبق الإصرار والترصد وإن لم ترد المادة 232 من قانون العقوبات الخاصة بتعريف الترصد ضمن المواد التي رفعت بها الدعوى، ذلك لأن المادتين 231 و232 من القانون المشار إليه إن هما إلا من المواد التعريفية ولا شأن لهما بالعقوبة المقررة للجريمة .

[الطعن رقم 1218 - لسنة 24 ق - تاريخ الجلسة 11 - 01 - 1955 - مكتب فني 6]

لما كانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجنى عليه، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص

يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر تلك الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجانى ويضمّره فى نفسه، فإن الحكم الذى يقضى بإدانة متهم فى هذه الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن إستقلالاً وإستظهاره بإيراد الأدلة التى تدل عليه وتكشف عنه.

[الطعن رقم 2271 - لسنة 52 ق - تاريخ الجلسة 16 - 11 - 1982 - مكتب فنى 33]

ما دامت المحكمة قد تحدثت عن نية القتل إستقلالاً فى حق كل من المتهمين مستظهرة أن كلا منهم حين أطلق العيار على المجنى عليه كان يقصد من ذلك إزهاق روحه فهذا يكفى لسلامة الحكم فى هذا الخصوص . ثم إذا هى قد أقامت الدليل على أن المجنى عليه لم يسقط إلا على أثر العيار الثانى الذى أطلق عليه من أحد المتهمين، وأخذت المتهمين بالقدر المتيقن فعاقبتهم على الشروع فى القتل دون إعتبار للإصابة التى وقعت وسبب القتل، فإنها لا تكون قد أخطأت .

[الطعن رقم 355 - لسنة 20 ق - تاريخ الجلسة 17 - 05 - 1950 - مكتب فنى 1]

وتلك النية (نية القتل) متوافرة ولا ريب لدى المتهم من حاصل ما طرحته المحكمة من ظروف الدعوى ومن ضغينة مسبقة أشعلت نار العداء والبغضاء فى صدره تجاه عائلة المجنى عليهم لسبق إتهامهم بقتل خاله المرحوم منذ سنوات ثلاث سابقة على إرتكابه للحادث الراهن وأقدم على إثمه بعد أن تروى فى تفكيره وتدبر أمر الخلاص من المجنى عليهم وأعد لهذا الغرض سلاحين ناريين محشويين بالرصاص ومدية وهى أسلحة من شأنها إحداث الوفاة وصوب أسلحته النارية تلك إلى مواضع قاتلة من جسد المجنى عليهم وأطلق عليهم عديداً من الأعيرة وزيادة فى التشفى والانتقام أجهز على المجنى عليه الأول بإحداث جروح قطعية برقبتة كان لها دور فى إحداث الوفاة إضافة إلى الأعيرة النارية الخمس التى أطلقها عليه من الخلف وانصرف قصد المتهم من الاعتداء على المجنى عليهم على هذا النحو إلى قتلهم فأزهق أرواحهم وأمتد هذا القصد إلى المجنى عليه فأشبع رأسه ضرباً بمؤخرة سلاحه النارى بعد أن نفذت منه رصاصاته فكان أن أحدث بالمجنى عليهم جميعاً الإصابات التى كشف عنها التقريرين الشرعى والطبى أبان عنها الحكم فى حينه واودت بحياة ثلاثتهم ووقفت الجريمة عند حد الشروع بالنسبة للمجنى عليه المذكور آنفاً لمداركته بالعلاج " وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتىها الجانى وتنم عما يضمّره فى نفسه وإستخلاص هذه النية موكل إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية، وإذ كان ذلك، وكان الحكم قد دلل على هذه النية تدليلاً سائغاً - على نحو ما سلف بيانه - فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير أدلة الدعوى وإستنباط معتقدها منها، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

[الطعن رقم 19551 - لسنة 64 ق - تاريخ الجلسة 06 - 04 - 1995 - مكتب فني 46]

لا أهمية لعدم بيان السبب الذي حال دون إتمام الجريمة في تهمة الشروع في القتل، ما دام سياق الحكم يفهم منه هذا السبب .

إن ظرف سبق الإصرار يستلزم أن يكون لدى الجاني من الفرصة ما يسمح له بالتروى والتفكير المطمئن فيما هو مقدم عليه، فمن أودى وإهتيج ظلماً وطغياناً وأزعج من توقع تجديد إيقاع الأذى به، فأتجهت نفسه إلى قتل معذبه، فهو فيما إتجه إليه من هذا الغرض الإجرامى الذي يتخيله قاطعاً لشقائه يكون ثائراً مندفعاً لا سبيل له إلى التصبر والتروى والأناة، فلا يعتبر ظرف سبق الإصرار متوفراً لديه إذا هو قارف القتل الذي إتجهت إليه إرادته.

الترصد ظرف مستقل، حكمه في تشديد عقوبة القتل العمد حكم سبق الإصرار تماماً . فإذا أثبت الحكم توافر ظرف الترصد، وقصر عن بيان توافر ظرف سبق الإصرار، فلا ينقض . وذلك لأن القانون، إذ نص في المادة 194 عقوبات على عقاب من يقتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار أو الترصد، فقد غاير بين الظرفين وأفاد أنه لا يعلق أهمية على ضرورة وجود سبق الإصرار مع الظرف الثانى وهو الترصد، بل يكفى في نظره ثبوت مجرد الترصد مادياً على من يقتل متعمداً، بقطع النظر عن كل إعتبار آخر.

[الطعن رقم 2421 - لسنة 2 ق - تاريخ الجلسة 05 - 12 - 1932 - مكتب فني 3]

من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتج من ظروف الدعوى وعناصرها، ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافى عقلاً مع هذا الاستنتاج . وليست العبرة في توافر ظرف سبق الإصرار بمضى الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها - طال هذا الزمن أو قصر - بل العبرة هي بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير فما دام الجاني انتهى بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة كان ظرف سبق الإصرار متوافراً، ولا تقبل المنازعة فيه أمام محكمة النقض . وكان المستفاد مما أورده الحكم أن خلافاً سابقاً بين المجنى عليها والطاعن ولد في نفسه أمراً إلى ارتكاب الجريمة بعد تفكير وروية وتدبير . فإن استخلاصه لظروف سبق الإصرار يكون سليماً وصحيحاً في القانون .

[الطعن رقم 22204 - لسنة 66 ق - تاريخ الجلسة 12 - 10 - 1998 - مكتب فني 49]

لما كان الحكم قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين بقوله: وحيث انه ظرف سبق الإصرار في الواقعة فإن مناط قيام هذا الظرف هو أن يرتكب الجاني الجريمة وهو هادئ البال بعد أعمال فكره في هدوء وروية أي يجب أن يسبق الجريمة زمن ما يكون المتهم قد فكر فيه ورتب ما عزم عليه ووازن بين مزاياه وإخطاره وتدبر عواقبه ثم خرج من ذلك مصمماً على ارتكاب الجريمة وتستدل المحكمة على توافره في حق المتهمين من اعترافهما بالتحقيقات واعدادهما للجريمة قبل

ارتكابها ورغبتها في تحقيق مصلحة يبغيانها هي الزواج بعد التخلص من المجنى عليه زوج المتهم الثانية، وكان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصا ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج . فان الحكم بما حصله في بيان واقعة الدعوى وما أورده مما سلف يكون قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار بما يقيمه في حق الطاعنين.

[الطعن رقم 4467 - لسنة 66 ق - تاريخ الجلسة 29 - 09 - 1997 - مكتب فني 48]

لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد التي دان الطاعن بها وأورد الأدلة على ثبوتها لديه وتعرض لظرف سبق الإصرار فقال «كما أن سبق الإصرار ثابت مما قرره بنفسه [أي المتهم] بتحقيق النيابة بأنه إنتوى قتلها الليلة السابقة على وقوع الحادث ومن ثم فقد كان أمامه وقت كاف لكى يدبر أمر قتلها في هدوء وروية مما يوفر سبق الإصرار». لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم يتحقق به ركن سبق الإصرار كما هو معرف به في القانون وكان لا جدوى مما يثيره الطاعن حول توافر هذا الظرف ما دامت العقوبة المحكوم بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد بغير سبق الإصرار ومن ثم فإنه يتعين رفض الطعن.

[الطعن رقم 1154 - لسنة 46 ق - تاريخ الجلسة 27 - 02 - 1977 - مكتب فني 28]

لا تعارض بين ما قاله الحكم حين نفى قيام ظرف سبق الإصرار في حق المتهمين وبين ثبوت إتفاقيهما على الإعتداء على المجنى عليه وظهورهما سوياً على مسرح الجريمة وقت ارتكابها وإسهامهما في الإعتداء على المجنى عليه - فإذا ما أخذت المحكمة المتهمين عن النتيجة التي لحقت بالمجنى عليه تنفيذاً لهذا الإتفاق دون تحديد محدث الإصابات التي أدت إلى وفاته، بناء على أن تدبيرهما قد أنتج النتيجة التي قصدا إحداثها وهي الوفاة، فلا تثريب عليهما في ذلك .

[الطعن رقم 1625 - لسنة 31 ق - تاريخ الجلسة 28 - 11 - 1961 - مكتب فني 12]

إن حكم ظرف التردد في تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار وإثبات توافر أحدهما يغنى عن إثبات توافر الآخر .

[الطعن رقم 1354 - لسنة 36 ق - تاريخ الجلسة 12 - 12 - 1966 - مكتب فني 17]

من المقرر أن البحث في توافر ظرفى سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتج من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الإستنتاج، وكان الحكم قد بين توافر ظرف سبق الإصرار بقوله «وحيث أنه عن سبق الإصرار بالنسبة

للمجنى عليها الأولى فثبت في حقه من توافر الباعث على القتل وهو الضغينة التي يحملها المتهم لوالد المجنى عليها منذ أن شهد عليه في واقعة سرقة جهاز التسجيل ومن ساعدها عقد العزم وبيت النية على الإنتقام منه بقتل أحد أولاده وقد أعمل فكره في هدوء وروية في تدبير خطته التي رسمها لتنفيذ جريمته بإستدراج المجنى عليها إلى مسكنه وقتلها» ودل على ثبوت ظرف الترصد من قيام المتهم بتربص خطوات المجنى عليها بالطريق الذي تسلكه عادة أمام منزله فولدت لديه رغبة الإنتقام من أبيها وما أن ظفر بها حتى إستدرجها إلى مسكنه مغرياً إياها بقطعه حلوى بعثت في نفسها الأمان والإطمئنان حتى أنفذ ما إنتواه بالنسبة لها. فإن ما أورده الحكم - فيما سلف - يتحقق به ظرفاً سبق الإصرار والترصد على النحو المعروف قانوناً.

[الطعن رقم 22443 - لسنة 59 ق - تاريخ الجلسة 07 - 02 - 1990 - مكتب فني 41]

لما كان الحكم قد عرض لظرف سبق الإصرار واثبت توافره لدى الطاعة والمتهمة الآخر بقوله: «وحيث أنه عن ظرف سبق الإصرار فهو ثابت في حق المتهمين من تصميمها على استدراج المجنى عليها وقتلها بقصد سرقة القرط الذهبي ومن تحيّنهما لفرصة مرورها أمام منزلها واستدعائها إلى داخل المنزل وإقدامهما على ذلك بعد أعمال روية وفكر مطمئن ونفس هادئة مما يدل على توافر ظرف سبق الإصرار في حقهما وارتكابهما لجريمة قتل المجنى عليها تنفيذ الغرض المصمم عليه» لما كان ذلك وكان سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة والبحث في توافره من اطلاقات قاضي الموضوع يستنتج من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام يوجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافى عقلاً مع ذلك الاستنتاج وكان ما أورده الحكم فيما سلف يتحقق به ظرف سبق الإصرار حسبما هو معرف به في القانون.

[الطعن رقم 9679 - لسنة 61 ق - تاريخ الجلسة 13 - 04 - 1993 - مكتب فني 44]

لما كان مفهوم نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات من تشديد عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلتته جناية أخرى أن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن وكان تقدير ذلك من شأن محكمة الموضوع وكانت وقائع الدعوى كما أثبتتها الحكم بمدوناته وعلى ما يبين من المفردات المضمنة - تنبئ بذاتها عن توافر الرابطة الزمنية بين جناية القتل العمد وجنايتي الخطف بالتحيل وهتك العرض بالقوة ومن ثم يكون الحكم قد التزم صحيح القانون فيما خلص إليه في هذا الشأن.

[الطعن رقم 28462 - لسنة 67 ق - تاريخ الجلسة 07 - 05 - 1998 - مكتب فني 49]

يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 2/234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم إستقلال الجريمة المقتترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو فترة قصيرة من الزمن وملاك الأمر في تقدير ذلك يستقل به قاضى الموضوع . وكان الحكم حين تحدث عن الاقتتران أورد في ذلك قوله «وكان ما قام به المتهم من أفعال من إطلاق أعيرة نارية على المجنى عليها الأولى قاصداً من ذلك قتلها ومن ثم فإن جريمة القتل العمد قد توافرت في حقه، وما وقع منه من إطلاق أعيرة نارية على المجنى عليها الثانية إنما يتوافر به ظرف الاقتتران لوقوع الجريمتين في زمن واحد ومكان واحد وبفعل مادي مستقل لكل جريمة الأمر الذي يتحقق به الاقتتران المنصوص عليه في المادة 2/234 من قانون العقوبات» وكان ما أورده الحكم فيما تقدم يوفر أركان جناية القتل العمد المقتترن كما هي معرفة به في القانون ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً.

[الطعن رقم 11023 - لسنة 61ق - تاريخ الجلسة 21 - 03 - 1993 - مكتب فني 44]

لما كان يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/2 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم إستقلال الجريمة المقتترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن وملاك الأمر في تقدير ذلك يستقل به قاضى الموضوع، ولما كان شرط إنزال العقوبة المنصوص - عليها في المادة 234/3 من قانون العقوبات هو أن يكون وقوع القتل لأحد المقاصد المبينة بها ومن بينها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل، وعلى محكمة الموضوع في حالة إرتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض المتهم من القتل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً في إستظهار نية القتل ويتحقق به ظرفا الإقتتران والإرتباط المشددان لعقوبة القتل العمد كما هما معرفان به في القانون، إذ أثبت الحكم مقارفة كل من جريمتي قتل الطفلين المجنى عليهما بفعل مستقل وإتمامهما على مسرح واحد وفى نفس الوقت، كما أوضح رابطة السببية بين القتل وإرتكاب جنحة السرقة التى كانت الغرض المقصود منه، هذا إلى أن توافر أي من هذين الظرفين كاف لتوقيع عقوبة الإعدام عن جريمة القتل العمد .

[الطعن رقم 3062 - لسنة 54 ق - تاريخ الجلسة 14 - 06 - 1984 - مكتب فني 35]

لما كان الحكم قد استظهر توافر السببية بين القتل والسرقة في قوله وحيث إنه عن ظرف الارتباط فهو قائم مما ثبت من اعتراف المتهم وأقوال شاهدي الإثبات من قيامه بسرقة حلى المجنى عليها وقتلها الأمر المنطبق عليه نص المادة 234 / 3 من قانون العقوبات وكانت المادة 234 / 3 من قانون العقوبات تستوجب لاستحقاق العقوبة المنصوص عليها أن يقع القتل لأحد المقاصد المبينة

بها وهى التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيجب لانطباق هذه المادة أن تقوم بين القتل والجنحة رابطة سببية على الوجه الذي بينه القانون، أما إذا انتفت هذه الرابطة فلا ينطبق هذا النص ولو قامت علاقة الزمنية بين القتل والجنحة مما يتعين معه على المحكمة في حالة القضاء بارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض الجانى من القتل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة قتل المجنى عليها بقصد سرقة حليها، دون كما أن حصله من أقوال الشاهدين لا يفيد أن جريمة القتل قد ارتكبت بقصد السرقة، ومن فإن أدلة الدعوى التى ساقها الحكم تكون قاصرة عن استظهار رابطة السببية بين القتل والسرقة مما يعيب الحكم من هذه الناحية .

[الطعن رقم 11283 - لسنة 65 ق - تاريخ الجلسة 09 - 10 - 1996 - مكتب فني 47]

لما كان الحكم قد رد على دفاع الطاعن بشأن أن قتل زوجته قد توافرت له شروط إنطباق المادة 237 من قانون العقوبات نظراً لوجود القرائن التى يتطلبها في حالة مفاجأة الزوج لزوجته وهى في حالة زنا بقوله: "وحيث إنه بخصوص ما أثاره الدفاع من أن التكييف القانونى لواقعة الدعوى هو تطبيق المادة 237 من قانون العقوبات في حق الزوج بالنسبة لقتل زوجته فمردود عليه بأن نص المادة 237 من قانون العقوبات قد جرى على أن "من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هى ومن يزنى بها يعاقب بالحبس بدلاً من العقوبات المقررة في المادتين 234، 236"، ومن ثم فإن المشرع لا يعتبر الغضب عذراً مخففاً إلا في حالة خاصة هى حالة الزوج الذي يفاجئ زوجته حال تلبسها بالزنا فقتلها هى ومن يزنى بها أما الغضب في سائر أحوال القتل والجرح والضرب فلم يعتبر عذراً وإن كان يتنافى مع توافر ظرف سبق الإصرار، وبتطبيق نص المادة 237 من قانون العقوبات على واقعات الدعوى ومادياتها فإن المحكمة تخلص إلى عدم توافر شروط تطبيقها ذلك أنه لم يثبت من التحقيقات أن شخصاً أجنبياً كان مع المجنى عليها الأولى زوجة المتهم في غياب من زوجها - كما أن المتهم نفسه لم يتعقب ذلك الشخص ويتأكد من صدق ظنونه التى وسوس له بها الشيطان فضلاً عن أن المتهم لم يجد زوجته في حالة تدعو إلى القول أنه فاجأها وهو يزنى بها، كما أنها لم تقر له بذلك، ولم يثبت ذلك بأى دليل أو قرينة في أوراق الدعوى وأن قتله للمجنى عليها كان وليد مشادة بينهما إنتهت بأن المذكورة طعنته في رجولته والتى أقر بها المتهم أنه منذ أن تزوج بالمذكورة وأنه يعانى من ضعف جنسى - فقام بصفعها بالقلم أولاً ثم قام بلف قطعة القماش والمازورة على رقبتها على النحو الثابت تفصيلاً في وصف الجثة والإصابات التى أوردها الطبيب الشرعى سبباً للوفاة، ومن ثم يكون قتل المتهم لزوجته لم يكن حال تلبسها بالجريمة المنصوص عليها في المادة 237

عقوبات ناهيك عن أن هذا الظرف يكون غير متوافر أيضاً في حالة الزوج الذي يقتل زوجته هي ومن يزنى بها بعد ترصده لهما إذ لا يعد معذوراً في حالة حصول الترصد، بعد تيقن الزوج من خيانة زوجته تيقناً لا ريب فيه لأن الدافع للفعل في هذه الحالة هو التشفى. ولما كان ذلك، فإن ما أثاره الدفاع في هذا الخصوص بشأن توافر عذر الاستفزاز عملاً بنص المادة 237 من قانون العقوبات في حق الزوج يكون على غير سند من القانون جرى برفضه". لما كان ذلك، وكان مفاد ما أورده الحكم فيما سلف أن الطاعن لم يكن قد فاجأ زوجته متلبسة بجريمة الزنا ولم يكن قتله لها حال تلبسها بالجريمة المذكورة فإذا ما كان الحكم قد أطرح ما دفع به الطاعن من تمسكه بإعمال المادة 237 من قانون العقوبات فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون ويكون النعى عليه في هذا الخصوص غير قويم لما هو مقرر من أن الأعدار القانونية إستثناء لا يقاس عليه وعذر الزوج في قتل زوجته مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا.

[الطعن رقم 24855 - لسنة 64 ق - تاريخ الجلسة 10 - 03 - 1997 - مكتب فني 48]

لما كان مفاد ما أورده الحكم أن الطاعن لم يكن قد فاجأ زوجته متلبسة بجريمة الزنا ولم يكن قتله لها حال تلبسها بالجريمة المذكورة فإذا ما كان الحكم قد أطرح ما دفع به الطاعن من تمسكه بإعمال المادة 237 من قانون العقوبات فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون ويكون النعى عليه في هذا الخصوص غير سديد لما هو مقرر من أن الأعدار القانونية إستثناء لا يقاس عليه وعذر الزوج في قتل زوجته الخاص بحالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا فلا يكفى ثبوت الزنا بعد وقوعه بمدة.

[الطعن رقم 615 - لسنة 46 ق - تاريخ الجلسة 01 - 11 - 1976 - مكتب فني 27]

لا يلزم للعقاب على جريمة القتل الخطأ أن يقع الخطأ الذي يتسبب عنه الإصابة بجميع صوره التي أوردها المادة 238 من قانون العقوبات، بل يكفى لتحقيق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها، ومن ثم فلا جدوى للمتهم من التحدى بأن الخطأ لا يثبت في حقه إلا إذا كان ما صدر عنه مخالفاً للقواعد الدولية لمنع المصادمات بالبحار أو مخالفاً للائحة الميناء فحسب ولا من المجادلة في ثبوت أو عدم ثبوت خطأ المجنى عليه بالتطبيق لتلك القواعد واللوائح ما دام أن الحكم قد أثبت توافر ركن الخطأ في حقه إستناداً إلى الصور التي أوردها والتي منها عدم الإحتياط والتوقى وهو ما يكفى وحده لإقامة الحكم .

[طعن رقم 1985 - سنة قضائية 38 - مكتب فني 20 - تاريخ الجلسة 03 - 02 - 1969]

إذا كان الحكم قد أثبت على المتهم مسئوليته عن حادث القتل والإصابة الخطأ بأدلة سائغة تقوم أساساً على إهماله في صيانة المنزل المنوط به حراسته والمسئول عنه وحده حسب إقراره على رغم

التنبيه عليه بقيام خطر سقوط المنزل، وتقصيره في الحفاظ على سكان المنزل ودرء الخطر عنهم، وإقدامه على تأجيله قبيل الحادث، فإن صور الخطأ المؤثم قانوناً تكون متوافرة .

[طعن رقم 1537 - سنة قضائية 29 - مكتب فني 11 - تاريخ الجلسة 22 - 03 - 1960]

إذا عرض الحكم لبيان ركن الخطأ المسند إلى المتهم الثانى [طبيب] بقوله " إنه طلب إلى الممرضة والتمورجى أن يقدم له بنجاً موضوعياً بنسبة 1% دون أن يعين هذا المخدر ودون أن يطلع على الزجاجة التى وضع فيها ليتحقق مما إذا كان هو المخدر الذى يريده أم غيره، ومن أن الكمية التى حقنت بها المجنى عليها تفوق إلى أكثر من الضعف الكمية المسموح بها، ومن أنه قبل أن يجرى عملية جراحية قد تستغرق ساعة فأكثر دون أن يستعين بطبيب خاص بالمخدر ليتفرغ هو إلى مباشرة العملية، ومن أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهماله وعدم تحرزه بأن حقن المجنى عليها بمحلول " البونتكواييين " بنسبة 1% وهى تزيد عشر مرات عن النسبة المسموح بها فتسمت وماتت " - فإن ما أورده الحكم من أدلة على ثبوت خطأ الطاعن من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبته عليها - أما ما يقوله المتهم من أن عمله في مستشفى عام قائم على نظام التقسيم والتخصيص يعفيه من أن يستوثق من نوع المخدر وصلاحيته وأنه ما دام ذلك المخدر قد أعد من موظف فنى مختص وأودع غرفة العمليات، فإنه في حل من إستعماله دون أى بحث - هذا الدفاع من جانب المتهم هو دفاع موضوعى لا تلزم المحكمة بالرد عليه، بل إن الرد عليه مستفاد من أدلة الثبوت التى أوردتها المحكمة على خطأ المتهم وأسست عليها إدانته، وهو ما أولته المحكمة - بحق - على أنه خطأ طبى وتقصير من جانب المتهم لا يقع من طبيب يقظ، يوجد في نفس الظروف الخارجية التى أحاطت بالطبيب المسئول بما يفيد أنه وقد حل محل أخصائى التخدير، فإنه يتحمل إلتزاماته ومنها الإستيثاق من نوع المخدر .

[طعن رقم 1332 - سنة قضائية 28 - مكتب فني 10 - تاريخ الجلسة 27 - 01 - 1959]

إذا كان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التى أوردها أن المتهم هو الذى صدم المجنى عليها بالسيارة التى يقودها فتسبب في قتلها من غير قصد ولا تعمد بأن سار بسيارته في شارع مزدحم بالمارة والسيارات بسرعة كبيرة دون أن ينبه المارة فصدم المجنى عليها رغم رؤيته لها على مسافة كان يمكنه الوقوف بها لو أنه كان يسير بسرعة عادية، فهذا يكفى لبيان الخطأ الذى وقع من المتهم وتسبب عنه وفاة المجنى عليها والذى لولاه لما وقع الحادث مما يبرر إدانته في جريمة القتل الخطأ .

[طعن رقم 580 - سنة قضائية 28 - مكتب فني 9 - تاريخ الجلسة 10 - 06 - 1958]

إن المادة 238 من قانون العقوبات لا تستلزم توافر جميع مظاهر الخطأ الواردة بها . وإذن فمتى كان الحكم قد أثبت توافر عنصر الإهمال في حق المتهم " مفتش صحة " بعدم إتباعه ما يقضى به منشور

وزارة الداخلية رقم 23 لسنة 1927 الذي يقضى بإرسال المعقورين إلى مستشفى الكلب، ولوقوعه في خطأ يتعين على كل طبيب أن يدركه و يراعيه بغض النظر عن تعليمات وزارة الصحة - فإن ما يثيره الطاعن من عدم العلم بهذا المنشور لصدوره قبل إلتحاقه بالخدمة لا يكون له أساس، ذلك أن الطبيب الذي يعمل مفتشاً للصحة يجب عليه أن يلم بكافة التعليمات الصادرة لأمثاله وينفذها سواء أكانت قد صدرت قبل تعيينه أم بعد ذلك.

[طعن رقم 72 - سنة قضائية 23 - مكتب فني 4 - تاريخ الجلسة 30 - 06 - 1953]

إن قول الطاعن الذي أدين في جريمة القتل خطأ بأن المزلقان الذي وقع الحادث حين كان يحاول المرور منه لم يكن عنده خفير - بفرض صحته - لا ينفي مسؤوليته .

[طعن رقم 565 - سنة قضائية 20 - مكتب فني 2 - تاريخ الجلسة 30 - 10 - 1951]

متى كانت الواقعة، كما هو ظاهر من بيانات الحكم، أن المجنى عليه كان راكباً سيارة فوق بالات القطن المحملة بها ثم وقف عند إقترابها من كوبرى كانت تمر من تحته فصدمه الكوبرى فتوفى، فهذا يدل على أن المجنى عليه هو الذي تسبب بإهماله وتقصيره في حق نفسه فيما وقع له إذ هو لو كان منتبهاً إلى الطريق الذي تسير فيه السيارة وظل جالساً في مكانه بها لما أصيب بأذى . ومن الخطأ معاقبة السائق بمقولة إنه قد ساهم في وقوع الحادث إذ سمح للمجنى عليه أن يركب فوق بالات القطن وإنه كان عليه أن يجلسه بحيث يكون في مأمن من الضرر، فإن هذا من جانب السائق لم يكن له دخل في وقوع الحادث .

[طعن رقم 190 - سنة قضائية 16 - مكتب فني 7 - تاريخ الجلسة 28 - 01 - 1946]

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم كان معه طفل لا يتجاوز السنتين من العمر فأهمل المحافظة عليه إذ تركه بمفرده بجوار موقد غاز مشعل على ماء فسقط عليه الماء فحدثت منه حروق أودت بحياته، فإن هذا المتهم يصح عقابه على جريمة القتل الخطأ على أساس أن التقصير الذي ثبت عليه يستوجب ذلك سواء أكان هو والد الطفل أم لم يكن .

[طعن رقم - 1891 سنة قضائية 11 - مكتب فني 5 - تاريخ الجلسة 03 - 11 - 1941]

لما كانت السرعة التى تصلح أساساً للمسائلة الجنائية في جريمتى القتل والإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة وإنما هي التى تجاوز الحد الذى يقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح وتقدير ما إذا كانت السرعة في ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أولاً تعد مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها وكان الحكم

المطعون فيه قد استظهر خطأ الطاعن ودلل على أن الطاعن كان يقود سيارته بسرعة زائدة من واقع الفرامل وطولها ومكانها في منتصف الطريق من واقع المعاينة لمكان الحادث مما أدى لاصطدامه بالسيارة الأجرة التي كانت تتقدمه فأطاح بها بعد انقلابها في المياه المجاورة مما أدى إلى حدوث إصابات أودت بحياة المجنى عليهما ومن ثم فإنه يكون قد أبان خطأ الطاعن ورابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر الواقع بوفاة المجنى عليهما نتيجة ذلك الخطأ مستنداً في ذلك إلى أدلة الدعوى مما لا يجوز المجادلة في توافره أو سلامة الاستدلال عليه أمام هذه المحكمة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير أساس .

[الطعن رقم 10317 - لسنة 61ق - تاريخ الجلسة 18 - 10 - 1998 - مكتب فني 49]

من المقرر أنه يجب لصحة الحكم بالإدانة في جريمة القتل الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجنى عليه والمتهم حين وقوع الحادث، وكانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور، كما أنه من المقرر أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم الغيابي الاستثنائي - المرفق بالمفردات المضمومة - وبالحكم المطعون فيه - قد خلص إلى إدانة الطاعن إستناداً إلى إهماله وعد احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر، دون أن يبين كيفية وقوع الحادث وسلوك الطاعن أثناء قيادته للسيارة وكيف أنه كان من شأن هذه القيادة تعريض الأشخاص والأموال للخطر، والقوانين واللوائح التي خالفها ووجه مخالفتها، ويورد الدليل على كل ذلك مردوداً إلى أصل ثابت في الأوراق، كما أغفل بحث موقف المجنى عليه وكيفية سلوكه الطريق ليتسنى - من بعد - بيان مدى قدرة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافي وقوعه وأثر ذلك كله في قيام أو عدم قيام ركني الخطأ ورابطة السببية التي دفع الطاعن - على ما يبين من مذكرة دفاعه المرفقة بالمفردات المضمومة - بانقطاعها، وهو دفاع جوهري يترتب على ثبوته إنتفاء مسؤولية الطاعن الجنائية والمدنية، فإنه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه.

[الطعن رقم 61192 - لسنة 59ق - تاريخ الجلسة 26 - 03 - 1997 - مكتب فني 48]

تذكر أن...

- لا يقع القتل على ميت ولو جهل الجاني موته بل ولا يسأل عن الشروع.
- لا يعتبر الجنين إنساناً ولا يصلح أن يكون محلاً لجريمة القتل.
- الحياة تدب في الجنين منذ شعور الأم بالأم الوضع ولو لم يبرز منه أي جزء.
- الموت في تطبيق قانون العقوبات ليس مجرد فقدان الحياة بل هو استحالة استردادها.
- يعد الانتحار فعلاً مباحاً من الناحية القانونية، ومن المعلوم أنه لا عقاب على إتيان فعل مباح أو الشروع فيه، كما أنه لا مساهمة جنائية في فعل مباح.
- إذا وصلت المساعدة في الانتحار إلى مستوى البدء في التنفيذ يعاقب المساعد هنا باعتباره فاعل أصلي وليس شريكاً في الجريمة.
- ويعاقب الشخص إذا كان المنتحر غير مسئول أو كان حسن النية وحرضه أو ساعده على الانتحار.
- قتل إنسان ولو كان بدافع الشفقة عليه يعد جريمة قتل عمدية، حتى لو كانت برغبة المريض أو أقربائه.
- يكفي أن يقوم الدليل على قتل شخص حتى ولو لم يعثر على جثته.
- ولكن لا يكفي اختفاء شخص مع عدم وجود أدلة أخرى لإثبات الوفاة للقول بارتكاب شخص ما جريمة القتل.
- وردت حالات المساءلة عن النتائج الاحتمالية على سبيل الحصر في قانون العقوبات، فلا يجوز القياس عليها.
- خرج المشرع على الأصل العام (الذي يقرر أن عقوبة الشريك هي عقوبة الفاعل الأصلي) بتقرير أن عقوبة الشركاء في جريمة القتل المقترن بظرف مشدد هي الإعدام أو السجن المؤبد.
- في جميع الظروف المشددة - ما عدا ارتباط القتل بجناية أو جنحة - تكون العقوبة الإعدام.
- سبق الإصرار ظرف شخصي قد يتوافر عند بعض المساهمين دون غيرهم ولا يتأثرون، من ثم، بالتشديد.
- قيام التفاهم السابق بين الجناة في الجريمة يدل في الغالب على توفر سبق الإصرار. ولكن قد يتصور التفاهم مع انتفاء سبق الإصرار.
- في ظرف الترصد العبرة ليست بالمكان الذي يختبئ به الجاني بقدر ما للمفاجئة من أثر في مباغتة المجني عليه وسلبه قدرة الدفاع عن نفسه. فإذا لم يحقق التربص هذه المفاجأة، فلا يتحقق الظرف المشدد.

- أوجه الاتفاق بين التردد وسبق الإصرار :

- 1- تطلب كل منهما للعنصر الزمني، أي مضي فترة بين العزم والتنفيذ.
- 2- كل منهما ينتج أثره متى توافرت نية إزهاق الروح أو الإيذاء ولو كانت هذه النية لم تنصرف لشخص معين أو كانت معلقة على أمر أو موقوفة على شرط، أو حصل عند التنفيذ غلط في شخص المجني عليه أو في شخصيته.

- أوجه الاختلاف بين التردد وسبق الإصرار :

- 1- سبق الإصرار ظرف شخصي فيقتصر أثره على الجاني، أما التردد فظرف عيني يسرى على الجميع.
- 2- ظرف سبق الإصرار يتطلب عنصر نفسي أما التردد فيتطلب عنصر مكاني.
- 3- إثبات سبق الإصرار يعتمد على المظاهر الخارجية نظرا لطبيعته النفسية، أما التردد فيثبت - باعتباره واقعة مادية - بكافة طرق الإثبات.

- يتصور توافر الإصرار بدون التردد أو العكس.

- ظرفي الارتباط والاقتران يُعدان خروجاً على القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات، التي تقضى بعقاب الجاني بعقوبة الجريمة الأشد إذا كان بين الجريمتين ارتباط لا يقبل التجزئة، أو بتعدد العقوبات إن لم يكن هناك هذا النوع من الارتباط. ولكن يوقع في هذين الظرفين عقوبة أخرى ووحيدة وهي الإعدام.

- لا يتوافر ظرف الاقتران إذا حدثتا الجنايتين بفعل واحد.

- إذا ارتكب شخص جناية قتل، ثم توافر له في الجناية الأخرى مانع من موانع المسؤولية أو سبب من أسباب الإباحة فلا يتوافر ظرف الاقتران ولا ظرف الارتباط.

- إذا علق رفع الدعوى عنها على شكوى أو إذن فلا يتحقق الظرف المشدد إلا إذا رفعت الشكوى أو صدر الإذن.

- اقتران جناية القتل بجناية أخرى ظرف عيني فيشدد العقاب على جميع المساهمين.

- ويختلف الارتباط عن الاقتران في 1- نطاق الظرف: ففي الاقتران يجب أن تكون الجريمة الأخرى جنائية، أما في الارتباط فقد تكون جنحة أو جناية 2- طبيعة الرابطة: فهي زمنية في الاقتران وسببية في الارتباط 3- لا يشترط في الارتباط أن يرتكب الجريمتين شخصا واحدا 4- ظرف الاقتران عيني فإذا انطبق على أحد الجناة انطبق بالتالي على الجميع، أما ظرف الارتباط شخصي ويجب بحث توافره عند كل جاني على حدة 5- كما يختلف الظرفان في العقوبة.

- في ظرف الارتباط يجب أن يكون القصد من ارتكاب جريمة القتل العمد التأهب لارتكاب جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة.

- في ظرف الارتباط يجب أن تكون جناية القتل هي التي ارتكبت لتسهيل الجنحة أو للتخلص من عقابها لا العكس.
- لا يتوافر ظرف الارتباط إذا استهدف الجاني القتل لذاته ثم سحنت له بعد ذلك الفرصة لارتكاب الجريمة الأخرى فأغتنمها.
- في ظرف الارتباط إذا ساهم شريك في إحدى الجريمتين فالحكم يختلف بحسب الجريمة المشارك فيها (القتل أم الجريمة الأخرى)، فإذا قتل ويعلم بالغرض من القتل سئل عن ظرف الارتباط.
- قانون العقوبات المصري لا يعرف إلا عذر مخفف وحيد لجريمة القتل وهو حالة الزوج الذي يفاجئ زوجته متلبسة بجريمة بالزنا.
- عذر الاستفزاز الوارد في المادة 237 ع ظرف شخصي بحت لا صلة له بالأحوال المادية اللاصقة بالجريمة، إذ هو يتوافر فقط في نفس الجاني.
- وباعتباره ظرفاً شخصياً فإنه يسري على الزوج إذا كان فاعلاً أصلياً للجريمة دون غيره ولو علموا به، أما بالنسبة للشركاء فيتأثر به من يعلمه.
- أما إذا كان الزوج شريكاً فلا يستفيد من العذر، لا هو ولا الفاعل الأصلي وذلك لأن فعل الشريك يستعير صفته الإجرامية من فعل الفاعل وليس العكس.
- إذا أحدث الاعتداء إصابات مما ينطبق عليه وصف الضرب أو الجرح فتطبق عليه المواد الخاصة بالضرب أو الجرح ولا يعاقب على هذه الإصابات بوصفها شروعاً في قتل ولو توافرت لدى الزوج نية القتل ؛ حيث لا عقاب على الشروع في الجرح إلا بنص خاص.
- العذر بحكم طبيعته القانونية الملزمة يقلب جناية القتل إلى جنحة.
- وبالتالي لا عقاب على الشروع في القتل المقترن بعذر المادة 237.
- ولا يستفيد من العذر لا الأب ولا الابن ولا الأخ ولا المحارم.
- ولا تستفيد الزوجة أيضاً من هذا العذر.
- تتحقق المفاجأة إذا كان الزوج واثقاً من إخلاص زوجته أو كان يشك في سلوكها ثم شاهدها تزني.
- وإذا وجه الزوج الفعل لمصدر الاستفزاز ولكنه أخطأ الهدف فقتل شخصاً آخر موجود بالغرفة ينطبق العذر ولا يعاقب إلا على جنحة قتل.
- ويجوز للزوجة أو شريكها الدفاع الشرعي ضد الزوج الذي كان يتأهب أو بدأ في تنفيذ الاعتداء عليهما.
- انعدام القصد في جرائم القتل الخطأ يترتب عليه انتفاء الشروع فيها.
- انعدام القصد في جرائم الخطأ يعني أيضاً انتفاء الاشتراك.

- وبالتالي لا يمكن اعتبار أي مساهم في جريمة خطأ إلا فاعلاً أصلياً.
- أي درجة من الخطأ ولو كان يسيراً يكفي لقيام المسؤولية الجنائية.
- لا يشترط أن يكون الخطأ المهني جسيماً لكي تترتب عليه المسؤولية.
- تجب إقامة الدليل على صور الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز لإثبات عدم التبصر أو الغفلة.
- ولو ثبتت إحدى هذه الصور في حق المتهم يسأل عن خطئه جنائياً حتى ولو ثبت أنه اتبع القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.
- وفي صورة عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة فإنه يكفي أن يثبت أن المتهم قد خالف أو لم يراعي النص المفروض عليه وأن هذه المخالفة سببت الضرر، ولا يشترط إذن إثبات صورة أخرى من صور الخطأ إلى جوارها.
- صورة الرعونة تخص في غالب الأحيان أصحاب المهن كالأطباء والمهندسين والمقاولين والصيدلة.
- القانون الجنائي - بخلاف القانون المدني - لا يعرف الخطأ المفترض فلا يسأل الفرد إلا عن خطئه الشخصي فقط ولا يسأل عن أخطاء غيره.
- وفي حالات افتراض الخطأ المدني تصح براءة المتهم جنائياً ولا تناقض بين الحكمين.
- في القتل الخطأ المشدد للإخلال الجسيم بأصول المهنة، لا يتوافر الظرف المشدد إذا كان الخطأ لم يقع إخلالاً بهذه الأصول وإنما إخلالاً بالواجبات العامة في الحيطة والحذر.
- ولا يتوافر هذا الظرف أيضاً إذا كان الإخلال بقواعد عمله إخلالاً يسيراً.

أسئلة إرشادية للمراجعة

- 1- تكلم عن صفة الإنسان الحي باعتباره المحل المادي لجريمة القتل؟
- 2- هل يمكن أن تقع جريمة القتل بالوسائل المعنوية ؟
- 3- تكلم بالتفصيل عن نظرية السبب الملائم أو الكافي الذي يعد ضابطاً في توافر علاقة السببية ؟
- 4- هل القصد الجنائي في جريمة القتل قصد عام أم قصد خاص ؟
- 6- بين عناصر ظرف سبق الإصرار ؟
- 7- تكلم عن عناصر ظرف التردد ؟
- 8- وضح الفرق بين ظرف اقتران جنائية القتل بجنائية أخرى وارتباط جنائية القتل بجنائية أو جنحة ؟
- 9- هل يستفيد الزوج من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 237 ؟ وهل يستفيد الشريك من هذا العذر إن كان الفاعل الأصلي هو الزوج ؟
- 10- تكلم عن شروط توافر عذر استفزاز الزوج المخفف ؟
- 11- ما هي عقوبة الشريك في جريمة القتل التي يتوافر فيها أحد الظروف المشددة ؟
- 12- كيف تميز بين الصور المختلفة للخطأ ؟
- 13- ما هي الشروط التي يتوافر بها ظرف النكول عن المساعدة كظرف مشدد لجريمة القتل الخطأ ؟
- 14- تكلم عن السلوك الإجرامي في القتل الخطأ ؟

الباب الثاني - جرائم الاعتداء على الحق في سلامة الجسم

” كما يحمي القانون الحق في الحياة، يحمي أيضا الحق في سلامة الجسم بتجريم أفعال الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة بما يسمح للإنسان بالتمتع بالحياة وهو سليم معافى.
” وقد تكون هذه الجرائم عمدية أو خطئية.

نصوص القانون

” **مادة 240:** كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأت عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنين، وأما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء من إنسان حي إلى آخر وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجني عليه.

ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه خلسة.

” **مادة 241:** كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً ولا تتجاوز ثلاثمائة جنيهاً مصرياً.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.

تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابي.

” **مادة 242:** إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهاً ولا تتجاوز مائتي جنيهاً مصرياً.

فإذا كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهاً ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابي.

” **مادة 243:** إذا حصل الضرب أو الجرح المذكوران في مادتي 241، 242 بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء فتكون العقوبة الحبس.

” **مادة 243 مكرراً:** يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهاً بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها عاملاً بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.

” **مادة 244:** من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيدائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه علي أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.

الفصل الأول - الأحكام المشتركة لجرائم التعدي على السلامة الجسدية

” تشترك جرائم التعدي على سلامة الجسم العمدية وغير العمدية في ركنين :

▪ محل الاعتداء المتمثل في جسد إنسان حي.

▪ الركن المادي المتمثل في عناصر ثلاثة هي: السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية وعلاقة السببية بين السلوك والنتيجة.

” وسوف نتناول هذين الركنين بالتفصيل في الصفحات التالية.

المبحث الأول- محل الاعتداء في جرائم الإيذاء

- ” لمعظم الجرائم محل اعتداء مادي يباشر عليه سلوك الجاني، ولكل الجرائم محل اعتداء قانوني يتمثل في الاعتداء على المصلحة التي يحميها القانون.
- ” ومحل الاعتداء المادي في جرائم الاعتداء على سلامة الجسم هو جسد إنسان حي. أما محل الاعتداء القانوني فيها فهو الحق في سلامة الجسم.
- ” ونوضح فيما يلي محلي الاعتداء في هذه الجرائم :

المطلب الأول- المحل المادي للاعتداء، [جسد إنسان حي]

- ” فلا تقع هذه الجرائم لا على الحيوانات، ولا على جنين، ولا على إنسان ميت.
- ” ولا يصير الجنين إنساناً - حسب الرأي الراجح - إلا منذ شعور الأم بآلام الوضع، ولا يشترط انفصاله عن أمه جزئياً أو كلياً.
- ” وجسم الإنسان كله محل للحماية، سواء كان العضو محل الجريمة من الأعضاء الظاهرة (كالذراع مثلاً) أم من الأعضاء الباطنة (كالكلى أو المعدة أو الكبد أو القلب)، وسواء أكان هذا العضو يؤدي وظيفة عضوية أم وظيفة حيوية (كضخ القلب للدم في الجسم).
- ” ولا يقتصر مفهوم الجسد على الأعضاء الأصلية التي ولد بها الإنسان، فهي تتسع لتشمل الأعضاء التي نقلت إليه.
- ” ولكن لا تعد من عناصر الجسد الأعضاء الصناعية (كالعيون الزجاجية - الشعر المستعار - الأطراف الصناعية).
- ” ولكن الاعتداء على الأعضاء الصناعية قد يتحقق به جريمة الاعتداء على سلامة الجسد، وذلك إذا أمتد العدوان للأعضاء الطبيعية المتصلة بالعضو الصناعي (كمن يسرق سنّة ذهب من فم شخص فيصيب اللثة أو ما يجاورها بجروح).

” ومفهوم الجسد - كما يشمل مادة الجسم - يتسع ليشمل النفس، أي يعد اعتداء ما يصيب المجني عليه في إمكانياته الذهنية أو العقلية أو يسبب إزعاجاً أو صدمة عصبية.

المطلب الثاني- العمل القانوني للاعتداء، [الحق في سلامة الجسم]

” حق الإنسان في سلامة جسده يقصد به أن تسير الحياة في جسمه على نحو طبيعي، وأن يحتفظ بتكامله، وأن يتحرر من الآلام البدنية. ونتناول فيما يلي هذه العناصر:

أولاً - التكامل الجسدي

- ” يقصد بالتكامل الجسدي مصلحة الجسم في أن يحتفظ بمادته في كل جزئياتها.
- ” وينبغي على اعتبار التكامل الجسدي عنصراً من عناصر الحق في سلامة الجسم أن كل مساس بمادة الجسم يعد اعتداء على سلامته.
- ” ويقصد بالمساس بمادة الجسد كل عبث يخل بتماسك الخلايا أو يضعف منه أو يغير فيه أو يقلل من قدرة الخلايا على المقاومة.
- ” فيعد مساساً بمادة الجسد استئصال عضو - قص شعر - وخز بإبرة - طعن بآلة حادة.

ثانياً - التحرر من الآلام البدنية

- ” ويقصد بهذا العنصر الشعور بقدر من الارتياح. وأي فعل ينال من هذا الشعور يشكل ألماً بدنياً للجسم.
- ” ويقصد - إذن - بالإيلام البدني كل ما يترتب من جرائمه أن يشعر المجني عليه بالأذى في شعوره بالارتياح حتى ولو لم يصل إلى حد جسيم.
- ” ويرتب ألماً بدنية الصفع - الطرح أرضاً - الضغط - إجبار شخص على تناول مادة سيئة المذاق.
- ” ولا يشترط أن يترتب على هذا التعدي مساس بصحة المجني عليه أو جسده.

ثالثاً - السير الطبيعي لوظائف الحياة

” وهذا العنصر يعني أن لكل شخص الحق في أن يحتفظ بالنصيب الذي يتوافر لديه من الصحة، أي مصلحته في ألا يهبط مستواه الصحي.

” ويقصد به الهبوط بالمستوى الصحي للمجني عليه، بإحداث مرض غير موجود أو بتفاقم مرض كان موجوداً.

” وتستوي بعد ذلك الوسائل التي يمكن أن يلجأ إليها الجاني (كما لو استخدم أشعة عن بُعد).

المبحث الثاني- الركن المادي

المطلب الأول- الصور العامة للاعتداء، على سلامة الجسم

الفرع الأول - السلوك الإجرامي (فعل الاعتداء)

” العدوان على سلامة الجسم يتحقق في الغالب بإحدى صور الأفعال الآتية: ضرب، جرح، إعطاء مواد ضارة.

أولاً- الضرب

” والضرب هو كل اعتداء مادي يقع على جسم للمجني عليه بالضغط عليه، إلا أنه لا يسبب له قطعاً أو تمزقاً لخلايا الجسم، أي لا يسبب خللاً في الأنسجة أو التركيب.

” أو هو كل ضغط مادي على الجسم عن طريق صدمه بجسم آخر.

” ولا عبءة لحدوث ألم من عدمه للقول بوقوع الضرب، ففعل الضرب يقع على جسم إنسان مغمى عليه أو مخدر.

” ولا عبءة بوسيلة الضرب، فقد يستخدم الجاني أداة معدة لذلك، وقد يصدم إنساناً بإنسان آخر، بل قد يكره المجني عليه على ضرب نفسه.

” ولا يشترط أن يترك الضرب أثراً، كأن يحدث الاعتداء جرحاً أو أن ينشأ عنه مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية أو يترك رضوضاً أو كدمات أو احمرار.

” والمحكمة غير ملزمة ببيان عدد الضربات ولا الأداة المستعملة في الضرب ولا موضع الإصابة أو درجة جسامتها.

ثانياً- الجرح

” ويقصد بالجرح كل اعتداء على سلامة جسم المجني عليه من شأنه أن يحدث قطعاً أو تمزيقاً بأنسجة الجسم.

- ” القطع أو التمزيق يعنى تحطيم الوحدة الطبيعية التي تجمع بين جزيئات الأنسجة.
- ” وينصرف مفهوم الجرح - أيضا - إلى التسلخات والحروق وكسر العظام.
- ” ولا يشترط لوقوع الجرح انفصال أحد أجزاء الجسم أو إحداث فتحة فيه.
- ” كما لا يشترط أن يكون الجرح سطحي أو عميق، ضيق أو عريض، ظاهراً أو باطنياً.
- ” ولا عبرة بوسيلة إحداث الجرح، فقد تكون أداة واخزة - إبرة - الأسنان - أظافر - حيوان - حفرة أعدها الجاني في طريق المجني عليه.
- ” ولا يشترط انبثاق الدم خارج الجسم، فقد ينزف تحت الجلد فيزرق لونه، وقد يتدفق في عمق الجسم (كتمزق في المعدة أو الأمعاء).
- ثالثاً- إعطاء مواد ضارة**
- ” المواد الضارة هي الجواهر غير القاتلة التي يترتب من جراء تناولها الإضرار بصحة المجني عليه البدنية أو النفسية أو الذهنية.
- ” وكون المادة «ضارة» تعد صفة نسبية، فقد تكون المادة نافعة ولكنها في ظروف معينة تضر بالمجني عليه تبعاً لظروف اتصالها بجسمه ومقدارها، وطريقة تناولها واختلاطها بغيرها من المواد والمستوى الصحي للشخص وسنّه....
- ” ولا عبرة بشكل المادة أو مصدرها (نباتي، حيواني، معدني، صلبة، غازية، أطعمة فاسدة) ولكن العبء بأثرها النهائي.
- ” ولا أهمية أيضاً لطريقة تناولها (تناول بالفم، استنشاقاً بالأنف، الحقن، امتصاص مسام الجسم).
- ” كذلك لا أهمية لوسيلة إدخال المادة الضارة إلى جسم المجني عليه. فيتحقق إعطاء المادة الضارة بأي عمل يأتيه الجاني من شأنه تمكين المادة الضارة من دخول جسم المجني عليه لكي تحدث أثرها.
- ” بل ولا عبرة - أيضا - إن كان المجني عليه يعلم بأن المادة التي يأخذها ضارة أم لا يعلم.

” ومن البديهي أنه لا يمكن تبين حدوث إعطاء المادة الضارة إلا إذا ترتب على ذلك حدوث مرض أو عجز عن العمل.

رابعاً- الاعتداء بسلوك سلبي

” قد تقع الجرائم الماسة بسلامة الجسم بسلوك سلبي ولكن بالشروط الآتية:

1- أن يكون هناك التزام قانوني أو تعاقدى أو أدبي يلزم الشخص باتخاذ عمل إيجابي للحيلولة دون وقوع الإيذاء.

2- أن تتوافر علاقة سببية بين الامتناع وبين النتيجة.

الفرع الثاني - النتيجة

” تتحقق النتيجة بإلحاق الأذى بسلامة جسم المجني عليه من الناحية العضوية أو النفسية أو العقلية بإحدى الوسائل المتقدم شرحها فقط.

الفرع الثالث - علاقة السببية

” ونحيل إلى ما درسناه عن علاقة السببية في جريمة القتل.

المطلب الثاني- تقدير المصالح التي يكفلها الشارع المصري لسلامة الجسم

” من استقراء النصوص القانونية يتبين جلياً أن صور الاعتداء التي نص عليها الشارع المصري لا تتسع لجميع الأفعال الماسة بسلامة الجسم.

” ففي بعض الحالات لا يترتب على سلوك المتهم تمزق الأنسجة ولا تسبب آلاماً مباشرة ولا يعد إعطاء لمادة ذات طبيعة ضارة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

▪ تسليط أشعة على أحد أجهزة الجسم.

▪ الجمع بين شخص سليم وشخص مصاب بمرض معد

▪ مريض بمرض معد يسعل في وجه عدوه ليصيبه بالمرض.

▪ وضع خادم ملابس مريض بمرض جلدي مع ملابس سيده.

▪ مسح مريض مرض رمدي معدي بمنشفة آخر لينقل إليه العدوى.

” ويعد هذا قصوراً في التشريع يجب تداركه، لاسيما وأن هذا القصور قد أعطى الفقه المبرر لتوسيع معاني الصور السابقة بشكل لا تطيقه النصوص.

الفصل الثاني- الأحكام الخاصة بجرائم التعدي على السلامة الجسدية العمدية

” ما تناولناه في الفصل السابق من محل القتل المتمثل في الإنسان الحي والركن المادي بعناصره تشترك فيه جميع جرائم الإيذاء العمد وجرائم الإيذاء الخطأ.

” إلا أن ما يميز بين العمد والخطأ في جرائم الإيذاء هو الركن المعنوي: فذلك الركن يأخذ في جرائم الإيذاء العمد صورة القصد الجنائي، وفي جرائم الإيذاء الخطأ يأخذ إحدى صور الخطأ.

” كما يميز جرائم الإيذاء العمدى عن جرائم الإيذاء الخطأ العقوبة المقررة لكل منهما.

” وفى الصفحات التالية نتناول الأحكام الخاصة بجرائم الإيذاء العمد وتلك الخاصة بجرائم الإيذاء الخطأ.

المبحث الأول- الركن المعنوي لجرائم الإيذاء العمد

” يأخذ الركن المعنوي للجرائم الماسة بسلامة الجسم العمدية صورة القصد الجنائي.

” سوف نتناول في هذا المبحث :

المطلب الأول - مدلول القصد وعناصره وما لا يؤثر في توافره.

المطلب الثاني - إثبات القصد وبيانه في الحكم.

المطلب الأول - مدلول القصد الجنائي وعناصره وما لا يؤثر في توافره

الفرع الأول - مدلول القصد وعناصره

” القصد الجنائي في جرائم الإيذاء هو العام، الذي يقوم على عنصري العلم والإرادة.

أولا- العلم بأركان الجريمة

” يجب أن يعلم الجاني بما يلي :

أ- يجب أن يعلم باتجاه فعله إلى جسم إنسان حي.

” فينتفي القصد إذا اعتقد أنه يوجه فعله إلى جثة فإذا بصاحب الجسم لا يزال حيا وترتب علي فعل الجاني جرحه.

” مثال: فينتفي القصد لدى الطبيب الشرعي الذي يبدأ في تشريح جثة معتقدا أن صاحبها وافته المنية ثم تبين بعد ذلك أنه لا يزال على قيد الحياة.

ب- يتعين أن يعلم المتهم بخطورة فعله على الحق الذي يحميه القانون.

” فإذا لم يعلم بخطورة فعله فإن القصد ينتفي، وذلك كمن يعطي لمرضى مادة ملهبة معتقدا أنها الدواء الذي وصفه له الطبيب.

ج- يتعين أن يتوقع المتهم - لحظة ارتكاب فعله - النتيجة الإجرامية.

- ” أي يتعين توقع الجاني المساس الذي نال جسم المجني عليه كأثر لفعله.
- ” فلولا هذا التوقع لا تتصور إرادة هذه النتيجة التي تعد جوهر القصد.
- ” **مثال:** لا يتوافر القصد عند الشخص الذي يعطي آخر مادة ضارة متوقعا أن يستعملها في إبادة الحشرات، ولكنه تناولها وأصيب من جراء ذلك بضرر صحي.

ثانيا- إرادة الفعل والنتيجة

- ” يتطلب القصد الجنائي اتجاه إرادة المتهم إلى إحداث الأذى البدني بجسم المجني عليه.
- ” والنتيجة التي يتعين أن تتجه إرادته إليها هي مطلق الأذى، فلا يشترط أن تتجه إرادته إلى إحداث أذى بدرجة معينة من الخطورة.
- ” فإذا أراد أذى يسيرا ولكن آثار فعله أحدثت أذى جسيما أو وفاة المجني عليه سئل عن النتيجة الجسيمة حتى ولو لم يتوقعها على الإطلاق.

الفرع الثاني- ما لا يؤثر في توافر القصد

- ” إذا توافر عنصرى العلم والإرادة للقصد الجنائي فلا يؤثر بعد ذلك :

أولا- الغلط في شخص المجني عليه ولا الغلط في توجيه الفعل.

- ” وذلك لأن القانون لا يحمي أشخاصا بذواتهم، وإنما يحمي حقوقا للناس كافة.

ثانيا- أن يكون القصد احتماليا

- ” يعنى القصد الاحتمالي في هذه الجرائم أن الجاني قد توقع - وقت ارتكابه للفعل الماس بسلامة الجسم - حدوث الأذى كأثر ممكن ومحتمل لفعله، فقبل حدوث الأذى آملا تحقيق غرضه الأصلي من الفعل

ثالثا- أن يكون القصد غير محدود

- ” فمن يلقي أحجارا على جمع من الناس يشتركون في مظاهرة فيصيب بعضا منهم لم يعينهم من قبل ولا يعرف شخصياتهم يكون مسئول مسئولة عمدية.

رابعاً- الباعث

” ومن ثم يتوافر القصد، وبالتالي الجريمة، أيا كان باعته على ارتكاب الجريمة. فسواء كان قصد الجاني تحقيق مصلحة للمجني عليه (كشفائه من مرضه أو تمكينه من التخلص من خدمة عامة أو مجرد المزاح معه) أو الإضرار به تقع الجريمة عمدية.

” ونية الإضرار إذن هي مجرد باعث، ولا أهمية لها للقول بوجود القصد.

” ولا أثر كذلك للاستفزاز لأنه باعث للجريمة.

المطلب الثاني- إثبات القصد الجنائي وبيانه في الحكم

” لما كان القصد ركناً في جرائم الإيذاء، فإنه يجب أن يبينه القاضي في حكمه بالإدانة.

” ولا يجب التحدث عن القصد صراحة في الحكم بل يكفي أن يستفاد ضمناً من عبارات الحكم أو وقائع الدعوى كما أوردها الحكم.

” فإذا لم يثبت القصد الجنائي وجب اعتبار الواقعة إصابة خطأ إذا توافر ركن الخطأ.

المبحث الثاني - عقوبة جرائم الإيذاء العمدية

” يجعل المشرع من جرائم الإيذاء البسيطة جنحة.

” وقد ارتأى تشديد العقاب إذا توافر ظرف من الظروف المشددة التي حددها القانون.

” وهذه الظروف قد تجعل الجريمة جنحة مشددة، وهذه الظروف هي:

1- إذا نشأ عن الاعتداء مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.

2- إذا وقع الاعتداء من عصابة أو تجمهر باستعمال أسلحة أو أدوات أخرى.

3- سبق الإصرار أو التردد

4- كون المجني عليه جريح حرب أو عاملاً في وسائل النقل العام.

” بل وقد تحول بعض الظروف الجريمة إلى جناية، وهذه الظروف هي:

1- إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.

2- إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة.

3- جناية الضرب أو الجرح تنفيذا لغرض إرهابي.

” وسوف نقتصر على دراسة :

- عقوبة جنحة الإيذاء البسيطة.

- ظرف حدوث مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.

- ظرف حدوث العاهة المستديمة.

المطلب الأول- عقوبة جنحة الاعتداء العمدية البسيط

” يقصد بجنحة الإيذاء البسيطة: الجريمة التي لا يترتب عليها وفاة أو عاهة مستديمة أو مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً، وإذا لم ترتكب الجريمة ضد جريح حرب أو موظف بوسائل النقل العام، وإذا لم تقترب الجريمة بسبق الإصرار أو الترصد.

” والجنحة البسيطة لا تتطلب غير الأركان العامة التي سبق الإشارة إليها.

” والمفترض أن الجاني لا يستخدم في ارتكابها إلا أعضاء جسمه، أي لا يستخدم أية أداة كانت في تنفيذها.

” وقد حددت المادة 242 ع العقوبة المرصودة لجنحة الاعتداء البسيطة وهي :

” الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة من 10 ج - 200 ج.

” أما إذا وقع الضرب أو الجرح البسيط مع سبق الإصرار أو الترصد فتكون العقوبة :

” الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة من 10 ج - 300 ج.

” أما إذا وقعت هذه الجنحة باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة: الحبس مطلقاً (24 ساعة - 3 سنين).

المطلب الثاني- حدوث مرض أو العجز عن الأعمال الشفعية مدة تزيد على عشرين يوماً

” تقرر المادة 1/241 ع أنه من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة 20 ج - 300 ج. ومن هذا النص يمكن أن نستخلص عناصر هذا الظرف والعقوبة المترتبة عليه :

الفرع الأول - عناصر الظرف المشدد

أولاً- يشترط توافر الأركان العامة لجرائم الاعتداء على الجسم

” ونحيل إلى ما سبق أن أوضحناه في هذا الشأن.

ثانياً- يجب أن تكون نتيجة التعدي مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد

على عشرين يوماً

” والمرض: هو اختلال في السير الطبيعي لوظائف أعضاء الجسم (بدنية كانت أو نفسية) ويترتب عليه اعتلال بالصحة العامة للمجني عليه.

” وغالباً ما يصاحب المرض عجز عن الأعمال الشخصية، إلا أنه لا يشترط توافر هذا العجز للقول بوجود المرض.

” ويجب أن يكون المرض بالغاً درجة من الجسامة لكي يستمر علاجه لمدة 21 يوماً على الأقل، فلا يكفي مجرد التردد على الطبيب خلال هذه المدة.

” والعجز عن الأعمال الشخصية هو: عدم القدرة على ممارسة الوظائف العادية للجسم أو الأعمال اليومية للشخص العادي - والتي يستخدم فيها الشخص أعضاء جسمه كال كف أو الذراع أو الساق وذلك - مثل الوقوف والجلوس والمشي وتناول الطعام والشراب.

” وهناك صور تعدي تصيب الشخص بآلام ولكنها لا تعطله عن القيام بأعماله الخاصة.

” مثال: إصابة المجني عليه في قدمه لا تمنعه عن ممارسة عمله الكتابي، ولكنها تعوقه عن السير على القدم.

▪ لكن إصابة هذا الشخص في يده تعطله عن مثل هذا العمل.

” والعجز المقصود في هذه الجنحة هو العجز البدني أو الجسمي.

” ولا يقصد به العجز عن مباشرة الأعمال المهنية أو الحرفية.

” مثال: لا تتوافر الجنحة المشددة إذا ضُرب مُحترف لرفع الأثقال على ذراعه ← إذ الضرب لا يعجزه عن ممارسة الشئون البدنية العادية بينما يعجزه عن رفع الأثقال.

” وعدم التعويل على العجز عن مباشرة الأعمال المهنية أو الحرفية يفرضه المنطق السليم، فوقع الجريمة على شخص عاطل بما يعجزه عن القيام بالأشغال الشخصية لن يتوافر فيه الجنحة المشددة إن أخذنا بهذا المعنى للعجز، وهي نتيجة غير مقبولة.

” وتحسب مدة المرض أو العجز من يوم الإصابة، ويحسب يوم انتهاء المرض أو العجز ضمن الـ 21 يوماً.

” وللقاضي أن يستعين بأهل الخبرة في تحديد مدة العجز، ورأيهم في ذلك رأي استشاري يجوز للقاضي عدم الأخذ به.

” إلا أنه إذا خالف التقرير الطبي الواقع كان على القاضي طرح التقرير جانباً.

” **مثال:** إذا قدر التقرير الطبي أن مدة العجز تزيد على 20 يوماً، إلا أن المجني عليه تم شفاؤه قبل الـ 21 يوماً، فلا يعتد القاضي إلا بهذا الواقع حيث لا تتوافر في هذا الفرض الجنحة المشددة.

” ويجب أن تتوافر علاقة سببية بين فعل الجاني ونتيجة الجنحة المشددة.

الفرع الثاني - العقوبة

” جنحة مشددة فقط (مرض أو عجز) ← حبس سنتين أو غرامة من 20 ج - 300 ج

” جنحة مشددة (مرض أو عجز) + سبق إصرار أو ترصد ← الحبس مطلقاً (2/241).

” جنحة مشددة (مرض أو عجز) + المجني عليه جريح حرب ← الحبس مطلقاً (251 مكرر)

” جنحة مشددة (مرض أو عجز) + المجني عليه عامل بالسكة الحديد أو وسائل النقل العام ← حبس 15 يوم - 3 سنوات أو غرامة 10 ج (م 243).

” جنحة مشددة (مرض أو عجز) + المجني عليه أحد الموظفين العموميين أو من في حكمه ← الحبس مطلقاً (2/137).

” وفي حالة تعدد الجناة فإنه ينظر في توافر الاتفاق بينهم من عدمه :

” فإذا وجد اتفاق بينهم، يسأل كل منهم عن النتيجة كاملة، كما لو كان قد أنفرد بإحداثها، حتى لو كانت الضربة التي نتجت عنها الإصابة لم تكشف التحقيقات من منهم محدثها، لأن القدر المتيقن في حق كل منهم أنه شريك فيها.

” وإن لم يوجد اتفاق بينهم، فلا يسأل كل منهم إلا عما فعله بمفرده.

” وفي الحالة الأخيرة، إذا تعذر تحديد محدث الضرب المشدد عوقب الجميع بعقوبة الضرب البسيط، إذ هو القدر المتقن في حق كل منهم.

المطلب الثالث - نتائج الجرم والضرب الذي ينشأ عنه عاهة مستديمة

” نص المشرع في المادة 240 ع على أنه « كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأت عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنين، وأما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين ».

الفرع الأول - أركان الجريمة

” لتوافر هذه الجنائية يجب أن:

أولاً - يجب توافر الأركان العامة لجريمة الجرح والضرب البسيطة

” نحيل في هذا الخصوص إلى ما سبق دراسته في هذا الصدد.

” وبالإضافة إلى هذه الأركان تتطلب :

ثانياً - حدوث " عاهة مستديمة " كأثر للفعل

” لم يُعرّف القانون العاهة المستديمة وإنما اقتصر على مجرد ذكر بعض صورها على سبيل المثال لا الحصر.

” وتعرف محكمة النقض العاهة المستديمة بأنها « فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقلييلها بصفة مستديمة ».

” ويدخل في معنى العاهة المستديمة فقد حاسة من الحواس أو إضعافها.

” ويشترط في العاهة المستديمة أن « يستحيل برؤها » أي أن تبقى العاهة في المجني عليه على سبيل الدوام والاستمرار.

” ولا ينفي استحالة البرء أن يكون الطب قد توصل إلى بدائل صناعية.

” والمرجع في كون العاهة مستديمة هو وقت نظر الدعوى لا وقت ارتكاب الفعل.

” ومن أمثلة العاهة المستديمة:

▪ فقد المجني عليه قوة إبصار العين أو الانتقاص منها.

▪ فقد سلامة أحد الأصابع وعدم القدرة على ثنيه.

▪ قطع صيوان الأذن كلياً ؛ حيث يؤدي ذلك إلى إضعاف حاسة السمع.

▪ فقد جزء من الضلوع التي تُكوّن القفص الصدري مع بعض الضيق في التنفس.

▪ فقد جزء من قبوة الجمجمة نتيجة لعملية تربنة، حيث يصبح المجني عليه أقل مقاومة للتغيرات الجوية وأكثر تعرضاً لإصابات المخ.

▪ الإصابات التي تحدث في المفاصل وتؤدي بعد شفائها إلى فقد أو عسر في حركة المفصل.

” وتجدر الإشارة إلى أن العاهات المستديمة تقدر بنسبة مئوية تبعا لجداول معترف بها حسب أهمية العضو المصاب، وتأخذ المحكمة في الاعتبار هذه النسبة لا سيما عند تقدير التعويض المستحق للمصاب.

” إلا أن ينبغي التنبيه على أن القانون لا يشترط نسبة معينة من العجز كي يعتبر الضرب محققاً لعاهة مستديمة.

” كما لا يشترط أن تؤثر العاهة المستديمة على قدرة المجني عليه على العمل لكي تقع الجناية.

” ويستوي أيضاً أن تكون العاهة المستديمة قد نشأت مباشرة من فعل الاعتداء، أو إنها تحققت نتيجة إجراء جراحة للمجنى عليه كانت ضرورية لإنقاذ حياته، كاستئصال طحال المجني عليه بعد تمزيقه من ضربة أحدثها المتهم.

ثالثاً- الركن المعنوي

- ” يخضع الركن المعنوي في عناصره وقواعده لقواعد الركن المعنوي لجريمة الضرب والجرح العمد.
- ” وإذا توافر القصد الجنائي فلا يشترط بعد ذلك أن تتجه الإرادة نحو تحقيق العاهة المستديمة، وإنما يكفي أن يكون في استطاعة الجاني أو من واجبه توقعها.
- ” فإذا اتجهت الإرادة إلى تحقيق العاهة المستديمة، إلا أن هذه النتيجة لم تتحقق لسبب خارج عن إرادة الجاني، فإنه يكون مسؤولاً عن شروع في الجناية ويعاقب وفقاً للمادة 46 ع.

الفرع الثاني - العقوبة

- ” عقوبة هذه الجناية هي — السجن من 3 - 5 سنين.
- ” وفي حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد تشدد العقوبة لتصبح — السجن المشدد من 3 - 10 سنين.

مبادئ محكمة النقض

إن وصف الآلة المستعملة في ارتكاب الجريمة ليس من الأركان الجوهرية الواجب بيانها في الحكم .
فإذا أغفل الحكم بيانها فلا يجب نقضه .

[الطعن رقم 372 - سنة قضائية 6 - مكتب فني 3ع - تاريخ الجلسة 23 - 12 - 1935]

لما كان مفاد ما أورده الحكم - على ما سلف - أن الطاعنين هما اللذان إعتديا على المجنى عليها وأحدثا إصابتها ولم يشترك أحد غيرهما في ضربها وأن هاتين الإصابتين قد ساهمتا مجتمعتين في إحداث الوفاة، فإن ما أثبتته الحكم من ذلك يكفي ويسوغ به ما إنتهى إليه في قضائه من مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت وإطراح دفاعهما في هذا الصدد .

[الطعن رقم 215 - سنة قضائية 60 - مكتب فني 42 - تاريخ الجلسة 21 - 02 - 1991]

من المقرر أن التأديب وإن كان حقاً للزوج من مقتضاه إباحة الإيذاء، إلا أنه لا يجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف، فإذا تجاوز الزوج هذا الحد فأحدث أذى بجسم زوجته، كان معاقباً عليه قانوناً، حتى ولو كان الأثر الذي حدث بجسم الزوجة لم يزد عن سجلات بسيطة.

[الطعن رقم 570 - سنة قضائية 51 - مكتب فني 32 - تاريخ الجلسة 11 - 11 - 1981]

لا تلتزم محكمة الموضوع ببيان نوع الآلة التي إستعملت في الإعتداء متى إستيقنت أن المتهم هو الذي أحدث إصابة المجنى عليه.

[الطعن رقم 1600 - سنة قضائية 30 - مكتب فني 12 - تاريخ الجلسة 16 - 01 - 1961]

متى كان الجاني قد ارتكب فعل الضرب متعمداً إصابة شخص معين فهو مسؤول عن الضرب العمد سواء أصاب من إنتوى ضربه أم أصاب غيره، فإن الخطأ الحاصل في شخص المجنى عليه لا قيمة له في توافر أركان الجريمة.

[الطعن رقم 1260 - سنة قضائية 19 - مكتب فني 1 - تاريخ الجلسة 13 - 12 - 1949]

إن جريمة إحداث الضرب أو الجرح تتم قانوناً بإرتكاب فعل الضرب أو الجرح عن إرادة من الجاني وعلم منه أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته . وإذن فلا يؤثر في قيام هذه الجريمة رضا المصاب بما وقع عليه من ضرب أو جرح .

[الطعن رقم 1237 - سنة قضائية 9 - مكتب فني 4ع - تاريخ الجلسة 12 - 06 - 1939]

لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات، أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز، بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك .

[الطعن رقم 356 - لسنة 44ق - تاريخ الجلسة 17 - 06 - 1974 - مكتب فني 25]

لا تلتزم المحكمة في جريمة إحداث جرح عمداً بأن تتحدث إستقلاً عن القصد الجنائي لدى المتهم بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .

[الطعن رقم 583 سنة قضائية 31 مكتب فني 12 تاريخ الجلسة 16 - 10 - 1961]

جرائم الضرب وإحداث الجروح عمداً تتحقق كلما ارتكب الجاني فعل الضرب أو إحداث الجرح عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته، ومتى ثبتت عليه جريمة إحداث الجرح العمد تحمل قانوناً مسؤولية تغليظ العقاب على حسب نتيجة الجرح الذي أحدثه ومضاعفاته، ولو كان لم يقصد هذه النتيجة مأخوذاً في ذلك بقصده الإحتمال إذ كان يجب عليه أن يتوقع إمكان حصول النتائج التي قد تترتب على فعلته التي قصدها .

[الطعن رقم 1318 - لسنة 49ق - تاريخ الجلسة 03 - 01 - 1980 - مكتب فني 31]

إذ كانت جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوفر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه مساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته وكانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلاً عن القصد الجنائي في هذه الجرائم، بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى - كما أوردها الحكم - وهو ما تحقق في الدعوى، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض .

[الطعن رقم 2009 - لسنة 48ق - تاريخ الجلسة 05 - 04 - 1979 - مكتب فني 30]

لما كانت المحكمة قد أوردت في حكمها ما اشتمل عليه التقرير الطبي الشرعي من بيان نوع الإصابة وموضعها وجسامتها وكونها نافذة، وكان التقرير الطبي نفسه الذي أشار إليه الحكم قد أورد في مضمونه ما يبين منه أن الإصابة أعجزت المجنى عليه عن أعماله مدة تزيد على عشرين يوماً، فإن المحكمة وقد طبقت في حق الطاعن المادة 241/1 من قانون العقوبات لا يكون قد شاب أسباب حكمها القصور إن هي لم تذكر مدة عجز المجنى عليه عن أعماله الشخصية ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.

[الطعن رقم 46454 - لسنة 59ق - تاريخ الجلسة 23 - 10 - 1990 - مكتب فني 41]

إن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التي ضربتها المادة 240 من قانون العقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة .

[الطعن رقم 27198 - لسنة 59 ق - تاريخ الجلسة 01 - 11 - 1990 - مكتب فني 41]

لما كان القانون وإن لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة واقتصر على إيراد بعض أمثلة لها، إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة في مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعة أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته للطبيعة بصفة مستديمة كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذي يكفى وقوعه لتكوينها، بل ترك الأمر في ذلك لتقدير قاضي الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب.

[الطعن رقم 14486 - لسنة 59 ق - تاريخ الجلسة 07 - 12 - 1989 - مكتب فني 40]

من المعارف العامة التي لا تحتاج إلى خبرة فنية خاصة أن الإعتداء بجسم صلب ثقیل كما هو الشأن في الأداة المستعملة - الكوريك - يمكن أن تتخلف عنه العاهة سواء تم الإعتداء بالجزء الحاد منها أو بالجزء الخلفى الخشبي.

[الطعن رقم 7444 - لسنة 54 ق - تاريخ الجلسة 12 - 03 - 1985 - مكتب فني 36]

لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذي يكفى وقوعه لتكوين العاهة المستديمة بل ترك الأمر في ذلك لتقدير قاضي الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب، ومن ثم فإنه لا جدوى مما يجادل فيه الطاعن من أن الفتق الجراحي لا يعد عاهة ما دام أن ما إنتهى إليه الحكم من ذلك إنما يستند إلى الرأي الفني الذي قال به الطبيب الشرعى وخلص منه إلى أن إصابة المجنى عليه بهذا الفتق في منطقة السرة يجعل أحشاء البطن أكثر تعرضاً للصدمات البسيطة ولمضاعفات الإختناق والإحتباس المعوى وأنه حتى إذا أجريت له عملية جراحية فلا بد أن يتخلف لديه قدر من العاهة نتيجة ضعف في البطن والجلد الذي من وظيفته حماية الأحشاء.

[الطعن رقم 1305 - لسنة 38 ق - تاريخ الجلسة 11 - 11 - 1968 - مكتب فني 19]

إن نص المادة 240 من قانون العقوبات إذ أردف عبارة " عاهة مستديمة " عبارة « يستحيل برؤها » فقد أكد - فحسب - معنى الإستدامة الظاهر من العبارة الأولى، ومن ثم فلا يحول دون تطبيق هذا النص إقتصار التقرير الطبى الشرعى على وصف العاهة بأنها مستديمة وسكوته عن الإفصاح بإستحالة برئها طالما أن هذه الإستحالة - ولو لم تذكر - صفة ملازمة ونتيجة حتمية لإستدامة العاهة.

[الطعن رقم 791 - لسنة 46 ق - تاريخ الجلسة 14 - 02 - 1976 - مكتب فني 27]

من المقرر أنه لا يؤثر في قيام العاهة كونها لم تقدر بنسبة مئوية، فإن ما ينعاه الطاعن من أن شهادة الطبيب كانت قبل أن تستقر حالة إصابة المجنى عليه واشترطه ضرورة عرض المجنى عليه المصاب على القومسيون الطبي بعد شفائه لتقرير نسبة العاهة يكون في غير محله.

[الطعن رقم 13702 - سنة قضائية 60 - مكتب فني 43 - تاريخ الجلسة 06 - 01 - 1992]

لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه انتهى في تدليل سائغ لا قصور فيه إلى أن الطاعن قد اعتدى على المجنى عليه بأداة صلبة كانت بيده فأحدثت به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلصت لديه من جرائها عاهة مستديمة هي انخفاض بقوة إبصار العين وتقدر نحو 35% وإذ كان من المعارف العامة التي لا تحتاج إلى خبرة فنية خاصة ان الاعتداء بجسم صلب - كما هو الشأن في الأداة المستعملة - سواء كان جنزيرا أو بونية حديد يمكن أن تتخلف عنه العاهة سواء تم الاعتداء بهذا أو ذاك، وكان من المقرر أن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.

[الطعن رقم 20996 - سنة قضائية 65 - مكتب فني 48 - تاريخ الجلسة 06 - 12 - 1997]

تذكر أن...

- يعد مساساً بمادة الجسد: استئصال عضو - قص شعر - وخز بإبرة - طعن بألة حادة.
- يمكن أن يرتب آلاماً بدنية: الصفع - الطرح أرضاً - الضغط - إجبار شخص على تناول مادة سيئة المذاق.
- لا يشترط أن يكون الجرح سطحي أو عميق، ضيق أو عريض، ظاهراً أو باطنياً.
- ولا يشترط لكي يوجد الجرح أن ينبثق الدم خارج الجسم، فقد ينزف تحت الجلد فيزرق لونه، وقد يتدفق في عمق الجسم (كتمزق في المعدة).
- كون المادة «ضارة» تعد صفة نسبية، فقد تكون المادة نافعة ولكنها في ظروف معينة تضر بالمجني عليه تبعاً لظروف اتصالها بجسمه ومقدارها، وطريقة تناولها واختلاطها بغيرها من المواد والمستوى الصحي للشخص وسنّه....
- والنتيجة التي يتعين أن تتجه إرادة الجاني إليها في جرائم الإيذاء هي مطلق الأذى، فلا يشترط أن تتجه إرادته إلى إحداث أذى بدرجة معينة من الخطورة.
- فإذا أراد أذى يسيراً ولكن آثار فعله أحدثت أذى جسيماً أو وفاة المجني عليه سئل عن النتيجة الجسيمة حتى ولو لم يتوقعها على الإطلاق.
- ومن ثم يتوافر القصد، وبالتالي الجريمة، أياً كان باعثه على ارتكاب الجريمة، حتى لو كان قصد الجاني تحقيق مصلحة للمجني عليه (كشفائه من مرضه) أو الإضرار به.
- وفي جرائم الإيذاء التي ينشأ عنها عجز عن الأعمال الشخصية، فلا يقصد بالعجز العجز عن مباشرة الأعمال المهنية أو الحرفية.
- تحسب مدة المرض أو العجز من تاريخ الإصابة.
- إذا خالف التقرير الطبي الواقع كان على القاضي طرح التقرير جانباً.
- وإذا تعذر تحديد محدث الضرب المشدد عوقب الجميع بعقوبة الضرب البسيط.
- وفي جرائم الإيذاء التي ينشأ عنها عاهة مستديمة، لا يشترط أن تؤثر العاهة المستديمة على قدرة المجني عليه على العمل.
- ويستوي أن تكون العاهة المستديمة قد نشأت مباشرة من فعل الاعتداء أو إنها تحققت نتيجة إجراء جراحة للمجني عليه كانت ضرورية لإنقاذ حياته.
- ولا يشترط أن تتجه الإرادة نحو تحقيق العاهة المستديمة.

أسئلة إرشادية للمراجعة

- 1- حدّد المحل المادي في الجرائم الماسة بسلامة الجسم ؟
- 2- بين صور فعل الاعتداء في الجرائم الماسة بسلامة الجسم ؟
- 3- قيّم موقف المقنن المصري في تجريم للأفعال الماسة بسلامة الجسم؟
- 4- هل نية الأضرار تعتبر قصدا خاصا في جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة ؟
- 5- في جنحة الإيذاء التي ينشأ عنها العجز عن الأشغال الشخصية، هل يشمل هذا العجز عجز المجني عليه عن القيام بعمله المهني؟
- 6- وأذكر الشروط اللازم توافرها كي تتحقق جنحة الإيذاء التي ينشأ عنها عاهة مستديمة ؟
- 7- هل يشترط لقيام الركن المعنوي في جنحة الإيذاء التي ينشأ عنها عاهة مستديمة أن تتجه إرادة الجاني إلى إحداث هذه العاهة ؟

الباب الثالث – جريمة السرقة

” وردت أحكام السرقة في الباب الثامن من الكتاب الثالث من قانون العقوبات والمُعْنَوْنَ «السرقة والاعتصاب».

النصوص القانونية

” **مادة 311:** كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق.

” **مادة 312:** لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

” **مادة 313:** يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية :

الأول: أن تكون هذه السرقة حصلت ليلا.

الثاني: أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

الثالث: أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

الرابع: أن يكون السارقون قد دخلوا دارا أو منزلا أو أودة أو ملحقاته مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدران أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعي صدوره من طرف الحكومة.

الخامس: أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.

” **مادة 314:** يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

” **مادة 315:** يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية :

أولاً- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً.

ثانياً- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

ثالثاً- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

” **مادة 316:** يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً.

” **مادة 316 مكرراً:** يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيره وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكب الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317.

” **مادة 316 مكرراً (ثانياً):** يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316.

” **مادة 316 مكرراً (ثالثاً):** يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات :

أولاً- على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

ثانياً- على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

ثالثا- على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ.

” **مادة 316 مكررا (رابعا):** يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع أثناء الغارات الجوية.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا توافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317.

فإذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاح تكون العقوبة السجن المؤبد.

” **مادة 317:** يعاقب بالحبس مع الشغل :

أولا- على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة.

ثانيا- على السرقات التي تحصل في مكان مُسَوَّر بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

ثالثا- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها في الباب التاسع من الكتاب الثاني.

رابعا- على السرقات التي تحصل ليلا.

خامسا- على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

سادسا- مُلْغَاة.

سابعا- على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

ثامنا- على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء من العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

تاسعا- على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

” **مادة 318:** يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لا يتوافر فيها شيء من الظروف المشددة السابق ذكرها.

” **مادة 319:** مُلغاة.

” **مادة 320:** المحكوم عليهم بالحبس لسرقة يجوز في حالة العود أن يجعلوا تحت مراقبة البوليس مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر.

” **مادة 321:** يعاقب على الشروع في السرقات المعدودة من الجنع بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة لو تمت فعلا.

” **مادة 321 مكررا:** كل من عثر على شيء أو حيوان فاقد ولم يرده إلى صاحبه متى تيسر ذلك أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة خلال ثلاثة أيام، يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين إذا احتبسه بنية تملكه.

أما إذا احتبسه بعد انقضاء تلك الفترة بغير نية التملك فتكون العقوبة الغرامة التي لا تتجاوز مائة جنيه.

” **مادة 322:** مُلغاة.

” **مادة 323:** اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا يعتبر في حكم السرقة ولو كان حاصلا من مالها.

ولا تسري في هذه الحالة أحكام المادة 312 من هذا القانون المتعلق بالإعفاء من العقوبة.

” **مادة 323 مكررا:** ويعتبر في حكم السرقة كذلك اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضمانا لدين عليه أو على آخر.

ولا تسري في هذه الحالة أحكام المادة 312 من هذا القانون إذا وقع الاختلاس إضرارا بغير من ذكروا بالمادة المذكورة.

” **مادة 323 مكررا (أولا):** يعاقب كل من استولى بغير حق وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

” **مادة 324:** كل من قلّد مفاتيح أو غيّر فيها أو صنع آلة ما مع توقع استعمال ذلك في ارتكاب جريمة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين.

أما إذا كان الجاني محترفا صناعة عمل المفاتيح والأقفال فيعاقب بالحبس مع الشغل.

” **مادة 324 مكررا:** يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتناول طعاما أو شرابا في محل معد لذلك ولو كان مقيما فيه أو شغل غرفة أو أكثر في فندق أو نحوه أو استأجر سيارة معدة للاتجار مع علمه أنه يستحيل دفع الثمن أو الأجرة أو امتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق من ذلك أو فرّ دون الوفاء به.

” **مادة 325:** كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سندا مثبتا أو موجدًا لدين أو تصرف أو براءة أو سندا ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقا تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحدا بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالسجن المشدد.

” **مادة 326:** كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

الفصل الأول - أركان جريمة السرقة

” عرفت المادة 311 ع السرقة بقولها « كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق ».

” وانتقد هذا التعريف لأنه لم يُشر من قريب أو بعيد للركن المعنوي للجريمة.

” ولهذا عرف الفقه السرقة بأنها « اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه ».

” ومن التعريف السابق يمكن استخلاص أركان جريمة السرقة، وهي :

1 ▪ الركن المادي ويتكون من فعل الاختلاس.

2 ▪ محل الاختلاس.

3 ▪ الركن المعنوي.

” ونخصص مبحثا لكل ركن من هذه الأركان.

المبحث الأول - الركن المادي للسرقة (فعل الاختلاس)

” يقوم الركن المادي لجريمة السرقة على فعل الاختلاس.

” وفعل الاختلاس يتم بانتزاع المال من حيازة المجني عليه بغير رضاه.

” ولدراسة هذا الركن يتعين تحديد :

المطلب الأول - عناصر فعل الاختلاس.

المطلب الثاني - التفرقة بين فعل الاختلاس التام والشروع فيه.

المطلب الأول- عناصر فعل الاختلاس

” يمكن القول أن عناصر الاختلاس - وفقا للتعريف السابق - هي :

1- الاستيلاء على الحيازة.

2- عدم رضاء المجني عليه.

” وبتناول فيما يلي هذين العنصرين بشيء من التفصيل :

الفرع الأول - الاستيلاء على الحيازة

أولا- مفهوم الاستيلاء

” يقصد بالاستيلاء « أي فعل من شأنه إخراج الشيء من حيازة المالك أو الحائز السابق وإدخاله في حيازة الجاني أو غيره ».

” فيجب إذن أن يتحقق على نشاط الجاني أثران :

1- إخراج الشيء من حيازة المجني عليه.

2- إدخال الشيء في حيازة أخرى «الجاني أو غيره».

” ولكن لتحقيق الاستيلاء لابد من التحقق من توافر الأثر الثاني.

” فإن اقتصر فعل المتهم على مجرد إنهاء حيازة قائمة فلا يتحقق الاختلاس المكون لجريمة السرقة.

” فلا يعد استيلاء: ▪ مجرد إطلاق الجاني لطائر مملوك لغيره من قفصه.

▪ أو ثقب خزان سيارة محملة بوقود أو غاز ليتسرب ما به إلى الأرض أو في الهواء.

▪ إتلاف منقول مملوك للغير دون أن يدخله في حيازته كما لو أحرقه أو أغرقه وهو في موضعه.

” ولا يشترط في الاستيلاء أن يستبقى الجاني لنفسه حيازة الشيء بعد سلبها، فقد يدخله في حيازة غيره.

” مثال: يتوافر الاستيلاء المكون للاختلاس في حالة اللص إذا سرق في وسيلة مواصلات وخاف من القبض عليه فوضع الشيء المسروق في جيب آخر أو أعطاه لزميله.

” وإذا توافر عنصرا الاستيلاء فلا أهمية بعد ذلك :

- لنوع الحيازة الأصلية (حيازة كاملة للمالك - حيازة ناقصة للمستأجر أو الأمين
مثلا - يد عارضة لحمالي الحقائب في محطات السكك الحديدية مثلا).

- لما إذا كانت حيازة المجني عليه للشيء مشروعة أو غير مشروعة، فتصح سرقة شيء مسروق من لص.

ثانيا- وسائل الاستيلاء على الحيازة

” لم يشترط القانون أن يقع الاستيلاء بوسيلة دون غيرها.

” والوسائل التي يقع بها الاستيلاء عديدة ومتنوعة ويصعب حصرها :

1- فقد يستخدم الجاني أحد أعضاء جسمه كيده أو قدمه.

2- وقد يستخدم أداة من شأنها أن تؤدي إلى نقل الحيازة.

” وقد تكون هذه الأداة جمادا، كبلطة أو مفاتيحا مصطنعة أو مغناطيسا أو خطافا، أو بالاستخدام غير المشروع للأجهزة الآلية لبيع السلع وذلك لسرقة قطع من الحلوى أو زجاجات المياه أو المشروبات المثلجة.

” وقد تكون هذه الأداة إنسانا حسن النية، كأن يطلب شخص من حمّال بمحطة القطارات حمل حقيبة ليست له وتوصيلها إلى سيارته خارج المحطة فيحملها معتقدا أنه مالکها ويضعها له في سيارته.

” وقد تكون الأداة إنسانا مجنونا أو صغيرا غير مميز.

” وقد تكون الأداة حيوانا، كمن يُدرب قردا على النشل من المارة في الشوارع أو السرقة من الشقق السكنية بالدخول عبر نوافذها المفتوحة، أو كمن يدرّب كلبا على خطف حقائب يد السيدات.

3- ويعتبر بمثابة وسيلة للاستيلاء تهيئة الجاني الظروف والأسباب التي تؤدي تلقائيا إلى نقل حيازة الشيء من المجني عليه إلى حيازة أخرى، كأن ينثر غلالا في أرضه لاجتذاب طيور يملكها جاره، أو أن يحدث صوتا معيناً أو صغيرا يجتذب به حيوانا أليفا، أو يُلَوِّح لحيوانات شخص آخر بأعلاف فتتبعه.

ثالثا- عدم تحقق الاستيلاء من الحائز حيازة كاملة أو حيازة ناقصة

” إذا كان أول عناصر الاستيلاء هو إخراج الشيء المراد سرقة من حيازة حائزه، فإنه لا يتصور تبعا لذلك أن يقع الاستيلاء ممن يحوز الشيء حيازة كاملة أو حيازة ناقصة.

” وبناء على ما تقدم، فإذا لم يسلم المالك الأصلي الشيء المبيع للمشتري فلا يُعد سارقاً لأنه لم يُخرج الشيء من حيازة مالكة (العنصر الأول للاستيلاء) وإنما يعد فعله احتفاظ دون وجه حق . وكما أنه ليس سارقا للمبيع فهو أيضا ليس سارقا للثمن لأنه تسلمه ولم يختلسه بغير رضا صاحبه.

” ولكن إذا سلّم المبيع للمشتري ولو لبرهة يسيرة ثم اختلسه منه تقع منه جريمة السرقة.

” ولو كانت الحيازة ناقصة وأمتنع عن رد الشيء لا يُعد سارقاً، ولكنه قد تتوافر في حقه جريمة خيانة الأمانة إن توافرت أركانها.

الفرع الثاني - عدم رضا المجني عليه

أولاً- مدلول عدم الرضا،

” فعل الاستيلاء - المتمثل في فعل مادي يصدر عن الجاني ويترتب عليه خروج الشيء من حيازة المجني عليه ودخوله في حيازة شخص آخر غيره - لا يكفي لتحقيق الاختلاس بل يجب أن يتوافر إلى جانبه عنصر آخر هو عدم رضا المجني عليه عن انتقال الحيازة للسارق.

” ولم يرد هذا الشرط في نص القانون ولكن تفرضه طبيعة الفعل كي يتحقق الاختلاس.

” فلا وجود للاعتداء - إذن - إلا إذا وقع نقل الحيازة دون رضا المجني عليه.

ثانياً- كفاية عدم الرضا، لتحقيق الاختلاس

” فلا يشترط عدم علم الحائز بوقوع الاختلاس.

” فإذا كان المجني عليه :

▪ لا يعلم بفعل الاختلاس أساساً ← يفترض عدم رضاه وتقع السرقة.

▪ يعلم بالاختلاس ولا يرضاه ← تقع السرقة بإكراه.

▪ لا يعلم بالاختلاس ولكنه يرضاه إن وقع ← لا تقع السرقة.

▪ يعلم بالاختلاس ويرضاه ← لا تقع السرقة.

” ومما سبق يمكن استنتاج أنه لا تلازم بين عدم الرضا وعدم العلم، فقد يعلم بفعل الاختلاس ولكنه لا يرضاه ويتحقق ذلك في السرقة بالإكراه.

” وقد لا يعلم المالك بنقل الحيازة ولكنه يوافق عليه ويرضاه، كصاحب بئر أو صاحب بستان يسمح للجميع بالاستفادة منه.

ثالثاً- صور التعبير عن عدم الرضا،

” لا أهمية لشكل أو صورة عدم الرضا الذي يصدر من المجني عليه.

” فقد يكون عدم الرضاء صريحاً (بالكلام أو الإشارة) يُظهر معارضة المجني عليه الجلية لما وقع من استيلاء.

” وقد يكون ضمنياً يستفاد من ظروف وملابسات الواقعة.

” وإذا لم يعبر المجني عليه عن عدم رضائه على نقل الحيازة (كحالة السكوت)، فلا يعني ذلك صدور الرضاء من جانبه.

” والرضاء الذي ينفي الاختلاس يجب أن يكون سابقاً أو معاصراً لوقت الاستيلاء، فإن كان لاحقاً فلا ينفي الاختلاس.

” ويعتبر تسليم المالك أو الحائز الشيء للغير رضاء ينفي وقوع الاختلاس.

رابعاً- التسليم النافي لوقوع فعل الاختلاس

” ويتعين لكي يعتبر التسليم رضاء نافياً للاختلاس أن تتوافر ثلاثة شروط:

1- صدور التسليم ممن له صفة على الشيء

” فيجب أن يصدر التسليم من شخص يحوز الشيء حيازة كاملة أو ناقصة.

” مثال: إذا طلب الراكب (أ) من راكب آخر (ب) بعد توقف القطار في إحدى المحطات أن يناوله حقيبة على أحد الأرفف (ليست مملوكة لـ {أ})، فناوله إياها معتقداً - على خلاف الحقيقة - أنها تخصه فيأخذها منه (أ) ويستولي عليها، فيعتبر (أ) سارقاً لأن تسليم (ب) للحقيبة ليس تسليماً من ذي صفة.

- ولكن إذا كانت الحقيبة قد سلمت إلى عامل القطار المُكَلَّف بحفظ حقائب الركاب لحين وصولهم للمحطات التي يقصدها، أي سلمت له على سبيل الأمانة، فسلم عامل القطار الحقيبة لغير صاحبها خطأ، فلا يعد مُستَلِم الحقيبة سارقاً لأنه استلمها من ذي صفة (فالأمين له حيازة ناقصة على الحقائب).

2- صدور التسليم عن إرادة معتبرة قانوناً

” يجب أن تتجه إرادة حائز الشيء حيازة كاملة أو حيازة ناقصة إلى التسليم.

1.2- شروط الإرادة المعتبرة قانوناً

1.1.2- يجب أن تكون الإرادة حرة.

” ولا تكون الإرادة حرة إذا كانت خاضعة لإكراه مادي أو معنوي.

2.1.2- يجب أن تكون الإرادة مميزة.

” ولا تكون كذلك إذا انتفى فيها عنصر الإدراك لماهية وكنه وقيمة ما يصدر عنها من تصرفات، فتسليم مجنون أو سكران أو صغير غير مميز للمال لا يكون تسليماً نافياً للاختلاس.

” ولكن هل تنتفي الإرادة أو يعيبها وقوع المجني عليه في غلط أو تعرضه لتدليس؟

2.2- حكم التسليم نتيجة غلط أو تدليس

” لا يصدر التسليم أحياناً عن إرادة مستنيرة نتيجة غلط أو تدليس فلا تنتفي الإرادة ولكنها تكون معيبة، فهل يعد هذا التسليم نافياً للاختلاس ؟

1.2.2- التسليم نتيجة غلط

” الغلط هو: اعتقاد مخالف للواقع يقوم في نفس الشخص فيقدم تحت تأثيره على التصرف على نحو ما كان ليرتضيه إذا كان مستنيراً على بيئة من حقيقة الواقع.

” صور التسليم نتيجة الغلط عديدة ومتنوعة :

▪ فقد يرد الغلط على شخص المستلم أو صفة فيه ← كتسليم البائع للشيء المبيع لغير المشتري، أو تسديد الدين لغير الدائن، أو تسليم الملابس لغير الكواء، أو تسليم الخطاب لغير المرسل إليه.

▪ وقد يرد الغلط على الشيء محل التسليم كله أو جزء منه ← كدفع المدين للدائن مبلغاً يزيد عن مبلغ الدين، أو دفع المشتري - بطريق الخطأ - نقوداً تزيد عن ثمن المبيع.

▪ كما قد يرد الغلط في تقدير قيمة الشيء المسلم ← كبيع تاجر للذهب لحليّ على أنها من عيار معين ويتبين بعدها أنها من عيار أعلى وأعلى قيمة.

2.2.2- التسليم نتيجة تدليس

” التدليس هو: خديعة توقع الشخص في وهم يدفعه إلى التسليم.

” مثال: ▪ كالبائع الذي يوهم الراغب في الشراء أن الشيء الذي يرغب في شرائه غالي القيمة فيحمله على شرائه بثمن مرتفع، بينما قيمته تقل كثيراً عما زعمه.

▪ أو أن يتقدم شخص إلى موزع البريد زاعماً أنه صاحب الرسالة التي معه فيسلمها له.

▪ أو الراكب الذي يوهم مُحصلُ سيارة النقل العام أنه دفع ثمن التذكرة ويتوصل بذلك إلى الحصول منه على تذكرة الركوب.

” ويتفق الغلط مع التدليس في أن المُسلم يقع في وهم يحمله على التسليم.

” ويختلف الغلط عن التدليس في أن الوهم في الأول يقع فيه المُسلم من تلقاء نفسه، أما الوهم في التدليس فيقع فيه المُسلم بفعل المُدّلس.

” وفي الحالتين (الغلط والتدليس) لا تنتفي الإرادة ولكنها تكون مَعيبة فحسب، فهي تتعلق بمحل تعلقاً حقيقياً ولكنها ما كان لها أن تتعلق به لو أنها كانت على هدى من أمرها مُبصرة بحقيقة الواقع.

” وفي الحالتين يقع التصرف صحيحاً وإن جاز لمن شاب إرادته عيب أن يطلب إبطاله بسبب العيب.

” فوقع المُسلم في غلط أو تدليس لا ينفي أن إرادة التسليم موجودة ويكون التصرف صحيحاً وينفي الاختلاس ولا تقع السرقة من المُستلم.

” إلا أنه إذا بلغ الغش أو التدليس الصادر من المستلم قدراً من الجسامة يرقى إلى الطرق الاحتيالية فإن جريمة النصب قد تتحقق.

” أما إذا لم يكن في التدليس ما يعد احتيالا خرجت الواقعة عن نطاق السرقة وعن نطاق النصب.

3- صدور التسليم بقصد نقل الحيازة الكاملة أو الناقصة

” فالتسليم ليس محض حركة مادية أو مجرد مناولة بل هو تسليم ناقل للحيازة الكاملة أو الناقصة إلى المستلم، أي مقترن بإرادة القائم بالتسليم نقل حيازة الشيء إلى المستلم.

” وإذا لم تتوافر تلك الإرادة فلا تكن يد المستلم على الشيء إلا يداً عارضة.

التسليم بقصد تمكين اليد العارضة لا يخفي وقوع الاختلاس

” تمكين اليد العارضة تعد من مقتضيات ضرورة التعامل والأخذ والعطاء بين الناس ومراعاة لمقتضيات اللياقة الاجتماعية.

” وبذلك يقتصر التسليم على مجرد وضع الشيء بين يدي المستلم وتمكينه فحسب من إمساكه إمساكاً مادياً بحتاً لغرض وقتي معين، كالإطلاع عليه أو تفحصه، دون أن تتجه إرادة المُسلم إلى التخلي عن حيازته التامة أو الناقصة أو تخويل المستلم سلطات مادية عليه.

” **مثال:** إعطاء شخص لشخص آخر ساعة أو دراجة أو آلة حاسبة أو هاتف محمول لمعاينته في حضوره وتحت رقابته وإشرافه.

” وتسليم المال لتمكين اليد العارضة لا يحول دون تحقق الاختلاس.

” وتحديد ما إذا كان التسليم ناقلاً للحيازة الكاملة أو الناقصة أم مقصوراً فحسب على تمكين اليد العارضة مسألة يستظهرها قاضي الموضوع من ملابسات الدعوى.

” وقصد التسليم – كعامل نفسي – لا يمكن إدراكه إلا عن طريق المظاهر الخارجية.

” فتسليم الشيء للشخص كي يعاينه أو يفحصه أو يُقدّر قيمته أو يستعمله في حضور المُسلم وتحت رقابته وإشرافه يتوافر به الاختلاس إذا استولى المستلم على الشيء دون رضا المُسلم.

” وعلى العكس، إذا كان التسليم ملحوظاً فيه السماح للمستلم بالابتعاد بالشيء عن صاحبه فترة من الزمن لم تعد فيها ثمة رقابة عليه من جانب صاحبه كان ذلك دليلاً على نقل الحيازة الكاملة أو الناقصة، ومن ثم عدم توافر الاختلاس.

” **مثال:** فلو سلم شخص لآخر 5 جنيه لفكّها من مكان بعيد، أو تسليم تاجر ذهب المتهم إسورتين لوزنهما بالخارج فهذا يعني نقل الحيازة لا تمكين اليد العارضة فلا الاختلاس ولكن قد تقوم جريمة خيانة أمانة إذا توافرت أركانها.

المطلب الثاني - الاختلاس التام والشروع فيه

الفرع الأول - أهمية تحديد وقت تمام الاختلاس

” السرقة جريمة وقتية تقع بمجرد تحقق الاختلاس، ولتحديد لحظة إتمامه أهمية موضوعية وإجرائية.

أولاً- الأهمية الموضوعية

- 1- تقدير العقوبة: حيث تتفاوت العقوبة بين الجريمة التامة والشروع فيها.
- 2- الاعتداد بالعدول الاختياري: فلا قيمة له في الجريمة التامة، ويمنع العقاب في الشروع.
- 3- استعمال حق الدفاع الشرعي: حيث ينتهي هذا الحق بتمام الجريمة، ويظل قائماً حال الشروع.
- 4- وقت الأخذ بالظروف المشددة: فبعضها يجب أن تكون معاصرة للجريمة منذ البدء في التنفيذ حتى تمامها، فإن كانت سابقة على الشروع أو لاحقة لتمام الجريمة فلا تأثير لها إلا إذا كانت تشكل جريمة مستقلة، وإن كان يستثنى من ذلك حالة وقوع الإكراه عقب الجريمة مباشرة للفرار بالمسروقات.
- 5- عنصر عدم رضا المجني عليه بنقل الحيازة: ينظر إليه وقت ارتكاب الفعل وليس بعد تمامه.
- 6- الحكم بمراقبة الشرطة كعقوبة تكميلية في السرقة بعود: يجوز الحكم بها في الجريمة التامة دون الشروع.

ثانياً- الأهمية الإجرائية

” تتبدى هذه الأهمية في احتساب مدة تقادم الدعوى، حيث يبدأ سريانها من وقت تمام الجريمة.

الفرع الثاني - اللحظة الفاصلة بين تمام الاختلاس والشروع فيه

” تحديد اللحظة الفاصلة بين تمام الاختلاس والشروع فيه محل خلاف فقهي :

أولاً- لحظة تمام الاختلاس

” الرأي الراجح ← تتحدد لحظة تمام الاختلاس متى تمكن الجاني من الاستيلاء على الشيء المسروق استيلاءً تاماً بإخراجه من حيازة المجني عليه وإدخاله في حيازته أو في حيازة غيره بحيث يصبح خاضعاً لسيطرته وهيمنته الفعلية متاحاً له أن يباشر عليه كافة سلطات المالك على ملكه (انتقال الحيازة + سيطرة فعلية).

” وهذا الاتجاه هو ما تبنته محكمة النقض.

” وتحديد هذه اللحظة أمر موضوعي يرجع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع يستخلصه من وقائع الدعوى.

” خروج الجاني من المكان يعتبر - كقاعدة عامة - دليلاً على الحيازة الفعلية وتمام الاختلاس.

” ولكن هناك حالات لا تفيد نفس المعنى كأن يتنبه المجني عليه للسرقة فيطارده الجاني فلا تتحقق السيطرة الفعلية ويعد ذلك الفعل شروعاً في سرقة، فإذا تمكن الجاني من الفرار وقعت جريمة السرقة تامة.

” وعلى العكس قد تتحقق السيطرة الفعلية للجاني رغم عدم خروجه من المكان الذي حصلت السرقة فيه.

” مثال: ▪ كمن يتناول طعام في أحد المطاعم أو من يتناول دواء في إحدى الصيدليات دون دفع الثمن.

▪ إذا أخفى الخادم ما سَرَقَهُ من منزل خادمه في حقيبته الخاصة.

” ولكن في الحالة التي يفلح فيها الجاني في الوصول إلى الشيء المقصود اختلاسه ويقتصر على نقله من موضع إلى موضع آخر بذات المكان الذي يدخل تحت سيطرة المجني عليه تمهيداً لإخراجه في وقت لاحق يعد شروعاً في السرقة لعدم تمام الاختلاس.

” **مثال:** نقل المتهم كمية من القمح من مخازن السكة الحديد إلى مكان آخر داخل المحطة لا يُشكّل سرقة إلا إذا تمكّن من إخراجها من حرم المحطة.

▪ خادم صيدلية أخذ بعض الأدوية ووضعها في مكتب موجود بالمخزن تمهيدا لإخراجها لاحقا من الصيدلية يعد فعله شروعا في سرقة.

▪ ويعد شارعا في سرقة التمرجي الذي كسر قفل باب مخزن المستشفى الأميري الذي يعمل فيه وأخذ منه بطاطين وأخفاها في العنابر فوق أسرة المرضى وتحتها تمهيدا لإخراجها فيما بعد.

ثانيا - تحديد الشروع في الاختلاس

” عرفت المادة 45 ع الشروع بأنه البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه.

” إلا أن قانون العقوبات لم يضع تعريفا للبدء في التنفيذ، ولم يحدد الفاصل بينه وبين الأعمال التحضيرية التي لا تقع بها لا الجريمة ولا الشروع فيها.

” وخروجا على القاعدة العامة التي تقرر عدم العقاب على الشروع في الجنح إلا بنص خاص، يعاقب المشروع على الشروع في السرقة - رغم أنها جنحة - بنص المادة 321 ع.

” وكان الفصل بين البدء في التنفيذ (الشروع) وبين الأعمال التحضيرية محل خلاف نجمه فيما يأتي:

أ- رأي المذهب المادي المتشدد

” ← يعد الجاني شارعا في سرقة إذا بدأ في تنفيذ الاختلاس بأن يضع يده بالفعل على الشيء المراد نقله تمهيدا لإخراجها من حيازة المجني عليه وضمه إلى حيازته.

” فمجرد فتح باب شقة أو كسر الخزانة أو الدولاب الموجود به المال تعتبر مجرد أعمال تحضيرية، أما الشروع فيقتضى أن يمسك المال أو الشيء المراد سرقة بيده.

ب- رأي المذهب المادي غير المتشدد

” يتحقق الشروع أيضاً بإتيان أى فعل يعد ظرفاً مشدداً (مادياً) للعقاب على السرقة، كالتسور أو الكسر من الخارج أو استعمال مفتاح مصطنع.

” وانتقد المذهب المادي لأنه ← يضيق من نطاق الشروع إلى الحد الذي يتعارض مع مقتضيات الدفاع الاجتماعي وضرورات صيانة أمن المجتمع، ويؤدي إلى إفلات الجاني من العقاب في كثير من الأحيان.

ج- رأي المذهب الشخصي

” يجب الأخذ في الاعتبار درجة خطورة الجاني والتي يستدل عليها من الوقائع المادية وسائر الظروف المحيطة.

” ويتحقق الشروع إذا أتى الجاني من الأعمال ما يقطع بنيته الإجرامية وعزمه النهائي على ارتكاب الجريمة (أي أن الجاني أتى فعلاً يؤدي حالاً ومباشرة إلى ارتكاب الجريمة).

” ووفق هذا المذهب فإن ضابط الشروع في السرقة مقياس نسبي، تقديره خاضع لقاضي الموضوع وفقاً لظروف وملابسات كل واقعة على حدة.

” ويبدو أن المذهب الشخصي يتضمن ويستوعب المذهب المادي ويزيد عليه.

” أمثلة للشروع في السرقة طبقاً للمذهب الشخصي:

- تسلل أشخاص إلى الحظيرة بقصد سرقة ما بها من مواشي.
- محاولة فتح دكان مغلق من سارق معتاد السرقة.
- تحريك ضبة مفتاح مكان به مواشي لسرقتها.
- فك الصواميل المربوط بها موتور السيارة.
- نقل خادم صيدلية أدوية من مكان إلى مكان آخر داخل الصيدلية.
- إدخال اللص يده في جيب أحد الأشخاص.

” وقد يكون الفعل الذي يأتيه المتهم لا يكون هو الخطوة السابقة مباشرة على الاختلاس، ومع ذلك يقع الشروع به إذا كان دالا - في ضوء الظروف الشخصية المتعلقة بالمتهم - على أنه سيرتكب جريمة السرقة لا محالة. وقد يتوافر ذلك فعلا في المجرم العائد أو المعتاد على السرقة.

” **مثال:** يعد شروعا في سرقة مجرد ترصد متهمين معتادين على السرقة لمحصل لمعرفة خط سيره تمهيدا لسرقته حينما يتيسر ذلك لهم.

▪ وكذلك المتهمين الذين يتم ضبطهم أثناء قيامهم بالتدريب على عملية سطو على محل تجاري استعدادا لتنفيذها على ذات المحل في اليوم التالي.

” **وخلاصة ما سبق، فإنه يعد شروعا:**

- 1- وضع اليد فعلاً على الشيء المراد سرقته.
 - 2- إتيان ظرف مشدد مادي للعقاب كتسور منزل، كسر من الخارج، إتيان عمل من أعمال الإكراه. أما الظروف المشددة غير المادية (كظرف الليل) فلا يتصور أن يقع بها الشروع في السرقة.
 - 3- إتيان عمل يسبق فعل الاختلاس ويكشف عن عزم أكيد وتصميم على السرقة.
- ” إلا أنه غني عن البيان أنه يعتبر شروعا في جريمة السرقة حالات الاستحالة النسبية، سواء تعلقت الاستحالة بموضوع الجريمة (كاللص الذي يضع يده في جيب خال من النقود) أم تعلقت بوسيلة التنفيذ (كاللص الذي يحاول فتح باب مسكن بمفتاح مصطنع فأذ به غير صالح لفتحه).

المبحث الثاني - محل الاختلاس (مال منقول مملوك للغير)

” عيّن المشرع محل الاختلاس بنص المادة 311 ع بأنه « منقولاً مملوكاً لغيره ».

” ويستخلص من هذا النص ثلاثة شروط :

الأول - أن يكون محل الاختلاس مالاً.

الثاني - أن يكون محل الاختلاس منقولاً.

الثالث - أن يكون محل الاختلاس مملوكاً لغير الجاني.

” وسوف نخصص لكل شرط مطلب مستقل.

المطلب الأول - أن يكون محل الاختلاس مالاً

” تشكل جريمة السرقة اعتداء على حق الملكية، ومن ثم يجب أن يكون الشيء المسلوب مالاً، وما لا يصدق عليه وصف المال لا يصلح قانوناً أن يكون محلاً للسرقة.

” ومعنى المال، فيما يخص السرقة، هو كل شيء قابل للتملك الخاص وتكون له قيمة. ومن ثم يجب أن يكون الشيء :

1- قابلاً للتملك.

2- له قيمة.

الفرع الأول - يجب أن يكون الشيء قابلاً للتملك

” وكون الشيء قابلاً للتملك يعني أن يكون داخلاً في دائرة التعامل.

” ويخرج عن هذا المعنى الطائفتين التاليتين :

أولاً- أشياء خارجة عن التعامل بطبيعتها

” وهى التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها. كالهواء في الجو، وأشعة الشمس، والمياه في مجاريها الطبيعية، والأسماك في الأنهار والبحار، والرمال في الصحراء.

” ولكن إذا أستاذ أحد بحيازة مثل هذه الأشياء فإنها تصبح ملكاً له وتقع عليها السرقة.

ثانياً- أشياء خارجة عن التعامل بحكم القانون

” والقانون يحظر التعامل في أشياء بصفة مطلقة، وفي أشياء أخرى بصفة نسبية كما يلي بيانه:

أ- ما يُحظر التعامل فيه بصفة مطلقة

1- القاعدة أنه يحظر مطلقاً التعامل في الإنسان الحي: لأنه ليس شيئاً يمكن تملكه، بل هو من يملك الأشياء، فلا يصلح، من ثم، أن يكون محلاً لجرائم الأموال.

” **مثال:** فالطبيب الذي يسرق كلية مريض أثناء غيبوبته في عملية جراحية لبيعها لمريض آخر لا يخضع لأحكام السرقة وإنما للأحكام المنظمة لجرائم الإيذاء البدني.

” وعدم صلاحية الإنسان لأن يكون محلاً للسرقة يترتب عليه أن حقوقه المرتبطة بشخصه كحريته أو عرضه أو شرفه لا تصلح أيضاً محلاً للسرقة.

” **ويستثنى** من القاعدة السابقة أجزاء الجسد المنفصلة عنه حال الحياة والتي يملكها في الأساس صاحب الجسد، حيث تصلح أن تكون محلاً للسرقة كشعر المرأة إذا قصته والكلى المتبرع بها أثناء حفظها قبل زراعتها في جسم مريض آخر.

” **ويستثنى - أيضا -** من القاعدة - فيصلح لأن يكون محلاً للسرقة- الأعضاء الصناعية التي يستعين بها الإنسان.

2- أما جسد الإنسان الميت، فالقاعدة أنه إذا فارقت الروح الجسد تصبح الجثة شيئاً، إلا أنها لا تصلح أن تكون محلاً للسرقة، بعضها أو كلها، قبل أو بعد إيداعها القبر.

” **مثال:** فلا يرتكب سرقة:

▪ من يبيع جثة اختلسها من قبر لطلاب كلية الطب.

▪ ومن يقص شعر امرأة ميتة لبيعه.

” ولكن إن لم يصح في الأمثلة السابقة عقاب الجاني على السرقة، جاز اعتبار بعض هذه الأفعال محققاً لجريمة انتهاك حرمة القبور.

” **ويستثنى** من ذلك الحالة التي تكون فيها جثة الإنسان مملوكة لشخص طبيعي أو معنوي يظهر ذلك جلياً إذا أوصى شخص قبل وفاته بجثته بعد وفاته لمعهد علمي أو بكليته لمريض.

” **ويستثنى - أيضا -** حالة ما إذا كانت للجثة قيمة تاريخية أو أثرية (كجثث عظماء الأمم أو المومياوات الفرعونية).

ب- ما يحظر التعامل فيه بصفة نسبية

” **هو** ما يحظر القانون التعامل فيه بحسب الأصل، ولكنه يرخص بحيازته والتعامل فيه أحياناً ووفقاً لشروط خاصة، مثل المخدرات والأسلحة والذخائر والبضائع المغشوشة.

” **وخروج** هذه الأشياء عن التعامل مدنياً كان مقتضاه ألا تعد أموالاً وفقاً للقانون الجنائي، ولكن جمهوره الفقه لا تنفي عنها صفة المال وإن كانت حيازتها غير قانونية مدنياً، ومن ثم يمكن أن تقع جريمة السرقة باختلاس مثل هذه الأشياء.

الفرع الثاني – أن يكون للمال المسروق قيمة

” يشترط في الشيء لكي يكون مالا تقع عليه جريمة السرقة أن يكون له قيمة. فإذا لم يكن له قيمة زالت عنه صفة المال، مثل لعب السجائر الفارغة، وأعقاب السجائر الملقاة، وأحجار الطريق.

” وتلاشي القيمة لا ينفي صفة المنقول عن الشيء، وإنما ينفي صفة الملكية، ولذلك فإن اختلاسه لا يعد سرقة لانتفاء صفة الملكية وليس لانتفاء صفة المنقول.

” ويستوي أن تكون للشيء **قيمة مادية** يعبر عنها بمبلغ من النقود أو **قيمة أدبية** مثل الصور التذكارية والشهادات العلمية والرسائل.

” وإذا كان للشيء قيمة **فلا عبرة بعدئذ لمقداره**، كبيراً كان أم ضئيلاً، فحفنة من غلال أو قصاصة من ورق لها مع ذلك قيمتها التي يحميها القانون.

” وعدم بيان الحكم لقيمة الشيء لا يعيبه.

” **والعبرة في تحديد ما إذا كان للشيء قيمة من عدمه هي بوقت وقوع جريمة السرقة.**

” وتحديد إذا كانت للشيء قيمة من عدمه مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضي الموضوع من وقائع وملابسات كل دعوى على حدة.

المطلب الثاني - أن يكون المال محل الاختلاس منقولاً

” وضرورة كون المال محل الاختلاس منقولاً شرط تطلبه المشرع صراحة بنص المادة 311 ع.

” والمنطق - أيضاً - يتطلب هذا الشرط لأن انتزاع الشيء لإخراجه من حيازة المجني عليه وإدخاله في حيازة أخرى يتطلب أن يكون في الإمكان نقل ذلك الشيء.

” وبالتالي لا تصلح العقارات لأن تكون محلاً لجريمة السرقة.

” ولكي تصدق صفة المنقول على شيء ما لا بد أن يمكن نقله من مكان لآخر، وهذا يتطلب أن يكون الشيء ذي طبيعة مادية.

الفرع الأول - ماهية المنقول في جريمة السرقة

” وللمنقول، في باب السرقة والنصب وخيانة الأمانة وما في حكمهم، معنى واسع عن معناه في القانون المدني. فالمنقول في هذه الجرائم يتضمن كل شيء يمكن أن ينقل أو يرفع من موضعه إلى موضع آخر حتى ولو أضفى عليه القانون المدني صفة العقار بالتخصيص أو بالاتصال، بل حتى ولو كان نقله من مكانه يترتب عليه إصابته بتلف.

” وطبقاً لما تقدم قد يكون محل الاختلاس :

1- المنقولات المادية: وهي كالنقود والمجوهرات والملابس والأثاث المنزلي والسيارات والسفن والطائرات والحيوانات... الخ.

2- العقارات بالاتصال: وهي في الأصل منقولات تُثَبَّتْ بالعقار.

” **أمثلة** العقار بالاتصال: الأبواب، النوافذ، الأدوات الصحية.

” وكذلك يصلح محلاً للسرقة العقار بالاتصال التي يمكن فصلها ولو بإتلاف. مثل: البلاط، الطوب، الأشجار، المحاصيل الزراعية، أحجار المحاجر، أتربة الأراضي، معادن المناجم.

3- العقارات بالتخصيص: وهي منقولات خصصت لخدمة العقار أو استغلاله، مثل آلات المصانع.

” ومما تقدم يتضح لنا أنه لا يخرج من عداد المنقولات - في مدلولها الجنائي - غير المال الثابت في موضعه كالعقارات.

الفرع الثاني - الطبيعة المادية لمحل الاختلاس

أولاً- مدلول الطبيعة المادية

” يجب لكي يكون الشيء محل الاختلاس منقولاً أن يكون ذا طبيعة مادية.

” ومعنى أن يكون الشيء مادياً أن له كيانا محسوسا، أي يمكن إدراكه بإحدى حواس الإنسان ولو باستخدام وسائل معملية أو جهاز ما.

” ولا يلزم لكي يكون الشيء مادياً أن يكون له وزن معين أو حجم معين.

” كما لا يلزم أن يأخذ شكلاً معيناً أو هيئة معينة (صلب، سائل، غاز).

” وبناء عليه، تخرج الأشياء المعنوية، كالأفكار والآراء والابتكارات والحقوق الشخصية أو العينية أو المنافع، من نطاق المال محل الاختلاس.

” غير أنه إذا كانت الآراء أو الأفكار أو الحقوق مدونة على دعامة مادية كالأوراق فإن الأوراق هي التي تكون محلاً للسرقة وليس الآراء أو الأفكار.

” ويعد من قبيل الأموال المادية القوى والطاقة الطبيعية أو الصناعية التي تخضع لسيطرة الإنسان وبوسعه حيازتها وتوجيهها على النحو الذي يحقق منفعته.

ثانياً- هل للتيار الكهربائي طبيعة مادية ؟

” قد كانت الطبيعة المادية للكهرباء محل خلاف مُحتدم، إلا أن صفحة هذا الخلاف قد طويت بعد أن تدخل المشرع في بعض الدول بالنص صراحةً على اعتبار الكهرباء منقولاً مادياً تقع عليه السرقة، وكذلك باستقرار القضاء والفقه في معظم الدول - التي لا يوجد بها نصوص صريحة - على أن اختلاس الكهرباء تقوم به جريمة السرقة لكونها شيئاً ملموساً.

” وحكمت محكمة النقض المصرية بما يفيد ذلك عندما قررت أن خصائص المال المنقول طبقاً للقانون المدني متوافرة في الكهرباء إذ لتيارها قيمة مالية ويمكن ضبطه وحيازته ونقله من حيز إلى آخر ولا محل لإخراج اختلاسها من حكم السرقة.

- وحكمت أيضاً بأن صاحب المنزل إذا استعان بكهربائي في تركيب مفتاح يُمكنه من تعطيل سير العداد أثناء سحب الكهرباء، فإن صاحب المنزل يعد فاعلاً أصلياً في جريمة السرقة ويعد الكهرباء شريكاً فيها.

- واعتبرت أن تعطيل العداد ليس هو الفعل المكون لجريمة السرقة، بل هو الوسيلة لارتكابها.

- ولا عبرة بأن يتم إتلاف العداد ممن له خبرة.

- ولكن لا يعتبر سارقاً من يستهلك الكهرباء بعد مرورها بالعداد وتسجيله كل الكمية المستهلكة ثم يتمكن من العبث بالعداد لتغيير الرقم الدال على حقيقة القدر المستهلك من الكهرباء بإرجاع مؤشر العداد ليبين مقدار أقل مما أستهلك، لأن كمية الكهرباء لم تؤخذ بغير رضا الشركة أو بغير الطريق الذي حددته، وكل ما يمكن نسبته إلى الجاني هو الغش في مقدار دين الشركة على مدينها.

” ويبسط القضاء – أيضاً - أحكام المنقول في السرقة إلى الخط التليفوني الخاص بالمشتري إذا ما حول شخص مساره إلى منزله.

ثالثاً- حكم الإرسال الإذاعي والتليفزيوني وغيره من الموجات

” لا يصلح – حسب الرأي الراجح - الإرسال الإذاعي والتليفزيوني وغيره من الموجات والإشعاعات أن يكون محلاً للاختلاس؛ لأن الموجات الهيرتزية، سواء أكانت مكودة أم لا، تنطلق من مصدر إرسالها إلى الفضاء الخارجي حيث تضيع، وهكذا تفلت من سيطرة مرسلها بدءاً من هوائي الإرسال، فالمرسل لا يستطيع حيازتها، إذ لا تتحقق هذه الحيازة إلا بحرمان جميع أجهزة الاستقبال من استقبالها.

المطلب الثالث - أن يكون محل الاختلاس مملوكاً للغير

- ” تطلب هذا الشرط نص المادة 311 ع.
- ” وكون محل الاختلاس مملوكاً للغير يعني أن يكون المال مملوكاً لغير مختلسه، سواء أكان مملوكاً لشخص طبيعي أم لشخص معنوي.
- ” علة ذلك أن السرقة تشكل اعتداء على الملكية فلا تقع من شخص على ما يملكه هو، أو على مال لا مالك له.
- ” وعلى هذا الأساس لا يصلح أن يكون محلاً للسرقة: الأشياء المباحة، الأشياء المتروكة، المال المملوك للمختلس بإرث أو وصية ولم يكن يعلم بملكه له، المال الذي يسترده مالكه عنوة أو خلسة ممن هو أحق بحيازته كالمستأجر.

الفرع الأول - المال المملوك للجاني

- ” فلا تقع السرقة من شخص اختلس شيئاً من آخر ثم أتضح أن هذا الشيء ملكاً له (للمختلس).
- ” ويستوي في ذلك سبب ملكيته له: شراء، أرث، وصية، هبة ...
- ” ويستوي - أيضاً - أن يكون المختلس يعلم بملكته للشيء المختلس أو لا يعلم بملكته له.
- ” ولا تقع السرقة أيضاً حتى لو كانت حيازة الشيء انتقلت للآخر بعلم المالك.
- ” واستثنى القانون من هذا الأصل حالات ثلاث قدّر المشرع فيها أن اعتداء المالك على حيازة الغير لما يملكه المالك الأصلي يحقق ضرراً بمصالح أخرى أولى بالرعاية من حق الملكية، وهذه الحالات هي :

1- اختلاس المنقولات المرهونة ممن رهنها ضماناً لدين عليه أو على غيره.

2- اختلاس المنقولات المحجوز عليها من مالكها الحارس عليها.

3- اختلاس سند أو محرر أو أي شيء آخر مسلم لسلطة التحقيق أو الحكم.

الفرع الثاني - المال غير المملوك لأحد

” إذا كان المال الذي استولى عليه الشخص لا مالك له، فلا يعد الاستيلاء عليه جريمة سرقة، بل أن الشارع يعطي الأفراد الحق في تملك هذا المال.

” والأشياء غير المملوكة لأحد إما أن تكون مالا مباحاً أو مالا متروكاً.

أولاً- المال المباح

” المال المباح هو المال الذي لا مالك له.

” مثل: المياه في البحار، الأسماك في البحار والأنهار، القواقع التي تقذف بها الشواطئ.

” ويجوز أن يكون المال المباح ملكاً لأول واضح يد عليه، فاستيلائه عليه لا يعد سرقة.

” والعبرة في وضع اليد هي بالحيازة الفعلية، أي بالسيطرة على الشيء مادياً.

” وبالتالي لا يعتبر سرقة أخذ الأحجار من الجبال من المناطق المخصصة للمحاجر ولا على المياه من البحر الإقليمي؛ لأنها مملوكة للدولة ملكية سياسية عليا وليس ملكية مدنية.

” ولا يعد من الأموال المباحة الأموال العامة المملوكة للدولة ملكية ليست سياسية ولو كانت من الأموال المخصصة للمنفعة العامة كالشوارع والبيادين والطرق وأشجار الزينة والآثار ولو عثر عليها في أراضي مملوكة للأفراد.

” والترخيص الصادر من الدولة لشخص معين بالصيد من بحيرة عامة لا يمنع الآخرين من الصيد بها، ولا يعد ذلك سرقة وإن صح معاقبته لمخالفته للقرار الصادر بهذا الشأن أو الرجوع عليه بالتعويض المدني.

” وفيما يتعلق بالحيوانات والطيور، إذا كانت بريّة فملكيتها تكون لمن اصطادها . وإذا ما خرج الشيء المصطاد من حيازة الصائد، عاد لحالته البرية أو الطبيعية مرة أخرى ويصبح مالا مباحاً من جديد.

” أما إذا كانت هذه الحيوانات مستأنسة أو الطيور، فإنها لا تعد أموالاً مباحة بمجرد انطلاقها وإنما تكون أموالاً مفقودة. أما إذا طالت فترة فقدانها فإنها تصبح أموالاً مباحة، وهو أمر يترك تقديره لقاضي الموضوع.

ثانيا- المال المتروك

” المال المتروك هو: المال الذي يستغنى صاحبه عنه بإسقاط حيازته، ونيته في ذلك هي إنهاء ما كان له من ملكية عليه، فيغدو المال بذلك لا مالك له.

” ومن أمثلة المال المتروك: بقايا الطعام، والملابس الرثة، والأمتعة البالية، وأعقاب السجائر، وأوعية المشروبات الفارغة.

” ولكي يعد المال متروكاً يجب أن تنصرف نية المالك إلى التخلي عنها نهائياً بعمل إيجابي، ولا يغني عن ذلك أن يسكت المالك عن المطالبة به أو يقعد عن السعي لاسترداده.

” والعبرة في توافر هذه النية هي بواقع الأمر من جهة المتخلي، وليس بما يدور في خلد الجاني.

” وهذا الواقع يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع.

” ومن الظروف التي يستفاد منها توافر هذه النية تفاهة قيمة الشيء، إلا أنه يمكن أن يكون للشيء قيمة عظيمة ويستنبط القاضي توافر نية التخلي عنه عند صاحبه الأصلي.

” وحصول الأفراد أو الشركات على امتياز استغلال الأموال المتروكة من الدولة لا يمنع الآخرين من الاستيلاء عليه، ولا يعد ذلك سرقة، وإن جاز معاقبتهم لمخالفة القرارات الصادرة بهذا الشأن أو بتعويض مدني.

الفرع الثالث - المال المملوك للغير

أولاً- مدلول ملكية الغير للمال المختلس

” لا يشترط لوقوع جريمة السرقة معرفة مالك المال المختلس، فقد يكون شخصاً مجهولاً.

” فيكفي للعقاب في السرقة أن يثبت في الحكم أن المسروق ليس مملوكاً للمتهم.

” ولا يعيب الحكم الخطأ في ذكر أسم صاحب المسروق أو إغفال ذكره تماماً.

” بل ولا يشترط أن يضبط المال المسروق بالفعل أو أن يورد الحكم وصفاً له.

” كما لا يصح اعتبار الشخص سارقاً لمجرد الشبهة في أنه لا يمكن أن يكون مالكاً لما في حوزته إما لرقه حاله أو لعجزه عن إثبات مصدر هذا المال.

” إلا أن بعض الفروض العملية تثير جدلاً حول ملكية الغير للمال:

ثانياً- الفروض مختلف عليها

أ- الأموال المفقودة

” لا تعتبر الأموال المفقودة أموالاً لا مالك لها، ففقد المال يعني فقد الحياة المادية دون ملكيته.

” وبينت المادة 321 مكرراً ع الحكم في حالة العثور على الأموال المفقودة حيث ميزت بين فرضين:

1- أن يحتفظ الشخص بالمال المفقود الذي وجده مدة لا تجاوز ثلاثة أيام دون أن يرده إلى صاحبه ولا يسلمه لمقر الشرطة أو جهة الإدارة.

▪ إذا كان ذلك بدون نية تملكه ← فلا عقاب عليه.

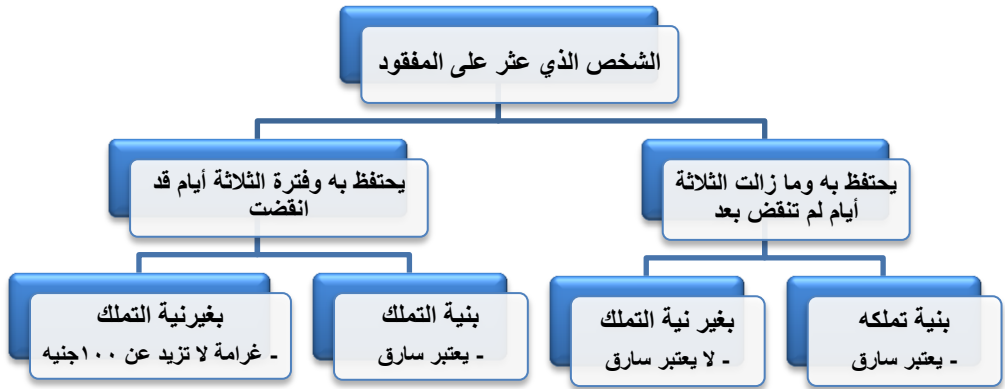
▪ إذا كان ذلك بنية تملكه ← يعد سارقاً حتى لو لم تنقض الثلاثة أيام.

2- أن تنقضى مدة الثلاثة أيام دون أن يسلم المال المفقود إلى صاحبه أو جهة الإدارة.

▪ إذا كان ذلك بدون نية تملكه ← الفعل لا يعد سرقة وإنما يعاقب الجاني بغرامة لا

تتجاوز 100 ج لتراخيه عن فعل ما أمر به القانون أن يقوم به.

▪ إذا كان ذلك بنية تملكه ← يعد الجاني سارقاً.



” ولا يشترط لتطبيق أحكام السرقة أن تكون نية التملك قد وجدت عند المتهم لحظة عثوره على المال المفقود، بل يكفي توافرها في وقت لاحق.

” يستفاد مما تقدم أن المشرع اعتبر يد هذا الشخص يدا عارضة على الشيء المفقود، ولم يعتد بحيازته المادية له فترة من الزمن.

” وبعض الفقه ← يشترط للعقاب في هذا الفرض أن يكون العثور على المال المفقود قد تم بمعرفة من احتبسه أو بواسطة شخص آخر كان بمثابة آلة في التقاطه. لأنه إذا تسلمه من شخص آخر حسن النية يكون التسليم نافي للاختلاس.

” الرأي الراجح ← أن التسليم في هذه الحالة للشيء الضائع لا ينفي الاختلاس ؛ حيث أن المُسلم لا صفة له على هذا الشيء ولا تعدو يده عليه إلا يدا عارضة.

ب- أكفان الموتى والأشياء المودعة معهم

” كما سبق وبيننا فإن الجثث لا تقع عليها جريمة السرقة.

” أما الأكفان وما يودع مع الموتى في القبر إكراماً لهم في مماتهم وتعبيراً عن مكانتهم فتقع عليها جريمة السرقة، فايداعها لا يجعلها من الأموال المتروكة لأن ذلك لا يعني أبداً أن مودعها تخلّى عنها أو نزل عن ملكيتها.

” وذات فعل الاختلاس يشكل جريمة انتهاك حرمة القبور، ونكون بصدد تعدد معنوي للجرائم، ولا توقع إلا عقوبة واحدة، هي عقوبة الوصف الأشد.

ج- الكنوز

” القانون المدني يجعل ملكية الكنوز لصاحب العقار الذي عثر عليها فيه، أو لمالك الوقف أو لورثته إن كان العقار موقوفاً.

” فإذا اختلس المستأجر الكنز اعتُبر سارقاً، فحيازة المستأجر للعقار حيازة ناقصة، وبالتالي فهو ليس مالك للعقار الذي يجوز له الاستيلاء على الكنز.

” ومن باب أولى تتوافر جريمة السرقة في حق أي شخص ليس له أي نوع من الحقوق على العقار.

” أما الكنوز التي يعثر عليها في عقار لا مالك له يعد مباحاً ولا تقع عليه جريمة السرقة.

د- الآثار

” لا تعد الآثار من الكنوز، وجعل القانون ملكية الآثار قاصرة على الدولة.

” ويعد - بالتالي - مختلساً من يعثر على أثر تاريخي، ولو في عقاره الذي يملكه، دون أي يرده للدولة.

المبحث الثالث - القصد الجنائي في السرقة

- ” السرقة جريمة عمدية فلا تقع بطريق الخطأ ولو كان هذا الخطأ جسيماً.
- ” وتعرف محكمة النقض القصد الجنائي للسرقة بأنه « قيام العلم عند الجاني، وقت ارتكابه الفعل، بأنه يختلس المال المنقول المملوك للغير عن غير رضا مالكة بنية امتلاكه».
- ” وظاهر التعريف أن محكمة النقض تتطلب القصد الجنائي العام عند الجاني، بالإضافة إلى ضرورة قيام قصد خاص عنده يتمثل في " نية التملك ".
- ” والرأى السائد فقهاً يتفق ومحكمة النقض في تطلب ذلك القصد الخاص.
- ” ونُفَصِّل في السطور التالية ما أجملناه آنفاً.

المطلب الأول - القصد العام

- الفرع الأول - العلم بأركان الجريمة**
- ” في جريمة السرقة يجب أن يحيط علم الجاني بأن فعله يقع على مال منقول مملوك للغير وبأنه يقوم بفعل الاختلاس:
- أ- علم الجاني بأن فعله يقع على مال منقول مملوك للغير.
- ” فإن لم يتوافر هذا العلم انتفى القصد الجنائي لديه.
- ” فينتفي القصد إذا ثبت أن المتهم كان يعتقد أن المال الذي استولى عليه ملكه، وكانت حقيقة الأمر أنه في ملكية غيره.
- ” وينتفي - أيضاً - إذا اعتقد المتهم أن المال الذي يستولي عليه مباح أو متروك في حين أنه مملوك لغيره.
- ” والغلط في الواقع ينفي القصد أيضاً، كمن يحمل حقيبة غيره ظناً منه أنها حقيبته لتشابه بينهما.

” والغلط في القانون يأخذ حكم الجهل بالواقع فينتفي أيضاً القصد لدى المتهم، بشرط أن يتعلق هذا الغلط بأى قانون آخر غير قانون العقوبات.

” **مثال:** فينتفي القصد عند من يُفسّر خطأ نصوص الملكية التابعة للقانون المدني، فيعتقد خطأ أن الكنز الذي عثر عليه في عقار مملوك لغيره يعد ملكاً له لاعتقاده أن القانون يعطي ملكيته لمكتشفه.

” ومحكمة النقض لم تكن تعتبر الغلط في الملكية الراجع إلى الجهل بقواعد القانون المدني نافياً لوجود القصد، غير أنها عدلت بعد ذلك عن هذا الموقف.

” أما الجهل بقانون العقوبات لا ينتفي به القصد الجنائي، فإذا جهل المتهم أن الشيء المختلس (شباك أو باب) يعد شيئاً " منقولاً " في مفهوم قانون العقوبات، فإن ذلك لا ينفي توافر قصد السرقة لديه.

ب- علم الجاني بأنه يقوم بفعل الاختلاس

” أي يجب أن يعلم بأن من شأن فعله إخراج الشيء مادياً من حيازة حائزه وإدخاله في حيازة أخرى دون رضا المجني عليه.

1- فيلزم أن يعلم الجاني أنه ينتزع الشيء من حيازة غيره.

” وهذا يستلزم أن يعلم الجاني بوجود المال في حيازة الغير لحظة اختلاسه.

” فينتفي القصد إذا جهل المتهم أن فعله من شأنه إخراج الشيء مادياً من حيازة المجني عليه، كمن يأخذ حقيبة غيره ظاناً إنها حقيبته.

” وينتفي القصد أيضاً إذا ما تصرف المتهم في شيء سلم له بقصد تمكين اليد العارضة لاعتقاده بأن الغرض من التسليم كان نقل الحيازة الكاملة أو الناقصة.

2- ويلزم أن يعلم بأنه يستولى على الشيء بدون رضا صاحبه.

” فينتفي القصد إذا اعتقد المتهم - بحسن نية - أنه يأخذ المال برضاء صاحبه، فمن أذن له مالك الحقل المجاور بأن يستولي على حشائش منه، فاستمر ذلك الشخص في الاستيلاء على الحشائش بعد بيع الحقل لآخر، دون أن يعلم ببيع الحقل، لا يعد سارقاً.

الفرع الثاني - إرادة الاختلاس

” يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى إتيان فعل الاختلاس وتحقيق نتيجته المتمثلة في إخراج الشيء من حيازة المجني عليه وإدخاله في حيازة أخرى.

” ويجب أن تكون هذه الإرادة معتبرة قانوناً، بأن تكون قادرة على التمييز ومدركة ومختارة.

” فينتفي القصد إن لم توجد هذه الإرادة كمن يضع متعلقات زميله في حقيبة يده سهواً أو دسها له آخر بدون علمه، أو من تعرض لإكراه مادي أو معنوي، أو كان في حالة ضرورة أو سكر غير اختياري، أو من كانت إرادته صورية كأن يتظاهر بالاشتراك مع الجناة للإيقاع بهم.

” وإرادة الاختلاس غير مرادفة لنية التملك التي يقوم بها القصد الخاص، فالإرادة خاصة ببرهة يسيرة من الزمن هي فترة مرور الشيء من حيازة إلى أخرى، أما نية التملك فتتلازم طوال وجود الشيء المختلس في حيازة المتهم ومباشرة عليها سلطات المالك وهذا يستلزم فترة من الزمن ليست قصيرة.

المطلب الثاني- القصد الفاص لجريمة السرقة [نية التملك]

” ليس المقصود بنية التملك أن ينشئ الجاني لنفسه حق ملكية على الشيء المختلس.

” وإنما المقصود بها: اتجاه نيته إلى أن يحوز الشيء المستولي عليه حيازة كاملة ويباشر عليه سلطات المالك ويحول دون مباشرة المالك حقوقه عليه.

” ومن ثم إذا اقتضت نية الفاعل على مجرد حيازة الشيء حيازة ناقصة أو اكتساب اليد العارضة، ولكنه لم ينتوي حرمان صاحبه منه بصفة دائمة، يتخلف القصد الجنائي عنده.

” أمثلة: لا يعد سارقاً :

- من يستولي على خطاب غيره لقراءته ورده في الحال.
- ومن يستولي على حُلّة صديقه ليرتديها في مناسبة ثم يردها.
- ومن يستولي على شيء بقصد المزاح مع صاحبه.

▪ ومن يختلس سيارة غيره لركوبها مؤقتاً ثم ردها، ولكنه يعد سارقاً لمواد الوقود التي استخدمت في سيرها إذا كانت مملوكة لصاحب السيارة.

” وتجدر الإشارة إلى أن المشرع تدخل بنص خاص وصريح لعقاب من يستولى على سيارات الغير بدون نية تملكها، وحكم هذا النص قاصر على سرقة السيارات دون غيرها من المنقولات، ولا يجوز بالتالي القياس عليه، فالقياس لا يجوز للتجريم ولكنه يجوز للتبرئة.

” ولا يكفي لتوافر ذلك القصد الخاص أن يكون المتهم قد أختلس الشيء بقصد حرمان صاحبه منه ولو أديا، بل يجب أن يكون قد أخذه بنية تملكه.

” وقد تكون نية التملك معلقة على شرط، وفي هذه الحالة لا تكون هذه النية متوافرة إلا منذ اللحظة التي يقرر فيها الجاني حبس الشيء نهائياً لتحقيق الشرط.

” وينتفي القصد – أيضا - إذا كان قصد المتهم هو أن يستولي على الشيء، لا بنية تملكه، ولكن للحيلولة دون استخدامه في الاعتداء عليه أو على الغير به، كمن ينتزع سلاح رجل الشرطة الذي يطارده بغير نية تملكه ولكن لمنع الشرطي من الاستمرار في مطاردته.

” ومن ثم فيمكن القول أن نية التملك تنصرف إلى نية استغلال المال والاستفادة منه استفادة المالك، سواء عادت الاستفادة على الجاني نفسه أو على شخص آخر، كمن يتبرع بالمال المسروق لجهة خيرية.

” ولا يشترط لتوافر نية الاستفادة من المال المختلس أن تكون الفائدة التي يبتغيها الجاني لها صبغة مالية، بل يكفي أن تكون الفائدة معنوية.

” ولا يشترط – أيضا- لتوافر نية التملك أن تكون الفائدة هي أقل من الفائدة الممكنة للشيء.

” كما لا يشترط لتوافرها أن تتحقق الفائدة فعلاً.

” ولا تتطلب نية التملك أن يقصد الجاني الإثراء على حساب المجني عليه.

” ولا يشترط أن يكون الغرض هو الانتفاع من الشيء المختلس.

” ولا تتطلب - أيضا - أن يكون قصده إفقار المجني عليه.

” وتتوافر هذه النية - أيضاً - ولو ترك مكان الشيء الذي اختلسه مبلغاً نقدياً يعادل أو يجاوز قيمته، فلا اعتداد بالبواعث.

المطلب الثالث- معايرة القصد لفعل الاختلاس

” يجب أن يعاصر القصد السلوك، والقصد اللاحق على فعل الاختلاس لا قيمة له حتى ولو عاصر تحقق النتيجة.

” وقد ثار خلاف حول الفرض الذي يعتقد فيها الشخص أن ما استولى عليه ملك له، ثم يتبين بعد ذلك أنه ملك لغيره فلا يردده إلى مالكه ويستبقيه عنده، وكذلك حول الفرض الذي يعتقد فيه أنه يستولي على الشيء برضاء صاحبه ثم يتضح له العكس، وحول الفرض الذي يعتقد أنه أخذ شيئاً على سبيل الهبة ثم يكتشف أنه ليس كذلك.

” الرأي الراجح ← أنه إذا أستبقى الشيء بعد أن وقف على جلية الأمر فإنه يعد سارقاً.

المطلب الرابع- عدم الاعتداد بالبواعث على السرقة

” الباعث لا يعد من عناصر القصد الجنائي، فنبل الباعث أو خبثه لا أثر له في توافر القصد.

” مثال: من يستولي على مخدرات أو خمر مملوكة لصديق له لمنعه من تعاطيها يعد سارقاً، وكذلك من يستولي على مال ليتبرع به للفقراء، أو من يسرق دواء ليعطيه لمريض غير قادر يعد مرتكباً لجريمة سرقة.

” مثال: يعد سارقاً الدائن الذي يستولي من مدينه على أشياء سداداً لدينه، أو الخادم من مخدمه لسداد ما تبقى له من أجره، أو سرقة أشياء سلمت لسلطة التحقيق أو الحكم لدفع تهمة جنائية أو إدارية.

الفصل الثاني - أحكام العقاب على السرقة

المبحث الأول - عقوبة السرقة البسيطة

- ” المادة 318 ع حددت عقوبة السرقة البسيطة التامة ← الحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين.
- ” المادة 321 ع حددت عقوبة الشروع في السرقة البسيطة ← الحبس مع الشغل مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة التامة.
- ” ويجوز للقاضي تشديد العقوبة في حالة العود طبقاً للقواعد العامة.
- ” كما يجوز للقاضي في حالة العود أن يقضي بمراقبة الشرطة كعقوبة تكميلية من 1-2 سنين، غير أن الفقه والقضاء درج على أن تلك العقوبة للجريمة التامة.
- ” وتجدر الإشارة إلى أن الحكم بالحبس في سرقة أو في شروع فيها يكون واجب التنفيذ ولو مع حصول استئنافه.

المبحث الثاني - جنح السرقة المشددة

” ورد النص على جنح السرقة المشددة في المادة 316 مكررا (ثالثا) والمادة 317 من قانون العقوبات، ويرجع في ذلك للنصوص القانونية التي تقدم ذكرها.

” وسوف نخص بالدراسة اثنتين من هذه الجنح باعتبارهما أكثر الجنح وقوعا في المجتمع، وهما: جنحة السرقة من مكان مسكون أو معد للسكنى أو في أحد ملحقاته، وجنحة السرقة ليلا.

المطلب الأول- جنحة السرقة من مكان مسكون أو معد للسكنى أو في أحد ملحقاته

الفرع الأول – علة التشديد وماهية الجنحة

أولا- علة تشديد العقاب

” وعلة تشديد العقاب لهذه الجنحة أن السرقة من هذه الأماكن لا تشكل فحسب عدواناً على المال، بل هي أيضاً تعد انتهاكا لحرمة السكن ومساساً بأمن الأشخاص وسكينتهم داخله.

ثانيا- ماهية الجنحة

” ويتوافر الظرف المشدد بمجرد حصول السرقة في أحد هذه الأماكن.

” ولا أهمية بعد ذلك إذا كان الشيء المسروق من الأشياء التي يملكها صاحب المسكن أو كان يحوزها داخله أو من الأشياء الملحقة ببناء المسكن كالشبابيك.

” ولا أهمية أيضاً لشخصية الجاني أو المجنى عليه وعلاقة أيهما بالمكان، فيتوافر الظرف حتى لو وقعت السرقة من صاحب المكان نفسه على مال زائر أو ضيف نزل عليه أو خادم يعمل لديه.

” ومن باب أولى يتوافر الظرف لو وقعت السرقة من خادم يعمل في أحد هذه الأماكن أو من شخص وجد في المكان بصفة مؤقتة.

الفرع الثاني - المكان المسكون أو المعد للسكنى أو الملحقات

أولاً- المكان المسكون

” المكان المسكون هو المكان المخصص حالاً وفعلاً للسكنى، أي الذي يقيم فيه بالفعل إنسان، منفرداً أو مع غيره يباشر فيه مظاهر الحياة الطبيعية التي يحرص الشخص المعتاد على أن يكون في عزلة حين يباشرها، فيعتبره محلاً لراحته وهدوءه ونومه، ومستودعاً لأسراره ومتعلقاته.

” ولكن لا يشترط استمرار الإقامة دون انقطاع لكي يعد المكان مسكوناً، فيكفي النوم ليلة واحدة في المكان.

” فيعد مكاناً مسكوناً ← الأماكن المخصصة بطبيعتها للإقامة الفعلية كالمنازل والفنادق والمدارس الداخلية والمدن الجامعية وبيوت الشباب والملاجئ والمستشفيات والسجون ودور الضيافة.

” ويعد مكاناً مسكوناً - أيضاً - ← الأماكن غير المخصصة بطبيعتها للإقامة ولكن يجتمع فيه - خلال فترة من اليوم - عدد من الناس لغرض معين دون إقامة ومتى كان يبيت فيها بعض الأشخاص كالحراس والبوابين في البنوك والمصانع والمحال التجارية ومكاتب المحامين وعيادات الأطباء والمقاهي والمدارس والكليات ومباني الإدارات والمرافق العامة كمباني الوزارات والمحاكم ومراكز الشرطة.

ثانياً- المكان المعد للسكنى

” المكان المعد للسكنى هو :

1- مكان مخصص بطبيعته للسكن ولكن لم يسكنه أحد بعد، مثل الشقق المفروشة التي خلت من مستأجرها ولم يحل أحد محله أو مبنى شُيّد وعرض للإيجار.

2- أو مكان مسكون فعلاً ولكن ساكنه لا يقيم فيه مؤقتاً، وتقع فيه السرقة وقت فراغه من أصحابه. ومثاله: شقق المصايف ومنازل الريف.

” ولا يعد مكاناً معداً للسكنى يتوافر به الظرف المشدد المكان المبني حديثاً للسكنى وبه شقق خالية أو أماكن معدة للإيجار لأنه ليس بمكان تنتهك حرمة.

” ومن باب أولى لا ينطبق الظرف المشدد على المباني تحت التشطيب ولم تستعمل كمسكن بعد، أو التي تم بناؤها ولكن لا يسكنها أحد، والمكان الذي كان مسكوناً وأُخلى فعلاً من مستأجره ولم يحل أحد محله بعد.

” وإذا توافر للمكان صفة المسكن :

▪ فلا يشترط فيه أن يكون مصنوعاً من مادة معينة، كالطوب أو القماش أو الخشب، كما لا يشترط فيه شكلاً معيناً.

▪ ولا يشترط فيه أن يكون ثابتاً أو منقولاً، كالأكشاك أو البواخر أو العوامات.

▪ ولا يشترط أيضاً أن يقيم فيه صاحبه فترة معينة.

ثالثاً- ملحقات المكان المسكون أو المعد للسكنى

” ملحقات المكان المسكون أو المعد للسكنى هي: الأماكن المتصلة بالمسكن وتكون مخصصة لمنفعته وتعد جزءاً منه، أي يجمعها وإياه إطار أو سور واحد.

” ومما يعد ملحقاً بمسكن: الحديقة والجراج وحظيرة المواشي أو الدواجن والغرف المقامة فوق السطح.

” ولا تعد مكاناً ملحقاً بمسكن الأماكن التي يُعدها صاحبها كمحل عمومي أو تجاري ولو كانت متصلة بالمكان المسكون أو المعد للسكنى، وكذلك الأرض الزراعية المملوكة للساكن ولكنها تقع خارج أسواره.

المطلب الثاني- السرقة لياً

أولاً - علة التشديد

” شدّد المشرع العقاب في هذه الجنحة كما أن الليل يملأ نفس المجني عليه رهبة ويجعله أقل استعداداً للمقاومة وأضعف قدرة على التصدي للمعتدي مما يسهل للجاني ارتكاب الجريمة.

” كما يصعب فيه - أيضا - طلب النجدة من الناس أو من السلطات حيث يركن الجميع إلى الراحة وتقل حركة السير والتجوال.

ثانيا - مدلول الليل (طبيعي - فلكي)

” لم يحدد المشرع المقصود بالليل، ولم يعين بدايته ولا نهايته.

” ولذلك اختلف حول تحديده بالليل الطبيعي المرتبط بالظلمة، أم بالليل الفلكي المرتبط بغروب الشمس وشروقها حتى ولو لم يخيم الظلام.

” ويميل القضاء في مصر مع جانب من الفقه إلى الأخذ بالمعنى الفلكي لليل.

” وقد أخذت محكمة النقض بهذا المفهوم مقررته في أحد أحكامها بأنه:

1- إذ لم يتصد المشرع لتحديد بداية ونهاية الليل فإنه ما قصد إلا ما تواضع عليه الناس وإن قصد معنى آخر لأفصح عنه كما فعل في قانون المرافعات (م7) وكما فعلت بعض التشريعات الأجنبية،

2- كما أن قانون المتشردين والمشتبه فيهم رقم 24 لسنة 1923، والمرسوم بقانون الخاص بمراقبة الشرطة رقم 99 لسنة 1945 اعتبر الليل الفترة ما بين الغروب والشروق،

3- المشرع أخذ أحكام انتهاك ملك الغير عن القانون السوداني الذي نص على أن الليل هو عبارة عن الفترة بين غروب الشمس وشروقها.

” ويعيب هذا الاتجاه أنه لا يتفق وحكمة التشديد، لأنه بعد غروب الشمس وأيضاً قبل شروقها توجد فترة من الوقت يكون فيها الضوء موجوداً وحركة التجول موجودة، كما أن المحكمة أخطأت في تحديد ما تواضع الناس عليه لمعنى الليل حيث أن أول ما يتبادر إلى الذهن هو الظلام.

” وذهبت بعض الأحكام إلى أن الليل هو الزمن الذي يبتدئ مع الغسق وينتهي ببلج الصباح، ولا يتضمن فترتي الشفق والفجر لأنهما جزئي نهاية النهار وبدايته ويتخللهما الضوء، فاعتبار الفترتين الأخيرتين مما يُشدّد فيه العقاب على السرقة لا يتفق وحكمة التجريم.

” والشفق هو وقت تحمر الشمس ساعة الغروب ويتخلله الضوء، أما الغسق فهو وقت بداية الظلمة ولا يتخلله الضوء، والبلج (وقت بداية ضوء الصباح).

” وذهبت بعض أحكام النقض إلى أن توافر ظرف الليل في جريمة السرقة مسألة موضوعية متروكة لقاضي الموضوع يقدرها وفقاً للظروف.

” ويعيب هذا الاتجاه أنه يترك مسألة من مسائل القانون (تحديد ماهية الليل)، والتي تدخل في صميم تفسير نية المشرع وتطبيقها، لتقدير قاضي الموضوع مما يؤدي إلى وضع تعريفات متعددة ومتعارضة وقبولها جميعاً باعتبارها صحيحة في القانون.

” ولوقوع الجنحة المشددة يكفي أن تقع إحدى مراحل تنفيذ الجريمة في فترة الليل، فقد يبدأ الشروع في النهار ولا تتم السرقة إلا ليلاً، وقد يبدأ الشروع ليلاً ولا تتم الجريمة إلا نهاراً.

” وظرف الليل ظرف عيني، يحدث أثره المشدد في حق كل من ساهم في الجريمة علم به أم لا يعلم.

المبحث الثالث - جنايات السرقة

” قدر المشرع أن جريمة السرقة إذا ما ارتكبت في ظروف معينة فلا يكتفي بتشديد العقاب فقط بل يجب تغيير وصفها من جنحة إلى جناية، لتخضع للأحكام المقررة للجنايات، كالعقاب على الشروع والمدد المقررة لانقضاء الدعوى ...

” وكل الظروف التي تجعل من جنحة السرقة جناية تعد ظروفًا عينية تسري على جميع المساهمين.

” وهذه الظروف سبعة ورد النص عليها في المادة 313، المادة 314، المادة 315، المادة 316، المادة 316 مكررا، المادة 316 مكررا ثانيا، المادة 316 مكررا رابعا، ويرجع في ذلك إلى النصوص القانونية التي سبق ذكرها.

” وسوف نتعرض بالدراسة لجناية واحدة من هذه الجنايات، وهي جناية السرقة بإكراه.

مطلب وميد-جناية السرقة بالإكراه

” تشدد المادة 314 ع العقاب على السرقة التي تقع بالإكراه.

الفرع الأول – علة التشديد وتعريف الإكراه

أولا- علة التشديد

” مرتكب السرقة بإكراه جدير بتشديد العقاب عليه ؛ حيث أن فعله يتضمن - بالإضافة إلى الاعتداء على المال - اعتداءً على نفس المجني عليه.

” وخطورة هذا الجاني تتبدى في استهانتته بسلامة الأشخاص في أبدانهم وأنفسهم واتخاذ ذلك وسيلة للاعتداء على حقه في الملكية الذي هو أقل أهمية من سلامته.

ثانيا- المقصود بالإكراه

” لم يحدد المشرع مدلول الإكراه المشدد للعقوبة في السرقة.

” ومحكمة النقض تعرفه بأنه « يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهياً للسرقة، سواء كانت هذه الوسيلة من الوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه أو كانت تهديداً باستعمال السلاح ».

” ويستخلص من هذا التعريف ثلاثة شروط يجب توافرها لكي يتحقق ظرف الإكراه :

الفرع الثاني - شروط ظرف الإكراه

أولاً- مباشرة الجاني وسيلة قسرية لتحقيق الإكراه المادي وليس الأدبي

” فيجب على الجاني أن يستخدم أساليب ووسائل تنطوي على معنى القسر والجبر الذي يتحقق به الإكراه المادي.

أ- مدلول الإكراه المادي

” الإكراه المادي يشمل كل عنف أو اعتداء يقع على جسم الشخص.

” وإن كان العنف هو الوسيلة الغالبة لتحقيق الإكراه المادي، إلا أن الإكراه قد يتوافر دون استخدام العنف، كما هو الحال عند تخدير المجني عليه بطريق الحيلة.

” فأى وسيلة تؤدي إلى تعطيل أو إعدام مقاومة المجني عليه يتحقق بها الإكراه، وسواء كانت الوسيلة تؤدي بذاتها إلى النتيجة أو كانت تحتاج إلى إعداد.

” ولا يشترط لكي يتوافر الظرف أن يكون الإكراه على قدر معين من العنف.

” ولا يشترط - أيضاً - أن يبلغ الإكراه حد تهديد المكره في حياته أو إحداث إصابات بجسمه.

” أمثلة: فيكفي لوقوع الإكراه مثلاً :

▪ مجرد تكبير المجني عليه.

▪ إمساك أحد الجناة بشخص ليسهل لآخر الاستيلاء على نقوده.

▪ دفع الجاني أو طرحه للمجني عليه أرضاً أو لوي ذراعه وأخذ ما بيده بالقوة.

▪ تكميم فاه المجني عليه ليمنعه من الاستغاثة.

▪ ذرّ مادة غريبة في عيني شخص أو إلقاء غطاء على وجهه بقصد إخفاء شخصية السارق عنه.

” ولكن اختطاف الشيء المسروق والفرار به قبل تنبه قوة المقاومة عند المجني عليه لا يتحقق به ظرف الإكراه.

” أما إذا تنبه المجني عليه لفعل الاختلاس وبدأ في مقاومة الجاني فتمكّن الأخير من انتزاع الشيء المسروق كرها، فهنا يتوافر الظرف المشدد.

” مثال: مجرد مباغطة المجني عليها وجذب القرط من أذنها لا يعد إكراها، لأنه لم يصدر عن الجاني ما يعطل مقاومتها أو يعدمها.

” وكذلك لا يشترط أن يكون الإكراه مطبقاً، بل يكفي أن يكون جزئياً لحمل المجني عليه على تصرف معين كالكشف عن مكان نقوده أو الأشياء المراد سرقتها.

” كما أن السرقة من شخص نائم لا تعد سرقة بإكراه.

” أما إذا قام الجاني بشل حركة النائم تحسباً لاستيقاظه، فإن ظرف الإكراه يتوافر، ولكن مجرد وقوفه لحراسته حتى إذا ما أستيظ بالشر حياله عنفاً فلا يعد إكراهاً إلا إذا باشره فعلاً.

” ويجوز أن تكون طريقة الإكراه هي فعل القتل، ولا يغير من ذلك أن الإكراه كان في الوقت نفسه مكوناً لجريمة قتل، ومن ثم فلا خطأ في اعتبار ما وقع من المتهمين مكوناً لجنايتي قتل عمد وسرقة بإكراه.

ب- الإكراه الأدبي والاستثناء الوارد عليه

” الإكراه الأدبي، الذي يتحقق بمجرد تهديد المجني عليه أو غيره بشيء إن لم يتخل عن المقاومة، لا يتوافر به ظرف الإكراه.

” ويستثنى من ذلك التهديد باستعمال السلاح؛ لأنه لا يقل تأثيراً عن الإكراه المادي الذي يضعف مقاومة المجني عليه وتسهيل السرقة.

” ويستوي بعد ذلك أن يكون الأداة سلاحاً بطبيعته أو عرضياً متى ثبت أن الجاني حملها لمناسبة السرقة لينشد بها أزره ولتعطيل مقاومة المجني عليه وهو ما يستخلصه قاضي الموضوع من ملابسات الدعوى.

” ولا يشترط ضبط الأسلحة أو الأدوات التي استعملت في الإكراه.

” ويستوي أن يستعمل الجاني أعضاء جسمه في إكراه المجني عليه أو يُسخر حيواناً مدرباً أو يتخذ أداة لهذا الغرض.

” **مثال:** سير السارقين بسيارة بسرعة كبيرة وفي مكان وعر ليَجبر الجندي على أن يترك السلاح ويعلم أن سيتركه لا محالة ويصيبه الأذى حتماً فإن السرقة تقع بطريق الإكراه.

ثانياً- وقوع الإكراه على إنسان

” ويستوي أن يكون الإنسان هو المجني عليه نفسه أو شخص تصادف وجوده معه أو حتى عابر سبيل أراد أن يعترض سبيل الجاني أو رجل أمن حضر لسماعه استغاثة ليحول دون وقوع السرقة.

” فلا يتحقق الظرف إذا وقع العنف على الأشياء كالخزائن، أو الحيوانات ككلاب الحراسة، إلا إذا تعدى الاعتداء إلى المجني عليه.

ثالثاً- أن يكون الإكراه بقصد السرقة

” يجب أن يكون الإكراه وسيلة لتنفيذ السرقة وليس جريمة أخرى.

” وهذا العنصر يتطلب أن يكون الإكراه سابق أو معاصر لارتكاب السرقة، أما الإكراه الذي يقع بعد تمام الجريمة فلا يوفر الظرف المشدد.

” وتمازج جريمة السرقة لا يكون إلا بتمام الاستحواذ الفعلي على المسروق.

” فيتحقق ظرف الإكراه إذا كان استعمال القوة مع المجني عليه أو غيره لمنعه من ملاحقة السارق عند هربه بالمسروق وهو متلبس بفعل السرقة.

” وإثبات هذا الارتباط بين الإكراه وجريمة السرقة مسألة موضوعية متروكة لقاضي الموضوع.

” ولا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة عن ركن الإكراه ما دامت مدوناته تكشف عن توافره.

مبادئ محكمة النقض

المنقول الذي تتحقق باختلاس جريمة السرقة هو كل ما له قيمة مالية ويمكن تملكه وحيازته ونقله

[الطعن رقم 258 - لسنة 54ق - تاريخ الجلسة 09 - 10 - 1984 - مكتب فني 35]

من المقرر أن التسليم الذي ينتفي به ركن الاختلاس في السرقة، يجب أن يكون برضاء حقيقي من واضع اليد مقصوداً به التخلي عن الحيازة حقيقة، فإن كان عن طريق التغافل، فإنه لا يعد صادراً عن رضاء صحيح، وكل ما هنالك أن الاختلاس في هذه الحالة يكون حاصلًا بعلم المجني عليهم لا بناء على رضاء منهم، وعدم الرضا - لا عدم العلم - هو الذي يهم في جريمة السرقة. من المقرر أن قيام الجاني بسداد المبالغ المختلسة اللاحق لوقوع جريمة السرقة لا يعفى من المسؤولية الجنائية ولا أثر له على قيام الجريمة.

[الطعن رقم 608 - لسنة 60ق - تاريخ الجلسة 05 - 01 - 1997 - مكتب فني 48]

إن تسليم المجني عليهما أوراق النقد إلى المتهم لإبدالها بأوراق مالية بقيمتها، إنما هو تسليم بسيط لم ينقل إليه حيازة تلك الأوراق بل وضعت فقط بين يديه لغرض وقتي هو إبدالها بأوراق مالية بقيمتها، وبقيت الحيازة بركنيها المادي والمعنوي للمجني عليهما كل بمقدار ما سلمه، ويصبح المتهم في هذه الحالة وكيلًا عن كل منهما في قضاء الغرض الذي تم التسليم من أجله، وتكون يده يد أمين انتقلت إليه الحيازة ناقصة، فإذا ما اختلس المال المسلم إليه طبقت في حقه المادة 341 من قانون العقوبات.

[الطعن رقم 1327 - لسنة 36ق - تاريخ الجلسة 05 - 12 - 1966 - مكتب فني 17]

متى كان المازوت موضوع الجريمة لم يخرج من حيازة الشركة المجني عليها ولم تكن يد المتهم عليه بوصف كونه عاملاً عندها إلا يداً عارضة ليس من شأنها أن تنتقل الحيازة إليه فلا محل للقول بأن الجريمة في حقيقة تكييفها القانوني لا تعدو أن تكون جريمة خيانة أمانة ويكون الحكم إذ دان المتهم بجريمة الشروع في السرقة لم يخطئ القانون في شيء .

[الطعن رقم 1049 - لسنة 26ق - تاريخ الجلسة 25 - 12 - 1956 - مكتب فني 7]

من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة السرقة عدم الاهتمام إلى معرفة شخص المالك للمسروقات .

[الطعن رقم 18716 - لسنة 63ق - تاريخ الجلسة 17 - 12 - 1995 - مكتب فني 46]

من المقرر أنه يكفي للعقاب على جريمة السرقة ثبوت أن المسروق ليس ملكاً للمتهم .

[الطعن رقم 1244 - لسنة 45 ق - تاريخ الجلسة 30 - 11 - 1975 - مكتب فني 26]

إن جريمة اختلاس المحجوزات - وهي جريمة من نوع خاص ليست بطبيعتها سرقة وإنما صارت في حكمها بإرادة الشارع وما أفصح عنه، فيكون معنى السرقة فيها حكماً لا يتجاوز دائرة الغرض الذي فرض من أجله، وترتيباً على ذلك فإنه لا محل لتطبيق ما نصت عليه المادة 323 عقوبات بطريق القياس على الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 26/3 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 والخاص بإحراز السلاح .

[الطعن رقم 20 - لسنة 28 ق - تاريخ الجلسة 12 - 05 - 1958 - مكتب فني 9]

من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة لا يتحقق إذا تبين أن ملكية الشيء المسروق محل نزاع جدي بين المتهم والمجني عليه ولم يقدّم دليل على أن لا شبهة لدى المتهم في ملكية المجني عليه للشيء المسروق وأن أخذه للشيء إنما كان اختلاساً وسلباً من مالكه الذي يعتقد هو أن الملكية خالصة له من دونه إذ تبقى المسألة نزاعاً مدنياً محضاً يظفر فيه من يكون دليله مقبولاً لا بمقتضى القانون المدني .

[الطعن رقم 393 - لسنة 54 ق - تاريخ الجلسة 27 - 01 - 1985 - مكتب فني 36]

الشيء المتروك - على ما أشارت إليه المادة 871 من القانون المدني في فقرتها الأولى - هو الذي يستغنى صاحبه عنه بإسقاط حيازته وبنية إنهاء ما كان له من ملكية عليه فيغدو بذلك ولا مالك له، فإذا استولى عليه أحد فلا يعد سارقاً ولا جريمة في الاستيلاء على الشيء لأنه أصبح غير مملوك لأحد، والعبرة في ذلك بواقع الأمر من جهة المتخلى وليس بما يدور في خلد الجاني، وهذا الواقع يدخل تحريه واستقصاء حقيقته في سلطة قاضي الموضوع الذي له أن يبحث في الظروف التي يستفاد منها أن الشيء متروك أو مفقود.

لا يكفي لاعتبار الشيء متروكاً أن يسكت المالك عن المطالبة به، أو يقعد عن السعي لاسترداده بل لابد أن يكون تخليه واضحاً من عمل إيجابي يقوم به مقروناً بقصد النزول عنه.

[الطعن رقم 580 - لسنة 29 ق - تاريخ الجلسة 27 - 04 - 1959 - مكتب فني 10]

من المقرر أن السرقة تتم بالاستيلاء على الشيء المسروق استيلاء تاماً يخرج من حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه.

[الطعن رقم 28486 - لسنة 59 ق - تاريخ الجلسة 19 - 11 - 1990 - مكتب فني 41]

لما كان الطاعن إذ قام بشهر مطواة في وجه المجني عليه وطالبه بإعطائه ما معه من مبالغ نقدية وطلب منه إيقاف السيارة والنزول منها فقد تجاوز بذلك مرحلة التحضير ودخل فعلاً في دور التنفيذ

بخطوة من الخطوات المؤدية حالاً إلى ارتكاب جريمة السرقة بحيث أصبح عدوله بعد ذلك باختياره عن مقارفة تلك الجريمة أمراً غير متوقع ويكون ما ارتكبه سابقاً على واقعة الضبط شروعاً في جناية معاقباً عليه، ويكون مجموع ما أوردته الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسماً استخلصتها المحكمة محققاً لحكم القانون، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد على غير سند.

[الطعن رقم 9837 - لسنة 64 ق - تاريخ الجلسة 14 - 04 - 1996 - مكتب فني 47]

من المقرر أنه ليس بشرط في جريمة الشروع في السرقة أن يوجد المال فعلاً مادام أن نية الجاني قد اتجهت إلى ارتكاب السرقة.

من المقرر أن إتيان الجاني شروعاً من الأفعال المكونة للظروف المشددة يكفي لاعتباره شارعاً في جريمة السرقة المصحوبة بظروف مشددة.

[الطعن رقم 16939 - لسنة 64 ق - تاريخ الجلسة 23 - 09 - 1996 - مكتب فني 47]

لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعنين وآخر قد دخلوا منزل المجني عليه من بابه ثم تسللوا جميعاً إلى الحظيرة بقصد سرقة ما بها من مواشي وعندئذ هاجمتهم القوة، فإن ذلك يعتبر بدءاً في تنفيذ لجريمة السرقة لأنه يؤدي فوراً ومباشرة إلى إتمامها، ومن ثم فإن الحكم إذ اعتبر ما وقع من الطاعنين شروعاً في سرقة يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.

[الطعن رقم 2593 - لسنة 32 ق - تاريخ الجلسة 11 - 03 - 1963 - مكتب فني 14]

لما كان الثابت في الحكم أن الطاعنين الثلاثة الأول تسلقوا السور الخارجي للحديقة إلى داخل المنزل وبقي الطاعن الرابع بالسيارة في الطريق في انتظارهم حتى إتمام السرقة وأن الطاعن الثاني عالج الباب الداخلي بأدوات أحضرها لكسره إلى أن كسر بعض أجزائه، وأثبت الحكم أنهم كانوا ينوون سرقة محتويات المنزل، فإنهم يكونون بذلك قد دخلوا فعلاً في دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالاً إلى ارتكاب السرقة التي اتفقوا على ارتكابها بحيث أصبح عدولهم بعد ذلك باختيارهم عن مقارفة الجريمة المقصودة بالذات أمراً غير متوقع، ويكون ما ارتكبوه سابقاً على ضبطهم شروعاً في جناية السرقة.

[الطعن رقم 994 - لسنة 36 ق - تاريخ الجلسة 04 - 10 - 1966 - مكتب فني 17]

و لما كان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن نشل حافظة النقود من المجني عليها وسلمها لآخر فلما لاحقه ابنها اعترض الطاعن سبيله وضربه بالعصا على ذراعيه حتى يمكن السارق معه من الفرار بما سرقه، وتم له ما أراد، فإن ما أثبتته من ذلك تتوافر به جناية السرقة بالإكراه كما هي معرفة في المادة 314 من قانون العقوبات.

[الطعن رقم 1850 - لسنة 37 ق - تاريخ الجلسة 18 - 12 - 1967 - مكتب فني 18]

العلم بالسرقة لا يستلزم حتماً العلم بالظروف المشددة التي اقترنت بها.

[الطعن رقم 636 - لسنة 38 ق - تاريخ الجلسة 27 - 05 - 1968 - مكتب فني 19]

لما كان الثابت بالحكم أن الطاعن صعد إلى مكان الحادث مع المتهمين الآخرين بقصد السرقة فإنه يكون بذلك قد تجاوز مرحلة التحضير ودخل فعلاً في دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالاً إلى ارتكاب جريمة السرقة وإنه بفرض صحة ما يثيره الطاعن بوجه طعنه من أن دوره اقتصر على التواجد على درج سلم المجني عليه فإن ذلك لا يغير من الأمر من أنه دخل فعلاً في دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالاً لارتكاب السرقة التي اتفق على ارتكابها مع المتهمين الآخرين الذين تملكوا من دخول مسكن المجني عليه ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول.

[الطعن رقم 22120 - لسنة 62 ق - تاريخ الجلسة 19 - 10 - 1994 - مكتب فني 45]

لما كان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن ضرب المجني عليه بقبضة يده وأخرج سكيناً من طيات ملابسه وحاول الاعتداء عليه بها حتى يتمكن من الفرار بالحافظة والنقود التي سرقها من جيبه، فإن ما أورده الحكم في هذا الشأن مما يتوافر به ظرف الإكراه في جريمة الشروع في السرقة كما هو معروف قانوناً.

[الطعن رقم 5146 - لسنة 54 ق - تاريخ الجلسة 06 - 02 - 1985 - مكتب فني 36]

من المقرر أن ظرف الإكراه إنما هو من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة اللاصقة بنفس الفعل، ولذلك فهي تسرى على كل من ساهموا في الجريمة المقترنة بها سواء أكانوا فاعلين أصليين أم شركاء وليس لأحد منهم أن يتنصل من المسؤولية عن النتائج المترتبة عليها.

[الطعن رقم 7098 - لسنة 55 ق - تاريخ الجلسة 18 - 03 - 1986 - مكتب فني 37]

من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار المتهمين فاعلين أصليين في جنائية السرقة بإكراه أن يقع من كل منهم فعل الإكراه وفعل الاختلاس - بل يكفي لعددهم كذلك أن يرتكب كل منهم أي الفعلين متى كان ذلك في سبيل تنفيذ السرقة المتفق عليها بينهم جميعاً. وكان من المقرر أن تعطيل مقاومة المجني عليه كما يصح أن يكون بالوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه يصح أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح.

[الطعن رقم 8230 - لسنة 58 ق - تاريخ الجلسة 07 - 03 - 1989 - مكتب فني 40]

لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعنة وضعت أقراصاً مخدرة في عصير الفاكهة الذي قدمته للمجني عليها أثناء وجودها بمسكنها ولما تناولت الأخيرة العصير غابت عن الوعي وقامت الطاعنة والمتهمين الآخرين بالاستيلاء على المسروقات بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة بإكراه التي دان الطاعنة بها ثم خلص إلى معاقبتها بالمادة 314/1 من قانون العقوبات فإن الحكم يكون قد أنزل على الواقعة حكم القانون الصحيح.

[الطعن رقم 466 - لسنة 60 ق - تاريخ الجلسة 07 - 11 - 1991 - مكتب فني 42]

مجرد اختطاف الشيء المسروق والفرار به قبل تنبه قوة المقاومة عند المجني عليه فلا يتحقق به ركن الإكراه لما كان ذلك، وكانت صورة الواقعة التي اعتنتها الحكم المطعون فيه - على النحو السالف بيانه - لا يتوافر فيها ركن الإكراه، ذلك أن مجرد مباغتة المجني عليها وجذب القرط من إذنها لا يعد إكراها مادام لم يصدر من الطاعن فعل من شأنه التأثير على المجني عليها وتعطيل مقاومتها أو إعدامها ولا يقدح في ذلك أن يكون جذب القرط قد تسبب في جرح المجني عليها، إذ أن هذه الإصابة لا تعدو أن تكون أثراً ترتب على فعل خطف القرط ولم تكن فعلاً موجهاً إلى المجني عليها بقصد شل مقاومتها بما تنتفي معه رابطة السببية بين الجرح والسرقة.

[الطعن رقم 6118 - لسنة 61 ق - تاريخ الجلسة 17 - 02 - 1993 - مكتب فني 44]

فإن مفاد ذلك أن تعطيل مقاومة المجني عليه كما يصح أن تكون بالوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه يصح أيضاً أن تكون بالتهديد باستعمال السلاح، وفي إشارة المادة 314 عقوبات إلى الإكراه إطلاقاً ما يكفي لأن يندمج في الإكراه كل وسيلة قسرية تستعمل لغل يد المجني عليه عن المقاومة والحيلولة بينه وبين منع الجاني عن مفارقة جريمته، ويستوي في الأداة المهدد بها أن تكون سلاحاً بطبيعته أو بالتخصيص متى ثبت أن الجاني قد حملها عمداً لمناسبة السرقة ليشد بها أزره وليتخذ منها وسيلة لتعطيل مقاومة المجني عليه في ارتكاب السرقة وهو ما يستخلصه قاضي الموضوع من أي دليل أو قرينة في الدعوى في حدود سلطته التقديرية.

[الطعن رقم 1406 - لسنة 38 ق - تاريخ الجلسة 30 - 12 - 1968 - مكتب فني 19]

تذكر أن...

- لتحقيق الاستيلاء لابد من إدخال الشيء المختلس في حيازة أخرى «الجاني أو غيره».
- إتلاف الجاني لمنقول مملوك للغير دون أن يدخله في حيازته كما لو أحرقه أو أغرقه وهو في موضعه لا يقع به الاختلاس.
- تصح سرقة الأشياء غير المشروعة كالمخدرات.
- تتم السرقة بالاستخدام غير المشروع للأجهزة الآلية لبيع السلع.
- يعتبر بمثابة وسيلة للاستيلاء تهئية الجاني الظروف والأسباب التي تؤدي تلقائيا إلى نقل حيازة الشيء من المجني عليه إلى حيازة أخرى، كأن ينثر غللا في أرضه لاجتذاب طيور يملكه جاره.
- إذا كان المجني عليه لا يعلم بالاختلاس ولكنه يرضاه إن وقع ← لا تقع السرقة.
- قد لا يعلم المالك باختلاس ما يملكه ولكنه يوافق عليه ويرضاه، كصاحب بئر أو صاحب بستان يسمح للجميع بالاستفادة منه، فلا تقع السرقة.
- إذا سلمت الحقيقة إلى عامل القطار المكلف بحفظ حقائب الركاب لحين وصولهم للمحطات التي يقصدونها، أي سلمت له على سبيل الأمانة، فسلم عامل القطار الحقيقة لغير صاحبها خطأ، فلا يعد مستلم الحقيقة سارقا لأنه استلمها من ذي صفة (فالأمين له حيازة ناقصة على الحقائب).
- وقوع المُسلم في غلط أو تدليس لا ينفي أن إرادة التسليم موجودة ويكون التصرف صحيحا وينفي الاختلاس ولا تقع السرقة من المستلم.
- تسليم الشيء للشخص كي يعاينه أو يفحصه أو يقدر قيمته أو يستعمله في حضور المُسلم وتحت رقبته وإشرافه يتوافر به الاختلاس إذا استولى المستلم على الشيء دون رضا المُسلم.
- وعلى العكس، إذا كان التسليم ملحوظاً فيه السماح للمستلم بالابتعاد بالشيء عن صاحبه فترة من الزمن لم تعد فيها ثمة رقابة عليه من جانب صاحبه كان ذلك دليلاً على نقل الحيازة الكاملة أو الناقصة، ومن ثم عدم توافر الاختلاس.
- يجب الوقوف على قصد المسلم وقت حصول التسليم، فإن كان يقصد نقل الحيازة الناقصة رغم احتفاظه بالمفتاح - كما لو أطلعه على محتويات الحرز ثم أثبتها في كشف وقع عليه المستلم - فإن الاستيلاء عليها ليس سرقة ولكن خيانة أمانة. أما أن ثبت أن قصده هو نقل الحرز إلى الحيازة الناقصة للمستلم دون ما بداخله، فتتوافر في حق المتهم سرقة المحتويات.
- في تسليم حرز مغلق بمفتاحه، الذي يعول عليه هو قصد مسلم الحرز (نقل حيازة كاملة، حيازة ناقصة، يد عارضة).

- وبالنسبة للاستيلاء على الشيء المنسي داخل الشيء المسلم، هذا الاستيلاء هو من قبيل العثور على شيء ضائع وحجزه بنية تملكه بطريق الغش.
- وفي تسليم الخدم والعمال ومن في حكمهم، فالقاعدة أنه تسليم الليد العارضة وتقع منهم جريمة السرقة.
- أما إذا دلت الظروف على أن الشيء كان مسلماً للخادم أو العامل بوصفه وكيلاً عن مخدومه أو رب العمل أو أن القصد من التسليم إليه هو تخويله مكنة القيام بعمل قانوني نيابة عن هذا الأخير أو لحسابه.
- خروج الجاني من المكان يعتبر دليلاً على الحيابة الفعلية التي يتم بها الاختلاس كقاعدة عامة.
- وعلى العكس قد تتحقق السيطرة الفعلية للجاني رغم عدم خروجه من المكان الذي حصلت السرقة فيه.
- المتهمين الذين يتم ضبطهم أثناء قيامهم بالتدريب على عملية سطو على محل تجاري استعداداً لتنفيذها على ذات المحل في اليوم التالي يعدوا شارعين في جريمة السرقة.
- ومعنى المال، فيما يخص السرقة، هو كل شيء قابل للتملك الخاص وتكون له قيمة.
- إذا استأثر أحد بحيابة الأشياء المحظور فيها التعامل بطبيعتها فإنها تصبح ملكاً له وتقع عليها جريمة السرقة.
- الطبيب الذي يسرق كلية مريض أثناء غيبوبته في عملية جراحية لبيعها لمريض آخر لا يخضع لأحكام السرقة وإنما لأحكام المنظمة لجرائم الإيذاء البدني.
- جسد الإنسان الميت إذا فارقت الروح تصبح الجثة شيئاً إلا أنها لا تصلح أن تكون محلاً للسرقة، بعضها أو كلها، قبل أو بعد إيداعها القبر.
- ويستثنى من ذلك الحالة التي تكون فيها جثة الإنسان مملوكة لشخص طبيعى أو معنوي كما لو أوصى شخص قبل وفاته بجثته بعد وفاته لمعهد علمي أو بكليته لمريض.
- ويستثنى أيضاً حالة ما إذا كانت للجثة قيمة تاريخية أو أثرية.
- ويستوي أن تكون للشيء المختلس قيمة مادية أو قيمة أدبية.
- للمنقول، في باب السرقة والنصب وخيانة الأمانة وما في حكمهم، معنى واسع عن معناه في القانون المدني. فالمنقول في هذه الجرائم يتضمن العقار بالتخصيص أو بالاتصال، بل حتى ولو كان نقله من مكانه يترتب عليه إصابته بتلف.
- إذا كانت الآراء أو الأفكار أو الحقوق مدونة على دعامة مادية كالأوراق فإن الأوراق هي التي تكون محلاً للسرقة وليس الآراء أو الأفكار.

- يعد من قبيل الأموال المادية القوى والطاقة الطبيعية أو الصناعية التي تخضع لسيطرة الإنسان وبوسعه حيازتها وتوجيهها على النحو الذي يحقق منفعتها.
- لا يعتبر سارقاً من يستهلك الكهرباء بعد مرورها بالعداد وتسجيله كل الكمية المستهلكة ثم يتمكن من العبث بالعداد لتغيير الرقم الدال على حقيقة القدر المستهلك من الكهرباء بإرجاع مؤشر العداد ليبين مقدار أقل مما أستهلك، لأن كمية الكهرباء لم تؤخذ بغير رضا الشركة أو بغير الطريق الذي حددته، وكل ما يمكن نسبته إلى الجاني هو الغش في مقدار دين الشركة على مدينها.
- ويبسط القضاء أيضاً أحكام المنقول في السرقة إلى الخط التليفوني الخاص بالمشارك إذا ما حول شخص مساره إلى منزله.
- لا يصلح - حسب الرأي الراجح - الإرسال الإذاعي والتليفزيوني وغيره من الموجات والإشعاعات أن يكون محلاً للاختلاس.
- الأصل أن الاختلاس لا يقع من المالك على شيء يملكه، واستثنى القانون من هذا الأصل حالات ثلاث :
- 1- اختلاس المنقولات المرهونة ممن رهنها ضماناً لدين عليه أو على غيره.
- 2- اختلاس المنقولات المحجوز عليها من مالكها الحارس عليها.
- 3- اختلاس سند أو محرر أو أي شيء آخر مسلم لسلطة التحقيق أو الحكم.
- في الأموال المباعة، إذا خرج الحيوان أو الطير البري المصطاد من حيازة الصائد، عاد لحالته البرية أو الطبيعية مرة أخرى ويصبح مالاً مباحاً.
- الدواجن والحيوانات المنزلية لا تعد أموالاً مباعة بمجرد انطلاقها، إلا إذا طالت فترة فقدانها.
- في الأموال المتروكة، يجب أن تنصرف نية المالك إلى التخلي عنها نهائياً بعمل إيجابي.
- العبرة في توافر هذه النية هي بواقع الأمر من جهة المتخلي وليس بما يدور من خلد الجاني.
- حصول الأفراد أو الشركات على امتياز استغلال الأموال المتروكة أو المباعة لا تمنع الآخرين من الاستيلاء عليها ولا تقع بفعلهم سرقة.
- لا يشترط لوقوع السرقة معرفة مالك المال، فقد يكون مجهولاً.
- ولا يعيب الحكم الخطأ في ذكر أسم صاحب المسروق أو إغفال ذكره تماماً.
- ولا يشترط أن يضبط المال المسروق بالفعل أو أن يورد الحكم وصفاً له.
- لا يصح اعتبار الشخص سارقاً لمجرد الشبهة في أنه لا يمكن أن يكون مالكاً لما في حوزته إما لرقعة حاله أو لعجزه عن إثبات مصدره.

- القانون المدني يجعل ملكية الكنوز لصاحب العقار التي عثر عليها فيه، أو لمالك الوقف أو لورثته إن كان العقار موقوفاً.
- لا تعد الآثار من الكنوز، وجعل القانون ملكية الآثار قاصرة على الدولة.
- محكمة النقض تتطلب لقيام السرقة توافر القصد الجنائي العام عند الجاني بالإضافة إلى قصد الخاص هو « نية التملك ».
- الجهل بالقانون آخر يأخذ حكم الجهل بالواقع وينفي القصد، بشرط ألا يتعلق ذلك الجهل بقانون العقوبات.
- إرادة الاختلاس غير مرادفة لنية التملك التي يقوم بها القصد الخاص، فالإرادة خاصة ببرهة يسيرة من الزمن والخاصة بمرور الشيء من حيازة إلى أخرى، أما نية التملك فتتلازم طوال وجود الشيء المختلس في حيازة المتهم ومباشرة عليها سلطات المالك وهذا يستلزم فترة من الزمن ليست قصيرة.
- لا يشترط لتوافر نية الاستفادة من المال المختلس أن تكون الفائدة التي يبتغيها الجاني لها صبغة مالية، بل يكفي أن تكون الفائدة معنوية.
- كما لا يشترط أن تتحقق الفائدة فعلاً.
- لا تتطلب نية التملك أن يقصد الجاني الإثراء على حساب المجني عليه.
- ولا تتطلب أيضاً أن يكون قصده إفقار المجني عليه.
- وتتوافر هذه النية أيضاً ولو ترك مكان الشيء الذي اختلسه مبلغاً نقدياً يعادل أو يجاوز قيمته، فلا اعتداد بالبواعث.
- ومن يستولى على مخدرات أو خمر مملوكة لصديق له لمنعه من تعاطيها يعد سارقاً، وكذلك من يستولي على مال ليتبرع به للفقراء، أو من يسرق دواء ليعطيه لمريض غير قادر.
- ويعد سارقاً الدائن الذي يستولي من مدينه على أشياء سداداً لدينه.
- الحكم بالحبس في سرقة أو في شروع فيها يكون واجب التنفيذ ولو مع حصول استئنائه.
- في السرقة التي تقع في مكان مسكون، لا أهمية إذا كان الشيء المسروق من الأشياء التي يملكها صاحب المسكن أو كان يحوزها داخله أو من الأشياء الملحقة ببناء المسكن كالشبابيك.
- ويتوافر الظرف حتى لو وقعت السرقة من صاحب المكان نفسه على مال زائر أو ضيف نزل عليه أو خادم يعمل لديه.
- المكان المعد للسكنى هو المكان المخصص للسكن ولكن لا يقيم فيه ساكنوه مؤقتاً، وتقع فيه السرقة وقت فراغه من أصحابه.

- يكفي لتوافر ظرف الليل أن تقع إحدى مراحل تنفيذ الجريمة في فترة الليل.
- ظرف الليل ظرف عيني يحدث أثره المشدد في حق كل من ساهم في الجريمة علم به أم لا يعلم.
- وفي السرقة بإكراه، الإكراه قد يتوافر دون استخدام العنف، كما هو الحال عند تخدير المجني عليه بطريق الحيلة.
- واختطاف الشيء المسروق والفرار به قبل تنبه قوة المقاومة عند المجني عليه لا يتحقق به ظرف الإكراه.
- أما إذا تنبه المجني عليه لفعل الاختلاس وبدأ في مقاومة الجاني فتمكن الأخير من انتزاع الشيء المسروق كرها، فهنا يتوافر ظرف المشدد.
- السرقة من شخص نائم لا تعد سرقة بإكراه.
- أما إذا قام الجاني بشل حركة النائم تحسباً لاستيقاظه فإن ظرف الإكراه يتوافر، ولكن مجرد وقوفه لحراسته حتى إذا ما أستيقظ، باشر حياله عنفاً فلا يعد إكراهاً إلا إذا باشره فعلاً.
- الإكراه الأدبي لا يتوافر به ظرف الإكراه.
- ويستثنى من ذلك التهديد باستعمال السلاح لأنه لا يقل تأثيراً عن الإكراه المادي الذي يضعف مقاومة المجني عليه وتسهيل السرقة.
- ولا يشترط ضبط الأسلحة أو الأدوات التي استعملت في الإكراه.
- لا يتحقق ظرف السرقة بإكراه إذا وقع العنف على الأشياء أو الحيوانات، إلا إذا تعدى الاعتداء إلى المجني عليه.
- يجب أن يكون الإكراه وسيلة لتنفيذ السرقة وليس جريمة أخرى.

أسئلة إرشادية للمراجعة

- 1- أذكر عناصر الاستيلاء التي يتحقق بها فعل الاختلاس المكون لجريمة السرقة ؟
- 2- تكلم بإيجاز عن شروط التسليم النافي للاختلاس ؟
- 3- هل يشترط علم المجني عليه في جريمة السرقة بوقوع فعل الاختلاس كي يمكننا استنتاج تعبيره بعدم الرضا عن ذلك ؟
- 4- هل يعد تسليم الشيء نتيجة غلط أو تدليس تسليما نافيا للاختلاس ؟
- 5- هل يرتكب السرقة من يستولي على محتويات حرز كان قد سلم إليه واحتفظ مُسلّمه بمفتاحه ؟
- 6- إذا تسلّم أحد الأشخاص شيئا من صديق له وتبين له فيما بعد أن به شيئا قد نساها صديقه بداخله فلم يرده إليه بقصد تملكه، فهل تقع منه جريمة السرقة ؟
- 7- متى يعد الاختلاس تاما ومتي لا يمثل فعل الجاني إلا شروعا في الاختلاس ؟
- 8- بيّن الفرق بين إرادة الاختلاس ونية التملك ؟
- 9- وضح معنى الليل في جنحة السرقة ليلا ؟ وما علة تشديد العقاب فيها ؟
- 11- إذا سرق بلطجي ولص معتاد الإجرام أحد الأفراد وقبل أن يلوذ بالفرار تنبه المجني عليه لوقوع السرقة فحاول استرداد ماله فهدّده المجرم بقتل ابنه إن لم يتركه يذهب لحال سبيله بالنقود المسروقة، فهل يرتكب السرقة بإكراه؟

الباب الرابع - جريمة النصب

نص القانون

” **مادة 336:** يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة. أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مد لا تتجاوز سنة.

” تمهيد :

” تتفق جريمة النصب مع جريمة السرقة في أنها تقع اعتداء على الحقوق المالية للأفراد.

” وتختلف معها في أن المجني عليه يسلم ماله إلى الجاني وهو قانع راض إلا أنه سلم المال نتيجة غش وخداع، ويترتب على ذلك أن جريمة النصب لا تقع بالإكراه على خلاف جريمة السرقة.

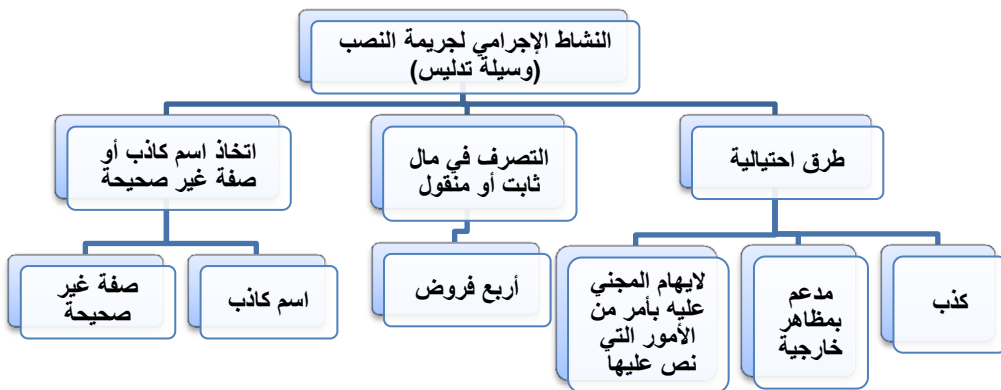
الفصل الأول - الركن المادي لجريمة النصب

” يرتكز الركن المادي على ثلاثة عناصر هي:

نشاط إجرامي: استخدام الجاني وسيلة من وسائل التدليس الواردة في القانون على سبيل الحصر.

نتيجة إجرامية: تسليم المجني عليه ماله إلى الجاني.

علاقة سببية بين النشاط والنتيجة.



المبحث الأول - النشاط الإجرامي (استخدام وسائل التدليس)

” حصر المشرع وسائل التدليس في صور ثلاث :

- استعمال طرق احتيالية.
- التصرف في مال غير مملوك للجاني وليس له حق التصرف فيه.
- اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

المطلب الأول - استعمال الطرق الاحتيالية

” استعمال الطرق الاحتيالية هي أكثر الوسائل المستخدمة في جريمة النصب. وسوف نخصص الصفحات التالية للتعرف على ماهيتها.

الفرع الأول - تعريف الطرق احتيالية

” لم يضع المشرع تعريفاً محدداً لها، إلا أنه يمكن تعريفها - استناداً إلى التطبيقات القضائية - بأنها: « أكاذيب مدعمة بمظاهر خارجية تهدف إلى إيهام المجني عليه بأمر من الأمور التي نص عليها القانون على سبيل الحصر».

الفرع الثاني - العناصر التي تقوم عليها الطرق الاحتيالية

” ومن التعريف السابق يتبين أن الطرق الاحتيالية تقوم على عناصر ثلاثة :

أولاً- وقوع كذب من قبل الجاني.

ثانياً- تدعيم الجاني كذبه بمظاهر خارجية.

ثالثاً- أن يكون من شأن الكذب إيهام المجني عليه بأمر من الأمور المنصوص عليها في القانون على سبيل الحصر.

أولاً- وقوع كذب من قبل الجاني

- ” يجب أن يدعي المجني عليه كذباً أمراً من الأمور لكي تتوافر الطرق الاحتمالية، وبمفهوم المخالفة لا تقع جريمة النصب لو كان ما صدر عن المتهم صادقاً حتى ولو سلمه المجني عليه ماله.
- ” ولا يشترط في الكذب أن يكون شفوياً، فقد يكون كتابةً.
- ” ولا يشترط - كذلك - أن يكذب الجاني في كل الواقعة التي يدعيها، بل يكفي أن يقتصر على جزء منها طالما توصل بذلك إلا إيهام المجني عليه بأمر من الأمور.

ثانياً- تدعيم الكذب بمظاهر خارجية

- ” الكذب المجرد الذي لا يدعم بمظاهر خارجية لا تقع به جريمة النصب حتى لو كرره الجاني وأكد صحة ما ذكره، فإذا سلم الشخص ماله بناء عليه فلا يَلُومَنُ إلا نفسه.
- ” بل يجب أن يُصَحَّبَ الكذب بمظاهر خارجية تؤكد مصداقيته وتُلبِّسَهُ ثوباً من الحقيقة لحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته والاعتناع بصدقه.
- ” ولم يحدد المشرع صور المظاهر الخارجية التي يجب أن تدعم الكذب، ولكن من استقراء أحكام القضاء يمكن استنتاج ثلاثة صور، وهي :

أ- الاستعانة بالغير.

ب- الاستعانة بأعمال أو بأشياء مادية.

ج- استغلال صفة معينة.

أ- الاستعانة بالغير لتدعيم الكذب

- ” أي يستعين الجاني بشخص آخر تدل الظروف المحيطة به أنه لا مصلحة له في تدعيم مزاعم الجاني.

” ويشترط لتوافر هذه الصورة شرطان :

الأول: أن يكون تدخل الشخص الآخر بناء على سعى من الجاني.

” فتدخلُ الغير من تلقاء نفسه لتأكيد مزاعم الجاني لا يوفر هذه الصورة.

” ولا يشترط أن يكون الشخص الآخر مساهماً مع الجاني في جريمة النصب، أي لا يشترط أن يثبت سوء نيته، بل تتوافر جريمة النصب ولو كان هذا الشخص حسن النية.

الثاني: أن يصدر عن الشخص الآخر أقوالاً وأفعالاً تؤيد مزاعم الجاني.

” يشترط أن يكون تأييد هذا الشخص لمزاعم الجاني تأييداً صادراً عن شخصه هو، لا مجرد ترديد أو تكرار لأكاذيب الفاعل، اللهم إلا إذا ظهر على أنه يعبر عن رأيه الشخصي.

” ولا يشترط في تدخل الغير أن يتم بوسيلة معينة من وسائل التعبير فقد يكون شفاهة أو كتابة أو فعلاً.

ب- الاستعانة بأعمال أو بأشياء مادية

” تتميز هذه الوسيلة عن سابقتها في أن الجاني لا يعتمد لتدعيم كذبه على إنسان آخر ولكنه يعتمد على أعمال أو أشياء.

” ويشترط أن تكون هذه الأشياء أو الأعمال المادية منفصلة ومستقلة عما يأتيه الجاني من حركات عضوية تتصل بكيانه المادي، فما يأتيه الجاني من حركات بيده أو رأسه أو عينيه لا تعد أعمالاً مادية.

” ومن أبرز صور الاستعانة بأعمال مادية :

1- الاستعانة بأشياء مادية.

2- الاستعانة بمظاهر مادية.

3- استغلال الجاني لظروف قائمة.

4- الاستعانة بأوراق مصنوعة أو مزورة منسوبة كذباً إلى الغير.

5- الاستعانة بمظاهر خادعة.

6- الاستعانة بإعلانات منشورة في الصحف.

1- الاستعانة بأشياء مادية

” يتوافر الاحتيال إذا كانت الأشياء أو الأعمال المادية تدعم وتعزز مزاعم الجاني.

” ومن **أمثلة** هذه الصورة:

- إخراج الجاني المدين لحافضة نقوده ليوهم الدائن أن معه مبلغ الدين فيحصل بذلك على مخالصة ثم لا يرد دينه.
- أو استعانت به بسماعة طبيب أو وضعه لوحة على بابه وارتداء ملابس بيضاء لتدعيم كذبه بأنه يمكنه شفاء المرضى.
- أو اتخاذ الجاني عدة المشعوذين من كتابات وبخور وتماثيل وتحدثه إلى بيضة ورده على نفسه بأصوات مختلفة لتدعيم ما تظاهر به من اتصاله بالجن واستخدامهم في أغراضه.
- أو باستعانة سائق أجرة بعدد السيارة بأن يتلاعب فيه ليسجل مبلغاً يزيد عن المبلغ المستحق.

2- الاستعانة بمظاهر مادية

” و**أمثلة** تلك الصورة:

- اصطناع الجاني لجروح في جسمه لإيهام السلطات بأنه من ضحايا كارثة معينة.
- أو اصطناع الجاني آثاراً مادية توهي باقتحام لصوص لمسكنه أو جراحه الخاص للإيهام بسرقة شيء مؤمن عليه أو أشعل النار في هذا الشيء مدعياً أن ذلك قد حصل قضاء وقدرًا للحصول على مبلغ التأمين.
- أو إعدادة لحجرة مظلمة في منزله يطلق منها البخور واحتفظ ببعض الأحجية والأوراق وزجاجة على شكل كلب وارتداه لملابس حمراء وتقلد مسبحة طويلة في رقبته لإيهام المجني عليهم بقدرته على الاتصال بالجان وشفائهم من أمراضهم.

3- استغلال الجاني لظروف قائمة

” وهذه الظروف قد تكون ظروفاً مادية كظرف المكان أو الزمان أو ظروفاً شخصية خاصة بالمجني عليه أو بالمتهم.

” أمثلة هذه الصورة :

- كمن يقف على مقربة من حفلة خيرية أو مكان نزلت به كارثة مدعياً بأنه مسئول عن جمع التبرعات أو بأنه من الضحايا ليجمع الإعانات.
- أو كمن يقدم إلى بائع متقدم في السن وضعيف البصر ورقة من فئة جنيه موهماً إياه بأنها من فئة عشرة جنيهات.

4- الاستعانة بأوراق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة إلى الغير

” وأمثلة هذه الصورة :

- كتقديم العامل فواتير مزورة إلى رب العمل ليتحصل على المبلغ المدون، أو تقديمه لشهادات طبية مزورة ليحصل على ثمن العلاج.
- أو تقديم إقرارات أو بيانات كاذبة عن الحالة الاجتماعية إلى صندوق التأمينات الاجتماعية ليحصل على مبالغ أو إعانات لا يستحقها.

” ويستوى أن تكون الورقة المصطنعة أو المزورة منسوب صدورها لشخص طبيعي أو اعتباري.

” كما يستوى أن تكون هذه الورقة لشخص له وجود فعلي أو منسوبة لشخص وهمي.

” وغالباً ما تقتزن هذه الصورة بجريمة تزوير ويتم تطبيق القواعد العامة للتعدد طبقاً لنص المادة 32 ع.

5- الاستعانة بمظاهر خادعة

” كان يظهر الجاني بمظهر الثراء بارتداء ملابس فاخرة وباستخدام السيارات الفاخرة أو الإقامة في مساكن فاخرة ليضيفي على نفسه - مثلاً - مظهر رجل أعمال أو مستثمر كبير.

6- الاستعانة بإعلانات منشورة في الصحف

” يلجأ الجاني أحياناً لتأييد ادعاءاته بنشر إعلانات عن نفسه وعن مشروعه ونشره - مثلاً - عن فتح حساب في أحد البنوك تودع بها الأموال لمن يريد المساهمة في مشروعه.

ج- استغلال صفة معينة

” في هذه الصورة يستغل الجاني ظرف شخصي خاص به أو الادعاء بتوافر صفة معينة فيه :

1- إساءة استعمال الجاني لصفته

” وفي هذه الصورة يستغل الجاني صفته الحقيقية لتعزيز وتدعيم كذبه مما يحمل المجني عليه على تصديقه.

” وقد تتعلق هذه الصفة بشخصه أو بالوظيفة التي يشغلها، عامة كانت أو خاصة، أو المهنة أو الحرفة التي يمارسها.

” **وأمثلة ذلك :** ▪ رجل دين يستغل صفته ليحصل على مال من المجني عليها لإصلاح علاقتها بزوجها مدعياً أنه يعرف بأمر السحر.

▪ وصراف يحصل من الغير على مبلغ من المال بعد أن يوهمه أنه مقابل رسوم أملاكه.

2- انتحال الجاني صفة معينة

” ويكون ذلك بانتحال الجاني اسم كاذب أو صفة غير صحيحة وسيلة مستقلة من وسائل التدليس والتي ستكون محل دراسة لاحقة.

ثالثاً - أن يكون من شأن الادعاء الكاذب إيهام المجني عليه بأمر معين

” وذلك بأن يوهم الجاني المجني عليه بأحد الأمور الواردة في المادة 336 ع على سبيل الحصر وهي :

1- الإيهام بوجود مشروع كاذب.

2- الإيهام بوجود واقعة مزورة.

3- إحداث الأمل بحصول ربح وهمي.

4- إحداث الأمل بتسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال.

5- الإيهام بوجود سند دين غير صحيح.

6- الإيهام بوجود سند مخالصة مزور.

1- الإيهام بوجود مشروع كاذب

” ويقصد بذلك حمل المجني عليه على الاعتقاد بوجود مشروع معين يقتضي جمع مبلغ من المال.

” وكلمة «المشروع» تنصرف إلى المدلول الواسع لها، ومن ثم يقصد بها كل نشاط فردي أو جهود منظمة بين عدة أشخاص تبذل من أجل تحقيق غرض معين.

” ويستوي في ذلك طبيعة النشاط، فقد يكون تجارياً أو صناعياً أو اجتماعياً أو دينياً.

” ولا يشترط أن يكون هدف المشروع الكاذب هو تحقيق ربح مادي للمجني عليه بل يجوز أن يكون الهدف معنوي.

” ويجب أن يكون المشروع الذي يوهم به المجني عليه مشروعاً كاذباً.

” مثال ذلك : أن يدعي الجاني أنه في حاجة إلى مساهمة أهل الخير من أجل بناء مكان للعبادة أو دار للأيتام.

▪ أو طلب الجاني مبلغاً من المال لإصلاح أثر من الآثار.

▪ أو إيهامه للمجني عليه بقدرته على تمكينهم من السفر للخارج.

▪ أو إيجاد فرصة عمل للمجني عليهم في دولة عربية.

2- الإيهام بوجود واقعة مزورة

” يقصد بهذا حمل المجني عليه على الاعتقاد بوجود أمر معين - على غير الحقيقة - يمكن له أن يستغله في قضاء حاجته.

” وذلك كأن يوهم المجني عليه بقدرته على شفائه من أمراضه، أو أنه قادر على رد الأشياء التي سرقت منه.

3- إحداث الأمل بحصول ربح وهمي

” ويقصد به إيهام المجني عليه باحتمال حصوله على مصلحة أو فائدة أو ميزة معينة.

” وكلمة « الربح » تشمل الربح المادي والربح المعنوي أيضاً.

” مثل إيهام الجاني للمجني عليه بأنه في إمكانه تعيينه في وظيفة معينة أو ضمه إلى ناد أو حزب، أو تزويجه من ابنة شخصية معروفة، أو تمرير بضائع مهربة من دائرة الجمارك.

4- إحداث الأمل بتسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال

” أي أن يخلق الجاني لدى المجني عليه الثقة في استرداد المال الذي تسلمه منه.

” تفترض هذه الصورة أن الجاني يحاول الحصول على مبلغ من المال من المجني عليه - مع انصراف نيته إلى الاستيلاء عليه دون رده - مستعيناً في ذلك بإحداث الأمل لدى المجني عليه أنه سوف يرده إليه بعد ذلك، وفي سبيل حمل المجني عليه على تصديق ادعاءاته وتسليم ماله يسلمه الجاني ضماناً لا وجود له أو لا قيمة له حقيقة أو ليست له ذات القيمة التي أوهمه بها، فيسلم المجني عليه ماله بناء على هذه الادعاءات وهذا الضمان الكاذب.

” مثال: من يقدم للمجني عليه خاتماً من النحاس يقنعه بأنه من الذهب كرهن للحصول منه على مبلغ من المال.

5 - الإيهام بوجود سند دين غير صحيح

” والجاني في هذه الصورة يوهم المجني عليه بوجود التزام في ذمة هذا الأخير برد مبلغ من المال أو مبلغ يجاوز ما هو مستحق فعلاً.

” وليس المقصود بالسند هنا مجرد المحرر، بل تقوم هذه الصورة ولو تم الإيهام عن طريق الاستعانة بشهود يثق المجني عليه فيهم دون وجود سند.

” ولا عبرة - بعد ذلك - بالطرق الاحتيالية التي استعان بها الجاني لإثبات هذا الدين.

” ولا عبرة أيضاً بمصدر الدين (غير الصحيح)، فقد يكون ميراث أو علاقة تعاقدية أو تجارية.

6- الإيهام بوجود سند مخالصة مزور

” وهذه الصورة تعني أن يحمل الجاني (المدين) المجني عليه (الدائن) على الاعتقاد بأنه قد سدّد التزاماته المالية نحوه، فيقوم المجني عليه بتحرير مخالصة الدين، حتى إذا ما تسلمها الجاني أمتنع عن الوفاء بالدين الذي في ذمته.

” وذلك كمدین يخرج حافظة نقوده التي تبدو مليئة بالأوراق النقدية لإيهام المجني عليه بتوافر مبلغ الدين فيحصل على مخالصة من دائنه دون الوفاء بالدين.

” بل وتتحقق هذه الصورة من الدائن أيضاً، وذلك كما لو أوهم الدائن مدينه بأنه أعد مخالصة بالدين وبعد الوفاء يتضح أن الورقة مزورة.

المطلب الثاني- التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه

” هذه الوسيلة كافية بذاتها لقيام النصب دون تطلب استعانة الجاني بمظاهر خارجية.

” تتفق هذه الوسيلة مع الطرق الاحتيالية في أنها تقوم على الكذب بادعائه أن المال المتصرف فيه ملكه وأن له حق التصرف فيه.

” وتستلزم هذه الوسيلة توافر شرطين :

أ- التصرف في مال ثابت أو منقول.

ب- أن يكون المال غير مملوك للجاني وألا يكون له الحق في التصرف فيه.

الفرع الأول - التصرف في مال معين

” التصرف يعني هنا كافة الأعمال القانونية التي يكون من شأنها نقل ملكية المال، أو التي يكون من شأنها تقرير حق عيني عليه أو نقله أو إنهائه. وذلك ما تأخذ به محكمة النقض.

” أما إذا كانت الأعمال القانونية التي أتاها الجاني تدخل في أعمال الإدارة فحسب ولا تنطوي على عمل من أعمال التصرف المذكورة سابقاً فيقتصر أثرها على إنشاء التزام أو حق شخصي كالتأجير أو المزارعة أو إجراء إصلاحات أو العارية، فلا تقوم بها جريمة النصب إلا إذا دعم الجاني ادعاءه بملكية المال أو حق مباشرة هذا العمل بمظاهر خارجية وتتوافر من ثم جريمة النصب لاستخدام طرق احتيالية وليس للتصرف في مال ليس مملوكاً للجاني ولا له حق التصرف فيه.

” وفيما يتعلق بطبيعة المال المتصرف فيه، يشترط القانون أن يكون المال موضوع التصرف عقاراً أو منقولاً بنص المادة 336 ع، ومن ثم تخرج الحقوق المعنوية، كحق المؤلف، من نطاق هذه الوسيلة.

الفرع الثاني - أن يكون المال غير مملوك للجاني وليس له حق التصرف فيه

” يشترط لتحقيق جريمة النصب تحقق عنصري عدم الملكية وعدم أحقية التصرف في المال للجاني،

” ولتوضيح ذلك يجب التعرض لفروض أربع :

الأول: أن يكون الجاني مالكاً للمال وله حق التصرف فيه.

الثاني: أن يكون الجاني غير مالك للمال ولا له حق التصرف فيه.

الثالث: أن يكون الجاني غير مالك للمال وله حق التصرف فيه.

الرابع: أن يكون الجاني مالكاً للمال وليس له حق التصرف فيه.

الفرض الأول: الجاني مالك للمال وله حق التصرف فيه

” لا تقوم جريمة النصب إذا كان المال منقولاً.

” أما إذا كان المال عقاراً فلا تقوم جريمة النصب إلا إذا تصرف المتهم في المال لأكثر من شخص وكان أحدهم قد سجل عقد البيع؛ حيث لا يعد البائع مالكاً للشيء بمجرد البيع، ولا يكون له حق التصرف في العقار المبيع بمجرد التسجيل.

الفرض الثاني: الجاني غير مالك للمال وليس له حق التصرف فيه

” تتحقق في هذا الفرض جريمة النصب.

” ولا يشترط أن يكون المالك الحقيقي للمال معروفاً.

” ويستوي أن يكون الجاني قد تملك المال – محل التصرف – في وقت من الأوقات ثم انتقلت ملكيته للغير أو للدولة، أو لم يملكه في أي وقت.

” ويستوي – أيضا – أن يكون الجاني غير مالك للمال كله أو أن يكون مالك لجزء منه ولو كان على الشيوع وآل الجزء المتصرف فيه إلى نصيبه بعد القسمة.

” ولكن يجب أن يكون المشتري قد خُدع بمسلك المتهم باعتقاده أن الجاني هو المالك وأن له أحقية التصرف فيه، فإن كان عالماً بالحقيقة ثم باعه لشخص آخر مستنداً للعقد المزور فقد تتوافر في حقه جريمة النصب.

الفرض الثالث: أن يكون الجاني غير مالك للمال ولكن له حق التصرف فيه

” لا تقوم جريمة النصب في هذه الحالة؛ لأن التصرف يتفق وصحيح القانون.

” ويستوي بعد ذلك أن تكون النيابة قانونية (كالوكالة على النفس) أو تعاقدية.

الفرض الرابع: أن يكون الجاني مالك للمال ولكن ليس له حق التصرف فيه

” يتحقق هذا الفرض كما لو كان المنقول أو العقار محجوز عليه أو مرهون، أو في حالة القاصر أو المحكوم عليه بعقوبة جنائية أو الشخص الممنوع من التصرف في أمواله أو إدارتها بموجب أمر من النائب العام وفقاً للمادة 20 مكرراً (أ) ع.

” وفي هذا الفرض لا تقوم جريمة النصب في حق ذلك الشخص، إلا إذا ثبت أنه قد استخدم طرقاتاً احتيالية.

المطلب الثالث - اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة

” هذه الوسيلة مستقلة بذاتها، أي أنها كافية لقيام جريمة النصب دون أن تستلزم استعانة الجاني بمظاهر خارجية لتدعيم الكذب.

” ويشترط لتوافر التدليس بهذه الوسيلة ما يلي:

أ- اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة

” يجب بداءة أن يدعي الجاني لنفسه هذا الاسم أو هذه الصفة ولا ينسبها إليه غيره.

1- المقصود باتخاذ اسم كاذب أن ينتحل الجاني اسم غير اسمه الحقيقي.

” يستوي أن يكون الاسم الكاذب لشخص آخر له وجود في الواقع أو أن يكون خيالياً أو وهمياً لا وجود له.

” ويعتبر الاسم كاذباً إذا غير الشخص في جزء من اسمه كما لو غير اسم والده أو جده أو أسقط بعض الأحرف من اسمه أو غير في ترتيب اسمه واسم والده وجده.

” غير أن استخدام الشخص لاسمه الذي اشتهر به - ولو لم يكن هو المثبت في شهادة الميلاد - لا يعتبر استخداماً لاسم كاذب الذي تقع به جريمة النصب.

” وتتحقق هذه الوسيلة أيضاً إذا استغل الشخص تشابه اسمه مع غيره فأوهم المجني عليه بأنه ذلك الشخص.

2- والمقصود باتخاذ صفة غير حقيقية انتحال الجاني وضعاً معيناً في المجتمع لا يتمتع به في الواقع، كانتحال لقب أو وظيفة أو مهنة أو حرفة أو قرابة أو علاقة قانونية (كالوكالة عن شخص) أو درجة علمية أو عسكرية أو ما شابه ذلك.

” ويستوي أن تكون هذه الصفة التي يدعيها الجاني كانت عالققة به في وقت من الأوقات ثم زالت عنه، أو أنه لم يتحلل بها أساساً.

” ولا يدخل في الصفة الكاذبة ادعاء أهلية أو حالة قانونية أو علاقة تكسب حقاً قانونياً، كمن يدعي أنه رشيد أو متزوج أو يدعي ملكيته لشيء ما أو دائنيته لشخص، فكل ما سبق لا يعد صفة بل

هي حالات قانونية تكسب حقوقاً معينة ويجب على المجني عليه أن يستوثق من صحة هذه البيانات.

” **ولكن إذا** صاحبت الادعاءات السابقة استعمال طرق أخرى لتأييدها فيقع النصب، لا باتخاذ صفة غير صحيحة وإنما لاستعمال طرق احتيالية.

” **ويستثنى أيضاً** من الادعاءات السابقة حالة الوكالة، فمن يدعي أن وكيل عن آخر في استلام مال معين يعتبر فعله ذلك اتخاذاً لصفة غير حقيقية تقع به جريمة النصب.

” والعبرة في توافر أو انتفاء الصفة هي بوقت الادعاء بها للحصول على مال الغير.

ب- أن يكون الادعاء بعمل إيجابي

” ويكون الادعاء بعمل إيجابي بإحدى وسائل التعبير كالقول أو الكتابة أو الفعل، كأن يرتدي زي ضابط.

” **واقترار الجاني على ذكر اسمه – الذي يتشابه مع اسم غيره – تاركاً غيره يعتقد خطأ أنه الشخص الآخر أو أن له صفة معينة أو أن هذه الصفة ما زالت قائمة رغم زوالها دون أن يُنْهه إلى هذا الخطأ فلا تتحقق به جريمة النصب.**

” ولكن تقع جريمة النصب إذا استغل شخص تشابه اسمه مع اسم غيره في المطالبة (وهي عمل إيجابي) بدين أو الاستيلاء على أشياء يملكها الأخير.

ج- ألا يكون الادعاء متناقضاً مع مظهر الجاني

” حيث أن توافق المظهر مع الصفة المنتحلة هو مبعث ثقة الغير. فتقدم شخص رث الثياب مدعياً أنه ضابط شرطة لا يحمل المجني عليه على تصديق مزاعمه.

المبحث الثاني - النتيجة الإجرامية «الاستيلاء على مال الغير»

” حددت المادة 336 ع النتيجة الإجرامية لجريمة النصب بقولها: « كل من يتوصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول ».

المطلب الأول - المقصود بالاستيلاء على مال الغير في جريمة النصب

” الاستيلاء في جريمة النصب - بعكس جريمة السرقة - يقع بإرادة المجني عليه وبرضاه، أي أنه يُسلم المال محل جريمة النصب إلى الجاني.

” فيجب أن يستلم الشخص مالا بعد التدليس.

” مثال: فلا يعد نصبا: حمل فتاة لتسليم عرضها،

▪ حمل فتاة للزواج من الجاني ولو كان غرضه الأساسي الحصول على ثروتها،

▪ حمل شخص لتغيير شهادته أمام المحكمة.

” ويستوي أن يتسلم الجاني المال من ضحيته مباشرة أو من شخص آخر غيره كلفه المجني عليه بتسليمه للجاني، ولا عبء إذا كان الشخص الآخر مخدوعاً أو كان لا يثق في الجاني.

” ولا عبء بما إذا كان المال المُسلم مملوكاً للمجني عليه أو لغيره.

” ويجوز - أيضا - تسليم المال إلى شخص آخر كلفه الجاني بالتسلم، ولا أهمية لما إذا كان الأخير حسن النية أو كان شريكاً للجاني.

” ولا أهمية لطريقة التسليم، فقد تتم عن طريق المناولة أو الإرسال بالبريد أو بالسماح للجاني بأخذ الشيء.

” ولكن هل يشترط في جريمة النصب أن يصيب المجني عليه ضرر ؟

” يرى جانب من الفقه أن ← جريمة النصب لا تقوم إلا إذا لحق بالمجني عليه ضرر مادي يتمثل في سلب ماله أو على الأقل أن يكون الضرر محتمل الوقوع.

” وسند هذا الاتجاه هو نص المادة 336 ع التي ورد فيها عبارة « وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها ».

” وكانت محكمة النقض تميل قديماً للأخذ بهذا الرأي.

” والاتجاه السائد فقهاً وقضاءً ← لا يشترط وقوع ضرر مادي للمجني عليه للقول بتحقيق جريمة النصب.

” وأمثلة النصب الذي لا يترتب عليه ضرر :

▪ حمل البائع المشتري - بطرق احتيالية - على شراء سلعة بسعرها الحقيقي.

▪ أو توصل الجاني - بطرق احتيالية - إلى حمل آخر على تسليمه سنداً باطلاً.

▪ أو من يحمل آخر باستخدام الاحتيال على تسليم أشياء مملوكة لغيره.

” فالضرر في مثل هذه الأمثلة يتحقق بمجرد تسليم المجني عليه المال إلى الجاني لما ينطوي عليه من اعتداء على حرية الجاني في التصرف في ماله بمطلق حريته.

المطلب الثاني- مدلول المال محل الاستيلاء، [أو التسليم] في جريمة النصب

” يشترط في المال موضوع النصب أن يكون :

أولاً- أن يكون المال ذا طبيعة مادية

” ويكون المال مادياً بأن يكون قابلاً للتملك وله قيمة كبيرة أو ضئيلة، مادية أو معنوية، وسواء كانت حيازته مشروعة أو غير مشروعة. فلا يقع النصب على شيء ليس له صفة المال للحصول على منفعة غير مشروعة من غيره.

” أمثلة: لا يقع النصب ممن :

▪ يوهم كمساري القطار أنه مرخص له ركوب القطار مجاناً، أما إذا أدى احتياله إلى

تسلمه لتذكرة أو اشتراك دون دفع الثمن فتقع جريمة النصب.

” ولا يقع نصبا ممن يحمل غيره بطريق التدليس على القيام بتصرف مالي لصالحه لم يعقبه تسليم أى شئ للمتهم.

” مثال: لا يرتكب نصبا :

▪ من يحمل آخر - بطريق الاحتيال - على أن يحذف من دفاتره مبلغ دين واجب في ذمته.

▪ من يوهم - بطريق الاحتيال - موظف الجمارك بأن ثمن البضاعة أقل من ثمنها الحقيقي وتمكن بذلك من دفع مبلغ أقل من الرسوم المستحقة.

” ولا تقع جريمة النصب على القوى الطبيعية.

” أمثلة: لا يرتكب نصبا :

▪ من يستعمل التدليس ليستضيء بمصباح أضاءه غيره، أو يطهو على نار أوقدها غيره.

ثانيا - أن يكون المال منقولاً

” ونص القانون لم يورد الأشياء التي عددها إلا على سبيل التمثيل لا الحصر، لاسيما أنه ذكر في نهاية النص «أي متاع منقول».

” وهذه الأشياء الواردة بالنص تمثل أموال منقولة.

” والمنقول هنا - كما في السرقة - له مدلول يختلف عن مدلوله في القانون المدني، إذ هو في جريمة النصب يشمل أيضا العقار بالاتصال والعقار بالتخصيص.

” ومن ثم فلا يقع النصب على عقار، وإن كان من الممكن أن يقع على سند ملكيته.

ثالثا - أن يكون المال مملوكاً لغير الجاني

” وهذا الشرط تقتضيه طبيعة جريمة النصب باعتبارها تمثل اعتداء على حق الملكية.

” فلا تقع هذه الجريمة إذا توصل المتهم بإحدى وسائل التدليس إلى الحصول على مال مملوك له وموجود في حيازة الغير، ويستوي أن تكون هذه الحيازة مشروعة (باعتبار الشيء وديعة أو مُستأجر أو مرهون مثلاً) أو غير مشروعة.

” إلا أنه يشترط لعدم العقاب على النصب في هذه الحالة أن يكون المال المملوك للمتهم معيناً بالذات.

” **مثال :** فإذا رهن شخصان حقيبة لدى صاحب الفندق ريثما يحضران له أجرة المبيت، ثم احتالا فيما بعد للحصول عليها دون دفع الأجرة، فإنهما لا يرتكبان نصبا.

▪ أما الدائن الذي يحتال على مدينه المماطل لاسترداد دينه فأرسل له برميلاً به ماء على اعتبار أنه زيت وطلب منه قيمة دينه لقاء هذا البرميل، فأعطاه إياه، فإن الدائن إذ توصل لاسترداد دينه بهذه الطريقة فإنه يرتكب نصبا.

” ونحيل في تفصيل الشروط السابقة إلى ما ذكرناه سابقاً في جريمة السرقة.

المطلب الثالث - الشروع في النصب «عدم تحقق النتيجة»

” يمكن تصور الشروع في النصب بكل فعل يعد من وسائل التدليس السابق بيانها، ولكن لا تتحقق النتيجة لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيها.

” كما لو فطن المجني عليه إلى احتيال الجاني أو داخلته الريبة في صدق نواياه فأمتنع عن تسليمه المال.

” ويعتبر أيضاً الشروع متوافراً لو كان المجني عليه عالماً بنية الجاني السيئة من قبل، كرجل بوليس متنكر يريد الإيقاع بنصّاب معروف.

المبحث الثالث - علاقة السببية

” ويشترط لقيام علاقة السببية بين التدليس وتسليم المال :

أولاً- أن يوقع الجاني المجني عليه غلط

” فتتوافر علاقة السببية - التي يكتمل بها الركن المادي لجريمة النصب - إذا تبين أن المجني عليه ما كان ليسلم ماله إلى الجاني لولا استعمال هذا الأخير إحدى الوسائل التدليسية التي وقعت عليه، وذلك يفترض وقوع المجني عليه في غلط ترتب عليه تسليم ماله إلى الجاني.

” فإذا علم المجني عليه أن الأمر الذي يوهمه به الجاني غير متحقق فإن جريمة النصب لا تقوم.

ثانياً- أن يكون تسليم المال نتيجة لهذا الغلط

” فإذا ثبت أن الغلط الذي وقع فيه المجني عليه لم يكن له أدنى تأثير في تسليم المال، أي أن المجني عليه كان ينوى تسليم ماله ولو لم يستخدم الجاني وسيلة تدليس، فإن علاقة السببية تنتفى.

” وإذا استعان الجاني بآخرين لتأييد مزاعمه فانطلت على المجني عليه هذه الأكاذيب، ولكنه لم يقم بتسليم ماله تحت تأثيرها وإنما خوفاً من الأشخاص الذين استعان بهم الجاني، ففي هذه الحالة لا تقوم علاقة السببية بين الطرق الاحتيالية التي استخدمها الجاني وبين تسليم المال.

ثالثاً- أن يكون تسليم المال لاماً استعمال التدليس

” لكي تقع جريمة النصب يجب أن يكون تسليم المال لاحقاً على استعمال وسيلة التدليس.

” فلا يرتكب نصبا من يستلم مالا من آخر بقصد الحيازة العارضة أو على سبيل الأمانة، ثم يرتكب تدليسا بقصد ضمّه إلى ملكه وتمكّن من ذلك فعلا.

” وعلى المحكمة استظهار توافر علاقة السببية وطريقة تحققها وإلا كان حكمها معيباً وواجب نقضه.

الفصل الثاني - الركن المعنوي لجريمة النصب

” جريمة النصب لا تقع إلا عمداً ومن ثم تتطلب توافر القصد الجنائي.

” ويرتكز القصد الجنائي على عنصرين هما: العلم والإرادة.

المبحث الأول- عناصر القصد الجنائي

أولاً- عنصر العلم

” فيجب أن يحيط علم الجاني بجميع العناصر المادية لجريمة النصب.

” أي يجب أن يحيط علمه بأنه يقوم بنشاط إجرامي يتمثل في استخدامه وسيلة من وسائل التدليس المنصوص عليها على سبيل الحصر.

” فيجب أن يكون عالماً بأنه يستعمل طرقاً احتيالية، أو يقوم بتصرف في مال غير مملوك له وليس له حق التصرف فيه، أو أنه يتخذ اسماً كاذباً أو صفة غير صحيحة.

” فينتفي عنصر العلم لو كان المتهم يعتقد في صحة ادعاءاته، أو أنه مالك للمال، أو أنه يتمتع بالصفة التي أدعاها.

ثانياً- عنصر الإرادة

” يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى استعمال وسيلة التدليس وإلى تحقيق النتيجة الإجرامية المتمثلة في الاستيلاء على مال مملوك للغير.

” فإذا كان الجاني يقصد الإطلاع على الشيء المستولي عليه أو الانتفاع به لمدة معينة، ينتفي عنصر الإرادة وينتفي القصد تبعاً لذلك.

المبحث الثاني- طبيعة القصد في جريمة نصب

” ولكن هل يشترط أن يتوافر بجانب القصد العام قصداً خاصاً يتمثل في قيام نية التملك لدى الجاني ؟

” يبدو أن المشرع تتطلب قصداً خاصاً في جريمة النصب يتمثل في «نية المتهم سلب ثروة المجني عليه كلها أو بعضها».

” وتعني هذه النية «نية التملك»، أي أن نية المتهم هي أن يباشر على الشيء الذي تسلمه من المجني عليه مظاهر السيطرة التي ينطوي عليها حق الملكية وأن يحرم المجني عليه من مباشرتها.

” ونية التملك في جريمة النصب لها نفس مدلول نية التملك في جريمة السرقة.

” فينتفي القصد إذن إذا انتفت هذه النية.

” مثال: لا يرتكب نصبا من انتحل صفة ليست له بقصد حمل البائع على قبول تقسيط ثمن مبيع دفع بعضه معجلاً ثم قام بسداد بعض الأقساط، ولكنه عجز في النهاية عن دفع باقياها.

” ويجدر أخير التذكير بأن القانون الجنائي لا يقيم وزناً للباعث على سلب مال الغير، سواء كان خبيثاً أم نبيلاً. فيتوافر القصد حتى لو ارتكب الجاني النصب بقصد مساعدة الغير أو بقصد الإثراء غير المشروع.

” وفيما يتعلق بإثبات أركان الجريمة في الحكم، فإنه يجب أن يشتمل الحكم بالإدانة على بيان الواقعة التي شكلت جريمة النصب بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها مسوغات الإدانة.

” ومن ثم يجب على المحكمة أن تعني ببيان ما صدر عن المتهم من قول أو فعل في حضرة المجني عليه مما حملة على تسليم ماله.

الفصل الثالث - عقوبة جريمة النصب

” يقرر القانون في المادة 1/336 عقوبة الحبس (من 24 ساعة إلى ثلاث سنوات) لمرتكب جريمة النصب.

” ويجوز أن توقع على الجاني في حالة العود عقوبة تكميلية ي مراقبة البوليس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين (م 2/336 ع).

” ويلاحظ أن عقوبة النصب أشد من عقوبة السرقة، إذ أن عقوبة السرقة - في صورتها البسيطة - هي الحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين.

” كما يعاقب المشرع - خلافا للقاعدة العامة القاضية بأن لا عقاب على الشروع في الجناح إلا بنص خاص - على الشروع في جريمة النصب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

الباب الخامس - جريمة خيانة الأمانة □

النصوص القانونية

” **المادة 341:** كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك اضراراً بمالكها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له الا على وجه الوديعة أو الاجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت اليه بصفة كونه وكيلًا بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى .

” تمهيد:

” ويمكن تعريف خيانة الأمانة بأنها: اختلاس أو استعمال أو تبديد مال منقول مملوك للغير سلم إلى الجاني بناء على عقد من عقود الأمانة المحددة حصراً وذلك اضراراً بمالكه أو صاحبه أو واضع اليد عليه، مع توافر القصد الجنائي .

الفصل الأول- أركان جريمة خيانة الأمانة

” من التعريف السابق لخيانة الأمانة يمكن أن نستخلص أن لهذه الجريمة أركاناً أربعة:

الركن الأول: محل الجريمة، وهو المال المنقول المملوك للغير المسلم إلى الجاني بناء على أحد عقود محددة .

الركن الثاني: الركن المادي، ويتخذ صورة اختلاس أو استعمال. أو تبديد محل الجريمة ..

الركن الثالث: الإضرار بمالك الشيء أو صاحبه أو واضع اليد عليه.

الركن الرابع: الركن المعنوي، ويتخذ صورة القصد الجنائي .

” وسوف نبحث كل ركن من هذه الأركان بالتفصيل فيما يأتي:

المبحث الأول - محل الجريمة

” يتضح من نص المادة ٣٤١ الخاص بجريمة خيانة الأمانة أنه يجب تحقق أمور ثلاثة في محل هذه الجريمة:

أولاً- أن يكون مالا منقولاً مملوكاً للغير .

ثانياً- أن يكون المنقول المملوك للغير قد سلم إلى الجاني قبل وقوع الجريمة .

ثالثاً- أن يكون التسليم قد تم بناء على عقد من عقود الأمانة التي حددها النص على سبيل الحصر .

” وسوف نخصص مبحثاً لكل من هذه الأمور .

المطلب الأول- المال المنقول المملوك للغير

الفرع الأول- أن يكون محل الجريمة مالا

” ومعنى أن يكون محل الجريمة مالا، أي شيئاً يمكن أن يكون محلاً لحق من الحقوق المالية، بأن يكون قابلاً للتملك، وله قيمة، ويستوى أن تكون قيمة كبيرة أو ضئيلة، مادية أو معنوية، كخطابات عائلية أو غرامية أو صور تذكارية

” **فقد قضى** تطبيقاً لذلك بأن جريمة خيانة الأمانة تقوم ولو كان محلها عقداً مجرداً من القيمة المادية أو القانونية، ما دامت له قيمة لدى صاحبه.

الفرع الثاني- أن يكون محل الجريمة منقولاً

” فلا تقع جريمة خيانة الأمانة على عقار؛ لأن لصاحب العقار حق في تتبعه في أي يد يكون.

” وللمنقول في جريمة خيانة الأمانة نفس المعنى الذي سبق تحديده بصدد جريمة السرقة، فيشمل فضلاً عن المنقول في معنى القانون المدني العقار بالتخصيص والعقار بالاتصال.

” ويقتضى شرط المال المنقول أن يكون لمحل الجريمة كيان مادي وقابل للحيازة، ويترتب على ذلك ألا تصلح الحقوق محلا لخيانة الأمانة، وإن كانت الأوراق التي تثبت هذه الحقوق تصلح محلا لها.

” ويستوى في حيازة المال محل الخيانة أن تكون مشروعة أو غير مشروعة، فمن أؤتمن على مادة مخدرة أو سلاح غير مرخص فبيده اعتبر خائناً للأمانة.

الفرع الثالث- أن يكون مملوكا للغير

” لا تقع جريمة خيانة الأمانة الا على مال مملوك لغير الجاني، فتصرف المالك في ماله لا تقع به الجريمة.

” **مثال:** فإذا تصرف شخص في شيء أعير له، لا تقع بفعله جريمة خيانة الأمانة إذا ثبت أن الشيء مملوك له وأنه كان قد سرق منه قبل إعارته.

” **مثال:** كذلك لا تقع الجريمة إذا بدد شخص الشيء المودع لديه إذا ثبت أنه كان وارثا لهذا الشيء وقت تبديده.

” وتنتفى الجريمة في المثاليين السابقين ولو كان المتهم يجهل وقت التصرف في المال أنه مملوك له. إذ أن العبرة بحقيقة وضع المال وليس باعتقاد المتهم.

” بل أن الجريمة لا تقع من المالك على ماله ولو ترتب على ذلك إضرارا بحقوق للغير.

” **مثال:** إذا أجر الدائن المرتهن الشيء المرهون لمالكة فيبيد المالك الشيء المملوك له، لا تقع الجريمة لوقوع الفعل على شيء مملوك للمتهم على الرغم مما في ذلك من إضرار بحق الدائن المرتهن على الشيء.

” وانتفاء وقوع الجريمة لكون المتهم مالكا للشيء يفترض أن تكون ملكيته للشيء خالصة له، فإن كان له شريك فيها، اعتبر فعله حينئذ اعتداء على حق الغير في ملكية الشيء فتقع الجريمة.

” وإذا ثبتت ملكية الغير للمال، تقع جريمة خيانة الأمانة سواء كان المالك معلوما أو مجهولا، معينا أو غير معين:

” **مثال:** فإذا جمع شخص بعض التبرعات لحساب جماعة معينة ثم بدد هذه التبرعات أو بعضها تقع بفعله جريمة خيانة الأمانة على الرغم من كون المالك غير معين بالذات.

المطلب الثاني - سبق تسليم المال إلى الجاني

” يجب أن يكون المال قد سبق تسليمه إلى الجاني.

” وهذا الشرط يميز بين التسليم في كل من جريمة السرقة وجريمة النصب وجريمة خيانة الأمانة، فبينما يكون توافره مانعا من قيام السرقة، فإنه يكون عنصر النتيجة في جريمة النصب، ويعتبر عنصرا لا بد من توافره لقيام جريمة خيانة الأمانة.

الفرع الأول- المقصود بالتسليم

” فلا تقوم جريمة خيانة الأمانة إلا من شخص كان قد تسلم المال محل الجريمة من المجني عليه قبل ارتكابه فعل خيانة الأمانة.

” فتنتفى خيانة الأمانة بانتفاء التسليم.

” **مثال:** فلا تقع الجريمة من الناشر الذي يذكر للمؤلف عددا من النسخ أقل مما طبعه ليستولي لنفسه على الفرق بين العددين، لانتفاء وقوع التسليم السابق.

” **مثال:** ولا يرتكب خيانة الأمانة المدين الذي يدفع جزءا من الدين ويتعهد للدائن بدفع الباقي سدادا لبعض حساباته، ثم لا يفي بهذا الالتزام.

” ويستوى في وقوع الجريمة أن يكون تسليم المال إلى الجاني من المجنى عليه نفسه أو من غيره.

” **مثال:** فيمكن أن يرتكب الوكيل جريمة خيانة الأمانة إذا بدد الأموال التي تسلمها من الموكل نفسه، ويرتكبها - أيضا - إذا اختلس الأموال التي يتسلمها من العملاء لحساب الموكل

” كذلك يستوى في وقوع الجريمة أن يكون تسليم المال إلى الجاني نفسه أو إلى من ينوب عنه كوكيله أو خادمه أو شريكه.

” **والتسليم قد يكون حقيقيا،** أي عن طريق مادي بالمناولة يدا بيد، **وقد يكون اعتباريا،** وذلك بتغيير صفة الحائز.

” **مثال:** البائع الذي يبيع منقولاً معيناً بذاته، ولا يتسلم المشتري الشيء المبيع ولكنه يتركه على سبيل الوديعة لدى البائع، هذا البائع يرتكب جريمة خيانة الأمانة إذا بدد الشيء على الرغم من أنه لم يتسلمه مادياً وإنما التسليم كان ضمناً عن طريق عدم اخراج الشيء من حيازته مع تغيير نوع الحيازة من كاملة إلى ناقصة، ومع تغيير صفة البائع من مالك إلى مودع لديه.

الفرع الثاني- نقل الحيازة الناقصة إلى الجاني

” يجب أن يكون التسليم بقصد نقل حيازة الشيء الناقصة إلى الجاني، بحيث يكون متسلم الشيء ملتزماً برده إلى صاحبه.

” وهذا الشرط مستخلص من طبيعة العقود التي نصت عليها المادة ٣٤١ على سبيل الحصر، فكلها عقود يترتب عليها نقل الحيازة الناقصة فحسب.

” ويترتب على ذلك أن المتسلم لا يرتكب جريمة خيانة الأمانة إذا كان التسليم بقصد نقل الحيازة الكاملة أي بقصد نقل ملكية الشيء إليه، ولو كان ذلك بناءً على عقد من عقود الأمانة.

” **أمثلة:** فالوكيل الذي يقبض الأجر دون أن يؤدي عمله لا يرتكب جريمة خيانة الأمانة إذا تصرف في هذا الأجر.

والصانع الذي تسلم أجره مقدماً لا يرتكب جريمة خيانة الأمانة إذا تصرف في هذا الأجر ولو كان الاتفاق على أن يشتري منه المواد التي سيتولى صناعتها فلم ينفذ هذا الاتفاق، إذ أن النقود قد سلمت إليه بقصد نقل الملكية.

” كذلك لا تقع جريمة خيانة الأمانة ممن سلم إليه الشيء لمجرد وضع يده العارضة عليه، فاختلسه، وإنما تقوم بفعله جريمة السرقة على النحو الذي تقدم بيانه .

” **مثال:** فإذا قدم المتهم للمحاكمة بأنه أخفى بعض الزجاجة المسروقة والمبددة المملوكة لشركة من شركات المياه الغازية، فلا يعد مرتكباً للجريمة إذا أسس دفاعه على أن الشركة تتقاضى من عملائها مبلغاً من النقود مقابل كل زجاجة لا ترد إليها، وأن الزجاجات لذلك تتداول

في السوق. وأن تسليم الشركة الزجاجة لعملائها ليس على سبيل الوديعة ولا عارية الاستعمال كما هو المفهوم من الإقرار الذي تأخذه عليهم.

المطلب الثالث- أن يكون التسليم بناءً على عقد من عقود الأمانة

” يشترط أن يكون تسليم المال إلى الجاني قد تم بناءً على عقد من عقود الأمانة الواردة في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات التي نصت على أن الأشياء المذكورة فيها لم تسلم للجاني إلا « على وجه الوديعة أو الاجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت اليه بصفة كونه وكيلًا بأجرة أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره «.

” وقد وردت هذه العقود على سبيل الحصر، فلا يجوز للقاضي أن يقيس عليها عقوداً أخرى.

” كما أنه يجب على المحكمة أن تبين في حكمها العقد الذي تم التسليم بناءً عليه حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون.

” وقد أورد المشرع بعد ذكر عقود الوديعة والاجارة وعارية الاستعمال والرهن عبارة « أو كانت سلمت اليه بصفة كونه وكيلًا بأجرة أو مجانًا، بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره «.

” وأراد المشرع بهذه العبارة أن يضيف حالة القيام بعمل مادي الذي لا يعد بحسب الأصل من مهام الوكيل؛ حيث أن محل الوكالة هو عمل قانوني، وذلك حتى يمكن معاقبة من يعهد إليه بشيء لاستعماله في أمر معين فيختلسه أو يبدده.

” **مثال:** فيرتكب الجريمة التزوي الذي تسلم إليه قطعة قماش لحياكتها أو الصديق الذي يسلم إليه جهاز كهربائي لإصلاحه بدون أجر فيختلسه لنفسه.

” وتقتضى دراسة هذه العقود تناول الأحكام العامة التي تخضع لها، و دراسة كل عقد منها.

الفرع الأول – الأحكام العامة لعقود الأمانة

أولاً- تكييف العقد

” لا تتقيد المحكمة بالتكييف الذى يسبغه المتعاقدان على العقد، فلها أن تسبغ عليه الوصف القانوني الصحيح بالرجوع إلى قصد المتعاقدين، فالعبرة بحقيقة الواقع كما يحددها المشرع وليس بعبرة الأوراق وألفاظها.

” **مثال:** إذا أقرض شخص شخصاً آخر مبلغاً من المال، وكتب في إيصال الدين أنه سلم على سبيل الوديعة لتهديد المدين بالمسؤولية الجنائية إذا امتنع عن الدفع، فلا يعد هذا العقد عقد وديعة، بل عقد قرض لا تقع به جريمة خيانة الأمانة إن لم يرد المدين دينه.

” **مثال:** إذا اشترط في علاقة بيع أن الملكية تبقى للبائع حتى يجربه المشتري، فإن وجود المبيع عند المشتري أثناء فترة التجربة لا يكون بناءً على عقد "بيع" وإن أطلق عليه المتعاقدان هذا الاسم، بل بناءً على عقد وديعة، فإذا تصرف فيه هذا الأخير فإنه يكون قد خان الأمانة.

” وتكييف المحكمة للعقد هو مسألة قانونية تخضع فيه لرقابة محكمة النقض.

” ويلاحظ أن خطأ محكمة الموضوع في تكييف العقد لا يؤدي إلى نقض الحكم طالما أنه قد تبين لمحكمة النقض أن التكييف الصحيح للعقد وإن خالف تكييف محكمة الموضوع إلا أنه لا يزال يدخل مثله في نطاق عقود الأمانة.

” **مثال:** فلا ينقض الحكم اعتبار محكمة الموضوع العقد وكالة بينما تكلفه محكمة النقض بأنه وديعة؛ لأن كليهما يعدان من عقود الأمانة.

” **مثال:** كما لا ينقض الحكم أن تعتبر المحكمة العقد عارية استعمال بينما هو في حقيقته عقد إيجار.

” **مثال:** قضى بعدم وقوع خيانة الأمانة، في حالة حجز ما للمدين لدى الغير، إذا سلم الغير المحجوز لديه المال المحجوز عليه إلى المدين، إذ أن حجز ما للمدين لدى الغير يعتبر عملاً قضائياً لا ينشئ رابطة العاقبة بين الدائن الحاجز والغير المحجوز لديه .

ثانيا- بطلان العقد

” إذا تحقق وجود عقد من عقود الأمانة، فتقع الجريمة سواء كان هذا العقد صحيحا أم باطلا.

” كما يستوى أن يكون البطلان نسبيا لعدم أهلية المتعاقد أو لعيب من عيوب الرضا، أو أن يكون مطلقا لوجود عيب في الشكل أو لعدم مشروعية السبب.

” ويجد ذلك مبرره في أن المشرع لا يجرم خيانة الأمانة ضمانا لتنفيذ التزام المدين الناشئ عن العقد وإنما يستهدف حماية ملكية الشيء المسلم بمقتضى العقد، فيجب أن يوقع العقاب على الأمين الذي يعتدي على هذه الملكية سواء أكان العقد باطلا أم صحيحا، فبطلان العقد لا يؤثر على قيام حق المجنى عليه في ملكية الشيء المبدد.

” **مثال:** إذا أرادت امرأة أن تتخذ منزلا للدعارة، ولعلمها أن مالك المنزل لا تقبل تأجيرها لهذا الغرض لجأت إلى شخص وصارحته بحقيقة أمرها وطلبت منه أن يستأجر المسكن باسمه لتتخذها هي لتنفيذ غرضها، ودفعت له مبلغا من المال على ذمة الأجرة، فلم يستأجر المسكن واختلس المبلغ لنفسه، ففعلته هذه خيانة للأمانة. والنعي على هذا بقالة أن المتهم في هذه الصورة لم يتسلم المبلغ بصفته وكيلًا عن المجنى عليها بل بصفته مؤجرا لها غير سديد؛ لأن قبوله استئجار المسكن باسمه، ومسئوليته قبل المالك لا ينفيان أنه وكيل عن المجنى عليها يعمل نيابة عنها، واستئجاره المسكن باسمه في الظاهر لتسكنه المجنى عليها في الواقع إنما هو إعارة لاسمه، وإعارة الاسم نوع من الوكالة.

ثالثا- إثبات العقد

” يقتضى الحكم بإدانة المتهم في جريمة خيانة الأمانة أن يثبت - فضلا عن توافر أركان هذه الجريمة - وجود عقد الأمانة الذي تم تسليم المال بناء عليه.

” وإذا كان إثبات الركن المادي أو المعنوي للجريمة يخضع - وفقا للقواعد العامة في الإثبات الجنائي - لجميع طرق الإثبات، فإن إثبات وجود عقد الأمانة، وما قد يدفع به المتهم من سداد للمال المسلم أو المقاصة أو استبدال عقد الأمانة، يخضع للقواعد المقررة للإثبات في المواد المدنية، وذلك تطبيقا للمادة ٢٢٥ من قانون الإجراءات الجنائية، فيجب أن يقدم المجنى عليه دليلا كتابيا إذا كانت قيمة العقد تجاوز ألف جنيها.

” ولا يجوز الإثبات بالبينة إلا في الحالات التي نصت عليها المادة ٦٣ من قانون الإثبات. من ذلك وجود مانع مادي أو أدبي يحول دون حصول صاحب الحق على دليل كتابي. ويدخل تقدير توافر المانع في سلطة قاضى الموضوع بلا رقابة عليه من محكمة النقض.

” **مثال:** فإذا كان هناك ورقة محررة بخط المتهم ولكن لم يوقع عليها بإمضاءه تتضمن أنه تسلم الأمانة المدعى باختلاسها، فإن للمحكمة أن تعتبرها مبدأ ثبوت بالكتابة وتقبل الإثبات بالبينة.

” **مثال:** القول بعدم تجزئة الاعتراف في المواد المدنية لا يمنع من اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة ما تضمنه في ناحية أو أكثر من نواحيه.

” وأحكام الإثبات فى المواد المدنية ليست من النظام العام، وإنما هي مقررة لمصلحة الخصوم، ولذلك فإن الدفع بعدم جواز إثبات الحق المدني بالبينة يجب على من يريد التمسك به أن يتقدم به إلى محكمة الموضوع، فإذا لم يثر شيئاً من ذلك أمامها فإنه يعتبر متنازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون، ولا يكون له من بعد أن يتمسك بهذا الدفع أمام محكمة النقض.

رابعاً- استبدال العقد

” الفرض في وقوع جريمة خيانة الأمانة أن يكون عقد الأمانة قائماً وقت وقوع فعل الاختلاس أو الاستعمال أو التبديد. ولكن قد يحدث أن يستبدل المتعاقدان بهذا العقد عقداً آخر لا يدخل في عداد عقود الأمانة.

” **مثال:** أن يقرض الموكل الوكيل المبالغ التي كان قد حصلها لحسابه أو أن يبيع المؤجر الشيء المؤجر للمستأجر، أو أن يهب المودع الشيء المودع للمودع لديه.

” فإذا تصرف حائز المنقول فيه بعد استبدال العقد لا تقع الجريمة، كما لو لم يسدد الوكيل القرض، أو كان المستأجر لم يدفع الثمن، أو كان المودع لديه لم ينفذ التزاما فرضه عليه عقد الهبة.

” **ويشترط لكي يحقق الاستبدال أثره فى عدم وقوع الجريمة أن يتحقق أمران:**

الأول- أن يكون الاستبدال حقيقياً.

” فإذا لم يتوافر الاستبدال الصحيح وفقا لأحكام القانون المدني، فإن العقد يظل قائما فتقع الجريمة.

” **مثال:** فإذا انصب الاتفاق الجديد بين المتعاقدين على طريقة الوفاء دون أن يؤثر ذلك في طبيعة العقد، كما لو ماطل الوكيل في دفع المبالغ التي حصلها لحساب الموكل، فاتفق معه الأخير على أن يحرر الوكيل على نفسه سندا بالمبلغ، أو يتعهد بدفعه على أقساط يظل العقد القائم بينهما هو عقد الوكالة، فتقع الجريمة بتصرف الوكيل في المال.

” لذلك **قضى بأن** الوكيل لا يستطيع أن يدفع عن نفسه تهمة خيانة الأمانة باستناده إلى أن الموكل قد أعطاه مهلة لرد المبلغ، لأن تأجيل رد المبلغ لا يغير سبب الدين، ولا يجعل المتهم في مركز المدين. أما إذا قطعت ظروف الواقعة بأن المتعاقدين قد استبدلا بعقد الوكالة عقد القرض ثم تصرف الوكيل في المبلغ فإن الجريمة لا تقع.

الثاني: أن يكون الاستبدال قد تم قبل وقوع الفعل.

” فإذا حصل الاستبدال بعد تصرف الأمين في المال المؤتمن عليه، فإن ذلك لا ينفى وقوع الجريمة ولا يمنع من قيام المسؤولية الجنائية.

” **مثال:** إذا لم يلجأ الأمين إلى الاستبدال إلا بعد وقوع التبديد منه وبقصد الهرب من المسؤولية الجنائية، أو كان الدائن لم يقبل الاستبدال إلا كطريقة لإثبات حقه أو على أمل تعويض ما ضاع عليه بسبب التبديد، فإن الاستبدال لا يمنع عندئذ من المسؤولية الجنائية.

الفرع الثاني- الأحكام الخاصة بكل عقد من عقود الأمانة

أولا- عقد الوديعة

” تعرف المادة 718 من القانون المدني الوديعة بأنها: «عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئا من آخر على أن يتولى حفظ هذا الشيء وعلى أن يرده عينا» .

” ويتضح من هذا التعريف أنه يشترط لوجود عقد الوديعة أمران:

الأول- أن يكون الشيء قد سلم إلى المودع لديه بقصد حفظه

” أي بقصد نقل حيازته الناقصة إليه، فإذا كان المال لم يسلم إليه لحفظه وإنما لمجرد معاينته تحت إشراف صاحبه ورده في الحال، فلا تكون بصدد عقد وديعة، ويكون اختلاس المستلم لهذا المال سرقة لا خيانة أمانة.

الثاني- أن يكون الاتفاق قد تم بين المتعاقدين على أن يرد المودع لديه الشيء ذاته.

” وسواء أكان هذا الشيء قيميا أو مثليا.

” فإذا كان الشيء المودع من الأشياء القيمة، فهذه الأشياء معينة بذاتها ولا يقوم بعضها مقام بعض، فإذا لم يرددها المودع لديه بذاتها اعتبر خائناً للأمانة ولورد شيئاً يساويها في القيمة .

” ولا ينفي قيام عقد الوديعة أن يكون المودع قد اشترط على المودع لديه أن يرد قيمة الشيء في حالة فقده، إذ أن ذلك يعني أن الرد يكون عينا ما دام الشيء موجودا.

” فقضى بأنه: متى كان جهاز الزوجية من القيميات وليس من المثليات التي يقوم بعضها مقام بعض فإن اشتراط رد قيمته عند استحالة الرد العيني بسبب الهلاك لا يكفي وحده للقول بأن تسليمه كان على سبيل القرض وليس على سبيل الوديعة ويكون تصرف الزوج في جهاز زوجته الذي سلم إليه بمقتضى قائمة ينطوي على جريمة خيانة أمانة.

” وقضى - أيضا - بأنه يرتكب المتهم جريمة تبديد مبلغ سلم إليه على سبيل الوديعة بناء على ورقة وقعها المتهم جاء بها أنه تسلم هذا المبلغ من المجنى عليه بصفة أمانة يرددها عند طلبه، وهو ما قرره المجنى عليه في هذا الصدد.

” كما قضى بأنه إذا كان المتهم قد استعمل السيارة بدون إذن مالكة في نقل بعض الركاب لقاء أجر لحسابه الخاص، فإن تصرفه في الوقود الذي كان صاحبها قد زودها به يعتبر بمثابة تصرف المالك في ملكه وبه تتحقق به جريمة خيانة الأمانة.

” أما الأشياء المثلية كالنقود والغلال فالحكم بالنسبة إليها يتوقف على إرادة المتعاقدين:

” فإذا كان الاتفاق بين المتعاقدين على رد الشيء المثلي نفسه، تقع الجريمة إذا تصرف فيه المودع لديه، مثل الأسهم والسندات غير الاسمية، إذ يجب على المودع لديه أن يرددها بذاتها.

” كذلك قد يكون الشيء المثلّى مبلغاً من النقود الورقية أو المعدنية، فالأصل أن المودع لديه يلتزم بردها بذاتها.

” ولكن إذا لم يكن لهذه النقود بالذات قيمة معينة لدى صاحبها، كما لو كانت لها قيمة تذكارية خاصة لديه، فإن الجريمة لا تقع إذا تصرف فيها المودع لديه طالما أنه كان يحتفظ لديه بكمية من النقود تعادلها في القيمة وردها عند طلبها.

” أما إذا كان المودع قد أجاز للمودع لديه - صراحة أو ضمناً - التصرف في الشيء على أن يرد قيمته أو ما يماثله، فإن العقد عندئذ يصبح عقد قرض وينتفى عنه تكيف الوديعة.

” فقد نص القانون المدنى في المادة 736 على أنه « إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال، وكان المودع عنده مأذونا له في استعماله اعتبر العقد قرضاً».

” وإذا كان العقد يعتبر قرضاً في هذه الحالة، فإنه يترتب على ذلك أن الجريمة لا تقع ولو امتنع المودع لديه عن الرد أو عجز عنه، ويطلق على هذه الصورة اسم الوديعة الناقصة.

” وما يميز الوديعة الناقصة - التي لا تقع بناء عليها الجريمة - عن عقد الوديعة (الكاملة) محل الدراسة هو الإذن الصادر من المودع إلى المودع لديه بالتصرف في الشيء المودع، والاكتفاء برد قيمته أو شيء يماثله.

” **مثال:** قضى بأن مدير المصرف الذي يتصرف في النقود المودعة في المصرف والتي يحصل مودعها على فوائد مقابل الانتفاع بها لا تقع بفعله خيانة الأمانة.

” **مثال:** وقضى بأنه إذا سلم قطن الملح بموجب إيصالات ذكر بها أنه لا يجوز لحاملها طلب القطن عينا، ثم تصرف صاحب الملح في القطن بدون إذن صاحبه فلا يعتبر ذلك تبديداً.

” والأصل في الوديعة أن تكون تعاقدية، أي أن يكون مصدرها العقد ومع ذلك فإن الوديعة قد تكون بمقتضى القانون وهي الوديعة القانونية، وقد تكون بمقتضى حكم قضائي وهذه هي الوديعة القضائية، وكلها تصلح لقيام جريمة خيانة الأمانة.

” وعبارة نص المادة 341 ع لا تحول دون ذلك، فهي لم تشترط أن تكون الوديعة ناشئة عن عقد، وإنما نصت على أن تكون الأشياء الواردة في النص قد سلمت (على وجه الوديعة .. الخ)، وهذا يعني استواء مصدر الوديعة في نظر القانون.

” ومن **أمثلة** الوديعة القانونية: أن يتسلم الوارث الأشياء التي كانت مودعة لدى مورثه مع علمه بذلك، فيعتبر وجود هذه الأشياء لديه على سبيل الوديعة كذلك، ما دامت يده عليها – بمقتضى حكم القانون – يد أمانة تتطلب منه أن يتعهدا بالحفظ كما يحفظ مال نفسه ويردها بعينها عند أول طلب من صاحبها.

” ومن **أمثلة** الوديعة القانونية – أيضا –: الحراسة على الأموال المحجوز عليها؛ لأنها مفروضة بحكم قانون المرافعات، فإذا اختلس الحارس شيئا من هذه الأموال اعتبر خائنا للأمانة.

” فإذا كان الحارس هو مالك الأشياء المحجوزة، فإن اختلاسه شيئا منها يعد جريمة تعاقب عليها المادة ٣٤٢ وهي جريمة ملحقمة بجريمة خيانة الأمانة.

” ومن **أمثلة** الوديعة القضائية الحراسة القضائية، فالشخص الذي يصدر حكم قضائي بتعيينه حارسا على الأموال المتنازع عليها يعتبر مودعا لديه بحكم القضاء، فيجب أن يحافظ على هذه الأموال وأن يسلمها إلى من يحكم له بملكيته.

ثانيا- الإيجار

” **الإيجار** عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم. (المادة ٥٥٨ من القانون المدني)

” **وتعتبر الأجرة ركنا من أركان عقد الإيجار** سواء كانت محددة أو غير محددة ما دام هناك اتفاق عليها. وهي التي تميزه عن عارية الاستعمال التي تكون بغير مقابل .

” **ويستوى أن يكون الشيء المؤجر عقارا أو منقولا** طالما أن الفعل المادي المكون لجريمة خيانة الأمانة قد وقع على منقول، فمستأجر المسكن المفروش الذي يختلس شيئا من المفروشات يعتبر خائنا للأمانة.

” كما أن مستأجر العقار يرتكب جريمة خيانة الأمانة إذا تصرف في بعض أجزاء العقار المتصلة به كالأبواب أو النوافذ بعد نزعها، أو تصرف في الآلات المخصصة لخدمته كالألات المستخدمة لزراعة الأرض.

” ويشترط أن يكون العقد قائماً وقت ارتكاب الفعل المكون لخيانة الأمانة، ولا يؤثر بعد ذلك كون العقد انتهت مدته بعد ذلك وقبل تحريك الدعوى.

” ويلاحظ – كما في الوديعة – أن النص في عقد الإيجار على دفع قيمة الشيء محل التعاقد في حالة تلفه أو عدم رده لا ينفي اعتبار العقد إيجاراً ما دامت نية المتعاقدين قد انصرفت إلى اعتباره كذلك.

ثالثاً- عارية الاستعمال

” عارية الاستعمال هي » عقد يلتزم به المغير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال ». المادة ٦٥٣ من القانون المدني

” وتتميز عارية الاستعمال عن عارية الاستهلاك بأن الأولى ترد على شيء غير قابل للاستهلاك، ولذلك يلتزم المستعير برده عينا، أما عارية الاستهلاك فهي ترد على شيء مما يهلك بالاستعمال ولذلك يلتزم المستعير برد شيء مثل الذي اقترضه، وقد عبر عنها المشرع المدني بالقرض.

” فقد عرفه في المادة 538 ق.م. بأنه: «عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقرض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر، على أن يرد إليه المقرض عند نهاية القرض شيئاً مثله في مقداره و نوعه وصفته» .

” فلا تقع جريمة خيانة الأمانة إلا على التصرف في شيء سلم بناء على عارية الاستعمال، أما إن كان قد سلم بناء على عقد قرض أي عارية استهلاك، فلا تقع الجريمة.

” ويستوى لوقوع الجريمة أن يكون الشيء موضوع عارية الاستعمال قابلاً للاستهلاك بطبيعته أو غير قابلاً للاستهلاك، فيكفي أن تكون إرادة المتعاقدين قد انصرفت إلى رد الشيء بذاته ولو كان بحسب طبيعته مثلياً أي قابلاً للاستهلاك، وذلك كأن يستعير شخص حبواً من نوع ممتاز لعرضها ثم ردها بعد انتهاء العرض.

رابعاً- الرهن

- ” ويقصد بالرهن في جريمة خيانة الأمانة الرهن الحيازي لا الرهن الرسمي .
- ” والرهن الحيازي قد يقع على عقار وقد يقع على منقول، ويتضمن نقل حيازة الشيء المؤقتة إلى الدائن المرتهن.
- ” أما الرهن الرسمي فهو يقع على العقار دون المنقول وتظل حيازة المرهون للراهن فلا تنتقل إلى الدائن المرتهن.
- ” والرهن الحيازي هو: «عقد به يلتزم شخص ضمانا لدين عليه أو على غيره أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيء لحين استيفاء الدين، وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون» . المادة 1096 من القانون المدني
- ” ويلتزم الدائن المرتهن في الرهن الحيازي برد الشيء المرهون إلى الراهن بعد أن يستوفى كامل حقه. (المادة 1107 من القانون المدني)
- ” وبناء على ذلك فإنه إذا تصرف الدائن المرتهن في الشيء المرهون بأن باعه أو عرضه للبيع، أو رهنه باسمه لشخص ثالث، عد فعله خيانة أمانة.
- ” ويقرر القانون المدني استثناء للدائن إذا لم يستوف حقه أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيع الشيء المرهون بالمزاد العلني أو في البورصة أو السوق.
- ” كما يجوز للدائن - أيضا - أن يطلب من القاضي أن يأمر بتمليكه الشيء وفاء للدين على أن يحسب عليه بقيمته بحسب تقدير الخبراء. (المادة 1121 مدني) .
- ” ويجب التنبيه على أنه إذا كان محل الرهن الحيازي قد يكون منقولا أو عقارا فإن جريمة خيانة الأمانة لا تقوم إلا إذا كان محل الرهن منقولا.
- ” فإذا كان محل الرهن عقارا فإن تصرف الدائن المرتهن فيه لا تقع به جريمة الأمانة، ولكن قد يعد فعل الدائن جريمة نصب عن طريق التصرف في مال ليس ملكا للجاني ولا له حق التصرف فيه.

” ولا يعتبر مرتتهن العقار خائناً للأمانة إلا إذا انتزع بعض الأجزاء المتصلة به أو المخصصة لخدمته وتصرف فيها، فهذه وتلك تعدان من المنقولات في نظر القانون الجنائي .

خامساً- الوكالة

” تعرف الوكالة بأنها: «عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل». المادة 699 من القانون المدني

” ولا تقع جريمة خيانة الأمانة في جميع التزامات الوكيل، بل تقع حال إخلال الوكيل بالتزامه بتقديم المال الذي تحت يده بحكم الوكالة فحسب.

” ويستوى أن تكون الوكالة تبرعية أو بأجر .

” فإذا كانت بأجر، فإنه لا عبء بالصورة التي يدفع بها الأجر، أي يستوى أن يكون دفعة واحدة أو بصورة منتظمة.

” ويستوى أن يكون موضوع الوكالة مشروعاً أو غير مشروع.

” مثال: إذا كلفت امرأة شخصاً ليستأجر لها مسكناً باسمه تديره للدعارة السرية ودفعت له مبلغاً كجزء من الأجر فاختلفت لنفسه، وقد اعتبر الحكم هذا الفعل من الوكيل خيانة أمانة.

” كذلك يستوى أن تكون الوكالة لمصلحة الموكل وحده أو لمصلحة الموكل والوكيل معاً، أو لمصلحتهما والمصلحة شخص أو أشخاص آخرين.

” وخيانة الأمانة من الوكيل هي أكثر صور خيانة الأمانة وقوعاً في العمل.

” أمثلة: فيعتبر خائناً للأمانة:

- الوكيل الذي يبدد الشيء الذي سلم إليه لبيعه لحساب الموكل، أو ثمن هذا الشيء بعد بيعه، أو الأموال التي حصلها من الغير - كالمستأجرين - لحساب الموكل،

- والوكيل الذي يعهد إليه الموكل ببيع شيء فيبيعه بأكثر من ثمن المثل ويحتفظ بالفرق بين الثمنين لنفسه ولو كان المشتري قد دفع المبلغ الزائد لمصلحة الوكيل شخصياً،

- الوكيل الذي يسلمه الموكل مبلغا لشراء شيء فيشتريه بثمن أقل ويستولى على الفرق.
- الشخص الذي سلمه آخر مبلغا من المال لايداعه أمانة خبير في دعوى مدنية فلم يقم بذلك، ولم يرد المبلغ إلى صاحبه بعد طلبه.
- من كلف بتحصيل مبالغ نيابة عن آخر فببدها، فيعتبر هذا التكليف مكونا لعقد الوكالة.
- كما أن تسليم الزوجة قائمة منقولات لزوجها لتوصيلها إلى المحامي لرفع دعوى استرداد لصالحها يعد توكيلا منها له لاستعمالها في أمر معين لمنفعتها فاختلاسها يعد خيانة أمانة.
- وتسليم نقود إلى شخص لشراء منقولات منزل الزوجية يعتبر توكيلا له بالشراء، فإذا امتنع عن الشراء وعن رد النقود إلى صاحبها رغم مطالبته يعتبر فعله خيانة أمانة.
- تسليم المجنى عليهما أوراق النقد إلى المتهم لإبدالها بأوراق مالية بقيمتها يصبح به المتهم وكيلا عن كل منهما في قضاء الغرض الذي تم التسليم من أجله، وتكون يده يد أمين انتقلت إليه الحيازة ناقصة فإذا ما اختلس المال المسلم إليه يعد مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة.
- ويعتبر الوارث وكيلا عن باقي الورثة بالنسبة للمنقولات الشائعة التي آلت إلى الجميع بالميراث، فإذا بدد شيئا منها عد خائنا للأمانة.
- ويعتبر وارث الوكيل المتوفى وكيلا بالنسبة للأموال التي كان يحوزها مورثه بمقتضى عقد الوكالة.
- ويعتبر الوكيل بالعمولة وكيلا، فيرتكب جريمة خيانة الأمانة إذا اختلس لنفسه الأشياء المسلمة ولم يسدد ثمنها عند مطالبته به.
- كذلك يعتبر الشريك وكيلا عن باقي الشركاء بالنسبة للأموال الشركة المسلمة إليه بصفته شريكا، فإذا رفض ردها إليهم اعتبر مبددا.

” ويستوى أن يكون مصدر الوكالة هو العقد أو القانون أو حكم القضاء. وبناء على ذلك يعتبر وكيلًا تقع منه جريمة خيانة الأمانة كل من الولي والوصي والقيم.

سادسا- العمل المادي

” أضافت المادة 341 – بالإضافة إلى العقود السابقة - حالة تسليم الأشياء بقصد (استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره ».

” والمقصود من هذه العبارة نوعان من العقود:

الأول- عقد العمل أو عقد المقاولة

” وفيه يكون العمل مقابل أجر، كتسليم قطعة من القماش إلى التريزي ليصنع منها بدلة أو تسليم النجار أخشابا ليصنعها أثاثا، أو تسليم جهاز كهربائي إلى متخصص فني لإصلاحه.

” ويعرف عقد العمل بأنه « هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخ ». المادة 674 من القانون المدني

والثاني- عقد يتولى بمقتضاه شخص القيام بعمل مادي لمنفعة آخر دون أجر

” وذلك كأن يتطوع صديق لإصلاح ساعة صديقه أو بحياكة قماش تسلمه منه، والعقد في هذه الحالة يعتبر عقدا غير مسمى، فإذا اختلس المتسلم الشيء الذي عهد به الآخر إليه أو بدده عد فعله خيانة أمانة.

” ولا يعتبر العقد في كل من هاتين الحالتين وكالة؛ إذ أن الوكالة موضوعها القيام بعمل قانوني، بينما موضوع العقد هنا القيام بعمل مادي.

” ويجب لوقوع الجريمة أن يكون الشيء قد سلم إلى المتهم لنقل الحيازة الناقصة لا الكاملة.

” مثال: التريزي الذي يسلم إليه القماش لصنعه ويسلم له الأجر مقدما، لا تقع منه جريمة خيانة الأمانة بامتناعه عن رد الأجر، إذا رد قطعة القماش رافضا صنعها، لأن الأجر قد سلم إليه على سبيل التملك أي نقل الحيازة الكاملة، فلا سبيل إلى استرداده إلا عن طريق دعوى مدنية.

” مثال: لا تقع الجريمة إذا كان الشيء قد سلم إلى المتهم على سبيل اليد العارضة، فالكواء الذي يختلس ملابس سلمت إليه لكيها تحت إشراف صاحبها وإنما يعتبر سارقا.

المبحث الثاني - الركن المادي

المطلب الأول- صور الركن المادي

” حددت المادة 341 الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة بقولها: « كل من اختلس أو استعمل أو بدد .. الخ ».

” ويتبين من هذه العبارة أن للركن المادي صور ثلاث، هي: الاختلاس والتبديد والاستعمال.

” ويجمع بين هذه الأفعال أنها كلها تصدر عن كون الأمين يعتبر نفسه مالكا للمال المودع عليه يتصرف فيه تصرف المالك، ولذلك فهي لا تقع بأي فعل آخر لا يجسد هذه الفكرة.

” مثال: لا تقع جريمة خيانة الأمانة لمجرد تأخر المستأجر في رد الشيء المؤجر، ولا بمجرد استعمال المودع لديه للشيء المودع .

الفرع الأول- الاختلاس

” يعرف الاختلاس بأنه: "كل فعل يعبر به الأمين عن إضافته الشيء إلى ملكه دون أن يخرج من حيازته".

” فقد سبقت الإشارة بوجوب أن يكون الشيء في الحيازة الناقصة للأمين، فإذا قام بفعل يدل على أنه قد غير حيازته للشيء من ناقصة إلى كاملة منكرًا بذلك حق مالكه عليه دون أن يخرج من حيازته عد فعله اختلاسا.

” مثال: من أؤتمن على حلية فأخذ منها جوهرة جمل بها خاتمه، أو عهد إليه بقطعة قماش فصنع منها بذلة لنفسه أو أؤتمن على ملابس لكيها، أو على ساعة ليصلحها فرفض ردها، أو عرضها للبيع، أو ادعى سرقتها.

واعتبر أمين شونة بنك التسليف الزراعي وخفيهره إذا باعا شيئاً من الأرز المودع بالشونة لحساب وزارة الزراعة إلى شخص وتسلما منه بعض الثمن وأحضرا عربة لنقله، وضبط الأرز قبل إتمام نقله من الشونة، فإن جريمة خيانة الأمانة تكون متحققة في حقيهما.

” وبهذا المعنى يتضح الاختلاف بين الاختلاس في جريمة خيانة الأمانة عنه في جريمة السرقة، فبينما هو في السرقة انتزاع الشيء من حيازة المجنى عليه بغير رضاه نجده في جريمة خيانة الأمانة مجرد تغيير نية الأمين من حائز له حيازة ناقصة إلى حائز حيازة كاملة.

” كما أن الاختلاس في السرقة يقتضي إخراج المال من حيازة حائزه وإدخاله في حيازة أخرى، بينما في خيانة الأمانة لا يشترط خروج المال من حيازة الأمين.

الفرع الثاني- التبديد

” يقصد بالتبديد: كل فعل يخرج به الأمين الشيء المسلم إليه من حيازته باعتباره مالكا له. كأن يكون موضوع عقد الأمانة نقودا فيصرفها أو طعاما يأكله أو ساعة فيتصرف فيها بالبيع أو الهبة أو الرهن.

” ويتضح مما سبق أن التبديد يتضمن الاختلاس ويزيد عليه، فإخراج الشيء من حيازة الأمين نهائيا يتضمن أمرين:

الأول- أنه قد غير نيته عليه من نية الحيازة الناقصة إلى نية الحيازة الكاملة أي التملك، وهذا هو الاختلاس.

والثاني- أنه أضاف إلى ذلك إخراج الشيء من حيازته نهائيا، مما يحول دون إمكانه رد الشيء إلى صاحبه.

” وطالما أن المشرع يكتفي بالاختلاس لقيام الجريمة، فكان إضافة فعل التبديد تزييدا لا طائلا من ورائه.

” ويجب لتوافر التبديد بجانب إخراج الشيء من حيازة الأمين أن يكون ذلك مصحوبا بنية التصرف فيه تصرف المالك.

” فلا يعد تبديدا مجرد تسليم الأمين الشيء المؤمن عليه إلى غيره ما لم يثبت أنه قصد من وراء ذلك التصرف فيه.

” ويعتبر إتلاف الشيء المسلم على سبيل الأمانة تبديدا ما دام الأمين قد تعمد ذلك، إذ أنه يدل بفعله على أنه يتصرف في الشيء باعتباره مالكا.

الفرع الثالث- الاستعمال

” يحتمل مصطلح الاستعمال أحد معنيين:

الأول- المعنى العادى للاستعمال وهو مجرد الانتفاع بالشئ دون نية تملكه.

” ولا يتحقق بهذا المعنى الاعتداء على الملكية الذي هو أساس تجريم خيانة الأمانة.

الثانى- الاستعمال المصحوب بنية التملك، والأخذ بهذا المعنى يعتبر تزييدا من المشرع إذ يعتبر داخلا في نطاق الاختلاس أو التبيد.

” والمقصود من النص هو نوع معين من الاستعمال تنتهك به الملكية ويثير إدراجه تحت لفظ الاختلاس أو التبيد بعض التردد، ولذلك أراد المشرع بذلك أن يحسم الأمر ويعتبر مثل هذا النوع الخاص من الاستعمال بمثابة اعتداء على الملكية جرمه في صورة خيانة الأمانة باعتبار أن الشئ يكون في الحيازة الناقصة لمن يستعمله.

” مثال ذلك:

- أن يسلم مؤلف أصل مؤلفه إلى ناشر ليتولى طبع عدد معين من النسخ فيطبع سرا عددا أكبر من العدد المتفق عليه ويستولى على ثمن الفرق بين النسخ
- أن يسلم مهندس رسمه الهندسي إلى مقاول لتنفيذه فيصوره ويبيع هذه الصور دون علم صاحب الرسم.
- أن يستعمل الوكيل النقود المؤتمن عليها بمقتضى عقد الوكالة على أمل تمكنه من الرد عند المطالبة أو حلول أجل ثم يتعذر الرد في ذلك الوقت.

” كذلك يصلح النص لتوقيع العقاب في الحالة التي يسيء فيها الأمين استعمال الشئ المؤتمن عليه عمدا بما قد يعد ذلك منه بمثابة الإتلاف.

” وتضمن المشرع المادة 341 صورة الاستعمال قد سد ثغرة عدم العقاب على الحالات السابقة .

” ومع تسليم الفقه المصري بأهمية لفظ الاستعمال في مثل هذه الحالات، إلا أنه يتخوف من تطبيق نص خيانة الأمانة وفقا لهذه الصورة من السلوك بسبب عموم لفظ الاستعمال على حالات

الانتفاع المؤقت بالشيء الذي لا يجوز أن يعتبر من قبيل خيانة الأمانة لتخلف نية التملك أي التصرف في الشيء تصرف المالك، كان يقرأ الأمين كتاباً أو يركب سيارة أؤتمن عليهما.

المطلب الثاني- وقت تمام الجريمة

” جريمة خيانة الأمانة جريمة وقتية، فهي تتم وتنتهي بمجرد ارتكاب أحد الأفعال السابقة بما يدل على تغير نية الأمين من حيازة الشيء حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة بما يضر بالمجني عليه.

” ولا يشترط لقيامها حصول المطالبة برد الأمانة المدعى بتبديدها.

” ولا يشترط لتحقيقها خروج المال بالفعل من حيازة الأمين بناء على التصرف الذي أوقعه.

” وبمجرد تغيير نية الحيازة، يبدأ احتساب التقادم المسقط للدعوى الجنائية.

” ولا عبرة في قيام للجريمة – بعد تغير هذه النية – بقاء الشيء المختلس في حيازة الخائن إذ أن ذلك ليس إلا أثراً من آثار الجريمة.

” وإذا تمت الجريمة على هذا النحو فإنه لا يؤثر في ذلك رد الأمانة أو ما يعادل قيمتها، أو تعهد الخائن بردها، فلا أثر قانوني على قيام الجريمة إلا في احتمال أن يعتد به القاضي كسبب لتخفيف العقوبة، فالوفاء اللاحق لارتكاب جريمة خيانة الأمانة لا يمحوها.

” والعبرة في تحديد تاريخ وقوع الجريمة هي بالتاريخ الفعلي للتبديد أو الاستعمال أو الاختلاس.

” فإذا لم يكن هذا التاريخ معروفاً؛ لأن الاختلاس يتم بمجرد تغيير الأمين نية حيازته للشيء من ناقصة إلى كاملة دون أن يكون هناك عمل مادي ظاهر يدل على هذه النية، اعتبر تاريخ وقوع الجريمة هو تاريخ امتناع الأمين عن رد الأمانة أو عجزه عن ردها بعد مطالبته بذلك.

” فلما كان التبديد – في العادة – معروفاً للأمين خافياً على صاحب الشأن في الوديعة فتاريخ المطالبة يعتبر مبدئياً وبصفة مؤقتة تاريخاً له إلى أن يدعى المتهم أسبقية الحادثة عليه ويثبت دعواه أو يتبين للقاضي من تلقاء نفسه هذه الأسبقية أخذاً مما يقوم عنده من الدلائل والظروف.

” وإذا كانت جريمة خيانة الأمانة تتم بمجرد تغيير نية الجاني من حائز حيازة مؤقتة إلى حائز حيازة كاملة، فيترتب على ذلك أن يكون الشروع في هذه الجريمة غير متصور.

المبحث الثالث - ركن الضرر

المطلب الأول- المقصود بالضرر

” عبر المشرع عن ركن الضرر في المادة 341 بقوله: كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو ... إضرارا بمالكها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها ... الخ).

” ويستوى في الضرر أن يكون ماديا أو معنويا.

” **مثال:** يعتبر مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة العامل في إحدى شركات الألبان الذي يضيف إلى اللبن المسلم إليه كمية من الماء ويحصل على الفرق بين ثمن الكمية التي تسلمها والكمية التي باعها، وذلك لأنه وإن كانت الشركة لم ينلها ضرر مادي إذ دفع لها العامل ثمن اللبن الذي تسلمه منها كله، إلا أنه قد نالها ضرر معنوي هو أنها أصبحت معرضة لأن تفقد ثقة عملائها.

” كذلك يستوى أن يكون الضرر محققا أو أن يكون محتمل الوقوع.

” **مثال:** فإذا تسلم شخص مبلغا من المال ليشتري به طوابع أميرية يلصقها على أوراق معينة، فأتى بطوابع مستعملة وأزال الختم الذي عليها ثم لصقها على الأوراق وقدمها إلى الجهة المختصة، فلم تنتبه للتلاعب واعتمدت الأوراق المقدمة فيعتبر الأمين مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة، لأنه رغم قبول الأوراق وعدم اكتشاف التلاعب إلا أن صاحب هذه الأوراق يكون معرضا لرجوع الجهة الحكومية عليه بثمن الطوابع اللازمة إذا اكتشف الأمر فيما بعد.

” كذلك يستوى أن يكون الضرر فادحا أو أن يكون ضررا يسيرا، وسواء حقق المتهم فائدة أو لم يحقق.

” بل أن الجريمة تقع ولو كان الضرر قد لحق بكل من المجنى عليه والجاني، كما إذا أؤتمن شخص على مبلغ من النقود فلعب به القمار وخسره .

” والمبحث في حدوث الضرر أو عدم حدوثه مسألة موضوعية يفصل فيها قاضي الموضوع، ولا يخضع حكمه في ذلك تحت رقابة محكمة النقض.

المطلب الثاني- تعديد المظهر من الجريمة

” حرص المشرع على أن يمد نطاق العقاب إلى الحالات التي يكون المال قد سلم فيها إلى الجاني من شخص آخر غير المالك، ولذلك نص على توقيع العقاب إذا وقعت الجريمة على الأشياء المسلمة « إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها ».

” ولفظ « أصحابها » لفظ غير دقيق، إذ يقصد به المشرع لفظ (حائزيها)، فتقع جريمة خيانة الأمانة سواء نال الضرر مالك الشيء أو حائزه أو واضع اليد عليه.

” **مثال:** فتقع الجريمة إذا بدد المستأجر المال المسلم إليه من المودع لديه، فهنا تقع الجريمة إضراراً بالمودع لديه وهو حائز الشيء وليس مالكة.

” **مثال:** كذلك تقع الجريمة ممن يبدد شيئاً استعاره من الخادم لاستعماله، فهنا يقع الفعل إضراراً بالخادم وهو مجرد واضع يد على الشيء الذي يملكه سيده.

” ولا يشترط لتحقيق ركن الضرر أن يكون المضرور معيناً، فتقع الجريمة بمجرد كون الأمين غير مالك للأشياء التي اختلسها إضراراً بمن ائتمنه عليها.

” **مثال:** تقع الجريمة إذا جمع شخص تبرعات لمساعدة منكوبي إحدى الكوارث ثم بدد هذه الأموال قبل تحديد مستحقيها.

” **مثال:** وتقع الجريمة – أيضاً – بتبديد الأمين مالا مفقوداً أودع لديه.

” لا تقع جريمة خيانة الأمانة من المالك الذي أؤتمن على شيء مملوك له فبدده إضراراً بحائزه أو واضع اليد عليه، لأن هذه الجريمة تقع اعتداء على حق الملكية، والاعتداء على الملكية لا يصدر من مالك.

” **مثال:** فإذا سلم الدائن المرتهن – وهو حائز للشيء – الشيء المرهون إلى مالكة بناء على عقد إيجار أو عارية استعمال فبدده المالك أو اختلسه، لا يعد مرتكباً جريمة خيانة الأمانة.

” وإذا تخلف ركن الضرر انتفت الجريمة.

” **مثال:** فإذا أودع شخص لدى آخر مبلغاً من النقود على سبيل الأمانة فامتنع الأمين عن دفع المبلغ عند مطالبته به ودفع بالمقاصة بين المبلغ ودين في ذمة المودع، فلا يسأل عن جريمة خيانة الأمانة لانتفاء حدوث ضرر بالمجنى عليه.

المبحث الرابع – الركن المعنوي

” جريمة خيانة الأمانة جريمة عمدية، فالركن المعنوي فيها يتخذ صورة القصد الجنائي.

” ولا يكفي لتحقيق هذا الركن أن يتوافر القصد العام وإنما يجب أن يتحقق إلى جانب ذلك القصد الخاص.

المطلب الأول- القصد العام

” يقوم القصد العام على عنصري العلم والإرادة:

الفرع الأول- العلم

” يجب أن ينصرف علم الجاني وقت ارتكاب فعل الاختلاس أو الاستعمال أو التبديد إلى أن فعله يقع على شيء مملوك للغير، فإذا كان يعتقد حينئذ أنه يتصرف في مال مملوك له لا تقع بفعله الجريمة.

” مثال: لا يرتكب جريمة خيانة الأمانة من يتصرف في مال كان مودعا لدى مورثه اعتقادا منه بأنه كان مملوكا لمورثه وأنه قد آلت إليه ملكيته بالميراث.

” ويجب أن ينصرف علمه إلى أن الشيء الذي يتصرف فيه موجود في حيازته الناقصة وأنه قد سلم إليه بناء على عقد من عقود الأمانة.

” فإذا كان يعتقد أنه يتصرف في مال انتقلت إليه حيازته الكاملة عن طريق عقد نقل الملكية، كما إذا اعتقد المودع لديه أنه قد تسلم المال على سبيل الهبة أو القرض، فإنه لا يسأل عن جريمة خيانة الأمانة.

” ويجب أن يعلم بأن من شأن فعله الإضرار بالمجنى عليه ضررا محققا أو محتملا، ومجرد توقع الضرر يكفي لتوافر القصد الجنائي ولو لم تنج نية الجاني إليه.

” فيشترط العلم بالضرر أو توقعه دون اشتراط نية الإضرار.

” **مثال:** فإذا تصرف الوكيل في مال موكله على أمل أن يحصل على مال يمكنه من رد المبلغ عند المطالبة، ولكنه عجز عن الرد، فإنه يعد خائناً للأمانة؛ لأنه لا شك قد توقع احتمال عدم حصوله على المال وبالتالي عدم إمكانه الرد.

” وعلى العكس من ذلك فإنه إذا كان المتهم لم يتوقع الضرر وقت الفعل، ومع ذلك فقد حدث الضرر نتيجة عوامل شاذة غير مألوفة فإنه لا يسأل عن جريمة خيانة الأمانة.

” **مثال:** فإذا تصرف الوكيل في مال للموكل وهو مطمئن إلى أن لديه من الثروة ما يسمح برد المبلغ في أي وقت، ثم عجز عن ذلك لتدخل ظروف قاهرة كحريق أو حرب، فإنه لا يعد خائناً للأمانة لانعدام القصد الجنائي لديه.

الفرع الثاني- الإرادة

” يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى القيام بفعل الاختلاس أو الاستعمال أو التبيد، فإذا لم تتجه إرادة المتهم إلى ذلك وإنما هلك المال نتيجة إهمال وعدم احتياط انتفت الجريمة لانتفاء القصد الجنائي.

” كذلك يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى الإضرار بالمجنى عليه، ويعدل هذه الإرادة مجرد قبول الجاني احتمال وقوع الضرر بالمجنى عليه.

المطلب الثاني- القصد الفاص

” ويجب أن يتحقق إلى جانب القصد العام قصد خاص يتمثل في نية التملك.

” ويقصد بذلك أن تتجه نية الجاني إلى تغيير حيازته من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة مع إنكار حق صاحبه عليه، أي انصراف نية الجاني إلى إضافته إلى ملكه واختلاسه لنفسه.

” ويستخلص قاضي الموضوع نية التملك من فعل الجاني.

” ومجرد امتناع المتهم عن رد المال المختلس أو التأخير في الوفاء به لا تتحقق به الجريمة، إلا إذا كانت نية الجاني قد انصرفت إلى إضافته إلى ملكه إضراراً بصاحبه.

المطلب الثالث- إثبات القصد

” يخضع إثبات القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة للقواعد العامة في الإثبات في المواد الجنائية.

” وقد يكون فعل الجاني دالا بذاته على قيام القصد، وأوضح ما يكون ذلك عندما يتخذ الفعل صورة التبيد إذ يعتبر التصرف في الشيء بالبيع أو الهبة أو المقايضة كافيا للقول بتوافر القصد .

” أما إذا لم يصدر من الجاني فعل يدل على قيام القصد فلا يجوز استنتاج وجوده من مجرد تسليم الأشياء إلى الأمين وعدم رده لها.

” أما إذا اتخذ الفعل صورة الاختلاس حيث تتم الجريمة بمجرد تغيير نية الحائز من نية الحياة المؤقتة إلى نية الحياة الكاملة، فيجب عندئذ أن يقوم الدليل على تغير النية.

” ويستنتج القصد حينئذ من أي فعل يدل على هذا التغير كإنكار تسلم الشيء أو ادعاء سرقة أو الفرار به.

” **مثال:** إذا كانت الواقعة هي أن المتهم طلب إلى المجنى عليه أثناء سيرهما معا في الطريق أن يسلمه السوارين اللذين معه مخافة أن يسقطا منه فأجابه إلى طلبه، ولما وصلا إلى محطة السكة الحديد انتظر هو خارجها، ولكن المتهم فر بالسوارين ولم يعد، فالوصف الصحيح لهذه الواقعة هو أن تسلم المتهم السوارين كان على سبيل الوديعة وأن اختلاسه لهما هو خيانة للأمانة لا سرقة.

” وأكثر الأفعال دلالة على تغير نية الحياة لدى الجاني هو امتناعه عن رد الشيء عند مطالبته بذلك.

” وإذا كان الامتناع يعتبر قرينة على توافر القصد الجنائي لجريمة خيانة الأمانة، فإن للمتهم أن ينفي هذه القرينة بكل الطرق، ذلك أن القصد الجنائي لا يتحقق من مجرد قعود الأمين عن رد الأمانة.

” ويلاحظ أن الجريمة لا تقع على الرغم من امتناع الأمين عن الرد إذا كان يستند في امتناعه إلى سبب مشروع، كحق الحبس الذي تقرر له المادة 246 من القانون المدني التي تجيز له الامتناع عن الرد حتى يستوفى ما أنفقه على الشيء.

” **مثال:** للطاعن الامتناع عن رد الشيء - وهو المذيع موضوع جريمة التبديد المنسوبة إليه - حتى يستوفى ما هو مستحق له من أجر إصلاحه وهو ما من شأنه إن صح وحسنت نية الطاعن - انعدام مسئوليته الجنائية بالتطبيق لأحكام المادة ٦٠ من قانون العقوبات.

” وكذا فإن وجود المقاصة إذا توافرت شروطها تعد سببا مشروعاً لتجيز للأمين الامتناع عن رد الشيء المؤمن عليه؛ حيث للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن. المادة 362 من القانون المدني

” **مثال:** فإذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم هي أنه اختلس مبلغ كذا قيمة الإيصال المسلم إليه لتحصيله على سبيل الوكالة لشركة ما إضراراً بها فتمسك المتهم أثناء المحاكمة بأنه لم يتصرف في هذا المبلغ إلا بناء على ما جرى به العرف في علاقاته هو وزملائه بالشركة من أنهم في أثناء شهور الصيف حيث يكون العمل قليلاً يحتجزون ما يحصلونه على أن يدفعوا قيمته مما يستحق لهم من عمولة بعد ذلك في الشهور الباقية من السنة، وأنه لم يحرر السندات الإذنية للشركة إلا بناء على طلب باشكاتها لغياب مديرها، وأنه قد تجمد له فعلاً عند حلول مواعيد الوفاء عمولة تكفى لوفاء ما سبق أن احتجزه وأنه لذلك امتنع عن الدفع للمقاصة، ثم ثبت أن دفاع المتهم في صدد العرف الجاري صحيح فإن احتجازه لنفسه المبلغ الذي حصله يكون برضاء الشركة، ولا يصح إذن اعتباره اختلاساً.

” ويكون حق الأمين في المقاصة واضحاً حيث يوجد حساب بين الأمين والمجنى عليه، ولكن بشرط أن يكون دين الأمين مستحق الوفاء وقت المطالبة برد الأمانة.

” **مثال:** إذا لم يكن التأمين المودع من المتهم لدى الشركة المستخدم فيها مستحق الوفاء طبقاً لشروط الاستخدام فليس للمتهم أن يتمسك بحصول المقاصة بينه وبين ما عليه للشركة، بل يجب عليه أن يرد لها كل ما حصله من مال بصفته وكيلها عنها، فإن لم يفعل رغم مطالبته عد مختلساً لما حصله وحق عليه العقاب.

” كذلك يشترط أن يكون الحساب حقيقيا الغرض من الدفع به تصفيته وإثبات وجود مقاصة تبرأ بها ذمة الأمين.

” **مثال:** مجرد وجود حساب بين الوكيل والموكل يستلزم حتما انتقاء جريمة التبديد ولا نية الاختلاس عند الوكيل، فيجب على المحكمة أن تقوم بفحص الحساب وتصفيته حتى تستطيع بناء على ما يظهر لها أن تحكم في موضوع تهمة التبديد المرفوعة أمامها بالإدانة أو البراءة؛ لأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع. أما أن تبرئ المتهم بالتبديد لمجرد أن هناك حسابا بينه وبين المجنى عليه وأن هذا الحساب لم يصف بعد بينهما فهذا مخالف للقانون.

” **مثال:** مجرد الامتناع عن رد المال بسبب وجود حساب معلق لا تتحقق به أركان الجريمة وعلى المحكمة فحص الحساب وتصفيته بلوغا إلى غاية الأمر فيه.

” وبديهي أن القصد الجنائي يجب أن يكون معاصرا لفعل الاختلاس أو الاستعمال أو التبديد.

” ولا يشترط لبيان القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة أن يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحة مستقلة، بل يكفي أن يكون مستفادا من ظروف الواقعة أن الجاني قد ارتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد وبنية حرمان المجنى عليه من الشيء المسلم إضرارا به.

الفصل الثاني - عقوبة جريمة خيانة الأمانة

” يقرر المشرع الجريمة خيانة الأمانة عقوبة الحبس، ويجوز أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.

” كذلك يجوز تشديد العقوبة في حالة العود.

” ولم ينص المشرع على جواز توقيع عقوبة مراقبة البوليس في حالة العود كما فعل بالنسبة لكل من جريمتي السرقة والنصب، فلا يجوز القياس عليهما فمراقبة البوليس إن عقوبة تكميلية لا يجوز الحكم بها إلا حيث ينص عليها القانون.

” وقد جرى القضاء على مد حكم المادة 312 من قانون العقوبات الخاصة بتقييد رفع الدعوى عن جريمة السرقة بين الأصول والفروع والأزواج بشكوى المجنى عليه إلى جريمة خيانة الأمانة كما مدها إلى جريمة النصب.

” ويترتب على ما سبق أنه إذا خان الأمين الأمانة إضراراً بزوجه أو أصله أو فرعه لا ترفع عليه الدعوى الجنائية إلا إذا قدمت الشكوى من المجنى عليه. وإذا تنازل المجنى عليه عن الدعوى يترتب على ذلك انقضاؤها قبل المتهم.

الفصل الثالث - الجرائم الملحقة بخيانة الأمانة

” ألقى المشرع بجريمة خيانة الأمانة جرائم ثلاث: الأولى، اختلاس الأشياء المحبوز عليها الواقع من مالها المعين حارسا عليها (المادة ٣٤٢ ع). والثانية، خيانة الائتمان على التوقيع على بياض (المادة ٣٤٠ ع). والثالثة، سرقة السندات المقدمة للمحكمة (المادة ٣٤٣ ع). وسوف نخصص الصفحات التالية للجريمة الثانية فقط.

مبحث وحيد - جريمة خيانة الائتمان على التوقيع على بياض

” المادة 340: « كل من أؤتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا. وفي حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير. »

” تتمثل صورة هذه الجريمة في كون شخص قد أودع ثقته في آخر فائتمنه على ورقة بيضاء موقع عليها منه ليتولى ملء الفراغ الذي فوق التوقيع بأمر اتفق معه عليه كطلب أو شكوى أو تعاقد، فخان متسلم الورقة هذه الثقة، وملأ الفراغ بأمر آخر غير المتفق عليه ينال صاحب التوقيع بضرر مادي كإثبات دين أو مخالصة.

” وهذه الجريمة تعد تزويرا في ورقة عرفية عن طريق الاصطناع، ولا مبرر واقعي أو قانوني يبرر تجريم هذه الواقعة كجريمة ملحقة بخيانة الأمانة، إلا أن المشرع المصري قد سار في ذلك على خطى المشرع الفرنسي الذي كان يعاقب على جرائم التزوير باعتبارها جنایات وأراد أن يخفف عقوبة التزوير في ورقة موقعة على بياض - جزاء لتفريط المجني عليه فيها في توخي الحذر بأن استأمن من لا يصلح لحمل الأمانة - باعتبارها جنحة فأدرجها كجريمة ملحقة بخيانة الأمانة، أما التزوير في محرر عرفي في القانون المصري يعاقب عليها بوصفها جنحة، مما لا يبرر إدراج الفعل كجريمة ملحقة بخيانة الأمانة.

المطلب الأول- أركان الجريمة

” تقوم جريمة خيانة الائتمان على التوقيع على أركان ثلاثة:

الأول- محل الجريمة: وهو الورقة الموقعة على بياض المسلمة إلى الجاني على سبيل الأمانة.

الثاني- فعل خيانة يترتب عليه ضرر لصاحب التوقيع.

الثالث- القصد الجنائي.

الفرع الأول- ركن محل الجريمة

” يجب أن يتحقق في محل الجريمة الشروط الآتية:

أولا- أن يكون ورقة موقعا عليها من المجنى عليه على بياض.

” أي أن يكون المجنى عليه قد وضع توقيعه على ورقة لم يملأ مضمونها، سواء كان التوقيع بالإمضاء أو بالختم، كتصديق مسبق لما سوف تشتمل عليه الورقة مطابقا لما اتفق عليه الجاني والمجنى عليه.

” ولا يشترط أن تكون الورقة خالية تماما من أي كتابة فوق التوقيع، وإنما تقع الجريمة ولو كان قد حرر جزء من الورقة قبل التوقيع وترك جزء آخر لملء فراغه فيما بعد.

ثانيا- أن تكون الورقة الموقع عليها على بياض قد سلمت إلى الجاني من صاحب التوقيع.

” سواء أكان التسليم مباشرة أم كان بواسطة شخص آخر أو عن طريق البريد.

” وسواء أكان التوقيع عليها أو تسليمها بناء على إرادة صحيحة أو بناء على إرادة معيبة، كما لو تم التوقيع أو التسليم تحت تأثير الاحتيال من الجاني.

” وإن حصل الجاني على الورقة بأي طريق آخر غير التسليم، كما لو خطف الورقة أو اختلسها أو كانت له اليد العارضة عليها فإن فعل الجاني يعد تزويرا.

” وواقعة تسليم الورقة الممضاة على بياض واقعة مادية تثبت بكافة الطرق، فلا يتقيد إثباتها بقواعد الإثبات المدنية.

ثالثاً- أن يكون التسليم على سبيل الأمانة.

” أي أن يكون المجنى عليه قد ائتمن الجاني على ملء الفراغ المتروك فوق التوقيع وفقاً لما اتفق عليه بينهما.

” ويشترط لذلك أن يكون المجنى عليه قد تعمد ترك الفراغ ليملاه الأمين.

” **مثال:** فلا تقع الجريمة إذا كان المجنى عليه قد وقع على ورقة بيضاء دون أن يئتمن الأمين على ملء الفراغ. كما لو كان قد وقع في دفتر أحد هواة جمع التوقيعات، أو وقع على ورقة سلمها للموظف المختص في البنك الذي يضع فيه حسابه باعتبارها تحمل توقيعه النموذجي.

” **مثال:** كذلك لا تقع الجريمة إذا كان المجنى عليه قد ملأ الورقة التي وقع عليها فلم يترك بها فراغاً، أو ترك بها فراغاً غير مقصود؛ لأن شرط الائتمان قد تخلف إذ أن نية الموقع لم تنصرف إلى ائتمان الجاني على الورقة لملء الفراغ.

” **مثال:** وإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المجنى عليه سلم المتهم أوراقاً من تذاكره الطبية تحوى بأعلاها كلمة « إنذار » وترك الفراغ بينها وبين توقيعه بأسفلها على بياض ليملاه المتهم بإنذار يوجهه إلى بعض مستأجري أرضه، وأن المتهم أزال الجزء العلوى لأحدى هذه الأوراق بما فيه كلمة « إنذار » ثم ملأ البياض بسند مديونية حوله إلى شقيقته فان ما انتهى إليه من اعتبار ما وقع من الطاعن يكون جريمتي تزوير في محرر عرفي واستعماله مع العلم بتزويره تكيف صحيح لما وقع، ذلك بأن إزالة البيان الذي كان مكتوباً بصدد الورقة هو تغيير للحقيقة بالحذف، وقد صاحب هذا الحذف إنشاء السند المزور الذي كتب فوق الإمضاء، فأصبح الفعلان تزويراً اجتمع فيه طريقتان من طرق التزوير المادي إحداهما حذف بيان من المحرر وثانيتهما اصطناع سند الدين، هذا فضلاً عن أن المجنى عليه بوضعه كلمة « إنذار » في صدر الورقة قد حدد موضوعها على نحو ما الأمر الذي يتعذر معه القول بوجود فكرة ائتمان المجنى عليه للمتهم.

الفرع الثاني- الركن المادي (فعل الخيانة)

” عبر عنه المشرع بقوله: كل من أوْثَمَن ... فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله .

” فيتحقق فعل الخيانة بتوافر أمرين:

الأول- أن يكون الأمين قد كتب في الفراغ الذي فوق التوقيع أمرا لا يطابق ما اتفق معه عليه الموقع.

” وقد ضرب له المشرع مثلا كتابة سند دين أو مخالصة، ولكنه قد يتخذ صورة أخرى كاعتراف بارتكاب جريمة، أو استقالة من وظيفة. الأمر >

الثاني- أن يترتب على ذلك ضرر بالمجنى عليه.

” فلا تقع الجريمة إذا كان الأمين قد كتب كتابة مطابقة لما اتفق عليه وإن ترتب على ذلك ضرر بصاحب التوقيع، أو كتب كتابة مغايرة لما اتفق عليه إذا لم يترتب على ذلك ضرر بالموقع.

” ولا يشترط أن تكون البيانات التي سطرها الجاني مختلفة كلية عما اتفق عليه، وإنما يكفي لتحقيق الجريمة أن يكون الاختلاف قد لحق ببعض البيانات وإن كانت البيانات الأخرى صحيحة.

” ولا صعوبة في الأمر إذا كان الأمين قد ملا بنفسه الفراغ الموجود فوق التوقيع، ولكن تثور الصعوبة في حالة ما إذا قام بالتدوين شخص آخر عهد إليه الأمين بذلك.

” ويبدو أن التكييف الصحيح في هذه الحالة أن من كتب البيانات يعتبر مرتكبا لجريمة التزوير بينما الأمين يعتبر شريكا له فيها، إذ أن الأمين لا يعتبر فاعلا أصليا للجريمة إلا إذا قام بتنفيذ الفعل المادي المكون لها وهو كتابة البيانات.

” ويستوي أن يكون الضرر المترتب على كتابة بيانات مخالفة لما اتفق عليه ضررا ماديا أو ضررا معنويا، فالنص صريح في كون الضرر قد يلحق بنفس الشخص كما قد يلحق ماله.

” كما يستوي أن يكون الضرر محققا أو أن يكون محتملا، كما لو كان الأمين قد حرر فوق التوقيع صيغة عقد باطل بطلانا نسبيا.

” وكل ما يشترط في الضرر هو أن يقع على صاحب التوقيع لا على شخص آخر غيره.

” وفى هذا يختلف الضرر فى هذه الجريمة عنه فى جريمة التزوير، حيث يجوز أن يقع الضرر على الغير.

” وتتم جريمة خيانة الائتمان على التوقيع بمجرد تحرير الجاني البيانات المخالفة للمتفق عليه إذا كان من شأن ذلك الإضرار بصاحب التوقيع مع توافر القصد الجنائي.

” وهى جريمة وقتيّة تتم وتنتهى بمجرد توافر أركانها سواء استعملت الورقة بعد ذلك أو لم تستعمل، شأنها في ذلك شأن جريمة التزوير التي تستقل تماما عن جريمة استعمال المحرر المزور.

” ولكن هناك فارق هام بين الجريمتين يتمثل في كون المشرع لم يورد نصا خاصا يعاقب على استعمال الورقة التي خان الأمين الائتمان على توقيعها.

الفرع الثالث- الركن المعنوي (القصد الجنائي)

” جريمة خيانة الائتمان على بياض جريمة عمدية يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي.

” ويتحقق القصد إذا كان الجاني عالما وقت تحرير الورقة أنه يكتب بيانات تخالف ما اتفق عليه، وأن هذه الكتابة من شأنها أن ترتب ضررا للمجنى عليه.

” وعلى ذلك تنتفى الجريمة لانتفاء القصد إذا كان الأمين معتقدا وقت كتابة البيانات المخالفة للاتفاق أنه يكتب ما اتفق عليه لنسيانه تفاصيل الاتفاق مثلا أو لسوء فهمها، أو كان يعتقد وقت تحرير البيانات المخالفة للاتفاق أن ذلك لا يلحق بصاحب التوقيع أي ضرر.

المطلب الثاني- عقوبة جريمة خيانة الائتمان على ورقة موقعة على بياض

” يقرر المشرع لهذه الجريمة عقوبة الحبس ويمكن أن يزداد عليه عقوبة الغرامة التي لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا.

الباب السادس - جريمة إصدار شيك بدون رصيد

نص القانون

- ” **مادة 534 (قانون التجارة):** يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية :
- أ- إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
- ب- استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.
- ج- إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانوناً.
- د- تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.

” تمهيد :

- ” جريمة إصدار الشيك هي إحدى الجرائم الملحقة بجريمة النصب.
- ” وقد أحاط القانون الشيك بحماية جنائية لما يتمتع به من أهمية كبيرة بخلاف الأوراق التجارية الأخرى كالكمبيالة والسند الإذني، ذلك أنه أداة تحل محل النقود.
- ” وقد يُظن أن المشرع لم يكن بحاجة إلى النص على جريمة الشيك على اعتبار أن النص على جريمة النصب يكفي للمساءلة عن التلاعب في التعامل بالشيك، باعتباره من قبيل الطرق الاحتمالية التي تمكن الجاني من الحصول على أموال غيره دون الوفاء بقيمته. وحقيقة القول أن إصدار شيك بدون رصيد ليس إلا نوعاً من الكذب المجرد من كل المظاهر الخارجية المؤيدة، ومن ثم قد لا تتوافر جريمة النصب مما يستتبع ضرورة وجود نص للعقاب على هذه الحالة.
- ” وندرس في مبحث أول المحل المادي للجريمة، وفي مبحث ثان أركانها، ونختتم هذه الدراسة ببيان العقوبة المقررة لها في مبحث ثالث.

الفصل الأول - أركان جريمة إصدار شيك بدون رصيد

” تقوم هذه الجريمة على أركان ثلاثة:

الأول - محل الجريمة (الشيك)

الثاني - الركن المادي

الثالث - الركن المعنوي

المبحث الأول - محل الجريمة (الشيك)

المطلب الأول - مدلول الشيك

” لم تتضمن المادة 337 ع، وكذلك المادة 534 من قانون التجارة، تعريفاً للشيك.

” ويعرف الفقه الشيك بأنه « محرر مكتوب يتضمن أمراً صادراً من شخص يسمى الساحب موجهاً إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه - وهو البنك - بدفع مبلغ معين لإذن شخص ثالث يسمى المستفيد لدى الإطلاع ».

” ويتمتع المحرر بصفة الشيك إذا توافرت فيه عدة شروط، بعضها شكلية وبعضها موضوعية.

الفرع الأول - الشروط الشكلية لصحة الشيك

” لكي يطلق على محرر ما شيكاً يجب :

أولاً- أن يحدر الشيك على نماذج البنك

” أي على نموذج مطبوع ومعد سلفاً من البنك المسحوب عليه.

ثانياً- اشتمال الشيك على بيانات معينة

” والبيانات التي يجب أن تذكر في المحرر لكي يعد شيكاً هي :

أ- أن يكتب كلمة (شيك) في متن الصك وباللغة التي كتب بها

ب- اسم البنك المسحوب عليه

ج- تاريخ إصداره

” وأهمية إثبات التاريخ تتجلى في حساب بداية مدة التقادم، وبيان مدى أهلية الساحب وقت تحريره، كما يتحدد به الوقت الذي يسمح للمستفيد بتقديم الشيك للمسحوب عليه لتحصيله، وهو أيضاً التاريخ الذي يجب أن يوجد فيه مقابل الوفاء.

” ويسمح قانون العقوبات للساحب بكتابة تاريخ لاحق غير تاريخ التحرير الحقيقي، ومن ثم لا يستطيع المستفيد تحصيله إلا بحلول التاريخ المثبت.

” غير أن قانون التجارة الجديد يلزم المسحوب عليه - البنك - بالوفاء بقيمة الشيك فور تقديمه للتحصيل ولو كان التاريخ المدون فيه لم يحل بعد، ومن ثم لا يُعتد حالياً بالتاريخ اللاحق.

” ويستثنى من الحكم السابق الشيكات الصادرة من الجهات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع قيمتها إلا في التاريخ المبين بها كتاريخ لإصدارها (م 503).

د- يجب إثبات مكان إصدار الشيك.

” وأهمية هذا البيان تتحدد في أن الجريمة تقع في مكان إصدار الشيك إلى المستفيد، الذي بناء عليه تحدد المحكمة المختصة بنظر الدعوى.

هـ- اسم وتوقيع الساحب.

” ولا يشترط أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب، ومن البديهي القول بأن توقيع الساحب يجب أن يكون بخطه.

ز- اسم المستفيد

” غير أن اسم المستفيد ليس بياناً إجبارياً في الشيك، فلا يفقد الشيك صفته أو قيمته إذا خلا من اسم المستفيد، لأن الشيك في هذه الحالة يعتبر صادراً لحامله.

ج- تحديد المبلغ الواجب دفعه

- ” يستوي أن يكتب الساحب بنفسه هذا المبلغ أو يكتبه المستفيد.
- ” يجب أن يتضمن الشيك أمراً بالوفاء بمبلغ من النقود، فلا يجوز أن يكون منصباً على أشياء مودعة بالبنك كالذهب والفضة.
- ” ويجب أيضاً أن يكون المبلغ محدداً وليس مُجهلاً، كأن يكتب الساحب « ادفعوا ربع المبلغ المودع لديكم ».
- ” كما يجب أن يكتب المبلغ بالحروف والأرقام، وإذا اختلفت القيمتين فإنه يعتد بالمبلغ المكتوب بالحروف.
- ” ويجب كذلك أن يكون الأمر بالدفع منجزاً وليس معلقاً على شرط، كأن يذكر « ادفعوا لأمر فلان عندما يفي بكذا... » أو معلقاً على تحقق أمر معين من الساحب كأن يذكر أن يكون الوفاء معلقاً على إخطار صادر من الساحب إلى البنك.

” وتثير ضرورة ذكر هذه البيانات الجدل حول عدة فروض منها :

أولاً- حكم خلو الشيك من بيان تاريخ إصداره ومكان إصداره

- ” خلو الشيك من التاريخ لا يؤدي إلى بطلانه، لأن ذلك يعد تفويضاً للمستفيد في كتابة التاريخ.
- ” كما أن قانون التجارة الجديد يلزم البنك بالوفاء بالقيمة المدونة بالشيك فور تقديمه ولو لم يحل تاريخ الوفاء المثبت فيه.
- ” وخلو الشيك من بيان مكان إصداره لا يؤثر في صحته، حيث يعتبره القانون صادراً في موطن الساحب (م 474 ق تجارة).

ثانياً- حكم تحرير تاريخين في الشيك

- ” إذا اشتمل الشيك على تاريخين فإنه يفقد صفته كشيك ولا يكون محلاً للحماية الجنائية المقررة له ويتحول لالتزام مدني تختص به المحاكم المدنية.

ثالثاً- حكم إصدار الشيك في وقت سابق على التاريخ المدون فيه

” الفرض هنا أن الساحب يكون قد أصدر شيكاً في وقت سابق على تاريخ الاستحقاق. ولكي يتحلل الساحب من المسؤولية الجنائية يدفع بأن الشيك له في حقيقة الأمر تاريخين تاريخ إصدار وهو تاريخ مستتر سابق على تاريخ الاستحقاق والتاريخ المدون به.

” وقد استقرت أحكام محكمة النقض على رفض هذا الدفع - على فرض صحته - طالما أن الشيك لا يحمل إلا تاريخاً واحداً فقط.

” وقد حسم قانون التجارة الجديد هذه المسألة حينما أعتبر أن الشيك مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن (م 1/503) وأوجب الوفاء بقيمة الشيك في يوم تقديمه ولو كان ذلك قبل اليوم المبين فيه لتاريخ إصداره (م 2/503).

الفرع الثاني - الشروط الموضوعية لصحة الشيك

” الشروط الموضوعية هي شروط لا تتعلق بالشيك في حد ذاته، وإنما تتعلق بمصدر الشيك (الساحب)، فيجب أن يتوافر فيه أهلية التصرف وسلامة إرادته من عيوب الرضاء.

المبحث الثاني - الركن المادي للجريمة

” يقوم الركن المادي لهذه الجريمة على عنصرين: فعل الإصدار وعدم إمكان السحب.

المطلب الأول - فعل الإصدار

” لا يقصد بفعل الإصدار مرحلة تحرير الشيك أو توقيع الساحب، فهذه الأفعال تعد من قبيل الأعمال التحضيرية فقط.

” وإنما يقصد بفعل الإصدار: تسليم الشيك إلى المستفيد، ويجب أن يكون هذا التسليم إرادياً (مناولة مادية للشيك + إرادة التخلي عنه من الساحب).

” ويترتب على ما تقدم أن الجريمة تقع قبل تقديم الشيك للصرف، وإفادة البنك بعدم وجود رصيد ليس إلا إجراء كاشفا للجريمة.

” ويجب أن يكون الغرض من التسليم نقل الحيازة الكاملة للشيك، أي أن تتوافر لدى الساحب نية إطلاق الشيك للتداول.

” ولكن هل تقوم الجريمة إذا تم تسليم الشيك على سبيل الوديعة أو تسليمه على سبيل الضمان؟

” في حالة التسليم على سبيل الوديعة لا تقع الجريمة وربما تقع جريمة خيانة الأمانة إذا توافرت أركانها.

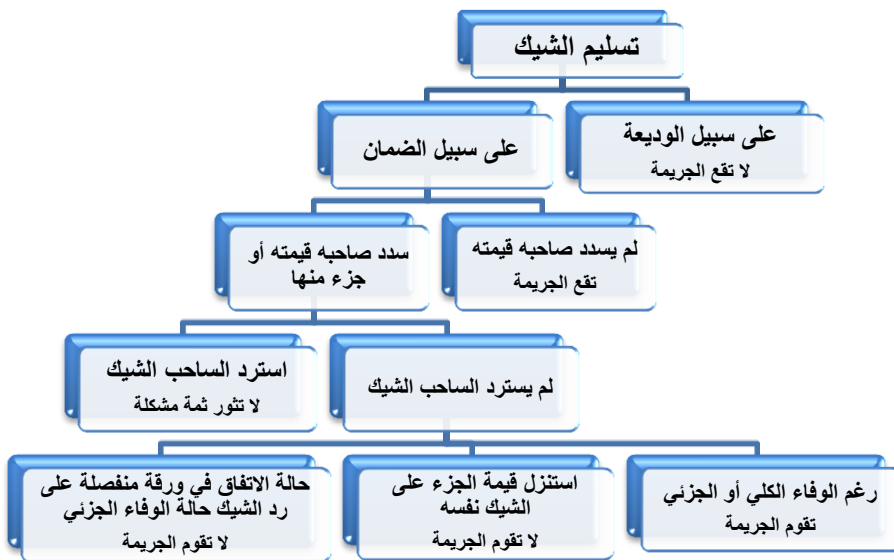
” أما في حالة التسليم على سبيل الضمان كما لو حرر الساحب شيك وسلمه إلى الدائن ضماناً لعملية تجارية، فقد أستقر قضاء محكمة النقض على أنه لا عبرة بالأسباب التي دفعت لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسؤولية الجنائية ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام الجريمة.

” ولكن ماذا لو وفى الساحب بقيمة الدين فأمتنع المستفيد عن رد الشيك؟

” استقرت محكمة النقض - كمبدأ عام - على أن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه لا ينفي توافر أركان هذه الجريمة ما دام صاحب الشيك لم يسترده من المجني عليه.

” ومن باب أولى تقوم الجريمة إذا وفي المدين بجزء من قيمته، إلا إذا تم استنزال قيمة ما سدده على الصك ذاته حيث يتحول الشيك من أداة وفاء إلى أداة ائتمان فلا تقع الجريمة.

” كما لا تتحقق الجريمة إذا كان هناك اتفاق في ورقة منفصلة بين الساحب والمستفيد يلزم الأخير برد الشيك في حالة الوفاء الجزئي مقابل إصدار شيك جديد من جانب الأول بالقيمة المتبقية. فإذا أتى الساحب أي تصرف لكي يمنع المستفيد من صرف كامل قيمة الشيك (قبل السداد الجزئي)، فلا يكون هناك ثمة جريمة، حيث أن ورقة الاتفاق تحول حيازة المستفيد للشيك من حيازة كاملة إلى حيازة ناقصة، فيلتزم الأخير برده إلى الساحب باعتباره المالك له.



المطلب الثاني - عدم إمكانية سحب الرصيد المقابل

” يجب على من يصدر شيكاً أن يكون متوافراً لديه مقابل لهذا الشيك وقت إصداره إلى حين تقديم الشيك للتحصيل، أي أن يكون في إمكان المستفيد تحصيله عند تقديمه.

” ومن ثم تتحقق الجريمة في حالات أربع هي :

الفرع الأول - عدم وجود رصيد قائم أو كاف أو قابل للسحب

” وعدم قابلية الرصيد للسحب تتحقق في تطبيقات عدة كأن يكون الرصيد محجوزاً عليه لدى البنك أو أن يكون محظوراً على الساحب التصرف فيه (كأن يحكم على الساحب بعقوبة جنائية) أو في حالة شهر الإفلاس حيث تغل يد التاجر على جميع الأموال التي تكون ملكاً له في يوم صدور حكم شهر الإفلاس والأموال التي تؤول إليه ملكيتها وهو في حالة الإفلاس.

الفرع الثاني - سحب كل أو بعض الرصيد بحيث لا يفي الباقي بقيمة الشيك

” حيث يلتزم الساحب بتوفير الرصيد قائماً إلى حين تقديم الشيك، بل وحتى لو تأخر المستفيد في صرف الشيك عن التاريخ المدون فيه.

الفرع الثالث - الأمر بعدم الدفع بعد إعطاء الشيك، وحتى لو كان هذا الأمر لسبب مشروع

” كامتناع المستفيد عن الوفاء بالتزاماته.

” إلا أن تفليس حامل الشيك أو فقدته له أو الحجز عليه من الأسباب التي تخول للساحب المعارضة في صرف قيمته وفقاً لما قرره المادة 507 ق تجارة.

” كما أن الأمر بعدم الدفع لشيك حصل عليه المستفيد من جريمة - كجريمة النصب - جائز للساحب ولا تقع به جريمة إصدار شيك بدون رصيد.

الفرع الرابع - تحرير الشيك أو توقيع الساحب عليه على نحو يحول دون إمكان صرفه

” وفي هذه الحالة يعتمد الساحب - من وقت تحرير الشيك أو توقيع - عدم تمكين المستفيد من صرفه والحصول على قيمته.

” وتتحقق هذه الحالة في صورتين :

أ- تحرير شيك بطريقة تحول دون صرفه، كتحرير الساحب مبلغ الشيك بطريقة مبهمه يتعذر معها معرفته بالضبط.

ب- وضع توقيع غير مطابق للنموذج الذي يحتفظ به البنك المسحوب عليه.

” وهذه الحالة تعد جريمة مستقلة بصرف النظر عن كفاية الرصيد أو عدم كفايته، ويشترط لكي تقع هذه الجريمة أن يتوافر سوء النية لدى الساحب . ولا تتوافر في هذه الحالة جريمة إصدار شيك بدون رصيد.

المبحث الثالث - الركن المعنوي

- ” جريمة إصدار شيك بدون رصيد جريمة عمدية، وهي تتطلب بالتالي توافر القصد الجنائي.
- ” ولقيام القصد الجنائي يجب توافر عنصري العلم والإرادة، فيجب أن يصدر الساحب شيكاً مع علمه بعدم وجود رصيد قائم له وقابل للسحب.
- ” وتقع الجريمة بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد.
- ” ويجب أن يعاصر العلم بعدم وجود رصيد منذ إصدار الشيك إلى حين تقديمه إلى البنك المسحوب عليه. ونُفَصِّل ذلك في حالتين :
- 1- حالة إصدار الساحب شيكاً بدون رصيد مع علمه بذلك، ولو كان ينوي تغطيه الحساب في وقت لاحق قبل حلول تاريخ الاستحقاق.
- 2- حالة سحب الجاني الرصيد بعد إعطاء الشيك بحيث يصبح الباقي غير كاف لسداد قيمة الشيك.
- ” ولا عبرة في توافر القصد الجنائي من عدمه بالبواعث التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره.

الفصل الثاني - العقوبة

” أحال المشرع تقدير عقاب جريمة إصدار شيك بدون رصيد إلى نص المادة 336 ع والخاصة بجريمة النصب.

” وبناء على ما تقدم تكون العقوبة المقررة هي عقوبة الحبس (من 24 ساعة إلى 3 سنوات).

” ثم أضافت المادة 534 ق تجارة إلى الحبس عقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف جنيه فيحكم بهما القاضي معاً أو يمكنه الاكتفاء بإحدهما.

” وفي حالة العود خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم نهائياً على الجاني تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف جنيه (م 2/534 ق. تجارة).

” وتجزئ المادة 2/537 ق. تجارة للمحكمة أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر شيكات جديدة لمدة بعينها وتتولى النيابة العامة تبليغ هذا الأمر إلى جميع البنوك.

تذكر أن ...

- لا تقع جريمة النصب لو كان ما صدر عن المتهم صادقاً حتى ولو سلمه المجني عليه ماله.
- الكذب المجرد الذي لا يدعم بمظاهر خارجية لا تقع به جريمة النصب.
- تدخل الغير من تلقاء نفسه لتأييد مزاعم الجاني دون بذل مساعي من قبل هذا الأخير لا يقع به النصب.
- يشترط أن يكون تأييد هذا الشخص لمزاعم الجاني تأييداً صادراً عن شخصه هو، لا مجرد ترديد أو تكرار لأكاذيب الفاعل.
- تقديم شخص لشهادات طبية مزورة ليحصل على ثمن العلاج يقع به جريمة النصب.
- لا يشترط أن يكون هدف المشروع الكاذب هو تحقيق ربح مادي للمجني عليه بل يجوز أن يكون الهدف معنوي.
- كلمة « الربح » تشمل الربح المادي والربح المعنوي أيضاً.
- إذا كانت الأعمال القانونية التي أتاها الجاني تدخل في أعمال الإدارة فحسب ولا تنطوي على عمل من أعمال التصرف فيقتصر أثرها على إنشاء التزام أو حق شخصي، فلا تقوم بها جريمة النصب.
- ولا يشترط أن يكون المالك الحقيقي للمال معروفاً.
- استخدام الشخص لأسمه الذي أشتهر به - ولو لم يكن هو المثبت في شهادة الميلاد - لا يعتبر استخداماً لاسم كاذب الذي تقع به جريمة النصب.
- وتتحقق هذه الوسيلة أيضاً إذا استغل الشخص تشابه اسمه مع غيره فأوهم المجني عليه بأنه ذلك الشخص.
- لا يدخل في الصفة الكاذبة ادعاء أهلية أو حالة قانونية أو علاقة تكسب حقاً قانونياً.
- ويستثنى من هذا حالة الوكالة، فمن يدعي أن وكيل عن آخر في استلام مال معين يعتبر فعله ذلك اتخاذاً لصفة غير حقيقية تقع به جريمة النصب.
- واقتصار الجاني على ذكر اسمه - الذي يتشابه مع اسم غيره - تاركاً غيره يعتقد خطأ أنه الشخص الآخر أو أن له صفة معينة أو أن هذه الصفة ما زالت قائمة رغم زوالها دون أن ينهه إلى هذا الخطأ فلا تتحقق به جريمة النصب.
- ولكن تقع جريمة النصب إذا استغل شخص تشابه اسمه مع غيره في المطالبة بدين أو الاستيلاء على أشياء يملكها الأخير.

- لا يشترط - حسب السائد فقها وقضاء - وقوع ضرر مادي للمجني عليه للقول بتحقيق جريمة النصب.
- لا يقع النصب ممن يوهم كمساري القطار أنه مرخص له ركوب القطار مجاناً، فإذا أدى احتياله إلى تسلمه لتذكرة أو اشتراك دون دفع الثمن فتقع جريمة النصب.
- ولا يقع أيضاً ممن يحمل آخر - بطريق الاحتيال - على أن يحذف من دفاتره مبلغ دين واجب في ذمته.
- ولا تقع جريمة النصب على القوى الطبيعية.
- إذا كان لا يتصور أن تقع جريمة النصب ممن يستخدم التدليس لاسترداد ماله، إلا أنه يشترط لعدم العقاب على النصب في هذه الحالة أن يكون المال المملوك للمتهم معيناً بالذات.
- فالدائن الذي يحتال على مدينه المماطل لاسترداد دينه فأرسل له برميلاً به ماء على اعتبار أنه زيت وطلب منه قيمة دينه لقاء هذا البرميل، فأعطاه إياه، فإن الدائن إذ توصل لاسترداد دينه بهذه الطريقة فإنه يرتكب نصباً.
- يتوافر الشروع في النصب لو كان المجني عليه عالماً بنية الجاني السيئة من قبل، كرجل بوليس متتكر يريد الإيقاع بنصاب معروف.
- إذا علم المجني عليه أن الأمر الذي يوهمه الجاني غير متحقق فإن جريمة النصب لا تقوم.
- لا يرتكب نصباً من يستلم مالا من آخر بقصد الحيازة العارضة أو على سبيل الأمانة، ثم يرتكب تدليساً بقصد ضمه إلى ملكه وتمكّن من ذلك فعلاً.
- المشرع يتطلب قصداً خاصاً في جريمة النصب يتمثل في «نية المتهم سلب ثروة المجني عليه كلها أو بعضها»، وتعني هذه النية «نية التملك».
- يعاقب المشرع على الشروع في جريمة النصب.
- في جريمة إصدار شيك بدون رصيد، قانون التجارة الجديد يلزم المسحوب عليه - البنك - بالوفاء بقيمة الشيك فور تقديمه للتحصيل ولو كان التاريخ المدون فيه لم يحل بعد.
- ويستثنى من الحكم السابق الشيكات الصادرة من الجهات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع قيمتها إلا في التاريخ المبين بها كتاريخ لإصدارها.
- يجب أن يتضمن الشيك أمراً بالوفاء بمبلغ من النقود، فلا يجوز أن يكون منصباً على أشياء مودعة بالبنك كالذهب والفضة.
- يجب أن يكون المبلغ محدداً وليس مجهلاً.

- إذا اشتمل الشيك على تاريخين فإنه يفقد صفته كشيك ولا يكون محلاً للحماية الجنائية المقررة له ويتحول لالتزام مدني تختص به المحاكم المدنية.
- يقصد بفعل الإصدار تسليم الشيك إلى المستفيد، ويجب أن يكون التسليم إرادياً.
- لا عبرة بالأسباب التي دفعت لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسؤولية الجنائية.
- الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه لا ينفي توافر أركان جريمة إصدار شيك بدون رصيد ما دام أن صاحب الشيك لم يسترده من المجني عليه.
- ومن باب أولى تقوم الجريمة إذا وقى المدين بجزء من قيمته، إلا إذا تم استنزال قيمة ما سدده على الصك ذاته حيث يتحول الشيك من أداة وفاء إلى أداة ائتمان فلا تقع الجريمة.

مبادئ محكمة النقض

إن جريمة النصب لا تتوافر أركانها إلا إذا كان الجاني قد استعمل إحدى طرق الاحتيال المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات على سبيل الحصر. وإذن فمن القصور الذي يعيب الحكم إدانة المتهم في هذه الجريمة بمقولة « إن واقعة الدعوى تتلخص فيما ورد بصحيفة المدعى بالحق المدني وما شهد به بالجلسة من أن المتهم أوهمه أن في استطاعته إلحاقه للعمل بمصلحة السكة الحديد وأن المصلحة تشترط لإمكان التعيين وجوب دفع تأمين لخزانتها ضد إصابات العمل قدره كذا وعلى هذا الأساس استولى على المبلغ من المجني عليه » - إذ هذا القول ليس فيه بيان لطريقة الاحتيال التي استعملها المتهم لخدع المجني عليه وحمله على تصديقه.

[الطعن رقم 1877 - لسنة 20 ق - تاريخ الجلسة 06 - 02 - 1951 - مكتب فني 2]

إذا كان ما وقع من المتهم مجرد كذب تهاون المجني عليه فيه « وهو محام » فصدقه فإن مجرد هذا الكذب الذي ليس من شأنه أن يجوز على مثله لا يكون الطرق الاحتيالية المرادة بالقانون ولا يستوجب العقاب .

يشترط في جريمة النصب أن يكون الحصول على المبلغ هو بطريق الإيهام لتحقيق مشروع كاذب . فإذا ثبت أن المشروع الذي أخذ المبلغ لتحقيقه هو مشروع صادق وقد تم بالفعل فلا جريمة .

[الطعن رقم 632 - لسنة 48 ق - تاريخ الجلسة 12 - 03 - 1931 - مكتب فني 2 ع]

جريمة النصب وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع فعل الاستيلاء ولذا يجب أن يكون جريان مدة انقضاء الدعوى فيها من ذلك الوقت .

[الطعن رقم 3282 - لسنة 57 ق - تاريخ الجلسة 18 - 11 - 1987 - مكتب فني 38]

لما كان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمله أسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن وآخر أوهما المجني عليهم أولياء أمور التلاميذ الراغبين في اجتياز المرحلة الابتدائية بأن في مكنة أبنائهم أن يلتحقوا بمدرسة الشعب الخاصة بالباجور باعتبارها معتمدة من وزارة التربية والتعليم وأن يتقدموا عن طريقها لامتحان الشهادة الابتدائية وقاما بتحصيل مبالغ من المجني عليهم بوصف أنها أقساط مدرسية مقابل إيصالات تحمل اسم هذه المدرسة على الرغم من انتهاء الترخيص بها مما لا يمكن معه أن تصدر المنطقة التعليمية أرقام جلوس للدارسين فيها لأداء الامتحان، وكان مفاد ما أورده الحكم أن الطاعن وآخر أوهما المجني عليهم بمشروع كاذب فانخدعوا به وتوصلا بهذه الوسيلة من وسائل الاحتيال إلى الاستيلاء على المبالغ الموضحة بالأوراق من

المجني عليهم، فإن ما خلص إليه الحكم فيما تقدم سائغ ويتوافر به ركن الطرق الاحتيالية التي تقوم عليها جريمة النصب التي دين الطاعن بها كما هي معرفة به في القانون.

[الطعن رقم 555 - لسنة 48 ق - تاريخ الجلسة 10 - 12 - 1929 - مكتب فني 29]

متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن بشأن عدم توافر أركان جريمة النصب التي دانه بها تأسيساً على حقه في التصرف للغير فيما آل إليه بمقتضى عقود عرفية، وأوضح الحكم أن الطاعن لم يكن مالكا للأرض التي تصرف فيها بالبيع وكان على علم بعدم ملكية البائع له لشيء من تلك الأرض، وانتهى إلى أنه قد تصرف فيما لا يملك ودون أن يكون له حق التصرف، وأن ما أثاره يوفر في حقه الاحتيال الذي تتحقق به جريمة النصب التي دانه بها، فإن ما أثبتته الحكم في هذا الصدد يتفق وصحيح القانون، ويكون ما يثيره الطاعن في شأنه في غير محله.

[الطعن رقم 1889 - لسنة 36 ق - تاريخ الجلسة 16 - 05 - 1967 - مكتب فني 18]

متى كانت المحكمة قد تبينت أن عقد البيع يتضمن شرطاً بإخلاء الأرض المباعة من المبنى القائم عليها، وأن ثمة اتفاقاً بين طرفي العقد على جزاء معين عند الإخلال بشروط العقد، ورأت في حدود سلطاتها التقديرية أن استيلاء المطعون ضده الأول على المبلغ المدفوع قد حصل تنفيذاً لهذا العقد وأنه كان يعتقد قدرته على الوفاء بالتزامه مما تنتفي به أركان جريمة النصب، فإن حكمها برفض الدعوى المدنية لا مخالفة فيه للقانون.

[الطعن رقم 695 - لسنة 33 ق - تاريخ الجلسة 14 - 10 - 1963 - مكتب فني 14]

إذا كان مؤدى ما استخلصه الحكم أن المتهم لم يكن يبتغي السداد وإنما أوهم الدائن برغبته فيه ودفع تأييداً لزعمة مبلغاً ووقع سندات بما يوازي قيمة باقي الدين وذلك بقصد الحصول على مخالصة بكل الدين وبالتنازل عن الحجز حتى إذا ما تم له ما أراد تحت تأثير الحيلة أخذ صورة فوتوغرافية لهذه المخالصة ليتمسك بها عندما تحين الفرصة التي يعد لها ما اتخذته ليحصل على المخالصة . فإن هذا يكفي بذاته لأنه يعتبر من الأعمال المادية المؤيدة لمزاعمه مما تتوفر به الطرق الاحتيالية .

[الطعن رقم 1872 - لسنة 27 ق - تاريخ الجلسة 10 - 06 - 1958 - مكتب فني 9]

متى قام المتهم بإيهام المجني عليه بوجود سند دين غير صحيح بأن قدم له سنداً مزوراً بدلاً من سند صحيح كان يداينه به وبنفس قيمة السند فانخدع المجني عليه وسلمه مبلغ الدين بناء على ذلك فإن ذلك مما يتحقق به ركن الاحتيال في جريمة النصب .

[الطعن رقم 460 - لسنة 26 ق - تاريخ الجلسة 21 - 05 - 1956 - مكتب فني 7]

إن جريمة النصب باتخاذ صفة كاذبة لا تتحقق إلا إذا كانت هذه الصفة هي التي خدعت المجني عليه وحملته على تسليم المال للمتهم .

إن القانون قد نص على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات . فما دامت محكمة الموضوع قد استخلصت في حدود سلطتها أن المشروع الذي عرضه المتهم على المجني عليه وحصل من أجله على المال هو مشروع حقيقي جدي فإن أركان جريمة النصب لا تكون متوافرة.

[الطعن رقم 1365 - لسنة 22 ق - تاريخ الجلسة 14 - 04 - 1953 - مكتب فني 4]

يجب لتوافر جريمة النصب أن تكون الطرق الاحتيالية من شأنها تسليم المال الذي أراد الجاني الحصول عليه، مما يقتضى أن يكون التسليم لاحقاً لاستعمال الطرق الاحتيالية . ولما كان الحكم قد استخلص من أقوال المجني عليه أنه سلم الطاعن الأول مبلغ من النقود على سبيل القرض قبل أن يعتمد الطاعنان إلى استعمال الطرق الاحتيالية بتزوير سند الدين وكان ما استخلصه الحكم له صداه من أقوال المجني عليه بجلسة المحاكمة فإن قضاءه ببراءة الطاعنين من تهمة النصب لا يتعارض مع إدانتهم عن جريمة التزوير .

[الطعن رقم 2081 - لسنة 33 ق - تاريخ الجلسة 23 - 03 - 1964 - مكتب فني 15]

إن مجرد إعطاء الشيك من الساحب إلى المستفيد يتحقق به معنى طرحه للتداول فإذا تبين أن ليس له رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمته، أو سحب مُصدره كل أو بعض رصيده بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك مع العلم بذلك أو أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمته، قامت الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات، إذ تنعطف بهذا الطرح للتداول، الحماية القانونية التي أسبغها الشارع، بالعقاب على هذه الجريمة، باعتبار أن الشيك أداه وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات وأن الوفاء به، كالوفاء بالنقود سواء بسواء، وذلك صوناً لهذه الورقة، وحماية لها عند قبولها في التداول، وأنه لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت ساحب الشيك إلى إصداره، إذ لا أثر لها على طبيعته، وتعد من قبيل البواعث التي لا تأثير لها على قيام المسؤولية الجنائية التي لم يستلزم الشارع لتوافرها نية خاصة.

[الطعن رقم 6733 - لسنة 54 ق - تاريخ الجلسة 30 - 04 - 1986 - مكتب فني 37]

لما كان من المقرر أن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ الاستحقاق لا ينفى توافر أركان جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب مادام أن ساحب الشيك لم يسترده من المجني عليه، كما أن الوفاء اللاحق لا ينفى قيام الجريمة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.

[الطعن رقم 12955 - لسنة 63 ق - تاريخ الجلسة 30 - 12 - 1998 - مكتب فني 49]

لما كان من المقرر أن المسؤولية الجنائية في صدد المادة 337 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطى الشيك ومن ثم فلا جناح على الحكم إن هو أعرض عما تثيره الطاعة بشأن العلاقة التي حدث بها إلى إصدار الشيك ويكون منعى الطاعة في هذا الخصوص غير مقبول.

[الطعن رقم 11823 - لسنة 61 ق - تاريخ الجلسة 01 - 10 - 1998 - مكتب فني 49]

من المقرر أنه في حالة تداول الشيك الذي لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب من يد مستفيد لآخر عن طريق إصداره لحامله أو عن طريق تظهيره لا يجوز أن تحرك الدعوى الجنائية ضد الساحب بناء على طلب كل حائز للشيك في حالة إصداره لحامله أو من المظهر إليه كل على حدة، ومحاكمته في كل دعوى ومعاقبته فيها على استقلال، وإنما تقام الدعوى الجنائية بناء على طلب أحد المستفيدين من الشيك، وإذا ما صدر فيها حكم نهائي بالإدانة أو البراءة فإنه يتمتع معه إعادة محاكمته عن ذات الشيك بناء على تحريك الدعوى الجنائية من مستفيد آخر إذ أن الواقعة محل الاتهام هي إعطاء شيك دون رصيد مهما تعدد حاملوه أو المظهر إليهم.

[الطعن رقم 17692 - لسنة 61 ق - تاريخ الجلسة 03 - 06 - 1998 - مكتب فني 49]

لما كانت المحكمة قد أسست قضاءها بالإدانة على ما ثبت من إفادة البنك بعدم كفاية رصيد الطاعن وهو يلتقي في مضمون واحد وعبرة «عدم وجود رصيد» التي أوردها الحكم في سرده لواقعة الدعوى - في الدلالة على تخلف الرصيد. إذ أن إفادة البنك بأن رصيد الطاعن لا يسمح بصرف الشيك مفادها أن الرصيد أقل من قيمة الشيك وهو ما يؤثمه نص المادة 337 من قانون العقوبات بشأن انتفاء الرصيد كلية وشأن أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع، إذ كلها قسائم متساوية في التجريم وفي العقاب - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.

[الطعن رقم 4484 - لسنة 60 ق - تاريخ الجلسة 16 - 01 - 1997 - مكتب فني 48]

من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تقع بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتتعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره لأنها دوافع لا أثر لها على مسؤوليته الجنائية .

[الطعن رقم 7554 - لسنة 62 ق - تاريخ الجلسة 10 - 01 - 1995 - مكتب فني 46]

لما كان ما ذهب إليه الحكم باستبدال أربعة شيكات بالشيك موضوع الدعوى لا ينفى توافر أركان إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ما دام أن صاحب الشيك لم يسترده من المجني عليه، كما أن احتفاظ المستفيد بالشيك بعد تخالسه مع الساحب، أو استبدال شيكات أخرى به - كالحال في الدعوى - لا يندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك وهي الحالات التي يتحصل فيها على الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة والسرقة بظروف والنصب والتبديد وأيضاً الحصول عليه بطريق التهديد فحالة الضياع وما يدخل في حكمها هي التي أبيع فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب في تلك الحال على حق المستفيد وهو مالا يصدق على الحقوق الأخرى التي لا بد لحمايتها من دعوى ولا تصلح مجردة سبباً للإباحة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

[الطعن رقم 47271 - لسنة 59 ق - تاريخ الجلسة 15 - 12 - 1996 - مكتب فني 47]

من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بغير رصيد هي جريمة الساحب الذي أصدر الشيك وهو الذي خلق أداة الوفاء ووضعاها في التداول وهي تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له رصيد قابل للسحب تقديراً بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال وحدها دون غيرها من الأفعال التالية لذلك، ومن ثم فإن التظهير الحاصل من المستفيد أو الحامل لا يعتبر بمثابة إصدار للشيك فلا يقع مظهره تحت طائلة نص المادة 337 من القانون العقوبات ولو كان يعلم وقت التظهير بأن الشيك ليس له مقابل وفاء لدى المسحوب عليه، كما أن المظهر لا يعتبر شريكاً للساحب لأن الجريمة تمت وانتهت بإصدار الشيك وهو عمل سابق على التظهير اللهم إلا إذا ثبت أنه اشترك معه - بأي طريق من طرق الاشتراك - في إصداره على هذه الصورة على أن عدم العقاب على التظهير بوصفه جريمة شيك بغير رصيد لا يحول دون العقاب عليه باعتباره نصبا متى ثبت في حق المظهر أركان هذه الجريمة.

[الطعن رقم 46468 - لسنة 59 ق - تاريخ الجلسة 11 - 01 - 1996 - مكتب فني 47]

والقصد الجنائي في هذه الجريمة (جريمة إعطاء شيك بدون رصيد) هو القصد الجنائي العام والذي يكفي فيه علم من أصدره بأنه إنما يعطل الوفاء بقيمة الشيك الذي أصدره من قبل - فلا يستلزم فيها قصد جنائي خاص . ويتوافر هذا القصد الجنائي بإعطاء الشيك مع عمله بعدم وجود رصيد قائم له وقابل للسحب أو بإصدار أمر إلى المسحوب عليه بعدم الدفاع ولو كان هناك سبب مشروع إذ أن مراد الشارع من العقاب هو حماية الشيك في التداول وقبوله في المعاملات على اعتبار أن الوفاء به كالنقود سواء ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره إذ أنها لا أثر لها على

طبيعته وتهد من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسؤولية الجنائية التي لم يستلزم الشارع لتوافرها نية خاصة .

من المقرر أن سوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدره بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره وهو علم مفترض في حق الساحب وعليه متابعة حركات رصيده لدى المسحوب عليه للاستيثاق من قدرته على الوفاء حتى يتم صرفه.

[الطعن رقم 48319 - لسنة 59 ق - تاريخ الجلسة 09 - 04 - 1996 - مكتب فني 47]

من المقرر أنه لا يوجد في القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب، وفقط يتعين أن يحمل توقيعه لأن خلوه من هذا التوقيع يجعله ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه بها في التعامل وكان توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى تلك البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه، إذ أن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوّض المستفيد في وضع هذين البيانيين قبل تقديمه للمسحوب عليه، وينحسر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه ونقل هذا العبء إلى من يدعى خلاف هذا الظاهر، ولما كان الطاعن لا ينازع في صحة توقيعه على الشيك موضوع التداعي ولا يجادل في واقعة قيامه بتسليمه للمدعى تسليماً صحيحاً - فإن ما يثيره الطاعن في هذا شأن لا يعدو أن يكون منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى وهو ما لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض.

من المقرر أنه لا يجدي الطاعن ما يتذرع به لنفى مسؤوليته الجنائية بقوله إن المدعى بالحقوق المدنية قد خان أمانة التوقيع وملاً بيانات الشيك على خلاف الواقع، ذلك أن هذه الحالة لا تدخل في حالات الاستثناء التي تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك وهي الحالات التي يتحصل فيها على الشيك عن طريق جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة والسرقة بظروف والنصب والتبديد وأيضا الحصول عليه بطريق التهديد فحالة الضياع وما يدخل في حكمها هي التي أبيع فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء وتقديراً من الشارع بعلو حق الساحب في تلك الحال على حق المستفيد استناداً إلى سبب من أسباب الإباحة وهو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التي لا بد منها لحمايتها من دعوى ولا تصلح مجردة سبباً للإباحة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون بريئاً منقالة الخطأ في تطبيق القانون .

[الطعن رقم 44389 - لسنة 59 ق - تاريخ الجلسة 02 - 10 - 1996 - مكتب فني 47]

يجب على المتهم متابعة حركات الرصيد لدى المسحوب عليه للاستيثاق من قدرته على الوفاء بقيمة الشيك حتى يتم صرفه لما كان ذلك وكان الثابت أن المتهم كان عالماً وقت أن أصدر الشيك أنه لا

يوجد له رصيد فإن قصده الجنائي عن جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قابل للسحب ثابتاً في حقه مما تتوافر معه أركان الجريمة المسددة إليه.

[الطعن رقم 12261 - لسنة 60 ق - تاريخ الجلسة 19 - 11 - 1996 - مكتب فني 47]

الأمر بوضع رصيد الطاعن تحت التحفظ يوفر في صحيح القانون قوة قاهرة - من تاريخ سريانه - يترتب على قيامها انعدام مسئولية المتهم الجنائية عن الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات.

[الطعن رقم 20470 - لسنة 60 ق - تاريخ الجلسة 12 - 05 - 1993 - مكتب فني 44]

الحكم المطعون فيه كان قد دان الطاعن دون أن يعنى بتحقيق ما يثيره من أن الشيك وقت إصداره كان له رصيد قائم وقابل للسحب وأن شريكه قام بدون علمه بإصدار أمره إلى البنك المسحوب عليه بعدم صرف قيمة هذا الشيك وهو دفاع هام وجوهري لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى مما كان يتعين على المحكمة أن تعرض له استقلاً وأن تستظهر هذا الدفاع وأن تمحص عناصره كشافاً لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه أن ارتأت اطراحه أما وقد أمسكت عن ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع.

[الطعن رقم 24438 - لسنة 59 ق - تاريخ الجلسة 04 - 01 - 1994 - مكتب فني 45]

لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعن من أنه كفيف البصر، وأنه قد حصل خلافات بينه وبين زوجته « شقيقة المدعى بالحق المدني » وأن بصمته على الشيك قد تمت خلصة منه ورد عليه بقوله « أن المتهم رغم أنه قرر أن توقيعه بالبصمة قد أختلس منه فإنه لم ينكر هذا التوقيع خاصة وأنه لا دليل في الأوراق على توقيعه بالبصمة والخاتم على الشيك السالف الذكر » . لما كان دفاع الطاعن سالف الذكر يعد في خصوص الدعوى المطروحة - هاما وجوهريا، لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئوليته الجنائية مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلاً وأن تستظهر هذا الدفاع وان تمحص عناصره كشافاً لمدى صدقه وان ترد عليه بما تدفعه إن ارتأت اطراحه عنه، أما وقد أمسكت عن ذلك مكتفية بالعبرة القاصرة المشار إليها فيما تقدم فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع.

[الطعن رقم 9084 - لسنة 59 ق - تاريخ الجلسة 31 - 03 - 1992 - مكتب فني 43]

من المقرر أنه يتعين على الحكم بالإدانة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد في ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف بغض النظر عن قصد الساحب وانتوائه عدم صرف قيمته استغلالاً للأوضاع المصرفية - كرفض البنك الصرف عند التشكك في صحة التوقيع أو

عند عدم مطابقة توقيعه للتوقيع المحفوظ لديه - لأنه لا يسار إلى بحث القصد الملابس إلا بعد ثبوت الفعل نفسه. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبحث أمر رصيد الطاعن في المصرف وجوداً وعدمًا واستيفائه شرائطه بل أطلق القول بتوافر أركان الجريمة في حق الطاعن ما دام قد وقع على الشيك وأفاد البنك بالرجوع على الساحب دون بحث علة ذلك، فإنه يكون قد انطوى على قصور في البيان.

[الطعن رقم 107 - لسنة 46 ق - تاريخ الجلسة 25 - 04 - 1976 - مكتب فني 27]

من المقرر أن تغاير تاريخ إصدار الشيك عن تاريخ استحقاقه - على فرض صحته - لا ينال من انعطاف الحماية القانونية عليه طالما أنه لا يحمل إلا تاريخاً واحداً، إذ أن تاريخ الاستحقاق ليس من شأنه في هذه الحالة أن يغير من طبيعة الشيك ومن قابليته للتداول واستحقاق الدفع في تاريخ السحب بمجرد الإطلاع إذ أن ميعاد الإصدار يندمج في هذه الحالة في ميعاد الاستحقاق وتنتقل ملكية مقابل الوفاء بمجرد إصدار الشيك وتسليمه إلى المستفيد .

[الطعن رقم 4661 - لسنة 58 ق - تاريخ الجلسة 26 - 12 - 1989 - مكتب فني 40]

من المقرر أن عدم تقديم الشيك للمحكمة لا ينفي وقوع الجريمة والمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات، وكانت محاضر الجلسات قد خلت في درجتي التقاضي من طلب ضم الشيك لأجل إطلاع المحكمة أو الخصوم عليه أو للطعن عليه بالتزوير، كما أن الثابت أن الطاعن لم يتمسك بالجلسات بتزوير الشيك أو بطلب سلوك طريق الطعن بالتزوير عليه، وكان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه بالإدانة على ما استخلصه من بيانات الشيك المثبتة بمحضر جمع الاستدلالات فإنه ليس للطاعن من بعد أن ينعي على المحكمة عدم استجابتها لطلب لم يطرحه عليها أو الرد عليه.

[الطعن رقم 3512 - لسنة 58 ق - تاريخ الجلسة 12 - 11 - 1989 - مكتب فني 40]

من المقرر أن عدم تقديم أصل الشيك لا ينفي الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات، فلها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها.

[الطعن رقم 1052 - لسنة 44 ق - تاريخ الجلسة 09 - 12 - 1974 - مكتب فني 25]

إن مفاد ما جاء بنص المادة 337 من قانون العقوبات ومذكرتها الإيضاحية أنه يشترط لتحقيق جريمة إصدار شيك بدون رصيد توافر أركان ثلاث هي: إصدار ورقة تتضمن التزاماً صرفياً معيناً هي الشيك أي إعطاؤه أو مناولته للمستفيد، وتخلف الرصيد الكافي القابل للصرف أو تجميده، ثم سوء النية.

[الطعن رقم 1702 - لسنة 40 ق - تاريخ الجلسة 15 - 02 - 1971 - مكتب فني 22]

جدول المحتويات

5..... مقدمة

5..... أولا- التعريف بقانون العقوبات

5..... ثانيا- أقسام قانون العقوبات

6..... ثالثا- القسم الخاص من قانون العقوبات

8..... رابعا- نصوص قانونية يجب تذكرها

10..... خامسا- خطة الدراسة

12..... القسم الأول - جرائم الاعتداء على المصلحة العمومية

13..... الباب الأول - جريمة الرشوة

13..... النصوص القانونية

15..... الفصل الأول - أركان الرشوة

15..... تمهيد

17..... المبحث الأول- الركن الأول: صفة المرتشي كموظف عام مختص

17..... المطلب الأول - مدلول الموظف العام ومن في حكمه

17..... الفرع الأول - سبب الاختلاف بين المدلول الإداري والمدلول الجنائي للموظف العام

18..... الفرع الثاني - بيان الاختلاف

22..... المطلب الثاني - الاختصاص بالعمل

22..... الفرع الأول - تعريف الاختصاص

23..... الفرع الثاني - الاختصاص الجزئي

23..... الفرع الثالث - الاختصاص غير المباشر

24..... الفرع الرابع - زعم الاختصاص

25..... الفرع الخامس - الاعتقاد الخاطئ في الاختصاص

27..... المبحث الثاني - الركن المادي

27..... المطلب الأول - صور السلوك الإجرامي

27	الفرع الأول - الطلب
28	الفرع الثاني - القبول
30	الفرع الثالث - الأخذ
31	المطلب الثاني - الفائدة أو العطية أو الوعد الذي يحصل عليه الموظف
31	الفرع الأول - تعريف الفائدة وطبيعتها
31	الفرع الثاني - اشتراط التناسب الموضوعي بين الفائدة والعمل المطلوب
32	الفرع الثالث - انتفاء صفة الفائدة
32	المطلب الثالث - الغرض من الرشوة أو مقابل الفائدة (غاية النشاط الإجرامي)
32	الفرع الأول - المقصود بالغرض من الرشوة
33	الفرع الثاني - صور المقابل (صور العمل المطلوب)
37	المبحث الثالث - الركن المعنوي لجريمة الرشوة

37	المطلب الأول - عناصر القصد الجنائي
37	الفرع الأول - العلم
38	الفرع الثاني - الإرادة
38	المطلب الثاني - طبيعة القصد الجنائي
39	المطلب الثالث - معاصرة القصد الجنائي للنشاط وإثبات القصد
39	الفرع الأول - معاصرة القصد الجنائي للركن المادي
40	الفرع الثاني - إثبات القصد الجنائي

الفصل الثاني - عقوبات الرشوة وحالات التشديد والإعفاء

المبحث الأول - عقوبات الرشوة

41	المطلب الأول - العقوبة الأصلية
41	المطلب الثاني - العقوبات التكميلية
41	الفرع الأول - الغرامة
42	الفرع الثاني - المصادرة
42	المطلب الثالث: العقوبات التبعية

المبحث الثاني - حالات تشديد العقاب وحالات الإعفاء منه

43	المطلب الأول - حالات تشديد العقاب
43	الفرع الأول - إذا كان مقابل الفائدة هو الامتناع عن أداء العمل أو الإخلال بواجباته
43	الفرع الثاني - إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب جريمة عقوبتها أشد من عقوبة الرشوة
43	المطلب الثاني - حالات الإعفاء من العقاب
44	الفرع الأول - إخبار السلطات بالجريمة

44 الفرع الثاني - الاعتراف بالجريمة

46 مبادئ محكمة النقض

55 تذكر أن

57 أسئلة إرشادية للمراجعة

58 الفصل الثالث - الجرائم العلقية بالرشوة

58 النصوص القانونية

59 المبحث الأول - جريمة المكافأة اللاحقة

59 التعريف والحكمة من التجريم

المطلب الأول - المكافأة اللاحقة المسبوبة باتفاق على الامتناع عن عمل أو الإخلال

59 بواجبات الوظيفة

59 الفرع الأول - أركان الجريمة

60 الفرع الثاني - العقوبة

60 المطلب الثاني - المكافأة اللاحقة غير المسبوبة باتفاق على العمل الوظيفي

60 الفرع الأول - أركان الجريمة

60 الفرع الثاني - العقوبة

61 المبحث الثاني - جريمة عرض الرشوة دون قبولها

61 المطلب الأول - أركان الجريمة

61 الفرع الأول - الركن المادي

63 الفرع الثاني - الركن المعنوي

63 المطلب الثاني - العقوبة

64 المبحث الثالث - جريمة استغلال النفوذ

64 المطلب الأول - أركان الجريمة

64 الفرع الأول - الركن المادي

66 الفرع الثاني - الركن المعنوي

67 المطلب الثاني - العقوبة

68 المبحث الرابع - الاستفادة من الرشوة

68 المطلب الأول - أركان الجريمة

68 الفرع الأول - الركن المادي

68 الفرع الثاني - الركن المعنوي

69	المطلب الثاني - العقوبة
70	المبحث الخامس - عرض أو قبول الوساطة في الرشوة.....
70	المطلب الأول - أركان الجريمة
70	الفرع الأول - الركن المادي.....
71	الفرع الثاني - الركن المعنوي
71	المطلب الثاني - العقوبة
73	المبحث السادس - الاستجابة للرجاء أو التوصية أو الوساطة.....
73	المطلب الأول - أركان الجريمة
73	الفرع الأول - الركن المادي.....
74	الفرع الثاني - الركن المعنوي
74	المطلب الثاني - العقوبة
75	مقارنات توضيحية بين جريمة الرشوة والجرائم الملحقة بها.....
77	مبادئ محكمة النقض.....
82	تذكر أن.....
84	أسئلة إرشادية للمراجعة.....
85	الباب الثاني - جريمة اختلاس المال العام.....
الفصل الأول - الأحكام المشتركة لجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه	
86	والغدر.....
87	المبحث الأول - الأحكام الخاصة بالتجريم.....
87	المطلب الأول - صفة الجاني
88	المطلب الثاني - المال العام
89	المبحث الثاني - الأحكام الخاصة بالعقاب.....
89	المطلب الأول - فرض بعض التدابير التكميلية الجوازية
89	المطلب الثاني - تخفيف العقوبة
90	المطلب الثالث - الظروف المشددة
90	المطلب الرابع - الإعفاء من العقاب
92	الفصل الثاني - جريمة اختلاس المال العام.....

92.....نص القانون

93.....المبحث الأول- أركان الجريمة

93المطلب الأول- صفة الجاني

93المطلب الثاني- محل الجريمة

93الفرع الأول – طبيعة المال محل الجريمة.

94الفرع الثاني – وجود المال في الحيازة الناقصة للموظف بسبب وظيفته.

95المطلب الثالث- الركن المادي (فعل الإختلاس)

96المطلب الرابع- الركن المعنوي

97.....المبحث الثاني- العقوبة

97المطلب الأول- العقوبة البسيطة

98المطلب الثاني - العقوبة المشددة

98الفرع الأول – الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو

98السيارة.

99الفرع الثاني – ارتباط جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور

99الفرع الثالث – ارتكاب الجريمة في زمن حرب وتترتب عليها إضرار بمركز البلاد

99الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها

100مبادئ محكمة النقض

106تذكر أن

108أسئلة إرشادية للمراجعة

109.....الفصل الثالث – جريمة الاستيلاء على المال العام

109.....نص القانون

110.....المبحث الأول- أركان الجريمة

110المطلب الأول- الشرط المفترض

110الفرع الأول - صفة الجاني.

110الفرع الثاني – ملكية المال المستولى عليه.

112المطلب الثاني- الركن المادي

112الفرع الأول- الاستيلاء بغير حق أو تسهيله.

113الفرع الثاني - استغلال الوظيفة العامة.

114المطلب الثالث- الركن المعنوي

المبحث الثاني- العقوبة..... 115

- 115المطلب الأول- عقوبة الجريمة في صورتها البسيطة
- 115المطلب الثاني- الظروف المشددة للعقوبة
- 116المطلب الثالث – العقاب على الاستيلاء بغير نية التملك

الباب الثالث – جريمة التزوير في المحررات 117

النصوص القانونية..... 117

- 119تعريف التزوير في المحررات
- 119علة التجريم

الفصل الأول - الأركان العامة للتزوير في المحررات 120

المبحث الأول - الركن المادي..... 121

- 121المطلب الأول - تغيير الحقيقة
- 121الفرع الأول - الأهمية القانونية لتغيير الحقيقة
- 121الفرع الثاني- الدلالة القانونية لتغيير الحقيقة
- 123المطلب الثاني - طرق التزوير
- 124الفرع الأول - التفرقة بين التزوير المادي والتزوير المعنوي
- 124الفرع الثاني – طرق التزوير

المبحث الثاني- محل التزوير (المحرر)..... 132

- 132المطلب الأول - تعريف المحرر
- 132المطلب الثاني- عناصر فكرة المحرر
- 132أولا- كون المحرر تعبيراً متكاملًا عن مجموعة من المعاني والأفكار المترابطة فيما بينها
- 132ثانيا- يجب أن تستشف دلالة الرموز بالنظر إليها أو بلمسها
- 132ثالثا - يجب أن تتصف علامات المحرر ورموزه بثبات نسبي
- 133رابعا - يجب أن يكشف المحرر عن شخصية محرره
- 133المطلب الثالث – ما لا يعد من عناصر المحرر
- 134المطلب الرابع – أنواع المحررات

المبحث الثالث- ركن الضرر..... 135

- 135المطلب الأول- ماهية الضرر وحالات انتفائه ووقت تقديره وأنواعه
- 135الفرع الأول – ماهية الضرر
- 135الفرع الثاني - حالات انتفاء الضرر

136	الفرع الثالث - وقت تقدير الضرر.....
136	الفرع الرابع - أنواع الضرر.....
138	المطلب الثاني- ضابط الضرر
138	الفرع الأول- المحررات الرسمية (نظرية البيانات الجوهرية).....
139	الفرع الثاني- المحرر العرفي.....
139	المطلب الثالث- الضرر في المحررات الباطلة
141	المبحث الرابع - الركن المعنوي.....

141	المطلب الأول- القصد الجنائي العام في التزوير
141	المطلب الثاني- القصد الخاص في التزوير

143..... الفصل الثاني - الأحكام الخاصة بالعقاب على التزوير

144..... المبحث الأول - العقاب على التزوير في المحررات الرسمية

144	المطلب الأول- المقصود بالمحرر الرسمي
144	الفرع الأول - تعريف المحرر الرسمي
145	الفرع الثاني - عناصر المحرر الرسمي.....
146	المطلب الثاني- التزوير الواقع من موظف عام في محرر رسمي أثناء تأدية وظيفته
147	المطلب الثالث- التزوير الواقع من غير موظف عام في محرر رسمي
148	المبحث الثاني- الأحكام الخاصة بالعقاب على تزوير المحررات العرفية.....

148	المطلب الأول- التزوير في المحررات العرفية عموماً
149	المطلب الثاني- التزوير في المحررات الخاصة

151	مبادئ محكمة النقض.....
162	تذكر أن.....
166	أسئلة إرشادية للمراجعة.....

167..... الفصل الثالث - جريمة استعمال المحررات المزورة

167..... نص القانون

168..... المبحث الأول- ذاتية الجريمة وطبيعتها القانونية

168	المطلب الأول- ذاتية جريمة استعمال المحررات المزورة ونتائجها
168	الفرع الأول - ذاتية جريمة استعمال المحررات المزورة
168	الفرع الثاني - نتائج استقلال جريمة استعمال المحرر المزور

169	المطلب الثاني- طبيعة جريمة استعمال المحررات المزورة
170	المبحث الثاني- أركان جريمة استعمال المحررات المزورة

170	المطلب الأول- الركن المادي
170	الفرع الأول – فعل الاستعمال
171	الفرع الثاني – المحرر المزور
171	المطلب الثاني- الركن المعنوي لجريمة استعمال المحررات المزورة
172	المبحث الثالث- عقوبة جريمة استعمال المحررات المزورة

173	مبادئ محكمة النقض
176	تذكر أن ...
177	أسئلة إرشادية للمراجعة
178	الباب الرابع – جريمة حيازة أو إحراز الأسلحة والذخائر دون ترخيص

178	النصوص القانونية
-----	------------------

183	الفصل الأول – أركان الجريمة
-----	-----------------------------

183	المبحث الأول – ركن المحل «السلاح والذخيرة»
-----	--

183	المطلب الأول- الجداول الملحق بقانون الأسلحة والذخائر
185	المطلب الثاني – مفهوم السلاح
186	الفرع الأول- السلاح بطبيعته
186	الفرع الثاني- السلاح بالتخصيص أو بالاستعمال
186	الفرع الثالث- السلاح حكما
187	المطلب الثالث – مفهوم الذخيرة
188	المبحث الثاني - الركن المادي « الحيازة أو الإحراز »

188	المطلب الأول - الحيازة
189	المطلب الثاني- الإحراز
190	المبحث الثالث - الركن المعنوي

191	الفصل الثاني - العقوبة
-----	------------------------

198	القسم الثاني- جرائم الاعتداء على أفراد الناس
-----	--

الباب الأول - جريمة القتل 199

نصوص القانون 199

الفصل الأول - الأحكام العامة في القتل 201

المبحث الأول - محل جريمة القتل 202

المطلب الأول - المحل المادي والمحل القانوني لجريمة القتل 202

الفرع الأول - مفهوم الإنسان الحي في جريمة القتل 202

الفرع الثاني - المحل القانوني لجريمة القتل 203

ثانياً - ميعاد نهاية الحياة 203

المطلب الثاني - مشاكل محل القتل 204

الفرع الأول - الانتحار 204

الفرع الثاني - القتل إشفافاً 204

المبحث الثاني - الركن المادي للقتل 205

المطلب الأول - السلوك الإجرامي (فعل الاعتداء على الحياة) 205

الفرع الأول - ماهية السلوك الإجرامي 205

الفرع الثاني - المشاكل القانونية للسلوك الإجرامي لجريمة القتل 206

المطلب الثاني - النتيجة الإجرامية 208

الفرع الأول - مدلول النتيجة في جريمة القتل وأهميته 208

الفرع الثاني - إثبات الوفاة 209

الفرع الثالث - عدم تحقق النتيجة (الشروع في القتل) 209

المطلب الثالث - علاقة السببية بين الفعل والنتيجة 212

الفرع الأول - مدلول علاقة السببية 212

الفرع الثاني - الصعوبة التي قد تنثيرها علاقة السببية 213

الفرع الثالث - إثبات علاقة السببية 214

الفصل الثاني - الأحكام الخاصة بالقتل العمد 215

المبحث الأول - القصد الجنائي للقتل العمد 216

المطلب الأول - مدلول القصد وعناصره 216

الفرع الأول - مدلول القصد 216

الفرع الثاني - عناصر القصد الجنائي في القتل 218

المطلب الثاني - طبيعة القصد الجنائي في القتل 219

220	المطلب الثالث- الباعث على القتل ووقت توافر القصد وإثباته في الحكم
220	الفرع الأول - الباعث على القتل
220	الفرع الثاني - وقت توافر القصد
221	الفرع الثالث - إثبات القصد في القتل
222	المبحث الثاني - عقوبة القتل العمدى
222	المطلب الأول- عقوبة القتل العمدى البسيط
222	المطلب الثاني- القتل العمد المشدد
224	الفرع الأول - سبق الإصرار
227	الفرع الثاني - التردد
229	الفرع الثالث - اقتران جنابة القتل بجنابة
233	الفرع الرابع - ارتباط القتل بجنابة أو جنحة
237	المطلب الثالث - القتل العمدى المخفف
237	الفرع الأول - التعريف بعذر الاستفزاز المقرر لمصلحة الزوج
239	الفرع الثاني- شروط العذر
241	الفصل الثالث - الأحكام الخاصة بالقتل غير العمدى
242	المبحث الأول- الركن المعنوي للقتل الخطأ
242	المطلب الأول- ماهية الخطأ
242	الفرع الأول - تعريف الخطأ وعناصره
244	الفرع الثاني- انعدام القصد الجنائي في جرائم الخطأ ونتائجه
245	المطلب الثاني- معيار الخطأ ودرجته وصوره
245	الفرع الأول - معيار الخطأ
246	الفرع الثاني - درجة الخطأ الجنائي (جسيم، يسير)
246	الفرع الثالث- صور الخطأ الجنائي
249	المطلب الثالث- شخصية الخطأ وإثباته في الحكم
249	الفرع الأول - شخصية الخطأ
249	الفرع الثاني - إثبات الخطأ وبيانه في الحكم
251	المبحث الثاني- عقوبة القتل الخطأ
251	المطلب الأول - عقوبة القتل الخطأ البسيط
251	المطلب الثاني- الظروف المشددة لعقوبة القتل الخطأ
252	الفرع الأول - الظروف المشددة الراجعة إلى جسامة الخطأ
254	الفرع الثاني - الظروف المشددة المتوقف على درجة جسامة الضرر
254	الفرع الثالث - التشديد الراجع إلى جسامة الخطأ والضرر معا

255	مبادئ محكمة النقض
268	تذكر أن
272	أسئلة إرشادية للمراجعة
273	الباب الثاني - جرائم الاعتداء على الحق في سلامة الجسم

273..... نصوص القانون

275..... الفصل الأول - الأحكام المشتركة لجرائم التعدي على السلامة الجسدية

276..... المبحث الأول- محل الاعتداء في جرائم الإيذاء

276	المطلب الأول- المحل المادي للاعتداء (جسد إنسان حي)
277	المطلب الثاني- المحل القانوني للاعتداء (الحق في سلامة الجسم)
277	أولا- التكامل الجسدي
277	ثانيا- التحرر من الآلام البدنية
278	ثالثا- السير الطبيعي لوظائف الحياة
279	المبحث الثاني- الركن المادي

279	المطلب الأول- الصور العامة للاعتداء على سلامة الجسم
279	الفرع الأول - السلوك الإجرامي (فعل الاعتداء)
281	الفرع الثاني - النتيجة
281	الفرع الثالث - علاقة السببية
281	المطلب الثاني- تقدير الحماية التي يكفلها الشارع المصري لسلامة الجسم

الفصل الثاني- الأحكام الخاصة بجرائم التعدي على السلامة الجسدية العمدية

282.....

283..... المبحث الأول- الركن المعنوي لجرائم الإيذاء العمد

283	المطلب الأول - مدلول القصد الجنائي وعناصره وما لا يؤثر في توافره
283	الفرع الأول - مدلول القصد وعناصره
284	الفرع الثاني- ما لا يؤثر في توافر القصد
285	المطلب الثاني - إثبات القصد الجنائي وبيانه في الحكم
286	المبحث الثاني - عقوبة جرائم الإيذاء العمدية

287	المطلب الأول- عقوبة جنحة الاعتداء العمدي البسيط
-----	---

المطلب الثاني- حدوث مرض أو العجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد على عشرين

287 يوماً

287 الفرع الأول - عناصر الظرف المشدد

289 الفرع الثاني - العقوبة

290 المطلب الثالث - جناية الجرح والضرب الذي ينشأ عنه عاهة مستديمة

290 الفرع الأول - أركان الجريمة

292 الفرع الثاني - العقوبة

293 مبادئ محكمة النقض

297 تذكر أن

298 أسئلة إرشادية للمراجعة

299 الباب الثالث - جريمة السرقة

299 النصوص القانونية

304 الفصل الأول - أركان جريمة السرقة

305 المبحث الأول- الركن المادي للسرقة (فعل الاختلاس)

المطلب الأول- عناصر فعل الاختلاس

305 الفرع الأول - الاستيلاء على الحيازة

308 الفرع الثاني - عدم رضا المجني عليه

313 المطلب الثاني - الاختلاس التام والشروع فيه

313 الفرع الأول - أهمية تحديد وقت تمام الاختلاس

314 الفرع الثاني - اللحظة الفاصلة بين تمام الاختلاس والشروع فيه

318 المبحث الثاني - محل الاختلاس (مال منقول مملوك للغير)

318 المطلب الأول - أن يكون محل الاختلاس مالاً

318 الفرع الأول - يجب أن يكون الشيء قابلاً للتملك

320 الفرع الثاني - أن يكون للمال المسروق قيمة

321 المطلب الثاني - أن يكون المال محل اختلاس منقولاً

321 الفرع الأول - ماهية المنقول في جريمة السرقة

322 الفرع الثاني - الطبيعة المادية لمحل الاختلاس

324 المطلب الثالث - أن يكون محل الاختلاس مملوكاً للغير

324 الفرع الأول - المال المملوك للجاني

325 الفرع الثاني - المال غير المملوك لأحد

326 الفرع الثالث - المال المملوك للغير

330..... المبحث الثالث - القصد الجنائي في السرقة

330 **المطلب الأول - القصد العام**

330 الفرع الأول - العلم بأركان الجريمة

332 الفرع الثاني - إرادة الاختلاس

332 **المطلب الثاني - القصد الخاص لجريمة السرقة (نية التملك)**

334 **المطلب الثالث - معاصرة القصد لفعل الاختلاس**

334 **المطلب الرابع - عدم الاعتداد بالبواغث على السرقة**

335..... الفصل الثاني - أحكام العقاب على السرقة

335..... المبحث الأول - عقوبة السرقة البسيطة

336..... المبحث الثاني - جنح السرقة المشددة

المطلب الأول - جنحة السرقة من مكان مسكون أو معد للسكنى أو في أحد ملحقاته

336

336 الفرع الأول - علة التشديد وماهية الجنحة

337 الفرع الثاني - المكان المسكون أو المعد للسكنى أو الملحقات

338 **المطلب الثاني - السرقة ليلاً**

338 أولاً - علة التشديد

339 ثانياً - مدلول الليل (طبيعي - فلكي)

341..... المبحث الثالث - جنايات السرقة

341 **مطلب وحيد - جناية السرقة بالإكراه**

341 الفرع الأول - علة التشديد وتعريف الإكراه

342 الفرع الثاني - شروط ظرف الإكراه

345 مبادئ محكمة النقض

350 تذكر أن

355 أسئلة إرشادية للمراجعة

356 الباب الرابع - جريمة النصب

356..... نص القانون

357 الفصل الأول - الركن العادي لجريمة النصب

358 المبحث الأول - النشاط الإجرامي (استخدام وسائل التدليس)

358 المطلب الأول - استعمال الطرق الاحتيالية

358 الفرع الأول - تعريف الطرق احتيالية

358 الفرع الثاني - العناصر التي تقوم عليها الطرق الاحتيالية

المطلب الثاني - التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه

366

367 الفرع الأول - التصرف في مال معين

367 الفرع الثاني - أن يكون المال غير مملوك للجاني وليس له حق التصرف فيه

369 المطلب الثالث - اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة

371 المبحث الثاني - النتيجة الإجرامية «الاستيلاء على مال الغير»

371 المطلب الأول - المقصود بالاستيلاء على مال الغير في جريمة النصب

372 المطلب الثاني - مدلول المال محل الاستيلاء (أو التسليم) في جريمة النصب

372 أولاً - أن يكون المال ذا طبيعة مادية

373 ثانياً - أن يكون المال منقولاً

373 ثالثاً - أن يكون المال مملوكاً لغير الجاني

374 المطلب الثالث - الشروع في النصب «عدم تحقق النتيجة»

375 المبحث الثالث - علاقة السببية

375 أولاً - أن يوقع الجاني المجني عليه في غلط

375 ثانياً - أن يكون تسليم المال نتيجة لهذا الغلط

375 ثالثاً - أن يكون تسليم المال لاحقاً لاستعمال التدليس

376 الفصل الثاني - الركن المعنوي لجريمة النصب

376 المبحث الأول - عناصر القصد الجنائي

376 أولاً - عنصر العلم

376 ثانياً - عنصر الإرادة

377 المبحث الثاني - طبيعة القصد في جريمة نصب

378 الفصل الثالث - عقوبة جريمة النصب

379 الباب الخامس - جريمة خيانة الأمانة

379.....النصوص القانونية

380.....الفصل الأول- أركان جريمة خيانة الأمانة

381.....المبحث الأول - محل الجريمة

381المطلب الأول- المال المنقول المملوك للغير

381الفرع الأول- أن يكون محل الجريمة مالا

381الفرع الثاني- أن يكون محل الجريمة منقولا

382الفرع الثالث- أن يكون مملوكا للغير

383المطلب الثاني - سبق تسليم المال إلى الجاني

383الفرع الأول- المقصود بالتسليم

384الفرع الثاني- نقل الحيازة الناقصة إلى الجاني:

385المطلب الثالث - أن يكون التسليم بناء على عقد من عقود الامانة

386الفرع الأول - الأحكام العامة لعقود الأمانة

389الفرع الثاني- الأحكام الخاصة بكل عقد من عقود الأمانة

398.....المبحث الثاني - الركن المادي

398المطلب الأول- صور الركن المادي

398الفرع الأول- الاختلاس

399الفرع الثاني- التبيد

400الفرع الثالث- الاستعمال

401المطلب الثاني- وقت تمام الجريمة

402.....المبحث الثالث - ركن الضرر

402المطلب الأول- المقصود بالضرر

403المطلب الثاني- تحديد الضرر من الجريمة

404.....المبحث الرابع - الركن المعنوي

404المطلب الأول- القصد العام

404الفرع الأول- العلم

405الفرع الثاني- الإرادة

405المطلب الثاني- القصد الخاص

406المطلب الثالث- إثبات القصد

409.....الفصل الثاني - عقوبة جريمة خيانة الأمانة

410 الفصل الثالث - الجرائم الملحقة بخيانة الأمانة

410 مبحث وحيد - جريمة خيانة الائتمان على التوقيع على بياض

- 411 **المطلب الأول- أركان الجريمة**
- 411 الفرع الأول- ركن محل الجريمة
- 413 الفرع الثاني- الركن المادي (فعل الخيانة)
- 414 الفرع الثالث- الركن المعنوي (القصد الجنائي)
- 414 **المطلب الثاني- عقوبة جريمة خيانة الائتمان على ورقة موقعة على بياض**

415 الباب السادس - جريمة إصدار شيك بدون رصيد

415 نص القانون

416 الفصل الأول- أركان جريمة إصدار شيك بدون رصيد

416 المبحث الأول - محل الجريمة (الشيك)

- 416 **المطلب الأول- مدلول الشيك**
- 416 الفرع الأول - الشروط الشكلية لصحة الشيك
- 419 الفرع الثاني - الشروط الموضوعية لصحة الشيك
- 420 **المبحث الثاني - الركن المادي للجريمة**

- 420 **المطلب الأول - فعل الإصدار**
- 422 **المطلب الثاني - عدم إمكانية سحب الرصيد المقابل**
- 422 الفرع الأول- عدم وجود رصيد قائم أو كاف أو قابل للسحب
- 422 الفرع الثاني- سحب كل أو بعض الرصيد بحيث لا يفي الباقي بقيمة الشيك
- 422 الفرع الثالث- الأمر بعدم الدفع بعد إعطاء الشيك، وحتى لو كان هذا الأمر لسبب مشروع
- 422 الفرع الرابع- تحرير الشيك أو توقيع الساحب عليه على نحو يحول دون إمكان صرفه ...
- 424 **المبحث الثالث- الركن المعنوي**

425 الفصل الثاني - العقوبة

- 426 **تذكر أن ...**
- 429 **مبادئ محكمة النقض**
- 437 **جدول المحتويات**